

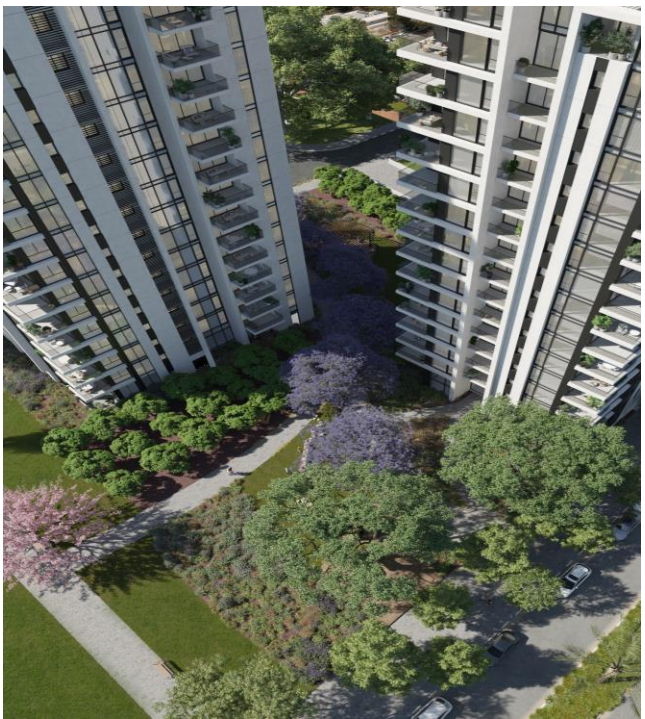




קבוצת אקרו

דוח תקופתי
ליום 31 בדצמבר 2023







קבוצת אקרו בע"מ

דוח תקופתי ליום 31 בדצמבר 2023

פרק א'	דוח תיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר 2023
פרק ב'	דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר 2023
פרק ג'	דוחות כספיים מאוחדים ומידע כספי נפרד ליום 31 בדצמבר 2023
פרק ד'	דוח פרטים נוספים על התאגיד
פרק ה'	דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי

פרק א'

דוח תיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר 2023



קבוצת אקרו

חלק א' - תיאור עסקי התאגיד

חלק ראשון - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

1. פעילות החברה והתפתחות עסקיה 3
1.1. כללי 3
1.2. תחומי הפעילות של החברה נכון למועד הדוח 4
1.3. התחייבות לתיחום פעילות 4
1.4. מבנה החזקות החברה 5
2. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 13
3. חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות 17

חלק שני - מידע אחר

4. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 18
5. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 19

חלק שלישי - תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות

6. **תחום הנדל"ן היזמי בישראל** 27
6.1. מידע כללי על תחום הפעילות 35
6.2. תמצית תוצאות 46
6.3. נתונים מצרפיים 47
6.4. פרויקטים שאינם מהותיים מאוד 50
6.5. פרויקט ויסוצקי 84
6.6. פרויקט BART 89
6.7. פרויקט YARD 94
6.8. פרויקט GO YAFO TLV 99
6.9. פרויקט מגדל מזא"ה 104
6.10. התקשרויות לרכישת נכסים לאחר תאריך הדוח 108
6.11. פילוח הכנסות ורווחיות 108
6.12. לקוחות 108
6.13. שיווק 108
6.14. גורמי סיכון בתחום הנדל"ן היזמי בישראל 108

7. **תחום הנדל"ן המניב בישראל** 109
7.1. מידע כללי על תחום הפעילות 113
7.2. תמצית תוצאות 115
7.3. משתנים כלכליים אודות אזור הפעילות 115
7.4. פילוחים ברמת תחום הפעילות 115
7.5. הכנסות צפויות 117
7.6. שוכרים עיקריים – גילוי מצרפי 117
7.7. נכסים מניבים בהקמה – גילוי מצרפי 117
7.8. קרקעות להשקעה- גילוי מצרפי 118
7.9. זכויות בניה בלתי מנוצלות בנכסים (למעט קרקעות להשקעה) 118
7.10. רכישות ומכירות נכסים- גילוי מצרפי 118
7.11. התאמות שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי 118
7.12. נכסים מהותיים 119
7.13. הסכמי מימון 122
7.14. תחרות 126
7.15. גורמי סיכון 126
8. **תחום "אחרים"** 127
8.1. פרויקטים בניו-יורק ארה"ב 127
8.2. דיור להשכרה לטווח ארוך 128

חלק רביעי - עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו

9. רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 131
10 הון אנושי 131
11. ספקים, יועצים ונותני שירותים 133
12. הון חוזר 133
13. מימון, אשראי והשקעות 134
14. מיסוי 137
15. סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 137
16. הסכמים מהותיים 137
17. הליכים משפטיים 137
18. אירועים מהותיים לאחר תהליך הדוח 137
19. יעדים ואסטרטגיה עסקית 138
20. צפי להתפתחות בשנה הקרובה 138
21. גורמי סיכון 138

חלק ראשון - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

הגדרות:

לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:

"**בעל השליטה**"	-	מר יצחק ארבוב (לפרטים אודות גורמים נוספים הנחשבים כבעלי שליטה בחברה, חלקם לענין הוראות חוק החברות בלבד, ראה תקנה 22 לחלק ד' – דוח פרטים נוספים);
"**החברה**"	-	קבוצת אקרו בע"מ;
"**הקבוצה**" או "**חברות הקבוצה**"	-	החברה וחברות המוחזקות על ידיה;
"**חוק ניירות ערך**"	-	חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
"**חוק החברות**"	-	חוק החברות, תשנ"ט-1999;
"**אקרו ייזום**"	-	אקרו נדל"ן ייזום בע"מ, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה (100%);
"**אקרו נכסים**"	-	אקרו נכסים בע"מ, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאות של החברה (100%);
"**אקרו התחדשות עירונית**"	-	אקרו נדל"ן התחדשות עירונית, שותפות מוגבלת, המוחזקת על ידי החברה, בשרשור סופי, בשיעור של 100% (בשותף המוגבל ובשותף הכללי).
"**תשקיף החברה**" או "**התשקיף**"	-	תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף נושא תאריך 23 בפברואר 2022 , לו פורסמה ביום 28 בפברואר 2022 הודעה משלימה (מס' אסמכתא: 2022-01-018813 ומס' אסמכתא: 2022-01-020160, בהתאמה).

1. <u>פעילות החברה והתפתחות עסקיה</u>

1.1 <u>כללי</u>

החברה התאגדה בישראל ביום 6 ביולי 1994 כחברה פרטית בערבון מוגבל. ביום 28 בפברואר 2022 השלימה החברה הנפקה לראשונה של מניותיה לציבור ורישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והחל מאותו מועד הפכה החברה לחברה ציבורית, כמשמעות מונח זה בחוק החברות.

1.2 **<u>תחומי הפעילות של החברה נכון למועד הדוח</u>**

החברה פועלת בתחום הנדל"ן בישראל החל משנת 2006. נכון למועד הדוח, הקבוצה פועלת ב-2 תחומי פעילות עיקריים אשר נבדלים זה מזה באופיים ובסיכונים הנלווים אליהם ובהתאם לכך מדווחים כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה (המצורפים בחלק ג' להלן) והכל כמפורט להלן (להלן ביחד: "**תחומי הפעילות**"):

א. **תחום הנדל"ן היזמי בישראל** (להלן: "**תחום הנדל"ן היזמי בישראל**") – הכולל איתור מקרקעין, תהליכי השבחה וייזום של פרויקטים (מגורים ו/או משרדים ו/או מסחר) בנדל"ן, לרבות התחדשות עירונית. החברה פועלת בתחום זה באמצעות תאגידים בשליטתה בעיקר תאגידים ייעודיים (SPC). לתיאור תחום זה ראה סעיף 6 להלן.

ב. **תחום הנדל"ן המניב בישראל** (להלן: "**תחום הנדל"ן המניב**") – הכולל איתור פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב, כאשר לעיתים החברה רוכשת קרקעות אשר יעודן הנוכחי הינו למסחר/משרדים ועליהם נבנה הפרויקט הרלוונטי ולעיתים מדובר בפרויקט שהינו פרויקט משולב למגורים, משרדים, מסחר ולעיתים מלונאות ואשר כולל שטחים המסווגים תחת תחום נדל"ן יזמי וכן שטחים המסווגים כנדל"ן להשקעה (כגון משרדים ו/או מסחר). לתיאור תחום זה ראה סעיף 7 להלן.

בנוסף, בשנת 2022 החלה החברה לפעול בתחום דיור להשכרה לטווח ארוך, בין היתר, באמצעות מכרזי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "**רמ"י**") ודירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "**דירה להשכיר**"), כמפורט בסעיף 8.2 להלן, פעילות שנכון למועד זה אינה עולה כדי תחום פעילות.

1.3 **<u>התחייבות לתיחום פעילות</u>**

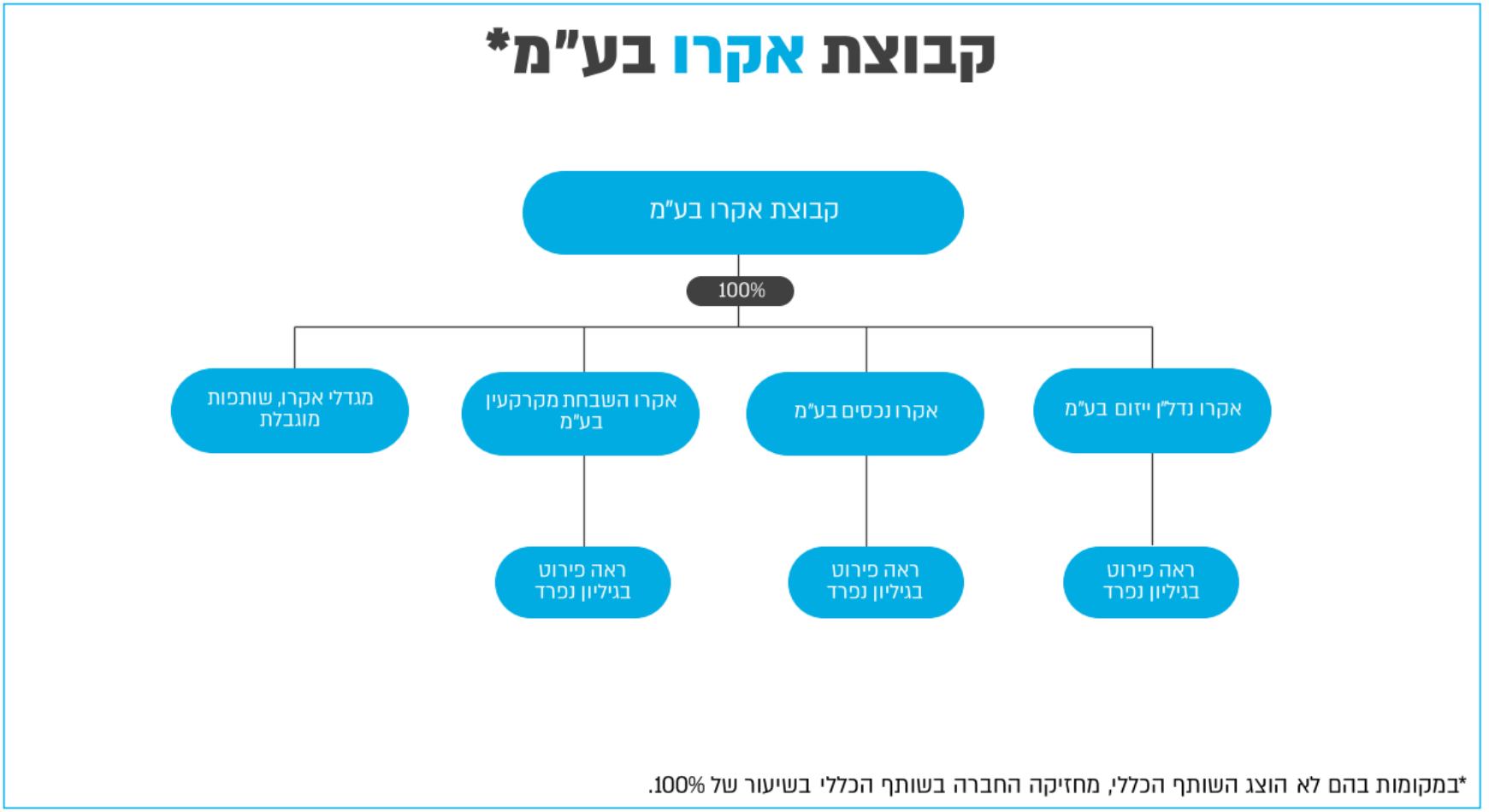
בעל השליטה, כהגדרתו לעיל, התחייב כי כל עוד הוא נושא משרה ו/או בעל שליטה בחברה, הוא לא יעסוק (בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות חברה בבעלותו) בנדל"ן בישראל ובכל מדינה אחרת, אלא במסגרת החברה בלבד ("**ההתחייבות לתיחום הפעילות**"). ההתחייבות לתיחום הפעילות לא תחול על: רכישת קרקע ו/או מבנה ו/או ייזום בניה למגורים ו/או למסחר ו/או למשרדים שנועדו <u>לשימוש פרטי</u> שלו ו/או בני משפחתו ו/או רכישת יחידות דיור <u>לשימוש פרטי</u> שלו ו/או בני משפחתו; ו/או רכישת יחידות דיור ו/או מסחר ו/או משרדים להשקעה פרטית (להלן בסעיף זה: "**עסקאות השקעה**") על ידי בעל השליטה ובלבד שאין בכל אותן עסקאות השקעה כדי להוות תחרות ישירה בעסקי החברה.

למען הסר ספק, יובהר כי במקרה שבו בעל השליטה יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה ונושא משרה בחברה, יהיה רשאי בעל השליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, לחזור לפעול במסגרות שונות בתחומי הפעילות.

התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות ניתנה לחברה ללא תמורה.

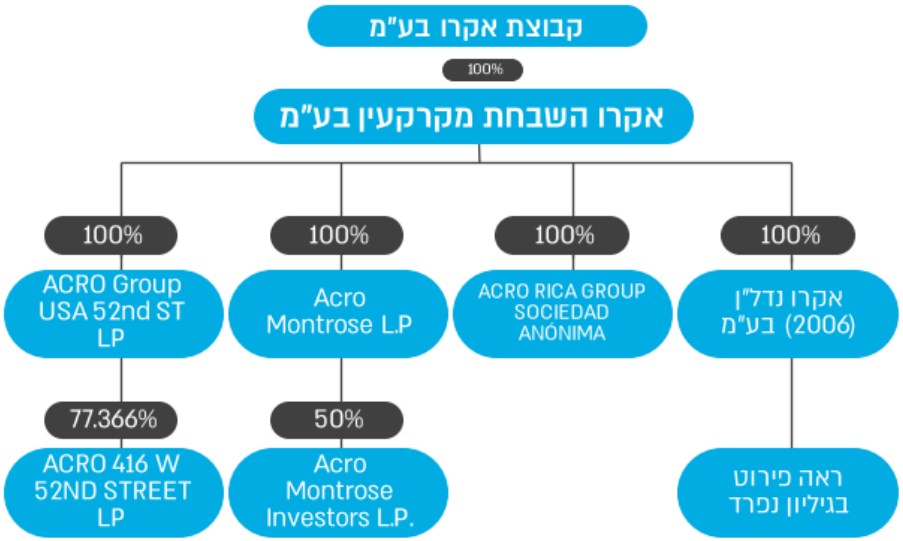
1.4 **<u>מבנה החזקות החברה</u>**

להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה בתאגידים פעילים נכון למועד פרסום דוח זה:



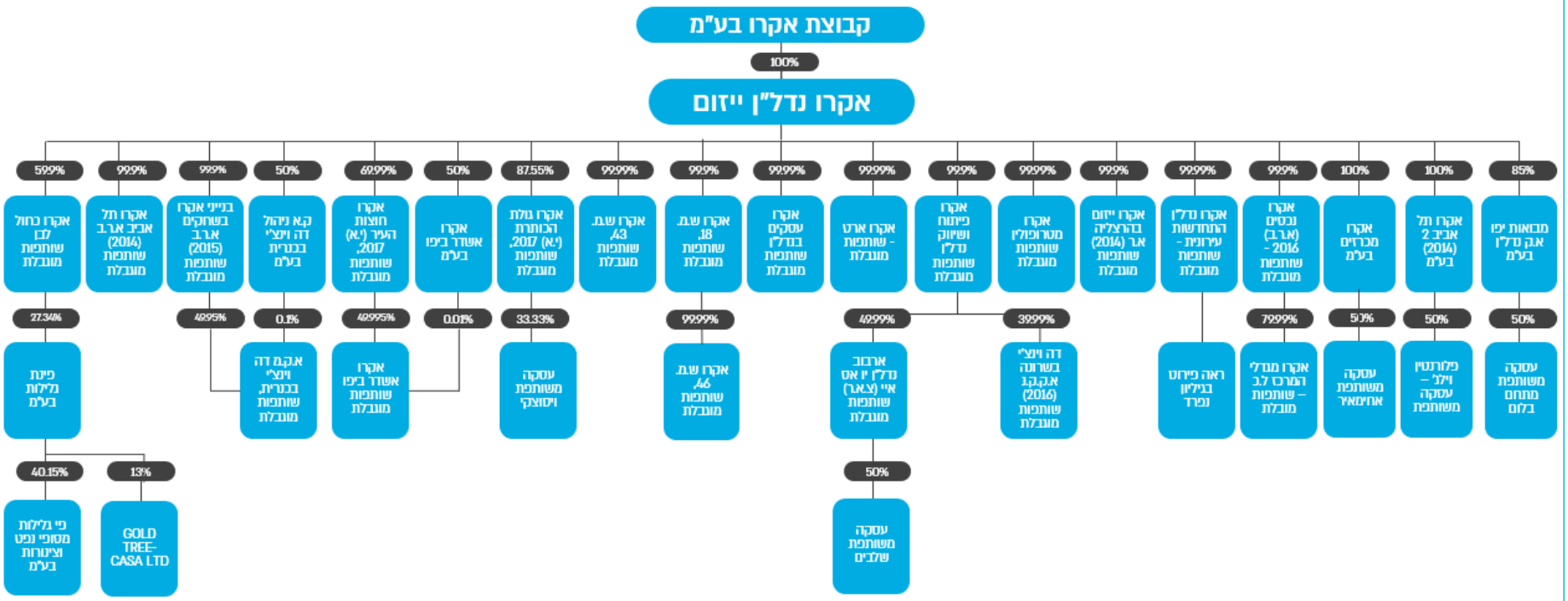
*במקומות בהם לא הוצג השותף הכללי, מחזיקה החברה בשותף הכללי בשיעור של 100%.

מבנה אקרו השבחת מקרקעין בע"מ*



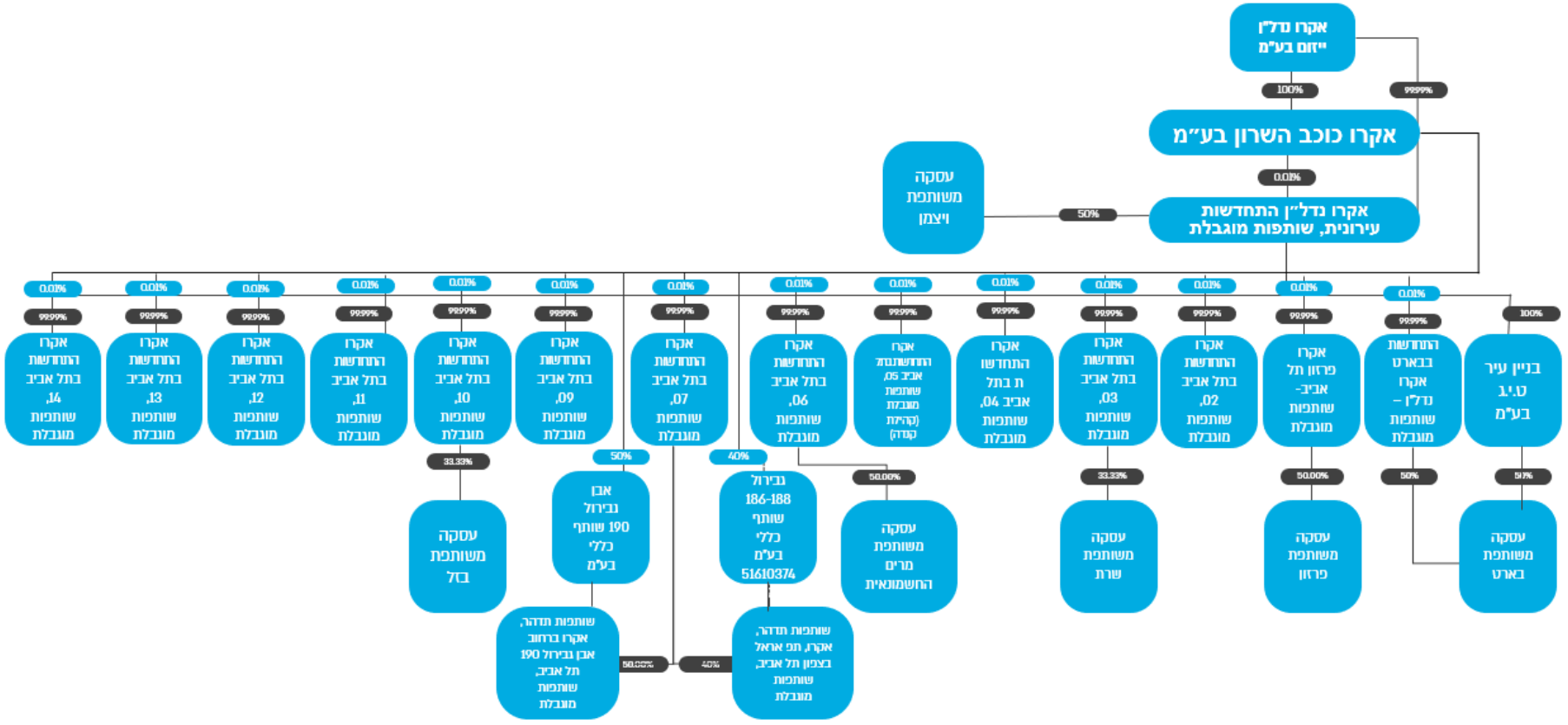
*במקומות בהם לא הוצג השותף הכללי, מחזיקה החברה בשותף הכללי בשיעור של 100%.

מבנה החזקות אקרו נדל"ן ייזום בע"מ*



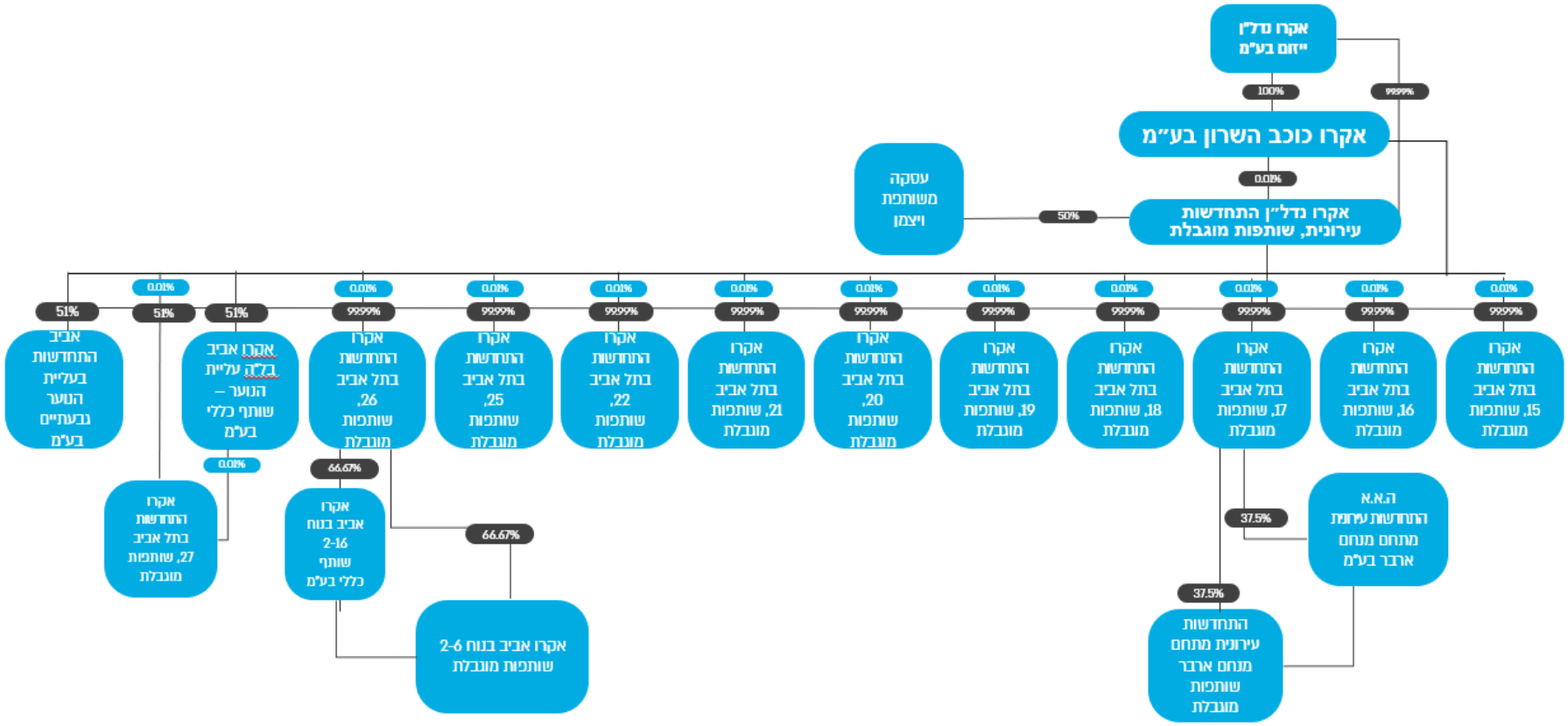
*במקומות בהם לא הוצג השותף הכללי, מחזיקה אקרו נדל"ן ייזום בשותף הכללי בשיעור של 100%.

מבנה אקרו נדל"ן התחדשות עירונית, שותפות מוגבלת



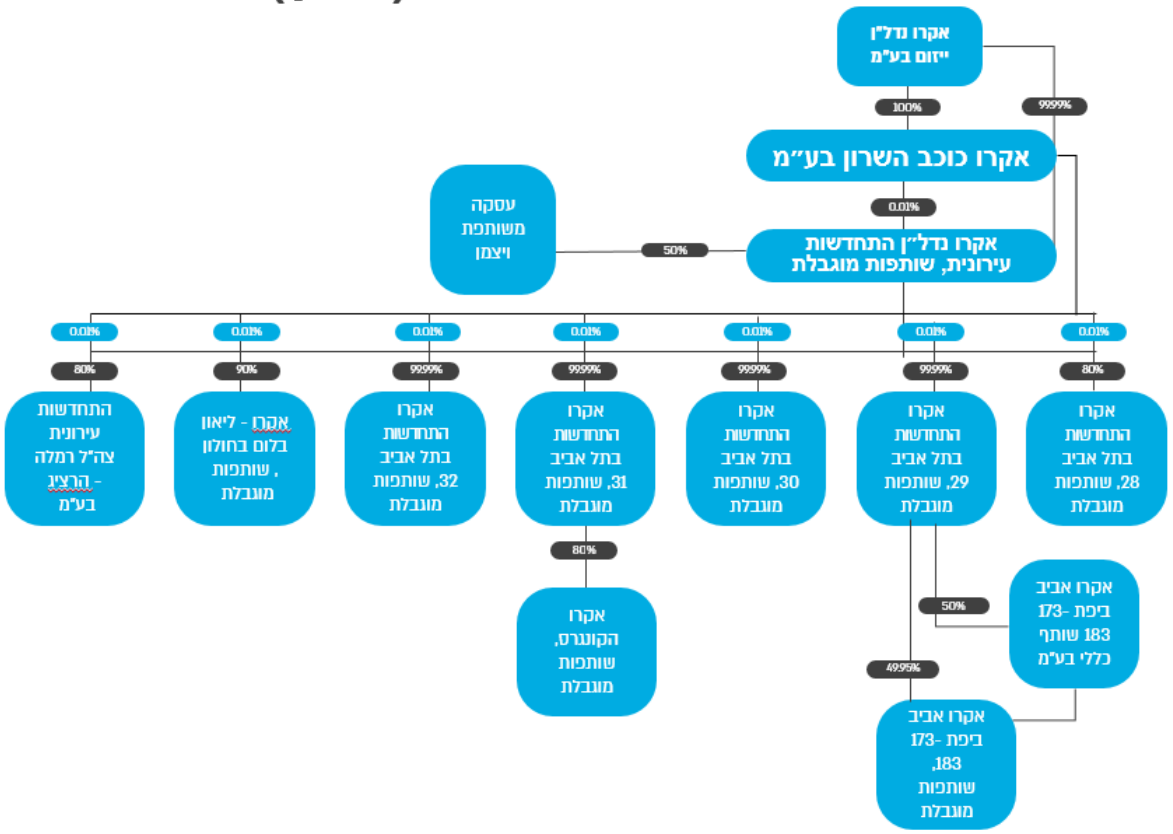
מבנה אקרו נדל"ן התחדשות עירונית, שותפות מוגבלת

(המשך)

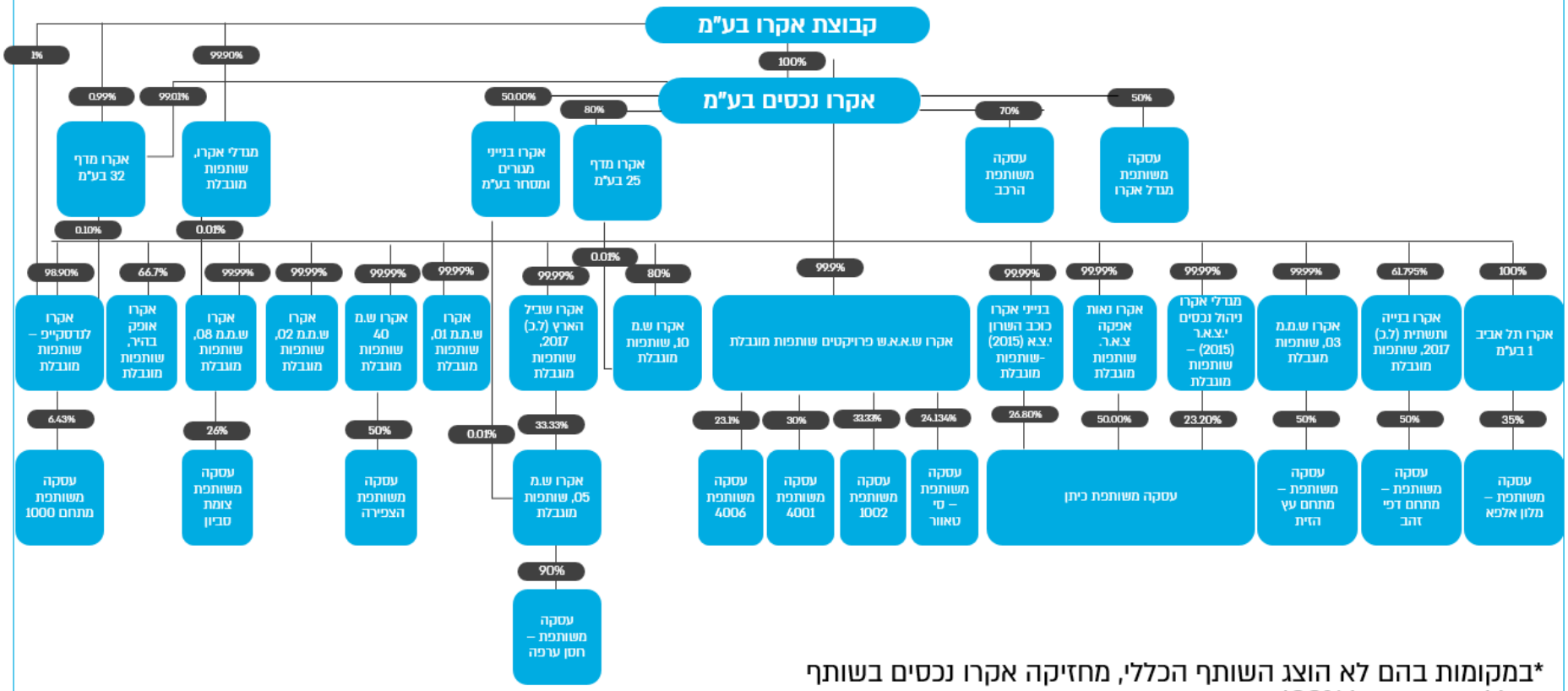


מבנה אקרו נדל"ן התחדשות עירונית, שותפות מוגבלת

(המשך)



מבנה החזקות אקרו נכסים בע"מ*



*במקומות בהם לא הוצג השותף הכללי, מחזיקה אקרו נכסים בשותף הכללי בשיעור של 100%.


מבנה אקרו נדל"ן 2006 בע"מ
קבוצת אקרו בע"מ
100%
אקרו השבחת מקרקעין בע"מ
100%
אקרו נדל"ן (2006) בע"מ
15%
מבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ
50%
עסקה משותפת מתחם בלום
40%
אקרו פאנאיה שותפות רשומה
100%
אקרו ניו-יורק בע"מ
100%
אקרו ניו-יורק 51 בע"מ
52%
Acro Holdings LP
33.16%
צוקי ארסוף בע"מ
50%
בנייני אקרו 3 בע"מ
50%
בנייני אקרו 2 בע"מ
50%
עסקה משותפת אקרו2 ריאליטי
100%
בנייני אקרו 1 בע"מ

2. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

למיטב ידיעת החברה בשנתיים שקדמו למועד הדוח לא היו עסקאות בהון החברה ובמניותיה על ידי החברה ו/או בעלי הענין בה למעט כמפורט להלן (יובהר כי המידע אודות העסקאות שנעשו על ידי בעלי הענין הינו רק ביחס לעסקאות בהיקף מהותי):

מועד ביצוע העסקה	מהות העסקה	מספר מניות/יחידות מניה חסומות	סכום העסקה/סך התמורה (אלפי ש"ח)	מחיר מניה נגזר (בש"ח)	מחיר מניה נגזר מותאם לחלוקות דיבידנד שבוצעו החל מאותו מועד	הערות
14.2.2022	הקצאת מניות לנאמן עבור ה"ה אמיר מלאך (משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה) ושמואל סימן טוב (שכיהן באותה עת כסמנכ"ל הכספים), הנמנים על בעלי השליטה.	145,000	ללא תמורה	---	---	הקצאה ע"ש נאמן בהתאם לתוכנית להקצאת מניות מחודש נובמבר 2021 המפורטת בסעיף 3.2.2 לתשקיף (להלן: "**תכנית 2021**", על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, במסלול רווח הון.
14.2.2022	הקצאת יחידות מניה חסומות למר גידי מוזס (סמנכ"ל התחדשות עירונית)	181,000	---	---	---	הקצאת 181,000 יחידות מניה חסומות הניתנות להמרה ללא תמורה ל-181,000 מניות רגילות (אשר היוו במועד ההקצאה 0.32% מההון המונפק והנפרע של החברה, שלא בדילול מלא) ע"ש נאמן מכוח תוכנית 2021. יצוין כי במהלך שנה 2023 התברר כי על פי נוסחה של תכנית 2021, ניתן היה להקצות מניות בלבד ולא יחידות מניה חסומות. אי לכך, החברה פעלה לתיקון תכנית 2021 והגשתה מחדש לרשות המיסים. לפרטים אודות המרת 120,000 מניות חסומות למניות רגילות על ידי מר מוזס ראה בטבלה זו להלן.
1.3.2022	הנפקת מניות למשקיעים מוסדיים כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "**המשקיעים המוסדיים**" ו-"**תקנות ההצעה**", בהתאמה)	7,160,000	500,484	69.9	69.5	ביום 28 בפברואר 2022 הנפיקה החברה 7,160,000 מניות למשקיעים מוסדיים, וזאת בדרך של הצעה לא אחידה, שפורסמה בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה על פי התשקיף.

מועד ביצוע העסקה	מהות העסקה	מספר מניות/יחידות מניה חסומות	סכום העסקה/סך התמורה (אלפי ש"ח)	מחיר מניה נגזר (בש"ח)	מחיר מניה נגזר מותאם לחלוקות דיבידנד שבוצעו החל מאותו מועד	הערות
3.10.2022 ו-7.12.2022	התקשרות חלק מבעלי השליטה במערך הסכמים לרכישה ומכירת מניות החברה.	469,070	25,000	בטווח של 45.5-53.5	בטווח של 44.6-52.6	לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מהימים 3 באוקטובר 2022 ו-7 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-100596 ו-2022-01-117834, בהתאמה).
2.2.2023	מימוש 496,017 כתבי אופציה ל-302,000 מניות רגילות ע"י מר זיו יעקובי, מנכ"ל החברה ונמנה ע"י בעלי השליטה ומכירתן על ידי מר יעקובי.	302,000	כ-12,775	42.3	---	מימוש כתבי האופציה בדרך של מנגנון Cashless (על פי מחיר מימוש של 16.35 ש"ח למניה) בהתאם לתכנית להקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ועובדי החברה מחודש ספטמבר 2020, המפורטת בסעיף 3.2.2 לתשקיף (להלן: "**תכנית 2020**") ומכירתן של המניות על ידי מר יעקובי בעסקה מחוץ לבורסה.
1.5.2023	מימוש 57,000 כתבי אופציה ל-29,090 מניות רגילות ע"י ורד לזר ארביב, סמנכ"לית ויועצת משפטית ומכירתן על ידי הגב' לזר.	29,090	כ-926	31.85	---	מימוש כתבי האופציה בדרך של מנגנון Cashless (על פי מחיר מימוש של 15.44 ש"ח למניה), בהתאם לתכנית 2020 ומכירתן על ידי הגב' לזר בעסקה מחוץ לבורסה.
6.9.2023	הקצאת כתבי אופציה למר אמיר מלאך (משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה) ונמנה על בעלי השליטה.	---	---	---	---	הקצאת 381,462 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-381,462 מניות רגילות (אשר היוו במועד ההקצאה 0.66% מההון המונפק והנפרע של החברה, שלא בדילול מלא) בדרך של מנגנון Cashless (על פי מחיר מימוש של 35.59 ש"ח למניה), וזאת בהתאם לתכנית אופציות לעובדים מחודש אוגוסט 2023 שעיקריה תוארו בדיווח המיידי של החברה מיום 2 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-073620), כפי שתוקן ביום 2 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-072295) (להלן: "**תכנית 2023**").

מועד ביצוע העסקה	מהות העסקה	מספר מניות/יחידות מניה חסומות	סכום העסקה/סך התמורה (אלפי ש"ח)	מחיר מניה נגזר (בש"ח)	מחיר מניה נגזר מותאם לחלוקות דיבידנד שבוצעו החל מאותו מועד	הערות
14.9.2023	התקשרות חלק מבעלי השליטה במערך הסכמים לרכישה ומכירת מניות החברה.	2,355,010	73,110	בטווח של 31.02-31.27	בטווח של 31.02-31.27	לפרטים אודות התקשרות של בעלי מניות בחברה, הנמנים על בעלי השליטה בה, במערך הסכמים שתוצאתם הגדלת חלקם במניות גרעין השליטה בחברה של ה"ה יצחק ארבוב (יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה), זיו יעקובי (דירקטור ומנכ"ל החברה), ישראל לאופולד גורן ויהודה אלמלה, למול קיטון באחזקותיהם במניות החברה של ה"ה אילן קפון ושמואל גלעד סימן טוב, ראה דיווחים מיידיים של החברה מימים 13 בספטמבר 2023, 14 בספטמבר 2023 ו-19 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-106239, 2023-01-086986 ו- 2023-01-107730 בהתאמה).
21.9.2023	המרת יחידות מניה חסומות למניות רגילות של החברה ע"י גידי מוזס (סמנכ"ל התחדשות עירונית) מכח תכנית 2021	60,000	המרה ללא תמורה	---	---	---
23.10.2023	מימוש 142,000 כתבי אופציה ל- 81,285 מניות רגילות ע"י שמואל גלעד סימן טוב הנמנה ע"י בעלי השליטה.	81,285	כ-1,254	15.43	---	מימוש כתבי האופציה בדרך של Cashless (מחושב על פי מחיר מימוש בסך של 15.43 ש"ח למניה) בהתאם לתכנית 2020.
7.11.2023	הקצאה פרטית לכלל חברה לביטוח בע"מ, עבור משקיעים מוסדיים בשליטתה, של מניות המהוות כ-5.14% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא).	3,125,000	100,000	32	32	לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 5 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-2023).

מועד ביצוע העסקה	מהות העסקה	מספר מניות/יחידות מניה חסומות	סכום העסקה/סך התמורה (אלפי ש"ח)	מחיר מניה נגזר (בש"ח)	מחיר מניה נגזר מותאם לחלוקות דיבידנד שבוצעו החל מאותו מועד	הערות
26.12.2023	מימוש 496,983 כתבי אופציה ל-290,874 מניות רגילות ע"י מר זיו יעקובי, מנכ"ל החברה ונמנה ע"י בעלי השליטה ומכירתן על ידי מר יעקובי.	290,874	כ-10,908	37.5	---	מימוש כתבי האופציה בדרך של Cashless (מחושב על פי מחיר מימוש בסך של 15.44 ש"ח למניה) בהתאם לתכנית 2020 ומכירתן על ידי מר יעקובי בעסקה מחוץ לבורסה.
2.1.2024	המרת יחידות מניה חסומות למניות של החברה ע"י גידי מוזס (סמנכ"ל התחדשות עירונית) מכח תכנית 2021	60,000	המרה ללא תמורה	---	---	---
28.1.2024	הקצאת כתבי אופציה עבור מר צחי פרץ, סמנכ"ל הכספים של החברה.	---	---	---	---	הקצאת 283,869 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-283,869 מניות (אשר היוו במועד ההקצאה 0.46% מההון המונפק והנפרע של החברה, שלא בדילול מלא) בדרך של מנגנון Cashless (על פי מחיר מימוש בסך של 46.76 ש"ח למניה), וזאת בהתאם לתכנית 2023. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 7 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2024-01-000820).

3. <u>חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות</u>

3.1 החל מיום 1 בינואר 2022 ועד לסמוך למועד פרסום דוח זה בוצעו על ידי החברה חלוקות דיבידנדים לבעלי מניותיה, כדלקמן:

ביום 30 במרץ 2022 החליט דירקטוריון החברה על חלוקה בסך של 25 מיליון ש"ח, אשר בוצעה בפועל ביום 14 באפריל 2022, ושיקפה דיבידנד למניה בסך של 0.44 ש"ח.

ביום 20 במרץ 2023 החליט דירקטוריון החברה על חלוקה בסך של 52.57 מיליון ש"ח, אשר בוצעה בפועל ביום 13 באפריל 2023, ושיקפה דיבידנד למניה בסך של 0.914 ש"ח.

ביום 20 במרץ 2024 החליט דירקטוריון החברה על חלוקה בסך של 9.6 מיליון ש"ח, אשר עתידה להתבצע ביום 8 באפריל 2024, ולשקף דיבידנד למניה בסך של 0.16 ש"ח.

3.2 <u>מדיניות חלוקת דיבידנד</u> - עד לקבלת החלטה אחרת של דירקטוריון החברה ובכפוף לאמור בסעיף 3 זה, החברה תחלק מידי שנה לבעלי מניותיה, בכפוף למגבלות על פי דין לרבות מבחני החלוקה[1] ובכפוף למגבלות על פי כל הסכם, דיבידנד במזומן בסכום של לפחות 20% מסך הרווח השנתי הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה קודם להחלטה בדבר חלוקת הדיבידנד (להלן: "**מדיניות החלוקה**"). יובהר, כי עיתוי החלוקה, מדי שנה, ככל שתבוצע, לא יהיה בהכרח לאחר החתימה על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

3.3 <u>מגבלות על חלוקה</u> – נכון למועד דוח זה לא קיימות על החברה מגבלות חיצוניות[2] כלשהן לחלוקה למעט בהתאם לשטר הנאמנות שנחתם ביום 10 באוגוסט 2022 בין החברה לנאמן אגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "**שטר הנאמנות**" ו-"**אגרות החוב**", בהתאמה) החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות) (להלן: "**חלוקה**") בכל עת, ובכלל זה לחלק דיבידנדים (כהגדרתם בחוק החברות), בכפוף למגבלות המצטברות הבאות: (א) הן לפני החלוקה והן בעקבותיה, יחס חוב פיננסי נטו[3] מתואם ל-CAP נטו[4] לא יעלה על 70%; (ב) ההון העצמי[5] של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין של החברה, שפורסמו לפני מועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע חלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת אל מתחת ל-1,275 מיליון ש"ח; (ג) החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות; (ד) במועד החלוקה לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי וכן ביצוע החלוקה לא יביא להתקיימות עילה לפירעון מיידי; (ה) אין בחלוקה כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב; (ו) לא מתקיימים בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, של החברה, שפורסמו לפני מועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע חלוקה, סימני אזהרה (כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל- 1970[6]). בנוסף, החברה התחייבה כל עוד קיימות אגרות חוב (סדרה א') במחזור, שלא לבצע חלוקה בשיעור העולה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות במועד הרלוונטי, וזאת בהתבסס על הדוחות הכספיים (רבעונים או שנתיים) האחרונים שפורסמו על-ידי החברה עובר למועד החלוקה ובלבד שהחלוקה כאמור עומדת בהגבלות הקבועות בשטר הנאמנות והוראות כל דין.

3.4 נכון ליום 31 בדצמבר 2023 יתרת העודפים לחלוקה, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, הסתכמה לסך של כ-601,734 אלפי ש"ח.

---

[1] "**מבחני החלוקה**" לעניין זה משמעם מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות.

[2] בכפוף להוראות חוק החברות בדבר חלוקה מותרת.

[3] "**חוב פיננסי נטו מתואם**" לעניין זה משמעו חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים, מוסדות פיננסיים וכל גורם העוסק בהעמדת הלוואות או מתן אשראי, בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, ניירות ערך סחירים המוגדרים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים ופיקדונות לזמן קצר (אך למעט מזומן, שווה מזומן ופקדונות בחשבונות מיועדים ו/או מוגבלים בשימוש) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים (המבוקרים או הסקורים, לפי העניין) האחרונים של החברה.

[4] "**CAP נטו**" לעניין זה משמעו חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים (המבוקרים או הסקורים, לפי העניין) האחרונים של החברה.

[5] "**הון עצמי**" לעניין זה משמעו ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) כמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים (המבוקרים או הסקורים, לפי העניין) האחרונים של החברה, בתוספת הלוואות בעלים (קרן וריבית) אשר הועמדו עד למועד הבדיקה הרלוונטי (לרבות הלוואות בעלים שהועמדו טרם הנפקת אגרות החוב (סדרה א') לראשונה) ושנקבע בתנאיהן (קרן וריבית) שהן נחותות לאגרות החוב (סדרה א') קרי, שמועד פרעונן (קרן וריבית) לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב וכן במקרה של פירוק החברה ייפרעו (קרן וריבית) לאחר פירעון אגרות החוב במלואן, וכן שטרי הון שהועמדו לאחר הנפקת אגרות החוב ועד למועד הבדיקה הרלוונטי. "**הלוואות בעלים**", משמען: כל הלוואה ו/או ערבות שהועמדה לחברה ו/או לתאגידים בשליטתה מטעם בעלי השליטה בחברה.

[6] יודגש, למען הסר ספק, כי היה ולחברה יתקיים גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של 12 חודשים או תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, לא ייחשב הדבר כהתקיימות סימן אזהרה מקום בו דירקטוריון החברה יקבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה תוך כדי לקיחה בחשבון של החלוקה.

חלק שני - מידע אחר

4. <u>מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה</u>

להלן נתונים כספיים מאוחדים של החברה בחלוקה לתחומי פעילות נכון ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2022 ו-2023 (כל הנתונים מובאים באלפי ש"ח):

	2023					2022				
	תחום נדל"ן יזמי בישראל	**תחום נדל"ן מניב בישראל**	**אחר**[7]	**התאמות למאוחד**[8]	**מאוחד**	**תחום נדל"ן יזמי בישראל**	**תחום נדל"ן מניב בישראל**	**אחר**	**התאמות למאוחד**	**מאוחד**
הכנסות מחיצוניים	812,358	70,540	14,706	---	897,604	826,948	326,644	5,028	---	1,158,620
הכנסות בין מגזרים	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
חלק ברווחי (הפסדי) שותפויות כלולות	113	(905)	---	---	(792)	79	57,802	1,361	---	59,242
רווח (הפסד) ממכירת חברות מוחזקות	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
סה"כ הכנסות	812,471	69,635	14,706	---	**896,812**	**827,027**	**384,446**	**6,389**	**---**	**1,217,862**
עלויות המיוחסות לתחום הפעילות	(665,353)	(1,024)	(55,221)	---	(721,598)	(623,513)	(10,199)	(12,752)	---	(646,464)
עלויות שלא מיוחסות לתחום הפעילות	---	---	---	(93,130)	(93,130)	---	---	---	(116,604)	(116,604)
סה"כ עלויות	**(665,353)**	**(1,024)**	**(55,221)**	**(93,130)**	**(814,728)**	**(623,513)**	**(10,199)**	**(12,752)**	**(116,604)**	**(763,068)**
רווח המיוחס לבעלים של החברה	---	---	---	---	47,724	---	---	---	---	262,850
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	---	---	---	---	16,112	---	---	---	---	94,604
סך הנכסים ליום 31 בדצמבר	**3,156,756**	**2,573,478**	**290,268**	**253,677**	**6,274,179**	**3,346,482**	**2,458,035**	**11,281**	**241,013**	**6,056,811**
סך התחייבויות ליום 31 בדצמבר	**1,760,594**	**1,326,451**	**157,846**	**885,463**	**4,130,354**	**2,149,895**	**1,103,064**	**25,205**	**687,377**	**3,965,541**

[7] מגזר "אחר" כולל בעיקרו פעילות ראשונית בדיור להשכרה ופרויקטי נדל"ן יזמי בניו-יורק ארה"ב.

[8] כולל הוצאות מס ומימון נטו שאינם מיוחסים לתחומי פעילות.

5. <u>סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה</u>

כאמור לעיל, נכון למועד הדוח, פועלת החברה בתחום הנדל"ן בישראל. להלן פרטים עיקריים אודות הסביבה המקרו כלכלית בישראל נכון למועד הדוח וההשפעות המקרו כלכליות שיש להן או צפויה להיות להן השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחותה.

המידע שלהלן בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כולל מידע צופה פני עתיד (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ומבוסס על הערכות ואומדנים של החברה, וכן על מידע מפרסומים וסקרים שנכתבו על-ידי גורמים מקצועיים בקשר עם מצב המשק בישראל וענף הנדל"ן. הנתונים לעיל הינם אומדנים בלבד ויתכן שאינם מלאים, אולם להערכת החברה, יש בהם כדי ליתן תמונה כללית, לגבי השווקים בהם פועלת החברה. החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתרים שיצוטטו להלן להכללת האמור בסקירה.

5.1 <u>הסביבה המאקרו כלכלית בישראל</u>

שנת 2023 הייתה מורכבת ומאתגרת מאד עבור המשק הישראלי. היא החלה במאבקים הפוליטיים סביב ניסיון הממשלה לקדם תכנית לביצוע רפורמה משפטית בישראל, מהלכים שהובילו לשסע עמוק בחברה הישראלית ותרמו לעלייה משמעותית בחוסר הוודאות במשק הישראלי, והמשיכה באירועי הטבח האכזרי והרצחני של ארגון הטרור חמאס מרצועת עזה שהתרחשו ב-7 באוקטובר 2023 ובמלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בעקבותיהם ונמשכת גם בימים אלו (עוד לענין מלחמת חרבות ברזל והשפעותיה ראה סעיף 5.8 להלן).

טרם פרוץ המלחמה, במשך תשעת החודשים הראשונים של השנה, התמודד המשק הישראלי עם אינפלציה גואה, ריבית בנק ישראל גבוהה, האטה מהותית בשוק המגורים וחולשה בענף ההייטק, מנוע הצמיחה של המשק. כל אלו, על רקע הרפורמה המשפטית וגל המחאה החברתית שקם בעקבותיה.

פרוץ המלחמה ואי הוודאות הגדולה, בראש ובראשונה בקשר להתמשכותה של המלחמה, עצימותה ותוצאותיה, השפיעו באופן מהותי על הכלכלה בישראל, והדבר בא לידי ביטוי בקיטון בצמיחה (לצמיחה של 2% בלבד בשנת 2023, בעוד הציפיות היו לצמיחה של 3.4% לעומת 2022 ובעוד שיעור הצמיחה בשנת 2022 עמד על 6.5%) ולגידול בגירעון הממשלתי, כאשר בחודש פברואר 2024 הגירעון המצטבר הגיע לכ-10.9 מיליארד ש"ח ועמד על רמה של כ-5.6% מהתוצר. הגירעון בתקציב המעודכן לשנת 2024 צפוי לעמוד על 6.6% מהתוצר, כאשר עלויות המלחמה, בצד ההוצאות הביטחוניות והאזרחיות ואובדן ההכנסות, מוערכות על ידי בנק ישראל ביותר מ-200 מיליארד ש"ח (מה שהוביל לגידול מהותי בהנפקות החוב שביצע משרד האוצר בחודשים האחרונים). ברי שכל התפתחות שלילית, כגון פתיחה של זירות לחימה נוספות או התמשכות המלחמה, עלולה להביא להחרפת הנתונים הקיימים.

לאחר הקיפאון ששרר במשק בשבועות הראשונים למלחמה (אשר בא לידי ביטוי בירידה בצריכה השוטפת, היעדרות עובדים ממקומות העבודה בשל גיוס המילואים, סגירת מוסדות החינוך, פגיעה משמעותית בענפי הבניה והחקלאות וכן בענפי התיירות, הבידור והפנאי, וירידה משמעותית של הפדיון במגזר העסקי), נראה כי המשק הסתגל בחודשים האחרונים לשגרה בצל הלחימה והאינדיקטורים לפעילות הכלכלית מצביעים על שיפור הדרגתי בפעילות. כך, בחודש דצמבר 2023, המדד המשולב, אשר נועד לבחון את הפעילות הכלכלית במשק בזמן אמת, עלה ב-0.4%, והמכירות בכרטיסי האשראי חזרו לעלות גם כן. בנוסף, שוק העבודה מגלה יציבות יחסית שכן חלק לא מבוטל מחיילי המילואים ומהיוצאים לחל"ת שבו לעבודתם, וההערכה היא כי השחרור ההדרגתי של חיילי

המילואים עשוי להמשיך ולהטיב עם שוק העבודה. בנוסף, ניכרת התמתנות בתנודתיות בשווקים הפיננסיים[9].

להלן פרמטרים כלכליים עיקריים של מדינת ישראל[10]:

פרמטרים מאקרו כלכליים:	2023	2022	2021
תוצר מקומי גולמי (במיליארדי ש"ח)	1,868	1,760	1,556
תוצר לנפש (במחירים שוטפים בש"ח)	191,500	184,300	166,000
שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי	2%	6.5%	8.6%
שיעור צמיחה בתוצר המקומי הגולמי לנפש	-0.1%	4.4%	6.8%
שיעור אינפלציה	3%	5.3%	2.8%
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך השנה[11]	S&P – AA- Moody's – A2 Fitch – A+	S&P – AA- Moody's – A1 Fitch – A+	S&P – AA- Moody's – A1 Fitch – A+
שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר וליורו ליום האחרון של התקופה	1 דולר=3.627 ש"ח 1 אירו=4.0116 ש"ח	1 דולר=3.5190 ש"ח 1 אירו=3.7530 ש"ח	1 דולר=3.110ש"ח 1 אירו=3.5199 ש"ח
שיעור השינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים	2%	4.8%	5.6%

5.2 <u>סביבת האינפלציה[12]</u>

התוצאות העסקיות של החברה מושפעות משינויים בשערי מדד המחירים לצרכן בשלושה פרמטרים עיקריים: השפעה על ההכנסות (שכן דמי השכירות אותם גובה החברה צמודים למדד זה); השפעה על שינוי בשווי נדל"ן להשקעה (שכן הצמדת ההכנסות למדד גורמת לעליה בהכנסות במקרה של עליית מדד וגוררת אחריה עלייה בשווי הנדל"ן); והשפעה על הוצאות המימון (שכן חלק מההלוואות אותן נטלה החברה צמודות למדד זה – לפרטים ראה סעיף 4ג' לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח זה).

המחצית הראשונה של שנת 2023 התאפיינה בסביבת אינפלציה גבוהה שחרגה מהגבול העליון של יעד יציבות המחירים (יעד יציבות המחירים נקבע על ידי הממשלה, בהתייעצות הנגיד, ומוגדר כיום כשיעור אינפלציה שנתי בתחום שבין 1% ל-3%) (להלן: "**היעד**"), אולם עדיין נמוכה בהשוואה לרוב הכלכלות המפותחות בעולם. במהלך המחצית השנייה של שנת 2023 התמתנה האינפלציה, כך שבסוף שנת 2023 נרשמה אינפלציה שנתית בשיעור 3% (וזאת לעומת עלייה של 5.3% בשנת 2022). הציפיות לאינפלציה לטווחים ארוכים יותר ממשיכות להיות בתחום היעד, כאשר לפי תחזית בנק ישראל, בשנת 2024 צפוי שיעור האינפלציה לעמוד על 2.4% ובשנת 2025 הוא צפוי לעמוד על 2%, זאת בהנחה כי המלחמה תימשך עד סוף שנת 2024 ותתרכז בעיקר בחזית הדרומית.

<u>לפרטים אודות השפעת עליית מדד המחירים לצרכן על תוצאות החברה ראה סעיף 4ג' לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח זה</u>.

5.3 <u>ריבית</u>

התוצאות העסקיות של החברה מושפעות משינויים בשערי הריבית בשלושה פרמטרים עיקריים: השפעה על שינוי בשווי נדל"ן להשקעה (שכן עליה בשיעורי הריבית עשויה להביא לעליה בשיעורי ההיוון לפיהם מוערכים נכסי החברה בתחום הנדל"ן להשקעה וכפועל יוצא מכך לקיטון בשוויים); השפעה על התשואה שמפיקה החברה בתחום הנדל"ן המניב; והשפעה על הוצאות מימון (שכן חלק מההלוואות אותן נטלה החברה צמודות לריבית הפריים – לפרטים ראה סעיף 4ג' לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח זה).

עד לפרוץ המלחמה, בתחילת אוקטובר 2023, פעלה המדיניות המוניטרית (מדיניות של בנק ישראל אשר מטרתה למנוע אבטלה, לרסן אינפלציה, לייצב שער חליפין וכו') בסביבה של מגמת פיחות בשקל, וזאת על רקע אי הוודאות שהושפעה משינויי החקיקה במערכת המשפט שניסתה לקדם הממשלה, לצד אינפלציה גבוהה מהיעד. כפועל יוצא מכך וכחלק מהצעדים המוניטריים שננקטו, ריבית בנק ישראל הועלתה מ-0.1% בחודש אפריל 2022 ל-4.75% במחצית הראשונה של שנת 2023. עליית הריבית הביאה להאטה מהותית בשוק הנדל"ן בישראל, שכן ריבית גבוהה מביאה לגידול בעלויות המימון של החברות הפועלות

---

9 מבוסס בין היתר על נתונים שפורסמו על ידי בנק ישראל, בכתובת: www.boi.org.il, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכתובת" www.cbs.gov.il, על ידי משרד האוצר, בכתובת www.mof.gov.il ועל ידי חברת מעלות S&P, בכתובת: www.maalot.co.il

10 אלא אם נאמר אחרת, הנתונים מתוך בנק ישראל, משרד האוצר, IMF, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

11 הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.tase.co.il

12 בנק ישראל, דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה לשנת 2023 (21/01/2024), בכתובת: www.boi.org.il

בתחום, מקטינה את רווחיותן, פוגעת ביכולת גיוס/גלגול החוב על ידן וכן מביאה לירידה בביקושים מצד לקוחותיהן (שכן במקביל גם מועלית ריבית המשכנתאות).

עם זאת, על רקע ההתמתנות הנמשכת באינפלציה ולאור הרצון, לאחר פרוץ המלחמה, להקל על קשיי הנזילות של משקי הבית והעסקים (שחלקם נסגרו בעקבות המלחמה וחלקם סבלו מאובדן כוח אדם עקב התגייסות לשירות מילואים) ולסייע בייצוב השווקים ובהפחתת אי הוודאות, במהלך המחצית השנייה של שנת 2023 לא נרשמו עליות ריבית נוספות, וביום 1 בינואר 2024, אף החליטה הוועדה המוניטרית להפחית את הריבית ב-0.25%, כך שנכון למועד זה ריבית בנק ישראל עומדת על 4.5%. ביום 26 בפברואר 2024 החליט בנק ישראל להשאיר את רמת הריבית על 4.5% תוך התייחסות לצורך בהמשך מגמת ייצוב המשק ולכך שאי הוודאות סביב מלחמת חרבות ברזל עודנה נמשכת.

למועד הדוח, השווקים צופים כי שיעור הריבית יוסיף לרדת בשנה הקרובה (לפי תחזית בנק ישראל, ברבעון הרביעי של שנת 2024 תרד הריבית ל-4% או 3.75%[13]) וזאת כתלות באופן התפתחות המלחמה ויוקר המחייה בישראל.

<u>לפרטים אודות השפעת עליית הריבית על תוצאות החברה ראה סעיף 4ג' לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח זה</u>.

5.4 <u>מדד תשומות הבניה[14]</u>

חלק לא מבוטל מהתחייבויות חברות הפועלות בתחום הנדל"ן היזמי, דוג' החברה, וכן חלק מהכנסותיהם [בכפוף לתיקון מספר 9 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 המגביל את היקף ההצמדה למדד בחוזי המכר, כמפורט בדוח זה להלן) הינו צמוד למדד תשומות הבנייה, אשר עלייתו בשנת 2023 הייתה מתונה יותר לעומת שנת 2022 (בשנת 2023, עלה מדד תשומות הבנייה למגורים ב-2%, בעוד בשנת 2022 עלה המדד ב-4.8%).

5.5 <u>שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ</u>

לשינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ, בעיקר האירו והדולר, השלכה על ענף הנדל"ן וזאת, בין היתר, עקב השפעתם הישירה על מחירי חומרי גלם מיובאים וכן על ביקושים לדירות בקרב תושבי חוץ, ששינוי בכוח הקניה (שער החליפין מול הש"ח) משפיע ישירות על היכולת שלהם לרכוש דירה בישראל.

במהלך שנת 2023 שער השקל רשם תנודתיות גבוהה, כאשר במהלך שלושת הרבעונים הראשונים, בעקבות הרפורמה המשפטית, נרשם פיחות משמעותי מול סל המטבעות ומול הדולר בפרט ולאחר מכן בעקבות מלחמת חרבות ברזל, נרשם פיחות נוסף, כאשר שער הדולר הגיע לרמה של מעל 4 ש"ח. לאור כך, על מנת לסייע בייצוב השווקים ולמתן את התנודתיות בשער השקל, הכריז בנק ישראל על תוכנית מכירת מט"ח בהיקף של עד 30 מיליארד דולר. החל מחודש נובמבר 2023, בין היתר לאור התערבות בנק ישראל כאמור ולהסתגלות המשק לשגרה בצל המלחמה, התהפכה המגמה, והחלה מגמת ייסוף משמעותית של השקל שנמשכה עד לסיומה של שנת 2023. בתום שנת 2023 שער הדולר עמד על 3.627 ש"ח, גידול של כ-3% בלבד לעומת תום שנת 2022 אז שער הדולר עמד על 3.519 ש"ח.

5.6 <u>הכלכלה העולמית[15]</u>

על רקע ההתמתנות הנמשכת באינפלציה העולמית, במחצית השנייה של שנת 2023 האטו הבנקים המרכזיים בעולם את קצב העלאות הריבית (שנועדו להתמודד עם ההתפרצויות האינפלציוניות באותן מדינות) וחלקם אף החלו בהורדת ריבית. הגורמים המרכזיים שהשפיעו במהלך התקופה על השווקים והאפיקים השונים היו: העלאות הריבית; תנודתיות במחירי הסחורות; שינויים בשרשראות האספקה והתפתחויות גיאו-פוליטיות שבראשן המשך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה; והמלחמה במרחב המזרח התיכון והמתיחות בין ארה"ב לסין. כאמור, במהלך המחצית השנייה של שנת 2023 נמשכה ההתמתנות של האינפלציה בעולם, אולם רמות האינפלציה בגושים העיקריים נותרו גבוהות מיעדי הבנקים המרכזיים בעולם, וזאת בעיקר בגלל הימשכותם של לחצי ביקוש בענפי השירותים. בתום שנת 2023, קצב עליית מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב עמד על 3.4%, לאחר שעמד על 6.4% בינואר 2023.

---

13 סקירה מקרו-כלכלית ומוניטרית, הכנסת (21/01/2024), בכתובת: https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/

14 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת מיום 14/01/2023 ו-15/01/2023, בכתובת:
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2023/019/10_23_019b.pdf
ו- https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/021/10_22_021b.pdf

15 דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה לשנת 2023, לעיל ה"ש 35.

יש לציין כי המלחמה המתמשכת של רוסיה ובאוקראינה וגל התקיפות של ארגון הטרור החות'י מתימן על נתיבי הסחר הימי, אשר החלו עם פרוץ המלחמה, עלולות לגרום להתייקרות מחודשת של עלויות התובלה והשינוע לאור התארכות נתיבי השיט הימיים, וכפועל יוצא מכך להביא לעלייה במדד תשומות הבנייה.

בשווקי העולם רשמו מדדי המניות המובילים עליות חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות, ואולם המסחר אופיין בתנודתיות על רקע חוסר הוודאות הנובע מהמשכה של מדיניות מוניטרית הדוקה וחשש מהשלכותיה על הפעילות הריאלית והפיננסית.

5.7 <u>שוק האשראי בישראל; דירוג אשראי של מדינת ישראל</u>

לשוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי השפעה ניכרת על תחום הנדל"ן, אשר מאופיין ברמת חשיפה פיננסית גבוהה הנובעת, בין היתר, מפרק הזמן הארוך שבהליכי התכנון וההקמה והיקף עלויות בניית הפרויקטים השונים.

ערב המלחמה, לאור שיעור הריבית הגבוה במשק, התמודדו החברות הפועלות בתחום הנדל"ן עם גידול בהוצאות המימון שהתבטא בעלייה מסוימת של שיעורי האשראי שבפיגור, כשלכך נוספה התמודדות, עבור אותן חברות, עם ירידה משמעותית בביקושים (הנובעת אף היא בעיקר משיעורי הריבית הגבוהים המשפיעים על ריבית המשכנתאות), לצד מגמה מתונה של ירידת מחירים.

עם פרוץ המלחמה נסגרו מרבית אתרי הבנייה בשל היעדרות של עובדים פלסטינים, ונכון לסוף שנת 2023 אתרי בנייה רבים אינם פעילים או פעילים חלקית. קיפאון בבנייה עלול להשפיע משמעותית על תזרים ההכנסות הצפוי לחברות ועל היכולת של חלקן להחזיר את חובותיהן למערכת הפיננסית. נכון לחודש נובמבר 2023, מדד הסיכון מסוג שיעור האשראי שבפיגור שמעל 90 ימים של ענף הבינוי והנדל"ן עלה ומצביע על ירידה באיכות של יתרת האשראי, בעיקר בענף הבינוי עצמו, אולם הרמה עדיין נמוכה ועומדת על 0.43%. יצוין כי ענף הבינוי והנדל"ן, הכולל חברות נדל"ן יזמי, חברות בנייה וחברות נדל"ן מניב, מהווה 38% מיתרת האשראי הבנקאי העסקי ו-44% מסך החוב הסחיר במשק. לפי דיווחי הבנקים, בסוף הרבעון השלישי של שנת 2023, האשראי המאזני לענף הבינוי והנדל"ן עומד על 288.5 מיליארד ש"ח ובמידה והקשיים בענף הבנייה יימשכו תיפגע יכולת החברות לפרוע את חובותיהן.

עוד יצוין כי באשר לתנאי האשראי הנהוגים, יובהר כי לאור השינויים בסביבה המקרו כלכלית, פרמיית הסיכון עלתה בשנתיים האחרונות, דבר הבא לידי ביטוי בהעלאת מרווחי הריבית ביחס לשנים עברו ובנוסף, בחלק ממגזרי הפעילות, שיעור המימון שהועמד משווי הנכס הנרכש הינו נמוך יותר מזה שנהג בשנים האחרונות.

באשר לדירוג האשראי המדינתי (לו השפעה ישירה על שיעורי הריבית הנהוגים במשק), חברות דירוג האשראי הגיבו לעלייה ברמות הסיכון וחוסר הוודאות בישראל, כאשר בין היתר חברת דירוג האשראי Moody's הורידה לאחר תאריך הדוח את דירוג האשראי של מדינת ישראל לרמה A2 מרמה של A1 עם תחזית שלילית, שמשמעותה הינה כי במקרה של הרעת המצב, עלולה להיות הורדת דירוג נוספת.

5.8 <u>המצב הביטחוני והמדיני בישראל</u>

ביום 7 באוקטובר 2023 פרצה בישראל מלחמת חרבות ברזל וזאת בעקבות מתקפה משולבת שפתח ארגון הטרור חמאס על ישראל, שהביאה להירצחם של כ-1,200 בני אדם, פציעתם של אלפים וחטיפתם של כ-240 בני אדם. במקביל, התפתחה גם הסלמה ביטחונית בגבול הצפון אל מול ארגון הטרור חיזבאללה וכן בזירות נוספות. בהתאם לכך, ישראל פתחה בגיוס נרחב של אנשי ונשות מילואים, הוכרז מצב מיוחד בעורף הישראלי ופונו ישובים רבים הן בעוטף עזה והן בגבול הצפון. השלכות המלחמה המיידיות על המשק הישראלי היו, בין היתר, סגירה זמנית של עסקים רבים ו/או פגיעה בפעילותם השוטפת, פגיעה בניידותם של אזרחים, הגבלה על התכנסות (בהתאם לקרבה לאזורי הלחימה), צמצום שעות לימודים במערכת החינוך, מחסור בכוח עבודה (לאור נטישת עובדים זרים את המדינה והגבלת כניסתם של עובדים פלסטיניים לישראל), גיוס מילואים מסיבי, הפסקת טיסות לישראל של מרבית חברות התעופה הבינלאומיות, והשפעות נוספות כמו גם מצב הרוח הכללי הירוד, אשר הביאו לירידה בפעילות הכלכלית וכן לתנודתיות רבה בשווקים הפיננסיים ובשער השקל אל מול מטבעות זרים.

נכון למועד פרסום הדוח, מרבית המגבלות שתוארו הוסרו, וההשפעה העיקרית של המלחמה ביחס לחברות הפועלות בתחום הנדל"ן, נוגעת לעובדה שמאז המלחמה שורר מחסור בכוח העבודה בענף הבנייה. למחסור כאמור השפעה על קצב ביצוע הפרויקטים השונים, עמידת החברות בהתחייבויותיהן כלפי הרוכשים והיצע הפרויקטים בשוק, אשר

משפיע על רמת המחירים בשוק. כמו כן, מחסור משמעותי בכוח האדם מביא להתייקרות בעלויות הפרויקטים, הנובעת מגידול בעלויות העסקת העובדים (שכן העובדים שנותרו דורשים להעלות את שכרם באופן מהותי), אשר עלולה להקשות על החברות הפועלות בתחום ליטול את המימון הנדרש לפעילותן, בשל חשש הגופים הפיננסיים המממנים את התחום, מרווחיות נמוכה צפויה של הפרויקט.

מדינת ישראל, מכירה בחוסר הקיים ובצורך הדחוף בעובדים לענף הבניה והיא עושה מאמץ לגייס עובדים זרים, אם במסגרת יישום והרחבה של הסכמים בילטראליים קיימים ואם בדרך של חתימת הסכמים בילטראליים חדשים, בין היתר עם הודו, סרי-לנקה ואוזבקיסטאן. הציפיה היא כי כמות משמעותית של עובדים זרים יגיעו לישראל בתום הרבעון הראשון של שנת 2024. להשפעות עיקריות נוספות של המלחמה ראה סעיף 5.1 לעיל.

לפרטים אודות השלכות המלחמה על פעילות החברה עד כה ראה סעיף 4ב' לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח זה.

בשלב זה לא ניתן לצפות את משך המלחמה ובאם תורחב לגזרות נוספות, וזו אף עשויה להימשך מספר חודשים. בשים לב לחוסר הודאות בדבר משך המלחמה והיקפה, הרי שלמועד פרסום הדוח אין ביכולת החברה להעריך את מלוא ההשפעות העתידיות של המלחמה על המצב הכלכלי בישראל בכלל ועל מצב החברה בפרט.

5.9 <u>תחום הנדל"ן היזמי בישראל</u>

כמתואר בדוח זה להלן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל. משרדי הממשלה אשר אמונים על מדיניות שוק הנדל"ן למגורים כוללים את משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון, בנוסף לרשויות התכנון והבנייה כגון המועצה הארצית לתכנון ובנייה וועדות התכנון והבנייה המחוזיות והמקומיות. למדיניות המשרדים האמורים השפעה עמוקה על שוק הנדל"ן בכלל ועל הביקוש לדירות בפרט, המתבטאת בהיקף הבנייה הציבורית והפרטית המיועדת למגורים, מדיניות שיווק קרקעות שבבעלות רשות מקרקעי ישראל, קצב אישור הליכי התכנון, הבנייה והרישוי של פרויקטים, מדיניות סובסידיות, מדיניות מיסוי ועוד. בנוסף, למדיניות האמורה השפעה על מחירי הדירות באופן שעליה בזמינות הקרקעות לבניה תגרור אחריה עליה במספר הפרויקטים למגורים וכפועל יוצא מכך להגדלת היצע הדירות אל מול הביקוש להן – דבר שיכול להוביל לירידת מחירי הדירות ולפגיעה ברווחיות החברה (כאשר ירידה בזמינות הקרקעות לבניה תוביל לתוצאה ההפוכה).

בתחילת שנת 2023 עליית מחירי הדירות נבלמה, ובחודשים ינואר עד מרץ 2023 מחירי הדירות ירדו בשיעור מצטבר של כ-0.2%. במהלך המחצית השנה השנייה של שנת 2023, קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות הפך לשלילי, לראשונה מאז שנת 2018, ועמד על 1.3%-. זאת לעומת הנתון המקביל בסיום מחצית השנה הקודמת שנעמד על 9.8%, וקצב עלייה שהגיע לשיא של 20% בחודש ספטמבר 2022[16]. כמות הדירות שנמכרו בשנת 2023 ירדה ועמדה על כ-66,590 דירות, ירידה של 34.9% לעומת שנת 2022, כאשר 27,930 דירות (41.9%) מסך הדירות שנמכרו הן דירות חדשות, ירידה של 30.7% לעומת שנת 2022[17].

להערכת החברה, הירידה במכירות מקורה בעיקר בשיעורי ריבית המשכנתא הגבוהים, אשר מביאים לעליה מהותית בגובה ההחזר החודשי הנדרש מהרוכשים לצורך פירעון המשכנתאות ולצמצום האפשרות ליטול משכנתא בשיעורים והיקפים גבוהים (במחצית השנייה של שנת 2023 חלה ירידה חדה במספר המשכנתאות שניטלו, כך שההלוואות לדיור בשנת 2023 הסתכמו לסך של כ-71 מיליארד ש"ח, לעומת כ-117 מיליארד ש"ח בשנת 2022 וכ-116 מיליארד ש"ח בשנת 2021[18]). השפעות מצננות נוספות הינן מצב הרוח הכללי וחוסר הוודאות הכלכלי הנובע ממשך המלחמה, תוצאותיה ואפשרות הרחבתה; הגרלות הדיור השונות המפורסמות על ידי המדינה (דוגמת מחיר למשתכן) המביאות להקטנת הביקושים בשוק החופשי; ומס הרכישה הגבוה (כ-8%) החל על משקיעים. הירידה בביקושים הביאה את החברות הפועלות בתחום (לרבות החברה) להציע בחודשים האחרונים הטבות מימוניות לרוכשים, המביאות בסופו של דבר לקיטון ברווחיות הצפויה מהפרויקטים השונים.

---

16 דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה לשנת 2023, לעיל ה"ש 35.

17 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת מיום 14/02/2024, בכתובת: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/

18 בנק ישראל, נתוני אשראי לדיור, בכתובת: www.boi.org.il; דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה לשנת 2023, לעיל ה"ש 35.

על אף האמור, בחודשים האחרונים ניכרת התאוששות בשוק הדיור בישראל. כך, בחודש דצמבר 2023 נמכרו 2,730 דירות חדשות, עליה של 79.5% ביחס לחודש הקודם[19]. מגמת ההתאוששות נראתה גם בחודש ינואר 2024 כאשר מספר העסקאות עמד על 8,053 דירות (מתוכן 3,716 דירות חדשות, גידול של 46% בהשוואה לינואר 2022), גידול של 14% בהשוואה לינואר 2022 וגידול של 32% בהשוואה לחודש דצמבר 2023[20]. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי, עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש ינואר 2024 על 7,072 דירות, גידול של 8% בהשוואה לינואר אשתקד וגידול של 28% בהשוואה לחודש הקודם. הגידול הינו לא רק בכמות המניות הנמכרות אלא גם במחירי המכירה, כאשר בחודשים דצמבר 2023-ינואר 2024 נרשמה עליית מחירים של 1.2% לעומת דירות שנמכרו בחודשים נובמבר -דצמבר 2023. על אף האמור, רכישות המשקיעים בחודש ינואר 2024 רשמו ירידה של 6% בהשוואה לינואר אשתקד.

ההנחה היא כי מבצעי מכירות משמעותיים של הקבלנים (אשר נותרו עם מלאי של 67,760 דירות חדשות[21]), תרמו להתאוששות הניכרת בפלח שוק זה. בנוסף, העדפה של הרוכשים לדירות עם ממ"ד תרמה גם כן לגידול ברכישת דירות חדשות.

5.10 <u>תחום הנדל"ן המניב בישראל[22]</u>

בתחום הנדל"ן המסחרי – עד פרוץ המלחמה הציגו החברות המובילות בתחום המרכזים המסחריים ביצועים תפעולים הולמים. לאחר צמיחה משמעותית בשנת 2022, דיווחו החברות המובילות בתחום זה על עלייה של 4%-6% בפדיונות השוכרים בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023, בהשוואה לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2022. דמי השכירות בחוזים החדשים ובחידושי חוזים עלו אף הם, בין היתר כתוצאה מהצמדת חוזי השכירות למדד המחירים לצרכן. כל אלה נתמכו, להערכת מעלות, בצמיחת המשק עד פרוץ המלחמה, בהתמתנות מסוימת באינפלציה ובמצב התעסוקה, שתמכו בצריכה הפרטית.

עם פרוץ המלחמה הושפע המשק הישראלי מסגירה זמנית או הגבלת שעות הפעילות על עסקים רבים, גיוס מילואים, פינוי תושבים מהאזורים הסמוכים לאזורי הלחימה ומהרעה במצב הרוח הלאומי. הדבר השפיע משמעותית על הפדיונות ומספר המבקרים בקניונים ובמרכזיים המסחריים, כאשר כפועל יוצא מכך ניתנו לשוכרים בחלק מהמקרים על ידי המשכירים הנחות שונות/ דחית תשלומי שכירות למספר חודשים. עם זאת, מאז חזרתו ההדרגתית של המשק לפעילות, חזרה גם תנועת המבקרים במרכזים המסחריים, ובחודשים האחרונים נרשמה עליה מהותית בפדיונות, לרמתם לפני המלחמה ובחלק מהמקרים, אף לרמה גבוהה יותר.

בנוסף, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הציגו רוב חברות הנדל"ן המניב שערוכים חיוביים, אם כי בהיקפים נמוכים יותר מבשנים קודמות, ונמוכים במיוחד ברבעון השלישי. רוב השערוכים נבעו מהשפעת המדד לצרכן, אך גם מעלייה ריאלית בדמי השכירות ומרווחים של פרויקטים בייזום. אולם, להערכת מעלות, בהינתן המצב הגיאופוליטי והכלכלי הנוכחי, גובר הסיכון לשחיקה חד ספרתית בשווי הנכסים בשנה הקרובה, בעיקר בנכסים ברמות איכות נמוכה שהלחץ על שיעורי התפוסה ודמי השכירות בהם יהיו גבוהים יותר. כמו כן, במידה ותימשך המלחמה או תתרחב לחזיתות נוספות, צפויה פגיעה משמעותית ורחבה יותר בפעילות הכלכלית של המשק, לרבות יצירת לחץ שלילי נוסף על דמי השכירות ושיעורי התפוסה בנכסים המסחריים.

בתחום הנדל"ן למשרדים –

בשנה החולפת חלה ירידה מהותית בהיקף גיוסי ההון בענף ההייטק (המהווה עוגן מהותי בענף המשרדים), בעיקר על רקע הכלכלי הגלובלי והמצב הפוליטי בישראל סביב ניסיון הממשלה לקדם תכנית לביצוע רפורמה משפטית בישראל. כתוצאה מכך החברות שקלו מחדש את תוכניות ההתרחבות שלהן ואף צמצמו את כוח העבודה המועסק בהן, מה שהוביל לירידה בביקוש לנכסי משרדים ובדמי השכירות עליהם, בעיקר באזור תל אביב, שנהנה לפני כן ממחירי שיא.

---

19 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת מיום 14/02/2023, בכתובת: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2024/047/04_24_047b.pdf

20 סקירת ענף הנדל"ן למגורים ינואר 2024, אגף הכלכלן הראשי של משרד האוצר, בכתובת: https://www.gov.il/BlobFolder/

21 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת מיום 14/02/2023, בכתובת: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2024/047/04_24_047b.pdf

22 המידע המובא להלן ניתן למצוא ב-Maalot S&P Global Ratings ("**מעלות**"), מבט חוצה סקטורים – מגמות ותחזיות, דצמבר 2023), בכתובת: https://www.maalot.co.il/Publications/SR20240102122840.pdf

המלחמה שפרצה הגבירה את אי הודאות ואת האתגרים במשק, בין היתר בענף ההייטק שתלוי במידה רבה בהשקעות ושיתופי פעולה הגלובליים. בנוסף, המצב הבטחוני העצים את סוגיית היקף העבודה מרחוק (היות שחלק ניכר מהחברות הגמישו בתקופה הזו את מודל העבודה ההיברידי) אשר מביא לירידה בביקושים לשטחי משרדים.

במחצית הראשונה של שנת 2023 המחיר בשוק מגדלי המשרדים מסוג Class A בתל אביב ירד בכ-7.94% ועמד על 129.96 ש״ח למ״ר בממוצע, בהשוואה לחציון הקודם[23]. במחצית השנייה של שנת 2023 נרשמה ירידה, מתונה יותר בהשוואה לחציון קודם, של 3.6% במחיר שוק מגדלי המשרדים מסוג Class A בתל אביב. ההערכה היא שהמגמה הבולטת של הצינון בענף הייטק המשיכה גם בחציון השני של שנת 2023. בנוסף, אם בעבר הקרוב אפיינו את הענף ביקושים לשטחי משרדים גדולים, נכון למועד זה חל קיטון מהותי בביקושים לשטחים כאמור[24]. עם זאת, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 (עד המלחמה) חברות הנדל״ן המניב בתחום המשרדים הציגו, בממוצע, צמיחה בהכנסות מדמי שכירות וזאת לאור ההצמדה של חוזי השכירות למדד המחירים לצרכן[25]. בנוסף, החל מסוף דצמבר 2023 שוק המשרדים חזר לפעילות מתונה, אך העסקאות הן בעיקר בקשר עם שטחים בהיקף בינוני ולתקופות קצרות יותר מבעבר[26].

על פי הערכת מעלות, למרות החזרה לפעילות מתונה, חברות יצטרכו להתמודד בתקופה הקרובה עם אתגרים משמעותיים: מיחזור הלוואות קיימות בסביבת ריבית גבוהה; מגמה איטית של חזרה למשרדים וכתוצאה מכך ירידות בשיעורי התפוסה; והיצע חדש של בניינים חדשים באיכות גבוהה הצפוי להיכנס לשוק בשנים הקרובות ועשוי גם הוא להפעיל לחץ שלילי על הענף, בעיקר באזורים עם עודף היצע.

5.11 <u>שווקים תחליפיים</u>

ליחסי הביקוש וההיצע בשווקים תחליפיים, כגון שוק דירות יד שנייה, השפעה ישירה על הביקוש וההיצע בתחום הנדל״ן למגורים. כך למשל, עליה בהיצע דירות יד שנייה למכירה תגדיל את סך הדירות המוצעות למכירה בשוק, דבר אשר יוביל לירידת מחירים בכל השוק (ולהיפך). גם שוק השכירות מהווה מוצר תחליפי לשוק יחידות הדיור למכירה. משכך יש במחירי השכירות ובשינויים בהם בכדי להשפיע על הביקושים לרכישת יחידות דיור, הן מצד רוכשי דירות לשימוש עצמי והן מצד משקיעים שדמי השכירות מהווים את התשואה על השקעתם. בעניין זה יצוין כי כמפורט בסעיף 8.3 להלן, החברה פועלת בתחום דיור להשכרה לטווח ארוך.

5.12 <u>ענף המלונאות</u>

שנת 2023 התחילה בציפייה להתאוששות בכניסת התיירים בעולם, וטרם פרוץ המלחמה עמד אומדן התיירים לישראל לשנת 2023 על 3.9 מיליון תיירים (המתקרב למספרי השיא שנצפו בעבר), כשבפועל נרשמו 3.01 מיליון כניסות של תיירים. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, טרם המלחמה, נרשמו 18.9 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ (מתוכם 7.2 מיליון לינות של תיירים), לעומת 17.1 מיליון לינות בשנת 2022[27] ופדיון המלונות בישראל הסתכם ב-10.9 מיליארד ש״ח לעומת 9.7 מיליארד ש״ח בתקופה המקבילה של שנת 2022.

עם פרוץ המלחמה, ענף המלונאות בארץ נדרש להסתגל לשינויים משמעותיים. מלונות באזורי סיכון נסגרו ומלונות אחרים התבקשו לתת מענה לתוכנית הממשלתית של פינוי אזרחים מאזורי הסיכון בדרום ובצפון, ולספק להם שירותי לינה ואירוח[28].

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2023 נרשמו בישראל 26.4 מיליון לינות במלונות תיירות בארץ, לעומת 23.1 מיליון בשנת 2022, כשהחל מחודש אוקטובר נתוני המפונים נכללים במספר לינות הישראלים[29].

---

23 דו״ח המחקר למשרדים ותעשייה של נת״מ לחציון הראשון של שנת 2023, בכתובת: https://www.nmrk.co.il/

24 דו״ח המחקר למשרדים ותעשייה של נת״מ לחציון השני של שנת 2023, בכתובת: https://www.nmrk.co.il/

25 המידע המובא להלן ניתן למצוא ב-Maalot S&P Global Ratings (״**מעלות**״), מבט חוצה סקטורים – מגמות ותחזיות, דצמבר 2023), בכתובת: https://www.maalot.co.il/Publications/SR20240102122840.pdf

26 דו״ח המחקר למשרדים ותעשייה של נת״מ לחציון השני של שנת 2023, בכתובת: https://www.nmrk.co.il/

27 הודעה לתקשורת, לינות במלונות תיירות בינואר-ספטמבר 2023, מיום 25/10/2023, בכתובת: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/

28 הודעה לתקשורת, לינות במלונות תיירות בשנת 2023, מיום 31/01/2024, בכתובת: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2024/035/28_24_035b.pdf

29 הודעה לתקשורת, לינות במלונות תיירות בשנת 2023, מיום 31/01/2024, בכתובת: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2024/035/28_24_035b.pdf

מספר הלינות בענף המלונאות הושפע באופן ישיר ממספר כניסות התיירים, כאשר הצפי טרם המלחמה לחודשים אוקטובר-דצמבר היה לכ-900 אלף כניסות תיירים, ואולם בפועל מספר הכניסות בחודשים אלה היה כ-180 אלף תיירים בלבד[30]. על פי סקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וסקירה של בנק לאומי, נראה כי נרשם שיפור בעסקים בחודש דצמבר 2023, אך ניכרת חולשה בענף המלונאות. בעוד שכלל הענפים התמודדו בחודשים האחרונים עם חולשה כללית בביקושים, אי וודאות גבוהה, והשפעות של גיוס מילואים נרחב, ענף המלונאות מתמודד גם עם אתגרים ספציפיים, שכן הביקוש ללינות מצד התיירים, המהווה בימים כתיקונם כמחצית מהביקוש בענף המלונאות, כמעט ולא קיים, וכל עוד התנאים לא יאפשרו שינוי במגמות אלה צפויות לכך השלכות מכבידות על ענף זה. עם זאת, ניתן לראות כי בחודש דצמבר 2023 היקף הכניסות של תיירים לישראל עלה בכ-56% בהשוואה לחודש קודם, אך עדיין נמוך בכ-79% מדצמבר 2022[31].

המידע שלעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כולל מידע צופה פני עתיד (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ומבוסס על הערכות ואומדנים של החברה, וכן על מידע מפרסומים וסקרים שנכתבו על-ידי גורמים מקצועיים בקשר עם מצב המשק בישראל וענף הנדל"ן. הנתונים לעיל הינם אומדנים בלבד ויתכן שאינם מלאים, אולם להערכת החברה, יש בהם כדי ליתן תמונה כללית, לגבי השווקים בהם פועלת החברה.

יובהר, כי המגמות המתוארות לעיל הינן מגמות אשר החברה זיהתה בתחומי הפעילות שלה בשנים האחרונות. יחד עם זאת, יודגש, כי אין כל ודאות כי מגמות אלה תימשכנה ו/או תתרחבנה ויתכן היפוך מגמות בשל השפעות חיצוניות על תחומי הפעילות. כמו כן, יודגש כי גם אם המגמות המפורטות לעיל תימשכנה ואולי אף תתרחבנה, אין בכך כדי להסיק באופן ישיר על התפתחות הפעילות של החברה. יצוין, כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתרים שצוינו בהערות השוליים לעיל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

[30] כניסות תיירים לישראל לשנת 2023, משרד התיירות, מיום 03/01/2024, בכתובת: https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visitors-and-tourists-2023/

[31] סקירה שבועית של בנק לאומי, מיום 10/01/2024, בכתובת: https://www.leumi.co.il/leumi-hebrew/

חלק שלישי - תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי הפעילות

6. <u>תחום הנדל"ן היזמי בישראל</u>

נכון למועד דוח זה, פועלת החברה במסגרת תחום הנדל"ן היזמי בישראל (לרבות בתחום ההתחדשות העירונית) בפרויקטים שעיקריהם יובאו בטבלאות שלהלן. יצוין, כי הרווח הגולמי המוצג בטבלאות שלהלן אינו כולל עלויות אשראי וריבית שאינן נכללות בעלות המכר והוצאות שיווק והנהלה וכלליות. כן יובהר כי הטבלאות בסעיף זה להלן אינן כוללות את כלל הפרויקטים אותם יוזמת החברה בתחום זה נכון למועד הדוח, אלא רק פרויקטים (המהווים את חלקם המכריע של הפרויקטים אותם יוזמת החברה בתחום זה) אשר מידת מורכבותם, נסיבותיהם והתנאים בהם הם מותנים מאפשרים לחברה להציג הערכה ביחס להכנסות ורווחים גולמיים הצפויים מהם וביחס למועד סיום בנייתם הצפוי (הערכה אשר התממשותה כפופה לפסקת מידע צופה פני עתיד המתוארת לאחר סעיף 6.4.8 להלן):

<u>פרויקט שהקמתו הסתיימה ומכירתו טרם הושלמה בשנת 2023</u>

לפרטים אודות פרויקט מתחם גולף, שהקמתו הסתיימה במהלך שנת 2023 ומכירתו טרם הושלמה ראה סעיף 6.4.2 לדוח זה להלן.

<u>פרויקטים בהקמה</u>

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט וסעיף בדוח	שנת התקשרות החברה בהסכם לרכישת הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	יתרת המלאי בדוחות הכספיים ליום 31.12.23 [32]	שיעור ביצוע ליום 31.12.23	סה"כ יחידות לשיווק	סה"כ יחידות שנמכרו למועד הדוח	סה"כ משרדים/ מסחר לשיווק בגין פרויקט נדל"ן יזמי (הסך ששווק)	סה"כ הכנסות צפויות (100%)[33]	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (100%)[34]	אחוז רווח גולמי צפוי מהפרויקט	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר (חלק החברה האפקטיבי)	מועד סיום בניה צפוי
פרויקט ויסוצקי (מהותי מאוד)[35]	תל-אביב	פרויקט יזמי סעיף 6.5 להלן	2018	כ- 29%	33.33%	63,655	68.3%	173	148	500 מ"ר	786,776	173,994	[36]22%	25,261	Q2-2024
פרויקט Acro Business Campus (סביונים)	קרית אונו	פרויקט מעורב סעיף 6.4.3 להלן	2019	100%	100%	36,243	98.8%	---	---	42,158 מ"ר לשיווק (מתוכם שווקו 39,922 מ"ר)	532,893	131,496	25%	11,864	נכון למועד פרסום הדוח התקבל

[32] העלות בדוחות הכספיים משקפת את ההצגה של החברה בנכס בהתאם לסוג ההחזקה של החברה בפרויקט (כלולה – אקוויטי, פעילות משותפת – איחוד יחסי ואיחוד).

[33] ההכנסות אינן כוללת הכנסות ממתן שירותי בניה לבעלים בפרויקטי התחדשות עירונית.

[34] יצוין כי בפרויקט Yard, שרת, ויצמן ומרים החשמונאית סך עלות ההטבה הניתנת לרוכשים (כגון תנאי תשלום 80-20) בגין חוזים חתומים הינה סך של כ- 18 מיליון ש"ח מתוכם חלק החברה האפקטיבי הינו כ-15 מיליון ש"ח (כ- 12 מיליון ש"ח הינם בגין פרויקט Yard). הטבה זו אינה משמעותית במונחי רווחיות הפרויקטים ולכן לא הופחתה מהרווח הגולמי הצפוי שצוין לעיל. במסגרת הדוחות הכספיים פעלה החברה ליישום עמדת סגל חשבונאית מספר 11/5 שפורסמה על ידי רשות לניירות ערך והפחיתה מהרווח הגולמי את עלות רכיב המימון.

[35] כהגדרת המונח בטיוטת הנחיית נדל"ן יזמי של רשות ניירות ערך מחודש פברואר 2016 (להלן: "**הנחיית נדל"ן יזמי**").

[36] בפרויקט זה קיים קיטון של למעלה מ-10% מהרווח הגולמי הצפוי ביחס לזה שניתן בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022 כאשר מקור הפער הינו בעיקר עלויות הפרויקט.

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט וסעיף בדוח	שנת התקשרות החברה בהסכם לרכישת הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	תיאור	יתרת המלאי בדוחות הכספיים ליום 31.12.23[32]	שיעור ביצוע ליום 31.12.23	סה"כ יחידות לשיווק	סה"כ יחידות שנמכרו למועד הדוח	סה"כ משרדים/ מסחר לשיווק בגין פרויקט נדל"ן יזמי (הסך ששווק)	סה"כ הכנסות צפויות (100%)[33]	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (100%)[34]	אחוז רווח גולמי צפוי מהפרויקט	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר (חלק החברה האפקטיבי)	מועד סיום בניה צפוי
						42 אלף מ"ר משרדים וכ-5 אלף מ"ר מסחר (כאשר כ-4.7 אלפי מ"ר מסחר מיוחס לנדל"ן להשקעה המפורט בסעיף 7 להלן)										טופס 4 לכלל הפרויקט[37]
פרויקט Bart (מהותי מאוד)	תל-אביב	פרויקט תמ"א 38/2 סעיף 6.6להלן	---	100%	100%	פרויקט למגורים (תמ"א 38/2) 112 יח"ד (58 יח"ד לשיווק)	35,874	70.9%	58	57	---	258,387	58,262	23%	20,435	Q2-2024
פרויקט Yard (מהותי מאוד)	תל-אביב	פרויקט פינוי בינוי סעיף 6.7 להלן	---	100%	100%	פרויקט למגורים (פינוי בינוי) 370 יח"ד (242 יח"ד לשיווק)	166,070	51.6%	242	224	800 מ"ר	784,828	213,855	27%	125,156	Q3-2025
פרויקט PRAZON[38]	תל-אביב	תמ"א 38/2 סעיף 6.4.3 להלן	---	50%	50%	פרויקט למגורים (תמ"א 38/2) הכולל 112 יח"ד (76 יח"ד לשיווק)	1,248	95.1%	76	76	---	194,844	42,125	22%	1,389	Q1-2024
רח' וייצמן 80, 82, 84, 86 ו-88	תל-אביב	תמ"א 38/2 סעיף 6.4.3 להלן	---	50%	50%	פרויקט למגורים הכולל 39 יח"ד לבעלים ו-35 יח"ד לשיווק	30,170	31.4%	35	26	---	159,069	44,189	28%	16,848	Q3-2025

[37] בתקופת הדוח התקבלו טפסי 4 ביחס לשני בניינים ולאחר תאריך הדוח התקבל טופס 4 לבניין השלישי.

[38] הקמת הפרויקט הסתיימה לאחר התאריך הדוח.

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט וסעיף בדוח	שנת התקשרות החברה בהסכם לרכישת הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	תיאור	יתרת המלאי בדוחות הכספיים ליום 31.12.23[32]	שיעור ביצוע ליום 31.12.23	סה"כ יחידות לשיווק	סה"כ יחידות שנמכרו למועד הדוח	סה"כ משרדים/ מסחר לשיווק בגין פרויקט נדל"ן יזמי (הסך ששווק)	סה"כ הכנסות צפויות (100%)[33]	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (100%)[34]	אחוז רווח גולמי צפוי מהפרויקט	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר (חלק החברה האפקטיבי)	מועד סיום בניה צפוי
פרויקט GO YAFO (פרויקט מהותי מאוד)	יפו	פרויקט יזמי סעיף 6.9להלן	2018	כ-35%	50%	פרויקט למגורים הכולל 350 יח"ד מתוכן 163 יח"ד במסגרת "מחיר למשתכן"	182,976	9.9%	347[39]	43	---	942,652	233,755	25%	80,487	Q1-2027
מרים החשמונאית 10-20	תל-אביב	תמ"א 38/2 סעיף 6.4.3 להלן	---	50%	50%	פרויקט למגורים הכולל 49 יח"ד לבעלים ו-55 יח"ד לשיווק	83,772	12.2%	55	23	---	372,018	108,818	29%	51,211	Q4-2026
שרת 9-3	תל-אביב	תמ"א 38/2 סעיף 6.4.4 להלן	---	33%	33%	פרויקט למגורים הכולל 77 יח"ד לבעלים ו-86 יח"ד לשיווק	78,739	11.2%	86	47	---	535,561	140,110	26%	43,811	Q2-2026

[39] 3 יח"ד נבנות עבור רמ"י בהתאם להוראות המכרז.

פרויקטים בתכנון:

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט	שנת התקשרות החברה בהסכם לרכישת הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	תיאור	עלות בדוחות הכספיים ליום 31.12.23[40]	סה"כ יחידות לשיווק	סה"כ משרדים/ מסחר לשיווק בגין פרויקט נדל"ן יזמי	סה"כ יחידות שנמכרו למועד הדוח	סה"כ הכנסות צפויות (100%)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (100%)	אחוז רווח גולמי צפוי מהפרויקט	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר (חלק החברה האפקטיבי)	מצב תכנוני/סטאטוס הפרויקט	מועד תחילת בניה צפוי[41]	מועד סיום בניה צפוי
מגדל מזא"ה (חסן ערפה 53) (פרויקט מהותי מאוד)	תל-אביב	פרויקט יזמי סעיף 6.4.4 להלן	2021	100%	100%	פרויקט למגורים הכולל 268 יח"ד, 796 מ"ר מסחר ו-9,500 מ"ר ברוטו עילי מבנים ומוסדות ציבור	468,856	268	796 מ"ר מסחר	---	1,233,235	331,474	27% [42]	331,474	החברה צופה קבלת היתר חפירה ודיפון בחודשים הקרובים	Q4-2024	Q4-2029
בזל	תל-אביב	תמ"א 38/2 סעיף 6.4.4 להלן	---	33.3%	33.3%	פרויקט למגורים הכולל 102 יח"ד לבעלים ו-81 יח"ד לשיווק	10,247	81	---	21	535,006	148,324	28%	49,441	החברה החלה בשיווק הפרויקט ולאחר תאריך הדוח, נשלחו הודעות פינויים לבעלים והתקבל היתר	Q3-2024	Q3-2028
אחימאיר 5-9	תל-אביב	תמ"א 38/2 סעיף 6.4.4 להלן	---	50%	50%	פרויקט למגורים הכולל 72 יח"ד לבעלים ו-93 יח"ד לשיווק	3,192	93	---	19	486,916	123,224	25%	61,612	החברה החלה בשיווק הפרויקט. היתר בניה צפוי להתקבל במחצית השניה של שנת 2024	Q3-2024	Q2-2028
קיציס 17-21 (מתחם צפוני) ו-22-26 (דרום מזרחי)	תל-אביב	תמ"א 38/2 סעיף 6.4.4 להלן	---	25%	25%	פרויקט למגורים הכולל 80 יח"ד לבעלים ו-98 יח"ד לשיווק	4,828	98	---	---	458,143	108,978	24%	27,245	לאחר תאריך הדוח, החברה החלה בהליכי שיווק	Q4-2024	Q4-2027
בורלא 15, 17, 19	תל-אביב	תמ"א 38/2	---	100%	100%	פרויקט למגורים הכולל 48 יח"ד לבעלים ו-56 יח"ד לשיווק	5,045	56	---	15	346,636	107,843	31%	107,843	היתר בניה סופי צפוי להתקבל במחצית הראשונה של שנת 2024	Q4-2024	Q4-2027

[40] העלות בדוחות הכספיים משקפת את ההצגה של החברה בנכס בהתאם לסוג ההחזקה של החברה בפרויקט (כלולה – אקוויטי, פעילות משותפת – איחוד יחסי ואיחוד).

[41] יצוין כי חלק מהמועדים שיובאו להלן משקפים דחייה לעומת המועדים שניתנו בעניין זה בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022, שצורף כפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (מס' אסמכתא: 2023-01-029256) (להלן: "**דוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022**"), כאשר הסיבות לכך הינן בעיקר בגין התארכות הליכי תכנון.

[42] בפרויקט זה קיים קיטון של למעלה מ-10% מהרווח הגולמי הצפוי ביחס לזה שניתן בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022 כאשר מקור הפער נובע בעיקרו משינוי תמהיל הדירות הפרויקט.

עתודות קרקע עיקריות

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט	שנת התקשרות החברה בהסכם לרכישת הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	תיאור	עלות בדוחות הכספיים ליום 31.12.23[43]	זכויות נוכחיות	סה"כ הכנסות צפויות (100%)	סה"כ רווח גולמי צפוי (100%)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (חלק החברה האפקטיבי)	מועד תחילת בניה צפוי[44]	מועד סיום בניה צפוי
פרויקט Bloom	תל-אביב	פרויקט יזמי סעיף 6.4.4 להלן	אוגוסט 2011	50%	50%	פרויקט מגורים ומסחר הכולל כ-634 יח"ד	229,194	634 יח"ד 2,629 מ"ר מסחר ומבנה לשימור	2,925,294	1,366,338	770,187 (*)	Q2-2025	Q2-2030
		פרויקט יזמי סעיף 6.4.5 להלן	דצמבר 2017	100%	100%	92 יח"ד ומסחר	78,577	92 יח"ד, 694 מ"ר מסחר				Q2-2025	Q2-2030
יצחק שדה 1 (פרויקט חסן ערפה 57-79)	תל-אביב	פרויקט מעורב סעיף 6.4.4 להלן	אוקטובר 2018	כ- 30%	45%	עתודת קרקע (הזכויות המיועדות להשכרה מסווגות כנדל"ן להשקעה כאמור בסעיף 7 להלן)	151,808	כ-267 יח"ד ו-68 יח"ד המיועדת לדב"י	881,979	349,923	99,654	Q3-2024	Q1-2028
יצחק שדה 2 (פרויקט חסן ערפה B2-4)	תל-אביב	פרויקט מעורב סעיף 6.4.4 להלן	ספטמבר 2019 ואפריל 2021	כ- 33.3%	50%	עתודת קרקע (הזכויות המיועדות להשכרה מסווגות כנדל"ן להשקעה כאמור בסעיף 7 להלן)	85,567	145 יח"ד וכ-25 יח"ד המיועדות לדב"י	646,389	252,421	84,228	Q4-2026	Q2-2030
הצפירה	תל אביב	פרויקט מעורב סעיף 6.4.4 להלן	2021	33.3%	33.3%	עתודת קרקע (הזכויות המיועדות להשכרה מסווגות כנדל"ן להשקעה כאמור בסעיף 7 להלן)	51,064	99 יח"ד	434,679	133,654	44,551	Q4-2026	Q4-2031
כיכר השעון	יפו	פרויקט מעורב סעיף 6.4.4 להלן	2021	100%	100%	עתודת קרקע (הכוללת גם לזכויות למשרדים והמסחר מסווגות כנדל"ן להשקעה)	207,807	104 יח"ד, 1,347 מ"ר מסחר	555,729	118,103	118,103	Q2-2026	Q1-2030
תל השומר - 401	רמת גן	פרויקט מעורב סעיף 6.4.4 להלן	2022	100%	100%	עתודת קרקע (חלק מזכויות המשרדים והמסחר מסווגות כנדל"ן להשקעה כאמור בסעיף 7 להלן)	135,590	סה"כ מלאי - 92,231 מ"ר ברוטו משרדים	1,033,656	307,519	307,519	Q1-2027	Q1-2032

[43] העלות בדוחות הכספיים משקפת את ההצגה של החברה בנכס בהתאם לסוג ההחזקה של החברה בפרויקט (כלולה – אקוויטי, פעילות משותפת – איחוד יחסי ואיחוד).

[44] יצוין כי חלק מהמועדים שיובאו להלן משקפים דחייה לעומת המועדים שניתנו בעניין זה בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022, כאשר הסיבות לכך הינן בעיקר בגין התארכות הליכי תכנון.

(*) הרווח הגולמי בפרויקט גדל ביחס לתקופה קודמת בשיעור של כ-22% עקב גידול בהכנסות הצפויות ושינוי תמהיל הפרויקט.

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט	שנת התקשרות החברה בהסכם לרכישת הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	תיאור	עלות בדוחות הכספיים ליום 31.12.23[43]	זכויות נוכחיות	סה"כ הכנסות צפויות (100%)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (100%)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (חלק החברה האפקטיבי)	מועד תחילת בניה צפוי[44]	מועד סיום בניה צפוי
בית עמנואל	תל אביב	פרויקט יזמי סעיף 6.4.4 להלן	2022 ו-2023	80%	80%	עתודת קרקע (חלק מזכויות המשרדים והמסחר מסווגות כנדל"ן להשקעה כאמור בסעיף 7 להלן)	27,619	כ-9,000 מ"ר תעסוקה[45]	206,396	51,204	32,770	Q4-2027	Q4-2031
אליפלט (רח' אילת 18-22, / רח' אליפלט 23, תל-אביב)	תל-אביב	פרויקט יזמי סעיף 6.4.4 להלן	2015	100%	100%	עתודת קרקע עליה מתוכנן להבנות פרויקט הכולל 119 יח"ד, 751 מ"ר למסחר ו-3,182 מ"ר משרדים ברוטו (חלק היזם לשיווק), בדרך של עסקת קומבינציה	2,412	119 יח"ד	680,770	201,954	201,954	Q4-2025	Q1-2030

[45] יובהר כי ביחס לפרויקט זה החברה מקדמת תב"ע, אשר תאפשר בניה בפרויקט 92 יח"ד, 24,200 מ"ר לתעסוקה ו-9 יח"ד דב"י, אשר אין כל וודאות כי תאושר.

פרויקטי התחדשות עירונית אחרים עיקריים[46] (שאינם בביצוע או בתכנון)[47]

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	סה"כ הכנסות צפויות (לא כולל עלויות בניה לטובת הבעלים)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (100%)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (חלק החברה האפקטיבי)	אחוז רווח גולמי צפוי מהפרויקט	מועד תחילת בניה צפוי[48]	מועד סיום בניה צפוי
					שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[49]								
אקרו בשדרה (רח' קהילת קנדה 2,4,6,8 ושדרות ירושלים 203, 205, 207 והמחרוזת)	תל-אביב	פינוי בינוי	100%	100%	99%	80%	97 בתוספת 6 יחידות מסחר	251	691,799	215,152	215,152	31%	Q4-2025	Q4-2029
רח' יהודה הנשיא 14-22	תל-אביב	תמ"א 38/2	44.5%	44.5%	87%	80%	80	115	537,222	153,937	68,502	29%	Q4-2025	Q3-2029
רח' אמוראים 2-2א'	תל-אביב	תמ"א 38/2	100%	100%	96%	80% - אמורים 2א' ו-66.7% - אמוראים 2	32	38	98,291	50,464	50,464	51%	Q3-2025	Q3-2029
רח' ברגסון 9-11	תל-אביב	תמ"א 38/2	75%	100%	78%	80%	32	49	174,487	39,569	29,676	23%	Q2-2025	Q3-2028
רח' ליאון בלום 19,21,23,25,27,29	תל-אביב	פינוי בינוי	50%	50%	83%	80%	84	121	433,923	100,303	50,151	23%	Q4-2026	Q4-2030
רח' סנפיר מס' 1, 5, 9 ו- 11 וברחוב מעפילי אגוז מס' 61, 63, 65, 67 ו- 69	תל-אביב	פינוי בינוי	100%	100%	84%	66.67%	162	240	626,432	128,327	128,327	20%	Q4-2028	Q3-2032
רח' ברזיל 6-20	תל-אביב	פינוי בינוי	40%	40%	84%	66.67%	112	158	561,150	119,660	47,864	21%	Q2-2028	Q2-2032
רח' הפלמח 23-25, 27-29, 31-33 יצחק שדה 68 ו72-76	תל-אביב	פינוי בינוי	100%	100%	65%	66.67%	72	128 ו-800 מ"ר מסחר	366,701	83,490	83,490	23%	Q1-2028	Q1-2032
מתחם המצוי ברח' אפקה	תל-אביב	פינוי בינוי/ תמ"א 38/2	33%	33%	82%	80% (במקרה של תמ"א 38/2) 66.67% במקרה של פינוי בינוי	115	225 ו- 300 מ"ר מסחר	831,330	118,128	39,376	14%	Q4-2026	Q4-2029
איינשטיין 57, 59, 61	תל-אביב	תמ"א 38/2	100%	100%	89%	80%	18	36 וכ-382 מ"ר מסחר	146,681	47,915	47,915	33%	Q1-2025	Q2-2028
ארבר 15-47	תל-אביב	פינוי בינוי	37.5%	37.5%	61%	66.67%	144	287 ו- 1,700 מ"ר מסחר	791,684	162,639	60,990	21%	Q2-2028	Q2-2032

[46] בטבלה שלהלן מתוארים פרויקטים בהם הושגו חתימות של בעלי יחידות בשיעור העולה על 60% מהיחידות הקיימות במתחם הפרויקט והקבוצה סבורה כי קיימת רמת וודאות גבוהה לביצועם וזאת בין היתר לאור הסטטוס התכנוני שלהם.

[47] לפרטים אודות הסטאטוס התכנוני ראה סעיף 6.4.6 להלן.

[48] יצוין כי חלק מהמועדים שיובאו להלן משקפים דחייה לעומת המועדים שניתנו בעניין זה בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022, כאשר הסיבות לכך הינן בעיקר בגין התארכות הליכי תכנון ועיכובים בהחתמת דיירים קיימים.

[49] יודגש, כי לעניין פרויקטי פינוי בינוי הרוב נדרש לשם הנדרש הינו בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי, שבבעלותם שני שלישים לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ, וכן מתקיימים בהם שני אלה: (1) בבעלותם שלוש חמישיות לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שלוש דירות לפחות מהדירות בבית המשותף, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות; (2) יותר ממחצית מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם. "מקבץ לפינוי בינוי" או "מקבץ" משמעותו: בית משותף או מקבץ בתים משותפים שיש לפנות כדי להקים מבנה חדש במתחם פינוי ובינוי לפי תוכנית מפורטת. לעניין, פרויקטי תמ"א הרוב הנדרש הינו של 66.67% מהדירות והרכוש המשותף בבניין.

שם הפרויקט	מיקום	סוג הפרויקט	חלק החברה האפקטיבי בפרויקט	חלק החברה בשליטה בחברות הפרויקט	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	סה"כ הכנסות צפויות (לא כולל עלויות בניה לטובת הבעלים)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (100%)	סה"כ רווח גולמי צפוי מהפרויקט (חלק החברה האפקטיבי)	אחוז רווח גולמי צפוי מהפרויקט	מועד תחילת בניה צפוי[48]	מועד סיום בניה צפוי
					שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[49]								
התפוז 3-1, 4-2, 7-5, 8-6, 10-12, העמק 19-17 וויצמן 162-172	כפר סבא	פינוי בינוי	85%	100%	68%	66.67%	161 וכן 6 חנויות	319 וכ-7,000 מ"ר מסחר ותעסוקה	864,995	159,428	135,514	18%	Q2-2026	Q2-2029
יפת 183-173	תל-אביב	פינוי בינוי	50%	50%	68%	66.67%	97	164 ו-850 מ"ר מסחר	448,025	95,558	47,779	21%	Q1-2028	Q3-2031
שלם 98-93	רמת גן	פינוי בינוי	100%	100%	70%	66.67%	103	209	689,747	153,445	153,445	22%	Q4-2028	Q4-2032
בורמה 20–38	תל-אביב	פינוי ביוני	100%	100%	67.5%	66.67%	80	103 ו-1,642 מ"ר מסחר	277,439	72,843	72,843	26%	Q2-2026	Q4-2028
בן אליעזר אריה 80–90	שכונת גילה, ירושלים	פינוי בינוי	50%	50%	62%	66.67%	288	1,036 ן-3,775 מ"ר מסחר ו-2,350 מ"ר תעסוקה	1,412,415	369,219	184,609	26%	Q1-2026	Q4-2031
ליאון בלום 68-60	חולון	תמ"א 38/2	90%	90%	70%	80%	120	240	587,704	115,620	104,058	20%	Q2-2027	Q2-2031
גרינבויים	נתניה	פינוי בינוי	85%	85%	75%	66.67%	80	170	627,270	142,849	121,422	23%	Q2-2028	Q2-2032
מוהליבר	יהוד	פינוי בינוי	50%	50%	85%	66.67%	72	207	576,960	116,933	58,467	20%	Q1-2025	Q1-2029
סירקין 3 וסוקולוב 32	הרצליה	פינוי בינוי	100%	100%	70%	66.67%	42 בתוספת 50 יחידות מסחר	180 יח"ד ו- 3,327 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה	412,012	91,248	91,248	22%	Q2-2027	Q1-2031

6.1 <u>מידע כללי על תחום הפעילות</u>

6.1.1 <u>מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו</u>

פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי החלה בשנת 2006. פעילות החברה בפרויקטי התחדשות עירונית החלה בשנת 2015, כאשר נכון למועד דוח זה כבר החלה החברה בבניית חלק מהפרויקטים בתת תחום זה ואילו ביחס לחלקם האחר טרם התקיימו כלל התנאים המתלים לכניסתם לתוקף.

נדל"ן יזמי – כללי

תחום הנדל"ן היזמי מאופיין במספר שלבים אשר לעיתים שלובים זה בזה ומבוצעים על ידי היזם במקביל הכוללים: איתור קרקעות פוטנציאליות ורכישתן בהתאם לכדאיות הכלכלית הטמונה בהן (במסגרת עסקאות רכישה מלאה, עסקאות קומבינציה ושירותי בניה, עסקאות התחדשות עירונית וכיו"ב) וכן התקשרות עם גוף מממן לצורך קבלת המימון הנדרש לרכישת הקרקע בהתאם לשיעורי המימון הניתנים על ידי הגוף המממן); השבחת הקרקעות בדרך של שינוי יעוד הקרקע ליעוד הרלוונטי לפרויקט וכן קידום הליכים תכנוניים ורישויים לצורך קבלת ההיתרים והרישיונות הדרושים להקמת הפרויקט על המקרקעין, לרבות הגדלת היקף זכויות הבנייה הקיימות על המקרקעין (לעניין זה יצוין כי לעיתים תהליכי התכנון ובעיקר שינוי יעוד הקרקע עשויים להימשך מספר שנים ולהיות כרוכים באי וודאות, בתשומות ניהוליות רבות ובעלויות אשר לעיתים הינן בלתי מבוטלות); התקשרות עם ספקים, מתכננים ויועצים שונים לצורך הקמת הפרויקט, לרבות התקשרות עם קבלן מבצע ראשי (לעיתים בשילוב עם קבלנים נוספים לעבודות שונות בפרויקט); התקשרות עם גוף מממן לליווי פיננסי לבניית הפרויקט; ושיווק יחידות המגורים/משרדים/מסחר בפרויקט לרוכשים פוטנציאליים. נכון למועד הדוח, הקבוצה פועלת בישראל באזור המרכז, בעיקר בעיר תל-אביב, באמצעות תאגידים מוחזקים ייעודיים (לרוב שותפויות מוגבלות המחזיקות בפרויקט ספציפי) המחזיקים בפרויקטים של הקבוצה.

לגורמים, מקרו כלכליים ואחרים, אשר עשויים להשפיע על הפעילות בתחום זה ראה סעיף 5 לעיל.

כחלק מפעילותה בתחום הנדל"ן היזמי, פועלת החברה גם בתחום ההתחדשות העירונית, בעיקר בתחומי הפינוי-בינוי ותמ"א 38 (במסלול הריסה ובניה מחדש). להלן יובא תיאור כללי אודותיהם:

<u>פינוי בינוי – כללי</u>

פרויקט פינוי בינוי הינו פרויקט במסגרתו מוכרז[50] שטח קרקע עליו קיימים מבני מגורים ישנים או מבנים ביעודים אחרים, אשר נהרסים ותחתם נבנים בנייני מגורים חדשים לרבות בעירוב שימושים. במסגרת פרויקט פינוי בינוי, הדיירים הקיימים מפנים את דירותיהם/יחידותיהם למשך כל תקופת ביצוע עבודות הבניה של הפרויקט, בתמורה לקבלת דירה חדשה ומורחבת בבניין חדש, למעט בפרויקטים של בינוי-פינוי (כלומר כשבניית הפרויקט מתבצעת טרם פינוי הדיירים) במסגרתם הדיירים עוברים מהדירות הקיימות לדירות החדשות עם השלמתן. כחלק מהתמורות להם זכאים הבעלים הקיימים בפרויקטי פינוי בינוי, נושא היזם בדמי השכירות של דירות חלופיות אליהן התפנו הדיירים הקיימים (זאת למשך כל תקופת ביצוע עבודות הבניה בפרויקט), עלויות הובלה, דמי ניהול לאחר אכלוס הפרויקט לתקופה שהוסכמה וכיו"ב.

הכרזת מנהל הרשות על מתחם כמתחם פינוי בינוי יכול להיעשות באחד משני מסלולים:

האחד - לבקשת הרשות המקומית או מיוזמתו של מנהל הרשות בהסכמת הרשות המקומית (או ללא הסכמתה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק) וזאת בהינתן שבמתחם ישנו מספר מינימלי של יחידות לפינוי והריסה כקבוע בדין.

השני - לבקשת היזם בהסכמת הרשות המקומית (או ללא הסכמתה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק) הנוגעת בדבר ועל פי כללים שקבע שר האוצר. בדומה למסלול הראשון, גם במסלול זה נדרש מספר יחידות קיימות מינימלי במתחם וקיים תכנון ראשוני לפינוי ובינוי.

במסגרת הכרזת מתחם כמתחם פינוי בינוי, היזם והבעלים זכאים להקלות מס הקלות בהיטל השבחה בתנאים מסוימים; הטבות במס שבח; הטבות במס רכישה של בעלי

[50] הסמכות להכריז על מתחם כמתחם פינוי בינוי נתונה בידי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הממונה על ידי הממשלה (להלן: "**מנהל הרשות**") מתוקף חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו - 2016.

הדירות הקיימות ואפשרות לדחיית המועד הקובע לחבות במס ; ופטור ממע"מ בגין עסקת הפינוי בינוי עם הבעלים.

חוק ההסדרים 2021

ביום 18 בנובמבר 2021 פורסם חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022) השתפ"ב – 2021, במסגרתו, בין היתר, אושרה רפורמה בתחום ההתחדשות העירונית במטרה להגדיל את היצע הדיור בישראל (להלן: "**חוק ההסדרים**") אשר עיקריה כדלקמן: (1) הופחת הרוב הדרוש לשם הגשת תביעה נגד דייר המסרב לחתום על הסכם פינוי בינוי, לרוב המצוין בה"ש 49 לדוח זה לעיל (להלן: "**הרוב הדרוש להגשת תביעה נגד דייר סרבן בפרויקט פינוי בינוי**"); (2) נקבע כי בית המשפט יהיה רשאי להחליט שלצורך חישוב הרוב האמור לא יילקחו בחשבון זכויותיו של הדייר הסרבן, אם התנגדותו לתכנית נובעת מרצון לשמר עבירת בניה או פיצול דירה שבוצעו על ידו שלא כדין, ובלבד שקיים רוב של לפחות 50% מבעלי הדירות להגשת התביעה; (3) החל מיום 1 במאי 2022 (להלן: "**המועד הקובע**") שיעור היטל ההשבחה שיחול במקרקעין למגורים בשל אישורה של תוכנית פינוי בינוי הינו רבע מההשבחה, אלא אם הרשות המקומית קבעה אחרת בהתאם לתנאים בחוק.

תמ"א 38 – כללי

ביום 18 במאי 2005 נכנסה לתוקף תכנית מתאר ארצית 38 לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (לעיל ולהלן: "**תמ"א 38**") שנועדה לעודד חיזוקם של מבנים אשר נבנו קודם ליום 1 בינואר 1980 שלא בהתאם לתקן 413 וזאת על מנת לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה.

תמ"א 38 קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך חיזוק המבנים בלבד, בין באמצעות חיזוק המבנה הקיים (תמ"א 38/1, בו החברה אינה פועלת נכון למועד הדוח) ובין באמצעות הריסתו ובניית בניין חדש במקומו תוך הוספת דירות למספר דירות הקיימות במבנה הקיים (תמ"א 38/2, בו פועלת החברה נכון למועד הדוח). על מנת לעודד פעילות יזמית בתת תחום זה, מתירה תמ"א 38 תוספת זכויות בנייה אשר ברובן מוקנות ליזם כתמריץ אשר מקנות כדאיות כלכלית לביצוע הפרויקט לרבות התרת חריגה מקווי בניה ומגובה המותרים ע"פ התוכנית המאושרת החלה על המקום והכל בכפוף לקבלת כלל האישורים והיתר בניה מהועדה המקומית.

היזמים הפועלים בתחום זה מקבלים מהדיירים הקיימים את הזכויות ליחידות המגורים הנוספות במבנה מכוח תמ"א 38 ותב"עות נוספות ובתמורה נושאים היזמים בכלל עלויות הבנייה לדיירים וזאת בהתאם להסכמים השונים הנחתמים עם הדיירים הקיימים. ברבות השנים אושרו תיקוני חקיקה שונים, לרבות בנושאים מיסויים, שנועדו לעודד פעילות יזמית במסגרת תת תחום זה.

חוק ההסדרים 2023

בחודש יוני 2023 פורסם חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג - 2023 במסגרתו, בין היתר, שונו הוראות חקיקה הנוגעות לתחום ההתחדשות העירונית אשר עיקריהן כדלקמן: (1) הופחת הרוב הנדרש לשם הגשת תביעה נגד דייר המסרב לחתום על הסכם התחדשות בניינית (הכוללת גם פרוייקטי תמ"א), לבעליהם של 2/3 מהדירות בבית המשותף שלהם מוצמדים לפחות 2/3 מהרכוש המשותף (במקום 80% שנהגו קודם לתיקון החקיקה); (2) החלת החלופות המוצעות לבעלי דירות קשישים ו/או סיעודיים בפרויקטי פינוי בינוי גם על פרויקטי התחדשות בניינית; ו- (3) עוגנו הסדרים הנוגעים לפטורים והטבות מיסויות בפרויקטי התחדשות בניינית.

בין תמ"א 38/2 לפינוי בינוי

על מנת לבצע פרויקט פינוי בינוי, המתחם לגביו יקודם הפרויקט צריך לכלול לפחות 24 יחידות דיור קיימות (או פחות, בנסיבות מסוימות הקבועות בחוק), ולעומת זאת על מנת לבצע פרויקט תמ"א 38/2 יש צורך שהיתר הבניה מכוחו נבנה הבניין הוצא לפני 01.01.1980 (וככל שהיתר הבניה הוצא לאחר מועד זה, אך הבניין לא נבנה לפי ת"י 413, אזי יחולו הוראות תמ"א 38 גם לגביו בשינויים הקבועים בה).

הבדל נוסף הוא בהליכי התכנון של שני הפרויקטים: על מנת לבצע פרויקט פינוי בינוי יש צורך באישור תב"ע חדשה ביחס למתחם – הליך תכנוני הנמשך מספר שנים. לעומת זאת, פרויקט תמ"א 38 הינו פרויקט מכוח תכנית מתאר ארצית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה ועל כן, לרוב כל שדרוש מבחינה תכנונית על מנת להוציאו לפועל הוא להגיש בקשה

להיתר בניה, הליך הנמשך בדרך כלל בין 12–24 חודשים. על אף האמור, לעיתים גם בפרויקטים של תמ"א 38/2 (הריסה ובניה מחדש) היזמים פונים לאישור תב"ע חדשה וזאת על מנת להגדיל את זכויות הבניה שיתאפשר לנצל במסגרת הפרויקט. ההבדלים הקיימים בקשר לתקופת הליכי התכנון משליכים גם על משך הזמן המשוער לביצוע כל אחד מהפרויקטים.

הבדל נוסף הינו בתמורה הניתנת לבעלי הדירות. באופן עקרוני, אין מגבלה חוקית על תוספת השטח לדירה אשר ניתנת לכל אחד מבעלי הזכויות בפרויקט והאמור כפוף להסכמות החוזיות שבין היזם לבין בעלי הדירות. יחד עם זאת, להיקף תוספת השטחים השפעה באשר לתחולת הטבות מסוימות והיקפן. כך, בפרויקט תמ"א 38 בו בעלי הדירות יקבלו דירות חדשות ששטחן עולה ב-25 מ"ר לכל היותר על שטח דירתם הנוכחית (בכפוף לקבלת היתר בניה) יינתנו פטורים מהיטל השבחה, מס שבח ומע"מ שירותי בניה. ככל שתוספת השטחים לבעלי הזכויות בפרויקט תהיה מעבר לשטח האמור, כי אז יחול היטל השבחה, מס שבח ומע"מ שירותי בנייה ביחס לתוספת השטח החורגת מתוספת של 25 מ"ר לדירה. ביחס לפרויקטי פינוי בינוי, תוספת השטחים לבעלי דירות בפרויקט תהיה בהתאם לאישור גורמי התכנון לפרויקט הרלוונטי ובהתאם למו"מ שמנהל היזם עם בעלי הזכויות בקרקע. כמו כן, בפרויקט פינוי בינוי כאמור אין פטור אוטומטי מהיטל השבחה, ובנוסף במקרה של חריגה מתקרת הפטור הקבוע בחוק ביחס לתמורה לבעלי הדירות יחול מס שבח ומע"מ. בנוסף, בתמ"א 38 בה התמורה (או חלקה) הניתנת לבעלים הינה תמורה כספית, יחול מס שבח, למעט בנסיבות הקבועות בחוק שאז עשוי להינתן פטור ממס ביחס לבעלי דירות מסויימים ואילו בפרויקט פינוי בינוי ביחס לדירה אחת של בעל דירה במתחם, התמורה כספית הנ"ל תהא פטורה ממס שבח וזאת עד לסכום תקרת השווי הקבוע בחוק.

לבסוף יצוין בהקשר של השונה בין שני סוגי הפרויקטים, כי פרויקטי תמ"א מבוצעים בדרך כלל בהיקף של עשרות יחידות דיור עד מאות בודדות ואילו פרויקטי פינוי בינוי מבוצעים בדר"כ בהיקף של מאות יחידות דיור.

בכל הנוגע להיבטים הדומים בשני סוגי הפרויקטים, הרי שבשניהם נהוג שבעלי הדירות זכאים לשכר דירה במשך כל תקופת ביצוע עבודות בניית הפרויקט ופינוי דירותיהם הקיימות, נשיאה בדמי ניהול בבניינים החדשים לתקופה שהוסכמה בין הצדדים וכן לתשלום הוצאות נלוות. כמו כן בשני סוגי הפרויקטים מקבלים בעלי הדירות ערבויות כגון ערבויות חוק מכר, ערבות שכירות, ערבות בדק, ערבות מיסים, ערבות רישום וכיוצ"ב בעת מסירת דירותיהם ליזם והיזם מתחייב למועדי ביצוע (הכפופים לתנאים מתלים כגון מועדי החלטות ועדה, קבלת היתר בניה וכו').

בשני סוגי הפרויקטים רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה בנסיבות שבהם היזם לא התקשר בעסקה עם שיעור מסוים מבעלי הדירות בתוך התקופה הקבועה בחוק: כך, בפרויקט מסוג תמ"א 38, ככל והיזם לא התקשר עם מחצית לפחות מבעלי הדירות בבית המשותף בתוך 18 חודשים מהמועד בו נחתם ההסכם על ידי ראשון הדיירים, או שהיזם לא התקשר עם הרוב הדרוש בתוך שלוש שנים מהמועד האמור; מנגד, בפרויקטים מסוג פינוי ובינוי, רשאים בעלי הדירות לפעול לביטול העסקה ככל והיזם לא התקשר עם מחצית לפחות מבעלי הדירות בתוך שנתיים מהמועד בו נחתם ההסכם על ידי ראשון הדיירים או עם שלוש חמישיות מבעלי הדירות בבית המשותף בתוך ארבע שנים מהמעוד האמור. בנוסף, בפרויקטי פינוי בינוי בעלי הדירות רשאים לפעול לביטול העסקה גם במצב בו היזם לא הגיש תכנית מפורטת בהתאם לחוק התו"ב למוסד התכנוני בתוך ארבע שנים ושישה חודשים מהמועד בו נחתם ההסכם על ידי ראשון הבעלים (למעט ביחס לבית משותף שנמצא במתחם שהוכרז לפי סעיף 14(א)(1) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית). כאשר ביחס לפרויקט תמ"א 38 - רשאים בעלי הדירות לפעול לביטול העסקה במקום שבו לא נקלטה בקשה להיתר בנייה שהגיש היזם למוסד התכנון המוסמך, בתוך שלוש שנים ושישה חודשים מיום בו נחתם ההסכם על ידי ראשון הבעלים.

<u>תוקף תמ"א 38</u>

בשנים האחרונות עלו ביקורות שונות כנגד תמ"א 38, שעיקריהן הטענה כי תמ"א 38 לא השיגה את מטרתה, אינה נותנת מענה לתשתיות ולצורכי הציבור באזור הפרויקט וכי אינה מיושמת כמעט באזורי הסיכון. בעקבות כך הוחלט להביא לסיומה של תמ"א 38 ותחתיה לחוקק הסדרים חלופיים שיאפשרו ביצוע פרויקטי התחדשות בניינית. תוקפה של תמ"א 38 הוארך מעת לעת וכלל היא פקעה ביום 1.10.2023. עם זאת ברשויות מסוימות כגון גבעתיים, תל-אביב, בת ים ועוד, הוארך תוקפה עד ליום 29.8.2024. כמו כן, כאשר ביחס לערים מסוימות נקבע כי תוקפה של תמ"א 38 הוארך (או יוארך בכפוף

לעמידה בתנאים מסוימים) עד ליום 18.5.2026 או עד לאישורה של תכנית מחליפה, לפי המוקדם.

יובהר כי ברשויות בהן אושרו תכניות מכח סעיף 23 לתמ"א 38 – פקיעת התמ"א לא גוררת אחריה את פקיעתן של תכניות שאושרו מכוחה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש או משתמע בהוראות התכנית שאושרה מכוחה של התמ"א כי היא צמודה לתוקף תמ"א 38 ועם פקיעת התמ"א תפקע אף היא. אם נקבעו הוראות פקיעה אחרות בתכנית עצמה, הרי שהוראות פקיעה אלה, הן ההוראות שחלות על התכנית, ללא קשר לפקיעתה של התמ"א.

<u>חלופת שקד</u>

בנוסף למסלול המתואר לעיל (קידום תוכניות שיחליפו לאחר חלוף תקופת המעבר את תמ"א 38 במרחב תכנון מסוים), בהתאם להמלצת המועצה הארצית לתכנון ולבניה, פעלה הממשלה לקדם תיקון לחוק התכנון והבניה (תיקון זה נודע בשם "**חלופת שקד**") כאשר ביום 10.7.2022 התפרסם תיקון 139 לחוק התכנון והבניה. במסגרת חלופת שקד הוצגה מסגרת חוקית להחלפתה של תמ"א 38 באמצעות קידום תכניות מפורטות לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה, בסמכות הוועדה המקומית, בהתאם לחלופות המפורטות בחוק ובכפוף לעמידה התנאים השונים הקבועים בחוק.

נכון למועד דוח זה, שותפות אקרו התחדשות עירונית (לרבות באמצעות שותפויות מטעמה) מקדמת מספר מתחמים בהם מקודמת תוכנית בה כלולות זכויות הנובעות מתמ"א 38 כדלקמן: יהושוע בן נון, מרים החשמונאית, קיציס, יהודה הנשיא, אמוראים, אחימאיר, ברגסון, בורלא ואיינשטיין 61-57 (כמפורט בטבלאות שבסעיף 6 לעיל ו-6.4.6 להלן) והבקשות או התוכניות (לפי העניין) ביחס לפרויקטים הנ"ל הוגשו לרשויות התכנון כאמור לעיל ו/או יוגשו לרשויות התכנון עד למועד פקיעת תוקף של תמ"א 38/2 ולהערכת החברה, מבנה המיסוי והיטלי ההשבחה לפרויקטים אלו יהיו בהתאם לתוכנית תמ"א 38/2 כפי שהם נכון למועד דוח זה.

בנוסף, למיטב ידיעת החברה, בהתאם לדיונים שקיימה עם צוותי התכנון בעיריית תל אביב והנהלת מחלקת ההנדסה, ניתן יהיה להוציא את הפרויקטים הנ"ל לפועל.

האמור לעיל בדבר הערכות החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך המבוסס על ניסיונה של החברה בתחום ההתחדשות העירונית והינו כפוף להחלטות ממשלה שתהיינה ביחס לפקיעת תוקף תמ"א 38 ולהיבטי המיסוי הנוגעים לתכנית הנ"ל לרבות ביחס להוראות המעבר. לפיכך אין כל ודאות שהאמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל ודאות כי לא יחול שינוי לרבות שינוי מהותי.

6.1.2 <u>אזורים גאוגרפיים</u>

נכון למועד דוח זה, כל הפרויקטים של החברה הינם במרכז הארץ, בעיקר באזור תל אביב.

6.1.3 <u>סוגי פרויקטים</u>

במסגרת תחום הנדל"ן היזמי הקבוצה מתקשרת עם בעלי הזכויות במקרקעין בסוגים שונים של עסקאות במסגרתן מוקנות לה זכויות במקרקעין כמפורט להלן:

א. <u>עסקת רכישה במזומן</u> – עסקה בה הקבוצה רוכשת את המקרקעין מבעלי הזכויות במקרקעין בתמורה לתשלום אשר משולם במועדים הנקבעים בהסכם המכר. לאחר תשלום מלוא התמורה זכאית הקבוצה לקבל את החזקה המשפטית והפיסית במקרקעין (בכפוף לזכויות שוכרים בקרקע ככל שקיימים וכן לעיתים בכפוף לצורך בפינוי פולשים הקיימים בקרקע) והמצאת אישורים ומסמכים בהתאם להסכם הרכישה.

ב. <u>עסקאות פינוי בינוי/תמ"א 38</u> – כמפורט בסעיף 6.1.1 לעיל.

ג. <u>עסקת קומבינציה</u> – עסקה בה הקבוצה מתקשרת עם בעלים של קרקע בהסכם לפיו בתמורה למכירת חלק מזכויות הבעלים במקרקעין לקבוצה, הבעלים יהיו זכאים לחלק מהיחידות שתיבנינה בפרויקט על ידי הקבוצה וזאת בהתאם ליחס החלוקה שנקבע בין הקבוצה לבין הבעלים.

ד. <u>מכרזים של רמ"י ו/או רשויות מקומיות ו/או גופים פרטיים</u> – לעיתים הקבוצה (ושותפיה, ככל שרלוונטי) משתתפת במכרזים או הליכי הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין המפורסמים על ידי רמ"י ו/או רשויות מקומיות ו/או

גופים פרטיים. במועד הגשת ההצעה נדרש המציע להפקיד ערבות בהתאם לתנאי המכרז/הליך ההזמנה להציע הצעות אשר תשמש ככל שהמציע יזכה במכרז/הליך ההזמנה להציע הצעות או תהווה פיצוי מוסכם ככל שהמציע, שהוכרז כזוכה, לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז. במכרזים הנ"ל לעיתים ישנו מחיר מינימום להגשת ההצעה. במכרזים של רמ"י לרוב ההצעה הגבוהה ביותר היא זו שמוכרזת כהצעה הזוכה. במכרזים של רשויות מקומיות ו/או בהליכי הזמנה להציע הצעות של גופים פרטיים לעיתים המכרז/ההזמנה להציע הצעות כולל הליך התמחרות בו 2 או 3 מציעי ההצעות הגבוהות ביותר שהוגשו, מנהלים עם מפרסם המכרז הליך תחרותי ביחס למקרקעין נשוא המכרז/הליך ההזמנה כאשר בסופו מוכרז הזוכה על ידי מפרסם המכרז/הליך ההזמנה.

6.1.4 <u>אופי התקשרות עם קבלנים מבצעים</u>

הפרויקטים של הקבוצה בתחום הנדל"ן היזמי מתבצעים לרוב באמצעות התקשרות עם קבלני ביצוע ראשיים ביחס לכל העבודות הנדרשות להקמת הפרויקט (Turn-Key), החל מעבודות החפירה והדיפון, עבור לבניית שלד הבניין, השלמת הפרויקט, מסירת היחידות לרוכשי היחידות וכלה בתום תקופות האחריות והבדק. ההסכמים עם הקבלנים הראשיים הינם הסכמים פאושליים או הסכמים מסוג Cost +. לעיתים, החברה מתקשרת עם קבלן חפירה ודיפון עובר להתקשרות עם קבלן ביצוע ראשי ולאחר מכן מתקשרת בהסכם עם קבלן ראשי לפרויקט. לפרטים נוספים ראה סעיף 6.3.4 להלן.

6.1.5 <u>סוגי שימושים במלאי</u>

עיקר המלאי בתחום פעילות זה הינו מלאי למגורים ו/או מסחר ו/או משרדים ו/או קרקעות אשר היעוד הנוכחי שלהן אינו למגורים והחברה פועלת לשינוי היעוד בהן, בין היתר למגורים.

6.1.6 <u>שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו</u>

לפרטים ראה סעיף 6.1 לעיל.

6.1.7 <u>מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות</u>

להלן יפורטו מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי של הקבוצה ואשר עשויים להשפיע עליה באופן מהותי:

1. <u>הליכי תכנון ובניה</u>- הקמת פרויקט תלויה במצב התכנון והרישוי החל על המקרקעין הרלוונטיים. התנאי הראשון לבניה הוא קיומה של תכנית בנין עיר (להלן: "**תב"ע**") תקפה שאושרה על ידי רשויות התכנון ואשר על פיה ניתן לבנות על הקרקע פרויקט לייעוד המתאים. היזם פועל מול רשויות התכנון לאישור התב"ע הדרושה לצורך הוצאת היתרי הבניה, וכן פועל להכנת תכניות העבודה האדריכליות הדרושות לצורך ביצוע הבניה ולצורך הכנת מסמכי המכירה והשיווק, לרבות הכנת המפרט הטכני הדרוש על פי הוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "**חוק המכר**").

   תהליך קבלת האישורים וההיתרים מול הרשויות הרלוונטיות וועדות התכנון נמשך זמן רב, מצריך העסקת בעלי מקצוע שונים (אדריכלים ויועצים בתחום) ולעתים כרוך בהוצאות רבות. התחייבויות שונות בקשר עם קבלת אישורים והיתרים כאמור, עיכובים או דחיות עשויים לעכב את בניית הפרויקטים.

   בכל הנוגע לפעילות התמ"א 38/2, הקמת הפרויקט לרוב אינה כפופה לאישור תב"ע כאמור, אלא לקביעת מהנדס כי הבניין אינו עומד בת"י 413, קבלת הסכמת הדיירים כאמור לעיל וקבלת היתר בניה מהוועדה המקומית וזאת בנוסף לתנאים מתלים נוספים שנקבעים במסגרת הסכמי התמ"א שנחתמים ואשר נוגעים בעיקר ללוחות הזמנים של הפרויקטים.

   בשנים האחרונות, לאור המגמה להגדיל את היצע יחה"ד (מתוך כוונה להוריד את מחירן הגואה), פורסמו הוראות שעה (הקלת שבס והקלת כחלון) לפיהן הועדה המקומית לתכנון ובניה תהיה רשאית להגדיל את מספר יחה"ד בפרויקט מסוים, בין אם הגדלת יחה"ד תהיה ללא תוספת זכויות בניה ובין אם תהיה הגדלה של זכויות הבניה. שתי הוראות השעה פקעו בחודש יוני 2020, ואולם הן תוספנה לחול על בקשות שהוגשו טרם פקיעת הוראות השעה.

2. כמו כן, בפעילותה כיזמית נדל"ן, החברה כפופה להוראות תחיקתיות שונות ופיקוח מצד הרשויות השונות, עימן באה החברה במגע. בין היתר חלים על החברה החוקים דלהלן והתקנות שמכוחם: חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, חוק המהנדסים

והאדריכלים, תשי"ח-1958, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963, , חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה- 1974, חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006, חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008, חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972, פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970, חוקים שונים הנוגעים לאיכות הסביבה (בין היתר, החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 והחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992), תוכנית מתאר ארצית תמ"א 38, החלטות ממשלה ומועצת רמ"י בקשר עם פרויקט מחיר למשתכן וכדומה.

3. <u>תיקון חוק מכר דירות</u>

בחודש יולי 2022 נכנס לתוקף תיקון מספר 9 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן: "**התיקון**") אשר הגביל את היקף ההצמדה המותר למדד התשומות בחוזי מכר דירות אשר נחתמו לאחר מועד כניסת התיקון לתוקף, באופן שנקבע בתיקון כי צדדים לחוזה מכר רשאים להסכים ביניהם כי עד מחצית מכל תשלום תוצמד למדד תשומות הבניה ובלבד ש-20% מהמחיר החוזי המשולמים במועד כריתת החוזה או לפני כל תשלום אחר לא יוצמדו, וכן עיגן הגנות נוספות על רוכשי הדירות.

4. <u>תמ"א 70</u>

בימים אלו מקודמת תמ"א 70 – "תכנית מתאר ארצית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב", אשר מטרתה להתוות את מדיניות התכנון האורבני והעצמת הפיתוח וההתחדשות העירונית סביב תחנות המטרו המתוכננות. תכנית זו בנוסחה כפי שהועבר להערות והתייחסות הוועדות המחוזיות, מציגה שלושה סוגי מרחבי "השפעה": (**א**) מרחב הליבה; (**ב**) הטבעת הראשונה; (**ג**) הטבעת השנייה, כאשר התמ"א קובעת הוראות והנחיות ייחודיות לכל אחד מתחומים אלה, בדגש על עוצמות הבינוי המינימלי הנדרשות, הגבוהות יותר בטבעת הראשונה לעומת השנייה וכן הנחיות בנושאי איכות שונים, כגון אופי המרחב הציבורי ורשת הרחובות הסמוכים לתחנה, עירוב שימושים המשלב מסחר, תעסוקה, מגורים ומשטחי ציבור מבונים אשר ישרתו את הבאי התחנה וסביבתה ועוד. בהתאם להחלטת הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) מיום 21.11.2023, הומלץ על אישור התכנית, בכפוף לביצוע תיקונים כמפורט בהחלטה. יצוין, כי כבר בשלב זה, התכנית קבעה הוראות המגבילות את האפשרות למתן היתרי בניה מכח תמ"א 38 או מכח תכניות שנערכו מכחה, באופן גורף במרחב הליבה, וכן בתחום הטבעת הראשונה, שם נדרש מתן אישור יו"ר הוועדה המחוזית וחוות דעתו של מתכנן המחוז כתנאי למתן היתר בניה. בנוסף לאמור, גבולותיה של תמ"א 70 מהווים ויהוו את "תחום ההשפעה" כהגדרתו בחוק רכבת תחתית (מטרו), תשפ"ב-2021, שבעניינו נקבעו הוראות לגביית מס השבחת מטרו. כך שבגין תכניות שיעמדו בתנאים המצטברים להגדרתן כתכניות משביחות, ישולם לקופת הוועדה המקומית היטל השבחה מופחת בשיעור של 40% מההשבחה בלבד, אך בד בבד ישולם מס השבחת מטרו לקופת האוצר, בשיעור של 35% מההשבחה (במתחמי פינוי בינוי מוכרזים שיעור היטל ההשבחה בצירוף מס השבחת המטרו יעמוד במצטבר על 50%, אך הרשות המקומית רשאית לקבוע שיעור זה בהיקף של 25%, 50% או 75%).

5. <u>דיור בהישג יד</u>

בהתאם למסמך מדיניות דיור כלל עירוני שפרסמה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בעיר ת"א, ביחס לקרקע פרטית/מדינה, שיעור יחידות הדיור בהישג יד (להלן: "**דב"י**") יעמוד על כ-15% בצפון ובמרכז העיר וכ-10% בדרום ובמזרח העיר[51]. הדרישה לגבי דב"י תהא גורפת בדומה לדרישה להקצאת קרקע לצרכי ציבור, כאשר בשיקול דעת מהנדס העיר ובכפוף לאישור הועדה המקומית, ניתן יהיה לצמצם או להגדיל שיעור זה בנסיבות מיוחדות ובנימוקים שיירשמו בהחלטת הוועדה המקומית. להנחיה זו תתווסף דרישה להנחה משמעותית ממחיר שוק (40% ומכל מקום לא יעלה על תקרת דמי השכירות המופחתים כהגדרתם בתוספת השישית לחוק התכנון והבניה) ולשיעור קבוע של בני מקום (25% לתושבי תל אביב -יפו) למשך זמן שלא יפחת מ-25 שנים. מנגד, ביחס לקרקע עירונית, שיעור יחידות הדיור להשכרה יעמוד על 50%. עוד נקבע כי בהתאם לשיקול דעת מהנדס העיר ובכפוף לאישור הוועדה המקומית, תכניות שלא יוכלו לספק את שיעור הדב"י המבוקש, יידרשו להמרת הדירה ליח"ד דב"י בתשלום

[51] שיעורים אלה ייבחנו אחת לכמה שנים ובמידת הצורך יעודכנו ביחס לתנאי השוק.

של שווין הכספי לקרן ייעודים לדב"י, בכפוף להוראות מתאימות ככל שייקבעו בתכנית המתאר הכוללנית תא/5500 ולקביעת הסדר חוקי שיאפשר את ההמרה המבוקשת.

6.1.8 <u>גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות</u>

להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם כדלקמן: (1) איתנות פיננסית המאפשרת השקעת הון עצמי נדרש או לחלופין השגת מימון חיצוני לטובת הפרויקטים בהם מעורבת הקבוצה, לאור היקפם הכספי הגדול וכן מסייעת בקבלת תנאי אשראי נוחים; (2) יכולת איתור הזדמנויות עסקיות ונטילת יוזמה המתבטאת בפיתוח ובניה של פרויקטים לרבות פרויקטים בעירוב שימושים; (3) ביסוס קשרים ענפים בשוק לאיתור עסקאות כדאיות; (4) איכות התכנון והבנייה של הפרויקט ויכולת התמודדות וניסיון בפרויקטים בעלי מורכבות תכנונית גבוהה; (5) צבירת מוניטין ומיצוב עסקי בשוק לרבות יכולות שיווק מתקדמות המייצרות מיצוב ומיתוג בולטים ומבודלים וקיומו של מאגר לקוחות; (6) איתור ושימור הון אנושי איכותי ומקצועי המשפיע על יכולתה של הקבוצה לתכנן ולבצע באופן יעיל את הפרויקטים שלה, להתאימם לצרכי השיווק המשתנים ולשווקם ולמוכרם בתנאים רווחיים וכן המשפיע על יכולת החברה לשמר את המוניטין שלה (מיצוב).

6.1.9 <u>מחסומי הכניסה העיקריים ומחסומי היציאה העיקריים של תחום הפעילות</u>

חסם הכניסה העיקרי כיזם הינו הצורך בהון עצמי, איתנות פיננסית ונגישות למקורות מימון חיצוניים המאפשרים פעילות בעלויות מימון נמוכות ובתנאים נוחים. כמו כן, הצורך במוניטין שנצבר ליזם, לידע מקצועי ולניסיון בתכנון, ניהול, ביצוע, פיקוח ושיווק בתחום הייזום ובהתנהלות מול רשויות התכנון מהווה מחסום כניסה לתחום פעילות הנדל"ן היזמי.

מחסום היציאה העיקרי הינו יכולת המימוש והמכירה של פרויקטים גמורים או בשלבי הבניה, אשר נגזרת, בין היתר, ממיקומן של הקרקעות, מצבן התכנוני ותנאי הביקוש וההיצע השוררים בשוק. כמו כן, התחייבויות ארוכות טווח, הן חוזיות והן על פי דין (לרבות מכוח חוק המכר), כלפי רוכשים ורשויות וכן סילוק מוקדם של מסגרות מימון אשר עלול להטיל קנסות "שבירה" כבדים.

6.1.10 <u>תחרות</u>

תחום הנדל"ן היזמי בישראל מאופיין בתחרות רבה שכן תחום זה רווי בגורמים רבים, ביניהם אנשים פרטיים, חברות נדל"ן ציבוריות, חברות נדל"ן פרטיות, העוסקים ביזום, איתור, תכנון והקמה של פרויקטי נדל"ן, בהיקפים שונים. התחרות קיימת בכל שלבי היזמות, הן בשלבים ההתחלתיים של איתור הקרקעות לבניה והן בשלבים המתקדמים של הקמת הפרויקטים ושיווקם ואשר באה לידי ביטוי במחיר, תנאי המימון, איכות הבניה וכיו"ב. היקף הפרויקטים בהם מעורבת נכון למועד זה החברה אינו מהותי ביחס להיקפי הפרויקטים בתחום. יצוין כי בשל המלאי המוגבל של קרקעות למגורים באזורי ביקוש, קיימת תחרות רבה בענף הבניה בין הגורמים השונים באיתור מקרקעין באזורי ביקוש ובזכייה במכרזי מקרקעין שונים, לצרכי בניה. על מנת להתמודד בצורה יעילה עם מתחרים קיימים או פוטנציאלים, החברה עושה מאמצים לשם איתור פרויקטים פוטנציאלים אשר ישיאו ערך לרוכשי היחידות בהם, וכן פועלת החברה לטיפוח ושמירה על המוניטין המקצועי הגבוה שלה. היתרון היחסי של החברה למול מתחריה הינו המוניטין והניסיון הרב אותו צברה בתחום לרבות מאגר לקוחות המונה אלפי לקוחות.

6.1.11 <u>מדיניות מימון פרויקטים</u>

מימון רכישת הפרויקטים נעשה לרוב מהון עצמי, מימון בנקאי ואגרות חוב. באשר למימון הבנקאי, תנאי סף מקובל להעמדתו, מעבר להון עצמי כאמור, הינו מכירה מוקדמת של יחידות דיור. שיעור ההון העצמי ושיעור המכירה המוקדמת משתנים מפרויקט לפרויקט (ואף משפיעים זה על זה) ויכולים להשתנות אף במהלך הקמתו של פרויקט, אם כי לרוב, ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת מימון בנקאי לפרויקט בתחום פעילות זה הינו כ-20%-12% (כתלות בסוג הפרויקט וייעוד המימון).

הסכמי ליווי פיננסיים לפרויקטים של נדל"ן יזמי, כוללים בעיקר מסגרת ליווי לרכישת המקרקעין ו/או ללליווי בניית הפרויקט, והאשראי מועמד על ידי הבנק המלווה בשיטת "פרויקט סגור", באמצעות חשבון מיוחד לכל פרויקט אליו מועברים תקבולי הפרויקט וממנו משולמות ההוצאות בגינו (לאחר אישור מפקח מטעם הבנק המממן) לרבות הנפקת ערבויות לרוכשי היחידות בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה- 1974 וכן בפרויקטים של התחדשות עירונית ערבויות לבעלי

הדירות הקיימות – דבר המבטיח את קיומו של הפרויקט כיחידה סגורה של הכנסות והוצאות. במסגרת הסכמי הליווי, משועבדים לגוף המממן, הקרקע, חשבון הפרויקט וכל זכויות היזם בקשר לפרויקט, לרבות זכויות לתקבולי המכירות. במסגרת ההתקשרות עם הבנק המלווה, נבדקת הרווחיות הצפויה של הפרויקט ונקבעים מראש רמות המחירים, קצב המכירות וקצב התקדמות הבניה להם מחויבת הקבוצה. בהסכמי הליווי מוענקות לבנק סמכויות פיקוח ומעקב צמודות אחר עמידת החברה ביעדים הנ"ל, כאשר במקרה של אי עמידה בקריטריונים שנקבעו כאמור, אשר אינה מתוקנת ע"י החברה, קיימות לבנק סמכויות להתערב בניהול הפרויקט, עד כדי תפיסתו בפועל.

6.1.12 <u>הסכמים עם דיירים בפרויקט פינוי בינוי/תמ"א 38/2</u>

במסגרת פרויקט פינוי בינוי ותמ"א 38/2, היזם מתקשר עם כל אחד[52] מבין בעלי הדירות בבניין בהסכם (להלן: "**בעל הדירה**", "**הדירה הקיימת**" ו-"**הבניין הקיים**", לפי העניין), לפיו בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שיקבעו בהסכם, היזם ירכוש מבעל הדירה את זכויות בעלי הדירה במקרקעין, ובתמורה לכך יהרוס היזם את הבניין הקיים ויבנה עבור בעל הדירה, דירה חדשה בבניין חדש שיקים על גבי המקרקעין נשוא הבניין הקיים (להלן: "**הדירה החדשה**" ו-"**הבניין החדש**", לפי העניין). כמו כן, בתקופה שהחל ממועד מסירת החזקה בדירה הקיימת ליזם בפועל ועד למועד המסירה בפועל של הדירה החדשה לבעל הדירה, יעניק היזם לבעל הדירה סכום כספי לצורך תשלום דמי שכירות שיוערך בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים (וזאת בנוסף להטבות נוספות המסוכמות בין הצדדים, דוג' נשיאה בדמי פינוי והובלה, דמי ניהול לתקופה מוסכמת בבניינים החדשים וכיו"ב). במסגרת ההסכמים נקבע כי התחייבות של כל אחד מבעלי הדירות (שאינם בעלי אותה דירה), תחול בנפרד מיתר בעלי הדירות, ללא ערבות הדדית זה לזה, וכל אחד מבעלי הדירות יהיה אחראי באופן בלעדי להתחייבויותיו הוא ואף אחד מבעלי הדירות לא יישא באחריות כלשהיא לחיובי ו/או הפרות יתר בעלי הדירות (שאינם בעלי אותה דירה). יחד עם זאת, בדר"כ במקרה של הפרה של אחד מבעלי הדירות, לדוגמא אי פינוי דירתו, תקום ליזם זכות להאריך את התקופה למילוי התחייבויותיו כלפי יתר בעלי הדירות עד למועד בו תתוקן ההפרה הנ"ל.

הסכם תמ"א/פינוי בינוי, על פי רוב, כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים, אשר העיקריים מביניהם כדלקמן: (1) נחתם הסכם בין היזם לבין הבעלים של הרוב המינימלי הנדרש לפי החוק בהתאם לסוג הפרויקט לצורך הגשת תביעה לאכיפת ההסכם על המיעוט שלא חתם על ההסכם (להלן: "**הרוב המינימאלי**") תוך פרק זמן מוגדר מראש[53] כאשר אם וככל ומושג הרוב המינימאלי ונותרו בעלי דירות אשר סירבו לחתום על ההסכם, מתחייב היזם לנקוט בהליכים נגד "הדיירים הסרבנים" לרבות פניה בנושא למפקח על המקרקעין לפי הוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 או פניה לבית משפט לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו – 2006 והכל בהתאם למנגנון שנקבע לכך בהסכם. **יודגש כי על מנת להוציא את ההסכם אל הפועל, תידרש בסופו של דבר הסכמת כלל (100%) בעלי הדירות (לרבות באמצעות החלטה מחייבת של המפקח על המקרקעין או בית המשפט המוסמך, לפי העניין)**; (2) הגשה ואישורה של תב"ע חדשה (במקרה שנדרש אישורה לצורך ביצוע הפרויקט) וכן הגשת בקשה להיתר בניה תוך פרק זמן שנקבע מראש וכן קבלת היתר בניה לפרויקט (לעיתים מותנה בהסכם כי זכויות הבניה שיקבל היזם לא יפחתו מכמות מסוימת), המותנה בתשלום אגרות והיטלים בלבד, תוך פרק זמן שנקבע מראש; (3) חתימת הסכם ליווי עם בנק מלווה תוך פרק זמן שנקבע מראש; (4) קבלת חוות דעת של שמאי מקרקעין שזהותו הוסכמה מראש (לרבות במסגרת דוח האפס), עד למועד מתן הודעת הפינוי מהבניין הקיים לבעלי הדירות, ולפיה שיעור הרווחיות הצפוי מהפרויקט אינו נמוך מזה שנקבע בהסכם; (5) קבלת הסכמת הבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות על הדירות הקיימות לרישום שעבוד על מקרקעי הבניין לטובת הבנק המלווה של

---

[52] בהסכם קיים מנגנון לטיפול בסירוב מיעוט מבין בעלי הדירות כפי שנקבע בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו – 2006 ביחס לפרויקט פינוי בינוי ובחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 ביחס לפרויקט תמ"א 38/2. במצב כאמור, בדר"כ המועדים שנקבעים בהסכם יידחו למשך כל תקופת ההליכים הקשורים לטיפול בדיירי/ם הסרבן/ים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, וכל עיכוב הנובע מהיעדר חתימת המיעוט הסרבן, לא יהווה הפרה של ההוראות הכלולות בהסכם, והכל בכפוף להוראות ההסכם.

[53] בהתאם לסעיף 1ד לחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), תשס"ו – 2006, רשאים רוב בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות מי שאינו צד לעסקה, להחליט באסיפה כללית כי בעלי הדירות בבית המשותף שהתקשרו עם יזם בעסקת פינוי ובינוי רשאים לבטל את העסקה לפי הוראות סעיף זה, אם התקיים אחד מאלה: (1) היזם לא התקשר בעסקת פינוי ובינוי עם מחצית לפחות מבעלי הדירות בבית המשותף בתוך שנתיים מיום שנחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה או שהיזם לא התקשר בעסקה כאמור עם שלוש חמישיות לפחות מבעלי הדירות בבית המשותף בתוך ארבע שנים מיום שנחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה; (2) לא הוגשה תכנית מפורטת בידי היזם בהתאם להוראות סעיף 83א לחוק התכנון והבנייה למוסד התכנון המוסמך לאשרה בתוך ארבע שנים ושישה חודשים מיום שנחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה; הוראות פסקה זו לא יחולו על עסקת פינוי ובינוי בבית משותף הנמצא במתחם שהוכרז לפי סעיף 14(א)(1) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

הפרוייקט באופן שיאפשר את מימון הפרויקט (וזאת כנגד קבלת ערבות אוטונומית או בטוחה אחרת שתועמד להבטחת החוב לאותם הבנקים, על מנת להבטיח את זכויותיהם חלף המשכנתא שנרשמה לטובתם על ידי הדיירים, כאשר שווי בטוחה זו, ככל שתועמד לבנקים שלטובתם רשומה המשכנתא, יופחת מסך ערבות המסירה, כהגדרתה להלן).

יודגש, כי חלק מההסכמים כוללים רק חלק מהתנאים שצוינו וכן ישנם הסכמים עם תנאים מתלים נוספים. כן יודגש כי חלק מההסכמים מציינים כי אי התקיימות התנאים המתלים אין משמעה שההסכם פוקע מאליו באופן אוטומטי ואולם במקרה של אי התקיימות איזה מהם, עד למועד שנקבע לכך בהסכם, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להסכם לבטלו באמצעות משלוח הודעה למשנהו.

<u>התחייבות למועדי ביצוע</u>: ההסכם כולל התחייבות של היזם למועד תחילת וסיום העבודות לתכנון וביצוע וכן התחייבויות לעמידה במועדי ביצוע אחרים שנקבעו בהסכם (כשעיכוב שנגרם, לדוג', מחמת כוח עליון, או עיכוב הנובע מהפרת ההסכם על ידי מי מבעלי הדירות, לא ייחשב איחור ולא יזכה את בעלי הדירות בכל סעד שהוא. מאידך, עיכוב לא "מוצדק" יזכה את בעלי הדירות במגוון סעדים, החל מפיצוי כספי ועד לזכות לבטל את ההסכם, כתלות במשך העיכוב). מנגד, כולל ההסכם התחייבויות נוספות הכוללות בין היתר התחייבות של בעלי הדירות לפנות את דירותיהם במועדים שנקבעו לכך בהסכם ובכפוף לאמור בו, וככל ולא עשו כן – יפצו את היזם בסכומים שהוסכמו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד ליזם במקרה זה, לרבות סעד של ביטול ההסכם בחלוף תקופה מסוימת ותביעת כלל נזקיו מהדייר שלא פינה את דירתו בניגוד להתחייבותו.

<u>ערבויות</u>: בכפוף לכניסת ההסכם לתוקף, היזם נושא באחריות מלאה כלפי בעלי הדירות לביצוע ולטיב הקמת הבניין החדש (לרבות בתקופת הבדק ובתקופת האחריות הקבועות בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973), אף אם העסיק קבלני ביצוע, לרבות תביעות בכל הקשור להסכם או מכוח פעולתם של קבלנים ויועצים ששכר היזם[54], ומתחייב להעמיד ערבויות לטובת בעלי הדירות בבניין הקיים כדלקמן: ערבות בתנאי חוק המכר בשווי הדירה החדשה בשינוי תנאים ונוסח כפי שסוכמו בהסכם ("ערבות מסירה"); ערבות להבטחת תשלום שכר דירה ולעיתים גם להובלת תכולות הדירות; ערבות טיב לתקופת הבדק; ערבות לתשלום מיסים החלים על פי דין על הבעלים ככל והיזם התחייב לשאת בהם לפי ההסכם; ובחלק מהמקרים גם ערבות לרישום צו בית משותף ורישום זכויות הבעלים (הערבויות בד"כ צמודות למדד תשומות הבניה או למדד המחירים לצרכן, לפי הענין). לעיתים היזם מתחייב לשאת בחלק או בכל עלויות דמי הניהול של הבית המשותף לתקופה מוגבלת בתקופה שלאחר אכלוס הבניין החדש. יצוין, כי לרוב אקרו ייזום הינה ערבה להבטחת התחייבויותיה של חברת הפרויקט כלפי בעלי הדירות.

<u>העברת זכויות</u>: לרוב קיימת בהסכמים מגבלה על היזם להעביר זכויותיו בפרויקט (כולן או בשיעור מסוים) וכן לעיתים ישנה התחייבות שלא תועבר השליטה בו עד לתום הפרויקט אלא בהסכמת בעלי הדירות או נציגות בעלי הדירות. על אף האמור, בחלק מההסכמים הוכנסה הסתייגות ולפיה אין באמור בכדי לגרוע מזכות היזם לצרף שותפים ו/או משקיעים ו/או להעביר את זכויותיו לחברה אם או בת ובלבד שהדבר לא יגרע מהתחייבויות היזם על פי ההסכם, ביחד ולחוד עם שותף/משקיע ו/או החברה הנעברת.

<u>אחריות לתיקוני בדק ולנזקים</u>: בנוסף, מתחייב היזם לביצוע תיקוני ליקויים בעבודות (ובכלל זה ביחס למוצרים שיותקנו בפרויקט, בכפוף לקבוע בהסכמים) במועדים שנקבעו לכך בהסכמים. כמו כן, היזם ישא באחריות בגין כל נזק גוף ו/או רכוש אשר יתהווה כתוצאה מביצוע העבודות, בגין מעשה או מחדל של היזם וכל מי מטעמו. בנוסף, היזם ישפה ויפצה את הדיירים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מפעולותיו/מחדליו של היזם ו/או מי מטעמו הנוגעים לפרויקט והכל בהתאם להוראות ההסכם.

<u>שדרוג/שנמוך דירות הבעלים</u> – לרוב ההסכמים כוללים זכות של בעלי הדירות הקיימות לשדרג את דירתם החדשה לדירה חדשה בעלת שווי גבוה יותר אשר תיבנה במסגרת הפרויקט, ובמקרה כאמור ישלמו ליזם את הפרשי השווי בין הדירות וכן אפשרות לשנמך את דירתם החדשה לדירה חדשה בעלת שווי נמוך יותר אשר תיבנה במסגרת הפרויקט ובמקרה כאמור היזם ישלם להם את הפרשי השווי בניכוי רכיב המע"מ ומיסים נוספים ככל שחלים. כמו כן, לרוב ניתנת לבעלים אפשרות לקנות דירה חדשה נוספת בפרויקט בהנחה כפי שתיקבע במסגרת ההסכם עימם.

[54] בדומה לפרויקט יזמי רגיל שבו היזם אחראי כלפי רוכשי הדירות. יצוין כי היזם דואג לקבל אחריות BACK2BACK מקבלן הביצוע שעימו התקשר לביצוע עבודות הבניה.

התחייבויות נוספות – כן כוללים ההסכמים תניות מהותיות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה ובהן: התחייבות היזם לשאת בכלל עלויות הפרויקט, למעט עלויות שהוחרגו מפורשות בהסכם אך לרבות כלל תשלומי המיסים, לרבות מס שבח, מע"מ והיטל השבחה הנוגעים לפרויקט (כאשר לרוב הבעלים מתחייבים לעמוד בתנאי הפטורים ממס הקבועים בחוק וכן מתחייבים לאפשר ליזם לעשות שימוש בכל הפטורים מתשלומי מיסים והיטלים להם זכאים בעלי הדירות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל על מי מבעלי הדירות חיוב כספי); התחייבויות היזם בקשר לבניה, איכותה וביצועה הרציף, תוך עמידה בדרישות הדין; התחייבויות היזם לעריכת ביטוחים שהוסכמו (לרבות על ידי הקבלן הראשי); תנאים לפינוי הדירות הקיימות ולמכירת דירות חדשות על ידי היזם; מינוי נציגות מטעם בעלי הדירות והסדרת סמכויותיה והרוב בו היא נדרשת לקבל החלטותיה, לרבות בדבר ביטול ההסכם; השלמת עבודות הפיתוח בלוחות הזמנים שסוכמו; התחייבויות שונות של היזם לתיקון ליקויים ופגמים בתקופות האחריות והבדק; התחייבות היזם לרישום הבניין החדש כבית משותף בתנאים שנקבעו לעניין זה בהסכם; זכות הניתנת לבעלי הדירות למנות מפקח מטעמם (שבעלות ההתקשרות עמו יישא היזם) לשם בדיקת העבודות והשגחה על ביצוען (וזאת מבלי שיהא בכך כדי לפטור את היזם מאחריותו על פי ההסכם); והתחייבות של היזם למתן פיצוי מוסכם מראש לדיירים במקרה של הפרות שנקבעו בהסכם (וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להם על פי דין) ובכלל זה במקרה של איחור במסירה אשר לעיתים תקנה זכות לחילוט ערבות המסירה ככל שתנאיה מאפשרים זאת. כמו כן, חלק מההסכמים כוללים מנגנון של מתן תמורה נוספת לבעלים, במקרה ששיעור הרווחיות בפרויקט יעלה על שיעור רווחיות יזמי מקובל שנקבע בהסכם, והכל בהתאם למנגנון שנקבע לעניין זה בהסכמים. בנוסף, חלק מההסכמים כוללים תניות שיפוי לבעלים מקום בו יידרשו לפצות גורם עימם ניהלו מו"מ קודם ביחס לביצוע פרויקט באותו בניין/מתחם.

6.1.13 הסכמי שותפות / עסקה משותפת – תיאור כללי

בחלק מהעסקאות לרכישת נכסים של הקבוצה (**הן בתחום פעילות הנדל"ן היזמי בישראל**, **הן בתחום פעילות הנדל"ן המניב בישראל**), הקבוצה מצרפת שותפים לחברה או לשותפות אשר נוסדה באופן ייעודי לרכישת הנכס (להלן בסעיף זה ביחד: "**חברת הנכס**" ו-"**הנכס**", בהתאמה) ובחלקן האחר הקבוצה מחזיקה ישירות בזכויות בפרויקט ("במושע") בדרך של פעילויות משותפות (Joint Venture) (להלן: "**הפעילות המשותפת**") עם צדדים שלישיים שלרוב הינם שותפים המובילים יחד עמה את הפרויקט (כדוגמת פרויקטי יצחק שדה, פרויקט Bloom, פרויקט One Tower, פרויקט סי טאוור וכדומה), כאשר במקרה זה הקבוצה מתקשרת בהסכם פעילות משותפת עם השותף המסדיר את מערכת היחסים ביניהם בפעילות המשותפת (להלן: "**הסכם הפעילות המשותפת**").

מרבית ההסכמים בין הקבוצה לבין השותפים, בין אם נעשה במסגרת חברת נכס או במסגרת פעילות משותפת, דומים במהותם ולרוב כוללים את ההוראות המפורטות להלן:

1. ניהול חברת הנכס/הפעילות המשותפת – ניהול חברת הנכס או הפעילות המשותפת, לפי העניין, נעשה על ידי הקבוצה (לעיתים ביחד עם שותפים מובילים נוספים, כך שזכויות הניהול הינן בהתאם לחלקם היחסי של השותפים בפרויקט, כאשר ההחלטות בד"כ מתקבלות ברוב רגיל למעט החלטות שלקבלתן נדרש רוב מיוחד/פה אחד[55]). מנגד, כאשר מדובר בפרויקטים הכוללים שותפים פיננסים (כהגדרתם להלן) הקבוצה (לעיתים עם שותף מוביל נוסף) הינה השותף הכללי בחברת הנכס והיא קובעת את אופן ניהולה, זאת בנוסף להימנותה על השותפים המוגבלים בחברת הנכס, להם זכויות הוניות בלבד.

2. מימון חברת הנכס/הפעילות המשותפת – לרוב מימון רכישת הנכס ו/או הקמת הפרויקט נעשה על ידי השקעות של השותפים בנכס/בהון חברת הנכס (פרו-ראטה לחלקם בנכס/הון חברת הנכס) תוך התבססות על שיעור מימון חיצוני מסוים שיתקבל לצורך רכישת הנכס ו/או הקמת הפרויקט (דוגמת פרויקטים פרזון, מרים החשמונאית, BLOOM, נס לגויים, עץ הזית, שרת וכדומה), ואולם לעיתים חלקם של השותפים (ובכללם הקבוצה) בהלוואות הבעלים המועמדות לחברת הנכס שונה משיעור החזקתם בחברת הנכס וזאת בהתאם להסכמות שבין הצדדים. כך לדוג', בחברות נכס הכוללות שותפים מוגבלים שאינם נמנים על השותף הכללי [דוגמת אקרו בניה ותשתית (ל.כ.), שותפות מוגבלת המחזיקה 50% בפרויקט One Tower או ארבוב נדל"ן יו אס איי (צ.א.ר), שותפות מוגבלת המחזיקה 50% מפרויקט שלבים] (להלן: "**השותפים הפיננסים**"), חלקם של השותפים הפיננסים בהשקעות

[55] כך שהלכה למעשה מוקנית לכלל השותפים זכות וטו ביחס לאותן החלטות.

בהון חברת הנכס הינו גבוה משיעור החזקתם בחברת הנכס, ומנגד חלק הקבוצה בהשקעות בהון חברת הנכס הינו נמוך משיעור החזקותיה בחברת הנכס.

לרוב בהסכמי ייסוד חברת הנכס ו/או הסכם הפעילות המשותפת נקבעות הוראות בדבר שיפוי על ידי שותף, אשר הפר את ההוראות האמורות לעיל, את יתר השותפים בחברת הנכס וכן הוראות בדבר דילול החזקות של שותף מפר אשר לא העמיד את החלק מההון העצמי אותו התחייב להעמיד.

דוג' נוספת בה שיעור השתתפות השותפים בהון העצמי המועמד לפרויקט אינו בהלימה לחלקם בהון השותפות, הינה בפרויקטים אשר אותרו על ידי צדדים שלישיים, אשר חוברים לקבוצה לצורך הקמת הפרויקטים, כאשר לעיתים מוסכם עם אותם צדדים שלישיים כי הקבוצה תעמיד את מלוא ההון העצמי לפרויקט (לרבות בגין חלקו של אותו צד שלישי בהון חברת הנכס), כאשר החלק שיועמד על ידי הקבוצה בגין חלקו של הצד השלישי ייחשב כסכום עודף עליו יחולו ההוראות שתפורטנה להלן.

בנוסף, לעיתים (בפרט כאשר הקבוצה היא השותף הדומיננטי) נדרשת הקבוצה להעמיד ערבות להבטחת כלל התחייבויות חברת הנכס/העסקה המשותפת ולא כפי חלקה בחברת הנכס/העסקה המשותפת. מנגד, כאשר הקבוצה מנהלת את חברת הנכס או הפעילות המשותפת (לפי העניין) ביחד עם שותף מוביל נוסף, כי אז ישנן הוראות לפיהן ככל שהשותפים יידרשו להעמיד ערבויות, הם יפעלו כמיטב יכולתם כי הערבויות יהיו בהתאם לחלקם של השותפים בשותף הכללי או בפעילות המשותפת ולא ביחד ולחוד (כשאין כל ודאות לכך שהגורם הבנקאי יאשר העמדת הערבויות כאמור).

3. <u>החזר השקעות ההון וחלוקת רווחים</u> – במרבית ההסכמים נקבעות הוראות לפיהן לאחר פירעון מלוא התחייבויות חברת הנכס או הפעילות המשותפת (לפי העניין), יפרעו הלוואות הבעלים (ראשית – הסכומים "העודפים" שהועמדו על ידי מי מהשותפים, קרי, מעבר לחלקם בפרויקט, ולאחר מכן יתר הלוואות הבעלים שהועמדו, פרו-ראטה להחזקות השותפים בפרויקט). לאחר החזר ההלוואות כאמור, חלוקת הרווחים (ככל שיהיו) הינה פרו רטה להחזקות בחברת הנכס / בפעילות המשותפת.

4. <u>שיווק וניהול הפרויקט על ידי הקבוצה</u> – במרבית ההסכמים נקבע כי פעולות השיווק של הפרויקט תבוצענה על ידי הקבוצה (ולעיתים גם על ידי השותף המוביל הנוסף) והיא תהיה זכאית לעמלות שיווק לרוב בשיעור של כ-3% ממחזור המכירות של הפרויקט, לא כולל מע"מ ובתוספת מע"מ כדין (כאשר יש שותף מוביל נוסף הזכאי לעמלות שיווק, אזי חלוקת עמלות השיווק הינה בין שני השותפים המובילים הנ"ל בהתאם לקבוע בהסכמי השותפים) או שיעור אחר כפי שנקבע בין הצדדים. בנוסף, בחלק מההסכמים לרוב נקבע כי הקבוצה תהיה זכאית לדמי ניהול בגין ניהול הפרויקט בשיעור של 2% בתוספת מע"מ מעלויות הבנייה בפרויקט או מכלל העלויות בפרויקט.

5. <u>העברת זכויות ופיצוי מוסכם</u> – במרבית הסכמי השותפויות נקבעות מגבלות על העברת זכויות בזמן בניית הפרויקט ולחלופין הוראות בדבר הכפפת העברת הזכויות לזכות סירוב ו/או זכות הצטרפות (Tag along) ו/או מכירה כפויה (Drag Along), כאשר בהסכמים הכוללים שותפים פיננסים, במרביתם, נקבע כי העברת הזכויות בחברת הנכס כפופה גם לאישור הקבוצה.

להלן יובאו פרטים אודות הפרויקטים של החברה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל בהתאם להוראות טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לתחום פעילות נדל"ן יזמי (להלן: "**טיוטת הנחיית נדל"ן יזמי**").

6.2 **<u>תמצית תוצאות באלפי ש"ח</u>**

פרמטר	31.12.2023	31.12.2022
הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)	812,358	826,948
חלק החברה ברווחי (בהפסדי) שותפויות כלולות	113	79
רווח ממכירת חברות מוחזקות	---	---
רווחי תחום הפעילות (מאוחד)	147,118	203,514
רווחי תחום הפעילות (חלק החברה)	117,883	102,185
סך נכסי תחום הפעילות במאזן (מאוחד)	3,156,756	3,346,482

נכון למועד הדוח לחברה פרויקטים בארץ בשלבי הקמה, ביצוע ותכנון, עתודות קרקע ופרויקטים בהתחדשות עירונית בהיקף של כ-52,572 יח"ד ו-204,767 מ"ר שטחי משרדים/מסחר לפי הפילוח כדלקמן:

סוג הפרויקט (*)	מס' יח"ד לפי תב"ע בתוקף		מס' יח"ד נוספות בתכנון		סה"כ יח"ד		שטחי משרדים/ מסחר לפי תב"ע בתוקף (מ"ר)		שטחי משרדים/ מסחר נוספים בתכנון (מ"ר)		סה"כ שטחי משרדים/ מסחר (מ"ר)	
	סה"כ	חלק החברה[56]	סה"כ	חלק החברה	סה"כ	חלק החברה	סה"כ	חלק החברה	סה"כ	חלק החברה	סה"כ	חלק החברה
פרויקטים בהקמה	1,075	584	---	---	1,075	584	43,458	43,103	---	---	43,458	43,103
פרויקטים בתכנון	596	422	---	---	596	422	796	796	---	---	796	796
עתודות קרקע	1,462	785	451	331	1,913	1,116	103,449	100,827	3,675	3,675	107,124	104,502
פרויקטי התחדשות עירונית	2,250	1,322	5,174	3,740	7,424	5,067	8,149	3,938	15,238	19,787	27,936	19,176
סה"כ	**5,383**	**3,114**	**5,625**	**4,071**	**11,008**	**7,189**	**155,852**	**148,664**	**18,913**	**23,462**	**179,314**	**167,576**

(*) פרט לפרויקטים בהתחדשות עירונית, הנ"ל אינו כולל עסקאות שטרם הושלמו.

"**פרויקט בהקמה**" לעניין זה משמעו – הקמת הפרויקט החלה לפני תום שנת הדיווח, אין מניעה להמשיך ברציפות בהקמתו והקמת הפרויקט לא הסתיימה עד היום האחרון של שנת הדיווח;

"**פרויקט בתכנון**" לעניין זה משמעו – ביום האחרון של שנת הדיווח בנייתו טרם החלה ולהערכת הנהלת החברה, הקמתו צפויה להתחיל, בשנה העוקבת לשנת הדיווח או התקבל לגביו היתר בניה;

"**עתודת קרקע**" לעניין זה משמעה – קרקע המוצגת כמלאי או כמלאי מקרקעין שהקמת הפרויקט עליה טרם החלה, למעט קרקעות שהינן "פרויקט בתכנון".

"**פרויקטי התחדשות עירונית**" לעניין זה משמעם – פרויקטים מסוג תמ"א 38/2 או פינוי בינוי כאמור בסעיף 6.1.1 לעיל.

האמור בטבלה זו ביחס למס' יחידות הדיור ו/או שטחי המשרדים ו/או שטחי המסחר ביחס לפרויקטים בתכנון ו/או עתודות קרקע ו/או פרויקטי התחדשות עירונית הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בלבד, בהתאם לתב"ע הקיימת או המתוכננת לפרויקטים הרלוונטיים הנמצאים בהליכי תכנון ואישור מול הרשויות הרלוונטיות ולפיכך עלול לחול שינוי באמור לעיל, לרבות שינוי מהותי עקב הסיבות המפורטות בפסקת מידע צופה פני עתיד המופיעה לאחר סעיף 6.4.8 להלן.

[56] חלק החברה כולל את חלק החברה כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ולא לפי חלקה האפקטיבי בפרויקטים.

6.3 נתונים מצרפיים

6.3.1 פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום אחרון של תקופת הדיווח

פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום 31.12.2023		
	מספר חודשים שחלפו ממועד סיום הבנייה	31.12.2023
יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה (במונחי עלות)	0-6	---
	6-12	10,122
	12-18	---
	18-24	---
	מעל 24	---
	סך הכל	10,122
גיול מלאי יח"ד בפרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה (במונחי מספר יח"ד)	0-6	---
	6-12	3
	12-18	---
	18-24	---
	מעל 24	---
	סך הכל	3
רווח גולמי צפוי		4,058
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך לתאריך הדוח (#) (לגבי פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה לתום שנת הדיווח)		---

6.3.2 פרויקטים בהקמה ליום האחרון של תקופת הדיווח[57]

	31.12.2023
מס' יח"ד כולל בפרויקטים בהקמה	468
שטחי משרדים (במ"ר) כולל בפרויקטים בהקמה	42,463
שטחי מסחר (במ"ר) כולל בפרויקטים בהקמה	1,461
יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בהקמה (במונחי עלות) (באלפי ש"ח)	495,771
רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה (באלפי ש"ח)	605,487
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה	11
שטחי מכירה מחייבים (במ"ר) שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה	1,376
מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים בפרויקטים בהקמה	61
שטחי מכירה (במ"ר) שטרם נחתמו לגביהם הסכמי מכירה מחייבים בפרויקטים בהקמה (*)	8,481
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך לתאריך הדוח	2
שטחי מכירה (במ"ר) מחייבים שנחתמו מסוף תקופת הדיווח ועד סמוך לתאריך הדוח	---

6.3.3 צבר הכנסות ומקדמות

		הכנסות שיוכרו בגין חוזי מכירה מחייבים (אלפי ש"ח)	מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל בגין חוזי מכירה מחייבים (אלפי ש"ח)
שנת 2024	**רבעון 1 ***	180,246	188,946
	רבעון 2	127,935	74,734
	רבעון 3	120,418	76,234
	רבעון 4	129,204	60,889
שנת 2025		205,720	392,815
שנת 2026		107,844	108,776
שנת 2027		43,746	86,675
שנת 2028 ואילך		17,644	20,853
סה"כ		**932,757**	**1,009,922**

יודגש, כי הנתונים שהובאו בטבלה זו המתייחסים למועד ההכרה בהכנסה בגין חוזי מכירה מחייבים וכן למועד קבלת התשלומים בגין חוזי מכירה מחייבים מהווים מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, והם כפופים לעמידת רוכשי הזכויות/היחידות השונות בהתחייבויותיהם החוזיות ובשיעור הביצוע של כל פרויקט בכל נקודת חתך.

* יצוין כי על אף האמור בטבלה לעיל, ההכנסות לרבעון 1 לשנת 2024, צפויות לקטון בסך של כ-8,794 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ, כתוצאה מביטול עסקה למכירת שטח של כ-495

[57] הנתונים בטבלה שלהלן משקפים את חלק החברה כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ולא לפי חלקה האפקטיבי בפרויקטים.

מ״ר לאחר ה-31 בדצמבר 2023. כפועל יוצא מכך צפויות המקדמות לרבעון ה-1 לשנת 2024 לקטון בסך של כ-384 אלפי ש״ח בתוספת מע״מ, ובנוסף נדרשה החברה להשיב לרוכש סך של כ-9,154 אלפי ש״ח בתוספת מע״מ אשר שולמה נכון למועד הדוח. נכון למועד זה, בכוונת החברה לשנות את ייעוד השטח הנ״ל, כך שזה יושכר ע״י החברה ויסווג כנדל״ן להשקעה ברבעון ה-1 לשנת 2024, ובגינו החברה צופה הכנסות שכירות שנתיות של כ-800 אלפי ש״ח.

6.3.4 <u>ספקים, קבלנים ראשיים וקבלני משנה</u>

ספקיה העיקריים של הקבוצה בתחום הנדל״ן היזמי למגורים בישראל הינם קבלנים, אדריכלים, מתכננים, מהנדסים, יועצים וכדומה עימם מתקשרת הקבוצה לצורך הקמת הפרויקטים.

כמפורט בסעיף 6.1.4 לעיל, לרוב נוהגת החברה להתקשר עם קבלן ראשי בהסכם פאושלי אשר במסגרתו הקבלן הראשי, בעצמו או באמצעות התקשרות עם קבלני משנה, אחראי לביצוע עבודות הקמת הפרויקט, החל מעבודות החפירה והדיפון (יצוין, כי בחלק מהפרויקטים עבודות החפירה ודיפון מבוצעות על ידי קבלן אחר) עד לקבלת טופסי אכלוס לדירות (״טופס 4״) ומסירת הדירות לידי הרוכשים וכן בתקופת הבדק והאחריות על פי חוק מכר. החברה מייחסת חשיבות להתקשרות עם קבלנים ראשיים בעלי מוניטין של עמידה בלוחות זמנים ואיכות בנייה גבוהה. בנוסף להתקשרות עם קבלן ראשי, לרוב החברה ממנה מפקח הנדסי מטעמה לליווי הפרויקט.

להערכת הנהלת החברה, אין לה תלות בקבלן ו/או ספק ספציפי שהחלפתו עלולה להטיל על החברה תוספת עלות מהותית. להערכת הנהלת החברה, ההשלכה העיקרית להחלפת מבצע הבנייה ו/או ספק ספציפי עלולה להיות עיכוב לא מהותי בהשלמת בניית הפרויקט.

על אף האמור לעיל, מצאה החברה לנכון, לציין את התקשרות החברה עם הקבלן המבצע שלהלן:

זיהוי הספק/קבלן המשנה	פרויקטים שנבנים/עתידים להיבנות על ידו נכון למועד הדוח	האם צד קשור	היקף רכישות מהספק בתקופת הדיווח עד ליום 31.12.2023 באלפי ש״ח	משקל הספק מכלל הרכישות של החברה	תלות מיוחדת בספק	ציון עניינים נוספים
אשטרום הנדסה ובניה בע״מ (״**אשטרום**״)	פרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS אשר הסתיים לתאריך הדוח פרויקט BART GO YAFO (דיפון וחפירה) פרויקט מרים החשמונאית. הסכמי הביצוע עם אשטרום הינם דומים במהותם למתואר בטבלה להלן.	לא	149,088	18%	לא	אשדר חברה לבניה בע״מ (מקבוצת אשטרום) הינה שותפה של החברה בפרויקט GO YAFO כמפורט בסעיף 6.8 להלן ובפרויקט ארבר כמפורט בסעיף 6.4.5 להלן.

<u>להלן יפורטו ההסכמות העיקריות עם הקבלנים הראשיים</u>:

<u>השירותים שניתנים על ידי הקבלן המבצע</u>	על חשבונו ואחריותו המלאה של הקבלן המבצע לבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הפרויקט, לרבות אך לא רק, ביסוס, שלד, איטום, עבודות רטובות, פיתוח, בניה, תיקוני בדק ולרבות כל עבודה ארעית הנדרשת, באופן שהקבלן המבצע יבנה את כל הפרויקט בהתאם לתוכניות המאושרות, בהתאם לדרישות התקן ובהתאם לדרישות כל הרשויות הרלבנטיות וזאת בשיטת ״עד מפתח״ (Turn Key) וימסור את הפרויקט שהוא גמור באופן מלא וידאג להוצאה בפועל של טופס 4 לאכלוס ולקבלת תעודת גמר לפרויקט (או תעודת גמר המהווה אישור אכלוס) (להלן בטבלה זו בלבד: ״**השירותים**״). יובהר כי השירותים כוללים בתוכם את אספקת העובדים לביצוע עבודות הבנייה, וכי הקבלן המבצע נדרש לעמוד בכל דרישות החוק הנוגעות להעסקת עובדים חוקיים המורשים לעבוד על פי הדין. כמו כן יודגש, כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין הקבלן המבצע, עובדיו וכל המשתתפים בביצוע העבודות מטעם הקבלן המבצע.
<u>התקשרויות עם קבלני משנה</u>	הקבלן המבצע איננו רשאי להסב ו/או למכור ו/או להמחות ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו והתחייבויותיו על פי ההסכם לכל אדם אחר, ללא קבלת הסכמת החברה מראש. עם זאת, הקבלן המבצע יהא רשאי למסור את הביצוע של העבודות לקבלני משנה מטעמו ((להלן: ״**קבלן המשנה**״), כאשר מסירת העבודות לקבלן משנה נעשית בדרך כלל בכפוף לתנאים מצטברים, הכוללים, בין היתר, את התנאים הבאים: קבלת אישור החברה (או מפקח מטעמה) למסירת אותה עבודה מסוימת, וקבלת אישור למסירת אותה עבודה מסוימת לאותו קבלן המשנה; ומסירת עבודה מסוימת לקבלן המשנה לא תפטור את הקבלן המבצע מאחריותו על פי ההסכם כלפי החברה, וכי לא יהא בהתקשרותו עם קבלן המשנה משום הטלת חובה ישירה כלשהי על החברה כלפי קבלן המשנה.

אחריות הקבלן המבצע	הקבלן המבצע הינו האחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו במסגרת ביצוע עבודות הבנייה (לרבות עבודות הבדק) באתר הבניה וסביבתו, על ידי הקבלן המבצע ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה וכל מי שנתון למרות הקבלן המבצע או קבלני המשנה הפועלים בסמכותו, ובכך הוא משחרר באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזקים שייגרמו כאמור. הקבלן המבצע מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא, את החברה, בכל סכום אשר תידרש החברה לשלם בקשר לנזקים אשר הקבלן המבצע אחראי להם בכפוף לעמידה בתנאי השיפוי הקבועים בהסכמים מול הקבלן המבצע.
לוחות זמנים	הקבלן המבצע מתחייב להתחיל בביצוע העבודות ולהשלים את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם. בגין איחור בהשלמת העבודות ישלם הקבלן המבצע לחברה פיצוי בגין כל יום איחור בהתאם למנגנוני הפיצוי הקבועים בהסכם.
ביטוחים	על הקבלן המבצע לערוך, על חשבונו ואחריותו, פוליסות ביטוח כמפורט בהסכם כאשר החברה הינה מבוטחת נוספת וזאת לתקופת ההסכם, תקופות הבדק והאחריות. ישנם מקרים בהם החברה עורכת את הביטוחים הנדרשים בעצמה והקבלן מחויב בעלות הביטוחים.
אחריות בדק	כחלק מתנאי ההתקשרות, הקבלן המבצע לוקח על עצמו את התחייבויות החברה כלפי רוכשי היחידות בכל הקשור לביצוע והשלמת היחידות מבחינת טיב הבניה, תיקון ליקויים במהלך תקופות הבדק והאחריות עפ"י חוק מכר (הדירות), תשל"ג – 1973.
ערבויות	להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן המבצע על פי ההסכם במלואן ובמועדן, ממציא הקבלן המבצע לחברה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים (להלן: "**המדד**"), בשיעור קבוע מסך התמורה, בהתאם לקבוע בהסכם, אשר תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל (להלן: "**ערבות הביצוע**"). עם השלמת עבודות הבניה לשביעות רצון החברה, תוחלף ערבות הביצוע בערבות אחרת אשר תהא בשיעור קבוע מסך התמורה לקבלן, בהתאם להוראות ההסכם, אשר תהא צמודה למדד ותישאר בתוקף לתקופה בהתאם להוראות ההסכם (להלן: "**ערבות הבדק**" ו-"**תקופת הבדק**"). ערבות הבדק תשמש להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן לפי ההסכם וכן להבטחת אחריות טיב העבודות ותיקון ליקוי בניה במשך תקופת הבדק. לעיתים החברה בוחנת אפשרות להחליף ערבויות כאמור בביטחונות אחרים כגון קיזוז סכום (המהווה את סכום הערבות) אשר ישמש כערבות ביצוע/בדק לכל דבר ועניין וקיזוז סכומים מסוימים כעכבון.

6.4 <u>פרויקטים שאינם מהותיים מאוד</u>

6.4.1 <u>כללי</u>

הקבוצה נוהגת לרכוש זכויות במקרקעין, עליהם יבנו הפרויקטים, מבעלים פרטיים; במסגרת מכרזים של רמ"י או רשויות מקומיות או של גורמים אחרים; במסגרת פרויקטים לפינוי בינוי ותמ"א 38 ו/או בעסקאות קומבינציה, לפי העניין כמפורט בסעיף 6.1.3 לעיל. לרוב הפרויקטים של החברה הינם פרויקטים גדולים הכוללים בין 50 ל-350 יח"ד.

הנתונים הכספיים המפורטים בטבלאות שלהלן הינם בהתאם לשיעור ההחזקה של חברת הפרויקט בדוחותיה הכספיים של החברה ולא בהתאם לחלק החברה האפקטיבי בפרויקט

6.4.2 <u>פרויקטים שהקמתם הסתיימה ו/או פרויקטים שהקמתם הסתיימה ומכירתם טרם הסתיימה במלואה</u>

שם	מיקום	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הבניה	מועד סיום הבנייה	חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט	יח"ד שנותרו לחברה	עלות המלאי המיוחסת ליח"ד שנותרו במלאי ליום 31.12.2023	שיעור ההון העצמי מתוך העלות	מ"ר ממוצע ליח"ד שנותרו במלאי	מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט לפי תקופות					הכנסות צפויות מדירות במלאי	רווח גולמי צפוי מדירות במלאי	שיעור רווח גולמי צפוי על דירות במלאי	עודפים שנמשכו נכון ליום 31.12.23	יתרת עודפים צפויה בסיום הפרויקט לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט
										מתום התקופה עד סמוך למועד הדוח	רבעון 4 לשנת 2023	רבעון 3 לשנת 2023	רבעון 2 לשנת 2023	רבעון 1 לשנת 2023					
מתחם גולף[58] [59]	תל-אביב[60]	1/2 מהמתחם נרכש ביום 13.3.2013 ו-1/2 מהמתחם נרכש ביום 14.7.2016	6/2019	3/2023	100%	3	10,122	100%	120	---	---	---	---	---	13,471	4,058	30%	65,000	ל.ר

שם	מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה) ללא מע"מ					מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח) לפיו חושב צפי ההכנסות המלאי הבלתי מכור
	מתום התקופה עד סמוך למועד הדוח	רבעון 4 לשנת 2023	רבעון 3 לשנת 2023	רבעון 2 לשנת 2023	רבעון 1 לשנת 2023	
מתחם גולף	---	---	---	---	---	35

[58] יצוין, כי שטחי המסחר, המשרדים והחניון מסווגים בדוחותיה הכספיים של החברה בתחום הנדל"ן המניב כמפורט בסעיף 7 להלן.

[59] ביום 29 בינואר 2024 נמסרה לחברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן: "**הבקשה**") כנגד שותפויות גולף (כהגדרתם בסעיף 7.12.2 להלן) ואשטרום הנדסה ובנייה בע"מ (שהינה הקבלן המבצע בפרויקט) (להלן יחד: "**המשיבות**") אשר הוגשה על ידי רוכשת דירה בפרויקט (להלן: "**המבקשת**"). במסגרת הבקשה נטען כי התגלו בדירה של המבקשת ליקויי בניה בשווי של כ-64 אלף ש"ח וכי מדובר בליקוי רוחבי בכלל הדירות בפרויקט ועל כן ביקשה המבקשת להגדיר את כלל רוכשי הדירות כקבוצה בתובענה הייצוגית (להלן: "**הקבוצה**"). המבקשת ביקשה להורות למשיבות לפצות את המבקשת בסך של כ-64 אלף ש"ח ואת שאר חברי הקבוצה לפי הפיצוי שהוערך בחוות דעת עבור שווי תיקון הליקוי ובהתאם למספר הליקויים בדירה. לחלופין, ביקשה להורות למשיבות לשלם לכל רוכש פיצוי בגובה ירידת הערך אשר נגרמה בשל הליקוי. להערכת החברה ויועציה המשפטיים, לחברה טענות הגנה טובות בקשר עם הבקשה, אולם בשלב ראשוני זה, אין באפשרותם להעריך את החשיפה כתוצאה מבקשת האישור.

[60] שטח של כ- 11.5 דונם התחום בין הרחובות פנחס רוזן, קהילת סלוניקי, וקהילת פאדובה בחלקות 1336, 1337, ו- 1346 בגוש 6625 בשטח רשום של 8,808 מ"ר המצויים בשכונת הדר יוסף בתל-אביב.

6.4.3 פרויקטים בהקמה

פרויקטים בהקמה – נתונים ליום 31.12.2023[61] (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)																			
שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	מועד רכישת הקרקע בפרויקטים שאינם התחדשות עירונית	מועד תחילת הבניה	מועד סיום בנייה משוער	חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט (%)	סה"כ יח"ד	סה"כ מ"ר ממוצע ליח"ד	שיעור השלמה כספי / הנדסי ליום 31.12.23 (%)	סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים						סה"כ יח"ד שטרם נמכרו ליום 31.12.23	סה"כ הכנסות צפויות	סה"כ עלויות צפויות	שיעור הון עצמי שהושקע בפרויקט (%)	סה"כ רווח גולמי צפוי	סה"כ שיעור רווח גולמי צפוי (%)	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט
									סמוך למועד הדוח	4/23	3/23	2/23	1/23	2022							
PRAZON (תמ"א 38/2)[62]	פרזון -19 21, ת"א	תמ"א 38/2	Q4 2020	Q1 2024	50%[63]	112 (36 יח"ד לבעלי הקרקע ו-76 יח"ד לשיווק)	97	95.1%	---	---	---	---	---	2	---	234,808	192,684	12%[64]	42,125	18%	29,088
רח' וייצמן 80, 82, 84, 86 ו-88[65] (תמ"א 38/2)	תל-אביב	תמ"א 38/2	Q2 2022	Q3 2025	50%[66]	74 (39 יח"ד לבעלי הקרקע ו-35 יח"ד לשיווק	82	31.4%	---	---	---	---	---	13	9	208,396	164,208	9%	44,189	21%	53,104
ACRO BUSINESS CAMPUS[67]	קרית אונו	02/19	Q2 2020	Q1 2024	100%	כ-42 אלף מ"ר שטחי משרדים ו-כ-300 מ"ר שטחי מסחר	כ-322 מ"ר ממוצע למשרדים וכ-495 מ"ר ממוצע למסחר[68]	98.8%	---	---	---	---	733	10,466	2,236 אלפי מ"ר	532,893	401,397	24%[69]	131,496	25%	221,604

[61] ההכנסות והעלויות הצפויות בטבלה זו כוללים גם נתונים בגין מתן שירותי בניה לבעלים הקיימים ולפיכך שיעור הרווח הגולמי הינו שונה מזה המופיע בטבלה בתחילת סעיף 6 לעיל, שם הנתונים אינם כוללים עלויות בגין מתן שירותי בניה לבעלים הקיימים.

[62] במקרקעין הידועים כחלקה 335 ו- 336 בגוש 6134 ברחוב פרזון 19 ו-21, בתל אביב.

[63] הפרויקט מבוצע באמצעות אקרו פרזון תל אביב – שותפות מוגבלת, המחוזקת בבעלות מלאה של החברה (בשרשור) (להלן: "**אקרו פרזון**") אופק החזקות (ק.י.) התחדשות עירונית בנייה וייזום בע"מ (להלן: "**אופק**"). בין הצדדים לא נחתם הסכם עסקה משותפת אולם הוסכם כי כל אחד מהם יחזיק 50% מהפעילות המשותפת, וכי מערכת היחסים בין הצדדים תהיה דומה במהותה למפורט בסעיף 6.1.13 לעיל. הוסכם כי אופק תהא אחראית על כל הטיפול מול הדיירים ובגין ניהול הטיפול מול הדיירים תהא זכאית סך השווה ל-1% (בתוספת מע"מ מעלות ההקמה של הפרויקט לא כולל מע"מ. שירותי השיווק מועמדים באמצעות אקרו פרזון בתמורה לעמלת שיווק בשיעור של 3% מתקבולי המכירות (כשהתקבולים כוללים מע"מ).

[64] נכון למועד פרסום הדוח, התקבל מלוא ההון העצמי שהושקע בפרויקט.

[65] מקרקעין הידועים כגוש 6212 חלקה 1153 בתל אביב.

[66] בחודש ספטמבר 2022 התקשרו אקרו התחדשות עירונית עם קן התור בוייצמן ת"א (להלן ביחס לפרויקט זה: "**קן התור**") בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפרויקט הדומה במהותו למפורט בסעיף 6.1.13 לעיל, באופן שכל אחד מהצדדים יחזיק 50% מהפעילות המשותפת. ההסכם קובע כי אקרו התחדשות עירונית תהיה אחראית לשיווק בתמורה ל3%+מע"מ מתקבולי הפרויקט, כאשר ניהול התכנון יבוצע גם כן על ידה בתמורה לסכום זניח שמתקבל מקן התור; קן התור תהיה הקבלן המבצע של הפרויקט בתמורה ל- 7% + Cost אך לא יותר מכ-68 מיליון ש"ח.

[67] מתחם בשטח של כ-13.5 דונם הנמצא בקרית אונו והידוע כגוש 7348 חלקה 14 (לשעבר גוש 6486 חלק מחלקות 115, 116, 123 ו-124) מגרש 83 לפי תב"ע 508-0255349 (להלן: "**המקרקעין**"). הפרויקט הינו למשרדים ולמסחר אשר יוקם על כ- 13.5 דונם משטח התב"ע ובו 3 בניינים (בניין A בן 13 קומות; בניין B בן 9 קומות; בניין C בן 11 קומות), כאשר חלק מהזכויות בפרויקט מסווגות כנדל"ן יזמי וחלק מהזכויות בפרויקט מסווגות כנדל"ן להשקעה תחת תחום נדל"ן מניב. יצוין כי 6 אלף מ"ר משרדים בבניין A מוחזקים ע"י צדדים שלישיים (להלן: "**הצדדים השלישיים**"), וכי חברת הפרויקט (המוחזקת במלואה ע"י החברה בשרשור) התקשרה עם הצדדים השלישיים בהסכם שיתוף ביחס לבניית 6 קומות בבניין A בפרויקט, לפיו זכויות היזם והצדדים השלישיים בתוספת הזכויות בבניין יהיו 26% היזם ו-74% הצדדים השלישיים, וזאת בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים, במסגרתו ייחדו יחידות ספציפיות לכל אחד מהצדדים ויבוצעו תשלומי איזון. עובר לתאריך הדוח התקבלו טפסי 4 ביחס לשני ובניינים ולאחריו התקבל טופס 4 ביחס לבניין השלישי.

[68] בתקופת הדיווח ביצעה הקבוצה שינוי סיווג של כ- 3 אלפי מ"ר משרדים ברוטו ו- 13 חניות מסעיף נדל"ן להשקעה לסעיף המלאי. כמו כן בחודש מרץ 2022, בוצע שינוי סיווג של כ- 9 אלפי מ"ר משרדים מנדל"ן להשקעה למלאי. כמו כן, בכוונת החברה לשנות את ייעוד של 495 מ"ר נוספים ברבעון ה-1 לשנת 2024. בעניין זה ראה סעיף 6.3.3 לעיל.

[69] נכון למועד פרסום הדוח, התקבל מלוא ההון העצמי שהושקע בפרויקט.

פרויקטים בהקמה – נתונים ליום 31.12.2023[61] (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)																			
שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	מועד רכישת הקרקע בפרויקטים שאינם התחדשות עירונית	מועד תחילת הבניה	מועד סיום בנייה משוער	חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט (%)	סה"כ יח"ד	סה"כ מ"ר ממוצע ליח"ד	שיעור השלמה כספי / הנדסי ליום 31.12.23 (%)	סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים						סה"כ יח"ד שטרם נמכרו ליום 31.12.23	סה"כ הכנסות צפויות	סה"כ עלויות צפויות	שיעור הון עצמי שהושקע בפרויקט (%)	סה"כ רווח גולמי צפוי	סה"כ שיעור רווח גולמי צפוי (%)	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט
									סמוך למועד הדוח	4/23	3/23	2/23	1/23	2022							
מרים החשמונאית 10-20[70]	תל-אביב	תמ"א 38/2	Q3 2023	Q4 2026	50%[71]	104 (49 יח"ד לבעלי הקרקע ו-55 לשיווק)	123	12.2%	---	1	2	---	---	21	31	480,988	372,170	12%	108,818	23%	140,107
שרת 9-3[72]	תל-אביב	תמ"א 38/2	01/23	04/26	33%[73]	163 (77 יח"ד לבעלי הקרקע ו-35 יח"ד לשיווק)	115	11.2%	2	3	---	---	---	11	41	675,090	534,980	10%	140,110	21%	178,631

[70] רח' מרים החשמונאית 10, 12, 14, 16, 18 ו-20 ורח' אנטיגונוס 2 ו-4 בתל אביב במקרקעין הידועים כגוש 6212 חלקה 987.

[71] בחודש ספטמבר 2022 התקשרו אקרו התחדשות בתל אביב 06, שותפות מוגבלת בבעלות מלאה של החברה בשרשור סופי (להלן: "**אקרו 06**") וקן התור במרים החשמונאית (להלן ביחס לפרויקט זה: "**קן התור**") בהסכם שותפות הדומה במהותו למפורט בסעיף 6.1.13 לעיל, באופן שכל אחד מהצדדים יחזיק 50% מהפעילות המשותפת. ההסכם קובע כי אקרו 06 תהיה אחראית לניהול השיווק בתמורה לדמי שיווק בשיעור של 3%+מע"מ מתקבולי הפרויקט וניהול התכנון יבוצע גם כן על ידה בתמורה לסכום זניח שמתקבל מקן התור.

[72] מקרקעין הידועים כחלקות 662 ו- 178 בגוש 6213.

[73] ביום 10 ביוני 2018 התקשרה אקרו התחדשות בתל אביב 03, שותפות מוגבלת (99%) (להלן: "**אקרו 03**") עם תדהר התחדשות עירונית בע"מ (להלן: "**תדהר**") וקיו 4 ניהול (ח.ו) – שותף כללי בע"מ (להלן: "**קיו ניהול**") בהסכם פעילות משותפת (אשר דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף 6.1.13 לעיל), לפיו חלקם של כ"א מהצדדים בפעילות המשותפת יהיה 33.33% והפרויקט ינוהל באופן משותף על ידי ועדת היגוי שתוקם על ידי הצדדים והחלטות בה יתקבלו ברוב קולות בהתאם להחזקות הצדדים בפעילות המשותפת, למעט החלטות מיוחדות (כגון בחירת בנק מלווה, חלוקת כספים מחשבון הליווי, תכנון הפרויקט, החלפת חברה מבצעת, חברה יזמית והחברה המשווקת של הפרויקט, קביעת תקציב, קביעת מועד תחילת הבניה, קביעת מחירי מינימום, קביעת מועד תחילת שיווק הפרויקט, אישור דוחות כספיים של הפעילות המשותפת, שינוי במועד מסירת הפרויקט, ביטול הסכם התמ"א), בהם תידרש הצבעה פה אחד. כן נקבע בהסכם כי ייזום הפרויקט עד לחתימת 80% מהדיירים יבוצע על ידי קיו ח.ו. נדל"ן בע"מ בתמורה לדמי ניהול בשיעור של 1.5% מהמכירות (בנטרול רכיב המע"מ), בצירוף מע"מ. ניהול התכנון ופיקוח על הביצוע בפרויקט יבוצע על ידי תדהר בתמורה ל-2.5% מעלויות הבניה הישירות ללא מע"מ. ביצוע הפרויקט יעשה על ידי תדהר בתמורה לסכום עלויות (Cost) בתוספת 12%. אקרו 03 (או כל תאגיד אחר המוחזק על ידי החברה ולרבות החברה) תהיה המשווקת של הפרויקט בתמורה ל-3% מהמכירות בפרויקט (בנטרול רכיב המע"מ), בתוספת מע"מ (בניכוי הוצאות משפטיות כפי שיהיו בפועל). כמו כן, אקרו 03 תבצע את הניהול הכספי של הפעילות המשותפת, בתמורה לתשלום שאינו מהותי.

פרויקטים בהקמה ליום ה-31.12.2023 - נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)																
שם הפרויקט	עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום 31.12.2022 (מתייחס למלאי הקיים):				יתרת עלויות צפויות שטרם הושקעו ליום 31.12.2023	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא מע"מ (באלפי ש"ח):			הכנסות מחוזים חתומים, נכון ליום האחרון של שנת הדיווח:			מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה מחייבים ליום 31.12.2023:			סה"כ הכנסות שטרם הוכרו	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	סה"כ רווח שיעור גולמי צפוי
	קרקע, היטלים, פיתוח	בנייה	עלויות מימון שהוונו לפרויקט	אחרות		מיום 1.1.2024 ועד סמוך למועד פרסום הדוח	בשנה שנסתיימה ביום 31.12.2023	בשנה שנסתיימה ביום 31.12.2022	הכנסות שהוכרו:	הכנסות מחוזים חתומים שטרם הוכרו (100%):		עלות בספרים של המלאי הבלתי מכור[74]	צפי הכנסות מהמלאי הבלתי מכור	מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור (באלפי ש"ח) (לא כולל מע"מ)			
										מקדמות שנתקבלו:	יתרת סכומים לקבל לפי חוזים:						
PRAZON (תמ"א 38/2)	28,569	97,456	3,330	11,795	11,570	---	---	27	185,368	---	29,083	---	---	---	9,477	2,777	22%
וייצמן 80, 82, 84, 86 ו-88 (תמ"א 38/2)	18,284	25,831	674	2,332	67,759	---	---	52	36,613	12,590	67,299	32,464	42,566	58	122,456	33,697	28%
ACRO BUSINESS CAMPUS	77,791	270,705	9,805	46,374	7,473	---	13	11	491,871	---	79,805	31,581[75]	34,625	11.7[76]	41,022	11,864	25%
מרים החשמונאית 10-20	21,486	18,009	2,054	7,296	214,356	---	53	57	17,647	35,734	91,706	30,326	226,930	55	354,370	102,423	29%
שרת 3-9	44,096	21,410	3,427	10,480	316,038	53	52	50	31,819	106,011	146,538	186,443	250,924	54	503,742	131,433	26%

[74] יודגש כי העלויות אינן כוללות עלויות ממתן שירותי הניה לבעלים בפרויקטי התחדשות עירונית.

[75] נותרו 59 חניות במחיר מכירה ממוצע של כ-200 אלפי ש"ח לחניה.

[76] לא כולל חניות.

6.4.4 פרויקטים בתכנון

פרויקטים בתכנון - נתונים כלליים על הפרויקטים (הנתונים הינם ברמת 100%) (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)										
שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	מועד רכישת קרקע בפרויקטים שאינם התחדשות עירונית	עלות נוכחית בספרים	מועד תחילת בניה מתוכנן	מועד סיום בניה מתוכנן	האם הושג מימון/ליווי בנקאי לפרויקט[77]	חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט (%)	יח"ד בפרויקט			
								מצב תכנון נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן	
								יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד	יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד
בזל[78]	תל-אביב	תמ"א 38/2[79]	10,247	Q3 2024	Q3 2028	כן	33.3%[80]	102 יח"ד לבעלים ו-81 יח"ד לשיווק	111	102 יח"ד לבעלים ו-81 יח"ד לשיווק	111
אחימאיר 5-9[81]	תל-אביב	תמ"א 38/2[82]	3,192	Q3 2024	Q2 2028	לא	50%[83]	72 יח"ד לבעלים ו-93 יח"ד לשיווק	94	72 יח"ד לבעלים ו-93 יח"ד לשיווק	94
קיציס 17-21 (מתחם צפוני) ו- 22-26 (דרום מזרחי)[84]	תל-אביב	תמ"א 38/2[85]	4,828	Q4 2024	Q4 2027	לא	25%[86]	80 יח"ד לבעלים ו-98 יח"ד לשיווק	111	80 יח"ד לבעלים ו-98 יח"ד לשיווק	111

[77] ככלל, העמדת האשראי בפרויקטים שלהלן תהיה כפופה להתקיימות תנאים מוקדמים מקובלים בהלוואות מהסוג הנ"ל לרבות מכירה מוקדמת, העמדת הון עצמי ורישום שעבודים.

[78] רח' יהושע בן נון 32, 34, 36, 38 ו-40 ורח' הר נבו 3, 5, 7, 9 ו-11 בתל אביב במקרקעין הידועים כגוש 6214 חלקה 548.

[79] נכון למועד זה, התקיימו התנאים המתלים בהסכם ובהתאם שלח היזם הודעות פינוי. היזם התחייב להתחיל בעבודות בתוך 120 ימים ממועד פינוי הדיירים ולהשלים את העבודות בתוך 40 חודשים ממועד הפינוי, והכל בכפוף להארכות שנקבעו בהסכם
יחס ההחלפה הינו 0.8. נכון למועד דוח זה 100% מהדיירים הקיימים חתמו על הסכם תמ"א 38/2. העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים הקיימים (לרבות שכירות חלופית והריסה) מוערכות על ידי החברה בכ- 60 מיליון ש"ח, חלק הקבוצה הינו כ 20 מיליון ש"ח.

[80] אקרו התחדשות בתל אביב 10, שותפות מוגבלת (99%) (להלן: "**אקרו 10**"), תדהר וקיו ניהול התקשרו בהסכם פעילות משותפת (אשר דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף 6.1.13 לעיל) לפיו חלקם של כ"א מהצדדים בפעילות המשותפת יהיה 33.33% והפרויקט ינוהל ויבוצע באופן משותף על ידי הצדדים כאמור בהע"ש 67 לעיל).

[81] מקרקעין הידועים כחלקה 128 בגוש 6631.

[82] נכון למועד זה, כניסת הסכם התמ"א לתוקף מותנית בקבלת היתר בניה בתוך 18 חודשים ממועד חתימת הדיירים על הבקשה להיתר בניה או ממועד מתן תוקף לתב"ע החדשה, לפי המוקדם. היזם התחייב להתחיל בעבודות לא יאוחר מ-90 ימים מקבלת היתר בניה ובלבד שעד לאותו מועד כל הדיירים פינו את המקרקעין וכן להשלים את העבודות בתוך 36 חודשים ממועד תחילת העבודות.

[83] פעילות משותפת של אקרו מכרזים בע"מ (מוחזקת 100% על ידי אקרו ייזום) (לעיל: "**אקרו מכרזים**") ובית וגג רחוב אחימאיר 5-9 בתל אביב, שותפות מוגבלת (להלן בהע"ש זו: "**השותף**") (50% כ"א). על פי הסכם השותפות שנחתם בין הצדדים (אשר דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף 6.1.13 לעיל), נקבע בין היתר כי השותף ירכז את כל נושאי הכספים והחשבונות של הפרויקט (ללא תמורה כלשהי); השותף ירכז את ההתנהלות מול הבעלים, בתמורה לתשלום השווה ל-1% מסך הכנסות העסקה המשותפת בתוספת מע"מ; אקרו מכרזים תרכז ותנהל את תכנון הפרויקט בתמורה חודשית מהעסקה המשותפת בסך 20 אלף ש"ח בתוספת מע"מ החל מיום 1.1.21 ועד מינוי מפקח חיצוני לפרויקט; ושיווק הדירות יעשה ע"י אקרו מכרזים בתמורה השווה ל-3% מתמורת מכירת הדירות בפרויקט.

[84] מקרקעין הידועים כחלקות 743 ו-744 בגוש 6636.

[85] נכון למועד זה, כניסת הסכם התמ"א לתוקף מותנית, בין היתר ב: תוך 18 חודשים מיום חתימת ההסכם ע"י היזם (אשר יחתום על ההסכם בתוך 30 ימים מהגעה לרוב הדרוש) (להלן: "**המועד הקובע**") התקבלה הסכמת רמ"י ו/או קק"ל, לפי העניין, לביצוע הפרויקט וכי ניתן לכ"א מיחידי הבעלים פטור מתשלום דמי היתר ו/או דמי היוון ו/או דמי פיצול ו/או דמי הסכמה ו/או דמי שינוי ניצול בגין הריסת המבנה הקיים ובניית המבנה החדש (להלן: "**הסכמת רמ"י**"); תוך 30 חודשים מהמועד הקובע ניתן היתר בניה סופי להקמת הפרויקט ובלבד שההיתר יאפשר בנייתן של 190 דירות חדשות (כולל 80 דירות הבעלים) (כאשר בפועל תיבננה 178 יח"ד, אשר מתוכן 80 יח"ד לבעלים) בשטח פלדלת כולל של 9,600 מ"ר ובנוסף שטחי שירות ושטחים טכניים וכל שטח נלווה שנדרש לפרויקט, וכן בתנאי שהיתר האמור הוצא על בסיס תמ"א 38 לאחר אישור הבקשה להיתר בניה כהקלה, באופן שיאפשר קבלת הפטורים וההקלות הניתנים מכח כל דין; הוצא דו"ח אפס סופי לפרויקט לצורך מתן חו"ד לליווי הפיננסי המעיד על רווחיות בשיעור שנקבע בהסכם; התוכנית המפורטת לביצוע הפרויקט תאושר בתוך 30 חודשים ממועד הגשתה (כאשר היזם התחייב להגיש לדיירים את התוכנית בתוך 6 חודשים מהמועד הקובע או תוך 30 ימים לאחר הסכמת רמ"י ולהגיש לוועדה המקומית את התכנית בתוך 60 ימים מאישור התכנית ע"י הדיירים); דירות הבעלים אינן מהוות מלאי עסקי, כאשר כלל המועדים המפורטים לעיל כפופים לארכות שנקבעו בהסכם.
היזם התחייב להתחיל בעבודות לא יאוחר מ-60 ימים ממועד העמדת המקרקעין בשלמותם לרשות היזם ולהשלים את העבודות בתוך 38 חודשים.

[86] ביום 5 בפברואר 2018 התקשרו בניין עיר (כהגדרתה בה"ש 137 להלן), אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (להלן: "**אפריקה**") ואזורים בנין (1965) בע"מ (להלן: "**אזורים**") בהסכם פעילות משותפת לפיו החזקותיהם בפעילות המשותפת תהיה כדלקמן: בניין עיר תחזיק ב-25% וכ"א מאפריקה ואזורים יחזיקו 37.5% מהפעילות המשותפת. כן נקבע כי הפרויקט ינוהל על ידי ועדת היגוי אשר תמנה 5 חברים, 1 לבניין עיר ו-2 לכל אחד מאפריקה ואזורים, כאשר החלטות בועדה יתקבלו ברוב של 4 חברים למעט החלטות מיוחדות אשר תהיינה טעונות החלטה פה אחד (בחירת גורם ממנן; בחירת קבלן ראשי (למעט ביחס לבעלת השליטה באפריקה שאז ההחלטה תתקבל על ידי בניין עיר ואזורים בלבד ולאחר שנוהל מו"מ עם בעלת השליטה באפריקה); מחירון דירות היזם; קביעת מועד התחלת מכירת הדירות), ניהול הביצוע של הפרויקט יבוצע על ידי אזורים בתמורה ל-2% מתקבולי מכירות, ניהול התכנון של הפרויקט ושירותי הניהול והשיווק יבוצעו על ידי אפריקה בתמורה ל-2% מתקבולי מכירות והתנהלות מול בעלי הדירות תבוצע על ידי בניין עיר בתמורה ל-1% מתקבולי המכירות; ההתנהלות הישירה וריכוז כל הטיפול והפעולות מול בעלי הזכויות עד למועד מסירת הדירות תבוצע ע"י בניין עיר בתמורה השווה ל-1% מסך כל התקבולים שיתקבלו בגין מכירת יחידות

פרויקטים בתכנון - נתונים כלליים על הפרויקטים (הנתונים הינם ברמת 100%) (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח)										
שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	מועד רכישת קרקע בפרויקטים שאינם התחדשות עירונית	עלות נוכחית בספרים	מועד תחילת בניה מתוכנן	מועד סיום בניה מתוכנן	האם הושג מימון/ליווי בנקאי לפרויקט[77]	חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט (%)	יח"ד בפרויקט		
								מצב תכנון נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן
								יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד	יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד
בורלא 15-19[87]	תל-אביב	תמ"א 38/2[88]	5,045	Q4 2024	Q4 2027	כן	100%	48 יח"ד לבעלים ו-56 יח"ד לשיווק	128	48 יח"ד לבעלים ו-56 יח"ד לשיווק	128

פרויקטים בתכנון - נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט (הנתונים הינם ברמת 100%)												
שם	עלויות שהושקעו בפועל (באלפי ש"ח)			סה"כ יתרת עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח)	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים מוקדמים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא מע"מ, ליום 31.12.2023 (באלפי ש"ח)	חוזים חתומים (ככל שנחתמו חוזי מכירה מחייבים) סמוך למועד הדוח:			מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה מחייבים:		סה"כ הכנסות שטרם הוכרו (באלפי ש"ח)[89]	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר (באלפי ש"ח)	סה"כ שיעור רווח גולמי צפוי
	קרקע, היטלים, פיתוח	עלויות מימון שהוונו לפרויקט	תכנון ואחרות			מספר חוזים מוקדמים חתומים	הכנסות מחוזים מוקדמים שטרם הוכרו (באלפי ש"ח)		צפי הכנסות מהמלאי הבלתי מכור (באלפי ש"ח)	מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור (באלפי ש"ח)			
							מקדמות שנתקבלו	יתרת סכומים לקבל לפי חוזים					
בזל	21,670	1,358	7,709	355,945	56	21	10,638	121,683	389,882	58	535,006	148,324	28%
אחימאיר 5-9	---	---	3,192	360,500	---	19	6,579	87,786	392,551	55	486,916	123,224	25%
קיציס 17-21 (מתחם צפוני) ו-22-26 (דרום מזרחי)	3,159	617	1,052	344,337	---	---	---	---	458,143	42	458,143	108,978	24%
בורלא 15-19	1,208	507	3,330	233,749	47	15	9,159	86,666	250,811	47	346,636	107,843	31%

בפרויקט. בהסכם נקבעו הוראות נוספות בדבר מימון הפרויקט (שעיקריהן מימון בהתאם לחלקם היחסי בפרויקט כאשר נקבעו מנגנוני דילול במקרה של אי עמידה בהתחייבות), הוראות בדבר העברת זכויות (בכפוף לקבלת הסכמת הצדדים האחרים) וכדומה.

87 מקרקעין הידועים כגוש 7222 חלקה 11.

88 נכון למועד זה, כניסת הסכם התמ"א לתוקף מותנית, בין היתר ב: א) בתוך 24 חודשים ממועד פתיחת ההליך להגשת הבקשה להיתר בניה לביצוע הפרויקט, יתקבל היתר בנייה לפרויקט, כפוף לארכות כמפורט בהסכם; (ב) לפי דו"ח אפס שיוצא לפרויקט ע"י שמאי הבנק המלווה, יעמוד הפרויקט בשיעור רווחיות מינימאלי מסוים כפי שנקבע בהסכם; (ג) התקשרות בהסכם ליווי פיננסי סגור לפרויקט; (ד) קבלת הסכמות בנקים שהעמידו משכנתאות לבעלי הדירות, כאשר כלל המועדים המפורטים לעיל כפופים לארכות שנקבעו בהסכם. היזם התחייב להתחיל בעבודות לא יאוחר מ-90 ימים מפינוי המקרקעין והתקיימות התנאים המתלים ולהשלים את העבודות בתוך 36 חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודות.

89 כולל הכנסות בגין מתן שירותי בניה לבעלים הקיימים.

6.4.5 עתודות קרקע (באלפי ש"ח)[90]

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	יריעות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
Bloom	תל-אביב[92]	אוגוסט 2011 ביחס למקרקעין העיקריים[93]	148,980	49,521	30,691	---	229,192[94]	50% ביחס למקרקעין העיקריים[95]	כ-29 דונמים	634 יח"ד 2,629 מ"ר מסחר (ברוטו) ומבנה לשימור[96]	100	634 יח"ד 2,629 מ"ר מסחר (ברוטו) ומבנה לשימור	100	קיימת תב"ע ותוכנית עיצוב מאושרת. החברה מקדמת בקשה להיתר בניה.
		דצמבר 2017 ביחס למקרקעי הדואר	61,106	6,829	10,642	---	78,577	100%	כ-3.9 דונם	92 יח"ד 694 מ"ר מסחר (ברוטו)	100	92 יח"ד 694 מ"ר מסחר (ברוטו)	100	
שלבים	תל-אביב[97]	מאי 2017	6,483	2,169	741	---	9,393	25%[98]	1,000	תעשייה ומלאכה	2,500 מ"ר	נכון למועד דוח זה, החברה טרם גיבשה החלטה בנוגע להליכי התכנון בקרקע.		

---

90 העלות בדוחות הכספיים משקפת את ההצגה של החברה בנכס בהתאם לסוג ההחזקה של החברה בפרויקט (ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (אקוויטי), פעילות משותפת (איחוד יחסי) ואיחוד).

91 יובהר כי הנתונים בעמודה זו מתייחסים לחלק החברה בתאגיד הפרויקט / עסקה משותפת ולא לחלקו של התאגיד / עסקה משותפת של הפרויקט בקרקע. ככל ותאגיד הפרויקט אינו מחזיק במלוא הזכויות בקרקע יצוין הדבר מפורשות בביאורים לטבלה זו.

92 פרויקט BLOOM עתיד להיבנות על גבי שטח של כ-30 דונמים, ברחוב הרצל בתל-אביב עפ"י תכנית תא/4000, הכולל את החלקות שלהלן: 111-114 בשלמות, 117 בשלמות (רובה בחכירה עד לשנת 2071 עם אפשרות להארכה ב-49 שנים נוספות ויתרתה בבעלות), חלק מ- 110 במושע וחלק מ- 115 במושע, כולן בגוש 7053 (להלן: "**המקרקעין העיקריים**") אשר הזכויות בהן הינן של מבואות יפו וטארה (50% כ"א) כהגדרתן להלן, וכן בשטח נוסף הידוע כחלקה 116 בשלמות וחלק מחלקה 115 במושע בגוש 7053 (להלן: "**מקרקעי הדואר**"), אשר כ-86% מהם כבר הוחכרו ע"י מבואות יפו וביחס ליתרתן מתנהל מו"מ לביצוע עסקת שינוי ייעוד וניצול וחתימה חוזה חכירה. המקרקעין העיקריים ומקרקעי הדואר יקראו להלן ביחד: "**המתחם**" או "**המקרקעין**". יתר החלקות במתחם הינן חלקות בבעלות העירייה, והן תשמשנה לדרכים, שצ"פ ושב"צ.

93 הנתונים המפורטים בשורה זו מביאים בחשבון את נתוני הפרויקט שעתיד להיבנות, במספר שלבים, במתחם (כאשר חלק מהשלבים יהיו כפופים להשלמה בהצלחה של הליך פירוק שיתוף במסגרתו תירכשנה יתרת הזכויות במקרקעין העיקריים ע"י טארה ומבואות יפו כהגדרתן להלן) ואילו הנתונים בשורה הבאה מתייחסים לפרויקט שעתיד להיבנות על מקרקעי הדואר, כאשר פרויקט זה יהיה מותנה אף הוא בהשלמת הליך פירוק שיתוף האמור.

94 נכון למועד הדוח, ביחס למקרקעין העיקריים, שולמו דמי היתר והיטל השבחה בסך כולל כ-161 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ וכ-60 מיליון ש"ח (בהתאמה), כאשר סך של 30 מיליון ש"ח הושב לשותפות (כהגדרתן להלן) מכח הוראות הסכם החכירה למבואות יפו וטארה. ביחס לחלק ממקרקעי הדואר שכבר הוחכר, שולמו דמי היתר והיטל השבחה כ-16.6 מיליון ש"ח (מתוך 23 מיליון ש"ח) בתוספת מע"מ וכ-6 מיליון ש"ח (בהתאמה). ביחס ליתרת תשלום היטל השבחה נכון למועד מועד דוח זה, מתנהל הליך ועדת השגות מול רמ"י; וביחס לחלק נוסף במקרקעי הדואר שכבר הוחכר, התקבל שובר תשלום בסך של כ-11.2 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, ואולם מבואות יפו הגישה תביעה לבית המשפט לקבלת פס"ד הצהרתי בנוגע למועד הקובע של שומת דמי ההיתר לעסקת שינוי היעוד והניצול, ובמקביל ביקשה מרמ"י שובר דמי היתר מעודכן כדי לשלם 75% ממנו והיתרה בערבות בנקאית כדי לקדם את הנפקת חוזה החכירה המהווין לחלק זה.

95 מבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ (להלן: "**מבואות יפו**"), הינה חברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי חברה אשר מחזיקה ב-50% מהזכויות במקרקעין העיקריים, כאשר ביתרת (50%) הזכויות במקרקעין העיקריים מחזיקה טארה יסודות נדל"ן בע"מ (להלן: "**טארה**" לעיל ולהלן ביחד: "**החוכרות**" או "**השותפות**"). מבואות יפו וטארה התקשרו בהסכם שיתוף שעיקריו: הצדדים יהיו זכאים, פרו רטה להחזקותיהם, לרווחים ו/או להפסדים אשר יתקבלו ולכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא שתנבענה מהמקרקעין העיקריים ו/או מהפרויקט שיוקם עליהם למעט כמפורט להלן: לאחר תשלום החזר ההשקעה והריבית של כל אחד מהצדדים (סך של כ-121 מיליון ש"ח כ"א בגינה יהיו זכאים כ"א מהצדדים לריבית שנתית בשיעור של 15%) חלוקת העודפים תהיה 60% למבואות יפו ו-40% לטארה וזאת עד לשלב בו הסכום שישולם למבואות יפו, במסגרת חלוקת העודפים כאמור, יהיה גבוה ב-15,000 אלפי ש"ח מהסכום שישולם לטארה; בנוסף לאחר שטארה תקבל 35,000 אלפי ש"ח על חשבון חלקה בחלוקת העודפים כאמור תהיה מבואות יפו זכאית לקבל סכום נוסף של 400,000 ש"ח (בנוסף על הסכומים שישולמו לה כתוצאה ממנגנון חלוקת העודפים) לאחר מכן חלוקת העודפים תהיה פרו רטה להחזקותיהם במתחם; כן נקבעו בהסכם השיתוף הוראות בדבר קבלת החלטות במשותף; מימון הפרויקט; העברת זכויות במתחם (זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות ומנגנון היפרדות); פירוק השיתוף במתחם וכדומה.

96 בהתאם לכתב התחייבות של החוכרות כלפי עיריית ת"א, התחייבו החוכרות לשמר ולשפץ את המבנה לשימור הקיים במגרש 101 (חלקה 110) על חשבונן והוצאותיהן, בהתאם לחלקן היחסי במגרש (בתוספת חלקה של עיריית ת"א, המהווה בעלת זכויות נוספת במגרש, בשיעור כולל של 38% מעלויות השימור כפי שתהינה, וכן לפעול לפינוי של כל המחזיקים ולבצע את כל הריסות המבנים הקיימים בשטחים המיועדים להיות שטחים ציבוריים בתפ"ע על חשבונן והוצאותיהן והכל בהתאם לחלקן היחסי כאמור. בנוסף, להבטחת התחייבויותיהן, החוכרות המציאו לעירייה ערבות בנקאית שתחולט על ידי העירייה ככל שהשותפות לא תעמודנה בהתחייבויותיהן על פי כתב ההתחייבות. מתן הערבות הינו תנאי להוצאת היתר בניה. כתב ההתחייבות כולל התחייבויות לשיפוי העירייה וכן איסור על העברת זכויות אלא בכפוף לכך שהנעבר יקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות על פי כתב ההתחייבות. ביום 18.06.2023 הוגשה ע"י החוכרות תביעה לפירוק שיתוף הזכויות במגרש 101 (שהינן במושע כאמור, עם עת"א, רשות הפיתוח בחכירה לנת"י ולחוכרות, ולמדינת ישראל (בחכירה לחוכרות). קדם משפט נקבע ליום 28.05.2024.

97 חלקה 153 (בשלמות) בגוש 7052. נכון למועד זה, בוחנת החברה את השימוש המיטבי במקרקעין.

98 ביום 16 בנובמבר 2016 התקשרו אקרו מדף 06 בע"מ, המוחזקת במלואה על ידי החברה בשרשור סופי (להלן: "**אקרו מדף 06**") אקרו פיתוח ושיווק נדל"ן, שותפות מוגבלת, המוחזקת במלואה על ידי החברה בשרשור סופי (להלן: "**אקרו פיתוח**") וגורן (כהגדרתו בסעיף 7.12.1 להלן), בהסכם, הדומה במהותו למתואר בסעיף 6.1.13 לעיל, המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בארבוב נדל"ן יו אס איי (צ.א.ר), שותפות מוגבלת (להלן: "**ארבוב יו.אס.איי**"), כך שאקרו מדף 06 תשמש כשותף הכללי בארבוב יו.אס.איי ותחזיק ב-0.01% מיחידות השתתפות בה ואילו כ"א מאקרו פיתוח וגורן יחזיק ב-49.99% מיחידות ההשתתפות של ארבוב יו.אס.איי. עם זאת, חלקם של אקרו פיתוח וגורן במימון ארבוב יו אס איי הינו 25% ו-75%, בהתאמה, כאשר המימון העודף של גורן יפרע ראשון ויישא ריבית בשיעור של 5%.

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	יריעות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
יצחק שדה 2 (פרויקט חסן ערפה B2-4)	תל-אביב[99]	ספטמבר 2019 ואפריל 2021[100]	70,732	11,782	3,052	---	85,567	כ-33.3%[101]	[102]6,922	כ-60 אלפי מ"ר מסחר ותעסוקה (ברוטו), כ-15 אלפי מ"ר למגורים (לרבות דיור בהישג יד) (ברוטו) וכ-5 אלפי מ"ר שטחי ציבור מבונים (ברוטו)[103]	כ-70 מ"ר	---	---	החברה החלה בהליך תכנון הפרויקט. הקרקע טרם פונתה באופן מלא מדיירים/מבנים. תוכנית מפורטת תא/5136 אושרה[104].

ביום 11 במאי 2017 התקשרו ארבוב יו.אס.איי ויובלים סיטי בוי בע"מ (להלן: "**יובלים סיטי**") בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפרויקט באופן שכל צד יחזיק 50% מהפעילות המשותפת, הדומה במהותו להסכם המתואר בסעיף 6.1.13 לעיל. כן קובע ההסכם כי השיווק יבוצע על ידי תאגיד מהקבוצה בתמורה לדמי שיווק בשיעור של 3% מהכנסות הפרויקט וכן כי ארבוב יו אס איי ויובלים סיטי תהיינה זכאיות (בחלקים שווים) ל-2.5% מעלויות הבניה הישירה בפרויקט.

99 חלקה 44, חלקה 49, חלקה 48, וחלקה 51, גוש 7077 בהתאם לעסקה המשותפת בין אופק בהיר (כהגדרתה להלן) שהינה הבעלים של חלקה 44, עם יובלים סיטי, אקזיט יובלים בע"מ, יובלים סוסן השקעות בע"מ (להלן ביחד בסעיף זה: "**יובלים**") שהינה הבעלים של מלוא הזכויות בחלקות 48 ו-51, ו-97/6250 מחלקה 49 (להלן: "**מקרקעי יובלים**")

100 ביום 13 בינואר 2020 התקשרה אקרו אופק בהיר (עם רמ"י ורשות הפיתוח (להלן: "**המחכירה**") בחוזה חכירה לחכירת הזכויות בחלקה 44, בשטח כולל של כ- 2,626 מ"ר, לתקופה של 98 שנים החל מחודש 9/2019 (להלן: "**תקופת החכירה**") עם אופציה לתקופת חכירה נוספת בת 98 שנים שתחל בתום תקופת החכירה. בתמורה לחכירת הזכויות במקרקעין שולם סך כולל של כ- 211,200 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין. בהתאם להסכם החכירה עם המחכירה, חלף המועד בו אקרו אופק בהיר התחייבה לסיים את הבניה כאשר עם התקדמות הליכי התכנון תפעל אקרו אופק בהיר לחתימה על תוספת להסכם החכירה עם רמ"י אשר תאריך את המועדים בהתאם לנהלי המנהל.

ביום 9 בפברואר 2021 זכו אקרו אופק בהיר ויובלים בהליך התמחרות, שהיה כפוף לאישור ביהמ"ש, לרכישת יתרת הזכויות בחלקה 49 (שלא הוחזקו על ידי יובלים), באופן שאקרו אופק בהיר תרכוש 745/1,000 חלקים מחלקה 49 ויובלים תרכוש 23,948/100,000 מחלקה 49 בתמורה לסך של כ-71,867 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין. ביום 3 באפריל 2021 אישר ביהמ"ש את עסקת מכירת יתרת הזכויות בחלקה 49 לאקרו אופק בהיר וליובלים והעסקה הושלמה בחודש יוני 2021.

101 ביום 25 ביולי 2019 התקשרו אקרו מדף 29 בע"מ (חברה מוחזקת 100%) (להלן: "**השותף הכללי**"), אקרו נכסים, הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "**הפניקס**") ואקרו אופק בהיר, שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו אופק בהיר**" או "**השותפות**") בהסכם שותפות המסדיר את מערכת היחסים בין השותף הכללי, אקרו נכסים והפניקס כשותפים בשותפות (להלן: "**הסכם השותפות**"). בהתאם להסכם השותפות, אקרו נכסים והפניקס יהיו השותפים המוגבלים ויחזיקו בכ-66.7% ובכ-33.3%, בהתאמה, מהשותפות. ההסכם קובע (בין היתר) הוראות בדבר: (א) ניהול השותפות, אשר תנוהל על ידי השותף הכללי למעט ביחס להחלטות המפורטות להלן בהן השותף הכללי יידרש לקבל את הסכמת הפניקס: הקצאת זכויות בשותפות למשקיע נוסף; שימוש בכספי ו/או רכוש השותפות למטרה שאיננה בגדר מטרות השותפות; סטיה מהותית מהתכנית העסקית ו/או מהתקציב בקשר עם הקמת הפרויקט (עולה על 10% מהיקף תקציב הפרויקט); החלטה לגבי רכישת שטחים נוספים מעבר לפרויקט ו/או הרחבתו של הפרויקט לאחר השלמת בנייתו; אישור עסקאות עם בעלי עניין של מי מן הצדדים למעט עסקאות שהוסדרו במסגרת הסכם השותפות; אישור נוהל בחירת ספקים מהותיים וקביעת תנאי התקשרות עימם ובכלל זה קבלן ראשי ואדריכל; כניסה לתחום פעילות חדש של השותפות ו/או השקעה במקרקעין ו/או פרויקטים אחרים שאינם הפרויקט; כל שינוי מבני בשותפות עצמה; התקשרות עם צדדים שלישיים בהסכמי שיתוף פעולה או שותפות או שיתוף ביחס למקרקעין אחרים אשר אינם המקרקעין; (ב) מימון השותפות - סכום ההשקעות הנדרש יועמד לשותפות המוגבלת על ידי השותפים המוגבלים לפי השיעורים האמורים - (1) אקרו נכסים - 1/3 כהשקעה בשותפות; (2) הפניקס - 1/6 כהשקעה בשותפות ו-1/2 כהלוואה לשותפות (להלן: "**ההלוואה העודפת**"). ההלוואה העודפת תישא ריבית שנתית בשיעור 7.5% ותפרע בעדיפות ראשונה. כן נקבע כי הפניקס לא תהא אחראית ביחד ולחוד עם יתר השותפים אלא תהא אחראית לחלקה היחסי במימון בהתאם לחלקה בהון השותפות וכי לא יינתנו על ידי הפניקס ערבויות כלשהן מעבר לערבותה של הפניקס לחלקה היחסי; (ג) הגבלה על העברת זכויות - אקרו נכסים לא תהיה רשאית להעביר זכויותיה עד לקבלת טופס 4 ולמעט העברה של עד 2/3 מזכויותיה והתחייבויותיה כשותף מוגבל ובשותף הכללי. כמו העברת זכויות על ידי מי מהצדדים (לרבות שינוי בהחזקות הישירות באקרו) כפופה לזכות סירוב ראשונה של הצד השני; (ד) הוראות בדבר דמי ניהול ודמי שיווק לפרויקט - לפיהן אקרו נכסים תהיה זכאית לעמלה בגין שיווק שטחים בשיעור של 3% מתקבולי המכירות וכן לעמלה בגין שיווק שטחים להשכרה שתלויה בתקופת השכירות בין חודש וחצי שכירות עד 3 חודשי שכירות. כמו כן אקרו נכסים תהיה זכאית לדמי ניהול של הפרויקט בשיעור של 2% מהעלויות הכוללות של הפרויקט. (ה) להפניקס קיימת זכות הצעה ראשונה לרכישת כל שטחי המשרדים והמסחר שמוצעים לשיווק בהנחה של 7%.

ביום 29 ביולי 2019 התקשרה אקרו אופק בהיר ויובלים בהסכם שיתוף פעולה (להלן: "**הסכם השת"פ**") לפיו אקרו אופק בהיר ויובלים ישתפו פעולה בהליך פירוק שיתוף לרכישת יתרת הזכויות בחלקה 49 בגוש 7077 שאינן מוחזקות על ידי יובלים, היינו 6,153/6,250 חלקים בחלקה 49. על פי הסכם השת"פ, בכוונת הצדדים לפעול להקמת פרויקט בעירוב שימושים. הסכם השת"פ מסדיר את מערכת היחסים בעסקה המשותפת ובין היתר קובע כי חלק כל אחד מהצדדים בעסקה המשותפת בכללותה (בגין כל החלקות, קרי 44, 51, 48 ו-49) יהיה 50% כ"א; ניהול העסקה המשותפת יעשה באמצעות ועדת היגוי וכוח ההצבעה בה יהיה לפי חלקו של אותו צד בעסקה המשותפת. שירותי ניהול יועמדו על ידי אקרו נכסים ויובלים בתמורה לדמי ניהול בשיעור של 2% מעלויות הכוללות בפרויקט, בחלוקה שווה. שירותי שיווק יועמדו על ידי אקרו נכסים ויובלים בתמורה לשיעור של 3% מתקבולי המכירות וכן לעמלה בגין שיווק שטחים להשכרה שתלויה בתקופת השכירות (בין חודש וחצי שכירות עד 3 חודשי שכירות). דמי השיווק יחולקו בין אקרו נכסים ויובלים בהתאם להחלטת ועדת היגוי ובהתאם להיקף המכירות של כל אחד מהצדדים; הוראות בדבר איסור העברת זכויות עד לקבלת תעודת גמר ובכפוף לחריגים שנקבעו ובכפוף לזכות סירוב ראשונה

102 השטח מתייחס לכל החלקות בהתאם לעסקה המשותפת (קרי, חלקה 44, חלקה 48, חלקה 49 וחלקה 51).

103 זכויות תעסוקה ומסחר וזכויות דב"י נכללות בתחום הנדל"ן המניב.

104 לפרטים נוספים אודות התב"ע בפרויקט ראה דיווח מיידי של החברה מיום 27 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-071196).

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	ירידות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
יצחק שדה 1 (פרויקט חסן ערפה 57-59)[105]	תל-אביב[106]	אוקטובר 2018	117,542	20,490	13,776	---	151,808	כ-30%[107]	10,385	כ-267 יח"ד	כ-73 מ"ר	כ-267 יח"ד[108]	כ-73 מ"ר	התב"ע אושרה, מקודמת תכנית תכנון עיצוב אדריכלי[109].
נס לגויים	תל-אביב[110]	פברואר 2020	5,247	---	376	---	5,623	כ-50%[111]	798 מ"ר	20 יח"ד, 115 מ"ר מסחר	99.2 מ"ר	נכון למועד דוח זה קיימת תב"ע בתוקף לקרקע. לצורך קידום פרויקט על המקרקעין נדרש לבצע הקצאה ואיזון על הקרקע וכן לפעול לפירוק השיתוף במקרקעין. נכון למועד הדוח, קיימים על הקרקע מחזיקים ופולשים.		

[105] השותפות בפרויקט התקשרה עם חלק מהבעלים בחלקות 57, 58 ו-59 בגוש 7077 בהסכמי קומבינציה (להלן יחד: "**החלקות**" ו-"**הסכמי הקומבינציה**") לפיהם התחייבו הבעלים למכור לשותפות בין 53/100 חלקים (53%) לבין 63/100 חלקים (63%) מחלקם של אותם הבעלים בחלקות הבעלים ובתמורה התחייבה השותפות לבצע את כל העבודות הנדרשות להקמת הפרויקט על גבי החלקות ע"פ התב"ע והיתר הבניה. הסכמי הקומבינציה קובעים הוראות נוספות ובין היתר: זכות ראשונים לשותפות הפרויקט לרכוש את מקרקעי הבעלים ככל שמי מהם ירצה למכור את חלקו; קבלת היתר בניה בתוך 18 חודשים ממועד אישור תב"ע חדשה אשר אושרה בחודש ספטמבר 2022; והשלמת הבניה תוך 42 חודשים ממועד קבלת צו תחילת עבודה); העמדת בטחונות מקובלים על ידי היזם לטובת הבעלים וכדומה.

[106] חלקות 57, 58, 59 בגוש 7077.

[107] ביום 18 ביולי 2018 התקשרו אקרו בנייני מגורים ומסחר בע"מ (להלן: "**השותף הכללי**"), המוחזקת בחלקים שווים על ידי אקרו נכסים ויובלים סיטי בוי בע"מ (להלן: "**יובלים סיטי**"), אקרו שביל הארץ (ל.כ) 2017 שותפות מוגבלת (המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 100%, בשרשור סופי) (להלן: "**שביל הארץ**"), יובלים סיטי והפניקס, מצד אחד ואקרו ש.מ 05, שותפות מוגבלת, היוזמת את הפרויקט (להלן: "**השותפות**") בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בשותפות (להלן: "**הסכם השותפות**"). בהתאם להסכם, שביל הארץ, יובלים סיטי והפניקס יהיו השותפים המוגבלים בשותפות באופן שכ"א יחזיק 33.33% מהשותפות. הסכם השותפות קובע (בין היתר) הוראות בדבר: (א) ניהול השותפות, אשר תנוהל על ידי השותף הכללי, למעט ביחס להחלטות המפורטות להלן בהן השותף הכללי יידרש לקבל את הסכמת הפניקס אשר דומות במהותן להחלטות המפורטות בהסכם השותפות של פרויקט חסן ערפה B2-4 כאמור בטבלה זו להלן; (ב) מימון השותפות לפיהם סכום ההשקעות הנדרש יועמד לשותפות המוגבלת על ידי השותפים המוגבלים לפי השיעורים האמורים - (1) שביל הארץ – 25% כהשקעה בשותפות; (2) יובלים סיטי – 25%- השקעה; (3) הפניקס – 50% מתוכם 25% כהשקעה בשותפות ו-25% כהלוואה לשותפות (להלן: "**ההלוואה העודפת**"). ההלוואה העודפת תישא ריבית שנתית בשיעור 6.5% ותפרע בעדיפות ראשונה. כן נקבע כי הפניקס לא תהא אחראית ביחד ולחוד עם יתר השותפים אלא תהא אחראית לחלקה היחסי במימון בהתאם לחלקה בהון השותפות וכי לא יינתנו על ידי הפניקס ערבויות כלשהן מעבר לערבותה של הפניקס לחלקה היחסי; אקרו נכסים תהיה ערבה לקיום התחייבות שביל הארץ, א.ב יובלים השקעות ונכסים בע"מ ו-תג פרויקטים 11 (2010) בע"מ תהיינה ערבות לקיום התחייבות יובלים סיטי. (ג) הגבלה על העברת זכויות - שביל הארץ לא תהיה רשאית להעביר זכויותיה עד לקבלת טופס 4 ולמעט העברה של עד 2/3 מזכויותיה והתחייבויותיה כשותף מוגבל ובלבד שתיוותר בעלת השליטה בשותף הכללי וכן כל העברה כפופה לזכות סירוב ראשונה; (ד) להפניקס יש זכות הצעה ראשונה לרכישת שטחי משרדים ומסחר בהתאם למחיר המופיע בתכנית השיווק, ואם החליטה לרכוש את כל השטחים תהיה זכאית להנחה של 7%. כמו כן יש זכות סירוב ראשונה להפניקס לרכישת שטחי משרדים ומסחר שהוצעו לרוכש יחיד בהיקף העולה על 10,000 מ"ר; (ה) הוראות בדבר דמי ניהול לפרויקט (אקרו נכסים ויובלים סיטי תהיינה זכאיות לעמלה בגין שיווק שטחים בשיעור של 2.5% ו-0.5%, בהתאמה, וכן אקרו נכסים ויובלים סיטי תהיינה זכאיות לעמלה בגין שיווק שטחים להשכרה שתלויה בתקופת השכירות בין חודש שכירות עד 3% ממחיר המכירה של הנכס המושכר שיתקבל מהיוון דמי השכירות בהסכמים לפי שיעורי ההיוון המקובלים בשוק הנדל"ן באותה עת. כמו כן אקרו נכסים ויובלים סיטי תהיינה זכאיות לדמי ניהול של הפרויקט בשיעור של 2% מהיקף עלויות הכוללות הפרויקט, בחלוקה 2/3 ו-1/3, בהתאמה).

ביום 18 ביולי 2018 התקשרו השותפות (כהגדרתה לעיל), אקרו ארט שותפות מוגבלת ויובלים סיטי (אשר זכויותיהן נמכרו לשותפות) עם ושבת משה נכסים בע"מ (להלן: "**השותף**") בהסכם (להלן: "**הסכם השת"פ**") לפיו הצדדים ישתפו פעולה לצורך רכישת הזכויות בחלקות 57, 58 ו-59 בגוש 7077 (להלן בפסקה זו: "**המקרקעין**") שאינן מוחזקות על ידי הצדדים ושאינן חלק מהסכמי הקומבינציה שחתמו אקרו ויובלים עם בעלי הזכויות בחלקה 57, באופן שהשותפות תהיה בעלים או תתקשר עם בעלים בהסכם קומבינציה ביחס ל-90% מהמקרקעין והשותף יהיה בעלים של 10% מהמקרקעין וכן ישתפו פעולה ביחס להקמת פרויקט על המקרקעין (להלן: "**העסקה המשותפת**"). בהתאם להסכם השת"פ, לעסקה המשותפת תהיה ועדת היגוי אשר תורכב מנציג אחד לכ"א מהצדדים והחלטותיה תתקבלנה ברוב ותהא מוסמכת לקבל החלטות בנושאים שהוגדרו בהסכם השת"פ. כוח ההצבעה של כל אחד מנציגי הצדדים יהא לפי חלקו של אותו צד בעסקה המשותפת. הצדדים יישאו בכל העלויות וההוצאות באופן יחסי לחלקם בעסקה המשותפת. נקבעו הוראות בדבר הגבלת עבירות הזכויות במקרקעין (איסור העברה עד לסיום הפרויקט והעברת זכויות של השותף כפופה לזכות סירוב ראשונה) וכן הוראות בדבר ניהול הפרויקט אשר הינן זהות להוראות שנקבעו בהסכם השותפות כאמור לעיל.

[108] יצוין, כי בפרויקט קיימות 66 יח"ד נוספות המיועדות להשכרה ומסווגות בתחום הנדל"ן המניב.

[109] ביום 29 בספטמבר 2022 חתמו שותפות דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ (2016) שותפות מוגבלת (להלן: "**שותפות מד"א**") (אשר על בעלי הזכויות בה נמנים בין היתר החברה (40%, בשרשור סופי); מר אלון ארבוב (20% בשרשור), שהינו אחיו של מר יצחק ארבוב, מבעלי השליטה בחברה; הגב' רעיה שטראוס (10% בשרשור סופי) הנמנית על בעלי השליטה בחברה; ושני בעלי מניות נוספים שהינם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה), אשר החזיקה בעתודת קרקע בשטח של 4,755 מ"ר המצויה בפינת הרחובות דרך ארליך 8 ושבטי ישראל 48 ביפו (חלקה 222 בגוש 7045) (להלן: "**מגרש מד"א**" וחלק מבעלי הזכויות לחברה ו/או לבעלי השליטה), אשר החזיקה בעתודת קרקע בשטח של 4,755 מ"ר המצויה בפינת הרחובות דרך ארליך 8 ושבטי ישראל 48 ביפו (חלקה 222 בגוש 7045) (להלן: "**מגרש מד"א**" וחלק מבעלי הזכויות במגרש חסן ערפה 57-59 על הסכם, לפיו שותפות מד"א תחתום על המסמכים הנדרשים לצורך אישור תכנית בניין עיר תא/4931 (להלן: "**התכנית**"), באופן שעם אישורה יופקע מגרש מד"א ומנגד יוענקו במגרש חסן עראפה הזכויות המקסימליות האפשריות מכוח תכנית המתאר הכללית של תל אביב (תא/5000), והכל בתמורה לסך של 136 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "*התמורה*"). בחודש ינואר 2023 שולמה מלוא התמורה בהתאם להסכם. ברקע חתימת ההסכם בין הצדדים כאמור, עמדה ההסכמה אליה הגיעו בעלי זכויות במגרש חסן ערפה 57-59 ועירית תל אביב-יפו, אושרו במסגרת התב"ע של פרויקט חסן ערפה 57-59 הזכויות המקסימליות האפשריות מכוח תכנית המתאר הכללית של תל אביב (תא/5000) מבלי שבעלי הזכויות בפרויקט חסן ערפה 57-59 יידרשו להקצות ולבנות שטחים לצורכי ציבור במסגרת הפרויקט חסן ערפה 57-59 ולשאת בתשלום תועלות ציבוריות. יצוין כי ההתקשרות בהסכם אושרה על ידי חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על פי תקנות 1(4) ו/או 1(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, וזאת היות ומחד מדובר בעסקה של החברה בה יש לבעלי שליטה בחברה וקרוביהם (ה"ה רעיה שטראוס ואלון ארבוב, כאמור לעיל) ענין אישי, אשר תנאיה ביחס לחברה, בכל הנוגע לצד מקבל התמורה, אינם שונים מתנאיה לגבי בעל השליטה, בשים לב לחלקם היחסי בעסקה ובנוסף מדובר בעסקה מהותית לחברה, הנעשית במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק והינה לטובת החברה.

[110] חלקה 18 בגוש 7054. הקרקע ממוקמת ברחוב נס לגויים 51, פינת פשב דימיטר פינת בכורי ציון בתל אביב-יפו. נכון למועד זה, בוחנת החברה את השימוש המיטבי במקרקעין.

[111] אקרו ייזום ויובלים סיטי התקשרו בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפעילות המשותפת, לפיו חלקם של הצדדים בפרויקט יהיה 50% כ"א ואשר הינו במהותו למתואר בסעיף 6.1.13 לעיל.

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	ירידות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		סטאטוס הליכי תכנון
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
פי גלילות	תל-אביב ורמת השרון[112]	מרץ 2017	378,800	---	---	---	378,800	16.4%[113]	כ-65 דונם	המקרקעין (כהגדרתו לעיל), בשטח כולל של 65 דונם, כלול בתחומה של תכנית מתאר רש/800 שפורסמה למתן תוקף ביום 9.11.04 אשר לפיה האזור מיועד להקמת שכונת מגורים לצד שטחי תעסוקה ושטחי ציבור. מכח התכנית לא ניתן להוציא היתרי בניה ולשם כך נדרשת הכנת תכניות מפורטת. תכנון המתחם עבר לידי הותמ"ל אשר מקדמת את תכנית תמ"ל/3700 – רובע דרום גלילות, הנפרסת על שטח של כ-1,710 דונם, הכולל את המקרקעין. בחודש פברואר 2024 החליטה הותמ"ל על הפקדת התכנית הכוללת 18,500 יח"ד ו-1.1 מיליון מ"ר למסחר ותעסוקה. במקביל, עתידות להיערך טבלאות הקצאה ואיזון בין כלל בעלי הזכויות במתחם. בעלי המניות בפינת גלילות בוחנים מהלך של חלוקת זכויות פינת גלילות במקרקעין ביניהם , כך שאקרו כחול לבן תוכל לייחד לעצמה 18 דונם מתוך 65 דונם המוחזקים ע"י פינת גלילות.				
שניצלר	תל אביב[114]	10 במרץ 2022[115]	98,127	7,662	2,893	---	108,682	100%	6,263	ייעוד כדרך ושימושי תעשייה	---	כ-210 יח"ד (חלק החברה 52%)	כ- 72 מ"ר	התב"ע הופקדה בוועדה המקומית, הוגשו התנגדויות, התקיים דיון בהתנגדויות. התכנית תפורסם לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבנייה.

[112] גוש 6611 חלקה 4 (בחלק) במתחם "פי גלילות" רמת השרון (להלן: "**המקרקעין**"). ביום התקשרה פינת גלילות בע"מ (להלן: "**פינת גלילות**") עם רמ"י בהסכמי חכירה ביחס למקרקעין לתקופה של 49 שנים (החל מיום 2.2.2008). על פי הסכמי חכירה, הוסכם, כי לכשתכנס לתוקף תכנית מפורטת המאפשרת בניה במקרקעין, ופינת גלילות תרצה לממש את זכויות הבניה, הרי שתנאי למימוש העסקה יהיה תשלום דמי היתר מהווים בשיעור אשר הוסכם בהסכמי החכירה.

[113] כאמור, בעלת זכויות החכירה במקרקעין הינה חברת פינת גלילות המוחזקת ע"י אבידר שיר בע"מ (7.37%); אפטאון מתחם גלילות שותפות מוגבלת (27.34%); אילן בגלילות – שותפות מוגבלת (7.37%) ואקרו כחול לבן א.ר שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו כחול לבן**") (27.34%). ביום 28 ביוני 2015 התקשרו החברה (בשרשור) (60%), מר רפאל רב חן, הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה לעניין חוק החברות בלבד (20%) (להלן: "**רפי**") וצד ג' נוסף שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה בה (20%) (להלן: "**צד ג'**") בהסכם שותפות מוגבלת לצורך רכישת מניות בפינת גלילות אשר הושלמה בשנת 2016, וזאת באמצעות אקרו כחול לבן. על פי הסכם השותפות, החברה (בשרשור סופי) תהיינה השותף הכללי בשותפות אשר יהיה האחראי הבלעדי לניהול השותפות. השותפים המוגבלים לא ישתתפו בשום צורה שהיא בניהול הפרויקט. חלק השותפים במימון יהיה כדלקמן: החברה (40%); רפי (30%); צד ג' (30%). החלק המהווה מימון עודף, קרי ההפרש שבין (א) חלק היחסי במימון של השותף; (ב) חלקו היחסי בשותפות (להלן: "**המימון העודף**") יועמד בדרך של הלוואה אשר תישא ריבית שנתית של פריים + 4% וייפרע בעדיפות ראשונה. המימון העודף כאמור יוגבל עד חלקם היחסי של השותפים המוגבלים כשהוא מוכפל ברכיבים המפורטים להלן: (1) התמורה שתשולם ע"י השותפות בגין רכישת הזכויות במקרקעין; (2) סכום מס הרכישה שיחול על רכישת הזכויות במקרקעין; (3) העלויות שתחולנה על השותפות בקשר עם השבחת המקרקעין ו/או ייזום המקרקעין לרבות היטלי השבחה ודמי היתר לרמ"י; (4) תשלום דמי ניהול לחברה ו/או אקרו ייזום ו/או מי מטעמם בסכום השווה ל-100 אלפי ש"ח בחודש עד לתקרה של 4.8 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). יצוין, כי לאור היותו של רפי צד להסכם השותפות, ביום 15 בנובמבר 2022 אישררה ועדת הביקורת את התקשרות החברה בהסכם השותפות האמור ואת המשך ההחזקה המשותפת של החברה יחד עם רפי בשותפות כעסקה לא חריגה (כהגדרת המונח בחוק החברות) עם בעלי שליטה בחברה.

[114] מגרש אחד בן כ-1.25 דונם בחלקות 45 ו-46 וחלק מחלקה 53 הידועה כחלקה 53א' בגוש 7051 בתל אביב (להלן: "**המגרש הראשון**") וכן 75% מהזכויות במגרש סמוך בן כ-1.7 דונם בחלקות 54, 55, 56 וחלק מחלקה 53 הידועה כחלקה 53ב' בגוש 7051 (להלן: "**המגרש השני**"), עליהם צפוי להיבנות פרויקט למגורים, מסחר ומשרדים, כאשר ביחס ל-25% מהזכויות מקודמת עסקת קומבינציה כמפורט להלן. נכון למועד זה, חלקים מהמקרקעין מושכרים לצדדים שלישיים. כמו כן, נכון למועד זה, חלקה של החברה (בשרשור) במקרקעי הפרויקט עומד על 56%, כאשר להערכת החברה, חלקה של החברה בזכויות הפרויקט כולו צפוי לעמוד על 52%.

[115] ביום 10 במרץ 2022 התקשרה אקרו נכסים עם צדדים שלישיים בהסכמים לרכישת 100% מהמגרש הראשון ו-75% מהמגרש השני בתמורה לסך כולל של כ-160 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין. נכון למועד זה, מלוא התמורה שולמה ונמסרה הזכות לחזקה במקרקעין. בד בבד, בקשר עם יתרת 25% מהמגרש השני, התקשרה אקרו נכסים עם צד שלישי אחר (להלן: "**בעלי המקרקעין הנותרים**") בהסכם קומבינציה (להלן: "**הסכם הקומבינציה**") לרכישת חלק מהזכויות האמורות בתמורה ליחידות שיוקצו לבעלי המקרקעין הנותרים, בחלוקה ובתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה. במסגרת הסכם הקומבינציה, התחייבה אקרו נכסים לעמידה בלוחות זמנים שונים להקמת הפרויקט ובכלל זאת להשלמת ההקמה של פרויקט על המגרש הראשון, המגרש השני ומגרשים סמוכים עד לא יאוחר מתום 48 חודשים ממועד התחלת הבניה (להלן: "**הפרויקט**"). הסכם הקומבינציה כפוף להתקיימות התנאים המתלים הבאים תוך 48 חודשים ממועד חתימתו: א. אישור למתן תוקף של תוכנית מפורטת "מתחם שניצלר" או כל תכנית שתחליף אותה מכוח תוכנית 5000 שתאפשר את הקמת הפרויקט; ב. התקשרות אקרו נכסים עם כל בעלי הזכויות ביתר חלקי מגרש הבנייה בו יוקצו לבעלי המקרקעין הנותרים זכויות על פי התכנית המפורטת, באופן שיאפשר את הוצאת הפרויקט אל הפועל.

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	ירידות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
הצפירה	תל אביב[116]	19 בדצמבר 2021[117]	45,888	4,017	1,159	---	51,064	33.3%[118]	4,347 מ"ר ברוטו	99 יח"ד	כ- 80 מ"ר	99 יח"ד	כ-80 מ"ר	תב"ע בתוקף
כיכר השעון	תל אביב-יפו[119]	25 בנובמבר 2021[120]	191,437	13,712	2,658	---	207,807	100%[121]	כ- 3.6 דונם	104 יח"ד + 1,347 מ"ר מסחר (ברוטו)	74	117 יח"ד + 1,347 מ"ר מסחר (ברוטו), מתוכן 13 יח"ד ייבנו עבור העירייה[122]	70	מקודם הליך תיאום תכנון מול הצוות העירוני בעיריית ת"א. לאחר תאריך הדוח, החלה החברה בהליכי פינוי המקרקעין.

116 חלקה 241 בגוש 6976 בשטח של 4,347 מ"ר ברוטו ברחוב הצפירה 11 בת"א (להלן: "**המקרקעין**" או "**הממכר**", לפי העניין). נכון למועד זה, חלק מהמקרקעין מושכרים לצדדים שלישיים.

117 ביום 19 בדצמבר בשנת 2021, התקשרו הקונים (כהגדרתם להלן) וצד ג' (להלן: "**המוכר**") בהסכם לרכישת הממכר במצבו As-Is (להלן: "**הסכם מכר**"), בתמורה לסך כולל של 304,900,000 ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס, אשר הושלם ביום 9 בינואר 2022. יצוין כי אקרו נכסים הנה ערבה למילוי התחייבויותיה של אקרו ש.מ 40 (כהגדרתה להלן) מכוח הסכם המכר, ובכלל זאת לכתב השיפוי מכוחו. הקונים קיבלו על עצמם את התחייבויות המוכר כלפי עיריית ת"א מכוח כתב התחייבות מיום 23 במאי 2012 (להלן: "**כתב ההתחייבות**") וההסכם עם העירייה מיום 2.2.2016, אשר עיקריהם מפורטים כדלקמן: (1) תשלום סכום נוסף בסך 12,000,000 ש"ח (בנוסף להיטל השבחה), אשר צמוד למדד הידוע ביום 15 ביולי 2015 ואשר ישולם כתנאי להוצאת היתר הבניה הראשון על פי התב"ע למימוש זכויות בניה שמעל ל- 300% ; (2) הקמת שטחי ציבור בשטח של כ-2,000 מ"ר ברוטו (עיקרי ושירות) ושטח עיקרי של 800 מ"ר בצירוף שטחי שרות בשיעור 40% ובסה"כ 3,120 מ"ר ברוטו, וחניות על פי תקן החניה שיחול במועד הוצאת ההיתר. היזם ירשום זכויות חכירה ל-99 שנה ללא תמורה לטובת העירייה על השטחים הציבוריים בתוך 24 חודשים מטופס 4. תחזוקת השטחים הציבוריים תיעשה בנפרד על ידי העירייה והעירייה לא תשלם דמי ניהול; (3) תנאי להוצאת היתר בניה הוא חתימה על הסכם עם העירייה להקמת השטחים הציבוריים; (4) התחייבות לרשום הערת אזהרה; ו-(5) תשלום פיצויים לעירייה שייפסקו עקב תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בקשר עם התב"ע. מסכום הפיצויים שישולם ינוכה הסכום הנוסף ששולם לעיל או מחצית סכום הפיצויים, לפי הנמוך. זכויות הקונות נרשמו בלשכת רישום המקרקעין ביום 02.04.2023.

118 ביום 19 בדצמבר 2021, התקשרו אקרו ש.מ 40 שותפות מוגבלת, המוחזקת ע"י החברה (בשרשור סופי) בשיעור של 100% (להלן: "**אקרו ש.מ 40**"), חברות מקבוצת מגדל (להלן ביחד: "**מגדל**") ותדהר השקעות גב בע"מ (להלן ביחד: "**השותפים**" או "**הקונים**", לפי העניין), בהסכם שיתוף המעגן את מערכת היחסים ביניהם בקשר עם רכישת המקרקעין, לשם הקמת פרויקט, הפעלתו ושיווקו (להלן: "**הפרויקט**"). בהתאם להסכם השיתוף, לכל אחד מהשותפים יש חלק שווה בפרויקט, קרי 33.3%. יצוין, כי הסכם השיתוף דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף 6.1.13 לעיל. בהתאם להסכם החלטות תתקבלנה על ידי השותפים בהחלטה פה אחד באמצעות ועדת היגוי שתורכב מנציגי הצדדים. שיווק הפרויקט יבוצע על ידי החברה בתמורה לדמי שיווק בשיעור של 3% מתקבולי המכירות ובניית הפרויקט תבוצע על ידי תדהר בתמורה ל-Cost בתוספת שיעור מסוים.

119 חלקות 4, 5, 6 ו-7 בגוש 7017 בסמוך לכיכר השעון ביפו (להלן: "**המתחם**"). נכון למועד זה, חלקים במתחם מושכרים לצדדים שלישיים. בנוסף, במתחם קיימים דיירים מוגנים ופולשים אותם תידרש החברה לפנות לצורך בניית הפרויקט, בהתאם להוראות הדין. בכוונת החברה להקים על המקרקעין, פרויקט למגורים ומסחר בהתאם לזכויות הבניה הקיימות על המקרקעין, קרי: כ-9,250 מ"ר פלדלת מגורים ו-2,069 מ"ר ברוטו מסחר.

120 ביום 25 בנובמבר 2021 התקשרה אקרו עסקים בנדל"ן שותפות מוגבלת, המוחזקת על ידי החברה (בשרשור סופי) בשיעור של 100% (להלן: "**אקרו עסקים**") עם מתחם ככר השעון בע"מ (להלן: "**חברת המתחם**") בחוזה במסגרתו מכרה חברת המתחם לאקרו עסקים את זכותה החוזית של חברת המתחם להירשם כחוכרת של המתחם לתקופה של 99 שנה החל מהמועד בו תירשם החכירה, עם אופציות לתקופות חכירה נוספת בנות 99 שנה שכל אחת מהן תחל בתום תקופת החכירה שקדמה לה וזאת בתנאים זהים לתנאים שיהיו מקובלים ברמ"י להארכת תקופת חכירה של חכירה מהוונת, והכל בתמורה לסך כולל של כ-225 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין. המתחם הוא בבעלות הקדש איסקנדר עוואד (להלן: "**ההקדש**") ובמסגרת החוזה רכשה אקרו עסקים את מלוא הזכויות וההתחייבויות של חברת המתחם מכוח הסכמים בין ההקדש לבין חברת המתחם וכן את מלוא הזכויות וההתחייבויות של חברת המתחם על פי ומכוח הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין חברת המתחם לבין עיריית תל אביב יפו ביום 10 בפברואר 2021 ביחס לקידום תכנית משותפת למתחם למעט חלקה 5 בגוש 7017 ולחלקות שבבעלות העירייה. ביום 18 באוקטובר 2022 השלימה אקרו עסקים את העסקה. ביום 23 במאי 2023 נרשמו זכויות החכירה במתחם לטובת אקרו עסקים ל-99 שנים – עד ליום 28 באוגוסט 2121.

121 ביום 6 ביולי 2022 התקשרה אקרו עסקים עם צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה בה (להלן: "**צד ג'**") למתן שירותי ניהול לפרויקט כגון: סיוע ביצירת הקשר ושמירה על קשר רציף עם הדיירים המוגנים, עם המחזיקים ועם הפולשים, קיום מו"מ עמם ככל שנדרש, ביצוע פינויים, סיוע בקידום תב"ע ובהוצאת היתר בניה וכיו"ב (להלן: "**השירותים**"). בתמורה למתן השירותים צד ג' יהיה זכאי לדמי ניהול בשיעור של 2% מהעלויות הכוללות של הפרויקט. בנוסף צד ג' יהיה זכאי ל-8% מתוך רווחי הפרויקט.

122 כמות יחידות הדיור כפופה לרכישת זכויות נוספות במקרקעין בהיקף שאינו מהותי מהעירייה.

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	יתרות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
3700 (מתחם מנדרין)	תל אביב[123]	29 בנובמבר 2021[124]	330,859	17,967	314	---	349,141	100%	12,707 מ"ר ברוטו	חקלאי	---	114 יח"ד 799 מ"ר מסחר (ברוטו)	129	הליכים ראשוניים[125]
תל השומר - 401	רמת גן[126]	27 באפריל 2022[127]	121,350	9,644	4,596	---	135,590	100%	13,953	92 אלף מ"ר ברוטו משרדים למכירה וכ-13 אלף מ"ר ברוטו משרדים ושטחי מסחר להשכרה (המשויכים לתחום הנדל"ן המניב).	---	92 אלף מ"ר ברוטו משרדים למכירה וכ-13 אלף מ"ר ברוטו משרדים ושטחי מסחר להשכרה (המשויכים לתחום הנדל"ן המניב).	---	תב"ע מאושרת. החברה מקדמת היתר בניה.

[123] 48/100 חלקים מחלקות 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81 בגוש 6609, 1,647/341,125 , חלקים בחלקה 52 בגוש 6609 ו-423/625,000 וחלקים בחלקה 8 בגוש 6621, בתל-אביב (להלן יחד: "**הממכר**" ו- "**המקרקעין**"), עליהם חלה תוכנית תא/3700. יצוין כי המקרקעין פנויים.

[124] ביום 29 בנובמבר 2021 התקשרה אקרו ש.מ 43 שותפות מוגבלת, המוחזקת על ידי החברה (בשרשור סופי) בשיעור של 100% (להלן: "**אקרו ש.מ 43**") בהסכם מכר עם יחידים הזכאים להירשם כבעלים במקרקעין לרכישת זכויותיהם במקרקעין בתמורה לסך של כ-211,000 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "**הסכם המכר**" ו- "**התמורה**"), אשר השתכלל ביום 14 ביוני 2022. הסכם המכר כלל הוראות בדבר התאמת התמורה במקרה של ביצע עסקה במתחם בשווי העולה על השווי שסוכם בין הצדדים, אשר הביאה לכך שתמורת ההסכם הסופית הסתכמה לסך של כ-287,000 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. כמו כן, בהתאם למנגנון התאמת התמורה והתוספת להסכם שנחתמה בין הצדדים, אקרו ש.מ. 43 שילמה מחצית מהיטל ההשבחה ומהיטל הפיתוח שחל על המוכרים בסכום של כ-24 מיליון ש"ח. לצורך מימון תשלום חלק מהתמורה האמורה, התקשרה אקרו ש.מ 43 ביום 16 בנובמבר 2022 עם גורמים מממנים בהסכם אשראי בסך כולל של כ-214 מיליוני ש"ח אשר יפרע עד לא יאוחר מחלוף 36 חודשים ממועד העמדת האשראי. לפרטים אודות הסכם האשראי ראה סעיף 14(ח) לדוח הדירקטוריון לרבעון השלישי לשנת 2022 שפרסמה החברה ביום 21 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-111369). העסקה הושלמה ביום 27.11.2022 ורישום הזכויות על שם אקרו ש.מ 43 במקרקעין הושלם ביום 25.07.2023.

[125] תכנית מתאר מס' 3700, שלא ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה, כוללת הוראות לאיחוד וחלוקה עתידי עבור חמישה מתחמי תכנון. תנאי למימוש הזכויות במתחמי התכנון הוא הכנת תכנית מפורטת לכל מתחם תכנון בנפרד, מכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה. התכניות המפורטות יקבעו הוראות לבניה ולפיתוח השטח וכן הוראות לאיחוד וחלוקה. בתכנית 3700 הוקנו זכויות שחלק הממכר בהן הוא 126.71 יח"ד אק'. תכניות מפורטות עבור מתחם 3 ומתחם 4 (בהן הוקנו הזכויות לממכר) פורסמו להפקדה. תוכניות אלה מקנות זכויות שחלק הממכר בהן הוא 131.74 יח"ד אק' במגרשים שונים. נגד התכניות הוגשו התנגדויות רבות, בין היתר מצד המוכרים. ביום 25.4.2021 ניתנו המלצות החוקרת שמונתה לדון בהתנגדויות, ובהמשך לכך הועדה המקומית החליטה להורות לשמאי התכנית לתקן את טבלאות האיזון של תוכניות תא / 3700 1-5 בהתאם להמלצות החוקרת, ולאחר השלמת הטבלאות המתוקנות לפרסם את הטבלאות המתוקנות לפי סעיף 106 (ב) לחוק התכנון והבניה באופן שיאפשר למי שסבור שהוא עלול להיפגע לטעון את טענותיו בעניין. נכון למועד פרסום הדוח פורסמו טבלאות האיזון כאמור. החברה למדה את טבלאות האיזון שפורסמו, וביום 01.06.2023 הגישה התנגדות כנגד הקצאת הזכויות שהוצגה בטבלאות המתוקנות. בשלב זה טרם נקבע מועד דיון בהתנגדויות שהוגשו.

[126] שטח כולל של כ-14 דונם ברמת גן הידועים כחלק מחלקות 14, 24, 25, 26, 38, 39, 44 ו-45 בגוש 6232, מגרש 401 לפי תמ"ל/1023.

[127] ביום 27 באפריל 2022, זכתה אקרו נכסים במכרז שניהלה רמ"י לרכישת זכויות חכירה ישירה מהוונות במקרקעין לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכת תקופת החכירה ב-98 שנים נוספות בתנאים שיהיו נהוגים ברמ"י במועד חידוש החכירה, המיועדים לבניית שטחים עיליים בהיקף של כ- 102,500 מ"ר ברוטו שטחי תעסוקה ועוד כ- 3,500 מ"ר ברוטו שטחי מסחר, בסכום של כ-96 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין ובתוספת סך של כ-41 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) בגין הוצאות פיתוח לרמ"י. בהתאם לתנאי המכרז והסכם החכירה, השלמת בניית הפרויקט שייבנה על המקרקעין נדרשת להתבצע בתוך 60 חודשים ממועד קבלת הודעת הזכייה. נכון למועד זה, מלוא התמורה שולמה ממקורות עצמיים ומימון חיצוני. יצוין כי במקרקעין מבוצעות עבודות פיתוח ע"י עיריית רמת גן.

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	יתרות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
בית עמנואל[128]	תל אביב	16 במרץ 2022 18 ביולי 2023 7 בדצמבר 2023[129] 31 בדצמבר 2023[130]	25,303	2,285	31	---	27,619	כ-80%[131]	1,186 מ"ר	640 מ"ר מסחר (ברוטו) 2,560 מ"ר תעסוקה (ברוטו)	---	92 יח"ד 500 מ"ר מסחר (ברוטו) 24,218 מ"ר תעסוקה (ברוטו) (חלק החברה 70 יח"ד כולל 7 יח"ד דב"י, 400 מ"ר מסחר (ברוטו) ו-19,374 מ"ר תעסוקה (ברוטו))	75	החברה טרם החלה בהליכי תכנון
התחיה	תל אביב[132]	17 במרץ 2022[133]	36,634	3,137	---	---	39,771	100%	1,703 מ"ר	950 מ"ר מסחר (ברוטו) 3,820 מ"ר תעסוקה (ברוטו)	---	31 יח"ד 440 מ"ר מסחר (ברוטו) 2,436 מ"ר תעסוקה (ברוטו)	77	החברה טרם החלה בהליכי תכנון

[128] החברה מקדמת פרויקט במקרקעין הידועים כחלקות 74-80, 112-114, 128, 207-209 בגוש 6976 (להלן: "**המקרקעין**") באמצעות אקרו ש.מ 10 שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו 10**"), המוחזקת ע"י החברה בשיעור של כ-80% בשרשור סופי, כאשר יתרת ההחזקות בה מוחזקת ע"י צד ג' (להלן: "**השותף**" או "**היזם**"). אקרו 10 הינה הבעלים של חלקות 74 ו- 76,בגוש 6976 ובכפוף להוראות הסכם הרכישה כהגדרתו להלן, זכאית להירשם כבעלים בחלקה 77 בגוש 6976 וביחס ליתר החלקות במקרקעין, אקרו 10 מקדמת עסקאות קומבינציה כמפורט להלן ותבחן ביצוע עסקאות קומבינציה נוספות או רכישת קרקעות סמוכות לרבות בדרך של פירוק שיתוף על מנת לאפשר את ביצוע הפרויקט.

[129] בימים 18 ביולי 2023 ו-7 בדצמבר 2023 התקשרה היזם עם הבעלים של חלקות 113 וחלק מחלקה 112 בגוש 6976 הנמצא ברחוב הצפירה 20 פינת רח' המסגר 5 בתל אביב, וכן עם הבעלים של חלקה 216 בגוש 6976 הנמצא ברחוב הצפירה 20 פינה רח' המסגר 5 בתל אביב (להלן בהתאמה: "**הבעלים**"), בעסקאות קומבינציה (להלן: "**ההסכמים**"), אשר במסגרתן בכפוף לקיום תנאים מתלים, היזם יהיה זכאי לשטחים בנויים בעין ובשווי כספי המשקפים 50% משטחי המגורים, 57% משטחי המסחר ו-61% משטחי המשרדים שייבנו בפרויקט, ואילו הבעלים יהיו זכאים לשטחים בנויים בעין ובשווי כספי המשקפים את יתרת השטחים, (לעיל ולהלן: "**הפרויקט**"). כניסתם לתוקף של ההסכמים מותנית בתנאים מתלים אשר עיקרם: (1) לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד חתימת כל אחד מההסכמים, ייחתמו הסכמים בין היזם לבין יתר בעלי הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 6976 חלקות 75, 76-80, 112-114, 128, 207-209 ו-207 [לחלופין תתקבל הסכמה העירייה להצטרפותה לתכנית החדשה כך שתתאפשר הקמת הפרויקט (להלן: "**התכנית החדשה**")]. היזם יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לצמצם או להגדיל את מקרקעי הפרויקט באופן שהפרויקט יתוכנן או יוקם רק על חלק מהחלקות הנ"ל או על חלקות נוספות ואולם בכל מקרה יכלול הפרויקט את המקרקעין לגביהם נחתמו ההסכמים; (2) התכנית החדשה תאושר בתוך 30 חדשים ממועד התקיימות התנאי המתלה הראשון; (3) יתקבל היתר בניה עד לא יאוחר מ-36 חודשים מהמועד האחרון לקיום התנאי השני; (4) ייחתם הסכם ליווי פיננסי עם בנק מלווה. יצוין כי התנאים האמורים כפופים לאורכות שהוסכמו בהסכמים. יצוין כי בין היזם ובין הבעלים של חלקה 216 סוכם, כי לבקשת הבעלים האמור, יעמיד לו היזם, הלוואה בהיקף לא מהותי.

[130] ביום 31 בדצמבר 2023 התקשרה אקרו 10 עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה בה (להלן: "**המוכר**" ו- "**הסכם הרכישה**" בהתאמה) שהינו הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 77 בגוש 6976, בעסקה לרכישת מלוא זכויותיו האמורות, במצבן AS-IS, בתמורה לסך של 30 מיליון ש"ח. נכון למועד הדוח, העסקה טרם הושלמה.

[131] הסכם השותפות שנחתם בין השותפים באקרו 10 ביום 6 במרץ 2022 ותוקן ביום 27 בדצמבר 2023 (במסגרתו זכויות החברה בשותפות גדלו מ-68% ל-80%) דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף 6.1.13 לעיל. על אף יחס השותפות האמור, נקבע כי השותף יעמיד רק 5% מסכום ההשקעה הנדרש בפרויקט ויתרת חלקו (15%) תועמד ע"י החברה כהלוואת בעלים מיוחדת לשותפות בריבית שנתית של 6%. שיווק הפרויקט יבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בתמורה לדמי שיווק בשיעור של 3% מתקבולי המכירות ללא מע"מ בתוספת מע"מ, וכן תשולם לה עמלת שיווק בגין שיווק השטחים להשכרה בסכום שאינו מהותי לפרויקט. בנוסף, ניהול הפרויקט יבוצע ע"י החברה בתמורה לדמי ניהול בשיעור של 2% בתוספת מע"מ מעלות הפרויקט הכוללת ללא קרקע.

[132] חלקות 94, 106 (המחצית המזרחית בלבד) ו-107 בגוש 7089 המצויות בתל אביב ברחובות המנוע, הזרם והתחיה (להלן: "**המגרש**"). נכון למועד זה, בוחנת החברה את השימוש המיטבי במקרקעין.

[133] ביום 17 במרץ 2022 התקשרה אקרו ייזום בהסכם עם צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה (להלן: "**המוכר**"), בהסכם לרכישת מלוא זכויות המוכר במגרש לרבות המבנים הקיימים עליו והסכמי השכירות מכוחן, בתמורה לסך של 42 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ. יצוין כי עיריית ת"א יפו (להלן: "**העירייה**") הינה הבעלים הרשום של חלקה 107 ובין העירייה ובין המוכר נחתם הסכם חכירה המסתיים בשנת 2059, אשר הומחה לאקרו ייזום, בהסכמת העירייה.

שם	מיקום	מועד רכישה	נתונים כספיים אודות הקרקע (באלפי ש"ח)					חלק החברה האפקטיבי[91]	שטח (מ"ר)	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עלויות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	ירידות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23			מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
										יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
אליפלט (רח' אילת 18-22, / רח' אליפלט 23, תל-אביב[134]	תל אביב	2015	---	---	2,412	---	2,412	100%	11,172 מ"ר	ל"ר (עסקת קומבינציה)	---	119 יח"ד (20% מותנה בהקלת שבס) ו-751 מ"ר למסחר ו-3,182 מ"ר משרדים ברוטו (חלק החברה). בנוסף 97 יח"ד ו-600 מ"ר שטחי מסחר ייבנו עבור בעלי הקומבינציה	---	פורסמה תב"ע למתן תוקף ברשומות. אושרה תוכנית עיצוב אדריכלי בקשה להיתר בניה צפויה להיות מוגשת ברבעון השני 2024, וייתכן שבמסגרתה תתבקשנה הקלות שונות.[135]

[134] במקרקעין הידועים כחלקות 87, 89, 135 ו-155 בגוש 7016 (להלן: "**המקרקעין**"), החברה מקדמת באמצעות אקרו תל אביב א.ר.ב (2014) שותפות מוגבלת, המוחזקת ב-100% על ידי אקרו ייזום (להלן: "**השותפות**"), פרויקט מגורים בן 24 קומות מעל קומת הקרקע אשר יכלול גם שטחי מסחר, ושטחי ציבור, בדרך של עסקת קומבינציה עם חלק מבעלי הזכויות במקרקעין (להלן: "**בעלי הקרקע**") כאשר יחס החלוקה הצפוי למול בעלי הקרקע הינו 44% משווי יחידות הדיור ושטחי המסחר שבפרויקט יוקצו לבעלי הקרקע ו-56% יוקצו לשותפות. נכון לתאריך הדוח, נחתם ההסכם עם בעלי הקרקע המחזיקים בכ-85.12% מהזכויות במקרקעין והשותפות פועלת להחתמת יתר בעלי הקרקע או לחלופין לרכישת זכויותיהם במקרקעין.

[135] יובהר כי לשם הוצאת הפרויקט לפועל יש צורך בהסכמת כל בעלי הקרקע במקרקעין. השותפות ובעלי קרקע נוספים במקרקעין הגישו תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין על דרך של מכירה למרבה במחיר. ביום 8/8/23 ניתנה החלטה בתביעה המורה על פירוק השיתוף במקרקעין בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק המקרקעין ובהמשך מונה על ידי בית המשפט כונס נכסים לביצוע פירוק השיתוף. חלק מהנתבעים בתביעת פירוק השיתוף הגישו כנגד ההחלטה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, אולם בקשת רשות הערעור טרם נדונה. מקום בו השותפות היא זו שתזכה בהליך המכירה במסגרת פירוק השיתוף, אם וככל שיהיה הליך מכירה כאמור (כשאין כל וודאות לכך), תרכוש החברה את זכויות מי שלא התקשר עמה בהסכם קומבינציה ותפעל להוצאת היתר בניה.

6.4.6 <u>פרויקטים "התחדשות עירונית" (תמ"א 38/2 פינוי בינוי) (אלפי ש"ח)</u>

נכון למועד דוח זה, הקבוצה מקדמת פרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38/2 ופינוי בינוי) אשר נמצאים בשלבים שונים כמפורט להלן. פרויקטי התחדשות עירונית מבוצעים ברובם המכריע על ידי אקרו התחדשות עירונית (לרבות באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה)[136] [137] עם שותפים או לבדה.

בטבלה שלהלן מתוארים פרויקטים בהם הושגו חתימות של בעלי יחידות בשיעור העולה על 60% מהיחידות הקיימות במתחם הפרויקט, ללא קשר למידת היתכנותם ו/או עיתויים (לפרטים אודות פרויקטי התחדשות עירונית כאמור אשר נמצאים בסטטוס תכנוני מתקדם וכפועל יוצא מכך מידת היתכנותם גבוהה ראה האמור בטבלה בסעיף 6 לעיל). יובהר כי החברה מקדמת פרויקטים נוספים של התחדשות עירונית אשר טרם נחתם בהם הסכם בשיעור המינימלי שצוין לעיל, אשר היקף יחידות הדיור לשיווק בהם, אם וככל שיצאו לפועל (כשאין כל וודאות שכך יהיה), יסתכם לסך של כ-3,377 כאשר חלק החברה בהיקף יחידות הדיור יעמוד על כ-2,146.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
רח' קהילת קנדה 2,4,6,8 וירושלים 203, 205, 207 והמחרוזת, בת"א-יפו, גוש	פינוי בינוי המתחם הוכרז מקדמית	100%[141]	8,100 מ"ר / פרטית	99%	80%	97 בתוספת 6 יח"ד מסחר	251[142]	20,425	3.03	1,075	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: המתחם הוכרז כ"מתחם פינוי בינוי" במסלול מיסוי, ניתן צו הכרזה כמשמעו בדין או בהתאם לכל מסלול אחר, תוך 18 חודשים ממועד הפקדת התוכנית להתנגדויות, וההכרזה בתוקף לכל הפחות 24 חודשים מיום קיום מלוא התנאים המתלים; נחתם הסכם ליווי עד למועד קבלת היתר הבניה; ניתן	אושרה תכנית עיצוב אדריכלית למתחם. להערכת החברה, בקשה למתן היתר הבנייה לפרויקט תוגש עד לחודש מרץ 2024.

136 יצוין כי לצורך העמדת ההון העצמי הנדרש לפעילתה מסתייעת אקרו התחדשות עירונית בהלוואות בעלים אשר מועמדות לה על ידי אקרו ייזום.

137 ביום 1 בדצמבר 2019 התקשרה אקרו התחדשות עירונית עם צדדים שלישיים (להלן: "**המוכרים**") בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של בניין עיר ט.י.ג בע"מ המוחזקות (100%) על ידי המוכרים (להלן: "**בנין עיר**") אשר עוסקת בייזום פרויקטים של פינוי בינוי (עליהם נמנים פרויקט יהודה הנשיא, קיציס וכדומה) לרבות פרויקטים משותפים של אקרו התחדשות עירונית ובנין עיר (כגון בארט, ברגסון, הופיין וכדומה) בתמורה לסכום שאינו מהותי לחברה. ביום 25 בנובמבר 2019 התקשרה בניין עיר עם צדדים שלישיים שבאותו מועד היו גם בעלי מניות בה (להלן: "**היזמים**") בהסכם לקבלת שירותי ייזום לפיו היזמים יעניקו לבנין עיר שירותי ייזום וקידום לפרויקטים שהוגדרו מראש (רשימה סגורה) (להלן: "**שירותי הייזום**"). בתמורה לשירותי הייזום, יהיו זכאים היזמים לדמי ייזום קבועים בהתאם לאזור של הפרויקט (יח"ד ביעניקו לבנין עיר שירותי ייזום וקידום לפרויקטים שהוגדרו מראש (רשימה סגורה) (להלן: "**שירותי הייזום**"). בתמורה לשירותי הייזום, יהיו זכאים היזמים לדמי ייזום קבועים בהתאם לאזור של הפרויקט (יח"ד בתל אביב: סך של 135 אלפי ש"ח; יח"ד בהרצליה: סך של 70 אלפי ש"ח) בגין כל יחידת דיור המיועדת למכירה או חלק יחסי מדמי הייזום בהתאם לחלקה של בנין עיר בפרויקט הרלוונטי (קרי, אם סך יחה"ד בפרויקט מסוים הינו 100 וחלקה של בנין עיר הינו 50% אזי היזמים יהיו זכאים לדמי ייזום רק בגין 50 יחה"ד של בנין עיר). דמי הייזום ישולמו בשני תשלומים ביחס לכל פרויקט כדלקמן: סך השווה ל-50% ישולם לאחר קבלת היתר בניה לפרויקט הרלוונטי והנפקת ערבויות חוק מכר לכל הדיירים בפרויקט הרלוונטי; סך השווה ל-50% ישולם במועד הראשון בו יאפשר הבנק המלווה חלוקת עודפים בפרויקט הרלוונטי מעבר להשבת ההון העצמי שהושקע בפרויקט הרלוונטי או במועד קבלת טופס 4 או בעת אכלוס הדירה הראשונה בפרויקט הרלוונטי, לפי המוקדם. לעניין זה יצוין, כי ביחס לפרויקט Bart, נקבע כי דמי הייזום יעמדו על סך של -3.7 מיליון ש"ח ככל שייבנו 58 יח"ד המיועדות לרוכשים חדשים וככל שייבנו פחות או יותר מ-58 יח"ד תתבצע התחשבנות כפי שנקבע בהסכם.

138 לעניין זה יצוין, כי "יחס ההחלפה" הינו היחס בין יחידות הזיכ לבין יחידות הבעלים והינו על פי אותו מפתח לכל הדיירים.

139 יצוין כי לוחות הזמנים המפורטים בעמודה זו כפופים לאורכות שונות הקבועות בהסכמים לעניין התקיימות התנאים הרלבנטיים.

140 ראה ה"ש 49 לעיל.

141 יצוין כי במקור בוצע הפרויקט במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בו התקשרו אקרו התחדשות בתל אביב 05, שותפות מוגבלת (בבעלות מלאה של החברה בשרשור סופי) (להלן: "**אקרו 05**") וצברים בשדרה בע"מ (להלן: "**צברים**"), מכוחו החזיק כל אחד מהצדדים ב-50% מהפרויקט. עם זאת, עקב אי עמידתה של קבוצת צברים בהסכם הלוואה בסך (קרן) של 6 מיליון ש"ח שהועמדה לה על ידי אקרו 05, נחתמו בין הצדדים תוספות להסכמים במסגרתם הוסכם כי כנגד מחיקת מרבית חובה של צברים לאקרו 05 מכוח ההלוואה האמורה (שיהווה תשלום עבור הזכויות המומחות), מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של צברים מכוח הסכם שיתוף הפעולה יומחו לחברה. בנוסף, נקבע כי ר. צברי תחדל מלהעניק שירותי ייזום לפרויקט באופן בו שולמה לה (לרבות באמצעות קיזוז יתרת ההלוואה) מלוא התמורה לה היא הייתה זכאית עד למועד הסבת זכויותיה בפרויקט, בתוספת החזר הוצאות, אשר הסתכמו יחדיו לסך כולל של כ-2.8 מיליון ש"ח. בנוסף, תאגיד הקשור לצברים יהיה זכאי לתשלום סכומים נוספים של עד כ- 2.5 מיליון ש"ח שהינו מותנה בקבלת אישורי מיסים, אישור התוכנית שהופקדה על ידי רשויות התכנון, בחתימת 100% מהדיירים בפרויקט על הסכמי פינוי בינוי ובהתקשרות בהסכם ליווי.

142 פרויקט למגורים ומסחר הכולל הריסת המבנים הקיימים והקמת 7 בניני מגורים ובהם כ- 388 יח"ד (מתוכם 291 יח"ד לחברה) בשטח כולל של כ-40,160 מ"ר (עיקרי+שרות), באופן שניתן יהיה להקים 4 בניינים בני 10 קומות, 2 בניינים בני 15 קומות, מגדל בן 19 קומות, 1,500 מ"ר למסחר ושטח שלא יפחת מ-1,000 מ"ר המיועד לשטחים בנויים לצורכי ציבור המשולבים בבניני המגורים. יצוין כי עפ"י התב"ע, 40 יח"ד מהפרויקט (מתוך יחה"ד של היזם) תוקצינה לדיור בהישג יד לתקופה של 20 שנה. כמו כן כ-1,170 מ"ר מסחר בפרויקט מיועדים להשכרה.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
7050, חלקות 162,163,164, 166,167,168,242											היתר בניה תוך 12 חודשים ממועד אישור התב"ע החדשה ואישורה של תכנית איחוד וחלוקה.	
רח' יהודה הנשיא 14-22 בת"א, במקרקעין הידועים כגוש 7223 חלקות 12, 13 ו-14	תמ"א 38/2	44.5%[143]	3,700 מ"ר / פרטית	87%	80%	80	115[144]	18,900	1.4	2,100	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: בתוך 12 חודשים מיום הפקדת התב"ע הנקודתית תוגש בקשה להיתר בניה לביצוע הפרויקט, כפוף לארכה כמפורט בהסכם; בתוך 24 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בניה, יינתן היתר בניה; עד למועד קבלת היתר הבניה נחתם הסכם ליווי; שיעור הרווחיות של הפרויקט יהיה בהתאם לקבוע בהסכם.	התב"ע הנקודתית אושרה בחודש אוגוסט 2023[145]. להערכת החברה, בקשת למתן היתר בנייה תוגש בחודש יוני 2024.
רח' אמוראים 2-2א' בת"א הידועים כגוש 6649 חלקות 313 ו-314	תמ"א 38/2	100%	2,121 מ"ר / פרטית	96%	80% - אמורים 2א' 66.67% - אמורים 2	32	38	10,233	1.2	317	כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: (1) דו"ח האפס שייערך ע"י השמאי לפני קבלת היתר בניה, יבטא שיעור רווחיות מינימאלית מסוים לפרויקט; (2) בתוך 24 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר בניה, התמלאו כל התנאים לקבלת היתר בניה ע"ב תמ"א 38, בכפוף לארכה כמפורט בהסכם; (3) ייחתם הסכם ליווי בסמוך ככל האפשר למועד התקיימות התנאי המתלה השני; (4) התקבלו הסכמות כל הבנקים שלטובתם רשומות המשכנתאות על הדירות הנוכחיות של הבעלים.	להערכת החברה, בקשה למתן היתר בניה תוגש במחצית הראשונה לשנת 2024.
רח' ברגסון 11-9 בת"א במקרקעין הידועים כגוש 6649 חלקה 304	תמ"א 38/2	75%[146]	2,139 מ"ר / פרטית	78%	80%	32	49	7,086	1.6	1,350	לאור שינוי מדיניות התכנון לאזור הפרויקט וחתימת תכנית עיצוב שונה מהמדיניות הקודמת, החברה פועלת להחתמת הבעלים על תוספת להסכם אשר משקפת את התכנון שעולה בקנה אחד עם תכנית העיצוב האדריכלית (להלן: "**התוספת להסכם**"). יצוין כי התוספת להסכם אינה כוללת שינויים מהותיים ולפיכך החברה צופה כי זו תיחתם על ידי כלל הדיירים שכבר חתמו על ההסכם המקורי. נכון למועד דוח זה, התוספת להסכם נחתמה ע"י כ- 70% מהבעלים המהווים רוב חוקי. כניסת ההסכם לתוקף מותנית, בין היתר, בתנאים הבאים: בתוך 6 חודשים ממועד חתימת התוספת על ידי רוב חוקי של הבעלים, היזם יגיש את הבקשה להיתר בניה וכן היזם התחייב לפעול לקבלת היתר בנייה לא יאוחר מ-18 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר; דו"ח האפס שייערך ע"י שמאי מטעם	בקשת היתר הוגשה במחצית ראשונה של שנת 2023. כנגד הבקשה הוגשו מספר התנגדויות אשר הדיון בעניינן צפוי במחצית הראשונה של שנת 2024.

[143] בשנת 2016 התקשרה בניין עיר עם שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ (להלן: "**שו"ב**") בהסכם פעילות משותפת לפיו החזקותיהם בפעילות המשותפת יהיו 44.5% בניין עיר ו-55.5% שו"ב. כן נקבע בהסכם כי הפעילות המשותפת תנוהל במשותף על ידי הצדדים וכוח ההצבעה בין הצדדים יהיה שווה (50% כ"א) והחלטות תתקבלנה פה אחד (כל עוד לא חל שינוי בשיעור ההחזקה האמורים לעיל). שו"ב תהיה אחראית על ניהול חברה משכנת; ניהול ביצוע בניית הפרויקט; ניהול המו"מ מול רשויות התכנון; ניהול על של המנהל ההנדסי של הפרויקט; וניהול שוק היחידות שיוצעו למכירה בתמורה ל-1.95% מהכנסות הפרויקט ואילו בניין עיר תהיה אחראית ריכוז העבודה מול הדיירים לרבות חתימה על הסכמים, טיפול בהכרזה של המתחם כמתחם להתחדשות עירונית ופינוי בפועל של הדיירים בתמורה ל-0.75% מהכנסות הפרויקט. מימון הפרויקט ייעשה על ידי ליווי בנקאי כאשר כל צד יידרש להעמיד את חלקו בהון העצמי שיידרש וכן נקבעו מנגנוני דילול.

[144] מתוך יח"ד היזם לפחות 20 יח"ד תוקצינה לדיור בהישג יד לתקופה כוללת שלא תפחת מ-20 שנים.

[145] תב"ע נקודתית בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובניה להגדלת צפיפות היחידות, קווי בנין, גובה הבניינים במקרקעין ו/או לאיחוד החלקות שתאפשר את בניית הבניינים החדשים במתחם, וכל מה שיוחלט ע"י הוועדה המקומית ע"מ להוציא לפועל את הפרויקט ולרבות תכנית לפינוי בינוי (להלן: "**תב"ע נקודתית**"). התב"ע הנקודתית אושרה ביום 1 באוגוסט 2023. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 2 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-072187).

[146] אקרו התחדשות בתל אביב 12, שותפות מוגבלת הנמצאת בשליטת החברה, טרם התקשרה עם השותף בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם. יחד עם זאת, קיימות הסכמות בע"פ לפיהן ניהול תכנון יבוצע ע"י החברה בתמורה לסך השווה ל2.5% מעלות ההקמה של הפרויקט וניהול כספי יבוצע ע"י החברה בתמורה לסך שיעמוד (לאחר קבלת החלטת ועדה) על 60% מעלות מנהלת חשבונות ייעודית בתוספת 12%. השיווק יבוצע ע"י החברה בתמורה ל-3% מתקבולי מכירת היחידות, טיפול מול הדיירים יבוצע ע"י השותף תמורת ל-2%-3% מפדיון השותפות מהפרויקט (סך התקבולים ממכירות) - כתלות בשיעור הרווח בפרויקט.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
											הבנק מלווה בסמוך לפני קבלת היתר בניה לפרויקט, יבטא שיעור רווחיות מינימאלי מסוים כקבוע בהסכם; עד לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר מועד הוצאת היתר בניה, ייחתם הסכם ליווי; התקבלו הסכמות כל הבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות על הדירות הקיימות לביצוע ההסכם.	
רח' ליאון בלום 19,21,23,25,27,29 בת"א, במקרקעין הידועים כחלקה 4 בגוש 6786	פינוי בינוי ניתנה החלטה מקדמית להכרזת המתחם	50%[147]	5,000 מ"ר / פרטית	83%	80%	84	121	16,400	1.4	5,650	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: בתוך 18 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בניה, ניתן היתר בניה לביצוע הפרויקט, כפוף לארכות כמפורט בהסכם; דוח האפס יבטא שיעור רווחיות מסוים לפרויקט. מובהר כי ככל שלא תאושר תב"ע לבניית הפרויקט בתוך 36 חודשים מהמועד הקובע, ייחשב הדבר כאי התקיימות תנאי מתלה לכל דבר ועניין, אלא אם הוגשה עתירה מנהלית בגין התב"ע, שאז יוארך המועד ב-12 חודשים נוספים, היינו 48 חודשים מהמועד הקובע שהינו מועד חתימת היזם על ההסכם.	ביום 16 בפברואר 2023 נערך דיון בקשר עם ההתנגדויות לתב"ע. בהתאם להחלטת הוועדה מיום 19 במרץ 2023, יידרש דיון נוסף בוועדה המקומית לטובת אישור הפרויקט. הדיון צפוי להיערך במחצית הראשונה של שנת 2024.
רח' ברזיל 6-20, תל אביב, במקרקעין הידועים כחלקה 3 בגוש 6768	פינוי בינוי ניתנה החלטה מקדמית	40%[148]	6,752 מ"ר / פרטית	84%	66.67%	112	158	23,855	1.4	7,510	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: בתוך 12 חודשים ממועד אישור תכנית הפינוי בינוי למתן תוקף או מהמועד הקובע שהינו מועד חתימת ההסכם ע"י רוב מיוחס מבין בעלי הדירות, כהגדרת מונח זה בחוק פינוי ובינוי (לפי המאוחר), התקיימו התנאים הבאים במצטבר: (1) המקרקעין הוכרזו כמתחם להתחדשות עירונית; (2) שירותי הבניה שייתן היזם לדיירים יחויבו במע"מ בשיעור אפס על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975 (היזם רשאי לותר על תנאי זה ובלבד שישא בעלויות הכרוכות בכך); תוך 24 חודשים ממועד פרסומה למתן תוקף של התוכנית פינוי ובינוי הונפק היתר בניה להקמת הפרויקט (להלן: "**מועד קבלת ההיתר**"). למרות האמור, מקום בו תנאי לקליטת הבקשה להיתר בניה הינו אישור תכנית איחוד וחלוקה או אישור תכנית עיצוב אדריכלי ביחס למקרקעי הפרויקט, אזי המועד לקבלת ההיתר יהיה 36 חודשים ממועד אישור תוכנית פינוי בינוי; בתוך 6 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה נתקבל ליווי בנקאי לפרויקט.	
רח' אבן גבירול	פינוי	45%[149]	8,401	אבן גבירול	אבן גבירול	167	183	נכון לדוח	1.1	נכון	כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים	היזם מקדם חתימות

[147] ביום 2 באוקטובר 2017 התקשרו בנין עיר ואזורים בהסכם פעילות משותפת המסדיר את מערכת היחסים ביניהם בפעילות המשותפת, לפיו כל צד יחזיק בחלקים שווים בפעילות המשותפת (50%). ההסכם מסדיר את הפעילות המשותפת שתנוהל על ידי מנהלת שתורכב מנציגי הצדדים והחלטות יתקבלו בה פה אחד; השירותים שיינתנו על ידי כל אחד מהצדדים לפרויקט (כאשר אזורים תהיה אחראית על ניהול מערכת החשבונות של הפרויקט, ריכוז הטיפול בהכנת החומר הדרוש לצורך הוצאת מכרז קבלנים וכיו"ב ואילו בניין עיר תהיה אחראית על הקשר מול בעלי הזכויות במקרקעין וכן תנהל את שיווק הפרויקט); מימון הפרויקט (פרו רטה להחזקות וכן נקבע מנגנון דילול היה וצד לא מעמיד את חלקו); מגבלות על העברת זכויות (זכות קדימה) וכדומה.

[148] פרויקט משותף של החברה, תדהר ושותף נוסף כאמור בהע"ש 182 להלן.

[149] **אבן גבירול 188-184 ורזיל 6-20** הינם פרויקטים משותפים של החברה, תדהר וצד שלישי נוסף, המחזיקים בהם באמצעות שותפות מוגבלת שהוקמה על ידם. בהתאם להסכם בין השותפים, החזקות השותפים בשותפות המוגבלת ובשותף הכללי יעמדו על 40% לכ"א מהחברה ותדהר והצד השלישי 20%. החלטות באסיפה הכללית של השותף הכללי יתקבלו ברוב קולות למעט החלטות מיוחדות שתתקבלנה ברוב של 85% (כגון שינוי תקנון; שינוי הרכב הדירקטוריון; שינוי מטרות ו/או פעילות השותף הכללי; שינוי הון המניות של השותף הכללי; הקצאה של ניירות ערך; מכירת פעילות השותף הכללי או חלק מהותי ממנה; מיזוג או ארגון מחדש; פירוק מרצון; עסקאות בעלי עניין כמשמעות המונח בחוק החברות). החלטות בדירקטוריון השותף הכללי יתקבלו ברוב של 75% (כאשר הרוב הינו בהתאם לשיעור ההחזקה בשותף הכללי בהתאם לבעל המניות שמינה את הדירקטור) למעט ביחס להחלטות בנושאים המפורטים להלן אשר יתקבלו פה אחד: (1) שעבוד נכסי חברת הפרויקט ו/או השותפות למעט לטובת מוסד מלווה; (2) החלפת אדריכל; (3) החלפת משרד עו"ד; (4) לו"ז לתכנון וביצוע הפרויקט; (5) שימושים חורגים; (6) הגשת תביעות; (7) שינוי זכויות חתימה; (8) צירוף שותפים; (9) קבלן מבצע שאינו תדהר בניה בע"מ או חברה משווקת שאינה מקבוצת "אקרו". ההסכם דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף 6.1.13 לעיל.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
בתל אביב, במקרקעין הידועים כחלקות 1047-1050, 1003 ו- 998 בגוש 6212	בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה החלטה מקדמית		מ"ר / חלק בבעלות פרטית וחלק בבעלות קק"ל בחכירה ראשית /חכירת משנה	47% : 184-188 משוקלל לשלושת הבניינים. אבן גבירול 192-190 : 88% משוקלל לשני הבניינים.	184-190 – 80%; אבן גבירול 192 – 67%			זה, אין ביכולת החברה להעריך		לדוח זה, אין ביכולת החברה להעריך	הבאים: תוך 12 חודשים לכל היותר ממועד חתימת יחיד הבעלים הראשון, נחתם ההסכם ע"י רוב מיוחס מבין בעלי הדירות, כהגדרת מונח זה בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו- 2006 (להלן: "**המועד הקובע**"). יובהר כי נכון למועד זה המועד האמור חלף והצדדים יידרשו להגיע להסכמה חדשה בנושא; בתוך 12 חודשים ממועד אישור תכנית הפינוי בינוי למתן תוקף או מהמועד הקובע (לפי המאוחר), התקיימו התנאים הבאים במצטבר: המקרקעין הוכרזו כמתחם להתחדשות עירונית; שירותי הבניה שייתן היזם לדיירים יחויבו במע"מ בשיעור אפס על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975 (היזם רשאי לותר על תנאי זה ובלבד שישא בעלויות הכרוכות בכך); תאושר תוכנית פינוי בינוי למתן תוקף בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם; תוך 24 חודשים ממועד פרסומה למתן תוקף של התוכנית פינוי ובינוי הונפק היתר בניה להקמת הפרויקט. למרות האמור, מקום בו תנאי לקליטת הבקשה להיתר בניה הינו אישור תכנית איחוד וחלוקה או אישור תכנית עיצוב אדריכלי ביחס למקרקעי הפרויקט, אזי המועד לקבלת ההיתר יהיה 36 חודשים ממועד אישור תוכנית פינוי בינוי; בתוך 6 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה נתקבל ליווי בנקאי לפרויקט.	הדיירים על הסכם פינוי בינוי. נכון למועד דוח זה היזם מנהל מו"מ עם צוותי התכנון בעיריית תל אביב בנוגע לאפשרויות תכנון הפרויקט.
רח' גרונר 1,3,5,7,9,11, ת"א, במקרקעין הידועים כגוש 6628 חלקה 635	פינוי בינוי	50%[150]	11,404 מ"ר / רמ"י	---[151]	66.67%	144	164 [152]	40,880	1.1	15,120	נכון למועד זה, הצדדים מנהלים מו"מ להתקשרות בהסכם פינוי כמפורט בהערת שוליים 151 לעיל.	צוותי התכנון במחלקת ההנדסה של עיריית תל אביב צפויים לדון בבקשה לתיקון התב"ע רק לאחר קבלת אישור לתכנית המתאר תא/ 5500. למיטב ידיעת החברה למועד זה אין הלימה בין תכנון הפרויקט לבין המדיניות המוצהרת של גופי התכנון.
רח' סנפיר מס' 1, 5, 9 ו- 11 וברחוב מעפילי אגוז מס' 61, 63, 65, 67 ו-	פינוי בינוי המתחם טרם	100%	9,975 מ"ר / פרטית	84%	66.67%	162	240	30,352	1.5	13,008	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: בתוך 48 חודשים ממועד הגשת התוכנית החדשה, פורסמה התכנית החדשה למתן תוקף, וחלף המועד להגשת עתירה מנהלית או ערר כנגד התוכנית החדשה מבלי שהוגשו	הפרויקט אושר בפורום מהנדס העיר בחודש מרס 2023. על אף האמור, מחלקת

אבן גבירול 192-190 הינם פרויקטים משותפים לחברה ולתדהר, המחזיקים בהם באמצעות שותפות מוגבלת שהוקמה על ידם ומוחזקת על ידם בחלקים שווים (50% כ"א). קבלת החלטות באסיפת השותף הכללי ובדירקטוריון השותף הכללי הינה זהה לאמור לעיל לעניין אבן גבירול 184-188. <u>חלוקת אחריות</u>: ניהול התכנון ופיקוח על הביצוע של הפרויקט יבוצע ע"י תדהר בתמורה ל-2.5% מעלויות הבנייה הישירות; ביצוע הפרויקט יתבצע על ידי תדהר בניה בע"מ בתמורה ל-COST בתוספת שיעור מסוים; שיווק ומכירות יבוצעו ע"י החברה בתמורה ל-3% מתמורת מכירת היחידות בפרויקט. יתר הוראות ההסכם דומות במהותן להסכם המפורט בסעיף 6.1.13 לעיל.

[150] שיעור ההחזקות האפקטיבי של החברה בכלל הפרויקט (היינו אבן גבירול 192-184) הינו שיעור ההחזקות המשוקלל של החברה בהתאם להסכמים המתוארים לעיל.

[151] יצוין כי בהתאם להסכמה בעל פה הקיימת, נכון למועד הדוח, בין בניין עיר (המוחזקת במלואה ע"י החברה בשרשור סופי) ושיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, הצדדים צפויים להתקשר בהסכם שותפות בתנאים הדומים במהותם לתנאים שנקבעו בהסכם השותפות בפרויקט יהודה הנשיא, באופן שכל אחד מהצדדים יחזיק מחצית מהזכויות בפרויקט.

[152] במקור נחתמו הסכמי תמ"א 38/2 עם כ-73% מכלל הבעלים, ואולם לאור שינוי מתווה הפרויקט מתמ"א 38/2, כפי שתוכנן במקור, לפינוי בינוי, בכוונת החברה לפעול בתקופה הקרובה להתקשר בהסכמים חדשים עם הבעלים המותאמים לשינוי המתווה כאמור.

במקרה בו תהיה דרישה של ועדת התכנון להקטנת שטחי דירות בפרויקט, יהיה רשאי היזם להגדיל את מספר דירות היזם, ובלבד שלא ייבנו יותר מ-200 דירות יזם.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים חתמו שטרם (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
69, בתל-אביב, במקרקעין הידועים כחלקות 51 – 53, 84 ו- 85 בגוש 7244	הוכרז וטרם ניתנה החלטה מקדמית										במהלכו עתירה מנהלית או ערר (כפוף לארכות ככל שתוגשנה התנגדויות); לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר קבלת היתר בניה, הבניינים הקיימים הוכרזו כמתחם להתחדשות עירונית; דוח האפס יבטא שיעור רווחיות לפרויקט הגבוה משיעור הרווחיות הקבוע בהסכם; עד לא יאוחר משישה חודשים לאחר מועד הוצאת היתר הבניה, ייחתם הסכם ליווי לפרויקט; התקבלו הסכמות כל הבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות על הדירות הנוכחיות של הבעלים לביצוע ההסכם. היזם התחייב לנקוט בכל הפעולות הדרושות ע"מ להביא לקבלת היתר הבניה בהקדם ולא יאוחר מ-24 חודשים ממועד אישור התב"ע. אם תידרש אישורה תכנית איחוד וחלוקה או תכנית עיצוב לצורך קליטת הבקשה להיתר, יוארך המועד לקבלת היתר הבניה בפרק הזמן שיידרש לאשר מי מבין התכניות הנ"ל.			ההנדסה מבקשת להרחיב את תחום התכנית ואת מיקום שטחי הציבור. הנושא האמור נמצא בדיונים מול מחלקת ההנדסה ולאחר פתרונו צפוי דיון בוועדה המקומית אשר להערכת החברה יתקיים במהלך שנת 2024
רח' הפלמח 23-25, 27-29, 31-33, יצחק שדה 68 ו- 72-76, תל אביב, במקרקעין הידועים כחלקות 783, 798, 799, 800, 801 בגוש כחלקה 6150	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה החלטה מקדמית	100%	7,150 מ"ר / רמ"י	65%	66.67%	72	128 ו-800 מ"ר מסחר	12,750	1.8	7,700	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: תוך לא יאוחר מ-12 חודשים מאישור התב"ע, הפרויקט הומלץ להכרזה כמתחם פינוי בינוי וניתן צו הכרזה כמשמעו בסעיף 49כח(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, ויינתנו הפטורים ממס על פי חוק מיסוי מקרקעין וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; אושרה תוכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה, בשטח מבונה עיקרי של לפחות 21,000 מ"ר מגורים עיקרי ואשר יכללו זכויות בנייה של לא פחות מ-214 יח"ד, ועד 25,000 מ"ר ו/או 250 דירות כך שהמכפיל יהיה בין 3.1-3.5 (להלן: "**התב"ע החדשה**")[153] בתוך 36 חודשים מהמועד הקובע, כפוף לארכות כמפורט בהסכם; קבלת אישור לליווי בנקאי בתוך 9 חודשים ממועד אישור ועדה לתוכנית ואישור הפרויקט כפינוי ובינוי במסלול מיסוי; פטור מחובת תשלום היטל השבחה לפרויקט וכן פטור ממס שבח ומע"מ ומע"מ על שירותי הבניה שייתן היזם לבעלים[154]; קבלת היתר בניה כדין להקמת הפרויקט או לפי בחירת היזם, בתוך 6 שנים מהמועד הקובע.	הפרויקט אושר במסגרת פורום מהנדס העיר בחודש יוני 2023, הדיון בהפקדת התב"ע להתנגדויות צפוי להיערך המחצית הראשונה של שנת 2024.
מתחם המצוי ברח' אפקה וברקאי הנוטר	פינוי בינוי/ תמ"א	33.3%[156]	9,382 מ"ר / חלק	82%	80% (במקרה של	115	225 ו-300 מ"ר מסחר	30,000	2.2	8,250	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: תאושר סופית התב"ע החדשה אשר תאפשר זכויות בניה שלא יפחתו מכ-31 אלפי מ"ר (לא כולל הזכויות שיוקצו	החברה החלה בקידום התב"ע אשר אושרה על ידי הועדה המקומית

[153] הוסכם כי במידה והתב"ע החדשה שתאושר להפקדה תכלול פחות מ-220 יחידות דיור או שטחן העיקרי של כל היחידות שיאושרו יהיה פחות מ-110 מ"ר בממוצע, תהיה ליזם זכות להודיע על ביטול ההסכם.

[154] היה ולא יופטר הפרויקט מחובת תשלום היטלי השבחה או חליפיהם ו/או מס שבח ו/או מע"מ כאמור, תהא ליזם הברירה להחליט האם להמשיך בכל זאת בפרויקט.

[156] ביום 26 בדצמבר 2021, התקשרו אקרו התחדשות בתל אביב 09, שותפות מוגבלת, המוחזקת ע"י החברה (בשרשור סופי) בשיעור של 100% (להלן: "**אקרו התחדשות בתל אביב 09**"), תדהר התחדשות עירונית בע"מ (להלן: "**תדהר**") וקיו 6 אפקה בע"מ (להלן: "**קיו**") בהסכם שותפות המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפרויקט התחדשות עירונית תמ"א 38 ו/או פרויקט פינוי בינוי במתחם ברקאי בשכונת אפקה הצפונית בת"א (להלן: "**העסקה המשותפת**" או "**הפרויקט**") (להלן ביחד: "**השותפים**" או "**הצדדים**"). ההסכם דומה במהותו לתיאור המפורט בסעיף 6.1.13 לעיל. בהתאם לעסקה המשותפת השותפים יהיו בעלי זכויות שוות בפרויקט, קרי 33.33% בהתאמה. ההסכם קובע (בין היתר) הוראות בדבר: (א) ניהול העסקה משותפת – ייעשה באמצעות ועדת היגוי אשר תמנה 6 נציגים, שני נציגים מטעם כל צד לעסקה המשותפת. החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו ברוב קולות למעט החלטות מיוחדות אשר תהיינה טעונות הסכמה פה אחד (בחירת בנק מלווה; חלוקת כספים מחשבון הפרויקט; תכנון הפרויקט; החלפת החברה המבצעת והמשווקת; תקציב הפרויקט; הקלות ו/או שימושים חורגים בקשר עם הפרויקט; קביעת מועד התחלת הבניה; קביעת מועד התחלת מכירת הדירות בפרויקט וקצת מכירתן; קביעת מחיר מינימום למכירת דירות; דוחות כספיים של העסקה המשותפת; החלטה בדבר הגשת תביעות; שינוי מועד מסירת החזקה לרוכשי הדירות בפרויקט והחלטה שלא לממש את הזכות לביטול הסכם ההתחדשות העירונית עקב אי כדאיות כלכלית); (ב) תחומי אחריות בניהול הפרויקט – ייזום הפרויקט ייעשה על ידי תאגיד בשליטת קיו ובגינו היא תהיה זכאית לתמורה בסך 1.5% מתמורת מכירת היחידות בפרויקט (ללא מע"מ). ניהול התכנון ופיקוח על ביצוע הפרויקט יבוצע על ידי תדהר או חברה אחרת מקבוצת החברות של תדהר ובגינו היא תהיה זכאית לתמורה בסך 2.5% מעלויות הבנייה הישירות (ללא מע"מ) בצירוף מע"מ. כמו כן, חברת תדהר בניה בע"מ תהיה אחראית לביצוע הבניה על המקרקעין של הפרויקט תמורת Cost+12%. אקרו התחדשות בתל אביב 09 תהיה אחראית לביצוע הניהול הכספי של העסקה המשותפת בתמורה לסכום שאינו מהותי וכן תהיה אחראית על ניהול הליך השיווק, בגינו תהיה זכאית לתמורה של 3% מתמורת מכירת היחידות בפרויקט (ללא מע"מ) בצירוף מע"מ (בניכוי הוצאות משפטיות כפי שיהיו בפועל).

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים חתמו שטרם (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
בתל אביב במקרקעין הידועים כחלקות 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, ו-778 בגוש 6628 ובנוסף – השפ"פ: חלקה 582 בגוש 6628, דרכים: חלקות 584, 588 בגוש 6628 וחלקת מהמנהל: חלקה 146 בגוש 6626	38/2[155]		רמ"י וחלק פרטית		תמ"א 38/2 במקרה של פינוי בינוי 2/3						לטובת רמ"י אשר זכאית לכך מתוקף היותה כבעלת זכויות במקרקעין) בתוך 36 חודשים ממועד חתימת ההסכם ע"י הרוב הנדרש על פי דין; יתקבל היתר בניה בתוך 24 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר ע"י עיריית ת"א. בנוסף, לצורך אישור תכנית עיצוב כתנאי להגשת הבקשה להיתר – יתווספו למועד זה 12 חודשים נוספים; ייחתם הסכם ליווי עם בנק מלווה בתוך 90 ימים מקבלת היתר בניה מותנה באגרות והיטלים וחתימת 100% מהבעלים על ההסכם, בין בעצמם ובין מכוח החלטה שיפוטית וכן ייחתמו כל מסמכי השעבוד שיידרשו ע"י הבנק המלווה יירשמו השעבודים וניתן יהיה למשוך כספים מחשבון הליווי; קבלת הסכמת קק"ל או רשות הפיתוח או מדינת ישראל, לפי העניין, באמצעות רשות מקרקעי ישראל (להלן: "**רמ"י**") ככל שנדרשת כזאת, בהתאם להוראות החלטה מס' 1477 או כל החלטה אחרת שתחליף אותה של רמ"י וכן יתקבל פטור לפרויקט מכל תשלום לרמ"י.	והופקדה להתנגדויות. התקיים דיון בהתנגדויות והועדה המקומית דחתה את ההתנגדויות ועל החלטה זו הוגש ערר אשר נדחה על ידי הועדה המחוזית במהלך חודש פברואר 2024.
איינשטיין 57, 59, 61, תל-אביב במקרקעין הידועים כחלקה 264 בגוש 6649	תמ"א 38/2	100%	1,540 מ"ר / רמ"י	89%	80%	18	36 וכ-382 מ"ר מסחר	4,984	2.0	616	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: לפי דו"ח אפס שיוצא לפרויקט ע"י שמאי הבנק המלווה יעמוד הפרויקט בשיעור רווחיות מינימאלי מסוים כפי שנקבע בהסכם; עד לא יאוחר משלושה חודשים לאחר מועד הוצאת היתר הבניה, ייחתם הסכם ליווי פיננסי סגור לפרויקט עם בנק מלווה. על אף כל האמור בהסכם וכהוראה גוברת, אם לא יתקבל היתר בניה בתוך 7 שנים ממועד חתימת היזם על ההסכם יהיו רשאים הבעלים לבטל את ההסכם בהחלטה שתתקבל ע"י לפחות 80% מהבעלים שחתמו על ההסכם עד למועד כאמור.	הוגשה בקשה להיתר בניה. כנגד הבקשה הוגשו מספר התנגדויות. הדיון בוועדה צפוי להתקיים במהלך מחצית השנייה לשנת 2024. למיטב ידיעת החברה צוות התכנון תומך בקידום הפרויקט והסרת ההתנגדויות. בנוסף יידרש אישור הוועדה המחוזית למתן היתר בהתאם להוראות תמ"א 70.
ארבר 47-15, תל-אביב במקרקעין הידועים כחלקה 33 בגוש 7055	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה	37.5%[157]	17,377 מ"ר / פרטית	61%	66.67%	144	287 ו-1,700 מ"ר מסחר	24,900	2.2	10,900	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: הדיירים המחזיקים בלפחות 80% מהדירות הקיימות במקרקעין חתמו על החוזה בתוך 12 חודשים ממועד חתימת הדייר הראשון (להלן: "**המועד הקובע**"), כפוף לארכות כקבוע בהסכם. יובהר כי נכון למועד זה המועד האמור חלף והצדדים יידרשו להגיע להסכמה חדשה בנושא; הפרויקט הוכרז כ"מתחם" בהתאם לאחת החלופות על פי פרק חמישי 4 לחוק	הפרויקט אושר לקידום במסגרת פורום מהנדס עיר במחצית הראשונה לשנת 2023. הדיון בהפקדת התב"ע להתנגדויות צפוי בתוך

[155] למיטב ידיעת החברה, ביחס לבניין אחד מתוך 12 בניינים במתחם פעל בעבר יזם צד שלישי ולמיטב ידיעת החברה הסכם בינו לבין הדיירים באותו בניין אינו בתוקף.

[157] ביום 21 בינואר 2021 התקשרו אקרו התחדשות בתל אביב 17 שותפות מוגבלת (המוחזקת ע"י החברה בשיעור של 100% בשרשור סופי) (להלן: "**אקרו**"), אשדר חברה לבניה בע"מ (להלן: "**אשדר**") והעיר הלבנה מיזמים בהתחדשות 2 מ.ל בע"מ (להלן: "**העיר הלבנה**" ולהלן יחד: "**השותפים**") בהסכם שותפים המסדיר את מערכת היחסים שלהם בשותפות המחזיקה בפרויקט (להלן: "**ההסכם**" ו-"**השותפות**", בהתאמה), לפיו חלק השותפים בשותפות ובשותף הכללי יהיה 37.5%, 37.5% ו-25%, בהתאמה. ההסכם דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף 6.1.13 לעיל למעט ביחס למימון השותפות כאשר כ"א מאקרו ואשדר יעמיד כ-43.75% מההון העצמי הנדרש והעיר הלבנה תעמיד כ-12.5% והחלק העודף של כ"א מאקרו ואשדר יישא ריבית בשיעור של 6%. בהתאם להסכם, כ"א מהצדדים ימנה דירקטור לדירקטוריון השותף הכללי והחלטות יתקבלו בדירקטוריון ובאסיפה יתקבלו ברוב של 75% למעט החלטות מסוימות (שינוי תקנון; מיזוג ו/או פירוק; עסקאות חריגות עם בעלי עניין; שינוי תחום פעילות; שינוי תחומי אחריות העיר הלבנה או שינוי הפוגע בזכויותיה; בחירת קבלן מבצע; הלוואות שלא במהלך עסקים רגיל; הנפקה) בהם נדרשת קבלת החלטה פה אחד. כן נקבע כי אקרו תהיה זכאית לדמי ניהול ושיווק בשיעור של 3% מתקבולי המכירות, העיר הלבנה תהיה אחראית על החתמות הדיירים ותהיה זכאית ל-2% מתקבולי המכירות ואשדר תהיה אחראית על הניהול ההנדסי וניהול פיננסי בתמורה ל-3% מתקבולי המכירות.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
	החלטה מקדמית										מיסוי מקרקעין ו/או על פי פרק ח' לחוק להתחדשות עירונית, על ידי המנהלים וכן ניתן צו הכרזה כמשמעו בדין תוך 12 חודשים מהמועד בו שהתקיימו כל התנאים הקבועים בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), (תנאים להמלצה על מתחם פינוי במסלול מיסוי), תשס"ד-2004; תאושר התב"ע החדשה[158] למתן תוקף בהתאם לאבני הדרך המפורטים להלן: היזם מתחייב תוך 6 חודשים מהמועד הקובע להגיש את התב"ע החדשה לוועדה שבסמכותה לדון ולאשר את התב"ע והתב"ע תאושר ותפורסם ברשומות תוך 36 חודשים ממועד הגשת התב"ע לועדה המוסמכת כאמור; יתקבל היתר בניה התואם את התב"ע החדשה והסכם בתוך 24 חודשים ממועד אישור התב"ע החדשה ופרסומה, בכפוף לארכות כקבוע בהסכם; חתימת כל הבעלים על הסכם הפינוי בינוי והשלמת רישום הזכויות על שם הדיירים אשר במועד חתימת ההסכם לא היו רשומים כבעלים. בנוסף, היזם התחייב להתקשר עם בנק מלווה לצורך קבלת ליווי פיננסי לפרויקט במסגרת חוזה ליווי לפרויקט סגור.	כשנה.
יפת 183-173, תל אביב במקרקעין הידועים כחלקה 230 בגוש 7000	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז, טרם ניתנה החלטה מקדמית	50%[159]	6,700 מ"ר / פרטית	68%	66.67%	97	164 ו-850 מ"ר מסחר	19,000	1.7	8,250	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: פורסמה למתן תוקף ברשומות ובעיתונות התב"ע החדשה בתוך 36 חודשים ממועד חתימת 60% מהדירות הקיימות במתחם; ההסכם נחתם ע"י כל בעלי הזכויות (100%) בבניינים הקיימים במקרקעין; התקבל היתר בניה לפרויקט בתוך 24 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר במערכת הרישוי המקוונת; תוך 3 חודשים ממועד קבלת היתר בניה המתחם יוכרז כמתחם להתחדשות עירונית בהתאם לסעיפים 14 או 15 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו – 2016; הפרויקט יבטא שיעור רווחיות מינימלית לפרויקט כקבוע בהסכם; וייחתם הסכם ליווי פיננסי סגור לפרויקט עם בנק מלווה. היזם התחייב להתחיל בעבודות הבנייה לא יאוחר מאשר 75 ימים ממועד פינוי כל המתחם בפועל ומסירתו ליזם בהתאם להוראות ההסכם או ממועד רישום השעבוד לטובת הבנק המלווה, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.	בחודש ינואר 2023 אושר הפרויקט במסגרת פורום מהנדס העיר. דיון בהפקדת התוכנית להתנגדויות צפוי במחצית הראשונה של שנת 2024. למיטב ידיעת החברה ולהערכתה, הרשות המקומית תומכת בפרויקט שהינו בהתאם לתב"ע אשר אושרה למגרש הסמוך.
בן יוסף שלמה 8, 10, 16, 18, תל אביב במקרקעין הידועים כחלקות 131,159,234 בגוש 6631[160]	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה החלטה מקדמית	100%	16,300 מ"ר / פרטית	72%	66.67%	128	לכל היותר 230	לא ניתן להעריך בשלב זה	1.8	לא ניתן להעריך בשלב זה	**בן יוסף 10-8:** כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה, בין היתר בתנאים הבאים: אישור התב"ע החדשה בתוך 48 חודשים ממועד חתימת הרוב הנדרש על פי דין בהתאם, לפיה ניתן יהיה להוציא היתר בניה המיתר בניה של לפחות 14,400 מ"ר שטח פלדלת (להלן: "**הזכויות המינימליות**"). אם לא תאושר התב"ע בתוך 80 חודשים ממועד חתימת היזם על ההסכם, יהיו רשאים הבעלים לבטל את ההסכם בהחלטה שתתקבל ע"י מעל ל 50% מהבעלים שחתמו על ההסכם עד למועד כאמור; הגשת בקשה להיתר בניה בתוך 6 חודשים ממועד אישור התב"ע (ככל שתידרש תכנית איחוד וחלוקה או תכנית עיצוב אדריכלי יוארך המועד ב-12 חודשים); תוך 18 חודשים	היזם מקדם חתימות הדיירים על הסכם פינוי בינוי. נכון למועד דוח זה היזם מנהל מו"מ עם צוותי התכנון על הפרויקט. למיטב ידיעת החברה, למועד זה אין הלימה בין תכנון הפרויקט לבין מדיניות מוצהרת של גופי התכנון.

[158] תכנית מתאר מפורטת לפינוי בינוי אשר תכלול הגדלת זכויות הבניה לשם בניה על המקרקעין של כ-20 בניינים, שייבנו על המקרקעין ויהיו בני 8 עד 20 קומות בהיקף היחידות שתוארו לעיל וכן חניות, מחסנים, שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים, מעברים, זיקת הנאה, זכויות מעבר ושימוש, הכל בהתאם לתכנון שיגובש על ידי היזם ובכפוף לדרישות והתנאים של הרשויות המוסמכות והוראות ההסכם.

[159] יצוין כי בהתאם להסכמות בעל פה הקיימות כרגע בין אקרו התחדשות בתל אביב לבין השותף, הצדדים צפויים להתקשר בהסכם שותפות בתנאים הדומים במהותם לתנאים שנקבעו בהסכם השותפות בפרויקט ויסוצקי כמפורט בסעיף 6.5 להלן.

[160] הפרויקט צפוי להיבנות יחד עם בניינים בן יוסף שלמה 12 ו-14, ואולם החתמתם בעלי הזכויות בבניינים אלה טרם החלה.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים חתמו שטרם (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
											ממועד הגשת בקשה להיתר, ניתן היתר בהתאם להוראות ההסכם; התקשרות בהסכם ליווי בתוך 3 חודשים ממועד קבלת חשבון אגרות והיטלים לצורך הוצאת היתר הבניה; שיעור רווחיות מינימאלי מסוים כפי שנקבע בהסכם. המועדים המפורטים לעיל כפופים לארכות כאמור בהסכם. כמו כן, היזם התחייב להתחיל בעבודות הבנייה לא יאוחר מאשר 90 ימים ממועד הפינוי בפועל של בעלי המקרקעין וכן התחייב להשלים את ביצוע העבודות לא יאוחר מחלוף 40 חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודות. **בן יוסף 18-16:** כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר בתנאים הבאים: אישור תב"ע החדשה בתוך 48 חודשים ממועד חתימת הרוב הנדרש על פי דין בהתאם לזכויות מינימליות שנקבעו בהסכם; ככל ששיעור הרווחיות של הפרויקט יפחת מהשיעור המינימלי שנקבע בהסכם אזי ליזם תהא זכות לביטול ההסכם; ניתן היתר בניה להקמת הפרויקט בתוך 24 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר הבניה באמצעות המערכת המקוונת אצל הרשויות המוסמכות (לפני תשלום אגרות והיטלים, לרבות היטל השבחה), כאשר מועד זה יוארך ב-18 חודשים נוספים במקרה שהיזם יידרש ע"י הוועדה המקומית לאשר תוכנית עיצוב אדריכלי וב-12 חודשים נוספים במקרה שיידרש לאשר תוכנית איחוד וחלוקה; התקשרות בהסכם ליווי עד לא יאוחר מ-4חודשים לאחר מועד הוצאת היתר הבניה; התקבלו הסכמות הבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות על זכויות בעלי הדירות; המתחם הוכרז כמתחם להתחדשות עירונית עד לא יאוחר ממועד קבלת היתר בניה. המועדים המפורטים לעיל כפופים לארכות כקבוע בהסכם. כ		
הגיבור האלמוני 56, 58, 60, 62 במקרקעין הידועים כחלקה 994 בגוש 6133	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה החלטה מקדמית	85%[161]	4,125 מ"ר בעלות	71%	66.67%	64	96	22,400	1.5	5,600	הוצאתו לפועל של הפרויקט כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים אשר עיקריהם, בין היתר נכון למועד זה, הינם כדלקמן: התב"ע החדשה פורסמה למתן תוקף ואושרה כדין ע"י כל מוסדות התכנון תוך 36 חודשים ממועד חתימת הרוב המיוחס על ההסכם (קרי מחודש יוני 2022); התקבל היתר בניה (מותנה בתשלום אגרות והיטלים)תוך 22 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר בניה במערכת המקוונת; תוך 3 חודשים ממועד קבלת היתר בניה המתחם יוכרז כמתחם להתחדשות עירונית בהתאם לסעיפים 14 או 15 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו – 2016 ותוך 6 חודשים מיום שהתקבל היתר הבניה נחתם הסכם ליווי סגור עם בנק פיננסי מלווה. כמו כן, בהסכם נקבע תנאי מפסיק לפיו חברת הפרויקט תהא רשאית לבטל את ההסכם, בכל שלב עד למועד הוצאת הודעת פינוי לבעלים, במקרה שבו דו"ח האפס יבטא שיעור רווחיות נמוך משיעור הרווחיות המינימאלי שנקבע בהסכם.	תחילת שיח עם צוות התכנון העירוני לעניין קידום התב"ע

[161] יצוין כי 15% מהזכויות בחברת הפרויקט, שהינה אקרו התחדשות בתל אביב 28, שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו 28**"), מוחזקת על ידי צד ג' (להלן: "**השותף**"), אשר צפוי להתקשר בתקופה הקרובה עם החברה בהסכם שותפות אשר עקרונותיו יהיו דומים במהותם לעקרונות המתוארים בסעיף 6.1.13 לעיל. יצוין כי בהתאם לעקרונות ההסכם המתהווים, השליטה בחברת הפרויקט תהיה של החברה, כאשר אקרו התחדשות עירונית תעניק לחברת הפרויקט שירותי ניהול תכנון ופיקוח וכן שירותי שיווק ואילו השותף יהיה אחראי להתנהלות מול הבעלים והכל בתמורה לסכומים מקובלים אשר ישולמו לצדדים על ידי חברת הפרויקט ויעוגנו במסגרת ההסכם האמור. כמו כן, אקרו התחדשות עירונית תעמיד את מלוא ההון העצמי לפרויקט והחלק שיועמד עבור חלק השותף, יועמד בדרך של הלוואה, אשר תישא ריבית שנתית בשיעור הפריים בתוספת 4% ותיפרע עם קבלת העודפים מהפרויקט.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
מוהליבר 2 – 12, יהוד, גוש 6711, חלקות 414, 415 ו-418	הוכרז במסלול רשויות	50%[162]	5,933 מ"ר	85%	66.67%	72	207	17,017	2.9	3,003	בעלי הקרקע התקשרו בהסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי עם יזם אחר (להלן: "**היזם הקודם**" ו-"**ההסכם הקודם**", לפי העניין), אולם, בעלי הקרקע הצהירו כי נוכח אי התקיימות מרבית התנאים המתלים בהסכם הקודם וזניחתו ע"י היזם הקודם, בוטל ההסכם הקודם. לאור האמור, התקשרו בעלי הקרקע עם חברת אקרו התחדשות בתל אביב 32, שותפות מוגבלת והשותף (כהגדרתו לעיל) (להלן: "**היזם**") בהסכם פינוי בינוי חדש אשר יהיה זהה להסכם הקודם, בתיקונים מסוימים,. כמו כן, לאור העובדה כי המועדים הקשורים והנובעים מן "המועד הקובע" כהגדרתו בהסכם הקודם חלפו זה מכבר, אזי תבוטל הגדרת המונח בהסכם, יבוטלו המועדים הנגזרים ממנו ובמקומם נקבע כי ההסכם יהיה בתוקף ל-24 חודשים ממועד חתימת ההסכם, קרי עד לחודש מאי 2024 עם אפשרות להארכה הקבועה בהסכם, להחתמת 100% מבעלי הקרקע. בנוסף, כולל ההסכם תנאי מפסיק במקרה של אי הגעה לשיעור רווחיות מינימאלי כפי שנקבע בהסכם. כמו כן, התחייב היזם להוצאת היתר בניה בתוך 12 חודשים ממועד חתימת הרוב המיוחס על ההסכם ובתנאי שעד למועד חתימת הרוב המיוחס אושרה תכנית עיצוב אדריכלי לפרויקט (ובכפוף לארכות הקבועות בהסכם), ולהשלים את הבניה בתוך 36 חודשים ממועד הריסת הבניינים הקיימים, וככל שלא יעמוד היזם במועדים האמורים ישלם לבעלי הקרקע פיצויים מוסכמים. יצוין כי בקשר עם פרויקט זה ובקשר עם בניין בודד מתוך הפרויקט המצוי במקבץ הרחובות המתמיד, ארלוזורוב ושמחה ברמת גן, כמפורט בטבלה זו להלן (להלן: "**הבניין הנוסף**"), התנהל הליך משפטי אשר נפתח ע"י היזם הקודם בטענה כי קידום הפרויקטים הנ"ל מהווה הפרה של ההסכמים אשר נחתמו בינו לבין בעלי הקרקע, וכן כי היזם פעל לשדל את בעלי הקרקע בפרויקטים הנ"ל להפר את ההסכמים עם היזם הקודם ולחתום עימו על הסכם פינוי בינוי (באופן המקים גם עוולות נזיקיות שונות כלפי היזם). לפיכך, היזם הקודם תבע מהיזם ומגורמים נוספים מספר סעדים ובראשם סעד כספי בסך 50 מיליון ש"ח (להלן: "**ההליך המשפטי**") ואולם בהתאם להמלצת בית המשפט במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים בתיק בחודש פברואר 2024, נמחק ההליך המשפטי. בנוסף, היזם הקודם עתר כנגד בעלי הקרקע בשני הפרויקטים הנ"ל למינוי בורר לצורך אכיפת ההסכמים שנחתמו עימו ובעניין זה קבע בית המשפט כי יתקיימו שני הליכי בוררות נפרדים ועוקבים, בין היזם הקודם לבין בעלי הקרקע בכל אחד מהפרויקטים הנ"ל, בפני כב' השופט (בדימוס) איתן אורנשטיין (להלן: "**הליכי הבוררות**"). בכתב התביעה שהוגש על ידי היזם הקודם בהליך הבוררות הראשון שנפתח בקשר עם פרויקט מוהליבר, עתר היזם הקודם לאכיפת ההסכם הקודם שנחתם בין בעלי הקרקע לבינו ולחילופין עתר לחייב את בעלי הקרקע בפיצויים בסך של כ-160 מיליון ש"ח. בחודש יוני 2023 הגישו בעלי הקרקע כתב הגנה ותביעה שכנגד, נגד היזם הקודם, לאור נזק כלכלי שנגרם להם כתוצאה	אושרה תב"ע למתחם. התקבלה החלטת ועדה על מתן היתר בתנאים בדצמבר 2023 והחברה צופה שהיתר הבניה יתקבל במהלך במחצית השנייה של שנת 2024.

[162] החברה מקדמת את ייזום הפרויקט באמצעות אקרו התחדשות בתל אביב 32 (שותפות מוגבלת המוחזקת במלואה על ידי החברה בשרשור סופי) יחד עם א.ג אופק החזקות – התחדשות עירונית בע"מ, שהינו צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה בה (להלן: "**השותף**"). הצדדים הסכימו כי כ"א מהצדדים יחזיק ב-50% מהזכויות בפרויקט. נכון למועד פרסום דוח זה, טרם נחתם הסכם שותפות בין שותפות אקרו 32 לשותף.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
											מהתנהלות היזם הקודם, בסך של כ-8.5 מיליון ש"ח. בחודש אוקטובר 2023 נערך דיון מקדמי בהליך הבוררות במסגרתו נקבעו מועדים להמשך בירור ההליך. ישיבה מקדמית לאחר סיום ההליכים המקדמיים והגשת תצהירי הצדדים בבוררות, נקבעה ליום 26.6.2024. יצוין כי בשלב זה היזם אינו צד להליכי הבוררות, אולם לאלה עשויה להיות השפעה עליו מכוח תניית שיפוי הקיימת בהסכם שנחתם בינו לבין בעלי הקרקע (הכפופה לנכונות העובדות המופיעות בחו"ד העומדת בבסיס הצהרת בעלי הקרקע בדבר פקיעת ההסכם שנחתם בעבר בינם לבין היזם הקודם) ולפיה בתמצית על היזם לשפות את בעלי הקרקע בגין כל טענה לנזק ו/או הוצאה שנגרמו להם ו/או שעלולים להגרם להם הכרוכים ביזם הקודם, וכן כל תשלום שידרשו לשלם שהיזם אחראי לו, כאמור לעיל, על פי פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב בכפוף לכך שבעלי הקרקע מסרו ליזם הודעה בגין כל דרישה ו/או תביעה בסמוך לקבלתה. התחייבות היזם לשיפוי בעלי הקרקע כפופה, כאמור, לנכונות העובדות המופיעות בחוות הדעת כאמור לעיל. להערכת יועציה המשפטיים של החברה, על בסיס המידע המצוי בידם כיום ובשים לכך שהיזם אינו צד להליכי הבוררות, נראה כי עומדות לבעלי הקרקע טענות הגנה כבדות משקל כנגד התביעה בהליכי הבוררות, ועל כן, סיכוי תביעה זו להתקבל נמוכים מ-50%. בנוסף יצוין, כי במסגרת התביעה שהגיש היזם הקודם כנגד היזם ואחרים תביעה אשר נמחקה זה מכבר כמתואר לעיל, הועלו על-ידי היזם הקודם טענות לפיהן חלק מהעובדות המתוארות בחו"ד האמורה לעיל, אינן נכונות. ככל שטענות אלה יתבררו בהמשך ההליך כמוצדקות, עשויה להיות לכך השפעה על תוקף תניית השיפוי הקיימת בהסכם שבין היזם לבין בעלי הקרקע			
סירקין 3 וסוקולוב 32, הרצליה, גוש 6531, חלקה 51	פינוי בינוי המתחם ניתנה החלטה מקדמית	100%	2,113 מ"ר	70%	66.67%	42 + 50 יחידות מסחר	180 יח"ד ו-3,327 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה	11,678	1.9	5,752	כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: לא יאוחר מ-12 חודשים מיום החתימה על הסכם על ידי ראשון הבעלים, ייחתם ההסכם על ידי הרוב המיוחס מבין כלל הבעלים במתחם; התכנית החדשה תוגש לאישור הועדה המקומית בתוך 12 חודשים מחתימת ההסכם על ידי 60% מהבעלים, ותאושר ותפורסם למתן תוקף ברשומות בתוך 24 חודשים מהגשתה לוועדה (או 36 חודשים אם נדרש גם אישורה של הוועדה המחוזית); המתחם הוכרז כ"מתחם פינוי בינוי" במסלול מיסוי או לפי חוק הרשות להתחדשות עירונית בתוך 12 חודשים ממועד אישור התב"ע החדשה; ניתן היתר בנייה תוך 24 חודשים ממועד הגשת הבקשה; נחתם הסכם ליווי תוך 4 חודשים מהמועד שבו יידרש לשלם אגרות והיטלים לשם הוצאת היתר הבנייה; דו"ח האפס של הפרויקט יקבע שיעור רווחיות מינימאלי כקבוע בהסכם.	החברה הגישה את מסמכי התב"ע למיטב ידיעת החברה ולהערכתה מחלקת ההנדסה תומכת בקידום התב"ע לפרויקט. הדיון בהפקדת התכנית להתנגדויות צפוי להתקיים במחצית השנייה של שנת 2024.
ויצמן 51 – 53 והמעיין 4 (פינת	תמ"א 38/2	80%[163]	2,112 מ"ר	82%	80%	38	61	10,623	1.6	2,332	ביום 22 באפריל 2021 נחתם הסכם פינוי בינוי בין בעלי הקרקע לבין יזם אחר (להלן: "**היזם הקודם**"). היזם הקודם נתן את	בחודש פברואר 2024 פורסמה החלטת

[163] בין אקרו התחדשות עירונית לבין צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה בה (להלן: "**השותף**") נחתם הסכם הבנות ועקרונות. על פי ההסכם האמור, הפרויקט יבוצע במשותף באמצעות חברת פרויקט אשר תוחזק בשיעור של 80% ע"י אקרו התחדשות עירונית ו-20% ע"י השותף (להלן: "**חברת הפרויקט**"). אקרו התחדשות עירונית תשקיע 100% מההון העצמי של חברת הפרויקט, ואת כל ההשקעה המקדמית לצורך קידום הפרויקט. כל הסכומים שיושקעו על ידה כאמור, יישאו ריבית שנתית בשיעור של 4%; אקרו התחדשות עירונית תגבה דמי ניהול בשיעור של 2.5%-3.5% מהוצאות הפרויקט.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
הרחובות), גבעתיים, גוש 6161, חלקות 303 ו-304											הסכמתו לביטול ההסכם, בכפוף להחזר הוצאותיו. כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון למועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: לא יאוחר מ-9 חודשים מיום החתימה על הסכם ההסבה על ידי ראשון הבעלים, ייחתם ההסכם על ידי כלל הבעלים במתחם; התכנית החדשה תאושר ותפורסם למתן תוקף בתוך 36 חודשים ממועד חתימת הרוב המיוחס מהבעלים על פי חוק פינוי ובינוי; ניתן היתר בנייה תוך 24 חודשים ממועד הגשת הבקשה; עד קבלת היתר הבנייה המתחם יוכרז כ"מתחם פינוי בינוי" במסלול מיסוי או לפי חוק הרשות להתחדשות עירונית; ייחתם הסכם ליווי לא יאוחר ממועד קבלת היתר בנייה מותנה באגרות והיטלים וחתימת כלל הבעלים על ההסכם; קבלת הסכמת קק"ל אשר רשומה כבעלים בחלק מתתי החלקות בפרויקט, לרכישת הדירה הנוכחית ו/או הקמת הפרויקט ע"י היזם.	הועדה המחוזית על פיה הופחת היקף הבינוי על פי התב"ע לכזה שאיננו כלכלי ולא יאפשר את קידום הפרויקט. החברה נערכת להגיש ערר התנגדות להחלטה.
מוצא 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ו-22 וברחי מח"ל 65, 67, 69, 71, 73, 75א', 75ב' ו-75ג' בתל אביב הידועים כחלקות 25, 26 ו-27 בגוש 7241 וחלקה 284 בגוש 6146	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה החלטה מקדמית	100%	7,316 מ"ר	77%	66.67%	128[164]	192 וכ-2,000 מ"ר מסחר	34,648	1.5	17,065	הוצאתו לפועל של הפרויקט כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים אשר עיקריהם, נכון למועד זה, הינם כדלקמן: (1) חתימת ההסכם ע"י 100% מהבעלים במתחם בתוך 24 חודשים ממועד חתימת ראשון הבעלים על ההסכם, קרי לא יאוחר מיום 9 בינואר 2025[165]; (2) התב"ע החדשה תופקד ותאושר למתן תוקף בהתאם לאבני הדרך שלהלן: (א) תוך 18 חודשים מהמועד בו נחתם ההסכם על ידי הרוב הנדרש להגשת התב"ע כאמור בתקנה 2(ג) לתקנות התכנון והבנייה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף) תשע"ו- 2016, תאושר התב"ע בפורום מהנדס העיר; (ב) תוך 18 חודשים ממועד אישור פורום מהנדס תאושר התב"ע החדשה למתן תוקף, לרבות פרסומה ברשומות; (3) המקרקעין הוכרזו "כמתחם פינוי בינוי" על פי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 וניתן צו הכרזה כמשמעו בחוק האמור (כאשר נכון למועד זה טרם ניתנה החלטה מקדמית של הרשות הממשלתית להתחדשות להכרזת המתחם כ"מתחם פינוי בינוי") וניתנו לפרויקט מלוא הפטורים וההטבות ממס שבח, רכישה ומע"מ בהתאם, והכל תוך 12 חודשים מהמועד הקובע שהינו חתימת המועד המיוחס על ההסכם, ואישור התב"ע החדשה, המאוחר מביניהם[166]; (4) נחתם הסכם ליווי פיננסי סגור לפרויקט[167]; (5) התקבל היתר בניה לבניית הפרויקט עד 24 חודשים מהגשת הבקשה להיתר. בנוסף, כולל ההסכם תנאי מפסיק במידה ושיעור הרווחיות של הפרויקט בהתאם לדו"ח אפס יפחת מהשיעור המינימלי כקבוע בהסכם.	במהלך המחצית השניה לשנת 2023 הועברה חוות דעת מחלקת ההנדסה בעיריית תל אביב לעניין היקף זכויות הבניה שיוענקו למתחם במסגרת פרויקט פינוי בינוי. היקף הזכויות האמור אינו כלכלי ולא יאפשר את קידום הפרויקט. החברה מנהלת דיאלוג עם צוותי התכנון לטובת הגדלת שטחי הבניה. בשלב זה אין ביכולת החברה להעריך את תוצאת הדיאלוג האמור.

[164] יצוין כי 72 יח"ד הינן בבעלות רשות הפיתוח. לגבי כ-40 יח"ד מתוך יחידות אלה, החכירה רשות הפיתוח את יחה"ד לחוכרים וזכויותיהם רשומות ברמ"י ובחברה המשכנת. בנוסף, להערכת החברה כ-32 יח"ד הוחכרו על ידי חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב – יפו בע"מ (להלן: "**חלמיש**") לדיירים במסגרת חוזה חכירה. בחלק מחוזי החכירה שאותרו על ידי החוכרים והועברו לחברה נקבע כי במקרה של תוספת זכויות ביחס ליחידות הנ"ל, חלמיש תהא זכאית לתשלום של 50% מתוספת הערך, כאשר היטל ההשבחה בגין תוספת הערך יתחלק בין חלמיש לבין החוכרים בחלקים שווים. טרם ידוע לחברה האם חלמיש תגבה סכום כאמור וככל שכן מהו הסכום שיגבה על ידה והאם ההוראה הנ"ל נכללת בכל חוזי החכירה והחברה פועלת מול חלמיש לבירור הנושא.

[165] על אף האמור, במקרה שיחתמו על ההסכם שיעור מתוך בעלי הזכויות בדירות הקיימות המהווים את "הרוב המיוחס" כי אז יראו בתנאי זה כתנאי שהתקיים ביחס לאותו מקבץ פינוי בינוי. מנגד, ככל שבמסגרת החלטה שיפוטית התקבלה החלטה חלוטה שלא תאפשר החתמת כל הבעלים על ההסכם, יחשב הדבר כתנאי מפסיק וההסכם יחשב כבטל ומבוטל. בנוסף, יצוין כי הצדדים רשאים, בהסכמה ביניהם, להאריך מועד זה בשתי תקופות בנות 6 חודשים כל אחת.

[166] בכפוף לעיכובים שאינם תלויים בחברת הפרויקט.

[167] ככל שחברת הפרויקט לא תודיע כי תנאי זה אינו מתקיים עד 6 חודשים ממועד קבלת החלטת הוועדה המאשרת את הבקשה להיתר בתנאים, יראו בתנאי זה כמתקיים.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים חתמו שטרם (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
התפוז 3-1, 4-2, 5-7, 6-8, 10-12, העמק 17-19 ורח' ויצמן 162-172 בכפר סבא בחטיבת הקרקע הידועה כחלוקה 110, 111, 112, 113, 114 ו-115 בגוש 6437	פינוי בינוי ניתנה החלטה מקדמית	85%[168]	7,977 מ"ר	68%	66.7%	6 + 161 חנויות	319 וכ-7,000 מ"ר מסחר ותעסוקה	31,511	1.9	16,968	כניסת ההסכם[169] לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: חתימת ההסכם ע"י רוב מיוחס מהבעלים במתחם בתוך 18 חודשים ממועד חתימת ראשון הבעלים על ההסכם, קרי מחודש יולי 2022; התב"ע החדשה תפורסם למתן תוקף ברשומות, בתוך 36 חודשים מחתימת בעליהן של 60% מהיחידות במתחם ובעליהן של 50% מהיחידות בכל בניין קיים על ההסכם; עד למועד פרסום התב"ע החדשה, המתחם הוכרז "כמתחם פינוי בינוי" על פי לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 וניתן צו הכרזה כמשמעו בחוק האמור וכן ניתן לפרויקט אישור ביחס למלוא הפטורים והקלות הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין וחוק מע"מ; התקבל היתר בניה בתוך 18 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר בניה; וכן ייחתם הסכם ליווי סגור עם בנק פיננסי מלווה ונרשמו השעבודים לטובתו עד למועד קבלת היתר בניה. כמו כן, כולל ההסכם התחייבות לשיפוי הבעלים מקום בו יידרשו לפצות גורם עימם ניהלו משא ומתן קודם ביחס לבנית פרויקט במתחם. בנוסף, כולל ההסכם תנאים מפסיקים נפרדים כדלקמן: (1) יבוטל תוקף הכרזת המתחם כמתחם "פינוי בינוי"; (2) עד 60 חודשים ממועד חתימת הרוב המיוחס לא התקבל היתר בניה ובחתימת 80% מבעלים הוחלט על ביטול ההסכם; (3) במידה ושיעור הרווחיות של הפרויקט בהתאם לדו"ח אפס יפחת מהשיעור המינימלי כקבוע בהסכם.	הועדה המקומית כפר סבא אישרה את קידום הפרויקט לדיון במסגרת הועדה המחוזית. הדיון בועדה המחוזית צפוי להתקיים במהלך שנת 2024.
המתמיד 24 (שהוא גם ארלוזורוב 73), 30, 32, 34, 38, ו-40 (א+ב), ארלוזורוב 75, 77, 79 ו-81 (שהוא גם שפירא 1), ושמחה 1 (שהוא גם שפירא 3) עד 10 (שהוא גם המתמיד 28), רמת גן, גוש 6128, חלקות 68, 73,	פינוי בינוי ניתנה החלטה מקדמית	80%[171]	18,900 מ"ר	67%[172]	66.67%	341 ו-1,551 מ"ר מסחר	655 ו-310 מ"ר מסחר ותעסוקה לדיון	81,364	1.4	49,869	כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: תוך 24 חודשים מיום החתימה על הסכם על ידי ראשון הבעלים, ייחתם ההסכם על ידי הרוב המיוחס מבין כלל הבעלים במתחם; בתוך 36 חודשים מהתקיימות התנאי המתלה הראשון תפורסם התב"ע החדשה (בכפוף לארכות בהסכם); תוך 6 חודשים לאחר קבלת היתר בניה, המתחם יוכרז כמתחם להתחדשות עירונית בהתאם לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016; הגעה לשיעור רווחיות מינימאלי כפי שנקבע בהסכם; ייחתם הסכם ליווי עד קבלת היתר הבנייה וכן יתקבלו הסכמות הבנק הממשכן שלטובתו רשומות המשכנתאות על הדירות הנוכחיות של הבעלים לביצוע ההסכם. היזם מתחייב להתחיל בביצוע עבודות הבניה בתוך 60 ימים מהמועד בו נמסרה לו החזקה במקרקעין והשלים את ביצוע	התקיים דיון בוועדה המקומית אשר אישרה את קידום הפרויקט לדיון בועדה המחוזית בכפוף לתנאים. החברה פועלת להשלמת התנאים האמורים. הושלמו התנאים והחלו התיאומים (פרה-רולינג) עם לשכת התכנון המחוזית. להערכת החברה

[168] החברה מחזיקה בזכויות הפרויקט בשיעור של 85% בשרשור סופי אמצעות אקרו התחדשות בתל אביב 16 – שותפות מוגבלת (להלן: "**חברת הפרויקט**"). 15% הנותרים מהזכויות בחברת הפרויקט מוחזקות על ידי צד ג' (להלן: "**השותף**"), אשר התקשר ביום 7 בספטמבר 2022 עם החברה (בשרשור סופי) בהסכם שותפות המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כשותפים בפרויקט. בהתאם להסכמות הצדדים, החברה היא שתעמיד 100% מסכומי ההון העצמי שיידרשו לחברת הפרויקט. על אף האמור, עד חלוף 60 ימים מאישור תב"ע לפרויקט, השותף רשאי להודיע לחברה כי ברצונו להעמיד לחברת הפרויקט 10% מסכומי ההון העצמי שיידרשו, ובמקרה זה יגדל חלקו בפרויקט ל-25%. סכומי ההון העצמי שיעמידו השותפים כאמור יישאו ריבית שנתית בשיעור שסוכם ביניהם. בכל מקרה בו אחד השותפים העמיד סכום העולה על חלקו כאמור לעיל (להלן: "**התשלום העודף**"), יהיה זכאי אותו שותף בגין התשלום העודף לריבית שנתית בשיעור של 12% והפרשי הצמדה. השליטה הבלעדית על ניהולה של חברת הפרויקט תהיה של החברה כמו גם כל הקשור לטיפול מול הבעלים, כאשר החברה תעניק לחברת הפרויקט שירותי ניהול תכנון ופיקוח, שירותי שיווק, ניהול כספי והכל בתמורה לסכומים מקובלים אשר ישולמו לחברה על ידי חברת הפרויקט. עוד כולל ההסכם הגבלות על העברת זכויות לפיהן, בין היתר, השותף לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו עד מועד גמר הפרויקט, זכות הצעה ראשונה שתינתן לחברה למכירת החזקות השותף בחברת הפרויקט, זכות הצטרפות לשותף מקום בו החברה תמכור את זכויותיה בחברת הפרויקט וכיו"ב.

[169] לפרטים נוספים אודות ההסכם ראה דיווח מיידי של החברה מיום 8 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-013117).

[171] החברה מקדמת את הפרויקט יחד עם צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה, כאשר נכון למועד דוח זה טרם נחתם הסכם שותפות.

[172] על אף שיעור החתימות האמור, נכון למועד דוח זה, טרם התקיימו במלואן דרישות הרוב הנדרש כמפורט בה"ש 49 לעיל.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים חתמו שטרם (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
197, 198, 199, 309, 311, 375, 376, 504, 505, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 516, 517, 519, 574, 575, 576, 585 ו- 863[170]											הפרויקט בתוך 42 חודשים ממועד תחילת העבודות.	תתאפשר הפקדת התב"ע להתנגדויות במהלך שנת 2024.
ביאליק 142, 144, 146, 148 ו-150, ידע עם 1, 3, 5, 7 ו-9, ברוריה 3 ו-5, ואנה פרנק 14 ו-16 ברמת גן, הידועים כחלקות 196–201 ו-691–698 בגוש 6207)	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה החלטה מקדמית	50%[173]	10,200	75%	66.67%	173 ו- 30 יחידות מסחר	327 וכ- 500 מ"ר למסחר	39,576	1.6	13,191	כניסת ההסכם[174] לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: (1) התב"ע החדשה אשר יקדם היזם תעמוד בלוחות הזמנים הבאים: (א) תוגש תוך 8 חודשים מחתימת הרוב הנדרש, אשר התקיים ביום 11.7.2023 (להלן: "**המועד הקובע**") (ב) תאושר בפורום מהנדס עיר תוך 24 חודשים ממועד ההגשה (להלן: "**אישור בפורום מהנדס**"), ו-(ג) תאושר למתן תוקף ותפורסם ברשומות תוך 48 חודשים ממועד אישור בפורום מהנדס (להלן: "**מועד אישור התב"ע החדשה**"); **(2)** המתחם הוכרז כמתחם לפינוי בינוי על פי סעיף 14 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 (להלן: "**חוק הרשות להתחדשות**"), וניתן צו הכרזה כמשמעו בחוק הרשות להתחדשות, תוך 18 חודשים מהמועד הקובע או מועד אישור התב"ע החדשה, המאוחר מבניהם, אך בכפוף לעיכובים שאינם תלויים ביזם[175]; (3) ייחתם הסכם ליווי פיננסי סגור לפרויקט בתנאים המקובלים בפרויקטים מסוג זה אשר מבוצעים על ידי יזמים בסדר גודל דומה; (4) התקבל היתר בניה לבניית הפרויקט בתוך 24 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר (להבדיל מהגשת הבקשה).	החברה מקיימת דיאלוג עם מחלקת ההנדסה בעירית רמת גן ועם מתכנן המחוז בועדה המחוזית לטובת סיכום היקף הבינוי, מספר המגדלים וגובהם. להערכת החברה דיון באישור הפרויקט בועדה המקומית והעברתו לדיון בועדה המחוזית צפוי במהלך שנת 2024.
ביאליק 105, 107, 109, 113, 113א, בז'רנו 2 / אבא הלל 27, ובז'רנו 4, 6, 8, 10, 12, 14 ברמת גן, בחטיבת הקרקע הידועה	פינוי בינוי המתחם טרם הוכרז וטרם ניתנה החלטה	50%[176]	7,462	50%	66.67%	176	364 ו- כ- 3,000 מ"ר למסחר ותעסוקה בנוסף כ- 1,500 מ"ר	29,730	1.2	29,730	כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: (א) בתוך 24 חודשים מחתימת ראשון הבעלים באותו בניין על ההסכם יחתמו על ההסכם הרוב הנדרש על פי הדין (להלן: "**המועד הקובע**"); (ב) ככל שתוגש בקשה להפקדת תב"ע חדשה, הבקשה תוגש בתוך 24 חודשים מהמועד הקובע (להלן: "**מועד ההגשה**"), ובתוך 24 חודשים ממועד ההגשה, התב"ע החדשה תאושר ותפורסם למתן תוקף ע"י מוסדות התכנון	החברה בוחנת את התאמת תכנון הפרויקט לתוכנית העירונית למתחם הבורסה. כמו כן, להערכת החברה, הרשות המקומית לתכנון ובניה בעיר

[170] על מקרקעי הפרויקט קיימים מבנים לשימור. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, בבניין אחד מתוך הפרויקט נעשו ניסיונות קודמים לקידום פרויקט התחדשות עירונית על ידי יזם אחר ובעניין זה הוגשה תביעה כנגד החברה כמפורט בטבלה זו לעיל בפרויקט "מוהליבר" 2 – 12 ביהוד.

[173] אקרו התחדשות עירונית התקשרה ותדהר התחדשות עירונית בע"מ, צפויים לחתום על הסכם עסקה משותפת אשר דומה במהותו, בשינויים המחויבים, להסכם עסקה משותפת המתואר בסעיף 106 לעיל, באופן שכל אחד מהצדדים יחזיק 50% בזכויות הפרויקט.

[174] לפרטים נוספים אודות ההסכם והפרויקט ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-072427).

[175] יצוין כי אם לא יתקיים תנאי זה במלואו או בחלקו, יהיה היזם רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לוותר על קיומו של תנאי זה, ובלבד שהיזם יישא בתשלום כל המיסים הכרוכים בעסקה זו, לרבות המיסים בשומות הסופיות על שם הבעלים.

[176] ביום 30 באוגוסט 2023 התקשרה אקרו התחדשות עירונית בהסכם עסקה משותפת עם לוינסקי עופר בע"מ (להלן: "**השותף**" ויחדיו: "**היזם**"), על פיו כל אחד מהצדדים מחזיק 50% בזכויות הפרויקט. כמו כן, יצוין כי בחודש אוגוסט 2022 נכנסה אקרו התחדשות עירונית בנעלי צד ג' אשר קידם בעבר את הפרויקט יחד עם השותף, כאשר בתמורה למאמצים שהשקיע אותו צד ג' בייזום וקידום הפרויקט, תשלם לו אקרו התחדשות עירונית סך השווה ל-20% מרווחי אקרו התחדשות עירונית בפרויקט וכן תחזיר לצד ג' הוצאות שהוציא בקשר עם הפרויקט המסתכמות לסך שאינו מהותי, כאשר במקרה בו אקרו התחדשות עירונית תרשום הפסד בפרויקט, אותו צד ג' ישתתף ב-20% מהפסדיה (להלן: "**הסכם הייזום**"). לפרטים נוספים אודות הפרויקט, הסכם העסקה המשותפת, הסכם הייזום והסכם הפינוי בינוי ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-083128).

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים חתמו שטרם (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
כחלקות 502, 661, 498, 480, 663, 519, 743, 65, 523, 742, 741, 517, 71, 746 ו-800 בגוש 6207	מקדמית						שטחי ציבור				המוסמכים[177]; (ג) תוגש בקשה להיתר בנייה ראשון בהתאם לתנאי ההסכם בתוך 12 חודשים ממועד מתן תוקף לתב"ע ויתקבל היתר בנייה תוך 24 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר בנייה, או במקרה ולא יהיה צורך באישור תב"ע חדשה, אזי תוגש בקשה להיתר בנייה בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע ויתקבל היתר בנייה לבניית הפרויקט בתוך 24 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר; (ד) ייחתם הסכם ליווי בתוך 6 חודשים ממועד החלטת וועדה ליתן היתר מותנה בתשלום אגרות והיטלים בלבד.	רמת גן עשויה לדרוש, כחלק מתנאי אישור התב"ע, הפקעת קרקע / שטחים במתחם לצרכי ציבור.
בן אליעזר אריה 80–90, בחלק המזרחי של שכונת גילה בירושלים וידועים כחלקה 3 בגוש 28048	פינוי בינוי פורסמה החלטה מקדמית ותנאים להכרזה במסלול מיסוי ואולם טרם ניתנה הכרזה סופית	50%[178]	28,000 מ"ר	62%	66.67%	288	1,036 וכן 3,775 מ"ר של שטחי מסחר ו-2,350 מ"ר של שטחי תעסוקה	15,808	3.6	9,688	כניסת ההסכם לתקוף מותנית, בין היתר, בתנאים הבאים: (1) חתימת הרוב המינימלי הדרוש על פי דין של הבעלים על ההסכם תוך 48 חודשים מחתימת הבעלים הראשון[179] (וזאת מבלי לגרוע מהצורך להחתמת מלוא בעלי הזכויות במתחם על הסכם הפינוי בינוי לצורך ביצוע הפרויקט, בהתאם לאפשרויות העומדות ליזם על פי דין); (2) המתחם הוכרז כמתחם לפינוי בינוי על פי סעיף 14 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תוך 12 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה לפרויקט; (3) היתר הבניה לשלב הראשון יאושר תוך 36 חודשים ממועד הגשתו, והיתר הבניה לכל אחד מהשלבים הבאים (ככל שהפרויקט יבוצע בשלבים) יתקבל תוך 36 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה של השלב הקודם; (4) חתימה על הסכם ליווי תוך 12 חודשים ממועד החלטת הוועדה המקומית ליתן היתר בניה ביחס לשלב הבניה שאושר עם גורם מלווה לצורך מימון ביצוע הפרויקט. היזם התחייב להתחיל לבצע את עבודות ההריסה והבניה תוך 90 ימים ממועד הפינוי בפועל של כל הדירות הקיימות (בכל שלב) ולא יאוחר מ-120 ימים ממועד קבלת היתר הבנייה לשלב הרלוונטי, ולהשלים את הפרויקט בתוך 10 שנים ממועד תחילת הבנייה.	התב"ע לפרויקט אושרה, החברה נערכת להכנת תכנית העיצוב למתחם בשנת 2024.
לאון בלום 60, 62,	תמ"א	90%[181]	9,319	70%	80%	120	240	21,525	2	9,225	כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים	למיטב ידיעת החברה,

[177] ככל שהתב"ע החדשה תקבל תוקף במתווה שדורש שלביות, היזם יבצע את הפרויקט בשלביות וברציפות בכל מתחם בו נחתם רוב מיוחס, וככל שהנ"ל תלוי ביזם כל שלב בפרויקט יחול לא יאוחר מ-24 חודשים מתחילת השלב הקודם לו.

[178] אקרו התחדשות עירונית זכתה ביחד עם בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ (להלן: "**בית וגג**" ויחד עם אקרו התחדשות עירונית: "**היזם**"), בחלקים שווים ביניהן (50% כ"א) במכרז של עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "**המכרז**" ו-"**עמידר**", בהתאמה), לרכישת זכויותיה והתחייבויותיה כיזם של עמידר כפי שהן (AS-IS), מכוח הסכם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי-בינוי שנחתם על ידה עם משרד הבינוי והשיכון, במקרקעין המצויים בשכונת גילה בירושלים. ההסכם האמור נחתם על ידי משרד הבינוי והשיכון כבעלים של 179 יח"ד מתוך 288 יח"ד המצויות במתחם (קרי, כ-62% מבעלי הדירות במתחם), כאשר התמורה שתשולם לעמידר תסתכם לסך של 80 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. יובהר כי יתר יחה"ד במתחם (109 יח"ד) הינן בבעלות ו/או בחכירה של גורמים פרטים שונים (להלן: "**הבעלים הפרטיים**"). למיטב ידיעת החברה, חלק מבין הבעלים הפרטיים התקשרו עם יזם אחר בהסכם לביצוע הפרויקט, ואולם, לאור הוראות חוק פינוי בינוי וזכיית היזם במכרז, ליזם האחר לא עומדת יכולת לבצע פרויקט פינוי בינוי בעצמו במתחם. אקרו התחדשות עירונית ובית וגג בוחנות אופן פעולתו והדרך המיטבית להשגת מלוא חתימות הבעלים הפרטיים לטובת ביצוע הפרויקט (לרבות בדרך של שיתוף פעולה עם היזם האחר). יובהר כי חלק החברה ברווח והכנסות הפרויקט הינו 31.3% בניכוי חלקו של היזם האחר.
נכון למועד זה, טרם נחתם הסכם שותפות בין אקרו התחדשות עירונית ובית וגג. לפרטים נוספים אודות הפרויקט, המכרז, לוחות הזמנים תשלום התמורה והסכמי הפינוי בינוי ראה דיווח מיידי של החברה מיום 1 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-0-111363).

[179] במקרה שהתב"ע כוללת הוראות בדבר שלביות הפרויקט, אחוז החתימות הדרוש יחושב בהתאם למספר היחידות הנוכחיות בכל מקבץ.

[181] חברת הפרויקט הינה אקרו לאון בלום בחולון (שותפות מוגבלת) אשר 90% מהזכויות בה מוחזקות ע"י החברה בשרשור סופי ו-10% ע"י צד ג' שאינו קשור לחברה או בעלי השליטה בה (להלן: "**השותף**" ויחד: "**היזם**"). נכון למועד דוח זה, טרם נחתם הסכם שותפות בין הצדדים. הצדדים צפויים להתקשר בהסכם שותפות אשר יכלול התחייבות של החברה (בשרשור סופי) להשקעת 100% מההון העצמי בפרויקט, כאשר כספים שיועמדו על ידי החברה לטובת ההון העצמי כאמור יישאו ריבית שנתית בגובה פריים בתוספת 2% והם ייפרעו מתמורות הפרויקט. החברה או מי מטעמה יהיה אחראי על שיווק הפרויקט, ניהול התכנון והניהול הכספי של

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי – בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
64, 66, 68, בחולון, הבנויים על חלקה 9 בגוש 7176	38/2[180]		מ"ר									תכנון הפרויקט הינו בהתאם למדיניות המוצהרת של הרשות המקומית והינו מקודם בהתאם לתכנית 6/1/9/ח חולון שפרסמה הועדה המחוזית של עיריית חולון. החברה פועלת לאישור תוכנית עיצוב אדריכלי שלאחריה תתאפשר הגשת בקשה להיתר בניה.
גרינבוים 23 – 39 ואלנקווה 2 – 4 בנתניה, חלקות 58-59 בגוש 7941	פינוי בינוי	85%[184]	4,158	75%	66.67%	80	170	14,220	2.1	4,740	כניסת ההסכם לתוקף מותנית נכון למועד זה, בין היתר, בתנאים הבאים: 1) ההסכם נחתם על ידי "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות", כהגדרת מונח זה בחוק פינוי ובינוי ("**המועד הקובע**"), תוך 8 חודשים מהמועד בו נחתם ההסכם ע"י ראשון הבעלים; (2) חתימת ההסכם ע"י 100% מהבעלים במתחם בתוך 18 חודשים מהמועד הקובע; (3) המתחם הוכרז כמתחם להתחדשות עירונית, וניתן צו הכרזה כמשמעו בחוק הרשות להתחדשות וזאת לכל המאוחר עד למועד שנקבע בהסכם לקבלת היתר הבניה (כאשר נכון למועד זה טרם ניתנה החלטה מקדמית להכרזת המתחם); (4) התב"ע החדשה אושרה כדין ע"י כל מוסדות התכנון ופורסמה למתן תוקף ומכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה לבניית הפרויקט בתוך 36 חודשים מהמועד בו מסר היזם את טיוטת מסמכי התב"ע החדשה לנציגי הבעלים; (5) התקבלו הסכמות כל הבנקים ו/או מוסדות פיננסים לטובתם שועבדו זכויות הבעלים במקרקעין להסרת משכנתאות הבעלים עד למועד עד למועד שנקבע בהסכם לקבלת היתר הבניה.	חברת הפרויקט פועלת לקידום תכנון הפרויקט, כאשר למיטב ידיעת החברה, ישנן הסכמות ראשוניות ביחס להיקף בינוי הפרויקט.
העצמאות 1, הרב קוק 38, 38א, 40 ו-40א בהרצליה, חלקה 135 בגוש 6535	פינוי בינוי	100%	4,331	70%	66.67%	70	158	17,080	2.3	7,319	הוצאתו לפועל של הפרויקט כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, אשר התקופה להתקיימותם לא תעלה על 66 חודשים מחתימת הנדרש על פי חוק פינוי בינוי, ועיקריהם הם: (1) ההסכם נחתם ע"י הנדרש על פי חוק פינוי בינוי בתוך 6 חודשים מיום ראשון הבעלים על ההסכם; (2) תוך 9 חודשים מהמועד הקובע תופקד התב"ע החדשה להתנגדויות ותוך 18 חודשים ממועד ההפקדה, תאושר התב"ע החדשה למתן תוקף; (3) תוך 6 חודשים ממועד אישור התב"ע הגיש היזם לוועדה המקומית לתכנון ובניה את הבקשה להיתר בניה להקמת פרויקט ותוך 18	דיונים ראשוניים עם עיריית הרצליה ביחס לתכנון הפרויקט.

הפרויקט בתמורה לתשלומים מקובלים; השותף יהיה אחראי על הקשר הרציף עם הבעלים בתמורה לתשלום כמקובל. לפרטים נוספים אודות הפרויקט והסכם התמ"א ראה דיווח מיידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-0-111363).

[180] הוסכם כי היזם (כהגדרתו בה"ש 181 להלן) יהיה רשאי לבצע את הפרויקט, כולו או חלקו, גם בדרך של פרויקט מסוג "פינוי בינוי" ובלבד שהמועדים הקבועים בהסכם לא יפגעו ולא יהיה בכך כדי להאריכם, ובכפוף לכך שניתן צו הכרזה כמשמעו בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.

[182] הודעת הפינוי תינתן לאחר רישום משכנתא וקבלת היתר בניה סופי ללא תנאים.

[183] היזם התחייב להגיש בקשה להיתר בניה בתוך 12 חודשים מיום חתימתו על ההסכם וזאת בכפוף לכך שלא תהיה דרישה לאישור תוכנית עיצוב ו/או תוכנית / נספח בינוי, במקרה כאמור יידחה המועד להגשת היתר הבנייה בזמן סביר ולכל המאוחר ב-6 חודשים נוספים.

[184] חברת הפרויקט הינה אקרו 28 כהגדרתה בה"ש 161. לפרטים אודות מערכת היחסים עם השותף ראה ה"ש 161.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]							
											חודשים מהגשת הבקשה להיתר כאמור, ניתן היתר בניה להקמת הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם, ללא תנאים (למעט תשלום אגרות והיטלים בלבד); (4) ייחתם הסכם ליווי עם בנק מלווה לצורך מימון ביצוע הפרויקט לרבות רישום שעבוד בהתאם לדרישת הבנק המלווה, והכל עד לא יאוחר מחלוף 90 ימים מקבלת חשבון אגרות והיטלים לצורך הוצאת היתר הבניה. ההסכם כולל זכות ביטול, לפיה היזם יהיה רשאי להודיע על ביטול ההסכם במקרה שבתב"ע החדשה יוחלט על הקטנת השטחים הסחירים בשיעור שנקבע בהסכם.	
שלם ברמת גן, גוש 6142, חלקות 93, 94, 95, 96, 97 ו-98	פינוי בינוי	100%**	10,250	70%	66.67%	103	209	21,197	2	9,085	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון מועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: חתימת רוב מיוחס מבין בעלי הדירות הנוכחיות בפרויקט בתוך בתוך 12 חודשים מהמועד בו חתם הבעלים הראשון (להלן: "**המועד הקובע**"); בתוך 48 חודשים ממועד חתימת בעליהן של 60% מבעלי הדירות הנוכחיות בפרויקט, פורסמה למתן תוקף ברשומות ובעיתונות התב"ע החדשה שבמסגרתה תאושר הקמת הפרויקט, כאשר הבקשה לאישור התב"ע החדשה תוגש תוך 12 חודשים מהמועד הקובע; עד לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר קבלת היתר בניה, מקרקעי הפרויקט (כהגדרתם בהסכם) הוכרזו כמתחם להתחדשות עירונית בהתאם לחוק התחדשות עירונית וניתן צו הכרזה; קבלת היתר בנייה בתוך 24 חודשים ממועד קליטת הבקשה להיתר בניה, בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם זה והתב"ע החדשה; עד ולא יאוחר מתוך 6 חודשים ממועד הוצאת היתר הבניה לפרויקט, ייחתם הסכם ליווי פיננסי סגור לפרויקט עם בנק מלווה; התקבלו הסכמות כל הבנקים הממשכנים שלטובתם רשומות המשכנתאות על הדירות הנוכחיות של הבעלים לביצוע הסכם זה וזאת עד למועד בו התקבל היתר בניה לביצוע הפרויקט. כמו כן, ההסכם כולל תנאי מפסיק, לפיו דוח האפס שייערך ע"י שמאי הבנק המלווה, לאחר אישור התב"ע החדשה או בסמוך לפני קבלת היתר בניה לפרויקט, יבטא שיעור רווחיות יזמי נמוך מהמקובל, כפי שנקבע בהסכם. **החברה נמצאת במשא ומתן מול צד שלישי בהתקשרות בהסכם לצרפו כשותף בפרויקט בשיעור שבין 10% ל-20%.	לאחר תאריך הדוח, אישרה הועדה המקומית את הפרויקט להעברה לדיון במסגרת הועדת המחוזית. להערכת החברה, דיון בועדה המחוזית צפוי במחצית בשניה של 2024.
בורמה 20–38 (מספרים זוגיים) בת"א, חלקות 209 ו-217 בגוש 7065	פינוי בינוי; ניתנה החלטה מקדמית	100%	3,589	67.5%	66.67%	80	103 ו-1,642 מ"ר מסחר	10,055	1.3	4,841	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון מועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: 1) בתוך 24 חודשים ממועד הפקדת התוכנית החדשה, התוכנית החדשה תפורסם למתן תוקף ברשומות ובעיתונות[185] (להלן: "**אישור התוכנית החדשה**"); (2) עד למועד בו ניתן היתר בניה להקמת הפרויקט, המקרקעין הוכרזו כמתחם להתחדשות עירונית על פי סעיף 14 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 (כאשר נכון למועד זה ניתנה החלטה מקדמית של הרשות הממשלתית להתחדשות להכרזת המתחם כ"מתחם פינוי בינוי"); (3) לא יאוחר מ-90 ימים ממועד קבלת חשבון אגרות והיטלים לצורך הוצאת היתר הבנייה[186], ייחתם	התב"ע הופקדה להתנגדויות ביום 4.8.22

[185] וכן חלף המועד להגשת התנגדויות, עתירה מנהלית או ערר כנגד התוכנית החדשה וזאת מבלי שהוגשו במהלכו עתירה מנהלית או ערר או התנגדות כאמור, באופן שהתוכנית החדשה מאפשרת את ביצוע כל חלקי הפרויקט במתכונת של "פינוי בינוי" כמקשה אחת, הכל כמפורט בהסכם בעניין זה.

[186] כאשר לעניין זה, נקבע בהסכם כי החברה התחייבה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת להביא לקבלת היתר בניה לא יאוחר מ-24 חודשים ממועד אישור התוכנית החדשה.

מיקום מקרקעי הפרויקט	סוג הפרויקט ככל שמדובר בפרויקט פינוי בינוי – האם המתחם הוכרז/ האם ניתנה החלטה מקדמית	חלק התאגיד אפקטיבי	שטח הקרקע עליו מקודם הפרויקט ומבנה הבעלות בקרקע	סטטוס הסכמי של הפרויקט		מספר דירות קיימות	מספר דירות המיועדות למכירה	העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים עימם נחתם הסכם (לרבות שכירות חלופית והריסה) (אלפי ש"ח)	יחס ההחלפה הממוצע עם הדיירים[138]	צפי עלויות עם הדיירים שטרם חתמו (אלפי ש"ח)	תנאים מתלים לכניסת ההסכם לתוקף והתחייבויות עיקריות מכוח ההסכם[139]	סטאטוס תכנוני נוכחי (לרבות עמדת הרשות המקומית)
				שיעור הדיירים שחתמו על ההסכם מתוך סך הדיירים	שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט[140]						הסכם ליווי פיננסי לפרויקט בתנאים המקובלים בפרויקטים מסוג זה, והכל בכפוף לארכות המפורטות בהסכם בעניין התנאים המתלים האמורים. כן, כולל ההסכם תנאי המאפשר לכל צד לבטל את ההסכם, מקום בו לאחר השגת הרוב הדרוש כאמור לעיל, תתקבל החלטה של רשות או ערכאה מוסמכת לא לכפות את חתימת המיעוט הסרבן על ההסכם, באופן שלא יאפשר חתימה של 100% מבין הבעלים על ההסכם[187].	
צה"ל 28,29,30 ו-31 ברמלה, חלקות 3,5,7 ו-9 בגוש 5803	פינוי בינוי	80%[188]	14,756	65%	66.67%	144	604	17,862	4.2	17,162	כניסת ההסכם לתוקף מותנית, נכון מועד זה בין היתר, בתנאים הבאים: (1) חתימת הרוב הנדרש על פי חוק פינוי בינוי 12 חודשים ממועד חתימת הבעלים הראשון; (2) היזם יהיה רשאי לפי שיקול דעתו להוציא היתרי בנייה מכוח תכנית בניין עיר החלה על המקרקעין במועד חתימת ראשון הבעלים על ההסכם, וזאת בתנאי כי קיימת ליזם כדאיות כלכלית בביצוע הפרויקט או כל חלק ו/או שלב ממנו על פי התב"ע הקיימת. ליזם שמורה הזכות על פי שיקול דעתו, לשינוי התב"ע המקומית על ידי היזם ו/או לביצוע כל התאמה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או הזכות להגיש את התכניות לאישור הותמ"ל לאשר את הפרויקט במסלול זה, כך שכל שינוי כאמור לעיל, יאושר סופית תוך 3 שנים ממועד התקיימות התנאי המתלה הראשון; (3) המתחם הוכרז כ"מתחם פינוי בינוי" או "כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי" בתוך 24 חודשים ממועד אישור תב"ע החדשה או חתימת היזם על ההסכם (אשר תתבצע בתוך 14 ממועד חתימת הרוב המיוחס על פי הדין), על פי המאוחר; (4) התקבל היתר בניה לא יאוחר מ-18 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר בניה.	מבצוע תכנון ראשוני לתב"ע המקודמת במסלול רשויות

[187] לפרטים נוספים אודות הפרויקט ראה דיווח מיידי של החברה מיום 18 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-014716).

[188] החברה מקדמת את הפרויקט באמצעות חברת הפרויקט המוחזקת בשיעור של 80% ע"י אקרו התחדשות עירונית ו-20% ע"י צד ג' (להלן: "**השותף**"). הסכם בעלי מניות שנחתם ביחס לחברת הפרויקט הינו דומה במהותו למתואר בסעיף 6.1.13 לעיל, ואולם על פיו נקבע כי סכום ההשקעה הנדרש בחברת הפרויקט יועמד ע"י בעלי המניות כדלקמן: השותף – 10% כהלוואת בעלים; אקרו התחדשות עירונית – 80% כהלוואת בעלים ו-10% הלוואת בעלים עודפת אשר תישא ריבית שנתית בשיעור של פריים + 3% לשנה וכן הפרשי הצמדה. עוד קובע הסכם בעלי המניות כי אקרו התחדשות עירונית תהא אחראית על ניהול התכנון ופיקוח על הביצוע בתמורה לסך השווה ל-1.5% מעלות ההקמה של הפרויקט וכן על שיווק הפרויקט בתמורה לסך השווה ל-3% מסך כל התקבולים שיתקבלו ממכירת היחידות בפרויקט. ההסכם כולל תקופת חסימה של 5 שנים במסגרתה לא יהיה רשאי השותף למכור את מניותיו בחברת הפרויקט.

6.4.7 מידע נוסף על פרויקטים שאינם מהותיים (אלפי ש"ח)

שם [189]	מידע על אשראי לליווי פרויקט (אלפי ש"ח)[190]									קבלן ביצוע			
	תקרת אשראי פיננסי	יתרה לניצול אשראי פיננסי ליום 31.12.2023	תקרת אשראי ערבויות (מימון בניה, ביצוע, לטובת בעלי מקרקעין וכדומה)	תקרת אשראי ערבויות חוק מכר	יתרה לניצול ערבויות לתאריך הדוח	סה"כ מסגרת אשראי	טווח ריביות אשראי פיננסי	ריבית צמודה/לא צמודה	עמידה בתנאי הסכם הליווי לתאריך הדוח ולמועד פרסום הדוח	התאגיד משמש כקבלן ראשי	סוג התקשרות עם קבלן ראשי (פאושלי/כתב כמויות/אחר - פרט)	כיסוי אחריות בגין בדק על ידי קבלן ראשי	הצמדת תמורה?
PRAZON	---	---	107,000	185,000	3,777	292,000 [191]	---	לא צמודה	קיימת עמידה בתנאי הליווי	לא	פאושלי	כן	כן
שרת 3-9	50,000	50,000	542,000	412,000	288,751	1,004,000	פריים + 0.53%	לא צמודה	קיימת עמידה בתנאי הליווי	לא (יבוצע על ידי תדהר, השותף בפרויקט)	12%+COST	טרם הוחלט	כן
רח' וייצמן 80-88	21,050	21,050	172,550	118,400	68,543	312,000	פריים + 0.53%	לא צמודה	קיימת עמידה בתנאי הליווי	לא (יבוצע על ידי קן התור, השותף בפרויקט)	7%+COST עד לתקרה של 68 מ' ש"ח	כן	כן
מרים החשמונאית 10-20	88,000	88,000	419,000	329,000	250,862	748,000	פריים + 0.7%	לא צמודה	קיימת עמידה בתנאי הליווי	לא	פאושלי	כן	כן
ACRO BUSINESS CAMPUS[192]	12,408	4,523	50,000	490,000	141,078	502,408	פריים+ 1%	לא צמודה	כן	לא	פאושלי	כן	כן

6.4.8 ניתוחי רגישות

ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינוים במחיר המכירה (אלפי ש"ח)											
		השפעת עליה של 10% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		השפעת עליה של 5% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר		השפעת ירידה של 5% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		השפעת ירידה של 10% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר	
		הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%
פרויקטים שהקמתם הושלמה ושמכירתם	מתחם גולף	4,696	32%	4,023	28%	4,058	30%	2,676	21%	2,002	17%

[189] יובהר כי בפרויקט בורלא ובפרויקט בזל נחתמו הסכמי ליווי, ואולם נכון למועד הדוח, טרם התקיימו התנאים המוקדמים להעמדת הליווי בפועל, וכן טרם נחתמו הסכמים עם קבלנים מבצעים בפרויקט אלו.

[190] הסכמי הליווי שלהלן הינם הסכמים מקובלים לליווי פרויקטי נדל"ן יזמי הכלולים תנאים מוקדמים להעמדת האשראי כגון: העמדת הון עצמי, קבלת היתר בניה, רישום שעבודים, מכירה מוקדמת וכד'. בנוסף, ההסכמים כוללים תנאים מקובלים להעמדת האשראי לפירעון מיידי כגון, שינוי שליטה, היקלעות להליכי חדלות פירעון, העברת זכויות אסורה, פיגורים בתשלומים, חריגה מהיתרים והתקציב וכו'. כמו כן, בכל אחד מהפרויקטים נרשמו לטובת כל אחד מהמלווים משכנתאות ושעבודים על כל זכויות היזם בקרקע ובפרויקט. כל ההלוואות הינן הלוואות עם זכות חזרה לחברה (Recourse).

[191] נכון למועד פרסום הדוח משכה החברה את מרבית העודפים בפרויקט ובוטלה מסגרת האשראי הפיננסי לאור קבלת טופס 4 לפרויקט.

[192] לפרטים אודות הסכם המימון ראה סעיף 6.6.1 לדוח תיאור עסקי התאגיד שצורף לדוח השנתי של החברה לשנת 2022, במסגרתו סווג הפרויקט כמהותי מאוד. בנוסף למימון האמור, חברת הפרויקט והצדדים השלישיים (כהגדרתם בה"ש 67 לעיל) התקשרו בהסכם מימון נוסף הנוגע לבניית הזכויות הנוספות בבניין A, אשר אחריותם ביחס אליו הינה ביחד ולחוד. מסגרת ההלוואה הינה בסך כ-47 מיליוני ש"ח (חלק החברה כ-26%), אשר נושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת 1% ותיפרע עד לא יאוחר 31 במרץ 2024.

ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינוים במחיר המכירה (אלפי ש"ח)										
		השפעת עליה של 10% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		השפעת עליה של 5% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר		השפעת ירידה של 5% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		השפעת ירידה של 10% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר
		הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%
טרם הושלמה במלואה											
פרויקטים בהקמה	PRAZON	2,777	29.31%	2,777	29.31%	2,777	29.31%	2,777	29.31%	2,777	29.31%
	רח' וייצמן 80-88	37,953	29.95%	35,825	28.76%	33,697	27.52%	31,568	26.24%	29,440	24.91%
	ACRO BUSINESS CAMPUS	15,326	34.45%	13,595	31.80%	11,864	28.92%	10,132	25.79%	8,401	22.37%
	מרים החשמונאית 10-20	125,116	33.18%	113,769	31.11%	102,423	28.90%	91,076	26.55%	79,730	24.04%
	שרת 3-9	156,525	29.60%	143,979	27.89%	131,433	26.09%	118,886	24.20%	106,340	22.22%
פרויקטים בתכנון	בזל	187,313	32.63%	167,818	30.26%	148,324	27.72%	128,830	24.99%	109,336	22.04%
	אחימאיר 5-9	162,479	30.88%	142,852	28.20%	123,224	25.31%	103,596	22.17%	83,969	18.76%
	בורלא 15, 17, 19	100,658	20.67%	111,941	22.99%	123,224	25.31%	134,507	27.62%	145,790	29.94%

ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינוים בעלויות ההקמה (אלפי ש"ח)										
		השפעת עליה של 10% בשל שינויים בעלויות ההקמה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		השפעת עליה של 5% בשל שינויים בעלויות ההקמה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר		השפעת ירידה של 5% בשל שינויים בעלויות ההקמה על הרווח הגולמי שטרם הוכר		השפעת ירידה של 10% בשל שינויים בעלויות ההקמה על הרווח הגולמי שטרם הוכר
		הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%	הרווח הגולמי	שיעור ב-%
פרויקטים שהקמתם הושלמה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה	מתחם גולף	4,058	29%	4,058	29%	4,058	29%	4,058	29%	4,058	29%
פרויקטים בהקמה	PRAZON	2,337	24.66%	2,557	26.98%	2,777	29.31%	2,998	31.63%	3,218	33.96%
	רח' וייצמן 80-88	28,055	22.91%	30,876	25.21%	33,697	27.52%	36,517	29.82%	39,338	32.12%

	ACRO BUSINESS CAMPUS[193]	11,181	27.26%	11,522	28.09%	11,864	28.92%	12,205	29.75%	12,546	30.58%
	מרים החשמונאית 10-20	87,656	24.74%	95,039	26.82%	102,423	28.90%	109,806	30.99%	117,190	33.07%
	שרת 3-9	110,372	21.91%	120,902	24.00%	131,433	26.09%	141,963	28.18%	152,493	30.27%
פרויקטים בתכנון	בזל	125,758	23.51%	137,041	25.61%	148,324	27.72%	159,607	29.83%	170,890	31.94%
	אחימאיר 5-9	100,658	20.67%	111,941	22.99%	123,224	25.31%	134,507	27.62%	145,790	29.94%
	בורלא 15, 17, 19	92,133	26.58%	99,988	28.85%	107,843	31.11%	115,697	33.38%	123,552	35.64%

יודגש, כי הערכות החברה דלעיל לרבות בפרק א' (רמת המצרף), בין היתר, היקפי הפרויקטים, מועדי תחילה וסיום הבנייה של הפרויקטים, הכנסות ועלויות צפויות, הרווח הגולמי (ושיעורו) ויתרת העודפים הצפויים בפרויקטים, עלויות פינוי דיירים (ביחס לפרויקטי התחדשות עירונית) וצפי להשלמת הליכי תכנון, הינם 'מידע צופה פני עתיד' (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך), המתבסס על ניסיונה של החברה ושותפיה לפרויקטים השונים ועל מימוש מלא של המלאי במחירים התואמים את המכירות בפועל או את מחירי השוק נכון למועד דוח זה. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בשיתוף פעולה בין השותפים של החברה בפרויקטים השונים, בהחלטות שיתקבלו במהלך הקמת הפרויקטים ובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם (ובכלל זה מהחברה) על פי ההסכמים שנחתמו; בגורמים חיצוניים, כגון אישורי התב"עות וקבלת כלל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים ע"ב מלוא הזכויות המתוכננות (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך על ידי החברה ושותפיה לפרויקטים) ובעמידת החברה בדרישות הרשויות השונות בקשר עם אישור תוכניות ייעוד הקרקע וקבלת היתרי הבניה; בהחתמה של הדיירים בפרויקטי התחדשות עירונית ו/או קומבינציה על ההסכמים הנדרשים בהתאם לרף הקבוע בכל אחד מההסכמים הנ"ל ובהתקיימות יתר התנאים המתלים לכניסתם של ההסכמים לתוקף במועד הנדרש לכך בהסכמים; בהתקשרות עם גופים מממנים לקבלת מימון לליווי הפרויקטים ובהתקשרות בהסכמי קבלן מתאימים (ביחס לפרויקטים שטרם נחתם לגביהם הסכם כאמור) בתנאים ובמועדים הנחזים לכך על ידי החברה; בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן (אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי); בכך שלא תחול מניעה ו/או עיכוב בבניית הפרויקטים מכל סיבה שהיא לרבות עקב מחסור בחומרי גלם ו/או כוח אדם ו/או נושאים סביבתיים ו/או בשל הליכים משפטיים ו/או בגין אי פינוי הקרקע בגין הגורמים המחזיקים בה כיום /או בשל הגשת התנגדויות להיתר על ידי צדדים שלישיים ו/או בשל קבלת החלטות על ידי מוסדות התכנון השונים המגבילות בנייה במתחמים הרלבנטיים ו/או בשל היקלעות הקבלנים המבצעים לקשיים כלכליים או אי עמידתם בהוראות ההסכמים שנחתמו עימם ו/או בשל גילוי עתיקות ו/או בשל מציאת מי תהום ו/או הגשת צווי מניעה ו/או תביעות גורמים קשורים ו/או בשל חריגות בניה; באופן התפתחות מלחמת "חרבות ברזל"; שתשלומי המס וההיטלים השונים (לרבות היטלי השבחה שתשלומם יידרש בשל תוספת זכויות בפרויקטים) שיידרשו מהחברה כיזמית לא יהיו בהיקף גבוה יותר מזה שהוערך על ידי החברה (לרבות עקב שינויי רגולציה); ובשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן (בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובין היתר לאור שינויים תכופים ברגולציית המיסוי). לאור העובדה שאין וודאות שכך יהיה מצב הדברים בפועל, כך שייתכן שהמידע שהובא בטבלאות שלעיל לא יתממש ו/או יתממש באופן שונה מהמתואר לעיל.

[193] במהלך תקופת הדוח התקבלו טפסי 4 ביחס לשני בניינים ולאחריו התקבל טופס 4 ביחס לבניין השלישי.

חלק ג' - פרויקטים מהותיים מאוד

6.5 <u>**פרויקט ויסוצקי - פרויקט בהקמה**</u>

6.5.1 <u>הצגת הפרויקט</u>

(נתונים לפי 100%. חלק החברה 29%)	**פירוט ליום 31.12.2023**
שם הפרויקט:	ויסוצקי
מיקום הפרויקט:	רחוב ויסוצקי 8-6 תל אביב
תיאור קצר של הפרויקט:	2 בניינים בהם 173 יחידות מגורים ב-15 קומות מגורים מעל קומת קרקע תחתונה בחלקה למסחר וקומת כניסה ו-5 קומות מרתף משותפות. כמו כן הפרויקט כולל שטחי מסחר בהיקף של כ-500 מ"ר (להלן: "**הפרויקט**") בקרקע הידועה כחלק מחלקה 372 בגוש 6108 ברחוב ויסוצקי 8-6 בתל אביב-יפו (להלן: "**המקרקעין**").
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:	29%
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות וכדומה):	החברה מחזיקה בזכויות הפרויקט בשרשור באמצעות אקרו ייזום המחזיקה ב- 100% מהון המניות המונפק והנפרע של אקרו מדף 10 בע"מ (להלן: "**אקרו מדף 10**"), שהינה השותף הכללי באקרו גולת הכותרת (י.א) 2017, שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו גולת הכותרת**"). השותפים המוגבלים באקרו גולת הכותרת הינם אקרו ייזום שמחזיקה בכ-87.545% מיחידות ההשתתפות ודיאן אינבסטמנט בע"מ, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של אירית (סימה) ארבוב ודורון ארבוב, גיסתו ואחיו של מר יצחק ארבוב, בעל השליטה בחברה (להלן: "**דיאן**") המחזיקה ב-12.445% מיחידות ההשתתפות של אקרו גולת הכותרת[194].
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ-25% מן הזכויות בנכס):	1. קבוצת אביב ושות' נדל"ן 1963 בע"מ (בשמה הקודם חברת אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות ציבוריות ועבודות בנין בע"מ) (להלן: "**אביב**")[195], מחזיקה ב- 33.33% מהפרויקט. 2. חברת ויסוצקי נמיר בע"מ (להלן: "**ויסוצקי**")[196], מחזיקה 33.33% מהפרויקט. אקרו גולת הכותרת אביב וויסוצקי יקראו (להלן יחד: "**היזמים**") התקשרו בהסכם פעילות משותפת לפיו זכויות של כל צד בפעילות המשותפת יעמוד על 33.33%. בהסכם נקבעו הוראות בדבר ניהול הפעילות המשותפת שיבוצע על ידי ועדת היגוי שתורכב מנציגי היזמים (2 לכל צד ובסה"כ 6) והחלטות בה יתקבלו ברוב קולות למעט החלטות מיוחדות אשר תהיינה טעונות הסכמה פה אחד. הניהול ההנדסי וביצוע הפרויקט יבוצע על ידי אביב בתמורה ל-2.5% מעלויות הבניה הישירות ובתמורה ל-12% + Cost. אקרו ייזום תבצע את הניהול הכספי והחברה תבצע את שיווק הפרויקט בתמורה ל-2% מעלויות הבניה הישירה ו-2% מתמורת המכירה בפרויקט, בהתאמה. עוד כולל ההסכם הוראות נוספות בדבר הגבלה על העברת זכויות (זכות סירוב ראשונה) ומימון הפרויקט (כל אחד לפי חלקו ומנגנון דילול במקרה של אי עמידה).
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי):	איחוד יחסי
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	חלק מן הקרקע נרכשה ביום 10 ביולי 2018 ויתרת הקרקע נרכשה ביום 11 ביולי 2018.
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	3,968 מ"ר כאשר עפ"י התב"ע שטח בגודל של כ-1000 מ"ר מופקע על ידי עיריית תל אביב ולא יהיה חלק מהפרויקט.
מועד התחלת שיווק בפרויקט בפועל:	Q3-2019
מועד סיום שיווק צפוי:	Q1-2025
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	Q2-2024
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	Q4-2020
הסכמים עם קבלני ביצוע:	בחודש פברואר 2022 נחתם הסכם קבלן ראשי עם אביב (להלן: "**הקבלן**") בתמורה לעלויות הקבלן בפועל (עלויות הבנייה הישירות ועלות תקורות האתר) בתוספת רווח קבלני של 12% ובתוספת מע"מ. עקרונות ההסכם עם הקבלן דומים במהותם למתואר בסעיף 6.3.4 לעיל. הקבלן התחייב להשלים את הפרויקט עד לאמצע חודש ספטמבר 2024.
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה):	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה / פינוי בינוי / אחר):	---
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט:	---
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?	---
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	---
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):	---

[194] הסכם השותפות באקרו גולת הכותרת דומה במהותו למתואר בסעיף 6.1.13 לעיל.
[195] למיטב ידיעת החברה, אביב הינה חברה פרטית בשליטת מר דורון אביב וגב' דפנה הר לב.
[196] למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בחברה זו ה"ה מר עמיחי לוסטיג ורועי בן ימי.

6.5.2 מצב תכנוני של הפרויקט

פרויקט ויסוצקי מצב תכנוני של הפרויקט (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 29%)			
מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	סה"כ שטחים	סה"כ יח"ד	הערות
יחידות דיור	14,393	173	שני בניינים בני 15 קומות כ"א מעל קומת קרקע תחתונה בחלקה למסחר וקומת כניסה ו-5 קומות מרתף משותפות ובהם 173 יחידות מגורים (86 יחידות בבניין אחד ו-87 בבניין השני)
שטחי מסחר	500 מ"ר	---	
שטחי משרדים	---	---	
זכויות בנייה לא מנוצלות	---	---	

6.5.3 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט (אלפי ש"ח)

	פרויקט ויסוצקי מצב תכנוני של הפרויקט (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 29%)	שנת 2023	שנת 2022
עלויות מצטברות	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	299,699	299,699
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות	29,484	27,700
	עלויות מצטברות בגין בניה	172,840	79,593
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	20,752	20,752
	סה"כ עלות מצטברת	522,775	427,744
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	522,775	427,744
עלויות עתידיות	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו	1	---
	עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	564	5,747
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	89,442	164,607
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	---	---
	סה"כ עלות שנותרה להשלמה	90,007	170,354
	שיעור השלמה כספי לא כולל קרקע	68.3%	32.9%

6.5.4 שיווק הפרויקט

פרויקט ויסוצקי (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 29%)		שנת 2023					שנת 2022
		כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור (#)	18	2	6	6	4	14
	יחידות דיור (מ"ר)	2,133	216	713	693	511	1,257
	שטחי מסחר (מ"ר)	---	---	---	---	---	---
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח ללא מע"מ) בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	54	51	61	55	55	50
	שטחי מסחר	---	---	---	---	---	---
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	148	148	146	140	134	130
	יחידות דיור (מ"ר)	12,084	12,084	11,868	11,155	10,462	9,952
	שטחי מסחר (מ"ר)	500	500	500	500	500	500
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח ללא מע"מ) במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה	יחידות דיור	44	44	44	43	42	41
	שטחי מסחר	27	27	27	27	27	27
שיעור השיווק של הפרויקט	סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	786,776	786,776	781,184	793,575	794,289	793,758
	סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	617,516	617,516	605,751	561,740	519,599	482,720
	שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	78.49%	78.49%	77.5%	70.8%	65.42%	60.8%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:	יחידות דיור (#)	25	25	27	33	39	43
	יחידות דיור (מ"ר)	2,639	2,639	2,855	3,568	4,261	4,771
	שטחי מסחר (מ"ר)	---	---	---	---	---	---
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		100,210	100,210	99,686	118,440	135,972	148,233
מספר החוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח (כמות/מ"ר)		3	***	***	***	***	***
מחיר ממוצע למ"ר (ללא מע"מ) (באלפי ש"ח) בחוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח		49	***	***	***	***	***

6.5.5 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 29%)		סה"כ צפי הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים
שנת 2024	רבעון 1	48,914	50,945
	רבעון 2	48,914	70,628
	רבעון 3	48,914	17,285
	רבעון 4	48,914	124,960
שנת 2025		---	---
שנת 2026		---	---
שנת 2027		---	---
שנת 2028		---	---
שנת 2029 ואילך		---	---
סה"כ		195,656	263,818

אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכנסות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות שצפויות להתקבל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, הכולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, ואשר מבוסס על התחשיבים הכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: (א) קצב הבניה החזוי בהתבסס על ניסיון החברה; (ב) ההנחה כי כלל רוכשי היחידות יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה וקצב הבניה יהיה איטי מהמצופה (בין היתר בשל פגיעה בזמינות חומרי הגלם ו/או כוח האדם ו/או בכל גורם נוסף שיגרום לעיכוב בבנית הפרויקט) ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה.

6.5.6 רווחיות גולמית

(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 29%)			שנת 2023	שנת 2022
הכנסות צפויות בגין הפרויקט			786,776	793,758
עלויות פרויקט צפויות			612,782	598,098
רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט			173,994	195,660
מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר רו"ה			87,440	31,967
מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה			86,554	163,693
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)			22%	25%
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח) (ללא מע"מ) לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר		מגורים	49	49
		מסחר	---	---

המידע בנוגע להכנסות הצפויות, לעלויות הצפויות, לרווח הגולמי הצפוי (המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות המפורטת להלן) ולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, שהינן נכונות למועד דוח זה, המתבססות, בין היתר, על הערכות ותוכניות של החברה אשר עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) יחול שינוי לרעה בביקושים לדירות או במצב המשק ו/או במצב שוק הנדל"ן בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט (בין היתר לאור סביבת הריבית הגבוהה והשפעות מלחמת חרבות ברזל), באופן שיביא להורדת מחירי המכירה בפרויקט (לרבות בדרך של מתן הטבות מימוניות לרוכשים); (2) יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינות כוח אדם; (3) תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו; (4) אי עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.

6.5.7 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר

פרויקט ויסוצקי (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 29%)					
ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח)					
	השפעת עליה של 10%	**השפעת עליה של 5%**	**סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר**	**השפעת ירידה של 5%**	**השפעת ירידה של 10%**
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	99,420	92,987	86,554	80,121	73,688
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	70,093	78,324	86,554	94,784	103,015

6.5.8 מימון ספציפי

פרויקט ויסוצקי (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 29%)			
יתרות בדוח על המצב הכספי (במטבע הפעילות)	**31.12.2023**	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	94,606
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---
	31.12.2022	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	73,600
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---
מוסד מלווה:			בנק
תאריך אישור הלוואה ותאריך נטילת הלוואה:			18 במרץ 2020
סה"כ מסגרת (מטבע הפעילות):			700,000 אלפי ש"ח. האשראי יועמד ב-2 מסגרות אשראי שונות כדלקמן: מסגרת האשראי הפיננסי: סך של 298,000 אלפי ש"ח כמפורט להלן: (1) סך של 251,450 אלפי ש"ח הועמד לצורך מימון רכישת הקרקע; (2) סך שלא יעלה על 46,550 אלפי ש"ח הועמד לצורך מימון ההקמה. מסגרת ערבויות: (1) הסכום הכולל של ערבויות המכר לא יעלה על 400,000 אלפי ש"ח; (2) ערבויות אחרות יועמדו על סך שלא יעלה על 2,000 אלפי ש"ח.
מתוכה, יתרת מסגרת שטרם נוצלה:			234,419 אלפי ש"ח
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית:			האשראי הפיננסי נושא ריבית שנתית בשיעור של ריבית הפריים בתוספת מרווח של 1.1% לשנה, המשולמת באופן שוטף. בנוסף, עמלת מסגרת ערבויות –0.7% לשנה ועמלת הקצאת אשראי – 0.25% לשנה על היתרה הבלתי מנוצלת.
מועדי פירעון קרן וריבית:			60 ימים ממועד סיום הבניה ולא יאוחר מיום 31.8.2024.
תניות פיננסיות מרכזיות:			---
תניות מרכזיות אחרות (לרבות: קצב מכירות וכדומה):			העסקה המשותפת (הלווה) נדרש להעמיד הון עצמי בסך של 91,000,000 ש"ח אשר הועמד זה מכבר. עילות העמדה לפירעון מיידי כוללות, בין היתר, עיכוב בביצוע הפרויקט; קצב המכירות איטי ו/או מחירי הדירות נמוכים מתחזית המכירות והתקבולים, בהתאמה למעט ביחס חריגים שנקבעו בהסכם; חריגה מתקציב הפרויקט; חריגה מהיתר בניה או הוראה לפי חוק התכנון ובניה תשכ"ה- 1965 שלא תוקנה; שינוי שליטה בחברה[197].
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:			לא.
האם מסוג non-recourse ללווה (כן/לא):			לא.
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:			בסיום הפרויקט או לפני כן בכפוף לאישור הבנק מראש ובכתב
בטחונות:			ראו בסעיף 6.5.9 להלן. כן יצוין גם כי הועמדה ערבות בלתי מוגבלת בסכום על ידי אקרו ייזום ועל ידי בעלי השליטה בויסוצקי.

[197] לא יחול שינוי שליטה בכל אחד מיחידי הלווה לרבות בבעלי השליטה הלווה, למעט: (1) העברת אחזקות באקרו גולת הכותרת בין השותפים הקיימים (למעט השותף הכללי) או מהשותפים הקיימים באקרו גולת הכותרת (למעט השותף הכללי) לחברות מקבוצת הפניקס או ירידה בשיעור האחזקות של השותפים הקיימים באקרו גולת הכותרת במסגרת הנפקה/ גיוס הון ובלבד שהחזקות אקרו ייזום בע"מ באקרו גולת הכותרת לא ירדו מתחת לשיעור של 50%; (2) בעל השליטה בחברה יחזיק לפחות ב-20% מאמצעי השליטה בחברה (כהגדרת המונחים בחוק ניירות ערך) ושיעור ההחזקות המשותף שלו ושל ה"ה ארז גיל, זיו יעקובי, אמיר מלאך, שמוליק סימן טוב, ווירמטל ניהול בע"מ (חברה בבעלות ובשליטת של מר ארז גיל), טריפל איי 1 אחזקות בע"מ (חברה בבעלות ובשליטת מר אילן קפון), רעיה שטראוס השקעות בע"מ (חברה בבעלות ובשליטת הגב' רעיה שטראוס) וגורן נ.צ.ב בע"מ (חברה בבעלות ובשליטת מר ישראל גורן) (הקשורים עימו בהסכם בעלי מניות), לא יפחת מ-45.01%; (3) העברת זכויות השותף הכללי באקרו גולת הכותרת לחברה; (4) העברת מניות ויסוצקי בין בעלי השליטה בויסוצקי בינם לבין עצמם; (5) ביצוע הנפקה לציבור או מכירה למשקיע מוסדי של מניות אביב, ובלבד ששיעור החזקתם של בעלי השליטה באביב (ביחד או לחוד) לא יפחת משיעור של 51%; (6) העברת מניות בין בעלי השליטה באביב בינם לבין עצמם.

6.5.9 שעבודים ומגבלות על הקרקע

סוג		פירוט	הסכום המובטח ליום 31.12.2023
שעבודים	**דרגה ראשונה**	משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל הזכויות במקרקעין; אביב וויסוצקי ירשמו לטובת הבנק שעבוד שוטף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על הפרויקט; שעבוד זכויות השותף הכללי באקרו גולת כותרת לפי הסכם השותפות; שעבוד על זכויות היזמים בפרויקט על פי הסכם העסקה המשותפת; שעבודים קבועים ראשונים בדרגה על: זכויות מכוח הסכמי רכישה, חוזים עם ספקים, פוליסות ביטוח, תקבולים מרשויות מס, חשבון הפרויקט.	700,000 אלפי ש"ח
אחר (הערות אזהרה וכיו"ב)		---	---

6.5.10 רווח גולמי צפוי והתאמה לעודפים

פרויקט ויסוצקי (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 29%)	
רווח גולמי צפוי :	173,994
התאמות לעודפים, סה"כ[198] [199]:	61,868
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	235,680
מועד צפוי למשיכת עודפים	2024

[198] יצוין, כי החברה (בשרשור סופי) זכאית גם לדמי ניהול כספי ושיווק בפרויקט כאמור בסעיף 6.5.1 לעיל אשר אינם נכללים בעודפים הצפויים בטבלה זו להלן.

[199] ההתאמות לעודפים לא כוללות מימון שהוון שכן הוא חלק מהרווח הגולמי. מימון שלא הוון נכלל במסגרת התאמות לעודפים.

6.6 פרויקט BART - פרויקט בהקמה

6.6.1 הצגת הפרויקט

(נתונים לפי 100%. חלק החברה 100%)	פירוט ליום 31.12.2023
שם הפרויקט:	BART 5,7,9
מיקום הפרויקט:	רח' בארט 5,7 ו-9 בתל אביב, במקרקעין הידועים כגוש 6649 חלקות 235, 252 ו-253 הכוללים 54 דירות ב-3 בניינים אשר בבעלות בעלי הקרקע בשטח כולל של 4,814 מ"ר (להלן: "**המקרקעין**", "**הדירות הקיימות**", "**הבניינים הקיימים**", "**בעלי הקרקע**" לפי העניין). נכון למועד דוח זה, 100% מבעלי הדירות הקיימות חתמו על ההסכמים. יחס ההחלפה הינו 1.1.
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט תמ"א 38/2 להריסת הבניינים הקיימים והקמת 3 בניינים חדשים שיכללו בסה"כ 112 יח"ד, אשר מתוכן 54 יח"ד עבור בעלי הקרקע, חלף הדירות הקיימות (להלן: "**הבניינים החדשים**"), באופן שבו כל אחד מבעלי הקרקע זכאי לקבל יחידה אחת חלף הדירה הקיימת שבבעלתו אשר לה תוצמד מרפסת בשטח לא יפחת מ-12 מ"ר (ובדירות קרקע יוצמד שטח מרוצף שלא יפחת מ-12 מ"ר), חניה ומחסן (להלן: "**יחידות בעלי הקרקע**"), ו-58 יח"ד עבור היזם, וכן חניון הכולל כ-115 מקומות חנייה ו-81 מחסנים (להלן: "**הפרויקט**").
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:	100%.
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות וכדומה):	החברה מחזיקה בזכויות הפרויקט בשרשור על ידי התחדשות בבארט אקרו נדל"ן – שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו בארט**") ועל ידי בניין עיר המוחזקות על ידי החברה בשיעור של 100%[200] (להלן: "**היזם**").
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ-25% מן הזכויות בנכס):	---
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי):	איחוד
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה)
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	4,814 מ"ר
מועד התחלת שיווק בפרויקט:	Q2 2020
מועד סיום שיווק צפוי:	Q2 2024
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	Q2 2024
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	Q4 2021
הסכמים עם קבלני ביצוע:	ביום 1 ביולי 2021 נחתם הסכם קבלן ראשי עם אשטרום הנדסה ובניה בע"מ (להלן: "**הקבלן**") מסוג פאושלי בתמורה לסך כ- 116.24 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ והצמדה למדד התשומות בבניה למגורים. עקרונות ההסכם עם הקבלן דומים במהותם למתואר בסעיף 6.3.4 לעיל. הקבלן התחייב להשלים את ביצוע העבודות עד לחודש אפריל 2024.
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה):	נרשמו הערות אזהרה לטובת היזם, להבטחת הזכויות מכוח הסכמי התמ"א.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה / פינוי בינוי / אחר):	**<u>הסכמי תמ"א 38/2:</u>** בימים 18.7.2017 (בארט 7) 25.10.2010 (בארט 5) ו-12.7.2018 (בארט 9) נחתמו בין היזם לבין כל אחד מבעלי הקרקע בחלקות הרלוונטיות כמפורט לעיל (להלן: "**הבעלים**") הסכמים לביצוע פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובניה) אשר דומה במהותו להסכם המפורט בסעיף 6.1.11 לעיל. במסגרת ההסכמים ותוספות להסכמים שנחתמו ביחס לכל בניין, התחייב היזם להשלים את הבנייה בתוך 33 חודשים ממועד תחילת העבודות, בכפוף לארכות שנקבעו בהסכם. עד למסירת החזקה בדירות החדשות יישא היזם בהוצאות דמי השכירות לרבות עלויות ההובלה. במקרה של עיכוב בהשלמת העבודות שאיננו מותר על פי ההסכמים העולה על 33 חודשים ולאחר תקופת הגרייס בת ה-75 ימים, יהיו זכאים בעלי הדירות לפיצוי חודשי קבוע לכל חודש מחודשי העיכוב (או חלק יחסי מהפיצוי בגין חלק מחודש) החל מתחילת תקופת העיכוב (לאחר תקופת הגרייס) בסך הקבוע בסעיף 5א' לחוק המכר דירות כשהסך הנ"ל כולל את דמי השכירות לבעלים על פי ההסכמים, דהיינו ישולם לבעלים הפיצוי הנ"ל בלבד כתחליף לדמי השכירות המשולמים על פי הקבוע בהסכמים ולא בנוסף לדמי השכירות.
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט:	---
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?	---
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	---
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):	---

6.6.2 מצב תכנוני של הפרויקט

פרויקט BART 5,7,9 **מצב תכנוני של הפרויקט** **(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)**			
מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים**	**סה"כ יח"ד**	**הערות**

[200] לפרטים אודות דמי יזום המשולמים לצדדים שלישיים בקשר עם פרויקט זה ראה הע"ש 137 לעיל.

פרויקט BART 5,7,9 מצב תכנוני של הפרויקט (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)			
יחידות דיור	23,258 מ״ר ברוטו (כולל חניות, ממ״דים ומרפסות)	112	הפרויקט יכלול 3 בנייני מגורים ובהם 112 יח״ד, חניון הכולל 115 חניות ו-81 מחסנים.
שטחי מסחר	---	---	
שטחי משרדים	---	---	
זכויות בנייה לא מנוצלות	---	---	

6.6.3 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט (אלפי ש״ח)

פרויקט BART 5,7,9 (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)		שנת 2023	שנת 2022
עלויות בגין קרקע ובניה שהושקעו	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	30,653	23,028
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות	21,980	19,516
	עלויות מצטברות בגין בניה	95,746	30,442
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)[201]	8,599	6,043
	סה״כ עלות מצטברת	**156,978**	**79,029**
	סה״כ עלות מצטברת בספרים	**228,221**	**154,384**
עלויות עתידיות בגין קרקע ובניה	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו	37	5,269
	עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	6,480	11,532
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	36,348	98,221
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	282	2,837
	סה״כ עלות שנותרה להשלמה	**43,146**	**117,859**
	שיעור השלמה כספי לא כולל קרקע	70.89%	24.95%

6.6.4 שיווק הפרויקט

פרויקט BART 5,7,9 (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)		שנת 2023					שנת 2022
		כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור (#)	1	---	1	---	---	9
	יחידות דיור (מ״ר)	145	---	145	---	---	1,292
	שטחי מסחר (מ״ר)	---	---	---	---	---	---
מחיר ממוצע למ״ר (באלפי ש״ח ללא מע״מ) בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	41	---	41	---	---	40
	שטחי מסחר	---	---	---	---	---	---
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	57	57	57	56	56	56
	יחידות דיור (מ״ר)	6,374	6,374	6,374	6,229	6,229	6,229
	שטחי מסחר (מ״ר)	---	---	---	---	---	---
מחיר ממוצע למ״ר (באלפי ש״ח ללא מע״מ) במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה	יחידות דיור	38	38	38	38	38	38
	שטחי מסחר	---	---	---	---	---	---
שיעור השיווק של הפרויקט	סה״כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש״ח)	258,387	258,387	257,706	256,206	255,908	254,763
	סה״כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש״ח)	252,637	252,637	252,358	246,325	245,943	244,914
	שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	98%	98%	98%	96%	96%	96%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:	יחידות דיור (#)	1	1	1	2	2	2
	יחידות דיור (מ״ר)	106	106	106	251	251	251
	שטחי מסחר (מ״ר)		---	---	---	---	---
סה״כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		3,945	3,945	3,440	7,723	6,855	5,992
מספר החוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח (כמות/מ״ר)		---	***	***	***	***	***
מחיר ממוצע למ״ר (באלפי ש״ח) (ללא מע״מ) בחוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח		---	***	***	***	***	***

[201] כולל עמלות חוק מכר בגין דירות היזם שמהוונות למלאי ונזקפות לעלות מכר באותה תקופה וכן עלויות מימון בגין בעלי קרקע.

6.6.5 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 100%)		סה"כ צפי הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים
שנת 2024	רבעון 1	67,740	33,406
	רבעון 2	5,811	12,986
	רבעון 3	---	41,364
	רבעון 4	---	1,126
שנת 2025		---	---
שנת 2026		---	---
שנת 2027		---	---
שנת 2028 ואילך		---	---
סה"כ		**73,551**	**88,882**

אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכנסות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות שצפויות להתקבל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, הכולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, ואשר מבוסס על התחשיבים הכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: (א) קצב הבניה החזוי בהתבסס על ניסיון החברה; (ב) ההנחה כי כלל רוכשי היחידות יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה וקצב הבניה יהיה איטי מהמצופה (בין היתר בשל פגיעה בזמינות חומרי הגלם ו/או כוח האדם ו/או בכל גורם נוסף שיגרום לעיכוב בבנית הפרויקט) ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה.

6.6.6 רווחיות גולמית

פרויקט BART 5,7,9 (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)		שנת 2023	שנת 2022
הכנסות צפויות בגין הפרויקט[202]		329,138	325,530
עלויות פרויקט צפויות		270,875	267,657
רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט		58,262	57,873
מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		37,827	13,105
מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		20,435	44,768
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)		18%	18%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (ללא עלויות בניה לבעלים)		23%	23%
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח) (ללא מע"מ) לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	38	38

המידע בנוגע להכנסות הצפויות, לעלויות הצפויות, לרווח הגולמי הצפוי (המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות המפורטת להלן) ולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, שהינן נכונות למועד דוח זה, המתבססות, בין היתר, על הערכות ותוכניות של החברה אשר עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) יחול שינוי לרעה בביקושים לדירות או במצב המשק ו/או במצב שוק הנדל"ן בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט (בין היתר לאור סביבת הריבית הגבוהה והשפעות מלחמת חרבות ברזל), באופן שיביא להורדת מחירי המכירה בפרויקט (לרבות בדרך של מתן הטבות מימוניות לרוכשים); (2) יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינות כוח אדם; (3) תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו; (4) אי עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.

6.6.7 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר

פרויקט BART 5,7,9 (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)					
ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח)					
	השפעת עליה של 10%	השפעת עליה של 5%	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5%	השפעת ירידה של 10%
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	21,010	20,723	20,435	20,148	19,860
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	16,800	18,618	20,435	22,253	24,070

6.6.8 מימון ספציפי

פרויקט BART 5,7,9 (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)			
יתרות בדוח על המצב הכספי	**31.12.2023**	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	---
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---
	31.12.2022	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	---
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---

[202] ההכנסות כוללות הכנסות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות הקיימות כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברה.

פרויקט BART 5,7,9 **(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)**		
(במטבע הפעילות)		
מוסד מלווה:		בנק מקומי
תאריך אישור הלוואה ותאריך נטילת הלוואה:		נובמבר 2020
סה"כ מסגרת (מטבע הפעילות):		501 מיליון ש"ח, כדלקמן: סך של 16.3 מיליון ש"ח לצורך הקמת הפרויקט (אשר אינה רלוונטית למועד פרסום הדוח לאור תחילת משיכת עודפים בפרויקט); 234.7 מיליון ש"ח מסגרת ערבויות הכוללת: ערבויות לטובת הבנקים שלהם רשומות משכנתאות על זכויות בעלי הקרקע בסך של 7 מיליון ש"ח; מסגרת ערבויות דמי שכירות בסך של 13 מיליון ש"ח; ערבויות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה – 1974 בסך של 211.7 מיליון ש"ח לרוכשי יחידות היזם; ערביות לבעלי הקרקע בסך של 253 מיליון ש"ח.
מתוכה, יתרת מסגרת שטרם נוצלה:		56 מיליון ש"ח
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית:		עמלת ערבויות – 1.4%-0.7% לשנה. עמלת הקצאת אשראי – 0.25% לשנה על היתרה הבלתי מנוצלת.
מועדי פירעון קרן וריבית:		מועד פירעון סופי (קרן וריבית) – חודש מרץ 2024 (החברה פועלת להארכת המועד מול הבנק)
תניות פיננסיות מרכזיות:		---
תניות מרכזיות אחרות (לרבות: קצב מכירות וכדומה):		ככל שתחול חריגה בתקציב הפרויקט, סכום ההון העצמי יוגדל בגובה החריגה. **התחייבויות נוספות**: היזם אינו רשאי למכור דירות במחיר הנמוך מהמחיר הקבוע בהסכם, למעט בסטייה של 5%, בכפוף לכך שכלל הדירות תימכרנה בממוצע שלא יפחת ממחירי המכירה הקבועים בהסכם, ובכפוף לכך שלאחר ביצוע המכירות הנ"ל, סך העודף הצפוי לא יהיה נמוך מהעודף הצפוי לפי דו"ח אפס. ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדת ההלוואה לפרעון מיידי, בין היתר: אי התקיימות אילו מהתנאים להעמדת המימון; שינוי שליטה[203]; ביטול הסכם תמ"א או מצב בו עולה חשש ממשי לביטולו; חריגה מהיתרים ולו"ז הקבועים בהסכם לרבות השלמת הבניה עד לחודש פברואר 2024 (כאמור לעיל החברה פועלת להארכת המועד מול הבנק).
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:		לא
האם מסוג non-recourse:		לא.
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:		שחרור כספים מחשבון הפרויקט לפי התקדמות הבניה, וע"פ אישור הבנק בהתאם לתקציב בדוח האפס.
בטחונות:		כמפורט בסעיף 6.6.9 להלן לרבות שעבוד זכויות אקרו כוכב השרון (השותף הכללי באקרו בארט) על פי הסכם השותפות וכן חתימת אקרו בארט, אקרו כוכב השרון ואקרו התחדשות עירונית על כתב הוראות בלתי חוזרות, לפיו כל סכום המגיע לאקרו כוכב השרון כשותף כללי יועבר ישירות לחשבון הפרויקט; התחייבות שלא ליצור כל שעבוד שוטף על נכסי יחידי היזם; מכתב נחיתות בחתימת אקרו בארט וכל אחד מהשותפים באקרו בארט. יצוין גם כי הועמדה ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום של אקרו התחדשות עירונית, אקרו כוכב השרון, אקרו ייזום ובניין עיר (להלן: "**בעלי המניות**") להבטחת כל החובות והתחייבויות היזם בקשר עם הפרויקט; ונחתם כתב התחייבות על ידי בעלי המניות, לפיו, בין היתר: לא יחול שינוי שליטה ביזם, אחריות על מצגי הסכם ועל עמידה של היזם בהתחייבויות, לדאוג כי ליזם יהיו האמצעים המספקים לעמוד בהתחייבויות ולהודיע על שינוי מהותי לרעה במצב הפרויקט ו/או היזם.

6.6.9 שעבודים ומגבלות על הקרקע

סוג		**פירוט**	**הסכום המובטח ליום 31.12.2023**
שעבודים	**דרגה ראשונה**	משכנתאות בדרגה ראשונה עד לסכום כולל של 600 מיליון ש"ח שנרשמו על זכויות בעלי הקרקע; שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על זכויות הלווה ע"פ הסכמי התמ"א; במועד בו יירשם היזם כבעל זכויות במקרקעין (ככל וירשם), ייצרו לטובת הבנק משכנתא בדרגה ראשונה על הזכויות; שעבוד זכויות אקרו כוכב השרון (השותף הכללי) על פי הסכם השותפות לקבלת תקבולים מהפרויקט; שעבוד שוטף ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על הפרויקט; שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויות מכוח חוזי מכר; שעבוד על זכויות מכוח הסכמים עם ספקים/קבלנים; שעבודים קבועים בדרגה ראשונה על: זכויות לקבלת סכומים מפוליסות הביטוח, רשויות המס, תקבולים ו/או הכנסות בחשבון הפרויקט.	501 מיליון ש"ח
אחר (הערות אזהרה וכיו"ב)		הערות אזהרה לטובת היזם כהגדרתו בסעיף 6.6.1 לעיל	

[203] בעל השליטה בחברה, יצחק ארבוב, יחזיק לפחות ב-20% מאמצעי השליטה בחברה ושיעור ההחזקות המשותף של בעלי השליטה לא יפחת מ-45.01%.

6.6.10 רווח גולמי צפוי והתאמה לעודפים

פרויקט BART 5,7,9 **(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)**	
רווח גולמי צפוי :	58,262
התאמות לעודפים, סה"כ[204]:	30,482
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	88,745
מועד צפוי למשיכת עודפים	החברה החלה למשוך עודפים במהלך שנת 2023

[204] ההתאמות כוללות מימון שלא הוון. היוון שהוון נלקח בחשבון ברווח הגולמי המצוין ואינו דורש התאמה.

6.7 פרויקט YARD - פרויקט בהקמה

6.7.1 הצגת הפרויקט

(נתונים לפי 100%. חלק החברה 100%)	פירוט ליום 31.12.2023
שם הפרויקט:	YARD
מיקום הפרויקט:	מתחם המצוי ברח' הצנחנים 13, 13א', 15, 17, 19, 21, 23 ורח' בית אל 47 הידועים כחלקה 84 (לשעבר חלקות 16-9 , 46, 48 ו-52) בגוש 6882 בשכונת נווה שרת תל אביב – יפו (להלן: "**המקרקעין**" או "**המתחם**").
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט פינוי בינוי בתחום מגרש 401 לפי תכנית תא/4370 (להלן: "**התכנית**"), להריסת 8 הבניינים הקיימים על גבי המקרקעין והקמת פרויקט למגורים, הכולל 6 בניינים, מתוכם 2 בניינים בני 25 קומות כ"א (מעל קומת קרקע) ובהם 247 יחידות דיור ו-4 בניינים בני 8 קומות כ"א (מעל קומת קרקע) ובהם 123 יחידות דיור (סה"כ 370 יחידות דיור) וכ-800 מ"ר שטחי מסחר עיקריים (להלן: "**הבניינים החדשים**"), כאשר 128 דירות מתוך סה"כ הדירות בפרויקט ייבנו עבור בעלי הקרקע, חלף הדירות הקיימות (להלן: "**יחידות בעלי הקרקע**"), ויתר (242) הדירות בפרויקט וכן כל שטחי המסחר בפרויקט ייוחדו וירשמו על שם היזם ו/או רוכשים מאת אקרו התחדשות בתל אביב 02 - שותפות מוגבלת (להלן: "**היזם**"). נכון למועד דוח זה, 100% מבעלי הדירות חתמו על ההסכמים. יחס ההחלפה הינו כ-1.9.
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:	100%
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות וכדומה):	שותפות הפרויקט הינה אקרו התחדשות בתל-אביב 02, שותפות מוגבלת (להלן: "**שותפות הפרויקט**" או "**היזם**"), אשר מלוא הזכויות בה מוחזקות ע"י החברה בשרשור סופי.
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ-25% מן הזכויות בנכס):	ל.ר
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי):	איחוד
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	פרויקט פינוי בינוי
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	8,045 מ"ר
מועד התחלת שיווק בפרויקט בפועל:	Q3 2020
מועד סיום שיווק צפוי:	Q3 2025
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	Q3 2025
מועד התחלת עבודות הקמה:	נובמבר 2021 (בחודש יוני 2021 התקבל היתר בניה לפרויקט)
הסכמים עם קבלני ביצוע:	בחודש מאי 2020 נחתם הסכם קבלן עם סיון ביצוע בע"מ מסוג פאושלי בתמורה לסך של כ-320 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין, צמוד למדד תשומות הבניה למגורים. בכפוף לעמידה בלו"ז וכן שלא תעלה בקשה כלשהי לתוספת תשלום לשכר הפאושלי, יינתן בונוס בסך 3 מיליון ש"ח. עקרונות ההסכם עם הקבלן דומים במהותם למתואר בסעיף 6.3.4 לעיל. הקבלן התחייב להשלים את העבודות עבור קבלת טופס 4 בתוך 39 חודשים ממועד תחילת העבודות; מסירת יחידות בעלי הקרקע בתוך 42 חודשים ומסירת הדירות לרוכשים בשוק החופשי בתוך 46 חודשים.
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה):	נרשמו כל הערות אזהרה לטובת היזם, להבטחת הזכויות מכוח הסכם פינוי בינוי.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה / פינוי בינוי / אחר):	**הסכם פינוי בינוי:** היזם התקשר עם בעלי הזכויות במקרקעין (להלן: "**הבעלים**") בהסכם לביצוע הפרויקט שהינו דומה במהותו לתיאור המפורט בסעיף 6.1.11 לעיל. היזם התחייב להשלים את ביצוע העבודות ולמסור את יחידות הדיור בתוך 42 חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודות. כן התחייב להעניק לבעלים פיצוי כספי לצורך תשלום דמי השכירות במהלך תקופת הבניה בסכומים כפי שנקבעו בהסכם, ולשאת בחלק מדמי הניהול (עד לתקרה שנקבעה אשר אינה מהותית לפרויקט) בהם יישאו הבעלים שיתגוררו בפועל בדירות החדשות.
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט:	---
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?	---
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	שותפות הפרויקט התחייבה לבצע על חשבונה את פיתוח הקמת השבילים הגובלים מצפון למגרש 401 לפי תוכנית תא/4370 כהגדרתה לעיל וזאת עד לא יאוחר ממועד קבלת תעודת גמר לפרויקט (אישור אכלוס) כאשר הקמתם תהווה תנאי לקבלת תעודת האכלוס כאמור. בנוסף, שותפות הפרויקט תידרש לשלם סכום חד פעמי שהינו זניח לחברה לצורך תחזוקת השטחים הפרטיים הפתוחים של הפרויקט.
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):	---

6.7.2 מצב תכנוני של הפרויקט

פרויקט YARD (פרויקט התחדשות עירונית, פינוי בינוי) מצב תכנוני של הפרויקט (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)			
מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים**	**סה"כ יח"ד**	**הערות**
יחידות דיור	44,665 (כולל חניות, ממ"ד ומרפסות)	370	הפרויקט יכלול 2 מגדלים בני 25 קומות, 4 בניינים בני 8 קומות וכ- 800 מ"ר שטחי מסחר
שטחי מסחר	800	---	
שטחי משרדים	---	---	
זכויות בנייה לא מנוצלות	---	---	

6.7.3 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט (אלפי ש"ח)

	פרויקט YARD (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)	**שנת 2023**	**שנת 2022**
עלויות עתידיות	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	63,811	48,738
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות	81,044	76,464
	עלויות מצטברות בגין בניה	193,379	49,117
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	19,550	11,378
	סה"כ עלות מצטברת	**357,784**	**185,697**
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	**522,472**	**370,366**
עלויות שנותרו	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו	16,051	30,414
	עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	24,798	30,481
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	170,614	309,102
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	1,727	9,901
	סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**213,189**	**379,898**
	שיעור השלמה כספי לא כולל קרקע	51.57%	15.21%

6.7.4 שיווק הפרויקט

פרויקט YARD (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)		**שנת 2023**					**שנת 2022**
		כל התקופה	**רבעון 4**	**רבעון 3**	**רבעון 2**	**רבעון 1**	
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור (#)	1	---	1	---	---	28
	יחידות דיור (מ"ר)	158	---	158	---	---	3,647
	שטחי מסחר (מ"ר)	---	---	---	---	---	---
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח ללא מע"מ) בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	33	---	33	---	---	32
	שטחי מסחר	---	---	---	---	---	---
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	224	224	224	223	223	223
	יחידות דיור (מ"ר)	23,310	23,310	23,310	23,152	23,152	23,152
	שטחי מסחר (מ"ר)	800	800	800	800	800	800
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח ללא מע"מ) במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה	יחידות דיור	29	29	29	29	29	29
	שטחי מסחר	29	29	29	29	29	29
שיעור השיווק של הפרויקט	סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	784,828	784,828	783,938	785,020	782,588	777,253
	סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	681,882	681,882	680,574	677,203	675,518	671,309
	סה"כ הכנסות צפויות מחוזי מסחר שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	25,478	25,478	25,478	25,432	25,097	25,097
	שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	91%	91%	91%	90%	90%	90%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:	יחידות דיור (#)	18	18	18	19	19	19
	יחידות דיור (מ"ר)	2,257	2,257	2,257	2,414	2,414	2,414
	שטחי מסחר (מ"ר)	---	---	---	---	---	---
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		44,613	44,613	40,522	38,820	36,186	33,835
מספר החוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח (כמות)		---	***	***	***	***	***
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח) (ללא מע"מ) בחוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח		---	***	***	***	***	***

6.7.5 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 100%)		סה"כ צפי הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים
שנת 2024	רבעון 1	59,897	28,543
	רבעון 2	74,686	17,477
	רבעון 3	74,686	17,564
	רבעון 4	74,686	20,119
שנת 2025		59,811	294,551
שנת 2026		---	---
שנת 2027		---	---
שנת 2028 ואילך		---	---
סה"כ		**343,767**	**378,254**

אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכנסות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות שצפויות להתקבל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, הכולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, ואשר מבוסס על התחשיבים הכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: (א) קצב הבניה החזוי בהתבסס על ניסיון החברה; (ב) ההנחה כי כלל רוכשי היחידות יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה וקצב הבניה יהיה איטי מהמצופה (בין היתר בשל פגיעה בזמינות חומרי הגלם ו/או כוח האדם ו/או בכל גורם נוסף שיגרום לעיכוב בבנית הפרויקט) ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה.

6.7.6 רווחיות גולמית

פרויקט YARD (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)		שנת 2023	שנת 2022
הכנסות צפויות בגין הפרויקט[205]		939,247	931,671
עלויות פרויקט צפויות		725,392	720,011
רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט		**213,855**	**211,660**
מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		88,699	25,491
מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		125,156	186,169
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)		**23%**	**23%**
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (לא כולל עלויות בניה לבעלים)		**27%**	**27%**
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח) (ללא מע"מ) לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	29	29
	מסחר	29	29

המידע בנוגע להכנסות הצפויות, לעלויות הצפויות, לרווח הגולמי הצפוי (המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות המפורטת להלן) ולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, שהינן נכונות למועד דוח זה, המתבססות, בין היתר, על הערכות ותוכניות של החברה אשר עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) יחול שינוי לרעה בביקושים לדירות או במצב המשק ו/או במצב שוק הנדל"ן בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט (בין היתר לאור סביבת הריבית הגבוהה והשפעות מלחמת חרבות ברזל), באופן שיביא להורדת מחירי המכירה בפרויקט (לרבות בדרך של מתן הטבות מימוניות לרוכשים); (2) יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינות כוח אדם; (3) תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו; (4) אי עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.

6.7.7 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר

פרויקט YARD (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)					
ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח)					
	השפעת עליה של 10%	השפעת עליה של 5%	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5%	השפעת ירידה של 10%
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	132,650	128,903	125,156	121,409	117,662
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	108,095	116,625	125,156	133,687	142,217

[205] ההכנסות כוללות הכנסות בגין מתן שירותי בניה לבעלי הדירות הקיימות כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברה. לפרטים בעניין רכיב הטבה משמעותית ראה ה"ש מספר 34.

6.7.8 מימון ספציפי

פרויקט YARD **(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)**			
יתרות בדוח על המצב הכספי (במטבע הפעילות)	**31.12.2023**	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	---
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---
	31.12.2022	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	---
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---
מוסד מלווה:			קבוצת מלווים מקומיים
תאריך אישור הלוואה ותאריך נטילת הלוואה:			מרץ 2021
סה"כ מסגרת (מטבע הפעילות):			1,197 מיליון ש"ח, כדלקמן: ערבויות חוק מכר - 607 מיליון ש"ח; ערבויות משותפות[206] על סך 10 מיליון ש"ח; ערבויות דמי שכירות ומיסים בסך 34 מיליון ש"ח ערבות נוספת בסך 2 מיליון ש"ח לטובת ב"כ בעלי הקרקע להבטחת תשלומי המיסים שיחולו על בעלי הקרקע במקרה של מימוש הערבויות לבעלי הקרקע; ערבויות לבעלי הקרקע על סך 478.5 מיליון ש"ח; מסגרת אשראי פיננסי בסך 66 מיליון ש"ח.
מתוכה, יתרת מסגרת שטרם נוצלה:			כ- 295 מיליון ש"ח
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית:			ריבית – פריים + 0.56%; עמלת ערבויות – 0.7%-1.4% לשנה; עמלת הקצאת אשראי – 0.25% לשנה על היתרה הבלתי מנוצלת.
מועדי פירעון קרן וריבית:			מועד פירעון סופי (קרן וריבית) – חודש אוגוסט 2025
תניות פיננסיות מרכזיות:			---
תניות מרכזיות אחרות (לרבות: קצב מכירות וכדומה):			הסכם המימון כולל התחייבויות מקובלות בהסכים אלה, ובכלל זה: כי לא יחול שינוי שליטה במישרין או בעקיפין ביזם ו/או באקרו כוכב השרון (השותף הכללי ביזם), ו/או באקרו התחדשות עירונית (השותף המוגבל ביזם), לרבות שינוי בבעלי השליטה ו/או בשיעור אחזקתם של בעלי השליטה באמצעי השליטה ביזם, מבלי שהתקבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש[207]; מכירה מאושרת של יח"ד בהתאם לקבוע בהסכם למעט סטייה של עד 6% ממחירי המכירה, בכפוף לכך שעל פי דוחות המפקח ממוצע מחירי המכירה לא יפחת ממחירי המכירה המפורטים בהסכם ובכפוף לכך שעל פי דוחות המפקח לאחר ביצוע המכירות הנ"ל, סך העודף הצפוי בפרויקט לא יהיה נמוך מהעודף הצפוי לפי דו"ח אפס; רוכשי יחה"ד שילמו באמצעות שוברי תשלום מקדמה לזכות חשבון הפרויקט בשיעור של 15% ממחיר ההסכם; לוח התשלומים המוסכם בהסכם המכר פרוס באופן סדיר לאורך תקופת הבניה כך שלא יפחת מקצב הבניה הצפוי, למעט באשר ל-30% מיחידות הלקוחות אשר עימם רשאים להסכים על לוח תשלומים שונה כקבוע בהסכם. ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדת ההלוואה לפרעון מיידי, בין היתר: שינוי שליטה אסור כמפורט לעיל; ביטול הסכמי פינוי הבינוי; חריגה מהיתרים ולו"ז הקבועים בהסכם.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:			ל.ר
האם מסוג non-recourse (כן/לא):			לא.
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:			שחרור כספים מחשבון הפרויקט לפי התקדמות הבניה, וע"פ אישור הבנק בהתאם לתקציב בדוח האפס.
בטחונות:			כמפורט להלן, לרבות התחייבות היזם שלא ליצור ולא להתחייב ליצור כל שעבוד על נכסי היזם כפי שהם נכון למועד חתימת ההסכם לטובת אדם או גוף כלשהו; ערבויות ללא הגבלה בסכום בחתימת אקרו כוכב השרון (השותף הכללי ביזם), אקרו התחדשות עירונית (השותף המוגבל ביזם) ואקרו ייזום; חתימת השותף הכללי, השותף המוגבל והיזם על כתב התחייבות וכתבי נחיתות, לפיהם, בין היתר: לא יחול שינוי שליטה ביזם, אחריות על מצגי הסכם ועל עמידה של היזם בהתחייבויות, לדאוג כי ליזם יהיו האמצעים המספקים לעמוד בהתחייבויות, להודיע על שינוי מהותי לרעה במצב הפרויקט ו/או היזם.

[206] ערבויות בנקאיות שינפיק הבנק לבקשת הלקוחות לטובת כ"א מהבנקים שלטובתם רשומות משכנתאות על זכויות בעלי המשכנתאות הקיימות וכן לטובת בעל המשכנתא הקיימת הרלוונטי לו (להלן: "**ערבויות משותפות**").

[207] בעל השליטה יחזיק לפחות ב-20% מאמצעי השליטה בחברה (כהגדרת המונחים בחוק ניירות ערך) ושיעור ההחזקות המשותף של בעלי השליטה (כמפורט בתקנה 21א לחלק ד' – דוח פרטים נוספים המצורף לדוח תקופתי זה) לא יפחת מ-45.01%.

6.7.9 שעבודים ומגבלות על הקרקע

סוג		פירוט	הסכום המובטח ליום 31.12.2023
שעבודים	**דרגה ראשונה**	משכנתאות בדרגה ראשונה מוגבלות לסכום של 1,500,000,000 ש"ח; שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות היזם כלפי בעלי הקרקע על פי הסכמי הפינוי בינוי; במועד בו יירשם היזם בלשכת רישום מקרקעין כבעל זכויות במקרקעין, ייצור וירשום היזם לטובת נאמן הבטוחות משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על המקרקעין; שעבוד על כל זכויות השותף הכללי והשותף המוגבל להבטחת כל חובות והתחייבויות היזם כלפי הצדדים הפיננסים; שעבוד ראשון ללא הגבלה בסכום על הפרויקט; שעבודים קבועים ראשונים ללא הגבלה בסכום על כל זכויות היזם על פי הסכמי המכר; שעבודים קבועים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות היזם ע"פ חוזים עם מתכננים, קבלנים וספקים עיקריים לרבות הבטוחות שניתנו ליזם להבטחתן; שעבוד והמחאה על דרך השעבוד של כל זכויות היזם ע"פ פוליסות הביטוח של הפרויקט; שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל זכויות היזם לקבלת סכומים אשר יגיעו מרשויות המס; שעבודים קבועים ראשונים בדרגה וזכויות קיזוז מיוחדות על כל הכספים בחשבון הפרויקט.	1,197 מיליון ש"ח
אחר (הערות אזהרה וכיו"ב)		הערות אזהרה לטובת היזם	---

6.7.10 רווח גולמי צפוי והתאמה לעודפים

פרויקט YARD (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)	
רווח גולמי צפוי :	213,855
התאמות לעודפים, סה"כ[208]:	53,305
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	267,160
מועד צפוי למשיכת עודפים	2025

[208] ההתאמות כוללות מימון שלא הוון. מימון שהוון נלקח בחשבון ברווח הגולמי המצוין ואינו דורש התאמה.

6.8 פרויקט GO YAFO TLV(מכבי יפו) - פרויקט בהקמה

6.8.1 הצגת הפרויקט

(נתונים לפי 100%. חלק החברה 35%)	פירוט ליום 31.12.2023
שם הפרויקט:	GO YAFO
מיקום הפרויקט:	ברחוב הייניריך היינה פינת נס לגויים, יפו במקרקעין הידועים כגוש 7057 בחלק מחלקות 1, 10, 33, 38, 64, כגוש 6992 בחלק מחלקה 8 ו-70 וכגוש 7057 בחלק מחלקה 1 (להלן: "**המקרקעין**").
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט למגורים במסלול מחיר למשתכן[209] ושוק חופשי, הכולל 340 יחידות מגורים לפי תב"ע ועוד 10 יח"ד בהקלה, ב-5 בניינים, כאשר 163 מיחידות הדיור ימכרו בתנאי מחיר למשתכן, 3 דירות ימסרו למדינה וירשמו על שמה ו-184 יחידות דיור ימכרו בתנאי שוק חופשי (להלן: "**הפרויקט**"), בהתאם למכרז משותף לרמ"י ועיריית תל אביב לחכירה מהוונת ל-98 שנים עם אופציה ל-98 שנים נוספות (להלן: "**המכרז**").
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:	35%
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות וכדומה):	החברה מחזיקה בזכויות הפרויקט בשרשור באמצעות אקרו ייזום, המחזיקה ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע של אקרו אשדר ביפו בע"מ (להלן: "**אקרו אשדר**") שהינה השותף הכללי באקרו אשדר ביפו, שותפות מוגבלת, היוזמת את הפרויקט (להלן: "**אקרו אשדר שותפות מוגבלת**") (ביתרת המניות של אקרו אשדר מחזיקה אשדר כהגדרתה להלן) והמחזיקה ב-0.01% מיחידות ההשתתפות של אקרו אשדר שותפות מוגבלת. השותפים המוגבלים באקרו אשדר שותפות מוגבלת, שכ"א מהם מחזיק ב-49.995% מיחידות ההשתתפות של אקרו אשדר שותפות מוגבלת, הינם אקרו חוצות העיר (י.א) 2017, שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו חוצות העיר**") ואשדר אשדר חברה לבנייה בע"מ (להלן: "**אשדר**")[210] [211]. השותף הכללי באקרו חוצות העיר הינו אקרו מדף 11 בע"מ, אשר מוחזקת 100% באמצעות אקרו ייזום ואשר מחזיקה ב-0.01% מיחידות ההשתתפות של אקרו חוצות העיר, ואילו השותפים המוגבלים בה הינם אקרו ייזום המחזיקה ב-69.99% מיחידות ההשתתפות של אקרו חוצות העיר ו-3 שותפים נוספים המחזיקים כל אחד ב-10% מיחידות ההשתתפות שלה (וביניהם תאגיד בשליטת מר יהודה אלמלה הנמנה על בעלי השליטה בחברה לעניין הוראות חוק החברות)[212].
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ-25% מן הזכויות בנכס):	אשדר (50%).
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי):	אקוויטי
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	אקרו אשדר שותפות מוגבלת זכתה במכרז בחודש ספטמבר 2018 ובחודש אוקטובר 2018 אישרה רמ"י את הקצאת הקרקעות לאקרו אשדר שותפות מוגבלת.
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	6,601 מ"ר
מועד התחלת שיווק בפרויקט צפוי:	Q2-2022[213]
מועד סיום שיווק צפוי:	Q1-2027
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	Q1-2027
מועד התחלת עבודות הקמה:	Q2-2022
הסכמים עם קבלני ביצוע:	ביום 5 במרץ 2023 נחתם הסכם קבלן ראשי עם אשטרום הנדסה ובניה בע"מ (להלן: "**הקבלן**") מסוג פאושלי בתמורה לסך 297 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ והצמדה למדד התשומות בבניה למגורים (המהווה תמורה מלאה וסופית למעט ביחס

[209] במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן", מזמינה המדינה יזמים להתחרות במכרז למכירת דירות במחיר הנמוך ביותר לכל מ"ר, בתמורה לסבסוד מהותי של מחיר הקרקע (עד 80% הנחה על מחיר הקרקע), מתוך מטרה להגדיל את ההיצע ולהוריד את מחירי הדירות. בהתאם לתנאי תוכנית מחיר למשתכן, משרד הבינוי והשיכון (להלן: "**משרד הבינוי**") קובע מפרט בניה מחייב (אשר מתעדכן מעת לעת והינו חל על היזם בהתאם למועד זכייתו במכרז) ליחידות הדיור שישווקו במסגרת הפרויקט, כאשר חלק מהדירות המשווקות במסגרת הפרויקט ישווקו לזכאים שזכו בהגרלה שערך משרד הבינוי ביחס לפרויקט הספציפי (להלן: "**הזכאים**"). בדר"כ היזם אשר הוכרז כזוכה בפרויקט, פועל לקבלת כל האישורים והההיתרים הנדרשים על פי דין לבניית הפרויקט. רשימת הזכאים מועברת ליזם על ידי משרד הבינוי ובסמוך לקבלת היתר בניה, היזם יוצר קשר עם הזכאים ומעדכן אותם אודות השלבים בדרך לרכישת הדירה והזכאים מוזמנים לכנס שעורך היזם בקשר עם הפרויקט הרלוונטי ובו מקבלים הזכאים את כל המידע הנדרש להם בקשר עם הפרויקט לרבות הסכם מכר, מפרטים, תרשמי דירה וכדומה. המחיר למ"ר בפרויקטי מחיר למשתכן הינו כאמור קבוע ונקבע במכרז שבו זכה היזם. המחיר לדירה בפרויקט הינו מכפלת המחיר למ"ר בשטח הדירה (לרבות שטחים יחסיים בגין מרפסת/מחסן/חניה, ככל שקיימים) בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה.

[210] שהינה למיטב ידיעת החברה, חברת אג"ח בבעלות ובשליטה מלאות של קבוצת אשטרום בע"מ.

[211] הסכם השותפות באקרו אשדר שותפות מוגבלת דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף 6.1.13 לעיל.

[212] הסכם השותפות באקרו חוצות העיר דומה במהותו להסכם המתואר בסעיף 6.1.13 לעיל.

[213] יצוין כי המדובר בשיווק דירות לשוק החופשי שאינן חלק מדירות במסלול מחיר למשתכן. שיווק הדירות למחיר למשתכן צפוי להתחיל בתקופה הקרובה, כאשר במקביל לכך פועלת החברה לאישור נוסח הסכם המכר שייחתם עם רוכשי דירות במסלול המחיר למשתכן ע"י משרד השיכון.

(נתונים לפי 100%. חלק החברה 35%)	פירוט ליום 31.12.2023
	למקרים ו/או שינויים שהוסכמו בהסכם, ככל שיחולו). עקרונות ההסכם עם הקבלן דומים במהותם למתואר בסעיף 6.3.4 לעיל. הקבלן התחייב להשלים את ביצוע העבודות עד לחודש מאי 2026 (התחייבות לטופס איכלוס).
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה):	זכות חוזית להירשם כחוכרת על הקרקע[214]
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה / פינוי בינוי / אחר):	---
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט:	---
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?	---
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	---
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):	---

6.8.2 מצב תכנוני של הפרויקט

פרויקט GO YAFO מצב תכנוני של הפרויקט (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)			
מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים**	**סה"כ יח"ד**	**הערות**
יחידות דיור	31,994 מ"ר	350 יחידות דיור	אושרה בקשה להקלה "שבס" מכוחה ניתן יהיה להגדיל את היקף יח"ד ב-10 יח"ד ללא שינוי בהיקף זכויות הבניה, כך שהפרויקט יכלול 350 יח"ד
שטחי מסחר	1,400 מ"ר עיקרי[215]	---	
שטחי משרדים	---	---	
זכויות בנייה לא מנוצלות	---	---	

6.8.3 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט (אלפי ש"ח)

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)		שנת 2023	שנת 2022
עלויות שנצברו	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	264,668	271,525
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות	26,447	26,493
	עלויות מצטברות בגין בניה	50,336	25,835
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)[216]	24,472	22,667
	סה"כ עלות מצטברת	365,953	346,520
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	365,953	346,520
עלויות שנותרו	עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו	1,404	4,634
	עלויות בגין פיתוח, מיסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	937	2,846
	עלויות בגין בניה שטרם הושקעו (אומדן)	340,604	374,323
	עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	---	---
	סה"כ עלות שנותרה להשלמה	342,945	381,803
	שיעור השלמה כספי לא כולל קרקע	9.9%	ל.ר

6.8.4 שיווק הפרויקט

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)		שנת 2023					שנת 2022
		כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור (#)	3	---	1	1	1	40
	יחידות דיור (מ"ר)	250	---	51	107	92	4,064
	שטחי מסחר (מ"ר)	---	---	---	---	---	---
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח ללא מע"מ) בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת	יחידות דיור	31	---	31	31	32	32
	שטחי מסחר	---	---	---	---	---	---
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה	יחידות דיור (#)	43	43	43	42	41	40
	יחידות דיור (מ"ר)	4,314	4,314	4,314	4,263	4,156	4,064
	שטחי מסחר (מ"ר)	---	---	---	---	---	---
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח ללא מע"מ) במצטבר	יחידות דיור	32	32	32	32	32	32
	שטחי מסחר	---	---	---	---	---	---

[214] ביום 20 במרץ 2019 התקשרה אקרו אשדר שותפות מוגבלת בהסכמי חכירה עם רמ"י ביחס למקרקעין (להלן: "**הסכמי החכירה**"). בהתאם להסכמי החכירה תקופת החכירה תהיה ל-98 שנים בתוספת 98 שנים נוספות. נכון למועד זה, מועד סיום הבניה ביחס ל-3 המגרשים (110, 111 ו-112) נקבע ליום 1 באוגוסט 2026 (תוספת להסכם החכירה המעגנת מועד זה צפויה להיחתם בתקופה הקרובה). בנוסף הסכמי החכירה כוללים הוראות מיוחדות מקובלות ביחס למגרשים עליהם יבנו יחה"ד של מחיר למשתכן. לעניין זה יצוין, כי נכון למועד דוח זה אקרו אשדר שותפות מוגבלת אינה רשומה כחוכרת של המקרקעין והרישום יבוצע לאחר שתבוצע פרצלציה בגין כלל התב"ע ותירשם בלשכת המקרקעין ע"י רשות מקרקעי ישראל (באחריותה עפ"י תנאי המכרז). בנוסף, התקשרו אקרו אשדר ורמ"י בהסכם בניה כתנאי מוקדם להקצאת המתחם ליזם במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן", במסגרתו התחייבה אקרו אשדר שותפות מוגבלת בהתחייבויות שונות לבניית הפרויקט ולאופן מכירת יחה"ד של מחיר למשתכן (לרבות גודל הדירות, מפרט הדירות וכדומה); טיב ואיכות הבניה; ביצוע עבודות פיתוח וכדומה.

[215] במהלך תקופת הדוח שינתה אקרו אשדר שותפות מוגבלת את ייעוד שטחי המסחר האמורים לנדל"ן להשקעה.

[216] החברה מהוונת עלויות מימון בגין הרכישה החל מרבעון רביעי 2018.

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)		שנת 2023					שנת 2022
		כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	
בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה							
שיעור השיווק של הפרויקט	סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	942,652	942,652	975,136	977,388	976,583	979,130
	סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	140,037	140,037	140,037	143,734	136,237	132,660
	סה"כ הכנסות צפויות מחוזי מסחר שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	---	---	---	---	---	---
	שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	15%	15%	15%	15%	14%	14%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:	יחידות דיור (#)	304	304	304	305	306	307
	יחידות דיור (מ"ר)	33,250	33,250	33,250	33,124	33,231	33,323
	שטחי מסחר (מ"ר)[217]	---	---	---	1,727	1,727	1,727
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי		313,286	313,286	290,864	289,103	256,983	258,296
מספר החוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח (כמות)		1	***	***	***	***	***
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח) (ללא מע"מ) בחוזים שנחתמו מיום 1 בינואר 2024 ועד למועד פרסום הדוח		35	***	***	***	***	***

6.8.5 <u>הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)</u>

(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי בפרויקט 35%)		סה"כ צפי הכנסות שהוכרו / שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו / שצפויות להתקבל בגין חוזים חתומים
שנת 2024	רבעון 1	5,633	---
	רבעון 2	8,402	2,884
	רבעון 3	8,402	395
	רבעון 4	8,402	---
שנת 2025		42,011	861
שנת 2026		44,812	61,504
שנת 2027		7,167	34,570
שנת 2028 ואילך		---	---
סה"כ		124,829	100,214

<u>אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד</u>: המידע בטבלה שלעיל בדבר ההכנסות שיוכרו בגין חוזים חתומים ובדבר מקדמות שצפויות להתקבל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, הכולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, ואשר מבוסס על התחשיבים הכלכליים שערכה החברה, בהתחשב ב: (א) קצב הבניה החזוי בהתבסס על ניסיון החברה; (ב) ההנחה כי כלל רוכשי היחידות יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה וקצב הבניה יהיה איטי מהמצופה (בין היתר בשל פגיעה בזמינות חומרי הגלם ו/או כוח האדם ו/או בכל גורם נוסף שיגרום לעיכוב בבנית הפרויקט) ו/או בשל העובדה שרוכשי היחידות בפרויקט לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפי החברה.

6.8.6 <u>רווחיות גולמית</u>

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)			שנת 2023	שנת 2022
הכנסות צפויות בגין הפרויקט			942,652	979,130
עלויות פרויקט צפויות			708,897	728,322
רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט			**233,755**	**250,808**
מתוכו, רווח גולמי שכבר הוכר רו"ה			3,791	---
מתוכו, רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה			229,964	250,808
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)			**25%**	**26%**
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (לא כולל עלויות בניה לבעלים)			**25%**	**26%**
מחיר ממוצע למ"ר (באלפי ש"ח) (ללא מע"מ) לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים		25	26
	מסחר		---	19

המידע בנוגע להכנסות הצפויות, לעלויות הצפויות, לרווח הגולמי הצפוי (המשמש בסיס גם לטבלת ניתוח הרגישות המפורטת להלן) ולשיעור הרווח הגולמי הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין השאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, שהינן נכונות למועד דוח זה, המתבססות, בין היתר, על הערכות ותוכניות של החברה אשר עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, לרבות במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: (1) יחול שינוי לרעה בביקושים לדירות או במצב המשק ו/או במצב

[217] ראה ה"ש 216 לעיל.

שוק הנדל"ן בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפרט (בין היתר לאור סביבת הריבית הגבוהה והשפעות מלחמת חרבות ברזל), באופן שיביא להורדת מחירי המכירה בפרויקט (לרבות בדרך של מתן הטבות מימוניות לרוכשים); (2) יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירי תשומות הבניה ו/או בזמינות כוח אדם; (3) תחול סטיה מהיקף הפרויקט הצפוי אשר עלולה לנבוע, מלבד כתוצאה מהתייקרות עלויות הבניה, גם ממיסים ו/או היטלים שיוטלו; (4) אי עמידת הקבלנים המבצעים ו/או רוכשי היחידות בפרויקט בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו ו/או ייחתמו.

6.8.7 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)					
ניתוח רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר (באלפי ש"ח)					
	השפעת עליה של 10%	**השפעת עליה של 5%**	**סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר**	**השפעת ירידה של 5%**	**השפעת ירידה של 10%**
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים, למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	313,403	271,683	229,964	188,244	146,524
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	264,024	246,994	229,964	212,933	195,903

6.8.8 מימון ספציפי

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)			
יתרות בדוח על המצב הכספי (במטבע הפעילות)	**31.12.2023**	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	212,000
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---
	31.12.2022	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	223,000
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	---
מוסד מלווה:			בנק מקומי
תאריך אישור הלוואה ותאריך נטילת הלוואה:			20.10.2022 (יצוין כי ההסכם מהווה הסכם המשך להסכם שנחתם בין הצדדים ביום 21 בינואר 2019 במסגרתו העמיד הבנק ללווה הלוואה בסך של כ-250 מיליון ש"ח לצורך רכישת המקרקעין. במסגרת הסכם ההמשך, הוגדלו מסגרת האשראי וכן מסגרת ערבויות הביצוע שהועמדו מכוח ההסכם הקודם).
סה"כ מסגרת (מטבע הפעילות):			מסגרות אשראי בסך של 839 מיליון ש"ח בחלוקה שלהלן: (1) מסגרת אשראי ו/או ערבויות בסך של 275 מיליון ש"ח; (2) מסגרת ערבויות ביצוע בסך של 5 מיליון ש"ח; (3) מסגרת ערבויות לפי חוק המכר בסך של 559 מיליון ש"ח (להלן: "**ערבויות המכר**")[218]
מתוכה, יתרת הלוואה שטרם נוצלה:			52,000
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית:			אשראי כספי שתיטול הלווה (אקרו אשדר שותפות מוגבלת) יישא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת שבין 0.5%-1%. כמו כן, עמלת העמדת ערבויות חוק מכר בשיעור של 0.6%, עמלת ליווי פיננסי בסך 6.66 מיליוני ש"ח ועמלת העמדת ערבויות ביצוע בשיעור של 0.8%.
מועדי פירעון קרן וריבית:			בהתאם להסכמות הנוכחיות עם הבנק, מועד פירעון של המימון נקבע ליום 1 בפברואר 2027.
תניות פיננסיות מרכזיות:			---
תניות מרכזיות אחרות (לרבות: קצב מכירות וכדומה):			ההסכם כולל תנאים מוקדמים להעמדת מימון ההקמה אשר נכון למועד זה עיקריהם כדלקמן: (לעיל ולהלן: "**התנאים המוקדמים להעמדת מימון ההקמה**"): העמדת הון עצמי בסך 146.7 מיליון ש"ח המהווים 20% מעלויות הקמת הפרויקט לפי דו"ח האפס (כולל שווי המקרקעין)[219]; מכירה מוקדמת של יחידות בשווי שלא יפחת מהשווי הקבוע בהסכם; המצאת אישור רמ"י לתוכניות להיתר בניה; ואישור חברת הבקרה להסכם המכר דירות "מחיר למשתכן". על אף קיומם של התנאים המוקדמים כאמור, בפועל, לאחר מועד הדוח, החל הבנק המלווה בהעמדת המימון לבניית הפרויקט ואולם הוסכם בין הצדדים כי בשלב זה יועמד ע"י שותפות הפרויקט הון עצמי מינימאלי בשיעור של כ-14.2% מעלויות הקמת הפרויקט (כ-110 מיליון ש"ח), ואולם היה ועד ליום 31 ביולי 2024 לא תעמוד שותפות הפרויקט ביעדי המכירות שהוסכמו, אזי היא תידרש להעמיד הון עצמי נוסף עד לתקרת ההון העצמי שתוארה לעיל. בנוסף, הלווה התחייבה במסגרת ההסכם לסיים את ביצוע העבודות עד ליום 1 בפברואר 2027. כמו כן, הלווה, אקרו ייזום והחברה התחייבו כי לא יחול שינוי באחזקות הלווה, כי בעלת השליטה באקרו ייזום תישאר החברה, וכי בעל השליטה בחברה יוותר מר יצחק ארבוב וכל זאת עד למועד פירעון כל חובותיה של הלווה כלפי המלווה על פי הסכם ההלוואה. כמו כן, העברת השליטה ו/או הזכויות במקרקעין ו/או בפרויקט שלא באישור הבנק תהווה עילה לפירעון מיידי. ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה ו/או למימוש

218 כנגד הפחתת מסגרת האשראי הכספי, תתאפשר הגדלת מסגרת ערבויות חוק המכר ביחס של 1:1.

219 יצוין כי בכפוף להתקיימות התנאים בהסכם, שעניינם הגעה לרווחיות מינימאלית, מכירת יחידות בפרויקט והכנסות בשיעורים שנקבעו בהסכם, יסכים הבנק להפחתת הון עצמי לסכום שלא יפחת מ-73.3 מיליון ש"ח.

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)	
	הביטחונות, ובכלל זאת: קצב ביצוע פרויקט שלדעת הבנק יביא לכך כי הלווה לא תוכל להשלים את הפרויקט במועד; הפער בין שיעור הביצוע בפועל לבין שיעור המכירות יעלה על 30%; סטייה בנתוני הפרויקט, לפי קביעת הבנק בעניין זה, לעומת נתוני דו"ח האפס; אם תתנהל נגד הלווה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מנהליה חקירה פלילית ו/או הליך פלילי; וכן בקרות איזה מהאירועים הללו לערב כלשהו לפירעון התחייבויות הלווה. כן כולל ההסכם מנגנונים מקובלים לשחרור עודפי הפרויקט, אשר לא ישוחררו אלא באישור הבנק.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:	---
האם מסוג non-recourse (כן/לא):	לא.
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:	ההסכם כולל מנגנונים מקובלים לשחרור עודפי הפרויקט, אשר לא ישוחררו אלא באישור הבנק.
בטחונות:	כמפורט להלן. בנוסף, אקרו ייזום ואשדר העמידו כלפי הבנק ערבויות מוגבלות להבטחת 50% מכל התחייבויות הלווה (הערבויות הועמדו לחוד ולא ביחד).

6.8.9 שעבודים ומגבלות על הקרקע

סוג		פירוט	הסכום המובטח ליום 31.12.2023
שעבודים	**דרגה ראשונה**	שעבוד והמחאת זכויות, מדרגה ראשונה ובלעדית, ללא הגבלה בסכום, על המקרקעין; שעבוד והמחאת זכויות מדרגה ראשונה ובלעדית ללא הגבלה בסכום על כל הזכויות מכח הסכמי החכירה; התחייבות לרישום משכנתא על המקרקעין; שעבוד קבוע ראשון בדרגה על חשבון הפרויקט; הוראות בלתי חוזרות לרמ"י, עיריית ת"א ומס הכנסה להעביר סכומים שיגיעו לשותפות ככל שיגיעו לחשבון הפרויקט. בנוסף הלווה תיצור לטובת הבנק את השעבודים המפורטים להלן: שעבודים קבועים ו/או צפים ו/או המחאה על דרך השעבוד על כל זכויות הלווה הקיימות ושתהיינה לה במקרקעין, בפרויקט, בחשבון הפרויקט, בתקבולי הפרויקט, לרבות זכויותיה כלפי הרוכשים ו/או נותני שירותים ו/או רשויות המס ולרבות הזכויות הנובעות מביטוח הפרויקט.	212,000
אחר (הערות אזהרה וכיו"ב)		הערות אזהרה לטובת עיריית תל-אביב יפו והועדה המקומית לתכנון ובניה בדבר הפקעות בחלקות מסוימות.	---

6.8.10 רווח גולמי צפוי והתאמה לעודפים

פרויקט GO YAFO (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 35%)	
רווח גולמי צפוי :	233,755
התאמות לעודפים, סה"כ[220]:	99,388
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	333,143
מועד צפוי למשיכת עודפים	2026

[220] ההתאמות לעודפים לא כוללות מימון שהוון שכן הוא חלק מהרווח הגולמי. מימון שלא הוון נכלל במסגרת התאמות לעודפים.

6.9 פרויקט מגדל מזא"ה – פרויקט בתכנון

6.9.1 הצגת הפרויקט

(נתונים לפי 100%. חלק החברה 100%)	פירוט ליום 31.12.2023
שם הפרויקט:	פרויקט מגדל מזא"ה (חסן ערפה 53)
מיקום הפרויקט:	חלקה 73 (לפני רישום פרצלציה: חלק מחלקה מספר 53) בגוש 7077 ואשר מהווה את מגרשים 100A ו- 100B, לפי תב"ע תא/4555 (להלן: "**התב"ע**") ברחוב דרך מנחם בגין פינת רחוב ישראל טל בתל אביב בשטח רשום של 7,070 מ"ר (להלן: "**המקרקעין**").
תיאור קצר של הפרויקט:	על המקרקעין מתוכננת הקמת פרויקט בן 42 קומות למגורים, מסחר, תעסוקה שיכלול 268 יח"ד (בהיקף כולל של כ-20,000 מ"ר), שטחי ציבור (עיקרי ושירות) בהיקף של עד 9,500 מ"ר ושטחי מסחר (עיקרי ושירות) בהיקף של כ-700 מ"ר (להלן: "**הפרויקט**").
חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט:	100%
מבנה האחזקה בפרויקט (תיאור אחזקה דרך חברות בנות וכדומה):	החברה מחזיקה בפרויקט באמצעות אקרו ייזום, המחזיקה ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של אקרו מדף 12 בע"מ (להלן: "**השותף הכללי**"), שהינה השותף הכללי באקרו מטרופולין, שותפות מוגבלת, היוזמת את הפרויקט (להלן: "**אקרו מטרופולין**"). בתקופת הדוח רכשה החברה את מלוא זכויות השותפים בפרויקט, כך שנכון למועד זה, אקרו ייזום מחזיקה 100% מיחידות ההשתתפות של אקרו מטרופולין
ציון שמות השותפים לפרויקט (במקרה בו השותפים מהווים צד קשור או מחזיקים למעלה מ-25% מן הזכויות בנכס):	---
שיטת הצגה בדוחות הכספיים (איחוד/איחוד יחסי/ אקוויטי):	איחוד
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	19 בינואר 2021[221]
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	7,070 מ"ר
מועד התחלת שיווק בפרויקט צפוי:	Q2-2024
מועד סיום שיווק צפוי:	Q4-2029
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	Q4-2029
מועד התחלת עבודות הקמה (מתוכנן):	Q4-2024
הסכמים עם קבלני ביצוע:	טרם נחתם הסכם הקמה
פירוט זכויות משפטיות בקרקע (בעלות, חכירה וכדומה):	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה / פינוי בינוי / אחר):	---
קיומן של חשיפות מהותיות של התאגיד המדווח לפרויקט:	---
האם נאמד שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת?	---
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	---
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיו"ב):	---

6.9.2 מצב תכנוני של הפרויקט

פרויקט מגדל מזא"ה **מצב תכנוני של הפרויקט** **(נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)**			
מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים**	**סה"כ יח"ד**	**הערות**
יחידות דיור	20,042	268	על פי התב"ע הקיימת, ניתן לבנות עד 42 קומות. להערכת החברה, היתר חפירה ודיפון צפוי להתקבל בחודשים הקרובים ובמקביל החברה פועלת להוצאת היתר מלא לפרויקט.
שטחי מסחר	700	---	
שטחי משרדים	---	---	
זכויות בנייה לא מנוצלות	---	---	

[221] ביום 19 בינואר 2021 התקשרה אקרו מטרופולין (כהגדרתה לעיל) בהסכם עם צד שלישי (להלן: "**הסכם הרכישה**" ו-"**המוכר**") לרכישת המקרקעין בתמורה לסך של 340 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין, אשר שולמה במלואה עד ליום 20.5.2021 כנגד מסירת החזקה במקרקעין. בהתאם להסכם, המוכר המחה ו/או הסב לאקרו מטרופולין את זכויותיו והתחייבויותיו במקרקעין שעיקריהם נכון למועד זה הינם (1) כתב התחייבות כלפי עיריית תל אביב (שיגובה בערבות בנקאית לשלב ההקמה) להקמת מבנה ציבור בשטח כולל של 3,950 מ"ר אשר יבנה על המקרקעין לרבות הקמת כ-40 מקומות חניה עבור מבנה הציבור בהתאם (עלות בניית שטחי הציבור כאמור לעיל לרבות מקומות החנייה תחול חלקה על חשבון הבעלים של המקרקעין וחלקה על חשבון העיריה), והמסדיר גם את הסכמת הבעלים של המקרקעין לתוספת זכויות לבנית מבנה ציבור עבור העיריה ועל חשבונה; (2) כתב שיפוי מול העירייה בהתאם לתכנית 4555 בקשר עם העדר תביעות הנובעות מאישור התכנית וכן שיפוי לעירייה באם יוגשו תביעות צד שלישי בכפוף לתשלום מלוא התמורה ולמסירת החזקה ובכפוף לנכונות הצהרות המוכר בהסכם. בנוסף, ביום 19 בינואר 2021 התקשרה אקרו מטרופולין בהסכם עם צד שלישי (להלן: "**בעלת האופציה**") במסגרתו הוענקה לאקרו מטרופולין, בתמורה לתשלום שאינו מהותי, אופציה לרכוש 6/100 חלקים מזכויותיה במקרקעין הידועים כחלקה 53 בגוש 7077, וכן זכויות נוספות במקרקעין, ככל שתתקבלנה, וזאת בתמורה לסך של כ-20 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ. עם זאת, בהתאם לזכות שהוקנתה לה על פי ההסכם, אקרו מטרופולין הודיעה לבעלת האופציה על ביטולה של האופציה וכנגד ביטול האופציה כאמור שילמה לבעלת האופציה סך של 50 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ.

6.9.3 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט (אלפי ש"ח)

	פרויקט מגדל מזא"ה (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)	שנת 2023	שנת 2022
עלויות הקמה	עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	391,247	391,247
	עלויות מצטברות בגין פיתוח, מיסים ואגרות	25,595	25,595
	עלויות מצטברות בגין בניה	6,264	3,182
	עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	45,750	21,053
	סה"כ עלות מצטברת	468,856	441,077
	סה"כ עלות מצטברת בספרים	468,856	441,077

6.9.4 שיווק הפרויקט

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, טרם החלה החברה בהליכי שיווק.

6.9.5 הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים בפרויקט ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, טרם החלה החברה בהליכי שיווק.

6.9.6 רווחיות גולמית

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, טרם החלה החברה בהליכי שיווק.

6.9.7 ניתוחי רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, טרם החלה החברה בהליכי שיווק.

6.9.8 מימון ספציפי

פרויקט מגדל מזא"ה (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)			
יתרות בדוח על המצב הכספי (במטבע הפעילות)	**31.12.2023**	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	---
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	325,600
	31.12.2022	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	---
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	325,600
מוסד מלווה:			בנק מקומי
תאריך אישור הלוואה ותאריך נטילת הלוואה:			20 במאי 2021
סה"כ מסגרת (מטבע הפעילות):			כ-276 מיליון ש"ח למימון רכישת המקרקעין ולתשלום מס הרכישה ("**המימון לרכישה**"); ומסגרת אשראי כספי בסך של 50 מיליון ש"ח ששימשה את אקרו מטרופולין למימון תמורת ביטול האופציה כאמור בה"ש 221 לעיל ("**מימון ביטול האופציה**").
מתוכה, יתרת הלוואה שטרם נוצלה:			---
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית:			פריים בתוספת 0.7% לשנה[222].
מועדי פירעון קרן וריבית:			סך המימון יפרע עד ליום 1.1.2025 כאשר הקרן תפרע בתשלום אחד והריבית תפרע ב-12 תשלומים רצופים אשר ישולמו מדי 3 חודשים ב-31 לכל חודש קלנדרי החל מיום 31.8.2021.
תניות פיננסיות מרכזיות:			---
תניות מרכזיות אחרות (לרבות: קצב מכירות וכדומה):			השקעת הון עצמי - אקרו מטרופולין תשקיע ממקורותיה העצמיים טרם ניצול סכום מסכומי המימון הון עצמי השווה ל-21.8% מסך תמורת רכישת המקרקעין לפי הסכם הרכישה כולל מס רכישה בגינו ותמורת מימון ביטול האופציה. אקרו מטרופולין, השותף הכללי בה ואקרו ייזום התחייבו כי הלוואות הבעלים שניתנו לאקרו מטרופולין יהיו נחותות לחוב הלווה כלפי הבנק. כמו כן, ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי אשר העיקריים בהם- (א) חל שינוי שליטה אסור[223]; (ב) חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות ו/או הערבויות שניתנו לבנק.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח:			לא
האם מסוג non-recourse (כן/לא):			לא
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים:			---

[222] בהתאם להסכם בקרות אירועים מסוימים (דוגמת אי העמדת הון עצמי נדרש, אי הגשת מסמכים כפי שסוכמו, הליכי חדלות פירעון או הוצאה לפועל, הטלת עיקול בסכום העולה על 5 מיליון ש"ח, שינוי לרעה בשווי בטוחות, הפרת הסכם האשראי והרעה במצבה הפיננסי של החברה) שיעור הריבית יעודכן בשיעור של 1% -3% לפי המקרה.

[223] אקרו מטרופולין, השותף הכללי בה, אקרו ייזום (להלן: "**החברה הערבה**"), בעל השליטה בשרשור בשותף הכללי ובחברה הערבה (יצחק ארבוב) מתחייבים כי עד למועד פירעון כל חובותיה ומילוי כל התחייבויותיה של הלווה כלפי הבנק: (א) השותף הכללי יישאר בבעלות מלאה של החברה הערבה; (ב) בעל השליטה בשרשור בחברה הערבה, בשותף הכללי ובלווה יישאר מר יצחק ארבוב באופן שהוא יחזיק לפחות ב-20% מאמצעי השליטה בחברה (כהגדרת המונחים בחוק ניירות ערך) ושיעור ההחזקות המשותף של בעלי השליטה (כמפורט בתקנה 21א לחלק ד' – דוח פרטים נוספים המצורף לדוח תקופתי זה) לא יפחת מ-45.01%; (ג) החברה הערבה תישאר בשליטה של החברה; (ד) שיעור ההחזקות של החברה הערבה בשותף הכללי לא יפחת מ-40% מהון המניות המונפק בשותף הכללי, ובלבד שהחברה הערבה תישאר בכל זמן נתון בעלת שיעור ההחזקה הגבוה ביותר בשותף הכללי וכל אחד מיתר בעלי המניות בשותף הכללי יחזיק עד 40% מהון המניות המונפק בשותף הכללי.

פרויקט מגדל מזא"ה (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)	
בטחונות:	כמפורט להלן. בנוסף, אקרו ייזום העמידה כלפי הבנק ערבויות להבטחת התחייבויותיה של אקרו מטרופולין כלפי הבנק.

6.9.9 שעבודים ומגבלות על הקרקע

סוג		פירוט	הסכום המובטח ליום 31.12.2023
שעבודים	**דרגה ראשונה**	משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום על המקרקעין לטובת הבנק; שעבוד והמחאת זכות מדרגה ראשונה ובלעדית ללא הגבלה בסכום על: כל הזכויות במקרקעין; כל הזכויות ו/או התקבולים מכח כל ההסכמים בהם התקשרה אקרו מטרופולין לרבות הסכם הרכישה, הסכם האופציה וכדומה; 21 מניות החברה המנהלת למתחם יצחק שדה- תל אביב בע"מ אשר הינם בבעלות אקרו מטרופולין[224]; הזכויות מכוח התב"ע; הזכויות בקשר עם חשבון הפרויקט; כל הזכויות והכספים לרבות הזכות להשבה שיגיעו לאקרו מטרופולין מהעירייה/ המוכרת/ בעלת האופציה/ רשות המיסים/ צד שלישי בקשר למקרקעין או מכח הסכמים או כתבי התחייבות או כל הסכם שנחתם או ייחתם בין אקרו מטרופולין כל צד ג' בקשר עם המקרקעין/ הנכסים המשועבדים; כל הזכויות הנובעות מביטוח הרכוש המשועבד.	325,600
אחר (הערות אזהרה וכיו"ב)		הערות אזהרה וזיקות הנאה לטובת תוואי הרכבת הקלה ולטובת עיריית ת"א.	---

6.9.10 רווח גולמי צפוי והתאמה לעודפים

להלן הנחות ששימשו לחישוב הרווח הגולמי

פרויקט מגדל מזא"ה (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)	דירות מגורים	מסחר	חניות
מספר יח"ד	268	---	---
מחיר למ"ר ממוצע (ללא מע"מ)	53	45	241
שטח דירות במ"ר /(מספר חניות)	21,920	796	137
סך הכל הכנסות	1,164,469	35,811	32,954

פרויקט מגדל מזא"ה (נתונים לפי 100%. חלק החברה האפקטיבי 100%)	
רווח גולמי צפוי :	331,474
התאמות לעודפים, סה"כ[225]:	104,551
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	436,025
מועד צפוי למשיכת עודפים	2029

המידע המתואר לעיל בקשר עם הפרויקטים המהותיים מאוד של החברה ביחס למצב התכנוני הנוכחי של הפרויקטים והמצב התכנוני העתידי של הפרויקטים, לעלויות צפויות בפרויקטים, יתרת סכומים לקבל, הכנסות צפויות, רווח גולמי צפוי וניתוחו לרבות ההנחות שנכללו לצורך חישוב הרווח הגולמי הצפוי (כגון, מחיר למ"ר, מספר יח"ד וכדומה), סה"כ עודפים צפויים למשיכה ומועד צפוי למשיכת עודפים, מועדי תחילה וסיום בניית הפרויקטים ומועדי תחילה וסיום של שיווק הפרויקטים הינו בבחינת <u>מידע הצופה פני עתיד</u> (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) אשר אינו בשליטה המלאה של החברה ואשר התקיימותו בפועל אינה וודאית. התממשות המידע האמור תלויה במידה רבה בשיתוף פעולה בין החברה והשותפים בפרויקטים (ככל שרלוונטי) ובהחלטות שיתקבלו על ידם במהלך הקמת הפרויקטים; בהתקשרות חברת הפרויקט הרלוונטית בהסכמי מימון לליווי והקמת הפרויקטים במועדים המתוכננים לכך ובעמידה בתנאים שיקבעו בהסכמים האמורים (ככל שייקבעו); בגורמים חיצוניים, כגון אישור תכנית לפי חוק התכנון והבניה קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך על ידי החברה והשותפות בפרויקט), בעמידת חברות הפרויקט בדרישות הרשויות השונות ומתן ההיתרים הרלבנטיים על ידן לרבות בדרישת רמ"י והרשות המקומית; בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן (אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור התמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה) ובשמירת רמות מחירי

[224] חברה שהוקמה מכוח הוראות התב"ע על מנת לקדם את פיתוח המתחם בכללותו.

[225] ההתאמות לעודפים לא כוללות מימון שהוון שכן הוא חלק מהרווח הגולמי. מימון שלא הוון נכלל במסגרת התאמות לעודפים.

המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן (בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה). יודגש, כי ואין וודאות שכך יהיה מצב הדברים בפועל. גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות לעיל. להערכת החברה, נכון למועד זה, הגורמים העיקריים הבאים עשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש: (א) לא תאושר תכנית לפי חוק התכנון והבניה ו/או לא יתקבלו ההיתרים הנדרשים לבניית הפרויקטים (הן בעצם קבלתם והן בעצם המועד שנחזה על ידי המועד לקבלתם); (ב) בניית הפרויקט הרלוונטי תתעכב מסיבות שונות כגון אי עמידת חברת הפרויקט הרלוונטית בדרישות הרשויות לקבלת ההיתרים ו/או אי קבלת היתרים מתאימים לפרויקט או קבלתם במועד המאוחר מזה שנחזה על ידי החברה ו/או אי עמידת החברה ו/או חברת הפרויקט בהסכם החכירה ו/או הפיתוח; (ג) התקשרות עם קבלן מבצע או היקלעות הקבלן המבצע או ספקים אחרים שיהיו מעורבים בפרויקט לקשיים כלכליים; (ד) היקלעות מי מבין השותפים בפרויקט לקשיים כלכליים אשר ימנעו מהם להמשיך ולממן את חלקם בפרויקט; (ה) סטייה מהיקף הפרויקט הצפוי העלולה לנבוע מהתייקרויות עלויות הבניה, עלויות מימון, ממיסים ו/או היטלים שיוטלו על רכישת הקרקע ופיתוחה וכדומה; (ו) הרעה בסביבה הכלכלית אשר תשפיע לרעה על סביבת המחירים בה פועלת החברה באופן שיביא לירידה במחירי היחידות בפרויקטים או בדמי השכירות בגינן. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן מהותי, מהאמור לעיל.

6.10 **<u>התקשרויות לרכישת נכסים לאחר תאריך הדוח והתקשרויות לרכישת נכסים שהושלמו/טרם הושלמו לאחר תאריך הדוח</u>**

לפרטים נוספים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח ראה באור 24 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023 המצורף בחלק ג' לדוח תקופתי זה.

6.11 **<u>פילוח הכנסות ורווחיות</u>**

להלן פירוט הכנסות החברה מתחום הפעילות לשנים 2022 ו-2023 (מיליוני ש"ח) אשר נבעו בעיקר ממכירת מקרקעין, מדמי ניהול וחלק החברה בישויות המוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני:

	2023	2022
הכנסות	812	827

6.12 **<u>לקוחות</u>**

"לקוחות" החברה בתחום הנדל"ן היזמי הינם רוכשי הדירות, המשרדים ושטחי המסחר של החברה בפרויקטים בתחום זה אשר הינם לקוחות פרטיים וכן לקוחות עסקיים.

6.13 **<u>שיווק</u>**

שיווק הפרויקטים של החברה מבוצע בין היתר על ידי פניה יזומה ללקוחות הקיימים במאגר הלקוחות של החברה ובנוסף מבוצע פרסום במדיה כגון שלטי חוצות, בטלויזיה וכדומה.

6.14 **<u>גורמי סיכון בתחום הנדל"ן היזמי בישראל</u>**

לפרטים אודות גורמי הסיכון של החברה בתחום הנדל"ן היזמי ראו סעיף 21 להלן.

7. <u>תחום הנדל"ן המניב בישראל</u>

נכון למועד דוח זה לחברה מספר נכסים מניבים, נכסים מניבים בהקמה וקרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה שהעיקריים מביניהם הינם כדלקמן:

שם הפרויקט וסעיף בדוח	מיקום	מועד רכישת הנכס	חלק החברה (בשרשור סופי)	סיווג הנכס (נדל"ן מניב/בהקמה/עתודת קרקע) ותיאור	שווי בספרים ליום 31.12.2023 (אלפי ש"ח) (חלק החברה)	צפי עלויות להשלמת הפרויקט – חלק החברה האפקטיבי (אלפי ש"ח)	סה"כ שטחי משרדים / מסחר להשכרה (100%)	מועד סיום בניה משוער	NOI צפוי בחישוב שנתי (בהנחת תפוסה מלאה) חלק החברה האפקטיבי (באלפי ש"ח)	חוב בגין הנכס (אלפי ש"ח)			LTV ליום 31.12.2023	שיעור תפוסה / שיעור משטחי הנכס לגביהם נחתמו חוזי שכירות מחייבים ליום 31.12.2023
										יתרת חוב ליום 31.12.2023	שיעור ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב		
סי-טאוור (מייקרוסופט)	הרצליה פיתוח	2016	כ-24.13%	נדל"ן מניב - מבנה משרדים ומסחר בהרצליה פיתוח	[227]304,805	---	49,821	אוכלס	15,568	200,354	ביחס לכ-188 מליון ש"ח, ריבית כ-1.29% קבועה צמודה, וביחס לכ-12 מליון ש"ח ריבית בנק ישראל בתוספת 1.75%	ספטמבר 2035	66%	100%
מתחם גולף מבנה מניב מהותי סעיף 7.12.2	תל-אביב	2013 ו-2016	100%	פרויקט נדל"ן מניב משולב למגורים (2 מגדלי מגורים בני 17 קומות ועוד 2 בניני מגורים בני 8 קומות כמפורט בסעיף 6.4.2 לעיל), 6 קומות משרדים וקומת מסחר להשכרה (המגורים מסווגים בתחום הנדל"ן היזמי)	323,073	---	12,440	אוכלס	20,283	73,023	קבועה צמודה בשיעור של 3.954%	אוקטובר 2027	23%	98%
פרויקט One Tower (דפי זהב) מבנה מניב מהותי בהקמה סעיף 7.12.1 להלן	מתחם הבורסה, רמת גן	2017	30.9%	פרויקט נדל"ן מניב למשרדים ומסחר בהקמה	[228]584,550	[229] 7,341	44,970	התקבל טופס 4 ברבעון ה-2 לשנת 2023	22,163	350,033	קבועה צמודה בריבית ממוצעת בשיעור 3.21%	יולי 2030	[230]62.5%	94%

[226] ביישות כלולה השווי ההוגן שמוצג בטבלה שלהלן הינו השווי ההוגן כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים של היישות הכלולה. כמו כן, ביישות מאוחדת אשר החברה אינה מחזיקה 100%, השווי ההוגן המוצג בטבלה מתייחס לשווי כולל זכויות המיעוט.

[227] שווי הנכס בדוחות הכספיים כולל שווי בגין קרקע פנויה בסך של 14.9 מיליון ש"ח (חלק החברה).

[228] כולל נכס זכות שימוש בסך של כ-24.5 מיליון ש"ח (חלק החברה).

[229] כולל עלויות התאמה שנותר לבצע בסך של כ-16 מיליון ש"ח.

[230] היחס אינו כולל שווי בגין נכס זכות שימוש בסך של כ-25 מיליון ש"ח (חלק החברה).

שם הפרויקט וסעיף בדוח	מיקום	מועד רכישת הנכס	חלק החברה (בשרשור סופי)	סיווג הנכס (נדל"ן מניב//בהקמה/עתודת קרקע) ותיאור	שווי בספרים ליום 31.12.2023 [226] (אלפי ש"ח) (חלק החברה)	צפי עלויות להשלמת הפרויקט – חלק החברה האפקטיבי (אלפי ש"ח)	סה"כ שטחי משרדים / מסחר להשכרה (100%)	מועד סיום בניה משוער	NOI צפוי בחישוב שנתי (בהנחת תפוסה מלאה) חלק החברה האפקטיבי (באלפי ש"ח)	חוב בגין הנכס (אלפי ש"ח)			LTV ליום 31.12.2023	שיעור תפוסה / שיעור משטחי הנכס לגביהם נחתמו חוזי שכירות מחייבים ליום 31.12.2023
										יתרת חוב ליום 31.12.2023	שיעור ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב		
ACRO BUSINESS CAMPUS מבנה מניב בהקמה	קרית אונו	2019	100%	נדל"ן מניב בהקמה למשרדים ומסחר המוקם על ידי החברה (חלק מהזכויות בפרויקט מסווגות כמלאי בתחום הנדל"ן היזמי)	140,996	2,700	4,751 (*)	דצמבר 2023	8,191 (*)	80,033	קבועה צמודה בשיעור של 3.8%	ינואר 2039	57%	89% (*)
A tower (מבנה מניב)	רעננה	2018	100%	נכס מניב– קומת משרדים וחניות	31,900	---	1,723	אוכלס	1,746	22,690	1.5%-2.5%	כ-7 מ' - מרץ 2026 כ-14 מ' – יוני 2032 כ-3 מ' – יוני 2031	71%	100%
The George Tel Aviv (מלון אלפא) מבנה מניב בהקמה	תל-אביב	2014	35%	נדל"ן מניב בהקמה למסחר ומלונאות	87,637	---	10,384	ינואר 2024	7,667 [231]	54,212	פריים + 0.85%	ינואר 2026	62%	100%
דה וינצ'י מבנה מניב	תל-אביב	2015	50%	נדל"ן מניב משולב למשרדים, מסחר וחניות	209,007	1,343	12,633	אוכלס	15,446	137,072	קבועה צמודה בשיעור של 3.8%	אוגוסט 2027	66%	97%
מגדל אקרו מבנה מניב	תל-אביב	2016	50%	נכס מניב - 2 קומות משרדים וחניות	33,500	---	3,139	אוכלס	2,205	20,791	צמודה + 1.9%	אפריל 2032	62%	100%
יצחק שדה 1 (חסן ערפה 57-59) עתודת קרקע	תל-אביב	2018	30%	עתודת קרקע – זכויות מגורים כמפורט בסעיף 6.4.5 לעיל וכן זכויות למשרדים ומסחר המיועדות להשכרה (זכויות המגורים מסווגת בתחום הנדל"ן היזמי)	444,867 (***)	672,845	88,958 (**)	רבעון 1 2028	47,530	292,084 (חלק המיוחס לחלק המניב) (****)	פריים + 1.5%	כ-98 מ'- 10/01/2025 כ-192- 27/06/2024	66%	---
יצחק שדה 2 (חסן ערפה B2-4) עתודת קרקע	תל-אביב	ספטמבר 2019 ואפריל 2021	כ- 33.3%	עתודת קרקע – זכויות מגורים כמפורט בסעיף 6.4.5 לעיל וכן זכויות משרדים ומסחר המיועדות להשכרה (זכויות המגורים מסווגת בתחום הנדל"ן היזמי)	253,000	286,264	62,635 (**)	רבעון 2 2030	41,306	136,982 (חלק המיוחס לחלק המניב)	פריים+0.91%- 1.2%	כ-106 מ' ש"ח ב- ינואר 2025 כ-30 מ' ש"ח במאי 2025	54%	---

[231] מהווה את שכ"ד המינימלי החל משנת ההשכרה השנייה ואילך (בשנת ההשכרה הראשונה החברה תהא זכאית לדמי שכירות מפדיון בלבד).

שם הפרויקט וסעיף בדוח	מיקום	מועד רכישת הנכס	חלק החברה (בשרשור סופי)	סיווג הנכס (נדל"ן מניב//בהקמה/עתודת קרקע) ותיאור	שווי בספרים ליום 31.12.2023 [226] (אלפי ש"ח) (חלק החברה)	צפי עלויות להשלמת הפרויקט – חלק החברה האפקטיבי (אלפי ש"ח)	סה"כ שטחי משרדים / מסחר להשכרה (100%)	מועד סיום בניה משוער	NOI צפוי בחישוב שנתי (בהנחת תפוסה מלאה) חלק החברה האפקטיבי (באלפי ש"ח)	חוב בגין הנכס (אלפי ש"ח)			LTV ליום 31.12.2023	שיעור תפוסה / שיעור משטחי הנכס לגביהם נחתמו חוזי שכירות מחייבים ליום 31.12.2023
										יתרת חוב ליום 31.12.2023	שיעור ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב		
קרקע עץ הזית עתודת קרקע	קרית אריה, פ"ת	2017	50%	עתודת קרקע הכוללת זכויות המיועדות לתעסוקה, מסחר ומשרדים.	183,450	---	258,563	---	---	86,266 (****)	פרים + 0.81%	ינואר 2025	47%	---
קרקעות בהרצליה (מגרש 4004 ו-4009) עתודת קרקע	הרצליה פיתוח	2018-2021	24.13%	עתודות קרקע - פרויקטים משולבים למשרדים ומסחר	11,071	120,810	45,566	רבעון 4 2030	14,038	7,380	פריים + 1%	מרץ 2025	67%	---
קרקע בהרצליה (1002)	הרצליה פיתוח	2016-2021	33.33%	עתודות קרקע - פרויקטים משולבים למשרדים ומסחר	8,487	51,398	8,626	רבעון 4 2028	3,315	4,833 (****)	פריים+ 1.5%	פברואר 2025	57%	---
פרויקט מגרש 4001 הרצליה מבנה מניב בהקמה	הרצליה פיתוח	2016-2022	30%	בהקמה – פרויקט משולב למשרדים ומסחר	32,272	88,157	19,677	רבעון 4 2028	8,035	---	---	---	---	---
פרויקט מגרש 4006 הרצליה מבנה מניב בהקמה	הרצליה פיתוח	2016-2022	כ-23%	בהקמה – פרויקט משולב למשרדים ומסחר	46,046	45,417	18,438	רבעון 3 2025	5,294	7,277	פריים+1.25%	אוקטובר 2026	16%	---
שניצלר עתודת קרקע	תל אביב	2022	52%	עתודת קרקע – הכוללת זכויות המיועדות להשכרה וכן כולל זכויות למגורים המסווגות בתחום הנדל"ן היזמי כמפורט בסעיף 6.4.5 לעיל	60,803	---	25,000	---	---	51,640 (חלק המיוחס לחלק המניב)	פריים + 0.8%	יוני 2024	85%	---
הצפירה עתודת קרקע	תל אביב	2021	33.3%	עתודת קרקע הכוללת זכויות המיועדות להשכרה וכן כוללת זכויות למגורים המסווגות בתחום הנדל"ן היזמי כמפורט בסעיף 6.4.5 לעיל	92,950	96,395	33,102	רבעון 4 2031	16,948	45,912 (חלק המיוחס לחלק המניב)	פריים + 0.25%	ינואר 2024	49%	---
תל השומר – 401 עתודת קרקע	רמת גן	2022	100%	עתודת קרקע הכוללת זכויות המיועדות להשכרה וכן כוללת זכויות למשרדים למכירה המסווגת בתחום הנדל"ן היזמי כמפורט בסעיף 6.4.5 לעיל	35,700	110,683	13,477	רבעון 1 2032	10,457	17,589 (חלק המיוחס לחלק המניב)	פריים + 1.2%	יולי 2024	49%	---

שם הפרויקט וסעיף בדוח	מיקום	מועד רכישת הנכס	חלק החברה (בשרשור סופי)	סיווג הנכס (נדל"ן מניב//בהקמה/עתודת קרקע) ותיאור	שווי בספרים ליום 31.12.2023 [226] (אלפי ש"ח) (חלק החברה)	צפי עלויות להשלמת הפרויקט – חלק החברה האפקטיבי (אלפי ש"ח)	סה"כ שטחי משרדים / מסחר להשכרה (100%)	מועד סיום בניה משוער	NOI צפוי בחישוב שנתי (בהנחת תפוסה מלאה) חלק החברה האפקטיבי (באלפי ש"ח)	חוב בגין הנכס (אלפי ש"ח)			LTV ליום 31.12.2023	שיעור תפוסה / שיעור משטחי הנכס לגביהם נחתמו חוזי שכירות מחייבים ליום 31.12.2023
										יתרת חוב ליום 31.12.2023	שיעור ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב		
בית עמנואל	תל אביב	2022 ו-2023	80%	עתודת קרקע הכוללת זכויות המיועדות להשכרה וכן כוללת זכויות למשרדים למכירה המסווגת בתחום הנדל"ן היזמי כמפורט בסעיף 6.4.5 לעיל	40,300	329,854	20,114	Q4 2031	21,422	30,769	פריים + 1.15%	ינואר 2025	76%	---

בנוסף, לחברה NOI צפוי (בהנחת תפוסה מלאה) בגין פרויקטים בתחום דיור להשכרה המפורטים בסעיף 8 להלן, בסך של כ – 29,000 אלפי ש"ח.

(*) כולל חלק החברה בתוספת זכויות המתוארות בסעיף 6.4.3 לעיל, בתקופת הדוח סווגה החברה כ-3 אלפי מ"ר משרדים מנדל"ן להשקעה למלאי, כך ששיעור השיווק למועד הדוח הינו כ-89%.

(**) השטח לא כולל כ-68 יח"ד בדב"י אשר מיועדות להשכרה בפרויקט יצחק שדה 1 (חסן ערפה 59-57) וכ-25 יח"ד בדב"י אשר מיועדים להשכרה בפרויקט יצחק שדה 2 (חסן ערפה B2-4).

(***) שווי הוגן בספרים כפי שמוצג בדוחותיה הכספיים של השותפות בפרויקט אשר מחזיקה ב-90% מזכויות הפרויקט.

(****) על אף האמור לעיל החברה ערבה יחד ולחוד עם שותפיה בהלוואות הללו ועל כן ערבה בנוסף לחלקה האמור בהלוואות בסך כולל של כ-218 מיליון ש"ח.

יודגש, כי הערכות החברה לעיל בדבר, בין היתר, צפי עלויות להשלמת הפרויקט, מועד סיום בניה משוער, נתונים בדבר NOI צפוי וסה"כ שטחי משרדים ומסחר להשכרה, הינם 'מידע צופה פני עתיד' (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך), המתבסס על ניסיונה של החברה ושותפיה לפרויקטים השונים. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בשיתוף פעולה בין השותפים, בהחלטות שיתקבלו על ידם ובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם (ובכלל זה מהחברה) על פי ההסכמים שנחתמו; באישור התב"עות הנדרשות וקבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך על ידי החברה ושותפיה לפרויקטים) ובעמידת החברה בדרישות הרשויות השונות ; בהתקשרות עם גופים מממנים לקבלת מימון לליווי הפרויקטים (ביחס לפרויקטים שטרם נחתם לגביהם הסכם כאמור) בתנאים ובמועדים הנחזים לכך על ידי החברה; בהתממשות הערכות החברה ביחס לכלל עלויות הפרויקט – הן עלות בניית הפרויקטים והן עלות אחזקתם (אשר עשוי לחול בהן שינוי למול העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי); בשמירת רמות מחירי ההשכרה השוררים כיום בשוק הנדל"ן (בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה); בכך שלא תחול מניעה ו/או עיכוב בבניית הפרויקטים מכל סיבה שהיא (לרבות עקב השפעות מלחמת חרבות ברזל לרבות עקב מחסור בחומרי גלם ו/או כוח אדם ו/או נושאים סביבתיים ו/או הליכים משפטיים וכו'; בכך שעלויות הניהול בהן תשא החברה לצורך מתן שירותי ניהול לפרויקטים לא יעלו על הכנסות שתנבענה לה ממתן שירותי הניהול; ובהנחת תפוסה מלאה בכלל השטחים המניבים של החברה (הליך שמטבע הדברים אורך זמן מה ממועד השלמת הקמת הפרויקט) - ואין וודאות שכך יהיה מצב הדברים בפועל, ולפיכך אין כל ודאות כי הערכות החברה שלעיל תתממשנה והן יכולות להיות שונה אף באופן מהותי, מהאמור לעיל.

7.1 **מידע כללי על תחום הפעילות**

7.1.1 מבנה תחום הפעילות והאזורים העיקריים בהם פועלת החברה

בתחום פעילות זה עוסקת החברה באיתור, ייזום, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן מניב בישראל בעיקר באזור גוש דן (בדגש על אזור תל-אביב).

7.1.2 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

לאור העובדה כי נכון למועד הדוח חלק מהפרויקטים הוקמו ו/או מוקמים על ידי החברה (ושותפיה ככל שרלוונטי), החברה כפופה לכל המגבלות המפורטות בסעיף 6.1.7 לעיל בקשר עם הקמת פרויקטים בישראל לרבות חקיקה בתחום התכנון והבניה, ייעוד קרקעות, זכויות בנייה, עמידה בתנאים למתן היתרי בניה וכדומה. בנוסף, לאחר בניית מבני המשרדים ו/או המסחר, לאור העובדה כי נכסים אלו יושכרו ו/או מושכרים לצדדים שלישיים, כפופה החברה לחוקי העזר של העיר בה בנוי מבנה המשרדים ו/או המסחר, תנאי היתר הבניה והתוכניות החלות על הפרויקטים לחקיקה הנוגעת להתאמת הנכסים והשירות לאנשים עם מוגבלויות, לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 וכיו"ב.

7.1.3 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

לפרטים ראה סעיף 6.1.6 לעיל.

7.1.4 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם

לדעת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל"ן המניב הינם היכולת לאתר מקרקעין באזורי ביקוש, בעלי פוטנציאל רווחיות גבוה; היכולת להתאים את פיתוח הפרויקטים לדרישות וציפיות השוק תוך שמירה על מיצוב גבוה לנכס; יכולת לגייס מימון להקמת הפרויקט בתנאים טובים; ויכולת להתקשר עם שוכרים בעלי מוניטין גבוה , יציבות ואיתנות פיננסית בחוזי שכירות ארוכי טווח ובדמי שכירות המייצרים תשואה גבוהה לחברה.

7.1.5 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות

מחסומי כניסה עיקריים לתחום הנדל"ן המניב הינם איתנות פיננסית, מוניטין והיכולת לגייס מימון לאור ההשקעה הכספית הניכרת הנדרשת להקמת פרויקטים לנדל"ן מניב. שוכרים פוטנציאליים יעדיפו לרוב יזם בעל ניסיון מוכח בתחום.

באשר למחסומי היציאה הקיימים בתחום, הרי שמכירת שטחי התעסוקה והמסחר בפרויקטים תהא כרוכה באיתור גוף לו יכולת לרכוש שטחי מסחר בהיקפים משמעותיים.

7.1.6 סוגי הנכסים והשימושים בהם

הנכסים של החברה בתחום פעילות זה, מורכבים מזכויות למשרדים ו/או מסחר ו/או מלונאות שנבנו ו/או שנבנים ו/או מתוכננים להיבנות על ידי החברה (ושותפיה) במסגרת פרויקטים הכוללים עירוב שימושים ואולם חלק מהזכויות האמורות, אותן מתכננת למכור החברה, נכללות במסגרת דוח זה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל. כן כוללים נכסי החברה בתחום זה, קרקעות להשקעה שנרכשו על ידי החברה לצורך הקמת פרויקטים מניבים בהתאם לזכויות בהם.

7.1.7 סוגי שוכרים

נכון למועד דוח זה, עיקר הנכסים של החברה בתחום זה הינם נדל"ן מניב בהקמה או קרקעות, כך שהיקפי השכירות עדיין אינם מהותיים ברמת תוצאות החברה במאוחד. השוכרים עימם נחתמו הסכמי שכירות, הן ביחס לנכסים מניבים של החברה והן ביחס לעתודות קרקע (לצורך שימושי ביניים) הינם גופים עסקיים הפועלים במגוון תחומים.

7.1.8 מדיניות רכישת נכסים

מדיניות החברה הינה לפעול לרכישת נכסים בעיקר באזורי ביקוש בעיקר באזור גוש דן כאשר ביחס לנכסים שיש בהם שימוש מעורב, היינו זכויות למגורים ו/או משרדים ו/או מסחר ו/או מלונאות, לעיתים החברה בוחרת שלא לשווק למכירה או לשווק למכירה באופן חלקי את זכויות המשרדים ו/או המסחר ו/או המלונאות ו/או מגורים (דב"י) בפרויקטים שנרכשים על ידה (ועל ידי שותפיה ככל שרלוונטי) ולהותירם בידי החברה (ובידי שותפיה) כנדל"ן להשקעה (כגון זכויות המשרדים והמסחר בפרויקט גולף, זכויות המלונאות והמסחר בפרויקט The George Tel Aviv

(מלון אלפא), חלק מזכויות המשרדים וכל זכויות המסחר בפרויקט דה וינצ'י וחלק מהיחידות בפרויקט Acro Business Campus).

7.1.9 <u>מדיניות מימוש נכסים</u>

מדיניות החברה היא להגדיל את מאגר הנכסים המניבים באמצעות התקשרות לרכישת נכסים נוספים והמשך החזקה בנכסים המניבים אשר בבעלותה. יחד עם זאת במקרה בו תיווצר הזדמנות למכירת נכס מנכסיה המניבים של החברה בתנאים העולים על תנאי שוק, תבחן החברה התקשרות זו.

7.2 תמצית תוצאות

להלן מפורטות תמצית תוצאות תחום הנדל"ן המניב עבור השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2023 (באלפי ש"ח):

	לשנה שנסתיימה ביום	
	31.12.2023	31.12.2022
סך הכנסות הפעילות (מאוחד)	70,540	326,644
חלק החברה ברווחי שותפויות כלולות	(905)	57,802
סך הוצאות הפעילות (מאוחד)	1,024	10,199
רווח מהפעילות (מאוחד)	68,611	374,247
NOI מנכסים זהים (לגבי שתי תקופות אחרונות) (מאוחד)	18,516	17,732
NOI מנכסים זהים (לגבי שתי תקופות אחרונות) (חלק החברה)	18,516	17,732
סה"כ NOI (מאוחד)	51,200	21,013
סה"כ NOI (חלק החברה)	45,603	21,013

7.3 משתנים כלכליים אודות אזור הפעילות

לפרטים ראה סעיף 5 לעיל.

7.4 פילוחים ברמת תחום הפעילות

7.4.1 פילוח שטחי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים

אזורים	שימושים	תקופת הדיווח	מלונאות ואחר	משרדים	מסחר	סה"כ
			במ"ר			
ישראל	מאוחד	שנת 2023	53	46,419	8,801	55,273
	חלק החברה		53	37,815	8,729	46,597
אחוז מסך שטח הנכסים	מאוחד		0.1%	84.0%	15.9%	100%
	חלק החברה		0.1%	81.2%	18.7%	100%
ישראל	מאוחד	שנת 2022	53	23,892	3,896	27,841
	חלק החברה		53	23,892	3,896	27,841
אחוז מסך שטח הנכסים	מאוחד		0.2%	85.8%	14%	100%
	חלק החברה		0.2%	85.8%	14%	100%

7.4.2 פילוח שווי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים (אלפי ש"ח)

אזורים	שימושים	תקופת הדיווח	מלונאות ואחר	משרדים	מסחר	סה"כ
			אלפי ש"ח			
ישראל	מאוחד	שנת 2023	2,000	1,141,189	277,635	1,420,824
	חלק החברה		2,000	921,024	274,502	1,197,526
אחוז מסך כל שווי הנכסים	מאוחד		0.1%	80.3%	19.5%	100%
	חלק החברה		0.2%	76.9%	22.9%	100%
ישראל	מאוחד	שנת 2022	2,000	533,459	137,000	672,459
	חלק החברה		2,000	533,459	137,000	672,459
אחוז מסך כל שווי הנכסים	מאוחד		0.3%	79.3%	20.4%	100%
	חלק החברה		0.3%	79.3%	20.4%	100%

7.4.3 פילוח NOI לפי אזורים ושימושים (אלפי ש"ח)

אזורים	שימושים	תקופת הדיווח	מלונאות ואחר	משרדים	מסחר	סה"כ
			אלפי ש"ח			
ישראל	מאוחד	שנת 2023	87	43,122	7,992	51,200
	חלק החברה		87	37,524	7,992	45,603
אחוז מסך כל NOI של הנכסים	מאוחד		0.2%	84.2%	15.6%	100%
	חלק החברה		0.2%	82.3%	17.5%	100%
ישראל	מאוחד	שנת 2022	94	20,007	912	21,013
	חלק החברה		94	20,007	912	21,013
אחוז מסך כל NOI של הנכסים	מאוחד		0.5%	95.2%	4.3%	100%
	חלק החברה		0.5%	95.2%	4.3%	100%

7.4.4 רווחי או הפסדי שערוך לפי אזורים ושימושים (אלפי ש"ח)

אזורים	שימושים	תקופת הדיווח	מלונאות ואחר	משרדים	מסחר	סה"כ
			אלפי ש"ח			
ישראל	מאוחד	שנת 2023	---	47,151	28,684	75,835
	חלק החברה		---	31,881	28,684	60,565
אחוז מסך כל רווחי או הפסדי השערוך	מאוחד		0.0%	62.2%	37.8%	100%
	חלק החברה		0.0%	52.6%	47.4%	100%
ישראל	מאוחד	שנת 2022	---	58,981	33,670	92,651
	חלק החברה		---	58,981	33,670	92,651
אחוז מסך כל רווחי או הפסדי השערוך	מאוחד		ל"ר	63.7%	ל"ר	100%
	חלק החברה		ל"ר	63.7%	ל"ר	100%

7.4.5 דמי שכירות ממוצעים למ"ר לפי אזורים ושימושים (ש"ח)

	מלונאות ואחר		משרדים		מסחר*	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
ישראל	ל"ר	ל"ר	119	104	186	300

* הפער בדמי השכירות הממוצעים במסחר נובע מקבלת טופס 4 בפרויקט ACRO BUSSINES CAMPUS ברבעון הרביעי לשנת 2023 אשר הקטין את הממוצע.

7.4.6 פירוט שיעור תפוסה ממוצעים

	מלונאות ואחר			משרדים (*)			מסחר (*)		
	ליום 31.12.2023	לשנת 2023	31.12.2022	ליום 31.12.2023	לשנת 2023	31.12.2022	ליום 31.12.2023	לשנת 2023	31.12.2022
ישראל	ל"ר	ל"ר	ל"ר	97%	77%	100%	84%	67%	88%

(*) יובהר כי שיעור התפוסה חושב לפי החזקה בנכס בפועל ולא לפי חוזים חתומים. כמו כן, בשנת 2023 התקבלו טפסי 4 לנכסים נוספים אשר החלו להניב הכנסות והקטינו את שיעור התפוסה הממוצע במשרדים ובמסחר.

7.4.7 מספר מבנים מניבים לפי אזורים ושימושים

	מלונאות ואחר		משרדים		מסחר	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
ישראל	1	1	5	4	3	1

7.4.8 פילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל לפי שווי בסוף שנה לפי אזורים ושימושים

	מלונאות ואחר		משרדים		מסחר	
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
ישראל	ל"ר	ל"ר	5%	5%	6%	3%

7.5 הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים (אלפי ש"ח)[232]

תקופת הכרה בהכנסה		בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים				בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים			
		הכנסות מרכיבים קבועים (באלפי ש"ח)	הכנסות מרכיבי ם משתני ם (אומדן) (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימי ם	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (באלפי מ"ר)	הכנסות מרכיבים קבועים (באלפי ש"ח)	הכנסות מרכיבים משתנים (אומדן) (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימי ם	שטח נשוא ההסכמים המסתיימי ם (באלפי מ"ר)
שנת 2024	רבעון 1	21,485	---	---	---	21,485	---	---	---
	רבעון 2	22,195	791	---	---	22,195	791	---	---
	רבעון 3	22,488	791	1	2	22,488	791	---	---
	רבעון 4	22,272	791	---	---	22,746	791	---	---
שנת 2025		93,063	1,706	1	---	94,972	1,706	---	---
שנת 2026		90,723	2,555	15	1	95,741	2,555	2	---
שנת 2027		88,427	3,053	7	10	96,438	3,053	---	---
שנת 2028 ואילך		272,125	70,314	38	71	1,186,834	70,314	60	84
סה"כ		632,778	80,001	62	84	1,562,899	80,001	62	84

הנתונים הנוגעים להכנסות המפורטות בטבלה שלעיל מהווים מידע צופה פני עתיד (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) והינם המבוססים על ההסכמים הקיימים נכון ליום 31 בדצמבר 2023 (לא כולל הכנסות משימושי ביניים) (לרבות הסכמים עם שוכרים ביחס לנכסים בהקמה). הגורמים העיקריים שעלולים להביא לכך שהמידע צופה פני העתיד לא יתממש הינם ביטול הסכמי השכירות במועד המוקדם מזה שנחזה לכך על ידי החברה (לדוג', עקב הפרתם מכל סיבה שהיא, לרבות עקב הרעה במצבם הכללי של השוכרים ולרבות עקב אי עמידת החברה בהסכמי השכירות ביחס לנכסים בהקמה כגון אי מסירתם במועד וכדומה) וכן אי מימוש תקופות האופציה על ידי השוכרים בהסכמים בהם קיימת אפשרות כאמור. לפיכך, אין כל ודאות כי לא יחול שינוי בהכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים, לרבות שינויים מהותיים מהאמור לעיל.

7.6 שוכרים עיקריים - גילוי מצרפי

נכון ליום 31 בדצמבר 2022, 31 בדצמבר 2023 ונכון למועד פרסום דוח זה, לחברה אין שוכרים עיקריים אשר ההכנסה מהם מהווה 10% או יותר מסך הכנסות החברה המאוחדות למועדים האמורים.

7.7 נכסים מניבים בהקמה - גילוי מצרפי (נתונים כספיים באלפי ש"ח)

אזור	משתנים	31.12.2023	31.12.2022
ישראל – משרדים / מסחר	מספר נכסים בהקמה בתום השנה[233]	2	5
	סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בסוף שנה (באלפי מ"ר)	10,622	60,493
	סה"כ עלויות שהושקעו בשנה השוטפת (מאוחד)	12,318	110,040
	הסכום שבו מוצגים הנכסים בתום השנה (מאוחד)	78,317	704,460
	תקציב הקמה בשנה העוקבת (אומדן) (מאוחד)	33,734	89,881
	סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה (מאוחד) (אומדן לתום שנה)	133,574	178,230
	שיעור מהשטח של הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות (%)	0%	67%
	הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בשנה העוקבת ושנחתמו חוזים לגבי חמישים אחוזים או יותר מהשטח שלהם (מאוחד) אומדן)	-	34,693
ישראל – מלונאות	מספר נכסים בהקמה בתום השנה	1	1
	סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בסוף שנה (באלפי מ"ר)	3,634	3,634
	סה"כ עלויות שהושקעו בשנה השוטפת (מאוחד)	6,305	25,301
	הסכום שבו מוצגים הנכסים בדוחות בתום השנה (מאוחד)	87,637	76,500
	תקציב הקמה בשעה העוקבת (אומדן) (מאוחד)	-	5,928
	סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה (מאוחד) (אומדן לתום שנה)	-	5,928
	שיעור מהשטח של הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות (%)	100%	100%
	הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בשנה העוקבת ושנחתמו חוזים לגבי חמישים אחוזים או יותר מהשטח שלהם (מאוחד) אומדן)	7,667	6,739

[232] הנתונים בטבלה שלהלן כוללים גם הכנסות מחברות כלולות בהתאם לחלק החברה בחברה הכלולה. ביחס לחברות מאוחדות הנתונים בטבלה שלהלן נלקחו לפי 100%.

[233] הנכסים בהקמה ליום 31 בדצמבר 2023 הינם: The George Tel Aviv (מלון אלפא), פרויקט מגרש 4001 הרצליה ופרויקט מגרש 4006 בהרצליה.

7.8 קרקעות להשקעה - גילוי מצרפי (אלפי ש"ח)

אזור	משתנים		31.12.2023	31.12.2022
ישראל	הסכום שבו מוצגות הקרקעות בתום השנה (במאוחד)		836,348	844,206
	סה"כ שטח הקרקעות בתום שנה (באלפי מ"ר)		55,202	56,550
	סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות בניה מאושרות, לפי שימושים (באלפי מ"ר)	משרדים	214,043	219,565
		מסחר	15,707	16,375

7.9 זכויות בנייה בלתי מנוצלות בנכסים (למעט קרקעות להשקעה)

נכון למועד דוח זה, אין לחברה זכויות בלתי מנוצלות מהותיות בנכסים.

7.10 רכישות ומכירות נכסים - גילוי מצרפי (אלפי ש"ח)

אזור		פרמטרים	31.12.2023	31.12.2022
ישראל	נכסים שנמכרו	מספר נכסים שנמכרו בשנה	1[234]	---
		תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בשנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	44,320	---
		שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי מ"ר)	19,731	---
		NOI של נכסים שנמכרו (מאוחד)	---	---
		רווח\(הפסד) שנרשם בגין מימוש הנכסים (מאוחד) (באלפי ש"ח)	(594) [235]	---
	נכסים שנרכשו	מספר נכסים שנרכשו בשנה	2	9
		עלות נכסים שנרכשו בשנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)[236]	3,089	323,173
		NOI של נכסים שנרכשו בשנה (מאוחד)	---	---
		שטח נכסים שנרכשו בשנה (מאוחד) (באלפי מ"ר)	531	27,072

7.11 התאמות שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי

		ליום (מאוחד) (באלפי ש"ח)	
		31.12.2023	31.12.2022
הצגה בדוח תיאור עסקי התאגיד	סך הכל נכסים מניבים (כפי שמוצג בעמודת "סך הכל" בטבלה בסעיף 7.4 לעיל) **(מאוחד)**	1,420,824	672,459
	סך הכל נכסים מניבים בהקמה בישראל (כפי שמוצג בטבלה שבסעיף 7.7 לעיל) **(מאוחד)**	165,954	780,960
	סך הכל קרקעות להשקעה בישראל (כפי שמוצג בטבלה שבסעיף 7.8 לעיל) **(מאוחד)**[237]	836,348	844,206
	סך הכל (מאוחד)	2,423,126	2,297,625
התאמות	נכסים שנכללו במסגרת "רכוש בלתי שוטף המוחזק למכירה" בדוח על המצב הכספי	---	---
	התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים	---	25,532
	התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות	---	---
	התאמות אחרות	---	---
	סך הכל התאמות	---	25,533
	סך הכל, אחרי התאמות	2,423,126	2,323,157
הצגה בדו"ח על המצב הכספי	סעיף נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי **(מאוחד)**	1,420,824	672,459
	סעיף נדל"ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב הכספי **(מאוחד)**	165,954	806,312
	סעיף נדל"ן להשקעה מקרקעין בדוח על המצב הכספי **(מאוחד)**	836,348	844,386
	סך הכל [238]	2,423,126	2,323,157

[234] אקרו לנדסקייפ, שותפות מוגבלת בשליטת החברה (100%) (להלן: "**אקרו**") אשר החזיקה בכ-6.43% מהזכויות בפרויקט ה-1000 אשר פרטים אודותיו ניתנו בסעיף 7.7 לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2021. כמפורט בסעיף 7.7 לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022, ביום 13 במרץ 2023 קיבלה אקרו מחברת הפניקס, שהינה אחת השותפות בפרויקט, הודעת מימוש ביחס לרכישת מלוא זכויות אקרו בפרויקט, וזאת בהתאם לזכות לרכישה שהוקנתה לה על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים ביום 6 בינואר 2022. ביום 3 באפריל 2023 התקשרו החברה והפניקס בהסכם למכירת הזכויות בפרויקט בתמורה לסך של כ-44 מיליון ש"ח. נכון למועד פרסום הדוח, מלוא התמורה שולמה במלואה.

[235] החברה נוקטת בגישת השווי ההוגן ועל כן בשנת 2022 רשמה רווח נטו משערוך בסך כ-4 מיליון ש"ח, כאשר בשנת 2023, עם מימוש האופציה, רשמה החברה השנה הפסד נטו משערוך בסך כ-594 אלפי ש"ח.

[236] בפרויקטים מעורבים \ עלות הנכסים הינה בגין החלק המיוחס לנדל"ן להשקעה.

[237] לא כולל נדל"ן להשקעה בגין דיור להשכרה המפורט בסעיף 8 להלן.

[238] לא כולל סעיף תשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה, אשר רכישתם טרם הושלמה נכון לתאריך הדוח בסך של 17,860 אלפי ש"ח.

חלק ב' - רשימת נכסים מהותיים

7.12 נכסים מהותיים

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, בהתאם להנחיית נדל"ן להשקעה, הנכסים המהותיים של החברה בתחום הנדל"ן המניב הינם: פרויקט One Tower (דפי זהב) ופרויקט מתחם גולף.

7.12.1 פרויקט One Tower (דפי זהב) - מבנה מניב מהותי[239]

שם הנכס ומאפייניו			שנה	פריט מידע (נתונים כספיים באלפי ש"ח)										נתונים נוספים אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסה		
				ערך בספרים בסוף שנה (מאוחד)	שווי הוגן בסוף תקופה	NOI בפועל בשנה (מאוחד)	הכנסות בשנה (מאוחד) [240]	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המותאם (%)	שיעור תשואה על העלות (%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי שערוך (מאוחד)	שיעור התפוסה לסוף שנה (%)	דמי שכירות ממוצעים למטרים רבועים	זיהוי מעריך השווי (שם וניסיון)	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	הנחות נוספות בבסיס ההערכה
פרויקט One Tower (דפי זהב)	אזור	רמת-גן[241]	2023	584,550	584,550	14,654	15,002	3%	5%	4%	[242]62.5%	39,974	94%	133	קונפורטי רביב גולדנברג	גישת היוון ההכנסות	"שיעור היוון- 6.35%-7.35% שכ"ד למ"ר מסחר- 120 ש"ח / מ"ר שכ"ד למ"ר משרדים- 100 ש"ח/ מ"ר"
	ציון המטבע המשחרי	ש"ח															
	שימוש עיקרי	משרדים, תעסוקה ומסחר	2022[243]	463,737	463,737	---	---	---	---	---	43.3%	86,012	---	---	קונפורטי רביב גולדנברג	גישת היוון ההכנסות	שכ"ד מסחר שטרם הושכר – 150 ש"ח למ"ר שכ"ד משרדים שטרם הושכרו – 100 ש"ח למ"ר שיעור היוון בטווח של

[239] הנתונים המוצגים בטבלה שלהלן הינם לפי חלק החברה בפרויקט בהתאם לדוחות הכספיים של החברה (היינו, 50%) בעוד חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט הינו 30.9%. שווי הנכס כולל שווי בגין נכס זכות שימוש אותו שותפות הפרויקט חוכרת מעיריית ר"ג ומשכירה לצדדים שלישיים הנאמד בשווי של 49.1 מיליון ש"ח (חלק החברה במאוחד- כ-24.5 מיליון ש"ח).

[240] הנכס החל להניב הכנסות החל מיום 01.07.2023. ההכנסות אינן כוללות הכנסות ממתן שירותי בניה בגין עסקת קומבינציה בסך כ-700 אלפי ש"ח.

[241] המקרקעין הידועים כגוש 6109 חלקות 487 ו- 497 (מגרשים 0001A ו- 0001B) ביעוד ע"פ תוכנית רג/1358/ב ברח' אבא הלל 23-19, מתחם הבורסה, ר"ג. יצוין כי אקרו בניה ורוגובין (כהגדרתם בה"ש 244 להלן) (להלן: "**השותפים**") מחזיקות נכון למועד זה בכ-92% ממקרקעי הפרויקט (בחלקים שווים ביניהן) ואילו יתרת הזכויות הינה בבעלות עיריית ר"ג, אשר משכירה את השטחים שבבעלותה (הממוקמים בקומות 3,4,5 וחלק מקומה 6 בפרויקט שנבנה על המקרקעין וכן כוללים 22 מקומות חניה בפרויקט) לשותפים (לתקופת שכירות של 5 שנים החל מחודש יולי 2023 ושתי תקופות אופציות בנות 3 שנים ושתיים בהתאמה), לצורך השכרתם לצדדים שלישיים. הזכויות בבנין כוללות 1,451 מ"ר ברוטו ליעוד ציבור, השטח משמש בחלקו כחדר כושר ובחלקו כמועדון גמלאים.

[242] היחס אינו כולל שווי בגין נכס זכות שימוש בסך של כ-25 מיליון ש"ח (חלק החברה).

[243] הקמתו של הנכס במהלך שנת 2023.

שם הנכס ומאפייניו		שנה	פריט מידע (נתונים כספיים באלפי ש"ח)										נתונים נוספים אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסה		
			ערך בספרים בסוף שנה (מאוחד)	שווי הוגן בסוף תקופה	הכנסות בשנה (מאוחד) [240]	NOI בפועל בשנה (מאוחד)	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המותאם (%)	שיעור תשואה על העלות (%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי שערוך (מאוחד)	שיעור התפוסה לסוף שנה (%)	דמי שכירות ממוצעים למטרים רבועים	זיהוי מעריך השווי (שם וניסיון)	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	הנחות נוספות בבסיס ההערכה
																-6.5% 6.65%
עלות מקורית / עלות הקמה מקורית (במטבע המסחרי)	187,256															
חלק התאגיד (%)	[244]30.9%															
שטח (במטרים רבועים, לפי שימושים)	[245]44,970															

[244] החזקת החברה בפרויקט הינה באמצעות אקרו בניה ותשתית (ל.כ.), שותפות מוגבלת (להלן: "**אקרו בניה**"), אשר השותף הכללי בה הינו אקרו מדף 01 בע"מ (שהינה חברה בשליטה מלאה של החברה) ואילו השותפים המוגבלים בה הינם אקרו נכסים, המחזיקה בכ-61.79% מיחידות ההשתתפות של אקרו בניה; דיאן (כהגדרתה בסעיף 6.5.1 לעיל), המחזיקה ב-5% מיחידות ההשתתפות של אקרו בניה; וגורן נ.צ.ב בע"מ שהינה חברה בבעלות ובשליטת מר ישראל לאופולד גורן, הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה (להלן: "**גורן**"), מבעלי השליטה בחברה, המחזיק בכ-10% מיחידות ההשתתפות של אקרו בניה ושותפים אחרים המחזיקים בכ-23.2% מיחידות השתתפות באקרו בניה. אקרו בניה התקשרה בהסכם עסקה משותפת עם אפרים רוגובין בע"מ (להלן: "**רוגובין**"), הדומה במהותו למתואר בסעיף 6.1.13 לעיל, לפיו כל אחד מרוגובין ואקרו בניה מחזיקים ב-50% מהזכויות וההתחייבויות בפרויקט.

[245] מגדל משרדים הכולל 38 קומות (כולל קומה טכנית) מעל קומת מסחר וחניון תת קרקעי בן 5 מפלסים (כאמור לעיל, קומות 5-3 וחלק מקומה 6 הוקצה לעירייה). בניית הפרויקט הושלמה בחודש יולי 2023.

7.12.2 פרויקט מתחם גולף – מבנה מניב מהותי

שם הנכס ומאפייניו			שנה	פריט מידע (נתונים כספיים באלפי ש"ח)										נתונים נוספים אודות הערכת השווי וההנחות שבבסיסה		
				ערך בספרים בסוף שנה (מאוחד)	שווי הוגן בסוף תקופה	הכנסות בשנה (מאוחד)	NOI בפועל בשנה (מאוחד)	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המותאם (%)	שיעור תשואה על העלות (%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי שערוך (מאוחד)	שיעור התפוסה לסוף שנה (%)	דמי שכירות ממוצעים למטרים רבועים[246]	זיהוי מעריך השווי (שם וניסיון)	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	הנחות נוסף בבסיס ההערכה
פרויקט מתחם גולף	אזור	תל אביב[247]	2023	323,073	327,000	18,031	18,031	5.51%	6.13%	9.92%	22.6%	11,143	98%	158	קונפורטי רביב גולדנברג	גישת היוון ההכנסות	שיעור היוון של 6.3%
	ציון המטבע המסחרי	ש"ח															
	שימוש עיקרי	משרדים ומסחר[248]	2022	301,000	301,000	3,280	3,280	1.09%	6.45%	1.97%	25%	73,974	96%	144	קונפורטי רביב גולדנברג	גישת היוון ההכנסות	שיעור היוון של 6.3%
	עלות מקורית / עלות הקמה מקורית (במטבע המסחרי)	181,720															
	חלק התאגיד (%)	100%[249]															
	שטח (במטרים רבועים, לפי שימושים)	12,440 [250]															

246 דמי השכירות האמורים הינם ביחס לשטח העיקרי בגין המשרדים והמסחר ואינו כולל דמי שכירות בגין מרתף ומחסנים.

247 הפרויקט הינו נדל"ן מניב משולב למגורים (2 מגדלי מגורים בני 17 קומות ועוד 2 בניני מגורים בני 8 קומות), הכולל 6 קומות משרדים וקומת מסחר להשכרה, ונמצא ברחובות פנחס רוזן, קהילת סלוניקי, וקהילת פאדובה בחלקות 1336, 1337, ו- 1346 בגוש 6625 בשטח רשום של 8,808 מ"ר המצויים בשכונת הדר יוסף בתל-אביב. לפרטים אודות הזכויות למגורים הנכללות בתחום הפעילות היזמי ראה סעיף 6.3.1 לעיל.

248 במרכז הפרויקט שצ"פ ותחתיו חניון ציבורי בן קומה אחת הכולל 60 מקומות חניה אשר נמסרו לעיריית תל אביב. כמו כן נבנה ונמסר לעירייה שטח של 300 מ"ר עיקרי המצוי בקומה השלישית של מבנה המשרדים של הפרויקט, אשר משמש ליעוד ציבורי וכן 5 חניות שהוצמדו לשטח זה.

249 החברה מחזיקה בזכויות הפרויקט באמצעות החזקה, בשרשור, במלוא (100%) הזכויות ב-3 שותפויות מוגבלות, אשר מחזיקות בפועל "במושע" בזכויות במקרקעין: בנייני אקרו כוכב השרון י.צ.א (2015), שותפות מוגבלת (להלן: "**בנייני אקרו**"); מגדלי אקרו ניהול נכסים י.צ.א.ר (2015), שותפות מוגבלת (להלן: "**מגדלי אקרו**"); ואקרו נאות אפקה צ.א.ר, שותפות מוגבלת (להלן יחד: "**שותפויות גולף**").

250 שטח לשיווק ללא החניון.

7.13 הסכמי מימון

להלן פרטים אודות הסכמי הלוואה בנכסים מהותיים בתחום הנדל"ן המניב:

שם הפרויקט ושם הלווה	חלק החברה בלווה (בשרשור סופי)	מועד חתימת הסכם ההלוואה/ העמדת האשראי בפועל	סכום ההלוואה / מסגרת אשראי המקורי (מיליון ש"ח)	יתרת קרן ליום 31.12.2023 (מיליוני ש"ח)	לוח סילוקין	שעבודים / בטחונות	שיעור ריבית שנתית	תניית שינוי שליטה/ מרות/ מבנה	התחייבויות אחרות
השותפים בפרויקט One Tower (דפי זהב) (אקרו בניה ורוגובין- 50% כ"א) (להלן: "**הלווה**")	חלקה של אקרו בניה בהלוואה - 50%. החברה מחזיקה בכ- 61.79% מהון אקרו בניה. יובהר כי כל אחד מיחידי הלווה לא	הסכם מיום 2 באוגוסט 2023 ותיקון להסכם מיום 11 במרץ 2024	הלוואה בסך של 500 מיליון ש"ח (להלן: "**הלוואה א'**") אשר שימשה לפרעון הלוואה שהעמיד המלווה ללווה לצורך בניית הנכס ומסגרת אשראי נוספת בסך של 194 מיליון ש"ח (להלן: "**הלוואה ב'**", אשר תקרא להלן ביחד עם הלוואה א'	כ-695 מיליון ש"ח (מוצג ב- 100%, חלק החברה במאוחד 50%)	הריבית תשולם אחת לרבעון, כאשר התשלום הראשון חל ביום 6 באוקטובר 2023 והתשלום האחרון יחול ביום 6 ביולי 2030. קרן ההלוואה תיפרע ב-27 תשלומים רבעוניים שווים בסך של כ-5.2 מיליון ש"ח (לפני הצמדה) ותשלום נוסף אחרון בסך	ראה ה"ש [251]	הלוואה א' תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.18% והלוואה ב' תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.28%, והן תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן.	ההסכם כולל איסור על שינוי בשליטה[252] (במישרין ו/או בעקיפין) של בעלי השליטה בכל אחד מיחידי הלווה[253], ללא הסכמת הבנק מראש, למעט העברות מותרות[254].	הלווה התחייב לעמוד באמות המידה הבאות בכל עת: (1) יחס ה-LTV[255] לא יעלה על 80%. נכון ליום 31.12.2023 היחס הינו 62.5%.; (2) סכום ה-NOI[256] לא ירד מתחת ל-50 מיליון ש"ח. נכון ליום 31.12.2023 ה-NOI הינו 29. לפי המוסכם עם הבנק המממן, בחינת העמידה באמת המידה תידחה עד ליום 31 בדצמבר 2024. (3) יחס יתרת האשראי ל-NOI לא יעלה על 13; יחס יתרת האשראי ל-NOI ליום 31 בדצמבר הינו כ-23. לפי המוסכם עם הבנק המממן, בחינת העמידה באמת המידה תידחה עד ליום 31 בדצמבר 2024. (4) יחס כיסוי החוב[257] לא יפחת מ-1.15. נכון

[251] להבטחת התחייבויות הלווה על פי הסכם ההלוואה, יועמדו לטובת הבנק ביטחונות אשר עיקרם כדלקמן: (1) משכנתא ושעבוד קבוע, בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל זכויות הלווה במקרקעי הפרויקט [למעט זכויות עיריית רמת גן (להלן: "**העירייה**") במקרקעי הפרויקט] (להלן: "**המקרקעין**"); (2) שעבוד שוטף ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על זכויות השותף במקרקעין ובפרויקט (למעט זכויות העירייה בפרויקט) (להלן: "**הנכס**"); (3) שעבודים קבועים ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על כל זכויות הלווה על פי הסכמי השכירות בנכס וכן על זכויות הלווה על פי הסכם הניהול עם חברת הניהול והסכם החניון עם מפעיל החניון בנכס; (4) שעבוד קבוע ראשון בדרגה וזכויות קיזוז מיוחדות על כל הכספים שיעמדו לזכות הלווה בחשבון הפרויקט; (5) שעבוד והמחאה על דרך השעבוד של כל זכויות הלווה על פי פוליסות הביטוח של הנכס וקביעת הבנק כמוטב בלתי חוזר לפיהן; (6) שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל זכויות הלווה לקבלת סכומים אשר יגיעו לו מרשויות המס בקשר עם המקרקעין ו/או הנכס; (7) שעבוד זכויות של השותף הכללי באקרו בניה על פי הסכם השותפות באקרו בניה; (8) שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל זכויות יחידי הלווה זה כלפי זה על פי הסכם עסקה משותפת ושיתוף במקרקעין; (9) ערבות ללא הגבלה בסכום להבטחת חובות והתחייבויות אקרו בניה אשר הועמדה על ידי אקרו נכסים (החברה הערבה). מובהר כי להבטחת התחייבויות הלווה על פי הסכם ההלוואה, יעמדו לבנק גם כל הבטוחות והערובות האחרות שניתנו ו/או יינתנו מפעם לפעם לבנק על ידי הלווה ו/או על ידי צד שלישי כלשהו עבור הלווה (אלא אם נקבע במסמכי הבטוחות אחרת) וזאת בכפוף לכך שבטוחה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי צד כלשהו מבין יחידי הלווה תשמש לכיסוי חלקו היחסי בחוב של אותו צד. הבנק, יהיה רשאי לממש את כל הבטוחות שניתנו לו להבטחת האשראי כמפורט להלן, כולן או חלקן, לפי בחירתו, בכל עת, באופן ובסדר שיבחר, אולם בין אם ימומשו הביטחונות ובין אם לאו, כל אחד מיחידי הלווה לא יהיה חייב לפרוע לבנק יותר מאשר 50% מהחוב.

[252] "**שליטה**" משמעותה: כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

[253] "**בעלי השליטה**" באקרו בניה משמעם: השותפה הכללית באקרו בניה הינה אקרו מדף 01 בע"מ, המוחזקת 100% בידי אקרו נכסים, המוחזקת 100% בידי החברה שהשליטה בה הינה בידי מר יצחק ארבוב.

[254] אשר הוגדרו כ: (1) שינוי בשיעורי האחזקה בשותף כל עוד בעלי המניות הקיימים בשותף יחזיקו במישרין ו/או בעקיפין בכל מניות השליטה בשותף; (2) ירידה בהחזקותיו של מר יצחק ארבוב בחברה ובלבד שגם לאחריה יתקיימו התנאים הבאים: (א) מר ארבוב יישאר בעל השליטה בחברה ויחזיק לפחות 20% מאמצעי השליטה בה; (ב) שיעור האחזקות המשותף של הגורמים הבאים: יצחק ארבוב, ארז גיל, זיו יעקובי, אמיר מלאך, שמוליק סימן טוב, וירומטל ניהול בע"מ, טריפל איי 1 אחזקות בע"מ, רעיה שטראוס השקעות בע"מ וגורן נ.צ.ב בע"מ, באמצעי השליטה בחברה, לא יפחת מ-45.01% ו-(ג) תתקבל הסכמה מכל מי שהשינוי בשיעור האחזקות מקנה לו זכות לפרעון מיידי של החובות וההתחייבויות של אקרו בניה כלפיו ו/או של חובות והתחייבויות אלו מחברות בנות אחרות של החברה כפי שהתחייבה החברה כלפי הבנק; (3) העברת אחזקות באקרו בניה בין השותפים הקיימים או ירידה בשיעור האחזקות של השותפים הקיימים באקרו בניה במסגרת הנפקה/גיוס הון, ובלבד שההחזקות של אקרו נכסים באקרו בניה לא ירדו אל מתחת ל-50%; (4) שינוי באקרו בניה אשר כתוצאה ממנו תועברנה זכויות השותף הכללי באקרו בניה לחברה הערבה (שהנה חברת בת של החברה) או לחברה.

[255] "**יחס ה-LTV**" משמעותו: היחס בין סכום היתרה הבלתי מסולקת של האשראי, לבין שווי הנכס.

[256] "**NOI**" משמעותו: סך ההכנסות והתקבולים המגיעים ללווה מהשכרת יחידות ושטחים בנכס (כולל רווחי החניון, רווחי ניהול/פיקוח ורווחי חשמל), בניכוי הוצאות הפעלה בגין הנכס (ללא ניכוי פחת), בארבעת הרבעונים האחרונים, כפי שעולה ממצבת השכירויות העדכנית שתימסר לבנק מדי שנה.

[257] "**יחס כיסוי חוב**" משמעותו: היחס בין ה-**NOI** לבין החלויות השוטפות. "**חלויות שוטפות**" משמען: הסכום המצטבר של תשלומי קרן, הצמדה וריבית, אשר על הלווה לשלם לבנק בארבעת הרבעונים העוקבים.

שם הפרויקט ושם הלווה	חלק החברה בלווה (בשרשור סופי)	מועד חתימת הסכם ההלוואה/ העמדת האשראי בפועל	סכום ההלוואה / מסגרת אשראי המקורי (מיליון ש"ח)	יתרת קרן ליום 31.12.2023 (מיליוני ש"ח)	לוח סילוקין	שעבודים / בטחונות	שיעור ריבית שנתית	תניית שינוי שליטה/ מרות/ מבנה	התחייבויות אחרות
	יהיה מחויב לפרוע יותר מ-50% מהחוב		"**ההלוואה**")		של כ-554 מיליון ש"ח (לפני הצמדה), כאשר התשלום הראשון יחול ביום 6 באוקטובר 2023 והתשלום האחרון יחול ביום 6 ביולי 2030.				ליום 31.12.2023 היחס הינו 1.4.[258] הסכם ההלוואה כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של מסגרת אשר עיקרן: אם תופר או לא תקוים התחייבות כלשהי מהתחייבויות יחידי הלווה כלפי הבנק שאינה נזכרת במפורש במקרי ההפרה הקבועים בהסכם; שינוי שליטה אסור בלווה כמפורט לעיל; היעדר עמידה באמות המידה הפיננסיות שפורטו לעיל; נקיטת הליכי עיקול ו/או הוצאה לפועל לגבי הנכס, או נקיטת הליכי חדלות פירעון ו/או כינוס נגד הלווה / יחידי הלווה או על ידם; אם לפי שיקול דעתו של הבנק חלה הרעה במצבם הפיננסי ו/או ביחסים הפיננסים של הלווה / יחידי הלווה ו/או במצב עסקיהם ו/או בפעולותיהם ו/או בנכסיהם; אם יתר עסקיהם של יחידי הלווה מנוהלים באופן העלול להשפיע לרעה על קיום התחייבויותיהם לפי הסכם ההלוואה; אם הלווה לא ישלם לבנק סכום כלשהו המגיע לו על פי הסכם ההלוואה. יצוין כי הסכם ההלוואה כולל מנגנון ריפוי במקרה בו הבנק העמיד את ההלוואה לפירעון מיידי כתוצאה מהפרה של אחד מיחידי הלווה (להלן: "**היחיד המפר**"), לפיו תינתן ליחיד הלווה האחר (להלן: "**היחיד האחר**") במקרה כאמור האפשרות לפרוע באופן מלא 50% מכלל החובות בגין ההלוואה (היינו, את חלקו של היחיד האחר בהלוואה) ובמקרה כאמור, לא ייחשב היחיד האחר בהפרה כלפי הבנק, אך מבלי לגרוע מזכויות הבנק לממש את כל הבטוחות שניתנו לו על פי הסכם ההלוואה. כמו כן, הסכם ההלוואה כולל מנגנון המאפשר ליחיד האחר לרכוש את חלקו בפרויקט של היחיד המפר, שבגינו הועמדה ההלוואה לפירעון מיידי[259] ולפרוע 50% מהאשראי שהועמד על ידי הבנק ללווה,	

[258] על אף האמור, אי עמידה באמות המידה המפורטות בס"ק 4-2 שלעיל לא תמנע את העמדת האשראי, ולא תחשב כמקרה הפרה עד ליום 31 בדצמבר 2024.

[259] וזאת במקרה שהדרישה לפירעון מיידי נבעה מהסיבות הבאות ביחס ליחיד המפר: האשראים האחרים שלו הועמדו לפירעון מיידי או נשלחה דרישת תשלום בקשר להעמדתם לפרעון מיידי; הפר התחייבות כלשהי כלפי הבנק על פי הסכם ההלוואה; חל בו אירוע שינוי שליטה; חלה הרעה מהותית במצבו הפיננסי; יתר עסקיו מנוהלים באופן העלול להשפיע מהותית לרעה לקיום התחייבויותיו על פי הסכם ההלוואה.

שם הפרויקט ושם הלווה	חלק החברה בלווה (בשרשור סופי)	מועד חתימת הסכם ההלוואה/ העמדת האשראי בפועל	סכום ההלוואה / מסגרת אשראי המקורי (מיליון ש"ח)	יתרת קרן ליום 31.12.2023 (מיליוני ש"ח)	לוח סילוקין	שעבודים / בטחונות	שיעור ריבית שנתית	תניית שינוי שליטה/ מרות/ מבנה	התחייבויות אחרות
									באופן שיביא לתיקון מלא ומוחלט של ההפרה והכל בהתאם למנגנון שנקבע לכך בהסכם ההלוואה. בנוסף יצוין כי הלווה התחייב שלא להשכיר שטחים בנכס, אלא בכפוף לתנאים הבאים: השכירות לא תהיה מוגנת לפי כל דין; תקופת השכירות, כולל האופציה, לא תעלה על 24 שנים ו-11 חודשים; דמי השכירות לא ישולמו מראש לתקופה העולה על 6 חודשים; מחירי השכירות לא יפחתו ממחירי שוק; זכויות הלווה על פי הסכם השכירות ישועבדו לבנק; מטרת השכירות תתאם את התב"ע; השוכרים אינם צדדים קשורים ללווה או בעלי השליטה בו.
שותפויות גולף (כהגדרתן בסעיף 7.12.2 בפרויקט מתחם גולף	100%	פברואר 2023	מסגרת אשראי עד לסך כולל שלא יעלה על 192 מיליון ש"ח הכוללת: (1) סך של כ-76 מיליון ש"ח אשר הועמדו לצורך פירעון חלק מהאשראי ששימש לצורך הקמת הפרויקט ("**ההלוואה הראשונה**") ו-(2) סכום של כ-116 מיליון ש"ח המהווה את יתרת מסגרת האשראי (להלן: "**ההלוואה השניה**") (להלן ביחד: "**מסגרת האשראי**" או	כ- 76.1	ביחס להלוואה הראשונה - 18 תשלומים רבעוניים בשיעור של 1% מקרן אשר ישולמו החל מחודש יולי 2023, אחת לרבעון והיתרה תשולם בחודש אוקטובר 2027. ההלוואה השניה טרם נוצלה. לאחר שתנוצל יחולו תשלומים רבעוניים בדומה להלוואה הראשונה כאמור לעיל כאשר התשלום האחרון הינו בחודש	משכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על המקרקעין (למעט ביחס למקרקעי העירייה); שעבוד זכויות השותף הכללי, אקרו ייזום ואקרו נכסים בכל אחת משותפויות מתחם גולף; שעבודים קבועים ראשונים בדרגה: על כל זכויות כל אחת מהשותפויות לקבלת סכומים מרשויות המס, על זכויות כל אחת מהשותפויות על פי הסכם עסקה משותפת אשר יחתם ביניהן בקשר עם הסדרתם יחסיהן במקרקעין ובפרויקט, ככל שייחתם, על כל זכויות הלקוחות על פי הסכמי הרכישה של היחידות והשטחים בפרויקט, על	ביחס להלוואה הראשונה שנלקחה ריבית צמודה לממד המחירים לצרכן בשיעור 3.95% לשנה, אשר תשלום אחת אחת לרבעון. ביחס להלוואה השניה אשר טרם נוצלה. שיעור הריבית יקבע ביום לקיחת הלוואה, אשר ייגזר ממרווח קבוע של 2.77% בתוספת תשואת אג"ח מדינה באותו מח"מ של ההלוואה, ובתוספת מרווח	תניית שינוי שליטה בהתאם לסעיף 197 לפקודת המיסים (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "**פקודת המיסים**") ולתקנות שהותקנו מכוחו, לפיה שינוי שליטה בחברה יחשב כמכירה של נכסיה, אלא אם כן התקבלה הסכמת רשות המיסים מראש לשינוי השליטה.	השותפויות התחייבו לעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן: (1) יחס LTV [260] הסך הכולל של היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לא יעלה בכל עת על 73.8% משווי הנכס כפי שייקבע על פי הערכת שווי (לא כולל מע"מ). נכון ליום 31.12.2023 היחס הינו 23.5%. (2) היחס שבין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין ה-NOI מהנכס לא יעלה בכל עת על 9.9. נכון ליום 31.12.2023 היחס הינו 3.8. ההסכם כולל עילות מקובלות לפירעון מיידי לרבות אי עמידה בתניות הפיננסיות שלעיל, במשך שני רבעונים רצופים, וכן ככל שיחול שינוי בשליטה כמפורט בה"ש 197 לעיל.

[260] "**יחס LTV**" לעניין זה משמעו - היחס בין יתרת החוב לבין שווי המקרקעין. יחס ה-LTV ייבדק בכל מועד בו תומצא ללווה הערכת שווי, ולכל הפחות אחת לשנה.

שם הפרויקט ושם הלווה	חלק החברה בלווה (בשרשור סופי)	מועד חתימת הסכם ההלוואה/ העמדת האשראי בפועל	סכום ההלוואה / מסגרת אשראי המקורי (מיליון ש"ח)	יתרת קרן ליום 31.12.2023 (מיליוני ש"ח)	לוח סילוקין	שעבודים / בטחונות	שיעור ריבית שנתית	תניית שינוי שליטה/ מרות/ מבנה	התחייבויות אחרות
			"**ההסכם**", לפי העניין).		אוקטובר 2027.	כל זכויות הלקוחות על פי חוזים עם מתכננים, קבלנים וספקים עיקריים לרבות הבטוחות שניתנו ללקוחות להבטחתן, על פי פוליסות הביטוח של הפרויקט, על חשבון הפרויקט לרבות זכויות קיזוז.	שיקבע באותו מועד ע"י הבנק.		

7.14 **<u>תחרות</u>**

שוק הנדל״ן המניב בישראל, ובפרט באזור המרכז הינו שוק תחרותי בו פעילים גורמים רבים המאופיין בתחרות גבוהה יחסית, העשויה להשפיע על מחירי הנכסים, תפוסת הנכסים המניבים ועל דמי השכירות שיגבו בהם. התחרות בתחום זה הינה בעיקר על גובה דמי השכירות, דמי הניהול, רמת הגימור והתחזוקה של הנכסים ושירותי הניהול הניתנים לשוכרים. מדיניות החברה הינה להחזיק בנכסים מניבים במיקומים מיטביים ואסטרטגיים, תוך מיצוב גבוה שלהם, דבר המסייע להתמודד עם התחרות בתחום הפעילות. מספר המתחרים בתחום זה הוא גדול, ולהערכת החברה חלקה בתחום זה אינו מהותי.

7.15 **<u>גורמי סיכון</u>**

לפרטים אודות גורמי הסיכון בתחום הנדל״ן המניב בישראל ראה סעיף 21 להלן.

8. <u>תחום "אחרים"</u>

מלבד שני תחומי הפעילות שתוארו לעיל, נכון למועד דוח זה, לחברה מלאי של 8 דירות ב-2 בניינים בניו-יורק ארה"ב וכן פעילות בתחום המגורים להשכרה לטווח ארוך, אשר אינם עולים לכדי תחומי פעילות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ואינם מהווים מגזר בר דיווח. לפרטים אודות פעילויות אלה ראה להלן כן יצוין כי בתקופת הדוח הושלמו שני פרויקטים של קבוצות רכישה שנוהלו על ידי החברה - פרויקט The George Tel Aviv (מלון אלפא) ופרויקט דה וינצ'י, בו נותרו 2 דירות למכירה בלבד).

8.1 <u>פרויקטים בניו-יורק ארה"ב</u>

<u>פרויקטים שהקמתם הסתיימה ומכירתם טרם הסתיימה במלואה</u>[261] (אלפי דולר ארה"ב)

שם	מיקום	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הבניה	מועד סיום השיפוץ	חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט	סה"כ יח"ד בפרויקט	יח"ד שנותרו לחברה שנותרו ליום 31 בדצמבר 2023	עלות המלאי המיוחסת ליח"ד שנותרו במלאי ליום 31.12.2023	שיעור ההון העצמי מתוך העלות	SF[262] ממוצע ליח"ד שנותרו במלאי	הכנסות צפויות מדירות במלאי	רווח גולמי צפוי מדירות במלאי	שיעור רווח גולמי צפוי על דירות במלאי	יתרת עודפים צפויה בסיום הפרויקט לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט
פרויקט 38	308 East 38th Street, מנהטן, ניו-יורק[263]	ינואר 2015	מאי 2015	2015	100%[264]	ל.ר	1	3,439	100%	890	3,439	---	0%	3,439
פרויקט 52	416 West 52nd Street[265], מנהטן, ניו-יורק	אוגוסט 2015	אוקטובר 2015	2016	77.36%[266]	ל.ר	7	47,995	63%	1,449	47,995	---	0%	38,020

[261] לעניין זה יצוין כי נאמד אומדן שווי מימוש נטו לפרויקטים הנ"ל ע"י שמאי, בהתאם למחירי המכירה בפועל של המקרקעין.

[262] רגל רבוע (square feet). המרה מרגל רבוע (ר"ר) למטר רבוע (מ"ר) הינה באופן שכל 10 ר"ר הינם 0.9290 מ"ר. לדוגמא נכס ששטחו 5,000 ר"ר הינו בשטח של 464.5 מ"ר.

[263] Block: 943, Lot 52.

[264] בחודש אוגוסט 2021 התקשרו גופים בשליטת החברה במערך הסכמים לפידיון החזקותיה העקיפות של החברה ב- GAIA Montrose Apartments LLC("**שותפות 38**") אשר החזיקה (באמצעות שותפות בבעלות מלאה) בזכויות בבניין מגורים ברחוב 308 East 38th Street, New York, NY (להלן: "**הנכס**") ולהיפרדות מול צדדים שלישיים לא קשורים אשר עמם החזיקה בעקיפין בזכויות בנכס. במסגרת מערך ההסכמים האמור, Acro Montrose LP (להלן: "**שותפות אקרו**"), משקיע פיננסי פרטי שאינו צד קשור לחברה ("**המשקיע**"), Acro Montrose Investors LP (להלן: "**שותפות הביניים**") וכן השותף הכללי של השותפות האמורה (אשר הנו בשליטת החברה) התקשרו בהסכם היפרדות לגבי זכויות שותפות אקרו מחד (50%) והמשקיע מאידך (50%), בשותפות הביניים, אשר החזיקה מצדה בכ-31% מהזכויות בשותפות 38. כמו כן, הצדדים התקשרו בהסכם עם שותפות 38 והשותף הנוסף בה, שהנו צד לא קשור לחברה (ואשר החזיק כ-69% מהזכויות בשותפות 38), לפדיון החזקותיה של שותפות הביניים בשותפות 38. בעקבות השלמת הסכמים אלה בחודש אוגוסט 2021, שותפות אקרו קיבלה לבעלותה הנפרדת 3 דירות בנכס וכן פרעה את חלקה בהלוואה בנקאית של שותפות 38 בגין הנכס.

[265] Block: 01061, Lot 1129.

[266] Acro 416 W 52nd Street LP. (להלן: "**השותפות**") הינה שותפות מוגבלת אשר השותפים המוגבלים בה הינם Acro Group USA 52nd St LP (77.366%) מר דורון ארבוב, אחיו של בעל השליטה בחברה (6.7%) ושותפים נוספים, ואילו השותף הכללי בה הינו בשליטת החברה. נכון לחודש מרץ 2023, החזיקה השותפות 8 דירות בבניין מגורים המצוי ברחוב 416 W 52nd בעיר ניו יורק שבארה"ב והיתה קשורה בהלוואה בנקאית שגובהה כ-7.1 מיליון דולר ארה"ב.

יצוין כי לאור העובדה שההלוואה הבנקאית האמורה הגיעה לידי סיום במהלך שנת 2023 וחידושה היה כרוך בתנאי ריבית מחמירים (וזאת לאור עליות הריבית המהותיות שחלו בשוק האמריקאי ורצון התאגיד הבנקאי שהעמיד לשותפות את ההלוואה הבנקאית להקטין את שיעור ההלוואה במועד חידושה, כך שיידרש ליטול הלוואה נוספת ממקור אחר, בריבית גבוהה יותר), פנה בתקופת השותף הכללי לכלל השותפים בשותפות והציע להם (להלן: "חלופה א'") להעמיד לשותפות את כלל הכספים הנדרשים לצורך פרעון ההלוואה הבנקאית (כל אחד לפי חלקו במימון השותפות), כאשר לכל שותף שייאות לעשות כן תהא קדימות בקבלת חלקו בהלוואה זו, לרבות כלל הריביות בגינה, לפני כל תשלום ו/או חלוקה לה זכאים השותפים בשותפות (קרי, כניסה לענין זה בנעלי התאגיד הבנקאי), כאשר הריבית אותה תישא אותה הלוואה תהא הריבית בה היתה נדרשת השותפות לשאת לו חידשה את ההלוואה הבנקאית ונוטלת הלוואה נוספת בגין יתרת הסכום הנדרש (ואשר משקפות ריבית משוקללת שנתית בשיעור של 10%). שותפים אשר יאמצו את ההצעה האמורה יהיו זכאים להיכנס גם בנעלי שותפים שידחו אותה (וזאת בנוסף לנשיאתם בחלקם הם במסגרת אותה הצעה). בנוסף, ההצעה לשותפים כללה חלופה נוספת (להלן: "חלופה ב'"), ולפיה כל אחד מהשותפים יוכל לבחור לרכוש מהשותפות יחידת דיור אחת מתוך 8 יחידות הדיור המוחזקות על ידי השותפות והכל בהתאם למנגנון איזון שנקבע על ידי השותף הכללי.

8.2 **<u>דיור להשכרה לטווח ארוך</u>**

כמענה למחירי הדיור הגואים אשר הביאו לכך שידם של רבים אינם משגת לרכישת דירה בישראל, במיוחד באזורי ביקוש, ומאידך שוק השכירות שאינו מהווה תחליף ראוי ותחרותי לרכישת דירה, פועלת המדינה בשנים האחרונות לקידום פרויקטים של דיור להשכרה ארוכת טווח, לרבות בשכר דירה מפוקח. לצורך כך הקימה הממשלה את חברת דירה להשכיר (כהגדרתה לעיל), שנועדה להוות זרוע ביצוע של הממשלה לצורך תכנון, ביצוע וקידום של פרויקטים המיועדים לדיור להשכרה ארוכת טווח. במסגרת פעילותה של חברת דירה להשכיר היא, בין היתר, משווקת בשיתוף עם רמ"י מגרשים המיועדים להקמת פרויקטי שכירות ארוכת טווח, וזאת באמצעות פרסום מכרזים.

במסגרת שיווק המגרשים הנ"ל, מפורסמים מכרזים שבמסגרתם נקבעים על ידי חברת דירה להשכיר ורמ"י, בין היתר, התקופות לתכנון והקמת הפרויקט, התנאים שבהם יושכרו יחידות הדיור בפרויקט לשוכרים ודמי השכירות בגינן, היקף יח"ד שיושכרו בשכירות חופשית ובשכירות מפוקחת (מופחתת) (אשר נכון להיום מחיריה שווים ל-80% ממחיר השכירות באזור הפרויקט, כאשר משך הסכמי השכירות במחיר כאמור לא יפחת מ- 3 שנים ולא יעלה על 10 שנים), התקופה שבסיומה יתאפשר ליזם למכור את יח"ד בשוק החופשי וכן הוראות ביחס לניהול ותחזוקת הפרויקט על ידי היזם בתקופה שלאחר אכלוסו. בתום תקופת ההשכרה (כהגדרתה להלן), היזמים רשאים למכור את זכויותיהם ביחידות הדיור כולן או חלקן, ואולם במקרה שקיימים בפרויקט שטחי מסחר, לרוב היזם רשאי למכור ו/או להשכירם לאחר תחילת תקופת השכרת יחידות הדיור. במסגרת פרויקטים של שכירות מוסדית ארוכת טווח, מוקנות ליזמים הטבות מיסוי שונות כגון: הפחתה של מס החברות ומס השבח על ההכנסה השוטפת והכנסה ממכירת הדירות, הטבות מע"מ וכן אפשרות להכיר בהוצאות פחת מואץ, בכפוף לאישור ההקלות עפ"י חוק עידוד השקעות הון. כמו כן, לרוב העברת הזכויות בפרויקט (להבדיל ממכירת יחידות הדיור) תותר לאורך תקופת ההשכרה רק בכפוף לעמידה בתנאי המכרז ולתנאי ההסכם עם דירה להשכיר.

ככלל, יחידות הדיור בפרויקטים שמוקמים במסגרת המכרזים הנ"ל תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים, למשך תקופה שלא תפחת מ-20 שנים ברציפות (להלן: "**תקופת ההשכרה**"), כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ואילו יתר (50%) יחידות הדיור תושכרנה על ידי לשוכרים בשוק החופשי, והכל בהתאם לתנאי רמ"י ודירה להשכיר לעניין אופן קביעת שכר הדירה ותנאי הסכמי השכירות שייחתמו עם כלל השוכרים בפרויקט. בתום תקופת ההשכרה היזמים רשאים למכור את זכויותיהם ביחידות הדיור כולן או חלקן, ואולם במקרה שקיימים בפרויקט שטחי מסחר, לרוב היזם רשאי למכור ו/או להשכירם לאחר תחילת תקופת השכרת יחידות הדיור. כמו כן, לרוב העברת הזכויות בפרויקט (להבדיל ממכירת יחידות הדיור) תותר לאורך תקופת ההשכרה רק בכפוף לעמידה בתנאי המכרז ולתנאי ההסכם עם דירה להשכיר.

יצוין כי השותפות וכן שני שותפים בשותפות בחרו בחלופה א' והעמידו את כלל הכספים הנדרשים לצורך פרעון ההלוואה הבנקאית בהיקף של כ-7.1 מיליון דולר (כאשר החברה בחרה להעמיד גם את חלקו של מר דורון ארבוב בהלוואה האמורה, בהתאם לזכות שניתנה לכלל השותפים, כאמור לעיל). מר דורון ארבוב בחר שלא לאמץ איזו מהחלופות וכפועל יוצא מכך חלוקות רווחי השותפות אליו יבוצעו רק לאחר החזר ההלוואות האמורות ליתר השותפים, לרבות הריביות בגינן.

בשנת 2022 החלה החברה לפעול בתחום דיור להשכרה לטווח ארוך, כמפורט בטבלה זו להלן:

שם	מיקום	מועד זכייה במכרז	נתונים כספיים אודות הקרקע					חלק התאגיד האפקטיבי	שטח (מ"ר)	שיטת הצגה בדוח המאוחד	זכויות בניה				סטאטוס הליכי תכנון
			עלות מקורית (לרבות מס רכישה)	עליות מימון שהוונו לקרקע	עלויות תכנון אחרות	יריעות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.23				מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מתוכנן		
											יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	יח"ד/יעוד אחר	מ"ר ממוצע ליח"ד/יעוד אחר	
תל השומר דרום מזרח רמת גן	רמת גן[267]	20 בדצמבר 2022[268]	247,803	14,861	2,236	(51,395)	213,505	100%	7,700	איחוד	199 יח"ד וכ- 300 מ"ר (ברוטו) שטחי מסחר	108 מ"ר פלדלת	199 יח"ד וכ- 300 מ"ר (ברוטו) שטחי מסחר	108 מ"ר פלדלת	החברה פועלת לקבלת היתר עד סוף השנה
סירקין פתח תקווה	פתח תקווה[269]	8 בפברואר 2023[270]	38,265	2,188	313	3,018	43,784	100%	8,900	איחוד	174 יח"ד	101 מ"ר פלדלת	174 יח"ד	101 מ"ר פלדלת	החברה בהליך תכנון מפורט

267 שטח כולל של כ-7.7 דונם המצוי במתחם תל השומר דרום - רמת גן במגרשים 113, 119 ו-120 המהווים את חלקות 11, 13, 32, 44, 63, 35, 35 בגוש 6232 (להלן: "**המקרקעין**" ו/או "**המתחם**").

268 ביום 20 בדצמבר 2022 (להלן: "**מועד האישור**") זכתה אקרו ש.מ. 46 שותפות מוגבלת, המוחזקת במלואה בשרשור על ידי החברה (להלן: "**חברת הפרויקט**"), במכרז שניהלו רמ"י ודירה להשכיר, לרכישת זכויות חכירה ישירה מהוונות (ללא הסכם פיתוח) במקרקעין לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכת תקופת החכירה ב-98 שנים נוספות בתנאים שיהיו נהוגים ברמ"י במועד חידוש החכירה, וזאת בתמורה לסך של כ-175 מיליוני ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. בנוסף, נדרשה חברת הפרויקט לשלם סך נוסף של כ-30.5 מיליוני ש"ח בגין הוצאות הפיתוח של המתחם. על המתחם צפויה חברת הפרויקט לתכנן, להקים ולנהל פרויקט מגורים אשר יכלול 209 יחידות דיור לפחות המיועדות להשכרה ארוכת טווח (לפני תוספת זכויות/הקלות שבס, ככל שיתקבלו), בשטח כולל של כ-20,360 מ"ר עיקרי, הכולל כ-420 מ"ר (ברוטו) שטחי מסחר וכן כ-6,400 מ"ר שטחי שירות עילי.

בהתאם למסמכי המכרז, על חברת הפרויקט לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לשלבי התכנון והבניה, כאשר בכלל זה תתחייב חברת הפרויקט להוצאת היתר בניה לפרויקט לא יאוחר מאשר 20 חודשים ממועד האישור (כהגדרתו לעיל) ולהשלמת בניית המתחם בתוך 28 חודשים ממועד מסירת המגרשים לפי חוזה התשתית שיחתם עם החברה המפתחת או 48 חודשים ממועד האישור, לפי המאוחר מבניהם. יובהר כי ביום 19 במרץ 2023 שולמה מלוא התמורה האמורה וההסכם העיקרי עם דירה להשכיר, הסכם התשתיות עם עיריית רמת גן וכן הסכם החכירה עם רמ"י נחתמו ע"י חברת הפרויקט. לפרטים נוספים אודות תנאי המכרז והפרויקט ראה דיווח מיידי של החברה מיום 21 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-121197). יצוין כי לצורך תשלום התמורה, התקשרה חברת הפרויקט (להלן: "**הלווה**") בהסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי (להלן: "**הבנק**") בהיקף כולל של כ- 160.8 מיליון ש"ח, מתוכו סך של כ- 140.3 מיליון ש"ח מסגרת אשראי אשר שימשה לצורך ביצוע התשלום והיתרה שימשה לערבויות שהועמדו לעיריית ר"ג ודירה להשכיר , נושאת ריבית שנתית בסיסית בשיעור הפריים בתוספת 1.2%, שמועד פירעונה הינו יום 20 במרץ 2025. להבטחת התחייבויות הלווה, שועבדו מלוא זכויות הלווה בפרויקט ובנוסף אקרו ייזום העמידה ערבות להבטחת כל התחייבויות חברת הפרויקט בהסכם. בנוסף, ההסכם כולל התחייבויות עיקריות כדלקמן: הלוואות הבעלים בקשר עם המקרקעין והפרויקט ייחשבו כנחותות לאשראים ולחובות הלווה; הלווה התחייבה לשמור על יחס LTV, ליפיו האשראי שיועמד על ידי הבנק ללווה בהסכם זה לא יעלה על שיעור של 60% משווי המקרקעין, כאשר נכון למועד פרסום דוח, השיעור כאמור הינו 60% (הכולל סך של כ-13.5 מיליון ש"ח אשר הופקד בפיקדון ייעודי אשר שועבד לבנק, לצורך עמידה ביחס זה). כמו כן, ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדה המיומן לרכישה לפירעון מיידי, ובין היתר: העברת השליטה ו/או הבעלות על הזכויות במקרקעין; הליכי חדלות פירעון; שינוי שליטה בלווה ללא הסכמת הבנק; פגיעה ביכולת הכלכלית או הפיננסית של הלווה או אקרו ייזום; וביטול ההסכמים עם רמ"י ו/או דירה להשכיר.

269 שטח כולל של כ-8.9 דונם המצוי במתחם סירקין בפתח תקווה במגרשים 202 ו-203 לפי תמל / 1076 המהווים את חלקה 25 (בחלק) בגוש 6632 (להלן: "**המקרקעין**" ו/או "**המתחם**").

270 ביום 8 בפברואר 2023 (להלן: "**מועד האישור**") זכתה חברת הפרויקט (כהגדרתה לעיל), במכרז שניהלו רמ"י ודירה להשכיר, לרכישת זכויות חכירה ישירה מהוונות (ללא הסכם פיתוח) במקרקעין לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכת תקופת החכירה ב-98 שנים נוספות בתנאים שיהיו נהוגים ברמ"י במועד חידוש החכירה, וזאת בתמורה לסך של כ-18.2 מיליוני ש"ח, כולל מע"מ כדין. בנוסף, נדרשה חברת הפרויקט לשלם סך נוסף של כ-19 מיליוני ש"ח בגין הוצאות הפיתוח של המתחם. על המתחם צפויה חברת הפרויקט לתכנן, להקים ולנהל פרויקט מגורים אשר יכלול 174 יחידות דיור לפחות המיועדות להשכרה ארוכת טווח (לפני תוספת זכויות/הקלות שבס, ככל שיתקבלו), בשטח כולל של כ-16,095 מ"ר עיקרי, וכן כ-5,387 מ"ר שטחי שירות עילי.

בהתאם למסמכי המכרז ומכתבי אורכות שהתקבלו, על חברת הפרויקט לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לשלבי התכנון והבניה, **אשר יימנו החל ממועד האישור**, והינם נכון למועד דוח זה: (א) הגשת התכנון המוקדם למתחם לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מ-15 חודשים; (ב) הגשת התכנון הסופי למתחם לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מ-18 חודשים; (ג) הגשת התכנון המפורט למתחם לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מ-22 חודשים; (ד) הוצאת היתר בנייה (באבחנה מהיתר חפירה ודיפון) לכל המתחם לא יאוחר מ-33 חודשים; (ה) קבלת אישור דירה להשכיר בדבר סיום בניית השלד לכל המתחם לא יאוחר מ-53 חודשים; (ו) הוצאת טופס 4 ו-5 לכל המתחם לא יאוחר מ-64 חודשים. לאור העיכוב שחל באישור תכנית הבינוי והפיתוח על ידי העירייה, המועדים הנ"ל הוארכו על ידי דירה להשכיר ב-9 חודשים. יובהר כי ביום 8.5.2023 שולמה מלוא התמורה האמורה וההסכם העיקרי עם דירה להשכיר, הסכם התשתיות עם העירייה וכן הסכם החכירה עם רמ"י נחתמו ע"י חברת הפרויקט. לפרטים נוספים אודות תנאי המכרז והפרויקט ראה דיווח מיידי של החברה מיום 9 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-013525).

יצוין כי בנוסף לדירות אותן צפויה החברה להחזיק ולהשכיר מכוח מכרזי דירה להשכיר, מקדמת החברה, נכון למועד זה, פרויקטים שונים בהם עתידות להיכלל יחידות מגורים המיועדות לדב"י (דיור בהישג יד) כאשר כוונתה הנוכחית של החברה הינה למכרן בעתיד (עם השלמת בנייתן), ואולם אין באמור כדי לגרוע מיכולת החברה לקבלת החלטה אחרת בעניינן לרבות השכרתן.

יודגש, כי הערכות החברה דלעיל ביחס לתחום "אחרים", בין היתר, לסטטוס הליכי תכנון הינם 'מידע צופה פני עתיד' (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך), המתבסס על ניסיונה של החברה ושותפיה לפרויקטים השונים ועל מימוש מלא של המלאי במחירים התואמים את המכירות בפועל או את מחירי השוק נכון למועד דוח זה. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בשיתוף פעולה בין השותפים, בהחלטות שיתקבלו על ידם ובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם (ובכלל זה מהחברה) על פי ההסכמים שנחתמו; בגורמים חיצוניים כגון קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך על ידי החברה ושותפיה לפרויקטים), בעמידת החברה בדרישות רמ"י, דירה להשכיר וחוק עידוד להשקעות הון בקשר למכרזי דיור להשכרה לטווח ארוך, בהתקשרות עם גופים מממנים לקבלת מימון לליווי הפרויקטים, בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן (אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי), ובשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן (בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובין היתר לאור שינויים תכופים ברגולציית המיסוי) - ואין וודאות שכך יהיה מצב הדברים בפועל. גורמים אלה עשויים לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות לעיל. להערכת החברה, נכון למועד זה, הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינו כי בניית הפרויקטים לא תתאפשר או תתעכב מסיבות שונות כגון אי עמידת החברה בדרישות הרשויות לשינוי היעוד המוצע ו/או התב"ע הקיימת ו/או לקבלת ההיתרים ו/או אי קבלת היתרים מתאימים לפרויקטים או קבלתם במועד המאוחר מזה שנחזה על ידי החברה; הרעה בסביבה הכלכלית אשר תשפיע לרעה על סביבת המחירים בה פועלת החברה ותביא לייקור עלויות הבנייה ולעלויות המימון, באופן שיביא לקיטון ברווח הגולמי שצוין על ידי החברה לעיל; ובקיטון בביקושים לדירות אשר יכול ויחול עקב הרעה בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה. לפיכך, אין כל ודאות כי המידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן מהותי, מהאמור לעיל.

חלק רביעי - עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו

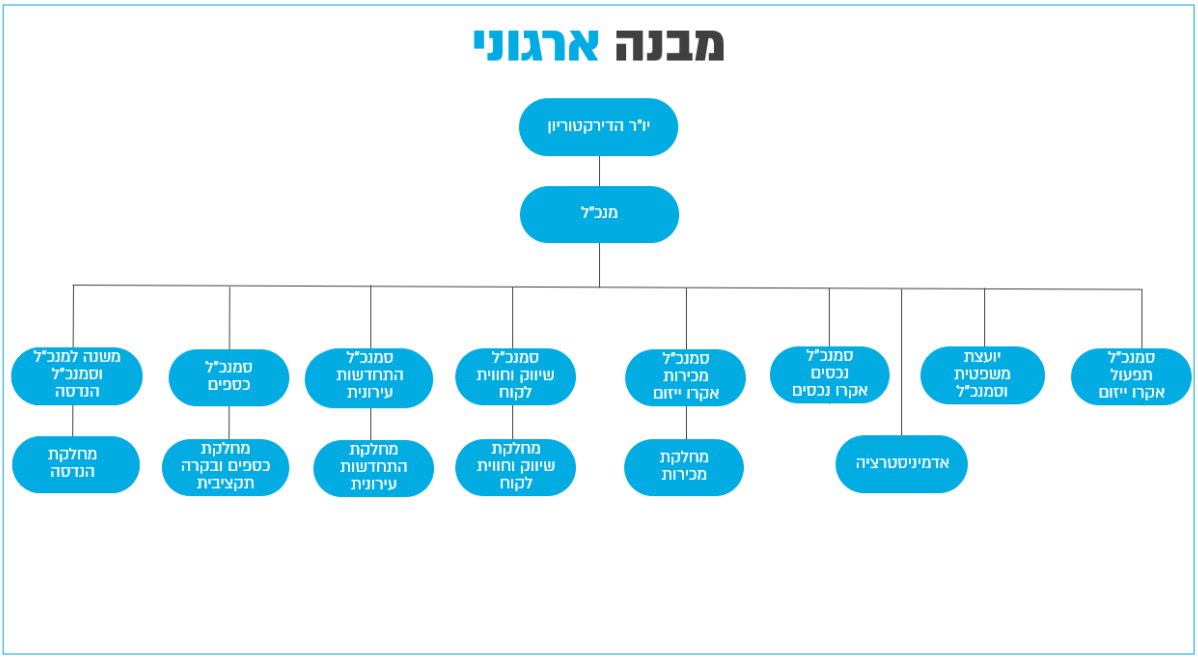
9. **<u>רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים</u>**

נכון למועד דוח זה, לחברה יש רכוש קבוע כמפורט בבאור 10 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 המצורף בחלק ג' לדוח תקופתי זה. לעניין זה יצוין, כי משרדי החברה ממוקמים בקומת משרדים, אשר בבעלותה, בפרויקט Sea View הרצליה.

10. **<u>הון אנושי</u>**

10.1 **<u>מבנה ארגוני</u>**

להלן תרשים המבנה הארגוני בקבוצה:



10.2 **<u>עובדים</u>**

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 מעסיקה הקבוצה 73 עובדים. להלן התפלגות העובדים נכון ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2022- ו-2023:

תחום פעילות	2023	2022
הנדסה	8	7
שיווק ומכירות	11	11
כספים	14	13
בקרה תקציבית	5	5
תפעול	2	2
חוויית לקוח	6	4
פיתוח עסקי	2	2
אדמיניסטרציה	10	7
התחדשות עירונית	8	7
סה"כ לפי תחום פעילות	**66**	**58**
נושאי משרה בכירה	7	8
סה"כ	**73**	**66**

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 ולמועד פרסום דוח זה, לחברה אין התחייבויות מהותיות בשל סיום יחסי עובד-מעביד.

תנאי העסקתם של העובדים בחברה כוללים בדרך כלל שכר בסיס ותנאים נלווים מקובלים כגון תנאים סוציאליים בהתאם להוראות הדין, קרן השתלמות, רכב ו/או חניה, החזר הוצאות והתחייבות לסודיות ואי תחרות. בנוסף, לעובדיה הבכירים של החברה מוקצות מעת לעת אופציות למניות החברה במסגרת תוכניות התגמולים של החברה. בנוסף, העסקתם של העובדים אינה מוגבלת בזמן.

באשר למשווקים, תנאי העסקתם כוללים תגמול חודשי קבוע וזכאות לעמלת מכירה בקשר עם יחידות אשר הם מעורבים במכירתם. עוד יצוין כי חלק מהעובדים, זכאים למענקים בין כאלה המשולמים על פי יעדים שהוגדרו מראש ובין כאלה על פי שיקול דעת על פי יעדים איכותיים.

לפרטים אודות הקצאה אופציות לנושאי משרה ועובדים ראה סעיף 3.2.3 לתשקיף.

10.3 **<u>שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים</u>**

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים במצבת העובדים, למעט כמפורט להלן:

א. ביום 1 ביוני 2023 מר שמואל גלעד סימן טוב, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, סיים את כהונתו בתפקיד סמנכ"ל של החברה ובמקומו מונה מר צחי פרץ כסמנכ"ל הכספים. לפרטים אודות תנאי הכהונה והעסקה של מר פרץ ראה תקנה 21 לדוח פרטים נוספים המצורף כפרק ד' לדוח תקופתי זה.

ב. ביום 10 באוגוסט 2023 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר סימן טוב, כיועץ בתחום כוח אדם ושכר וכן כעוזר ליו"ר דירקטוריון החברה, אשר נכנסה לתוקפה רטרואקטיבית ליום 1 ביולי 2023. בתמורה לשירותיו, משלמת החברה למר סימן טוב סך גלובאלי של 47,700 ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ המורכב מסך של 32,000 ש"ח, בתוספת מע"מ בגין היעוץ בתחום כח אדם ושכר ומסך של 15,700 ש"ח, בתוספת מע"מ, בגין השירותים כעוזר ליו"ר דירקטוריון החברה, כשסכומים אלה צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע נכון למועד חתימת הסכם הייעוץ שנחתם עימו ביום 10 באוגוסט 2023. בנוסף, זכאי מר סימן טוב לתנאים נלווים. מר סימן טוב מעניק את השירותים בהיקף של 40% משרה (73 שעות) לכל אחד מרכיבי השירותים (סה"כ 80% משרה). לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מהימים 2 ביולי 2023, 2 באוגוסט 2023, 10 באוגוסט 2023 ו-7 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-073620, 2023-01-072295, 2023-01-074719 ו- 2023-01-084928, בהתאמה).

ג. ביום 4 בספטמבר 2023 מר אמיר מלאך המכהן כסמנכ"ל ההנדסה של החברה ונמנה על בעלי השליטה בה מונה גם לתפקיד משנה למנכ"ל החברה.

10.4 **<u>תלות</u>**

הצוות הניהולי של החברה כולל יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל התורמים לפיתוחה העסקי של החברה ולניהול מיטבי של עסקיה, וכן סמנכל"ים, המיומנים כל אחד בתחום עיסוקו (להלן ביחד:

"**המנהלים**"). לכל המנהלים ניסיון מקצועי איכותי ורב שנים. עמדתה של החברה הינה כי על אף מעורבותו הניכרת של בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה בפעילותה, אין לחברה תלות בו או במנהלים האחרים לצורך ניהול עסקיה השוטפים.

10.5 **<u>הסכמי העסקה עם נושאי משרה</u>**

לפרטים אודות הסכמי העסקה עם מר יצחק ארבוב, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה ונושאי משרה בכירה אשר חלקם נמנים על בעלי השליטה המשותפת בחברה, ראה תקנה 21 לחלק ד' – דוח פרטים נוספים המצורף לדוח תקופתי זה. יצוין כי תנאי הסכמי ההעסקה אשר נחתמים עם נושאי המשרה דומים במהותם להסכמי ההעסקה שנחתמים עם יתר עובדי החברה, וזאת למעט העובדה שנושאי משרה בחברה נכללים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן זכאים לכתבי פטור ושיפוי.

10.6 **<u>דירקטורים</u>**

ביום 23 במאי 2023 (להלן: "**מועד האישור**") אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנה 1ב(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, כי מר גיא גורן, המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה והינו בנו של מר ישראל לאופולד גורן הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה, יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), וזאת החל ממועד האישור ועד לתום 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית. הגמול יקבע מעת לעת בהתאם לדרגת הון עצמי שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 24 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-047635).

ביום 12 בדצמבר 2023 אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש כהונתם של ה"ה צחי ארבוב, זיו יעקובי, רונית חיימוביץ, גיא גורן ונעמי אנוך כדירקטורים בדירקטוריון החברה.

11. <u>ספקים, יועצים ונותני שירותים</u>

11.1 החברה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל עם ספקי פרסום שונים, לצורך שיווק הפרויקטים של החברה, כשהוצאות הפרסום בשנים 2022 ו-2023 הסתכמו לסך כולל של כ-5,099 אלפי ש"ח, וכ-10,646, בהתאמה.

11.2 נכון למועד דוח זה, הקבוצה (במאוחד), בין בעצמה ובין ביחד עם שותפיה בפרויקטים (הן בתחום הנדל"ן היזמי בישראל והן בתחום הנדל"ן המניב), התקשרה ו/או נכנסה בנעלי הבעלים שמהם נרכשו הפרויקטים עם נותני שירותים ויועצים שונים (כתלות בשלב של הפרויקט) בקשר עם הפרויקטים של הקבוצה. בין ההתקשרויות האמורות אשר כאמור תלויות בשלב שבו נמצא הפרויקט, נמנות התקשרויות עם אדריכלים, קונסטרוקטורים ויועצים נוספים שונים. להערכת הנהלת החברה, אין לה וליתר שותפיה תלות באיזה מהספקים מכיוון שניתן להתקשר בהסכמים דומים עם מספר רב של ספקים ולפיכך החלפת הספקים הקיימים אינה כרוכה בעלויות מהותיות. עם זאת, החלפת ספקים כאמור עלולה לגרום עיכוב בהשלמת בנית הפרויקטים ובנוסף, ככל ומדובר בהתקשרות מהותית, עלולה לגרום גם להתייקרות בעלות הפרויקטים.

12. <u>הון חוזר</u>

להלן הרכב ההון החוזר של החברה לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 (באלפי ש"ח):

	הסכום שנכלל בדוחות הכספיים	**התאמות (לתקופה של 12 חודשים)**	**סה"כ (לתקופה של 12 חודשים)**
נכסים שוטפים	1,366,392	(190,787)	1,175,605
התחייבויות שוטפות	1,150,508	(89,536)	1,060,973
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות	215,884	(101,251)	114,633

להסברים אודות ההון החוזר של החברה ראה בדוח הדירקטוריון.

13. <u>מימון, אשראי והשקעות</u>

13.1 להלן יפורטו מקורות המימון של החברה ליום 31 בדצמבר 2023:

	זמן ארוך (כולל חלויות שוטפות)			זמן קצר			
פרטי מקור מימון	**סכום למועד הדוח (אלפי ש"ח)**	**שיעור ריבית ממוצעת %**	**שיעור ריבית אפקטיבית**	**סכום למועד הדוח (אלפי ש"ח)**	**שיעור ריבית ממוצעת %**	**שיעור ריבית אפקטיבית %**	**סה"כ למועד הדוח (אלפי ש"ח)**
הלוואה מצדדים קשורים	---	---	---	---	---	---	---
מתאגידים בנקאיים ואחרים	2,185,462	5.68%	5.68%	475,124	6.84%	6.84%	2,660,586
אגרות חוב (סדרה א')	617,907	5.6%	5.6%	68,656	5.60%	5.60%	686,563
סה"כ מימון חיצוני	2,803,369	5.66%	5.66%	543,780	6.68%	6.68%	3,347,149
הון המיוחס לבעלים של החברה (ליום 31.12.2023	---	---	---	---	---	---	1,827,940
סה"כ מקורות מימון	---	---	---	---	---	---	5,175,089

נכון למועד הדוח, החברה מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הון עצמי, השקעת הון, מקדמות מרוכשי יחידות, אשראי מתאגידים בנקאיים שניתן כמסגרת אשראי לחברה ו/או מימון ספציפי שניתן לפרויקטים אותם יוזמות הקבוצה ו/או תאגידים המוחזקים על ידיה ותמורת אגרות חוב (סדרה א') שהונפקו לציבור.

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 ולמועד פרסום הדוח, עומדת החברה (במאוחד) בכל התנאים המהותיים של ההלוואות שהועמדו לה על- ידי תאגידים בנקאיים במסגרת הסכמי הליווי ובנוסף עומדות כלל חברות הקבוצה בהתניות הפיננסיות הקבועות בהסכמי האשראי בהן הן התקשרו.

בפרויקטים היזמיים ו/או המניבים הנמצאים נכון למועד דוח זה בשלב הביצוע, מימון הבניה מבוצע באמצעות ליווי בנקאי שוטף, לכל אורך חיי הפרויקט, המנוהל כפרוייקט סגור (קרי, הגוף הממומן שולט על הכנסות והוצאות הפרויקט) ומובטח בשעבוד של זכויות הקבוצה (הקיימות והעתידיות) בפרויקט (לרבות זכויות החברה בחשבון הליווי וזכויות החברה מכוח ההסכמים המקנים לחברה את זכויותיה בפרויקט וההסכמים בהם התקשרה החברה עם הספקים השונים, ולרבות זכויות החברה בתקבולים ביטוחיים שיהיו מהפרויקט, ככל שיהיו).

במסגרת הסכם הליווי מעמיד הגורם הממומן, ערבויות חוק מכר, ערבויות ביצוע לבעלי זכויות בקרקע (ככל שמדובר בפרויקטי התחדשות עירונית), ערבויות כספיות שונות וכן אשראי כספי למימון הבניה. העמדת האשראי מותנית בהתניות שונות לרבות העמדת הון עצמי מינימאלי ששיעוריו משתנים (כתלות בגודל הפרויקט ומורכבותו), ואשר הינו בדר"כ כ-40%-10% (כתלות בסוג הפרויקט וייעוד המימון) ו/או קבלת היתר בניה ו/או עמידה ביעדי בניה ו/או יעדי מכירות שנקבעים בהסכמי הליווי.

הסכמי הליווי נושאים בד"כ ריבית שנתית משתנה עם מרווח קבוע מעל ריבית הפריים על מסגרת האשראי המנוצלת.

13.2 <u>**מסגרות אשראי וערבויות**</u>

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 לחברה ולחברות בנות בבעלות מלאה מסגרות אשראי / ערבויות (להלן: "**מסגרת אשראי**") בסך של כ-266 מיליון ש"ח שאינה מנוצלת. לפרטים נוספים ראה באור 11 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה.

13.3 <u>**אשראי בריבית משתנה**</u>

להלן פרטים אודות אשראי והלוואות בריבית משתנה שהיו בתוקף נכון ליום 31 בדצמבר 2023 ולמועד הדוח:

מטבע בו ניתן האשראי	**יתרה סמוך למועד הדוח (אלפי ש"ח)**	**שיעור ריבית סמוך למועד הדוח**	**יתרה ליום 31 בדצמבר 2023 (באלפי ש"ח)**	**טווח ריבית ליום 31 בדצמבר 2023**	**יתרה ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)**	**טווח ריבית ליום 31 בדצמבר 2022**
שקל	1,933,582	6%-8%	1,913,180	6%-8%	2,135,184	5%-7%

דולר ארה"ב	---	---	---	---	25,205	9.14%

13.4 **<u>התחייבויות פיננסיות</u>**

לפרטים אודות התחייבויות פיננסיות של חלק מחברות הקבוצה כלפי תאגידים בנקאיים ו/או מממנים אחרים ראה באור 11 לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2023, המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה.

13.5 **<u>אגרות חוב</u>**

נכון למועד פרסום הדוח, לחברה סדרת אגרות חוב אחת- סדרה א', אשר הונפקה לראשונה ביום 14 באוגוסט 2022 והורחבה ביום 2 בינואר 2023, כך שנכון למועד זה מונה הסדרה 700,000,000 אגרות חוב (סדרה א'). לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה א') ראה שטר הנאמנות שצורף לדוח הצעת המדף שפורסם על ידי החברה ביום 10 באוגוסט 2022, מס' אסמכתא 2022-01-082545 וסעיף 19 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023, המצורף לדוח זה.

יצוין כי הן החברה והן אגרות החוב (סדרה א'), מדורגות בדירוג A3 על ידי חברת הדירוג מידרוג בע"מ. לפרטים ראה סעיף 19ג' לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023 המצורף לדוח זה.

13.6 **<u>פירוט סכומי אשראי שנתקבלו בתקופה שממועד הדוח עד סמוך למועד פרסום הדוח</u>**

לאחר התאריך הדוח, לא נלקח אשראי בסכומים מהותיים לחברה.

13.7 **<u>אשראי בר דיווח</u>**

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 ההלוואות שהקבוצה נטלה בפרויקטים מגדל מזא"ה (כמפורט בסעיף 6.9.8 לעיל), One Tower (דפי זהב) (כמפורט בסעיף 7.13 לעיל) וכן אגרות החוב (סדרה א') של החברה הינן הלוואות מהותיות[271] של החברה (במאוחד).

לפרטים אודות תנאיהן העיקריים של אגרות החוב (סדרה א') ראה חלק רביעי לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב) המצורף לדוח זה. יצוין כי תמורת הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה א') שימשה בין היתר לפרעון הלוואה (קרן, ריבית ועמלת פרעון מוקדם) שנטלה החברה מתאגידים בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ, בעלת עניין בחברה, בסכום כולל של כ-193 מיליוני ש"ח, אשר בוצע ביום 22 באוגוסט 2022.

נכון ליום 31 בדצמבר 2022 לחברה הלוואה מהותית אגרות חוב (סדרה א')[272] בסך כולל של 686,563 אלפי ש"ח. בנוסף, לחברות הבנות של החברה 2 הלוואות מהותיות בסך כולל של 677,617 אלפי ש"ח ו- 32 הלוואות לא מהותיות בסך מצרפי של 1,982,969 אלפי ש"ח. לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב (סדרה א') ראה חלק רביעי לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023. אמות המידה הפיננסיות המהותיות ביותר של האשראים הלא מהותיים הינן: (1) בקשר עם המימון בפרויקט "דה וינצ'י"[273]; (2) בקשר עם המימון בפרויקט "ONE TOWER" (לפרטים ראה סעיף 7.13 לעיל); (3) בנוסף, אקרו ייזום ואקרו נכסים התחייבו כלפי תאגידים בנקאיים לעמידה ביחס הון עצמי למאזן (כפי שהוגדר בכתב ההתחייבות שנחתם עם התאגידים הבנקאיים) בשיעור שלא יפחת מ-20%, כאשר נכון ליום 31 בדצמבר 2023, אקרו ייזום ואקרו נכסים עומדים ביחס האמור. בנוסף לאמור לעיל, חברות מוחזקות של החברה התקשרו בהסכמי אשראי שאינם מהותיים והתחייבו במסגרת אותם הסכמים לעמוד ביחסים פיננסים שונים נוספים, כאשר נכון ליום 31 בדצמבר 2022, כלל החברות האמורות עומדות בכלל אמות המידה להן התחייבו. יובהר כי מסמכי האשראי בהם התקשרו ומתקשרות מעת לעת החברה והחברות הבנות של החברה, לצורך נטילת ההלוואות השונות, כוללים עילות לפירעון מיידי אשר, בין היתר, מתייחסות להפרה צולבת של אשראים אחרים של החברה/חברות הבנות, לפי הענין (כאשר אותם אשראים אחרים עשויים להיות אשראים מעל היקף מסוים שנקבע, אשראים שלא הוגבלו בסכום, אשראים שהועמדו על ידי אותו מלווה בלבד או אשראים שהועמדו על ידי כל מלווה שהוא) וכן עילות אחרות שעניינן קיומם של אירועים המצביעים על הרעה נחזית בעסקי החברה/החברות הבנות ו/או ביכולתן לשרת חובותיהן. **לאור כך, הרי שהלכה למעשה, גם העמדה לפירעון מיידי של האשראים הלא מהותיים של החברה/החברות הבנות שסכומם צוין לעיל עלולה להביא להעמדה לפירעון מיידי של האשראים המהותיים שהועמדו לחברה/לחברות הבנות שסכומם צוין לעיל**. עם זאת יצוין, כי על אף שתרחיש כאמור עלול להתקיים בנסיבות כאמור, להערכת החברה, לאור מצבה הפיננסי והיקף נכסיה, סבירות התרחשות אירוע כאמור אינה גבוהה. כן יצוין כי הסכמי האשראי (בין המהותיים ובין הלא מהותיים) של החברה ו/או חברות הבנות של החברה (להלן: "**התאגידים הלווים**"), כוללים עילות לפרעון מיידי, אשר חלקן אינן נוגעות למצבו הפיננסי של התאגיד הלווה אלא נושאות אופי טכני ו/או נוגעות לעמידת הפרויקטים המלווים בתנאים ואבני דרך שונים של הפרויקטים, כאשר, על פי נוסח הסכמי האשראי, אי עמידה בהן מקימה לכאורה לבנק המלווה עילה לפירעון מיידי של האשראי (להלן: "**העילות הלא פיננסיות**"). ככלל, מניסיון החברה (וחברות אחרות הפועלות בתחום פעילותה) ואלא אם נסיבות המקרה הרלבנטי תצבענה אחרת, הבנק המלווה אינו רואה באי עמידתו של התאגיד הלווה בעילות הלא פיננסיות כעילות אשר דורשות את פרעונן המיידי בפועל של ההלוואות הרלבנטיות ובמקרים אלו, על סמך ניסיון העבר של החברה (וחברות אחרות הפועלות בתחום פעילותה), וככל שהבנק המלווה כלל מתייחס לאי עמידת התאגיד הלווה בעילה הלא פיננסית, הצדדים מגיעים להבנות שונות ביחס לריפוי העילה (בדרך של מתן אורכות זמן וכו'), בין מראש (קרי, בטרם התממשות העילה הלא פיננסית) **ובין בדיעבד**. לאור האמור, ואלא אם נסיבות המקרה הרלבנטי תצבענה אחרת, אין החברה רואה בעילות הלא פיננסיות כאמור כעילות שעלולות להביא בפועל להעמדה לפירעון מיידי של האשראים האמורים ברי שאם הבנק המלווה יודיע לתאגיד הלווה שבשל התקיימות איזו מהעילות הלא פיננסיות (ו/או כל עילה אחרת) בכוונתו לדרוש העמדה לפירעון מיידי של האשראי, תדווח החברה על כך כנדרש על פי דין.

---

[271] כהגדרת המונח בעמדת אשראי בר דיווח של רשות ניירות ערך מיום 30 באוקטובר 2011 כפי שעודכנה ביום 19 במרץ 2017 וביום 2 בפברואר 2023.

[272] כהגדרת המונח בעמדת אשראי בר דיווח של רשות ניירות ערך מיום 30 באוקטובר 2011 כפי שעודכנה ביום 19 במרץ 2017 וביום 2 בפברואר 2023.

[273] במסגרת הסכם המימון התחייבה שותפות א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית לעמוד באמות מידה פיננסיות שעיקריהן: 1. היחס בין יתרת החוב לבין שווי המקרקעין (להלן: "**יחס LTV**") לא יפחת בכל עת מ- 71.2% משווי הנכס (למועד הדוח היחס הינו 68.3%) 2. היחס שבין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין ה-NOI השנתי (להלן: "**המכפיל**") לא יעלה בכל עת על 9.9 (למועד הדוח היחס הינו 9.8).

14. מיסוי

לפרטים אודות המיסוי החל על הקבוצה ראה באור 14 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 המצורף בחלק ג' לדוח תקופתי זה.

15. סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

15.1 ככלל, פעילות החברה אינה כרוכה בסיכונים סביבתיים מהותיים. יחד עם זאת, להיבטים של איכות הסביבה, לרבות הוראות הדין בנושא, השפעה על הקמת הפרויקטים שהחברה מעורבת בהם במספר מישורים עיקריים:

א. נטרול השפעות ומפגעים חיצוניים הנגרמים על ידי פרויקט הבניה ומשפיעים על הסביבה, כגון: זיהום, רעש, פגיעה בקרקע, פינוי עפר ופסולת הבניה, טפול במי תהום וכו'. נושאים אלו מוסדרים בדרך כלל במסגרת תכניות בנין עיר, היתרי הבניה הניתנים לפרויקט והוראות מינהל של הרשויות המפקחות. לעיתים דורשת העירייה מהקבוצה (כיזם ולא כמנהל קבוצת רכישה) לחתום על כתבי שיפוי להבטחת תשלום נזקים ממפגעים אלו.

ב. לעיתים הקבוצה נדרשת להכין לפרויקטים תסקיר סביבתי טרם תחילת הפעילות בפרויקט לצורך הגנה על הפרויקט עצמו ודייריו מפני השפעות והפרעות חיצוניות, כגון: משטר רוחות, רעש ממבני תעשיה וכבישים סואנים, קירבה למתקני אשפה, או חשמל וכו'.

ג. מכח הוראות הסכמי המימון בהם מתקשרת החברה (במאוחד) וכן לצורך קבלת היתרי הבניה להקמת הפרויקטים, על הפרויקטים לעמוד בדרישות לעניין שמירת איכות הסביבה, בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, ובכללן עמידה בתקן בניה ירוקה, ומחלקת התברואה של הרשות המקומית, וכן בדרישות חוקי העזר הרלוונטיים והוראות הרשויות הרלוונטיות. כמו כן עם תום הקמת הפרויקט, כתנאי לקבלת אישור אכלוס מהרשות המקומית, נדרשת החברה להוכיח כי עמדה בכל הדרישות הסביבתיות הנדרשות בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות.

<u>מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים</u> הקבוצה (כיזם) נוקטת פעולות שונות למניעת סיכונים סביבתיים ולשמירה על איכות הסביבה, הן במהלך התכנון והרישוי והן במהלך ההקמה של הפרויקטים השונים. כמו כן לצורך קיום דרישות הדין, הנחיות הרשויות וצרכי הפרויקטים השונים בכל הקשור לאיכות הסביבה נעזרת הקבוצה ביועצים חיצוניים מקצועיים בנושאים סביבתיים בתחומים הרלוונטיים (כגון רעש, זיהום אויר ואטמוספירה- עשן, מכוניות, אוורור, מרתפים ועוד). במסגרת זו ובהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה, מבוצעים סקרים שונים ביחס לפרויקטים, כגון סקר לאפיון זיהום קרקע וגז קרקע, סקר מי תהום, דוח רוחות והצללות, דוח קרינה מגנטית וכיו"ב והבדיקות האמורות לא העלו ממצאים מהותיים מבחינת החברה. בנוסף, חלקן של העלויות הכרוכות ביישום דרישות איכות הסביבה בדרך כלל אינו מהותי לעלות הפרויקט וכלול בהערכות עלויות הפרויקטים שפורטו לעיל, בהתאם להערכת החברה ו/או מפקח שהכין את דוח האפס.

16. הסכמים מהותיים

בתקופת הדוח לא התקשרה הקבוצה בהסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל.

17. הליכים משפטיים

לפרטים אודות התחייבויות תלויות של החברה (בשרשור) ראה באור 20 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023.

לפרטים אודות ההליכים המשפטיים בקשר עם פרויקט מוהליבר 2 – 12 ביהוד ובניין נוסף מתוך הפרויקט המצוי במקבץ הרחובות המתמיד, ארלוזורוב ושמחה ברמת גן ראה סעיף 6.4.6 לעיל.

18. אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח

לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח, ראה סעיף 6.10 לעיל, וכן באור 24 לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023, המצורפים בחלק ג' לדוח תקופתי זה.

19. יעדים ואסטרטגיה עסקית

19.1 ביום 14 בפברואר 2022 אישר דירקטוריון החברה את האסטרטגיה העסקית של החברה שעקרונותיה כדלקמן:

החברה תמשיך לפעול בתחום הנדל"ן בתחומי הפעילות הקיימים ותפעל להגדלת היקפי פעילותה בתחום הנדל"ן היזמי ובתחום הנדל"ן המניב על ידי איתור נכסים ו/או קרקעות באזורי ביקוש לרבות הרחבת הפעילות העסקית של החברה ממרכז הארץ אל מעגלי ביקוש נוספים, תוך המשך מיצובה של החברה כחברה מובילה בעלת מוניטין בתחום הנדל"ן ותוך שאיפה להגדלת שיעור החזקותיה בפרויקטים חדשים.

החברה תפעל להשאת התשואה בפרויקטים ובנכסיה ולפיזור סיכונים באמצעות גיוון בהשקעה בתחומי הפעילות ובסוגי ההתקשרויות לרבות בפרויקטים רחבים ומורכבים הכוללים עירוב שימושים.

החברה בוחנת באופן תדיר התקשרות בעסקאות אטרקטיביות באזורי הביקוש לרבות בחינת פעילויות נדל"ן נוספות, במטרה להתקשר בעסקאות בתחומי פעולתה של החברה אשר עשויות להשיא לה תשואות הולמות ולרבות פרויקטי "התחדשות עירונית" אשר לעמדת החברה מהווים מנוע צמיחה משמעותי.

מודגש בזאת, כי אסטרטגיה זו עשויה להשתנות בעתיד וכי היא איננה מחייבת את החברה לפעול אך ורק על פיה. לכן, עשויים להיות מקרים בהם תפעל החברה בשונה מהאסטרטגיה האמורה, כולה או חלקה.

20. צפי להתפתחות בשנה הקרובה

החברה שואפת לנצל את הניסיון הרב שצברה בייזום והקמת פרויקטים בתחומי הפעילות השונים שלה בישראל, להמשך רכישת והקמת נכסים ופעילויות איכותיים ומגוונים וזאת על מנת להשיא התשואות בגין פעילותה.

בכוונת החברה לפעול להרחבת פעילותה בכל מגזרי הפעילות, תוך ניצול הזדמנויות בהתאם למצב השוק ותוך שמירה מתמידה על איכות הפרויקטים ורמתם ושמירה על המוניטין שרכשה.

החברה תמשיך לפעול לעמידה במלוא התחייבויותיה, למגוון לקוחותיה, שותפיה ונותני השירותים שלה.

21. גורמי סיכון

להערכת החברה, פעילות החברה מושפעת מגורמי הסיכון המפורטים להלן:

גורמי סיכון	הסבר	מידת ההשפעה (גדולה, בינונית, קטנה)
סיכונים מאקרו כלכליים		
המצב הביטחוני-מדיני בישראל	המשק הישראלי בכלל ופעילות הנדל"ן בפרט, מושפעים מהמצב הביטחוני והמדיני ישראלי. לפרטים אודות השלכותיה הפוטנציאליות של מלחמת "חרבות ברזל" ראה סעיף 4ב' לדוח הדירקטוריון	בינונית
התפרצות מגיפות	התפרצות מגיפות בעולם ובישראל בפרט (כגון, כתוצאה מנגיף הקורונה (Covid-19)) עלולה להשפיע לרעה על הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם ולהשרות אי ודאות בקשר עם הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם, וכתוצאה מכך, ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילות החברה.	קטנה
חשיפה לסיכונים מקרו-כלכליים בישראל	נכון למועד זה, פעילותה החברה ממוקדת בישראל. לפיכך, פעילותה חשופה להשפעות שונות שבהן קצב גידול האוכלוסייה (לרבות עלייה), הצמיחה במשק, שיעורי האבטלה ומדיניות הממשלה. מדיניות הממשלה באה לידי ביטוי במספר תחומים כגון: זמינות משכנתאות לדיור, שיעור הריבית בגין משכנתאות אלו והיקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על ידי המדינה, הטלת סגרים על שטחי הרשות הפלשתינית והגבלת רישיונות לעובדים זרים שעלולים לגרום למחסור בכוח אדם ובהתייקרות עלות עבודות הבנייה. כמו כן, פעילות החברה (במאוחד) צפויה לכלול מלונאות ופעילות בתחום זה חשופה להיקף לינות ישראלים ותיירים בישראל התלויה בין היתר במצב הכלכלי והביטחוני בישראל, חלופות תיירותיות לישראל, הטבות הניתנות לתחום זה בישראל, כח אדם זמין לתחום זה בישראל ועוד	בינונית

גורמי סיכון	הסבר	מידת ההשפעה (גדולה, בינונית, קטנה)
הרעה בסביבה הכלכלית בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט	תחום עיסוק החברה דורש מקורות מימון גדולים. הרעה בסביבה הכלכלית בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט עלולה לגרור קושי בגיוס הון ממקורות בנקאיים ואחרים (לרבות שוק ההון) והחרפת תנאי המימון וכפועל יוצא מכך לפגוע ביכולת החברה לגייס כספים לצורך פיתוח הפעילות הקיימת של החברה נכון למועד זה ו/או לצורך עמידתה בהתחייבויותיה הקיימות. כן יודגש, כי הרעה בסביבה הכלכלית עלולה לפגוע במגוון תחומי הפעילות במשק ובכלל זה בתחום הנדל"ן, בו פועלת החברה, באופן שעלול לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בירידת מחירי המכירה של נכסים, בירידת מחירי השכירות, בירידה באחוזי התפוסה בנכסים, בירידה בביקושים לנכסים, בירידה בכושר התשלומים של שוכרים, בירידה בזמינות למשכנתאות, בקושי לגייס מימון חיצוני שהינו הכרחי לצורך קיום הפעילות הקיימת ופיתוח פעילות חדשה וכיו"ב – מגמות, אשר אם תתקיימנה, תפגענה ביעדיה ותוצאותיה העסקיות של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, בעיתות משבר ענף הבנייה חשוף להשפעות הנובעות מקיטון או הגבלה של היקף האשראי הבנקאי לענף וכן בהחמרת הדרישות מצד המערכת הבנקאית בדבר היקף הביטחונות וסכום ההון העצמי הנדרשים לפרויקטים חדשים. לפרטים אודות הסביבה הכלכלית ותחום הנדל"ן בתקופת הדוח ראה סעיף 5 לעיל.	גדולה
סיכונים ענפיים		
סיכוני אינפלציה וריבית	לשינויים בשיעורי הריבית עשויה להיות השפעה על התוצאות העסקיות של החברה, שכן לצורך פעילותה נטלה החברה, הן סולו והן במסגרת חלק מהפרויקטים המנוהלים על ידה, מימון חיצוני בריבית שאינה קבועה ו/או בריבית צמודה למדד ועליית שיעורי הריבית או שינויים במדד תגרום לגידול בהוצאות המימון של החברה ולפגיעה ביכולתה לפתח את עסקיה. בנוסף, עליה בשיעורי הריבית מעלה את שיעורי התשואה המבוקשת על ידי משקיעים ובכך מורידה את שווי נכסי הנדל"ן. כן תביא עליית הריבית לגידול בהוצאות המימון של לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים של החברה, באופן שעלול להקטין את כדאיות רכישת נכסי החברה על ידם ולהקטנת הביקושים לנכסי החברה וכפועל יוצא מכך לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של החברה. כמו-כן, שינויים קיצוניים בשיעורי הריבית בישראל עשויים להשפיע על שווי הנכסים של הקבוצה. ככל שיעלו שיעורי הריבית כך תעלה בהתאמה התשואה הנדרשת על הנכסים ושווי הנכס יפחת כתוצאה מכך, ולהיפך. לפרטים אודות השפעת עליית שיעורי האינפלציה בארץ ובעולם על פעילות החברה ראה סעיף 5 לעיל.	בינונית
תנודתיות בענף הבנייה	הממשלה מבצעת מהלכים בתחום הדיור למגורים שנועדו לצמצם את עלויות הרכישה של דירות למגורים, בעיקר לזוגות צעירים, לרבות "דיור במחיר מופחת" ובעבר תוכנית מחיר למשתכן ומחיר מטרה ובכלל זה הפשרת קרקעות על ידי משרד השיכון. מהלכים אלה עלולים להביא לירידות במחירי הדירות למגורים, ואף להאטה בביקושים לדירות וכפועל יוצא מכך לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה.	גבוה
חשיפה בגין מחירי תשומות הבנייה המושפעים ממחירי סחורות בעולם ומעלויות כח אדם מקצועי	לעליה כאמור יכולה להיות השפעה על יכולתה של החברה לפתח וליזום פרויקטים שונים בתחום הנדל"ן וכן תתכן ותהיה לעליה כאמור השפעה על הרווחיות של החברה.	בינונית
חשיפה לזמינות ומחירי חומרי גלם ועלויות כח אדם מקצועי	שיבוש באספקת חומרי גלם עקב שביתות ו/או סכסוכי עבודה, עלול לגרום לדחייה בלוחות הזמנים אליהם תתחייב החברה הן כלפי בנקים אשר העמידו ו/או יעמידו לה מימון, במידה ויעמידו, והן כלפי לקוחותיה. בנוסף, עלייה במחירי סחורות ועלויות כוח האדם עלולה להשפיע על הוצאות הקבוצה בהקמת הפרויקטים ובכך לפגוע ברווחיות החברה. יצוין כי לצורך הקטנת חשיפה זו כאמור, החברה נוהגת להצמיד את מחירי הדירות הנמכרות למדד תשומות הבנייה, ואולם לאור שינוי החוק שתואר בסעיף 6.1.7 לעיל, הגנה זו הינה מוגבלת בהיקפה.	בינונית
הליכי תכנון ואישור	השלמת הפרויקטים של החברה בתחום הנדל"ן היזמי ובתחום הנדל"ן המניב בישראל כפופים לקבלת היתרי בניה ואישורים והיתרים נוספים מרשויות התכנון אשר מטבעם, אורכים זמן רב ואין כל ודאות כי אכן יתקבלו במועד או אם בכלל יתקבלו. אישורים והיתרים כאמור אף עלולים להיות מותנים בעמידה בדרישות ותנאים מוקדמים, שעלות העמידה בהם עשויה להיות מהותית מאוד לחברה. לפיכך, יכול ומועדי ההיתרים והתחלות הבניה שניתנו על ידי החברה בדוח זה, יידחו, לרבות לפרק זמן מהותי.	גדולה
גילוי עתיקות במקרקעי הקבוצה	גילוי עתיקות במקרקעין בהם פועלות חברות הקבוצה עשוי להסב הוצאות לא צפויות לקבוצה וכן עיכוב בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמת הפרויקטים ואף לעיכוב בקבלת היתרים חדשים להמשך בנייתם.	קטנה

גורמי סיכון	הסבר	מידת ההשפעה (גדולה, בינונית, קטנה)
שינויים בחקיקת חוקי עזר עירוניים – היטלי פיתוח	חקיקת חוקי עזר עירוניים לגבי היטלי סלילה, ביוב, מים, ניקוז וכד', עלולה להביא לעלייה בתעריפי היטלי הפיתוח ולירידה ברווחיות הפרויקטים.	נמוכה
שינויים במיסוי על נדל"ן	מעת לעת נחקקים תיקונים לגובה המס החל על נכסי נדל"ן. הגדלת חבות המס של החברה הנובעת מרכישת ו/או מכירת נכסים (עתידית) וכן הגדלת חיובי המס על רוכשי היחידות (וביחוד מס החל על רוכשי דירות המוגדרים כמשקיעים) פוגעים בהיקף הלקוחות הפוטנציאלי של החברה באופן שעלול להאט את קצב המכירות של החברה ובהתאם לפגוע בתוצאותיה הכספיות.	גדולה
מגבלות מימון	תחום הנדל"ן היזמי למגורים הינו ענף עתיר הון ובהתאם לכך נדרש מימון חיצוני בהיקפים גדולים לצורך הקמת פרויקטים. קיטון או הגבלה של היקפי האשראים הניתנים על ידי הבנקים ו/או החמרה בדרישות היקף ההון העצמי מהיזם ו/או בביטחונות שדורשים הבנקים הן כתוצאה ממצב המשק והן כתוצאה מצעדים ממשלתיים לצורך הגבלת עליית מחירי הנדל"ן, עשויים להשפיע על יכולת הקבוצה לקבל מימון ובכך לפגוע בהמשך התפתחותה ובתוצאותיה. בנוסף, החמרות רגולטוריות ואחרות של בנק ישראל על הבנקים בישראל לעניין העמדת מימון לרוכשי יחידות המוגדרים כמשקיעים עלולות לעכב הליכי מכירה של זכויות בפרויקטים אותם יוזמת החברה וכפועל יוצא מכך לפגוע בקידומם.	בינוני
שינוי חקיקה	מעת לעת נחקקים תיקונים בקשר עם גובה המס המדינתי והמוניציפאלי החל על נכסי נדל"ן. הגדלת חבות המס של החברה הנובעת מהחזקת הנכסים, עלולה לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה.	קטנה
סיכוני יזמות	פעילות יזמית בתחום הנדל"ן כרוכה, מטבע הדברים, בסיכונים רבים שהעיקריים שבהם נובעים מכך שהפרויקט אותו יוזמת החברה לא יוקם בסופו של דבר ו/או לא יושלם במועד שתוכנן ו/או ששיווקו לא יעלה יפה ו/או שעלויות הקמתו לא תעלנה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של החברה ו/או שהתמורה שתתקבל ממכירתו או השכרתו לא תעלה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של החברה. אי הקמתו של כל נכס או דחיה במועד השלמתו (אשר יביאו להגדלת הוצאות המימון של החברה) יכולים להתרחש מסיבות שונות ובכללן אי קבלת היתרי בניה מתאימים, לרבות במועד החזוי לכך על ידי החברה, אי השלמת הבניה ו/או עיכובים על ידי הקבלן המבצע במועד ובהתאם לכך עיכובים במועד מסירת הנכסים לרוכשי יחה"ד, אי השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכמי התמ"א לצורך כניסת הסכמי הדיירים לתוקף ותחילת בניית פרויקטי התמ"א, אי קבלת מימון מתאים לרכישת הנכס או בנייתו, קבלת עררים/עתירות מנהליות שיוגשו כנגד התוכניות הקיימות או עיכוב בדחייתם וכיו"ב. בנוסף, ליקויי בניה בהיקף מהותי בפרויקטי הקבוצה שבגינם לא התקבל שיפוי מתאים מהקבלן הראשי, עלולים להשפיע על רווחיותה. כמו כן, שיווק הנכס עלול להיתקל בקשיים או להיכשל בשל גורמים שונים שבהם שינוי בתנאי השוק המקומיים, שינוי בתנאי המימון המקומיים הניתנים לרכישת נכסי נדל"ן, תחרות מצד יזמים אחרים ו/או פרויקטים אחרים באזור, עודף היצע של שטחי נדל"ן ושינויים כלליים במגמות ובביקושים לנדל"ן. בנוסף, במסגרת גורם הסיכון היזמי קיימת חשיפה לעליה במחירי התשומות שלא ניתן יהיה לגלמה במחירי המכירה.	בינוני
מדיניות ממשלתית	הממשלה מבצעת מהלכים רבים בתחום הדיור למגורים שנועדו לצמצם את עלויות הרכישה של דירות למגורים, בעיקר לזוגות צעירים (כגון תוכניות "מחיר למשתכן"). מהלכים אלה עלולים להביא לירידות משמעותיות במחירי הדירות למגורים באזורים בהם פועלת החברה וכפועל יוצא מכך לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה. בנוסף, מדיניות הממשלה בנושאי הבנייה, עובדים זרים, שיווק קרקעות שבבעלות רשות מקרקעי ישראל וקצב אישורי הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, משפיעה רבות על החברה, בעיקר בכל הנוגע לעמידה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקטים. בנוסף, ביחס לפרויקטי תמ"א הרי שכאמור בסעיף 6.1.1 לעיל, נכון למועד דוח זה, תוקף התוכנית הוגבל עד לשנת 2023 (ככל שלא יוארך מועד פקיעת תוקף התמ"א כאמור בסעיף 6.1.1 לעיל) כך שהדבר עלול להוביל לירידה בהיקף העסקאות של החברה מסוג זה. לפרטים אודות מדיניות ממשלתית בתקופת הדוח ראה סעיף 5.	גבוהה
סיכונים ייחודיים לקבוצה		
סיכון תפעולי מול קבלנים	אי עמידה של קבלנים ראשיים עמם מתקשרות חברות הקבוצה בלוחות הזמנים שנקבעו להם, הן משום מחסור בזמינות כח אדם לביצוע העבודות והן משום אי עמידה בטיב ואיכות הבניה להם התחייבו כלפי חברות הקבוצה, עלולה להביא לחשיפה של חברות הקבוצה כלפי גורם ממון ו/או רוכשי זכויות בפרויקטים. בנוסף, להערכת הנהלת החברה, אין לה תלות בקבלנים שמקימים את הפרויקטים של הקבוצה ובמקרה הצורך ישנם תחליפים לקבלנים אלו. יחד עם זאת, במידה ואחד מהקבלנים שעמם מתקשרת הקבוצה יגיע למצב של חדלות פירעון (תופעה שקורית מעת לעת בשוק הנדל"ן) ועקב כך תעצר בניית הפרויקטים בהם הוא פעיל עלולה להיות לכך השפעה שלילית בטווח הקצר על תוצאות וביצועי החברה.	בינוני

גורמי סיכון	הסבר	מידת ההשפעה (גדולה, בינונית, קטנה)
אי שינוי תב"ע ו/או אי קבלת היתרים	עיכוב בשינוי תב"ע ו/או עיכוב קבלת היתרי בניה בפרויקטים של החברה או בפרוייקטים בהם היא שותפה בתחום הנדל"ן היזמי עלול לעכב ולהאריך את משך ביצוע הפרויקט ואף להגדיל את היקף עלויותיו.	גבוה
אי קבלת מימון להקמת הפרויקטים	בפרויקטים שטרם התקבל בהם מימון קיים סיכון שלא יינתן מימון לבניית הפרויקט.	גבוה
עמידת החברה בהתניות פיננסיות והעמדת הלוואה לפירעון מיידי	בהסכמי המימון שנחתמו בקשר עם הפרויקטים של החברה (הן לצורך רכישת הקרקע והן לצורך בניית הפרויקט) מוגדרות מספר עילות שהתקיימותן תביא לפירעון מיידי של ההלוואה. היות שקיימות עילות אשר אינן בשליטת החברה (לרבות כאלו הנוגעות לשותפיה), הרי שיכול והחברה תידרש לפירעון מיידי של ההלוואות האמורות מסיבות שאינן קשורות במישרין אליה, כאשר במקרה כזה אין כל ודאות כי יהיו בידיה מקורות מספקים לפירעון ההלוואות האמורות בנסיבות כאמור. כמו כן, חברות הקבוצה הינן צד להסכמי מימון עם בנקים ותאגידים פיננסים שונים, מכוחם עליהן לעמוד בהתניות פיננסיות ו/או התניות אחרות, שלא כולן הינן בשליטת החברה (כגון המצאת היתרי בניה ו/או רישום זכויות במועדים שנקבעו). אי עמידה בהתניות אלו עלולה להביא להעמדת המימון המהותי שנלקח על ידן לפירעון מיידי. הדברים רלוונטיים גם, בשינויים המחויבים, ביחס להתחייבויות החברה מכוח שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א').	בינוני
אי עמידת השותפים בפרויקטים בהתחייבויותיהם	בחלק מהפרויקטים של החברה לחברה יש שותפים אשר התחייבו להשקיע בהון של חברות הבנות של החברה (לרבות השקעות בהון עודפות ביחס להחזקותיהם) ככל שיידרש לצורך קידום הפרויקטים הרלוונטיים. במקרה האמור, קיים סיכון ששותפי החברה לא יעמדו בהתחייבויותיהם דבר אשר עלול לסכל את התקדמות הפרויקטים.	בינוני
סיכוני סייבר	במסגרת פעילותה, עושה החברה שימוש במערכות מחשוב ובמאגרי מידע ממוחשבים (לניהול מכירות, שכירויות, ספקים, גבייה, תשלומים וכו') (להלן: "**מערכות המחשוב**"). תקיפת סייבר שמטרתה לחדור או לפגוע במערכות המחשוב, בשימוש התקין בהן או במידע השמור בהן, עלולה לגרום לנזקים ישירים ועקיפים לחברה, לרבות הפרעה לפעילות השוטפת, מתקפות כופרה, אובדן מידע או דליפתו, איסוף מודיעין מסחרי פגיעה במוניטין והוצאות לשיקום המערכת. החל משנת 2020 החלה החברה בפרויקט רחב היקף שמטרתו מיפוי כלל מערכות המחשוב, סקר אבטחת מידע ובחינת המיגון הקיים במקומות הדרושים והכול תוך הסתייעות במומחים בתחום. כמו כן, הקימה תוכנית עבודה מערכתית רב שנתית הקובעת מתודולוגיה לשיפור התמודדות עם סיכוני סייבר ואירועי אבטחת מידע. במהלך השנים 2020-2022 פעלה החברה להעמקת ההגנות הקיימות על מערכות המחשוב מפני התקפות סייבר, הן במערכות המחשוב הפנימיות-משרדיות והן במערכות העבודה מרחוק (VPN, אימות דו שלבי, EDR), זאת לאחר עבודות מיפוי וניטור שנערכה בסיועם של יועצים מומחים בתחום. כחלק מהעמקת ההגנות, הוקשחו אמצעי אבטחת המידע הטכנולוגיים של החברה ומעבר למערכות טכנולוגיות המאפשרות הגנה מוגברת והתאוששות מאסון (מערכות גיבויים), הוטמעו מערכות סינון מיילים זדוניים והוקשחו הנהלים לעניין הגיבויים. החברה ביצעה הדרכות מודעות ותרגולי דיוג (Phishing) לעובדיה ובמסגרת תכנית העבודה לשנת 2024 תעמיק פעילות זו, ופועלת לחידוד נהלים בנושא אבטחת המידע. נוסף על האמור רכשה החברה ביטוח סייבר. יחד עם זאת, יובהר, כי לא תיתכן וודאות ביחס ליכולתה של החברה למניעה מוחלטת של מתקפות סייבר. החברה ממשיכה גם בימים אלה, לבצע פעולות על מנת להיערך להתמודדות סיכוני הסייבר וזאת באמצעות מומחים חיצונים ובין היתר לגיבוש נהלים בתחומי אבטחת המידע, והסייבר. בעקבות התהליכים שהחברה מבצעת , מעריכה החברה כי מדיניות ניהול הסיכונים בתחום הסייבר אותה החברה פועלת ליישם הינה אפקטיבית ותאפשר לה להתמודד עם סיכוני הסייבר באופן נאות.	בינוני

פרק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר 2023



קבוצת אקרו

קבוצת אקרו בע"מ

דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון של קבוצת אקרו בע"מ ושל החברות המאוחדות שלה (להלן: "**החברה**" או "**הקבוצה**") לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 (להלן: "**תקופת הדוח**" ו-"**מועד הדוח**", בהתאמה), בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל 1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**").

ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לחברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים והסכומים המופיעים בדוחות הינם מבוקרים ובסכומים מדווחים, אלא אם נאמר אחרת.

חלק ראשון – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו

1. כללי

החברה התאגדה בישראל כחברה פרטית ביום 6 ביולי 1994 בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**").

ביום 1 במרץ 2022 השלימה החברה הנפקה לציבור, ורישום למסחר של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ - במסגרתם גייסה מהציבור סך כולל של כ-500 מיליוני ש"ח (ברוטו) - והחל מאותו מועד החברה הינה חברה ציבורית (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). בנוסף, ביום 14 באוגוסט 2022 השלימה החברה הנפקת 500 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה א' לציבור, המדורגות בדירוג A3.il עם אופק יציב. ביום 2 בינואר 2023 השלימה החברה הרחבה של הסדרה האמורה ב- 200 מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב מסדרה א' בדרך של הקצאה פרטית למספר משקיעים מסווגים.

החברה פועלת באופן ישיר ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה בתחום הנדל"ן היזמי ובתחום הנדל"ן המניב בישראל.

<u>נדל"ן יזמי</u>

נכון למועד אישור הדוח, החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 62 פרויקטים (אשר נמצאים בשלבי תכנון וביצוע שונים) הכוללים כ-11,008 יח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה כ-7,189 יח"ד). מתוך הסך האמור, 43 פרויקטים הינם בתחום ההתחדשות העירונית[1] אשר במסגרתם עתידה החברה לבנות (ביחד עם שותפיה) 8,304 יח"ד (חלקה האפקטיבי של החברה 5,632 יח"ד)[2]. במסגרת הפרויקטים אותם החברה יוזמת או מקימה, מתוכננים להיבנות משרדים ומתחמים מסחריים שהיקפם הכולל עומד על 179,313 מ"ר (חלקה של החברה 167,576 מ"ר).

נוסף על כך, יצוין כי החברה מקדמת פרויקטים נוספים של התחדשות עירונית אשר טרם נחתם בהם הסכם בשיעור העולה על 60%, אשר היקף יחידות הדיור לשיווק בהם, אם וככל שיצאו לפועל (כשאין כל וודאות שכך יהיה), יסתכם לסך של כ-3,377 כאשר חלק החברה בהיקף יחידות הדיור יעמוד על כ-2,146. היקף העלויות וההכנסות בפרויקטים אלו עשוי להיות מהותי ואולם יודגש כי הפרויקטים האמורים נמצאים בשלבי החתמות ראשוניות בלבד וכפופים להתקיימותם של תנאים מתלים רבים ולפיכך אין כל וודאות כי יתממשו לכדי פרויקטים מחייבים.

יצוין כי בתקופת הדוח התקבל טופס 4 ביחס לשני בניינים בפרויקט Acro Business Campus ולאחר תקופת הדוח התקבל טופס 4 בבניין נוסף בפרויקט זה, וכן נכון למועד פרסום הדוח התקבל היתר בניה בפרויקט בזל.

---

[1] בהם הושגו חתימות של בעלי יחידות בשיעור העולה על 60% מהיחידות הקיימות במתחם הפרויקט.

[2] פרויקטים בהם הושגו חתימות של בעלי יחידות בשיעור העולה על 60% מהיחידות הקיימות במתחם הפרויקט.

נדל"ן מניב

לחברה ולשותפיה 7 נכסים המשמשים להשכרה בהיקף כולל של 122,302 מ"ר ברוטו (חלקה האפקטיבי של החברה הינו כ-46,756 מ"ר ברוטו). כמו כן, לחברה ולשותפיה 20 פרויקטים של משרדים, מסחר מלונאות ואחר בתכנון ובהקמה ועתודות קרקע שהיקפם הכולל עומד על כ-40,210 מ"ר ברוטו מסחר, 604,190 מ"ר ברוטו משרדים, 10,384 מ"ר ברוטו מלונאות ו-482 יח"ד למטרת דיור בהישג יד ודירה להשכיר (חלקה של החברה האפקטיבי כ-21,589 מ"ר ברוטו מסחר, 253,393 מ"ר ברוטו משרדים, 3,634 מ"ר ברוטו מלונאות ו-482 יח"ד למטרת דיור בהישג יד ודירה להשכיר).

יצוין כי בתקופת הדוח התקבל טופס 4 בפרויקט דה וינצ'י ובפרויקט One Tower. כמו כן, למועד פרסום הדוח התקבל טופס 4 בפרויקט The George Tel Aviv (מלון אלפא).

לפרטים אודות השפעת מלחמת "חרבות ברזל" על פעילות החברה ראו סעיף 4ב' להלן.

יודגש, כי הערכות החברה דלעיל בקשר עם כמות ו/או סוג הפרויקטים שמקדמת החברה וייעודם לרבות ביחס עם שותפים ו/או כמות יח"ד ו/או שטחי המשרדים ו/או שטחי המסחר ו/או שטחי המלונאות שכוללים פרויקטים אלו הינם 'מידע צופה פני עתיד' (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968), המתבסס על ניסיונה של החברה ושותפיה לפרויקטים השונים. פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בשיתוף פעולה בין השותפים, בהחלטות שיתקבלו במהלך הקמת הפרויקטים ובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם (ובכלל זה מהחברה) על פי ההסכמים שנחתמו; בגורמים חיצוניים, כגון אישורי תב"עות וקבלת כלל ההקלות, האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים ע"ב מלוא הזכויות המתוכננות (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך על ידי החברה ושותפיה לפרויקטים) ובעמידת החברה בדרישות הרשויות השונות בקשר עם אישור תוכניות ייעוד הקרקע וקבלת היתרי הבניה; בהחתמה של הדיירים בפרויקטי התחדשות עירונית ו/או קומבינציה על ההסכמים הנדרשים בהתאם לרף הקבוע בכל אחד מההסכמים הנ"ל ובהתקיימות יתר התנאים המתלים לכניסתם של ההסכמים לתוקף; בהתקשרות עם גופים מממנים לקבלת מימון לליווי הפרויקטים ובהתקשרות בהסכמי קבלן מתאימים (ביחס לפרויקטים שטרם נחתם לגביהם הסכמים כאמור); כי הפרויקטים יבוצעו בלוחות הזמנים החזויים, שלא תהא פגיעה בזמינותם ושלא ייגרם בהם עיכוב משמעותי מכל סיבה שהיא (לדוג' בגין אי פינוי הקרקע על ידי הגורמים המחזיקים בה כיום; הגשת התנגדויות להיתר על ידי צדדים שלישיים; קבלת החלטות על ידי מוסדות התכנון השונים המגבילות בנייה במתחמים הרלבנטיים; היקלעות הקבלנים המבצעים לקשיים כלכליים או אי עמידתם בהוראות ההסכמים שנחתמו עימם; גילוי עתיקות; מציאת מי תהום; הגשת צווי מניעה; תביעות גורמים קשורים; חריגות בניה; אי זמינות חומרי גלם/כוח אדם; ובשל השפעות מלחמת "חרבות ברזל" על פעילות החברה, בין היתר בכל הנוגע לזמינות כוח אדם הנדרש לפיתוח ובניית הפרויקטים ופעילות מוסדות התכנון השונים); וכי תשלומי המס וההיטלים השונים (לרבות היטלי השבחה שתשלומם יידרש בשל תוספת זכויות בפרויקטים) שיידרשו מהחברה כיזמית לא יהיו בהיקף גבוה יותר מזה שהוערך על ידי החברה (לרבות עקב שינויי רגולציה). לאור העובדה שאין כל וודאות ביחס לאמור לעיל, הרי שבפועל הערכות החברה דלעיל עשויות להשתנות באופן מהותי ולהביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש.

2. תחומי פעילות

לפרטים אודות תחומי הפעילות של החברה נכון למועד הדוח ראו סעיף 1.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף בפרק א' לדוח התקופתי לו מצורף דוח זה (להלן: "**דוח תיאור עסקי התאגיד**"), וכן ביאור 1א' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 המצורפים בפרק ג' לדוח התקופתי לו מצורף דוח זה (להלן: "**הדוחות הכספיים**").

3. מבנה החזקות של הקבוצה

לפרטים בדבר מבנה ההחזקות של הקבוצה, ראו סעיף 1.4 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

4. הסביבה העסקית

לפירוט בדבר הסביבה העסקית של הקבוצה לרבות הסביבה המאקרו כלכלית בישראל ראו סעיף 5 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

א. <u>להלן עיקרי פעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריה</u>

- **הקצאת מניות פרטית** - ביום 7 בנובמבר 2023 הקצתה החברה לכלל חברה לביטוח בע"מ, עבור משקיעים מוסדיים בשליטתה, 3,125,000 מניות החברה, אשר מהוות כ-5.14% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא), בתמורה לסך של 32 ש"ח למניה ותמורה כוללת ברוטו בסך של 100 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 5 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-100945).

- **מכירות** –

	סעיף	נתונים ל12 חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר		שינוי בתקופה של 12 חודשים	נתונים ל3 חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר		שינוי בתקופה של 3 חודשים
		2023	2022		2023	2022	
יח"ד	חוזים שנחתמו בתקופה	50	169	(71%)	15	36	(58%)
	סה"כ מכירות בתקופה בגין יח"ד במיליוני ש"ח, כולל מע"מ (*)	371	913	(59%)	100	195	(49%)
	מחיר ממוצע למ"ר במיליוני ש"ח	7.4	5.4	38%	6.7	5.4	23%
שטחי משרדים ומסחר	שטחי משרדים ומסחר שנמכרו בתקופה, מ"ר (**)	733	10,468	(93%)	---	464	(100%)
	סה"כ מכירות בתקופה, במיליוני ש"ח	10	150	(93%)	---	9	(100%)

(*) הקיטון בכמות יחידות הדיור בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בין היתר מהאטה בביקושים כתוצאה מהשפעות מאקרו כלכליות כמפורט בסעיף זה להלן, מירידה בהיקף יחידות הדיור המוצעות למכירה ובכל הנוגע לתקופה שתחילתה בחודש אוקטובר 2023 – ממצב החירום הביטחוני השורר במדינה בשל מלחמת חרבות ברזל.

(**) מכירות בפרויקט Acro Business Campus מתוך 2,969 מ"ר זמין למכירה בתחילת שנה זו.

- **רכישות** – בתקופת הדוח התקשרה החברה בהסכמי רכישות של מלאי ונדל"ן להשקעה בהיקף כולל של כ-289 מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה ביאורים 7 ו- 8 לדוחות הכספיים וסעיף 15 להלן.

- **סך הנכסים** של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם לכ-6,274 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-6,057 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. לפרטים נוספים ראה סעיף 5 להלן.

- **סך ההון** של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם לכ-2,144 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-2,091 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. לפרטים נוספים ראה סעיף 5 להלן.

- **דיבידנד** – ביום 21 במרץ 2023 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-52 מיליוני ש"ח, אשר שולם בפועל ביום 13 באפריל 2023. ביום 20 במרץ 2024 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-9.6 מיליוני ש"ח, אשר ישולם ביום 8.4.2024.

- **סך הון המיוחס לבעלים** של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם לכ-1,828 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-1,737 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. לפרטים נוספים ראה סעיף 5 להלן.

- **הכנסות החברה** בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-898 מיליוני ש"ח, לעומת כ-1,218 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לפרטים נוספים ראה סעיף 6 להלן.

- **רווח גולמי ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה** בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-162 מיליוני ש"ח, לעומת כ-213 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לפרטים נוספים ראה סעיף 6 להלן.

- **הרווח מפעולות** בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-112 מיליוני ש"ח, לעומת כ-499 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לפרטים נוספים ראה סעיף 6 להלן.

- **הרווח הנקי** בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-64 מיליוני ש"ח, לעומת כ-358 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לפרטים נוספים ראה סעיף 6 להלן.

- **הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות** בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-48 מיליוני ש"ח, לעומת כ-263 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לפרטים נוספים ראה סעיף 6 להלן.
- **יחס ההון (כולל זכויות מיעוט) למאזן** ליום 31 בדצמבר 2023 הינו 34% לעומת 35% ליום 31 בדצמבר 2022.
- **יחס חוב פיננסי נטו ל-Cap** ליום 31 בדצמבר 2023 הינו 59% לעומת 57% ליום 31 בדצמבר 2022.

ב. <u>גילוי אודות השפעת מלחמת "חרבות ברזל" על החברה</u>

השפעותיה העיקריות של מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: "**המלחמה**"), על פעילות החברה, הינן כדלקמן:

בתחום הנדל"ן היזמי, לחברה נכון למועד זה 9 פרויקטים בהקמה בתחום הפעילות (להלן: "**האתרים**"). בימים הראשונים למלחמה כלל האתרים הפסיקו את פעילותם. לאחר מכן ובהתאם להנחיות הרשויות השונות, כלל האתרים חזרו לפעילות באופן הדרגתי (בכפוף למגבלות שהוטלו ע"י פיקוד העורף וע"י הרשות המקומית) אם כי עדיין לא לפעילות מלאה, וזאת בעיקר בשל מחסור בעובדי בנין ואספקת חומרים. יובהר כי העובדה שהאתרים אינם עובדים באופן מלא עלולה להביא להתארכות משך ביצוע הפרויקטים, וכפועל יוצא מכך לגידול בעלויות מימון ובניית הפרויקטים וכן לגידול בהוצאות דמי השכירות המשולמים לבעלי יחידות הדיור הקיימות בפרויקטי התחדשות עירונית (גידול שבשלב זה אינו מהותי לחברה).

בשבועות הראשונים למלחמה, חוותה החברה האטה מהותית בביקושים לרכישת יח"ד, ואולם החל מחודש דצמבר 2023 ניכרת התאוששות בביקושים, הנובעת בין היתר, משינוי מגמת הריבית והציפייה להמשך ירידת שיעור הריבית, הסתגלות למצב המלחמה וכן מיציאה לשיווק בפרויקטים חדשים. לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, נחתמו 23 הסכמי מכר בהיקף כספי של כ-175 מיליוני ש"ח (כולל מע"מ).

בתחום הנדל"ן המניב, נכסיה המניבים של החברה, משמשים בעיקרם למשרדים. על אף הקיטון בביקושים למשרדים והירידות שחלו בשנה האחרונה במחירי ההשכרה, בעיקר באזור תל אביב בו פועלת החברה (לפרטים ראה סעיף 5 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה), לקיטון בביקושים ולירידות המחירים האמורות לא היתה השפעה מהותית על החברה בתקופת הדוח שכן שיעור התפוסה בנכסיה הקיימים של החברה הינו גבוה (כ-97% בממוצע). בנוסף, לא צפויה לכך השפעה מהותית גם בתקופה הקרובה, שכן היקף ההתקשרויות להשכרת נכסים אותן נדרשת החברה לחדש בתקופה הקרובה אינו מהותי וזאת בשל כך שמרבית הסכמי השכירות הקיימים הינם לתקופות ארוכות טווח. עם זאת, ככל ותימשך ההרעה בתחום, תהיה לדבר השפעה על העיתוי בו תבחר החברה לצאת לשיווק וביצוע פרויקטים חדשים בתחום, בהתאם לתכנית האסטרטגית של החברה. לחלופין, במקרה כאמור תבחן החברה חלופת מכירת משרדים, חלף השכרתם.

באשר להערכות החברה אודות נתוני ה-NOI בגין נכסיה המניבים אשר פורסמו על ידי החברה בדוחות קודמים, לא חל לעת עתה כל שינוי מהותי, הן לאור האמור לעיל והן, לאור כך שנתונים אלה אשר פורסמו על ידי החברה, התבססו על חלופת דמי השכירות הקבועים להם זכאית החברה משוכריה [ולא לקחו בחשבון אפשרות לדמי שכירות גבוהים יותר שיכולים לנבוע לחברה בגין נכסיה המסחריים מכוח חלק מההסכמים בהם התקשרה, בהם קיימות חלופות קבלת דמי שכירות קבועים או שיעור מדמי פידיון (אשר מטבע הדברים יורדים בתקופת לחימה) כגבוה מבניהם] וכן מאחר ושוכריה העיקריים של החברה הינן חברות מהמובילות במשק בעלות איתנות פיננסית. לחברה שטחים פנויים לשיווק בהיקף נמוך כאשר הערכותיה אודות נתוני ה-NOI ביחס לשטחים אלה, כפי שפורסמו על ידי החברה בדוחות קודמים, לא צפויות להיות מושפעות מהותית מהמשך המלחמה בחודשים הקרובים.

<u>השפעות אפשריות של התארכות והרחבת המלחמה</u>

כאמור, נכון למועד פרסום הדוח, השפעת המלחמה על תוצאות פעילות החברה קיימת אך אינה מהותית והיא צפויה להיוותר ככזו בטווח הזמן המיידי הן לאור האמור לעיל והן בהתחשב בחוסנה הפיננסי, במצבה העסקי של החברה, בתזרים המזומנים שלה ובשלבים בהם נמצאים הפרויקטים השונים.

עם זאת, התארכות הלחימה לתקופת זמן ממושכת ו/או הרחבת המלחמה כך שיתפתח עימות מלא בחזית גבול הצפון (או בחזיתות נוספות) עלולים להשפיע מהותית על פעילות החברה, שכן הם עלולים להביא ל: (1) צמצום פרויקטים ועיכוב בקצב הליכי ייזום וכניסה לפרויקטים חדשים; (2) עיכוב והתארכות בהליכי התכנון, הרישוי והביצוע של הפרויקטים וכן קושי בהתקשרות עם קבלני בנייה בפרויקטים בתכנון (בעיקר בשל מחסור בכוח אדם בענף עקב הגבלות על כניסת עובדים מיהודה ושומרון, בשל הפסקה מוחלטת של העסקת עובדים מעזה, בשל עזיבה של עובדים זרים ממדינות אחרות על רקע המלחמה ובשל גיוס עובדים

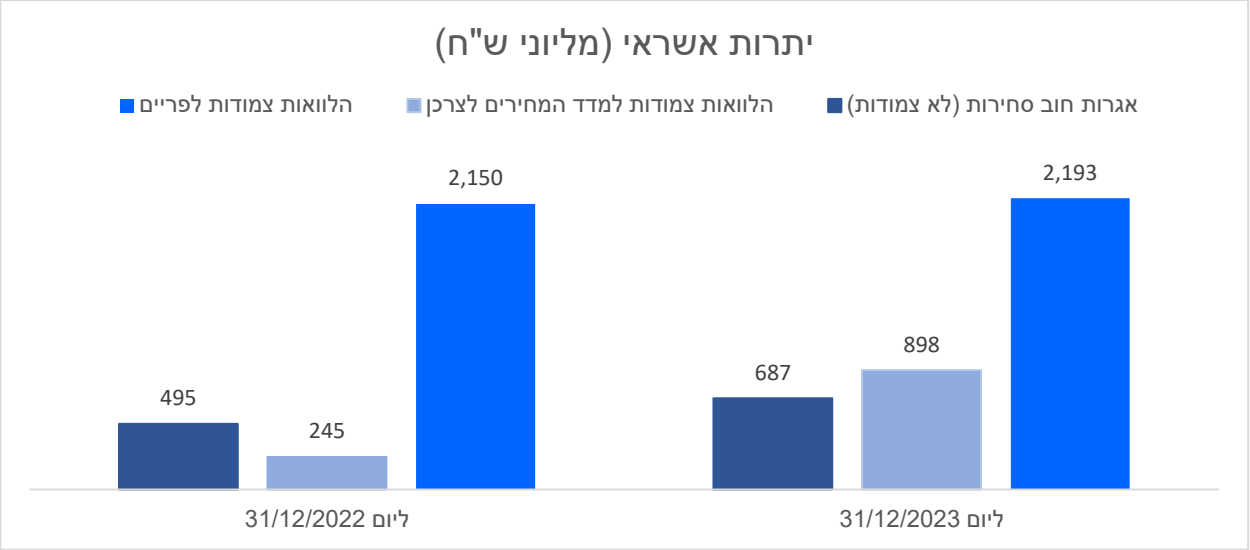
למילואים); (3) ירידה בחוסנם הפיננסי של קבלני משנה וספקים מהותיים; (4) התייקרות עלויות הבנייה ופגיעה בזמינות ואספקה של עובדים וחומרי גלם הנדרשים להשלמת הפרויקטים, אשר עלולה לגרום לעיכוב בהשלמת פרויקטים, אכלוסם ומסירתם; (5) ירידה מהותית בביקושים ליחידות דיור ו/או שטחי המסחר המשווקים על ידי החברה (בשל פגיעה ביכולתם הכלכלית של הרוכשים/השוכרים הפוטנציאלים, מצב רוח כללי ירוד ואי הוודאות הכרוכה בתקופת מלחמה); (6) ירידת מחירי המכירה/ההשכרה ו/או נטישת שוכרים; (7) הגבלת היקף האשראי הבנקאי לענף, העלאת דרישות הסף למימון (לרבות דרישות להגדלות הון עצמי אותו מעמידה החברה בפרויקטים), התייקרות תנאי המימון (הן ביחס ליזמים והן ביחס לרוכשים) ודחייה במועדי העמדת המימון הנדרש לחברה לפעילותה (שכן זה מותנה, בין היתר, גם בקצב שיווק הדירות/השכרת השטחים בפרויקטים); (8) היצע עודף של שטחים להשכרה ו-(9) אי עמידת רוכשים/שוכרים בהתחייבויותיהם כלפי החברה עקב ירידה בחוסנם הפיננסי. מטבע הדברים, התקיימות ההשפעות האמורות, כולן או חלקן, עלולה להשפיע, לרבות באופן מהותי, על כלל אומדני הכנסות, עלויות ורווחיות הפרויקטים היזמיים השונים של החברה והמועדים החזויים למשיכת העודפים מהם (באופן אשר עלול לייצר בעיות תזרימיות הנובעות הן מקיטון והן מדחיית שחרור עודפים), וכן על היקף ההכנסות ושווי הנכסים המניבים של החברה (מה שעלול להוביל להפרת קובננטים הנכללים בתנאי הסכמי המימון בהם התקשרה החברה). יחד עם זאת יובהר כי בפרויקטים בהם נמכרו רוב הדירות ושיעור המכירות עולה על קצב ההתקדמות ההנדסי בפרויקט, בשלב זה החברה אינה צופה שינוי באומדני ההכנסות, הרווחיות הגולמית והעודפים הצפויים מאותם פרויקטים או השפעה על תזרים ליווי אותם פרויקטים ו/או על מועד משיכת העודפים מאותם פרויקטים.

בשלב זה לא ניתן לצפות את משך המלחמה ובאם תורחב לגזרות נוספות (כאשר למועד פרסום הדוח המשק הסתגל לשגרה בצל לחימה). בשים לב לחוסר הודאות בדבר משך המלחמה והיקפה, הרי שלמועד פרסום הדוח אין ביכולת החברה להעריך את מלוא ההשפעות העתידיות של המלחמה על המצב הכלכלי בישראל בכלל ועל מצב החברה בפרט. החברה בוחנת באופן שוטף את כלל ההשלכות המפורטות לעיל וכן השלכות נוספות שלעת עתה אינן מהותיות לפעילותה.

ג. גילוי אודות השפעת אינפלציה ועליית הריבית בהתאם לעמדת סגל חשבונאית מספר 8-99 ("השפעות אינפלציה ועליית הריבית על הגילוי והדיווח הכספי")[3]

להלן תיאור הרכב האשראי של החברה (לרבות אשראי בגין ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני) ליום 31 בדצמבר 2023 לעומת יום 31 בדצמבר 2022 (במיליוני ש"ח):

[3] פורסמה ביום 3 באוגוסט 2022.



<u>השפעה של עליית הריבית</u>

בהמשך לאמור בסעיף 5.3 לדוח תיאור עסקי התאגיד, נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינוי בריבית השוק (פריים) הנובע מהלוואות שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים בסך של כ-2,193 מיליוני ש"ח הצמודות לפריים. על פי הערכות החברה, כל שינוי בריבית הפריים של 1% יביא לקיטון של כ-17 מיליוני ש"ח ברווח הנקי. יצוין כי ככל שלא תתגשמנה הציפיות הקיימות בשוק כיום לירידת ריבית בנק ישראל, אלא תתהפך המגמה ויחולו עליות בשיעור ריבית בנק ישראל, עליות כאמור עלולות: (א) להביא לגידול בעלויות המימון ועלויות הבניה וכתוצאה מכך לשחיקה ברווחיות החברה; (ב) לפגוע ביכולת ובכדאיות לגייס חוב חדש ולהרעה בתנאי האשראי הניטל על ידי חברות הקבוצה; (ג) להביא לייקור נוסף בריבית המשכנתאות וכפועל יוצא מכך לירידה בביקושים לנכסי החברה ולירידה במחירם; (ד) לפגוע ביכולת לקוחות החברה לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי החברה; ו-(ה) להביא לגידול בשיעורי ההיוון שעל בסיסם מתבצעות הערכות שווי של נכסים, וכפועל יוצא מכך לירידה בשוויים, אולם מנגד, העלייה בדמי השכירות, הנובעת בין היתר מסביבת האינפלציה, ממתנת את סיכון עליית שיעורי ההיוון.

יצוין כי החברה מפחיתה את החשיפה לעליית הריבית בהפקדת מזומנים עודפים בפיקדונות נושאי ריבית המסתכמים למועד הדוח בהיקף כספי של כ-441 מיליון ש"ח.

<u>השפעת האינפלציה</u>

<u>מדד המחירים לצרכן</u> - בהמשך לאמור בסעיף 5.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, לחברה הלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן בהיקף של כ-898 מיליון ש"ח. בתקופת הדוח עלה מדד המחירים לצרכן בכ-3.34% (לעומת כ-5.3% בתקופה המקבילה אשתקד) ובשל כך רשמה החברה בתקופת הדוח הוצאות מימון בסך של כ-30 מיליון ש"ח (יצוין כי בשנת הדוח גדלה חשיפת החברה לשינויים במדד המחירים לצרכן שכן החברה נטלה בתקופת הדוח הלוואות הצמודות למדד בסך של כ-511 מיליוני ש"ח, וזאת בגין שעבוד נכסים אשר בנייתם הושלמה בתקופת הדוח). כן יצוין כי הסכמי השכירות של החברה צמודים למדד המחירים לצרכן (באופן הממתן את השפעת עליית המדד על תוצאות החברה) ואולם היקפי דמי השכירות האמורים אינו מהותי ביחס להיקף הלוואות החברה הצמודות למדד למחירים לצרכן. עם זאת, הגידול בהכנסות מהשכרת הנכסים כתוצאה מעליה במדד מביא לגידול מקביל בשווי הנכסים. כאמור בסעיף 5.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, בחודשים האחרונים חלה התמתנות משמעותית בקצב האינפלציה.

<u>מדד תשומות הבנייה</u> – מדד זה עלה בתקופת הדוח בשיעור של כ- 2% עלייה אשר הביאה להתייקרות עלויות הבנייה של החברה בפרויקטים אותם היא מקימה. על מנת לצמצם חשיפה בגין מדד תשומות הבניה, נוהגת החברה להצמיד את תשלומי רוכשי דירות למדד תשומות הבניה, ואולם אופן פעולה זה מספק הגנה חלקית, זאת לאור תיקון 9 לחוק מכר (דירות) תשל"ג 1973, אשר מגביל את היקף הצמדת תמורת הדירה כך שהמשך עליית המדד עלולה לפגוע ברווחיות הפרויקטים של החברה. עם זאת, להערכת החברה, בהנחה של אי קיטון מהותי במחירי המכירה הידועים כיום, המרווח הגולמי הצפוי בפרויקטים של החברה יאפשר 'ספיגה' של עליה נוספת במדד מבלי שהדבר יעמיד בסיכון את עצם רווחיות

הפרויקטים.

יצוין כי הערכותיה של החברה כאמור בסעיף זה לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על הערכותיה של הנהלת החברה והבנתה את הגורמים המשפיעים על פעילותה העסקית וכן על הערכות החברה ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה, נכון למועד חתימת הדוח. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהנחות וניתוחים לא מיטביים, מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באופן מלא בקשר עם אופן התפתחות המלחמה, האינפלציה ועליית הריבית והשפעתם על שוק הנדל"ן ותוצאות החברה ומהתממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 21 לדוח תיאור עסקי התאגיד. מאחר ומדובר במגמות מקרו כלכליות ומצב המשק בישראל, הרי שאין ביכולת החברה במקרה זה להעריך את מלוא ההשפעות העתידיות, ככל שתהיינה, על פעילות החברה, ככל שתהיינה. עם זאת, להערכת החברה ולאור איתנותה הפיננסית ויתרת המזומנים שלה, החברה תוכל להמשיך בפעילותה ולעמוד בכל התחייבויותיה.

5. המצב הכספי

להלן ניתוח מצבה הפיננסי של הקבוצה ושינויים שחלו בו בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 לעומת הדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2022 (במיליוני ש"ח):

	סעיף	31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2022	שינוי בתקופה
מזומנים ושווי מזומנים	א	279	172	107
מזומנים ופקדונות בחשבונות בנק מיועדים ופקדונות מוגבלים		199	309	(110)
לקוחות	ב	281	206	75
חייבים	ג	32	202	(170)
הלוואות לאחרים		3	10	(7)
מסי הכנסה לקבל		4	2	2
מלאי מקרקעין ודירות למכירה ותשלומים על חשבון נדל"ן להשקעה	ד	568	713	(145)
סך נכסים שוטפים		**1,366**	**1,614**	**(248)**
מלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין	ה	1,873	1,726	147
נדל"ן להשקעה	ו	2,698	2,341	357
השקעות והלוואות לישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	ז	284	338	(54)
יתרות חייבים לזמן ארוך		18	---	18
נכסים בלתי מוחשיים		2	3	(1)
רכוש קבוע		25	26	(1)
מסי הכנסה נדחים		8	9	(1)
סך נכסים שאינם שוטפים		4,908	**4,443**	**465**
סך הכל נכסים		**6,274**	**6,057**	**217**
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים		475	500	(25)
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב סחירות	י	66	---	66
ספקים ונותני שירותים		120	106	14
מקדמות מלקוחות	ח	162	370	(208)
התחייבות למתן שירותי בנייה		250	324	(74)
אחרים		42	89	(47)
מסי הכנסה לשלם		32	2	30
סך התחייבויות שוטפות		**1,147**	**1,391**	**(244)**
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים	ט	2,185	1,895	290
אגרות חוב סחירות	י	621	495	126
התחייבות למתן שירותי בניה ואחרים	יא	35	25	10
מסי הכנסה נדחים		142	160	(18)
סך התחייבויות שאינן שוטפות		**2,983**	**2,575**	**408**
סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה		1,828	1,737	91
זכויות שאינן מקנות שליטה		316	354	(38)
סך ההון	י	**2,144**	**2,091**	**53**
סך התחייבויות והון		**6,274**	**6,057**	**217**

להלן הסברים בדבר השינויים העיקריים שחלו בסעיפי המאזן המאוחד של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 לעומת 31 בדצמבר 2022:

(א) מזומנים ושווי מזומנים

גידול במזומנים בסך של כ - 107 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו מפעילות מימון בסך של כ -225 מיליוני ש"ח שעיקרה מתמורה מהקצאת מניות נטו בסך של כ-99 מיליוני ש"ח ומתמורה מהנפקת איגרות חוב (סדרה א) בסך של כ-188 מיליוני ש"ח. מנגד מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך של כ-181 מיליוני ש"ח שעיקרה השקעות בנדל"ן בסכום של כ-393 מיליוני ש"ח ולפעילות שוטפת שהסתכמה לכ-64 מיליוני ש"ח, הנובעים בעיקר מרווח לפני מס והתאמות לרווח בסך של כ-151 מיליוני ש"ח נטו, ומנגד קיטון משינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות בסך של כ-83 מיליוני ש"ח נטו.

(ב) לקוחות

הגידול בסעיף לקוחות בסך של כ-75 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו מהכרה בהכנסה לפי IFRS 15 בפרויקט BART ובפרויקט YARD אשר קצב התקדמות הבניה בו מקדים את לוח התשלומים של הלקוחות הרוכשים.

(ג) חייבים

הקיטון בסעיף חייבים בסך של כ-170 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו מתקבול בגין פרויקט מד"א בסך של כ-136 מיליוני ש"ח וכמו כן מקיטון בסך של כ-15 מיליוני ש"ח בגין תקבול מרמ"י בגין היטל השבחה בעסקת Bloom ומקיטון ביתרות מע"מ בסך של כ-14 מיליוני ש"ח בעיקר בגין מע"מ תשומות שהתקבל בגין תשלום דמי היתר בעסקת Bloom.

(ד) מלאי מקרקעין ודירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין לז"ק

קיטון בסך של כ-145 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו מהכרה בהכנסה לפי IFRS 15 של פרויקט ויסוצקי, פרויקט YARD ושל פרויקט BART, ומנגד גידול בעקבות הקמת התחייבות למתן שירותי בניה בפרויקט מרים החשמונאית.

(ה) מלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין לז"א

גידול בסך של כ-147 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו מהשקעות נוספות בפרויקטים בסך של כ-110 מיליוני ש"ח.

(ו) נדל"ן להשקעה

הגידול בסך של כ-357 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו מרכישות והשקעות נדל"ן להשקעה בסך של כ-393 מיליוני ש"ח בעיקר בגין פרויקטים של דיור להשכרה בתל השומר ובסירקין בפ"ת בסך של כ- 248 מיליוני ש"ח ו- 38 מיליוני ש"ח בהתאמה. לפרטים נוספים ראה סעיף 8.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד וכן סעיף 15(ג) להלן. בנוסף, בעקבות קבלת טופס 4 בפרויקט ONE TOWER ובהתאם ל-IFRS 16 הכירה החברה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה בסך כ- 25 מיליוני ש"ח. מנגד, מכרה החברה את חלקה בפרויקט מתחם האלף בסך כ-44.3 מיליון ש"ח.

(ז) השקעות והלוואות לישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

הקיטון בסך של כ-54 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו ממשיכת השקעה בעקבות מימון מחדש בפרויקט דה וינצ'י בסך של כ-97 מיליוני ש"ח (חלק החברה) ומנגד גידול בסך של כ- 33 מיליוני ש"ח מהשקעה בפרויקט GO YAFO.

(ח) מקדמות מלקוחות

הקיטון בסך של כ-208 מיליוני ש"ח נובע בעיקרו מהכרה בהכנסה לפי IFRS 15 בעיקר בגין פרויקט ויסוצקי, פרויקט YARD ופרויקט BART.

(ט) אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

גידול בסך של כ-290 מיליוני ש"ח שעיקרו בגין הלוואות חדשות מפרויקטים של דיור להשכרה בתל השומר ובסירקין בפ"ת בסך כולל של כ- 160 מיליוני ש"ח, בגין מימון מחדש בפרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS בסך של כ-80 מש"ח וכן בגין הארכת הלוואה ביצחק שדה 2 בסך של כ-140 מיליון ש"ח. מנגד מוינו הלוואות שניצלר ותל השומר לזמן קצר בסך של 120 מיליון ש"ח ו- כ-105 מיליון ש"ח, בהתאמה.

(י) אגרות חוב סחירות

עיקר הגידול בסך של כ-192 מיליוני ש"ח נובע מהרחבת אג"ח (סדרה א). לפרטים נוספים ראה סעיף 6(2) לדוח זה להלן.

(יא) התחייבות בגין חכירה

עיקר הגידול נובע מיצירת התחייבות בגין חכירה בסך של כ- 25 מיליוני ש"ח בפרויקט ONE TOWER (כמפורט בסעיף (ו) לעיל, מתוכה 23 מיליוני ש"ח סווגו להתחייבויות שאינן שוטפות.

(יב) סך ההון

גידול בהון בסך כולל של כ-53 מיליוני ש"ח, נובע בעיקרו מגידול בגין רווח כולל בתקופה בסך של כ-66 מיליוני ש"ח והקצאת מניות פרטית בסך של 99 מיליוני ש"ח. ומנגד, מקיטון בסך של כ-52 מיליוני ש"ח בגין דיבידנד שחולק בתקופת הדוח (ראה סעיף 15(ה) להלן), וקיטון בסך של כ-47 מיליוני ש"ח הנובע ממשיכות בניכוי השקעות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה. כמו כן, קיטון בסך של כ-17 מיליוני ש"ח בגין רכישת זכויות הבעלות בישויות מאוחדות (לפרטים נוספים ראה ביאור 15(ו) לדוחות הכספיים המאוחדים).

(יג) הון חוזר

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ-219 מיליוני ש"ח בהשוואה להון חוזר חיובי בסך של כ-223 מיליון ש"ח נכון ליום 31 בדצמבר 2022.

6. תוצאות הפעילות:

להלן סיכום תוצאות שנת 2023 בחלוקה לרבעונים (במיליוני ש"ח)

	10-12/2023	7-9/2023	4-6/2023	1-3/2023
ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בניה	204	224	188	205
מדמי ניהול	1	1	1	8
משיווק פרויקטים	(1)	3	---	3
הכנסות מדמי שכירות ואחרות	19	19	12	11
סך הכל הכנסות	**223**	**247**	**201**	**227**
עלות מכירת מקרקעין, דירות ושירותי בניה	163	176	155	165
עלות השכרת הנכסים והפעלתם	---	2	2	---
הוצאות מכירה, פרסום ושיווק	5	4	4	4
הוצאות הנהלה וכלליות	17	16	16	16
ירידה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה	2	29	(4)	5
חלק החברה ברווחי ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	5	2	(5)	(1)
הוצאות בחינה וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית	3	---	4	1
סך הכל הוצאות ועלויות	**195**	**229**	**172**	**190**
רווח מפעולות	**28**	**18**	**29**	**37**
הוצאות מימון, נטו	(4)	13	11	10
רווח לפני מיסים על הכנסה	**32**	**5**	**18**	**27**
מיסים על ההכנסה	6	3	4	5
רווח נקי לתקופה	**26**	**2**	**14**	**22**
לבעלים של החברה	20	(1)	10	19

	10-12/2023	7-9/2023	4-6/2023	1-3/2023
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	6	3	4	3
רווח נקי לתקופה	**26**	**2**	**14**	**22**
רווח כולל אחר	(3)	2	3	---
סך הכל רווח כולל לתקופה	**23**	**4**	**17**	**22**

להלן הסבר בדבר עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח המאוחד על הרווח הכולל (במיליוני ש"ח):

	סעיף	1-12/2023	1-12/2022	1-12/2021
ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בניה	א	821	821	448
מדמי ניהול		11	7	8
משיווק פרויקטים		5	9	3
הכנסות מדמי שכירות ואחרות		61	30	20
עליה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה	ב	---	292	164
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות	ג	---	59	58
סך הכל הכנסות		**898**	**1,218**	**701**
עלות מכירת מקרקעין, דירות ושירותי בניה		659	608	358
עלות השכרת הנכסים והפעלתם		4	3	-
הוצאות מכירה, פרסום ושיווק		17	13	16
הוצאות הנהלה וכלליות	ד	65	80	120
הוצאות בחינה וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית		8	15	6
חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות	ג	1	---	---
ירידה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה		32	---	---
סך הכל הוצאות ועלויות		**786**	**719**	**500**
רווח מפעולות		**112**	**499**	**201**
הוצאות מימון, נטו	ה	30	44	38
רווח לפני מיסים על הכנסה		**82**	**455**	**163**
מיסים על ההכנסה	ו	18	97	30
רווח נקי לתקופה		**64**	**358**	**133**
לבעלים של החברה		48	263	54
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה		16	95	79
רווח נקי לתקופה		**64**	**358**	**133**
רווח (הפסד) כולל אחר		2	8	5
סך הכל רווח כולל לשנה		**66**	**366**	**138**

להלן הסבר לשינויים בתוצאות הפעילות של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 לעומת 31 בדצמבר 2022:

(א) <u>הכנסות ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה ורווח גולמי</u>

החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" (להלן: "**IFRS 15**" או "**התקן**"). בהתאם לתקן, החברה מכירה בהכנסות ממכירת דירות מגורים ושטחי מסחר ומשרדים כולל ממתן שירותי בניה בהתאם לשיעור ההשלמה בכל מועד דיווח.

להלן התפלגות הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין בשנת 2023 ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (במיליוני ש"ח):

הכנסות ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה	פרויקט מתחם גולף	פרויקט PRAZON	פרויקט BART	פרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS	פרויקט ויסוצקי	פרויקט YARD	מד"א*	פרויקטים אחרים	סה"כ
2023	43	38	151	122	88	315	-	64	821
2022	197	46	62	227	36	101	136	16	821

להלן התפלגות עלות המכר ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה בשנת 2023 ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (במיליוני ש"ח):

עלות המכר ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה	פרויקט מתחם גולף	פרויקט PRAZON	פרויקט BART	פרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS	פרויקט ויסוצקי	פרויקט YARD	מד"א*	פרויקטים אחרים	סה"כ
2023	37	30	126	88	72	252	-	54	659
2022	151	38	51	171	29	81	61	26	608

להלן התפלגות הרווח הגולמי ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה בשנת 2023 ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (במיליוני ש"ח):

רווח גולמי ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה	פרויקט מתחם גולף	פרויקט PRAZON	פרויקט BART	פרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS	פרויקט ויסוצקי	פרויקט YARD	מד"א*	פרויקטים אחרים	סה"כ
2023	6	8	25	34	16	63	-	10	162
2022	46	8	11	56	7	20	76	(11)	213

* לפרטים נוספים ראה ביאור 7ב'(3) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023.

(ב) <u>הכנסות מדמי שכירות</u>

הגידול בסך של כ-31 מיליוני ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מהכנסות שכירות מפרויקט GOLF בסך של כ-14 מיליוני ש"ח אשר אוכלס לקראת סוף שנת 2022, ומפרויקט ONE TOWER בסך של כ- 15 מיליוני ש"ח שאוכלס ביולי 2023.

(ג) <u>הוצאות הנהלה וכלליות</u>

הקיטון בסך של כ-15 מיליוני ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מקיטון בהוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כ-25 מיליוני ש"ח שנרשם בתקופה אשתקד.

(ד) <u>ירידה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו</u>

ירידה נטו בשווי הוגן נדל"ן להשקעה בתקופת הדוח בסך של כ-32 מיליוני ש"ח נובעת בעיקרה בגין הפחתת הוצאות מימון שהוונו בסך של כ-70 מיליוני ש"ח, הפחתת הוצאות מס רכישה בסך של כ-15 מיליוני ש"ח בגין פרויקטי הדיור להשכרה ובגין שערוך חיובי נטו בסך של כ-53 מיליוני ש"ח, אשר נובע בעיקרו בגין אכלוס פרויקטים מניבים בתקופה (בעיקר מפרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS ו-ONE TOWER GOLF), לפרטים נוספים ראה ביאור 8 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023.

(ה) <u>הוצאות מימון, נטו</u>

לחברה גידול בהוצאות בגין עלית הריבית ובגין הגידול בהיקף החוב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מרבית הוצאות המימון לעיל מהוונות לסעיף המלאי ולסעיף הנדל"ן להשקעה ולכן השינוי בהוצאות המימון ברווח והפסד אינו משמעותי. יחד עם זאת, חל גידול בהכנסות הריבית מפקדונות לאור גידול ביתרת הפיקדונות ושיעור הריבית. לפרטים נוספים ראה ביאור 19 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023.

(ו) <u>מיסים על ההכנסה</u>

בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המס, נטו לסך של כ-18 מיליוני ש"ח והן מורכבות בעיקר מהוצאות מס נדחה בעיקר בגין שיערוכי נדל"ן להשקעה ובגין רווחים יזמיים.

7. מקורות מימון ועמידה באמות מידה פיננסיות

(1) <u>מקורות מימון</u>

ליום 31 בדצמבר 2023 וליום 31 בדצמבר 2022, החברה מממנת את פעילותה, בעיקר, מהונה העצמי, אשראי מתאגידים בנקאיים, אגרות חוב (סדרה א') ומגורמים אחרים ושותפים בישויות מאוחדות ומתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, לרבות מקדמות שמתקבלות מלקוחות ומאשראי ספקים, כמפורט להלן:

סעיף	נתונים ליום 31 בדצמבר 2023		נתונים ליום 31 בדצמבר 2022	
	במיליוני ש"ח	% מסך המאזן	במיליוני ש"ח	% מסך המאזן
הון	2,144	34%	2,091	35%

סעיף	נתונים ליום 31 בדצמבר 2023		נתונים ליום 31 בדצמבר 2022	
	במיליוני ש"ח	% מסך המאזן	במיליוני ש"ח	% מסך המאזן
התחייבויות לזמן ארוך	2,983	48%	2,575	42%
התחייבויות לזמן קצר	1,147	18%	1,391	23%
סה"כ	**6,274**	**100%**	**6,057**	**100%**

(2) אשראי מהותי (בהתאם לעמדה משפטית מספר 104-15 "אירוע אשראי בר דיווח" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך) (להלן: "**עמדת אשראי בר דיווח**")

לפירוט אודות הסכמי הלוואה העולים בגדר הסכמי הלוואה מהותיים בהתאם לעמדת אשראי בר דיווח ראה סעיף 13.7 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

(3) הנפקה, מימוש והמרה של ניירות ערך

לפרטים ראה סעיף 2 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

(4) יתרות אשראי ממוצעות

הממוצע החודשי לתקופת הדוח של יתרות האשראי בגין אגרות החוב הסחירות, האשראי הבנקאי והאשראי שהתקבל מתאגידים פיננסים, המוצגים בדוחות הכספיים המצורפים כהתחייבויות לזמן קצר, הסתכם לסך של כ-518 מיליוני ש"ח.

הממוצע החודשי לתקופת הדוח של יתרות האשראי בגין האשראי הבנקאי והאשראי שהתקבל מתאגידים פיננסים, המוצגים בדוחות הכספיים המצורפים כהתחייבויות לזמן ארוך, הסתכם לסך של כ-2,649 מיליוני ש"ח. לפרטים אודות השינוי באשראי ובהלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך ראה סעיף 5(ט) לעיל.

(5) אמות מידה פיננסיות

לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ראה חלק רביעי לדוח זה.

לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות המהותיות ביותר של האשראים הלא מהותיים של החברה ראה סעיף 13.7 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

בנוסף, חברות מוחזקות של החברה התקשרו בהסכמי אשראי שאינם מהותיים והתחייבו במסגרת אותם הסכמים לעמוד ביחסים פיננסים שונים נוספים, כאשר נכון ליום 31 בדצמבר 2023, כלל החברות האמורות עומדות בכלל אמות המידה להן התחייבו.

8. נזילות

(א) **תזרים המזומנים**

ליום 31 בדצמבר 2023 לחברה יתרות מזומנים המסתכמות לסך של כ-279 מיליוני ש"ח. להלן המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים של החברה (במיליוני ש"ח):

	שנת 2023	שנת 2022	שינוי משנת 2022
תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת	**64**	**(683)**	**747**
קיטון (גידול) במלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין	194	(713)	907
תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת בניטרול השקעות מלאי	**(130)**	**30**	**(160)**
תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה	**(181)**	**(607)**	**426**
תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות מימון	**225**	**1,394**	**(1,169)**

- **תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת-** המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לכ-64 מיליוני ש"ח, הנובעים בעיקר מרווח לפני מס והתאמות לרווח בסך של כ-151 מיליוני ש"ח נטו, קיטון משינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות בסך של כ-83 מיליוני ש"ח נטו, ומנגד מס הכנסה ששולם בסך של כ- 4 מיליוני ש"ח נטו.
- **תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה-** התזרים ששימש לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-181 מיליוני ש"ח בהשוואה לתזרים בסך של כ-607 מיליוני ש"ח ששימש

לפעילות השקעה בתקופה המקבילה אשתקד. התזרים ששימש לפעילות השקעה בתקופת הדוח נובע בעיקרו מרכישת ובהשקעות בנדל"ן להשקעה ובנדל"ן להשקעה בהקמה בסך של כ-393 מיליוני ש"ח נטו (בעיקר בגין פרויקט דיור להשכרה תל השומר).

- **תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות מימון-** התזרים שנבע מפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכם לסך של 225 מיליוני ש"ח בהשוואה לתזרים בסך של כ-1,394 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התזרים שנבע מפעילות מימון בתקופת הדוח נבע בעיקרו מקבלת תמורה בגין הקצאת מניות לכלל בסך של כ- 99 מיליוני ש"ח ומקבלת תמורה בגין הנפקת אג"ח (סדרה א) בסך של כ-188 מיליוני ש"ח, ונטילת הלוואות בנטו בסך של כ-248 מיליוני ש"ח. מנגד מזומן ששימש לפעילות מימון בגין ריבית ועמלות בנק ששולמו בסכום כולל של כ-191 מיליוני ש"ח חלוקת דיבידנד בסך של כ-52 מיליוני ש"ח, רכישת זכויות מיעוט בסכום של כ-16 מיליוני ש"ח וחלוקות לזכויות מיעוט בנטו בסך של כ-47 מיליוני ש"ח.

<u>התקיימות סימני אזהרה</u>

נכון ליום 31 בדצמבר 2023 לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה, כהגדרתם בתקנה 10(ב)14 לתקנות הדוחות.

חלק שני – היבטי ממשל תאגידי

9. פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

בהתאם להוראות תקנה 9ב(ג1) לתקנות הדוחות, הוראותיה של תקנה 9ב(ג) לתקנות הדוחות, על פיה יש לצרף לדוחותיה השנתיים של חברה את חוות דעתו של רואה החשבון המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו, לא יחולו על החברה בטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשתה תאגיד מדווח למעט בקרות במקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנה.

10. מדיניות תרומות

לחברה אין מדיניות בנושא מתן תרומות. עם זאת, החברה תורמת מעת לעת לפי שיקול דעת הנהלת החברה. בתקופת הדוח תרמה החברה סך של כ-2,369 אלפי ש"ח לגופים שלמיטב ידיעת החברה אינם קשורים לחברה או לנושאי המשרה בה או לבעלי השליטה בה או לקרוביהם, וכן סך כולל של כ-412 אלף ש"ח שנתרם לגופים שלמר יצחק ארבוב, בעל השליטה בחברה, זיקה אליהם, המורכב מהתרומות הבאות: (1) אוניברסיטת רייכמן, בסך של 80 אלפי ש"ח; (2) ביה"ח שיבא בסך של 105 אלפי ש"ח; (3) עמותת תעצומות בסך של 50 אלפי ש"ח; (4) קונגרס יהודי בוכרה בסך של 157 אלפי ש"ח. בנוסף החברה תרמה תרומה בסך 20 אלפי ש"ח ללהקת המחול הקיבוצי אשר לגב' רעיה שטראוס (הנמנית על גרעין השליטה בחברה) זיקה אליו.

ועדת הביקורת של החברה קבעה במסגרתה ישיבותיה שעסקו בכך כי תרומות החברה לגופים האמורים מהוות התקשרות בה קיים למר יצחק ארבוב, בעל השליטה בחברה, ולגב' רעיה שטראוס, עניין אישי זניח.

11. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

למועד הדוח, המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, לרבות הדירקטורים החיצוניים, הינו שניים. המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, תחומי פעילותה וטיב הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של החברה, עריכת דוחותיה הכספיים ואישורם.

לעניין זה יצוין כי נכון למועד הדוח, ה"ה רון ארזי ואילן בצרי (דירקטורים חיצוניים), נעמי אנוך (דירקטורית בלתי תלויה) ורונית חיימוביץ, נחשבים כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפרטים אודותיהם ראה תקנה 26 לדוח פרטים נוספים על החברה המצורף לדוח תקופתי זה.

12. דירקטורים בלתי תלויים

החברה טרם אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות. למועד דוח זה, הדירקטורית הבלתי תלויה והדירקטורים החיצוניים נחשבים כדירקטורים בלתי תלויים.

13. גילוי בדבר המבקר הפנימי

למועד הדוח מכהן בחברה מבקר פנים כמפורט להלן:

שם:	**רו"ח אורי אילן**
תאריך תחילת כהונה:	דצמבר, 2019
עמידה בהוראות הדין:	המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 146 (ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ובהוראות סעיף 3(א) והוראות סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב- 1992.
החזקה בניירות ערך של התאגיד:	המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות.
קשרים עסקיים/ מהותיים עם התאגיד:	אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות. מבקר הפנים מעניק את שירותי הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני. מבקר הפנים אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה ואינו קרוב של כל אחד מאלה. המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הפנים בחברה ותפקידו היחיד בחברה הינו מבקר הפנים של החברה. למיטב ידיעת החברה, מבקר הפנים הינו רו"ח במקצועו ושותף במשרד אורי אילן, רואי חשבון.
דרך מינוי המבקר הפנימי:	מבקר הפנים מונה בחודש דצמבר 2019 עובר להנפקת מניות החברה לראשונה לציבור
משרד המבקר הפנימי:	המבקר הפנימי הנו רואה חשבון מוסמך משנת 1983, שותף במשרד אורי אילן, רואי חשבון משנת 2014, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית.

שם:	**רו"ח אורי אילן**
הממונה הארגוני על המבקר:	הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הנו יו"ר דירקטוריון החברה.
תוכנית הביקורת:	תכנית העבודה של ביקורת הפנים היא רב שנתית כאשר כל שנה מאושרת תוכנית ספציפית לאותה שנה. הצעת תכנית הביקורת של המבקר הפנימי תובא לדיון בועדת הביקורת של החברה ובדירקטוריון החברה ותאושר על ידי דירקטוריון החברה. השיקולים על פיהם תיקבע תכנית הביקורת כוללים, בין היתר, התייחסות לתחומי הפעילות השונים של החברה וגורמי הסיכון הרלוונטיים, המבנה הארגוני ומבנה פעילותה של הקבוצה. בנוסף, יילקחו בחשבון תדירות והיקף הביקורת שבוצעה בפועל עד כה בתחומים השונים. תכנית הביקורת השנתית אינה מכילה מגבלות על סטייה מהאמור בה. יצוין כי על אף שהחברה ביצעה בתקופת הדוח עסקאות מהותיות (כהגדרתן בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות) לא נבחנו עסקאות אלו על ידי מבקר הפנים.
התייחסות לתאגידים מוחזקים:	הביקורת כוללת גם ביקורת פנים בחברות מוחזקות בבעלות מלאה על-ידי החברה.
היקף העסקה:	תקציב הביקורת הפנימית לשנת 2023 עמד על כ-375 שעות עבור ביצוע תכניות ביקורת בנושאים המפורטים בטבלה זו להלן. להערכת דירקטוריון החברה, היקף ואופי תוכנית העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית.
תקנים מקצועיים:	בהתאם להודעתו של המבקר הפנימי הוא ערך את הביקורת בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית והתקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם מתבצע תהליך הביקורת הפנימית בחברה כוללים תקני איכות כגון: אי תלות ואובייקטיביות, מקצועיות וזהירות מקצועית ראויה, סמכות ואחריות ותקני ביצוע כגון: תכנון הביקורת, ביצוע הביקורת, דיווח על התוצאות ומעקב אחר תיקון הליקויים. לדעת הדירקטוריון, המבקר הפנימי עומד בדרישות שנקבעו בתקנים הנ"ל וזאת בשים לב למקצועיותו של המבקר הפנימי, כישוריו, היכרותו עם החברה והאופן בו הוא עורך, מגיש ומציג את ממצאי הביקורות הנערכות על ידו.
גישה למידע:	למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 וכן חופש פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של החברה, לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה.
דיון וחשבון של מבקר הפנים:	ביום 26 בפברואר 2023 הציג מבקר הפנים לוועדת הביקורת את סקר הסיכונים לשם קביעת תכנית ביקורת פנימית לשנת 2023 ובהתאם המליצה וועדת הביקורת לדירקטוריון לאשר את תכנית ביקורת לשנת 2023 הכוללת שלושה נושאים בהיקף כולל של 375 שעות כאמור לעיל, אשר הינם: בקרה תקציבית; אבטחת מידע, סייבר והגנת הפרטיות; ונדל"ן יזמי. ביום 26 בנובמבר 2023 התקיים דיון בדוחות הביקורת בנושאים הבקרה תקציבית והגנת הפרטיות ואבטחת מידע. כמו כן, מבקר הפנים הגיש לחברה טיוטת דוח ביקורת בנושא יזמות ומכרזים אשר יובא לדיון בוועדת הביקורת בתקופה הקרובה.
תגמול:	שכר טרחת מבקר הפנים עומד על 220 ש"ח לשעת ביקורת. לדעת דירקטוריון החברה, התגמול הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה.

14. פרטים בדבר רואה החשבון המבקר של התאגיד

להלן נתונים לגבי שכר טרחה רואי חשבון המבקרים של החברה והחברות המאוחדות שלה בגין שנת 2023 באלפי ש"ח:

סוג השרות	שם רואי החשבון	שכ"ט בשנת 2023	שכ"ט בשנת 2022
בגין שירותי ביקורת, שירותים קשורים לביקורת ושירותי מס הקשורים לביקורת	קסלמן וקסלמן רואי חשבון (רואי החשבון של החברה)	1,055	1,035
בגין שירותים אחרים		175	120
סך הכל בגין שירותי ביקורת ואחרים		**1,230**	**1,155**
בגין שירותי ביקורת, שירותים קשורים לביקורת ושירותי מס הקשורים לביקורת	קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (רואי החשבון של ישויות מוחזקות בקבוצה)	723	758
בגין שירותים אחרים		112	637
מיסוי מקרקעין		338	671
סך הכל בגין שירותי ביקורת ואחרים		**1,173**	**2,066**
סך הכל בגין שירותי ביקורת ואחרים		**2,403**	**3,221**

יצוין כי לא שולם לרואי החשבון המבקרים תשלום בגין שירותי מיסים או שירותים אחרים למעט האמור לעיל. גובה שכר הטרחה נקבע ראשית במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואי החשבון המבקרים, בהתבסס בין היתר, על תנאי השוק ולדעת הנהלת החברה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה ולהיקף הפעילות שלה. לאחר מכן מובא שכר הטרחה של רואה החשבון של החברה (קסלמן וקסלמן) לאישור הדירקטוריון (כשקודמת לכך ישיבת ועדת הביקורת בה ניתנות המלצותיה בנושא).

חלק שלישי – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה

15. אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי

<u>אירועים מהותיים בתקופת הדוח</u>

א. ביום 2 בינואר 2023 הנפיקה החברה לקבוצת משקיעים מסווגים, בהקצאה פרטית, 200,000,000 אגרות חוב (סדרה א') בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה א') הקיימת של החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 19ה'(2) להלן וכן חלק רביעי בדוח זה להלן (גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב).

ב. לפרטים אודות התקשרות בהסכם פינוי בינוי עם חלק מבעלי היחידות הקיימות ברחוב התפוז ורחוב העמק וייצמן בכפר סבא וכן התנאים הנדרשים להתקיים על מנת שהפרויקט יכנס לתוקפו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 8 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-013117) וכן סעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

ג. לפרטים אודות זכייה במכרז שניהלו רמ"י ודירה להשכיר, לרכישת זכויות חכירה ישירה מהוונות (ללא הסכם פיתוח) במקרקעין בשטח כולל של כ-8.9 דונם המצוי במתחם סירקין בפתח תקווה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 9 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-013525) וכן סעיף 8.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

ד. לפרטים אודות התקשרות בהסכם פינוי בינוי עם חלק מבעלי היחידות הקיימות ברחוב מוצא 8 - 22 וברח' מח"ל 65 -75 בתל אביב וכן התנאים הנדרשים להתקיים על מנת שהפרויקט יכנס לתוקפו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 6 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-020299) וכן סעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

ה. ביום 21 במרץ 2023 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-52 מיליוני ש"ח, אשר שולם בפועל ביום 13 באפריל 2023 . לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 21 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-029274).

ו. ביום 21 במרץ 2023 הודיעה החברה כי הגיעה עם מר שמואל גלעד סימן טוב, סמנכ"ל הכספים של החברה[4] להסכמה אודות סיום כהונתו של מר סימן טוב בתפקיד וזאת החל מיום 1 ביוני 2023 (להלן: "**המועד הקובע**") ובמקומו מונה מר צחי פרץ כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מהמועד הקובע. בישיבתם מיום 21 במרץ 2023, אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי כהונתו של מר צחי פרץ במסגרת התפקיד, וזאת החל מהמועד הקובע, כאשר בכלל זה, כחלק מתנאי העסקתו בחברה, ביום 28 בינואר 2024 הוקצו למר פרץ 283,869 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-283,869 מניות החברה אשר היוו, נכון לאותו מועד כ-0.46% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה, בדרך של מנגנון Cashless (על פי מחיר מימוש בסך של 46.76 ש"ח למניה). לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 7 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2024-01-000820)

ז. בהמשך להודעת המימוש שהתקבלה מהפניקס לרכישת מלוא זכויות החברה בפרויקט מתחם ה-1000, ביום 3 באפריל 2023 התקשרו החברה והפניקס בהסכם למכירת הזכויות בפרויקט בתמורה לסך של כ-44 מיליון ש"ח. נכון למועד פרסום הדוח, מלוא התמורה שולמה במלואה.

ח. ביום 23 במאי 2023 (להלן: "**מועד האישור**") אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנה 1ב(3) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, כי מר גיא גורן, המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה והינו בנו של מר ישראל לאופולד גורן הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה, יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), וזאת החל ממועד האישור ועד לתום 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית. הגמול יקבע מעת לעת בהתאם לדרגת הון עצמי שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

ט. לפרטים אודות אישור תב"ע בפרויקט יצחק שדה 2 (חסן ערפה B2-4), ראה דיווח מיידי של החברה מיום 28 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-071196) וסעיף 6.4.5 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

י. לפרטים אודות אישור תב"ע בפרויקט יהודה הנשיא 14-22, תל אביב, ראה דיווח מיידי מיום 2 באוגוסט

---

[4] הנמנה גם על בעלי השליטה בחברה.

2023 (מס׳ אסמכתא 2023-01-072187) וסעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

יא. לפרטים אודות התקשרות אקרו בניה ותשתית (ל.כ) 2017, שותפות מוגבלת, אשר כ-61.8% מהזכויות בה מוחזקות ע״י החברה (בשרשור סופי) בהסכם הלוואה ביום 2 באוגוסט 2023 במסגרתו שועבד הנכס One Tower (דפי זהב), ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 באוגוסט 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-072412) וסעיף 7.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

יב. לפרטים אודות התקשרות בהסכם פינוי בינוי עם חלק מבעלי היחידות הקיימות ברחובות ביאליק, ידע עם, ברוריה ואנה פרנק ברמת גן, וכן התנאים הנדרשים להתקיים על מנת שהפרויקט יכנס לתוקפו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 באוגוסט 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-072427) וסעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

יג. ביום 10 באוגוסט 2023 אישרה האסיפה כללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה, את הנושאים הבאים: (1) תיקון מדיניות התגמול של החברה; (2) הקצאת 381,462 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-381,462 מניות החברה אשר היוו, נכון לאותו מועד, כ-0.66% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה, למר אמיר מלאך, סמנכ״ל הנדסה הנמנה על בעלי השליטה בחברה.; (3) אישור התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר גלעד שמואל סימן טוב, מבעלי השליטה בחברה, אשר כיהן עד ליום 1 ביוני 2023 כסמנכ״ל הכספים של החברה, כיועץ בתחום כוח אדם ושכר וכן כעוזר ליו״ר דירקטוריון החברה, אשר נכנסה לתוקפה רטרואקטיבית ליום 1 ביולי 2023. לפרטים נוספים אודות 3 ההתקשרויות ראה דיווחים מיידים של החברה מהימים 2 ביולי 2023, 2 באוגוסט 2023, 10 באוגוסט 2023 ו-7 בספטמבר 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-073620, 2023-01-072295, 2023-01-074719 ו- 2023-01-084928, בהתאמה.

יד. לפרטים אודות התקשרות בהסכמי הסכמי פינוי בינוי עם חלק מבעלי הדירות ב-4 בניינים המצויים ברחובות ביאליק ובז׳רנו ברמת גן, וכן התנאים הנדרשים להתקיים על מנת שהפרויקט יכנס לתוקפו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 3 בספטמבר 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-083128) וסעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

טו. ביום 12 בספטמבר 2023 התקשרו בעלי מניות בחברה, הנמנים על בעלי השליטה בה, במערך הסכמים שתוצאתם הגדלת חלקם במניות גרעין השליטה בחברה של ה״ה יצחק ארבוב (יו״ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה), זיו יעקובי (דירקטור ומנכ״ל החברה), ישראל לאופולד גורן ויהודה אלמלה, למול קיטון באחזקותיהם במניות החברה של ה״ה אילן קפון ושמואל גלעד סימן טוב. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מימים 13 בספטמבר 2023, 14 בספטמבר 2023 ו-19 בספטמבר 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-106239, 2023-01-086986 ו- 2023-01-107730 בהתאמה).

טז. לפרטים אודות זכיית במכרז של עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ (להלן: ״**עמידר**״), לרכישת זכויותיה והתחייבויותיה כיזם מכוח הסכם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי-בינוי בשכונת גילה בירושלים, וכן התנאים הנדרשים להתקיים על מנת שהפרויקט יכנס לתוקפו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 1 באוקטובר 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-0-111363) וסעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

יז. לפרטים אודות הקצאה לכלל חברה לביטוח בע״מ ראה סעיף 4א׳ לעיל ודוח מיידי של החברה מיום 5 בנובמבר 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-).

יח. ביום 12 בדצמבר 2023 התקיימה אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה במסגרתה התקיים דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אושר למנות מחדש את הדירקטורים הקיימים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה וכן אושר למנות מחדש רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו.

יט. לפרטים אודות התקשרות בהסכם לביצוע עסקה מסוג תמ״א 38/2 (הריסה ובניה) עם חלק מבעלי הזכויות עם חלק מבעלי הזכויות בדירות הקיימות ב-5 בניינים המצויים ברחוב ליאון בלום בחולון, וכן התנאים הנדרשים להתקיים על מנת שהפרויקט יכנס לתוקפו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-131847) וסעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד

כ. ביום 28 בדצמבר 2023 אישר הבנק המלווה את פרויקט מגדל מזא״ה את הארכת מועד פירעון ההלוואה שהועמדה על ידו עד ליום 1 בינואר 2025 (חלף יום 31 באוקטובר 2024), וזאת מבלי שיחולו שינויים בתנאי ההלוואה. לפרטים אודות ההלוואה ראה סעיף 6.9.8 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

<u>אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח</u>

כא. לפרטים אודות התקשרות בהסכמי הסכמי פינוי בינוי עם חלק מבעלי הדירות בבניינים המצויים ברחוב בורמה 38-20 (מספרים זוגיים) בתל- אביב, וכן התנאים הנדרשים להתקיים על מנת שהפרויקט יכנס לתוקפו, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 18 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-014716) וסעיף 6.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

16. הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

לפרטים אודות מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון, ראו דיווח מיידי (ת-126) המתפרסם בסמוך למועד פרסום דוח זה.

17. פרטים בדבר הערכות שווי מהותיות בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (נתונים באלפי ש"ח)

לפרטים אודות הערכות שווי של נכסי החברה הנחשבות כהערכות שווי מהותיות בהתאם לעמדה 105-23: "פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי" שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך (להלן: "**עמדת הרשות**"), ראה להלן:

זיהוי נושא הערכה	עיתוי הערכה	חלק החברה בנכס	שווי סמוך לפני מועד הערכת השווי (באלפי ש"ח) (חלק החברה)	שווי בהתאם להערכת השווי (באלפי ש"ח) (חלק החברה)	זיהוי מעריך השווי ואפיוניו	האם המעריך בלתי תלוי	האם קיים הסכם שיפוי	מודל הערכת השווי	הנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את הערכת השווי
פרויקט דפי זהב "ONE TOWER" - פרויקט נדל"ן מניב בהקמה למשרדים ומסחר בשטח של כ-45 אלפי מ"ר[5]	31 בדצמבר 2023	50%	543,611	[6] 560,000	קונפורטי רביב גודלברג, בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, לימודים אורבאניים ושמאות מקרקעין ובעל תעודת הסמכה לשמאות מקרקעין משנת 1995	כן	כן	גישת היוון תזרים מזומנים	שכ"ד מסחר שטרם הושכר – 120 ש"ח למ"ר שכ"ד קומות משרדים שטרם הושכר – 100 ש"ח למ"ר (דמי השכירות הראויים לשטחים הפנויים נלקחו על ידי השמאי לפי מחירי השוק ברמת מעטפת שיעור היוון בטווח של 7.35%-6.35%
דיור להשכרה-תל השומר[7]	30 בספטמבר 2023	100%	238,702	213,505				גישת ההשוואה	שווי ליחידת קרקע של 970 אש"ח, שווי מ"ר מבונה מסחר 6,000 ש"ח
פרויקט משרדים ומסחר גולף - פרויקט נדל"ן מניב למשרדים ומסחר בשטח לשיווק של כ-12.5 אלפי מ"ר[8]	31 בדצמבר 2023	100%	313,411	323,073				גישת היוון תזרים מזומנים	שכ"ד מסחר שטרם הושכר – כ-250 ש"ח למ"ר על בסיס נתוני שכירות בפרויקטים נוספים שבסביבה שיעור היוון בטווח של 6.3% שחושבו על פי סקר עסקאות

ליום 31 בדצמבר 2023 אין לחברה הערכת שווי העולה כדי "הערכת שווי מהותית מאוד" בהתאם לעמדת הרשות.

18. גילוי בנוגע למעריך שווי מהותי מאוד

משרד קונפורטי רביב גודלברג (להלן: "**מעריך השווי**") ביצע עבור החברה וישויות המוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני הערכות שווי בסכום כולל של 31% מסך נכסי התאגיד כפי שמוצגים בדוח הכספי המאוחד למועד הדוח על המצב הכספי, ועל כן מוגדר כמעריך שווי מהותי מאוד בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מספר 105-30. החברה בחרה להתקשר עם מעריך השווי בשל ניסיונו הרב ומקצועיותו בתחום הנדל"ן המניב בישראל, אשר מעניקים לו את הכישורים הנדרשים לקביעת השווי ההוגן של נכסי החברה. מר קונפורטי רפאל הינו שמאי מוסמך, ובוגר התוכנית לשמאות מקרקעין וניהול מקרקעין של אוניברסיטת תל אביב. ככלל, בהתאם לתנאי ההתקשרויות עם מעריך השווי, החברה מתחייבת לשפות את מעריך השווי בגין כל תביעה בה יינתן פסק דין סופי וחלוט נגד מעריך השווי בקשר לחוות הדעת ו/או הסתמכות עליה, לרבות בקשר עם ההוצאות המשפטיות שיהיו למעריך השווי בניהולה, ובלבד שחוות הדעת נערכה על-פי סטנדרטים מקצועיים שמאיים מקובלים, בסבירות ובשקידה ראויה, וכי חיובו של מעריך השווי בפסק הדין אינו נובע כתוצאה ממעשה זדון ו/או רשלנות רבתי ו/או מכוונה להפקת רווח אישי שלא כדי ו/או חוסר תום לב בעריכתה (להלן: "**השיפוי**"). מובהר, כי השיפוי יהיה בניכוי השתתפות עצמית של מעריך השווי בגובה 3 פעמים שכר טרחתו וכי אין בהתחייבות לשיפוי כדי לשחרר את מעריך השווי מכל אחריות מקצועית החלה עליו. בנוסף יצוין כי שכר הטרחה לו זכאי מעריך השווי בגין הערכות השווי השונות שביצע עבור החברה לא הותנה בתוצאות הערכות השווי או בביצועי החברה. נכון למועד הדוח על המצב הכספי, מעריך השווי ביצע הערכות שווי לחברה בשווי כולל של כ-1.94 מיליארד ש"ח ברמת הדוחות הכספיים המאוחדים, כאשר כ-143 מיליוני ש"ח הינם בגין חלקה האפקטיבי של החברה בישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני הנכללים בדוח על המצב הכספי ואילו כ-1.8 מיליוני ש"ח הינם בגין נכסי החברה המסווגים כנדל"ן להשקעה.

---

5 לפרטים נוספים ראה סעיף 7.12.1 לדוח תיאור עסקי התאגיד וביאור 8(ה) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023.

6 השווי אינו כולל נכס זכות שימוש המסווג כנדל"ש שעומד ביום 31 בדצמבר 2023 על סך של כ-25 מיליוני ש"ח.

7 לפרטים נוספים ראה סעיף 8.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד וביאור 8(ב) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023.

8 לפרטים נוספים ראה סעיף 7.12.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד וביאור 8(ו) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2023.

חלק רביעי - גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב

19. מידע נדרש ביחס לאגרות החוב של החברה שהינן במחזור במועד פרסום הדוח

א. ריכוז נתוני אגרות החוב

אגרות חוב (סדרה א')	
מועד הנפקה מקורי	14.8.2022
מועד הגדלת הסדרה	2.1.2023
שווי נקוב במועד ההנפקה (ש"ח)	500,000,000 ש"ח ע.נ
שווי נקוב במועד הגדלת סדרה (ש"ח)	700,000,000 ש"ח ע.נ
שווי נקוב ליום 31.12.23 (ש"ח)	700,000,000 ש"ח ע.נ
האם הסדרה מהותית כהגדרתה בתקנה 10(ב)(13)(א) לתקנות הדוחות	כן
סכום הריבית שנצברה ליום 31.12.23 (בש"ח)	---
שווי הוגן בדוחות הכספיים ליום 31.12.23 (בש"ח)	686,563,000
שווי בבורסה ליום 31.12.23 (בש"ח)	680,400,000
סוג ושיעור הריבית	4.53% קבועה (בכפוף להתאמות[9] במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 8.3 לשטר הנאמנות שנחתם ביום 10 באוגוסט 2022 בין החברה לנאמן אגרות החוב (סדרה א') (להלן: "**שטר נאמנות אג"ח א**")[10] ו/או במקרה של הורדת ו/או הפסקת דירוג אגרות החוב (סדרה א') מסיבה הקשורה בחברה).
מועדי תשלומי הקרן הנותרים	הקרן עומדת לפירעון ב-4 תשלומים שנתיים, לא שווים, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2024 עד 2027 (כולל), באופן שכל אחד מהתשלומים הראשון והשני יהווה 10% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה א'), התשלום השלישי יהווה 35% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה א') ואילו תשלום הקרן הרביעי והאחרון יהווה 45% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה א').
מועדי תשלום הריבית	ביום 31 בדצמבר 2022 ובימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2023 עד 2027 (כולל).
בסיס הצמדה (קרן וריבית)	אין
האם ניתנות להמרה	לא
זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה	החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב (סדרה א'), וזאת בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 9.2 לשטר נאמנות אג"ח א'.
האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות	ל.ר

ב. פרטים בדבר הנאמן לאגרות החוב (סדרה א')

(א) שם חברת הנאמנות – רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

(ב) שם האחראי על הסדרה – עו"ד מיכל אבטליון

(ג) פרטי ההתקשרות – טלפון: 03-6389200

פקס: 03-6389222

דוא"ל: Michal@rpn.co.il

כתובת: יד חרוצים 14, תל אביב

ג. דירוג אגרות החוב

אגרות חוב (סדרה א')	
שם החברה המדרגת	מידרוג בע"מ
הדירוג שנקבע לחברה במועד הנפקת הסדרה	A3.il stable
הדירוג שנקבע לאגרות החוב (סדרה א') במועד הנפקת הסדרה	A3.il stable

[9] של עד 1.25% נוסף במונחי הריבית השנתית.

[10] שטר הנאמנות צורף לדוח הצעת המדף שפורסם על ידי החברה ביום 10 באוגוסט 2022, מס' אסמכתא 2022-01-082545, והוא מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

הדירוג שנקבע לאגרות החוב (סדרה א') למועד הגדלת הסדרה – 29.12.22	A3.il stable
הדירוג הקבוע לחברה ליום 31 בדצמבר 2023	A3.il stable
שונות	לפרטים נוספים ראה דוחות הדירוג אשר פורסמו בדיווחים מיידים של החברה מהימים 21 ביולי 2022, 9 באוגוסט 2022, 29 בדצמבר 2022 ו-25 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2022-01-093700, 2022-01-100945,2022-01-124329 ו-2023-01-116431 בהתאמה) המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.

ד. עמידה בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות

למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023 ולמועד פרסום דוח זה, החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר נאמנות אג"ח א', לא התקיימו התנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי והחברה לא קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן בדבר אי עמידתה בתנאי שטר נאמנות אג"ח א' בקשר עם העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

ה. שעבוד שלילי; הרחבת סדרה; התחייבויות ואמות מידה פיננסיות

1. התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)

כל עוד אגרות החוב (סדרה א') קיימות במחזור, החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') מראש, בהחלטה מיוחדת (כהגדרת המונח בשטר נאמנות אג"ח א'), וזאת אלא אם רישום השעבוד השוטף האמור יעשה בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 6 לשטר נאמנות אג"ח א'.

2. הרחבת סדרה

החברה תהא רשאית, מפעם לפעם, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה א') ולהנפיק אגרות חוב (סדרה א') נוספות (בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין על פי דוח הצעת מדף או בין בכל דרך אחרת, המותרת לפי דין), ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף 7 לשטר נאמנות אג"ח א'.

יצוין כי ביום 2 בינואר 2023 השלימה החברה הרחבת סדרה בדרך של הקצאה פרטית למספר משקיעים מסווגים של 200,000,000 אגרות חוב בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה רשומות למסחר, במחיר של 0.942 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב ובסה"כ 188.4 מיליון ש"ח לכל אגרות החוב (סדרה א') האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-122505).

3. התחייבויות ומגבלות נוספות

(1) החברה התחייבה כי כל זמן שאגרות החוב (סדרה א') טרם נפרעו במלואן, כלל חובות הסולו המוגבלים של החברה[11], לא יעלו על 20% מסך מאזן החברה המאוחד על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים.

נכון למועד דוח זה, לחברה אין כלל חובות סולו מוגבלים של החברה. לאור האמור, החברה עומדת נכון למועד זה בהתחייבות זו.

(2) לפרטים אודות התחייבויות מהותיות נוספות אותן נטלה החברה מכוח שטר נאמנות אג"ח א', לרבות תנאים לביצוע "חלוקה" על ידי החברה וכן התחייבות להתאמת ריבית מקום בו החברה לא תעמוד באמות המידה הפיננסיות המתוארות בסעיף 8.3 לשטר נאמנות אג"ח א' ו/או במקרה בו דירוג החברה יופחת או יופסק (מסיבה התלויה בחברה) ראה שטר נאמנות אג"ח א'.

4. התניות פיננסיות

במסגרת שטר נאמנות אג"ח א', התחייבה החברה כי כל עוד אגרות החוב (סדרה א') תהיינה קיימות במחזור וכל עוד לא קיימה החברה את התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), היא תעמוד בהתניות הפיננסיות המפורטות להלן:

11 לעניין זה: "**חוב סולו מוגבל**" משמעו, הלוואה שנטלה החברה מגוף פיננסי (להלן בה"ש זאת: "**המלווה**") שאיננה הלוואה במסגרת ליווי פרויקט ו/או במסגרת רכישת זכויות במקרקעין ו/או בנכס אחר, ו/או שאיננה הלוואה מובטחת בשעבוד נכס ספציפי, אולם בהתאם להסכם ההתקשרות שבין החברה לבין המלווה, זכאי המלווה להיפרע מתוך כספי עודפים. "**עודפים**" לעניין סעיף זה - הון עצמי ורווחים הנובעים מפרויקט בנייה למגורים של החברה.

התניה הפיננסית	פירוט בדבר אופן עמידת החברה בתניה ליום 31 בדצמבר 2023
יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו לא יעלה על 78%. "**חוב פיננסי נטו מתואם**" – חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים, מוסדות פיננסיים וכל גורם העוסק בהעמדת הלוואות או מתן אשראי, בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, ניירות ערך סחירים המוגדרים בדוחות הכספיים כנכסים שוטפים ופיקדונות לזמן קצר (אך למעט מזומן, שווה מזומן ופקדונות בחשבונות מיועדים ו/או מוגבלים בשימוש) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים (המבוקרים או הסקורים, לפי העניין) האחרונים של החברה. "**CAP נטו**" - חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים (המבוקרים או הסקורים, לפי העניין) האחרונים של החברה.	החוב הפיננסי נטו הינו 3,068 מיליון ש"ח; ה-CAP הינו 5,212 מיליון ש"ח; היחס הינו 58.8 %
ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 1,100 מיליון ש"ח. "**הון עצמי**", משמעו: ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) כמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים (המבוקרים או הסקורים, לפי העניין) האחרונים של החברה, בתוספת הלוואות בעלים (קרן וריבית), אשר הועמדו עד למועד הבדיקה הרלוונטי [לרבות הלוואות בעלים שהועמדו טרם הנפקת אגרות החוב (סדרה א') לראשונה] ושנקבע בתנאיהן (קרן וריבית) שהן נחותות לאגרות החוב (סדרה א') קרי, שמועד פרעונן (קרן וריבית) לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב וכן במקרה של פירוק החברה ייפרעו (קרן וריבית) לאחר פירעון אגרות החוב במלואן, וכן שטרי הון שהועמדו לאחר הנפקת אגרות החוב ועד למועד הבדיקה הרלוונטי. "**הלוואות בעלים**", משמען: כל הלוואה ו/או ערבות שהועמדה לחברה ו/או לתאגידים בשליטתה מטעם בעלי השליטה בחברה.	ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) הינו 2,144 מיליון ש"ח
לאור האמור, החברה עומדת נכון למועד פרסום דוח זה בהתניות הפיננסיות המפורטות לעיל.	

אנו מבקשים להביע את הערכתנו ותודתנו לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם לפעילות החברה ולהישגיה.

יצחק ארבוב, יו"ר דירקטוריון	זיו יעקובי, דירקטור ומנכ"ל

תאריך: 20 במרץ, 2024

פרק ג'

דוחות כספיים מאוחדים ומידע כספי נפרד ליום 31 בדצמבר 2023


פרויקט בורלא

קבוצת אקרו

20 במרס 2024

לכבוד
קבוצת אקרו בע"מ

הנדון: הסמכה לחתימה אלקטרונית של קבוצת אקרו בע"מ (להלן – החברה) בגין דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ובגין דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 1970 , ליום 31 בדצמבר 2023 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך

מסרתם לנו כי מורשה החתימה האלקטרונית של החברה, כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס"ג- 2003 (להלן - התקנות), הינו ה"ה ורד לזר ארביב ת.ז. 025706888 (להלן - מורשה החתימה).

כרואי החשבון של החברה ולבקשתה ובהתאם להוראות תקנה 2(א) לתקנות הנ"ל הרינו מסמיכים את מורשה החתימה לחתום בשמנו ולדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך, בדרך שנקבעה לכך בתקנות הנ"ל, את דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ואת הדוח המיוחד על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל - 1970, ליום 31 בדצמבר 2023 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, המצורפים לכתב הסמכה זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

על מורשה החתימה לפעול בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות הנ"ל. בהתאם לכך, על מורשה החתימה לוודא כי המסמכים המדווחים בדיווח האלקטרוני יהיו זהים לחלוטין מבחינת תוכן, מבנה וצורה למסמכים המצורפים לכתב הסמכה זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההסמכה על פי כתב הסמכה זה כפופה לכך כי במועד מתן כתב הסמכה זה, ה"ה ורד לזר ארביב הינה מורשית חתימה אלקטרונית מטעם החברה.

בברכה,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
PwC Israel

20 במרס 2024

לכבוד

הדירקטוריון של קבוצת אקרו בע"מ

המנופים 2, הרצליה

אדונים נכבדים,

הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של קבוצת אקרו בע"מ מחודש פברואר 2022

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות המפורטים להלן בקשר לתשקיף המדף מחודש פברואר 2022:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 20 במרס 2024 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

2. דוח רואה החשבון המבקר מיום 20 במרס 2024 על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023.

בברכה,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
PwC Israel

קבוצת אקרו בע"מ

דוח שנתי 2023

קבוצת אקרו בע"מ

דוח שנתי 2023

תוכן העניינים

	עמוד
דוח רואה החשבון המבקר	2
הדוחות הכספיים המאוחדים - באלפי ש"ח:	
דוחות מאוחדים על המצב הכספי	3-4
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר	5-6
דוחות מאוחדים על השינויים בהון	7-9
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים	10-11
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים	12-83

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
קבוצת אקרו בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של קבוצת אקרו בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של ישויות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ-29% וכ-43% מכלל הנכסים המאוחדים לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ-27%, כ-20% וכ-13% מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2023, 2022 ו-2021, בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הינה כ-280,150 אלפי ש"ח וכ-333,363 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 בהתאמה, וחלקה של החברה ברווחי (הפסדי) אותן ישויות לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2023, 2022 ו-2021 הסתכם לסך של כ-(1,170) אלפי ש"ח, כ-59,075 אלפי ש"ח וכ-52,445 אלפי ש"ח, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן ישויות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן ישויות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והישויות המאוחדות שלה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

ענייני מפתח בביקורת

ענייני מפתח בביקורת המפורטים להלן הם העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, לדירקטוריון החברה ואשר, לפי שיקול דעתנו המקצועי, היו משמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים לתקופה השוטפת. עניינים אלה כוללים, בין היתר, כל עניין אשר: (1) מתייחס, או עשוי להתייחס, לסעיפים או לגילויים מהותיים בדוחות הכספיים וכן (2) שיקול דעתנו לגביו היה מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד. לעניינים אלה ניתן מענה במסגרת ביקורתנו וגיבוש חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם. התקשור של עניינים אלה להלן אינו משנה את חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם ואין אנו נותנים באמצעותו חוות דעת נפרדת על עניינים אלה או על הסעיפים או הגילויים שאליהם הם מתייחסים.

להלן עניינים אותם קבענו כענייני מפתח בביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2023:

שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

כפי שמתואר בביאורים 2ו' ו- 8 לדוחות הכספיים המאוחדים, החברה מודדת את הנדל"ן להשקעה לראשונה לפי עלות ובתקופות עוקבות לפי שווי הוגן. שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח על הרווח או הפסד.
יתרת הנדל"ן להשקעה בספרי החברה הינם כ-2,698,275 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2023. השינוי בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 מסתכם לכדי (31,755) אלפי ש"ח.
מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נקבעת על ידי ההנהלה בהתבסס על עבודתם של מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים. השווי ההוגן של נכסים להשכרה נאמד תוך שימוש בטכניקת היוון הכנסות, ולעיתים תוך שילוב טכניקת ההשוואה; השווי ההוגן של קרקעות פנויות נאמד תוך שימוש בטכניקת ההשוואה; השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה נאמד תוך שימוש בטכניקת החילוץ, ולעיתים תוך שילוב טכניקת ההשוואה.

קסלמן וקסלמן, מתי"ם חיפה בניין 25, ת.ד 15084 חיפה 3190500, ישראל
טלפון: +972-4-8605000, פקס: +972-4-8605001, www.pwc.com/il

האומדנים העיקריים המשמשים בסיס לקביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה

כפי שמפורט בביאור 8 טו', קביעת השווי ההוגן בטכניקת היוון ההכנסות לוקחת בחשבון את אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס, והם מהווים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בהם, אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.
קביעת השווי ההוגן בטכניקת ההשוואה מבוססת על מחיר למטר רבוע של נכסים ברי השוואה, הנובע מעסקאות נצפות בשוק פעיל, תוך ביצוע התאמות שונות לנכס, כגון גודל, מיקום וכדומה.
קביעת השווי ההוגן בטכניקת החילוץ מבוססת על אמידת השווי ההוגן של הנכס לאחר השלמת הקמתו, בניכוי אומדן יתרת עלויות ההקמה הצפויות של הנכס עד להשלמתו.
לשינוי באומדנים והנחות אלה עשויה להיות השפעה משמעותית על שווי נכסי הנדל"ן להשקעה המוצגים בדוחות הכספיים של החברה.

בשל האמור לעיל, זיהינו את האומדנים וההנחות המשמשים למדידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, כעניין מפתח בביקורת.

נהלי הביקורת שבוצעו כמענה לעניין המפתח בביקורת

להלן הנהלים העיקריים שבוצעו בקשר עם עניין מפתח זה במסגרת ביקורתנו וכן במסגרת הביקורת שבוצעה על ידי רואי החשבון האחרים:

- קיום שיחות עם רואי החשבון המבקרים האחרים לצורך הבנת הנהלים שבוצעו והממצאים שהתקבלו על ידם.
- הבנת סביבת הבקרה בנוגע לחישוב השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה.
- בדיקה של שלמות ודיוק המידע והנתונים המשמשים במודל לקביעת השווי ההוגן.
- סקירת המתודולוגיה שנבחרה לקביעת השווי ההוגן ובדיקה כי היא תואמת למאפייני הנכס.
- בחינת סבירות האומדנים שנבחרו בהערכת השווי בהתאם לפרקטיקה ולנתוני השוק, תוך התחשבות בעסקאות השוטפות בשוק ובסקרים ענפיים.
- ליווי של שמאי מומחה מטעמנו.
- בדיקת דיוק אריתמטי של החישובים ונאותות הגילויים בדוחות הכספיים.

אומדן עלויות חזויות לצורך קביעת שיעור ההשלמה

כאמור בביאור 2יג' ו- 3 לדוחות הכספיים המאוחדים, ליום 31 בדצמבר 2023, חלק מהותי מהכנסות הקבוצה הינן בגין מכירת דירות למגורים ומשרדים בישראל, המהוות מחויבות ביצוע המקוימת לאורך זמן ומוכרות במשך תקופת הקמתם על פי שיטת שיעור ההשלמה. אומדן שיעור ההשלמה נקבע על בסיס היחס שבין סך העלויות שנצברו לתום תקופת הדיווח בגין הפרויקט, לבין סך העלויות שנצברו, והחזויות לצורך השלמת הפרויקט (להלן – אומדן העלויות להשלמה), למעט עלויות שאינן משקפות את שלב ההתקדמות בשיעור ההשלמה.
הנהלת החברה מבצעת בחינה מחדש של אומדן העלויות להשלמה לצורך חישוב שיעור ההשלמה בכל מועד דיווח, המשמש בקביעת ההכנסות ממכירת דירות ומשרדים. האומדן כרוך באי ודאויות ומתבסס על שיקול דעת והנחות שחלקן סובייקטיביות של הנהלת החברה.
שינויים בהערכת ההנהלה של אומדן העלויות החזויות הנדרשות להשלמת הפרויקט עשויים להביא לשינויים, לעיתים משמעותיים, בסך העלויות החזויות וכתוצאה מכך לשינויים בשיעור ההשלמה ובסכומי ההכנסות הנזקפות בדוח הרווח או הפסד ממכירת דירות ומשרדים, כמו גם על עיתוי רישומן ועל הרווח הגולמי של החברה.

בשל האמור לעיל, קבענו, על פי שיקול דעתנו המקצועי, כי אומדן זה, הינו עניין מפתח בביקורת.

קסלמן וקסלמן, מתי"ם חיפה בניין 25, ת.ד 15084 חיפה 3190500, ישראל
טלפון: +972-4-8605000, פקס: +972-4-8605001, www.pwc.com/il

נהלי הביקורת שבוצעו כמענה לעניין המפתח בביקורת

להלן הנהלים העיקריים שבוצעו בקשר עם עניין מפתח זה במסגרת ביקורתנו וכן במסגרת הביקורת שבוצעה על ידי רואי החשבון האחרים:

• קיום שיחות עם רואי החשבון המבקרים האחרים לצורך הבנת הנהלים שבוצעו והממצאים שהתקבלו על ידם.
• הבנת סביבת הבקרה בנוגע לתקציבי הפרויקטים והעדכונים התקופתיים בהם.

• בדיקת הנתונים ששימשו את החברה באומדן העלויות להשלמה ותחשיבי שיעור ההשלמה.
• חישוב בלתי תלוי של שיעור ההשלמה, ובדיקת התאמה לתחשיבים שבוצעו על ידי החברה.
• ניתוח סבירות של שיעור ההתקדמות, לרבות בחינת ההנחות של ההנהלה לגבי העלויות החזויות להשלמת הפרויקט ביחס לתחזיות בתקופות קודמות.
• בחינת סבירות שיעור הרווח הגולמי לאורך חיי הפרויקט.
• בדיקת דיוק אריתמטי של החישובים ונאותות הגילויים בדוחות הכספיים.

חיפה,
20 במרס 2024

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה ב- PricewaterhouseCoopers International Limited

קסלמן וקסלמן, מת"ם חיפה בניין 25, ת.ד 15084 חיפה 3190500, ישראל
טלפון: +972-4-8605000, פקס: +972-4-8605001, www.pwc.com/il

קבוצת אקרו בע"מ

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

		31 בדצמבר	
		2023	2022
	ביאור	אלפי ש"ח	
נכסים			
נכסים שוטפים:			
מזומנים ושווי מזומנים	5א'	279,096	171,986
מזומנים ופיקדונות בחשבונות בנק מיועדים	5ב'	185,845	282,754
פיקדונות ומזומנים מוגבלים בשימוש		12,893	25,811
חייבים ויתרות חובה:	6		
לקוחות והכנסות לקבל		281,320	205,717
אחרים		32,301	201,618
מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין	7	567,969	713,475
הלוואות לאחרים		3,349	10,333
מסי הכנסה לקבל		3,620	2,409
		1,366,393	1,614,103
נכסים שאינם שוטפים:			
מלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין	7	1,872,551	1,726,237
נדל"ן להשקעה ותשלומים על חשבון נדל"ן להשקעה	8	2,698,275	2,341,352
השקעות והלוואות לישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	9	284,391	337,832
רכוש קבוע	10	24,470	25,641
יתרות חייבים לזמן ארוך		18,047	-
נכס בלתי מוחשי	20ב'	1,990	2,984
מסי הכנסה נדחים	14	8,062	8,662
		4,907,786	4,442,708
סך נכסים		***6,274,179***	***6,056,811***

יצחק ארבוב	**זיו יעקובי**	**צחי פרץ**
יו"ר הדירקטוריון	**דירקטור ומנכ"ל**	**סמנכ"ל כספים**

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 20 במרס, 2024.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים אלה.

		31 בדצמבר	
		2023	2022
	ביאור	**אלפי ש"ח**	
התחייבויות והון			
התחייבויות שוטפות:			
הלוואות לזמן קצר:			
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים	11	475,124	499,720
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב	12	65,890	-
זכאים ויתרות זכות:			
ספקים ונותני שירותים	13א'	120,051	105,475
מקדמות מלקוחות	13ב'	162,254	370,134
התחייבות למתן שירותי בנייה	13ד'	250,110	324,475
אחרים	13ג'	41,937	88,363
מסי הכנסה לשלם		32,376	1,899
		1,147,742	1,390,066
התחייבויות שאינן שוטפות:			
התחייבות למתן שירותי בניה ואחרים	20א'	11,389	25,270
התחייבות בגין חכירה		23,436	-
הלוואות לזמן ארוך:			
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים	11	2,185,462	1,894,850
אגרות חוב	12	620,673	494,987
מסי הכנסה נדחים	14	141,652	160,368
		2,982,612	2,575,475
סך התחייבויות		4,130,354	3,965,541
התקשרויות ותלויות	20	-,-	-,-
הון			
הון המיוחס לבעלי מניות החברה:			
פרמיה על מניות וקרנות הון עסקאות עם המיעוט	15	1,214,381	1,125,025
קרנות הון אחרות		11,825	10,477
עודפים		601,734	601,379
סך ההון המיוחס לבעלים של החברה		1,827,940	1,736,881
זכויות שאינן מקנות שליטה		315,885	354,389
סך ההון		2,143,825	2,091,270
סך התחייבויות והון		***6,274,179***	***6,056,811***

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

קבוצת אקרו בע"מ

דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	ביאור	2023	2022	2021
		אלפי ש"ח		
הכנסות:				
ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה	16	820,466	820,695	448,046
מדמי ניהול		11,018	6,710	7,917
משיווק פרויקטים		5,208	8,560	3,271
מדמי שכירות ואחרות		60,912	30,308	20,185
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה	8	-	292,347	164,383
חלק ברווחי ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	9	-	59,242	57,494
סך הכנסות		897,604	1,217,862	701,296
הוצאות ועלויות:				
עלות מכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה	7, 8	658,864	607,998	358,196
עלות השכרת הנכסים והפעלתם		4,787	2,956	205
הוצאות מכירה, פרסום ושיווק	17	16,517	13,432	15,807
הוצאות הנהלה וכלליות	18	64,522	80,417	119,710
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה		31,755	-	-
חלק בהפסדי ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני		792	-	-
הוצאות בחינה וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית		8,574	14,647	6,271
		785,811	719,450	500,189
רווח מפעולות		111,793	498,412	201,107
הוצאות מימון	19	47,121	48,002	39,626
הכנסות מימון	19	17,412	4,384	1,531
הוצאות מימון, נטו		29,709	43,618	38,095
רווח לפני מיסים על הכנסה		82,084	454,794	163,012
מיסים על ההכנסה	14	18,248	97,340	30,205
רווח לשנה		63,836	357,454	132,807

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
רווח כולל אחר:			
רווח מהערכה של קרקע ומבנים	-	-	7,777
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:			
הפרשי תרגום מטבע פעילות חוץ	2,307	8,096	(2,496)
סך הכל רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס	2,307	8,096	5,281
סך הכל רווח כולל לשנה	66,143	365,550	138,088
ייחוס הרווח לשנה:			
לבעלים של החברה	47,724	262,850	53,456
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	16,112	94,604	79,351
	63,836	357,454	132,807
ייחוס סך הרווח הכולל לשנה:			
לבעלים של החברה	49,733	270,181	58,084
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	16,410	95,369	80,004
	66,143	365,550	138,088
רווח למניה המיוחס לבעלים של החברה		**בש"ח**	
רווח בסיסי למניה	0.82	4.69	1.4
רווח למניה בדילול מלא	0.81	4.62	1.4

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

קבוצת אקרו בע"מ

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

	הון מניות, פרמיה על מניות וקרנות הון עסקאות עם המיעוט	קרנות הון אחרות	עודפים	סך הכל	זכויות שאינן מקנות שליטה	סך ההון
			אלפי ש"ח			
יתרה ליום 1 בינואר 2023	1,125,025	10,477	601,379	1,736,881	354,389	2,091,270
רווח כולל:						
רווח לשנה	-	-	47,724	47,724	16,112	63,836
רווח כולל אחר לשנה	-	2,009	-	2,009	298	2,307
סך הכל רווח כולל לשנה	-	2,009	47,724	49,733	16,410	66,143
עסקות עם בעלים:						
העברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע בקצב הפחת	-	(661)	661	-	-	-
מרכיב הטבה בהענקת אופציות ומניות לעובדים	-	-	4,540	4,540	-	4,540
שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות	(9,915)	-	-	(9,915)	(7,493)	(17,408)
הנפקת מניות, נטו מעלויות הנפקה (ראה ביאור 15א'(8) להלן)	99,271	-	-	99,271	-	99,271
דיבידנד שהוכרז	-	-	(52,570)	(52,570)	-	(52,570)
השקעות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	47,021	47,021
משיכות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	(94,442)	(94,442)
סך הכל עסקות עם בעלים	89,356	(661)	(47,369)	41,326	(54,914)	(13,588)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2023	1,214,381	11,825	601,734	1,827,940	315,885	2,143,825

	הון המיוחס לבעלי מניות החברה					
	הון מניות, פרמיה על מניות וקרנות הון עסקאות עם המיעוט	**קרנות הון אחרות**	**עודפים**	**סך הכל**	**זכויות שאינן מקנות שליטה**	**סך ההון**
	אלפי ש"ח					
יתרה ליום 1 בינואר 2022	664,667	3,538	338,311	1,006,516	261,074	1,267,590
רווח כולל:						
רווח לשנה	-	-	262,850	262,850	94,604	357,454
רווח כולל אחר לשנה	-	7,331	-	7,331	765	8,096
סך הכל רווח כולל לשנה	-	7,331	262,850	270,181	95,369	365,550
עסקות עם בעלים:						
העברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע בקצב הפחת	-	(392)	392	-	-	-
מרכיב הטבה בהענקת אופציות ומניות לעובדים	-	-	24,826	24,826	-	24,826
שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות	(26,803)	-	-	(26,803)	(10,589)	(37,392)
הנפקת מניות לציבור, נטו מעלויות הנפקה (ראה ביאור 15ז' להלן)	487,161	-	-	487,161	-	487,161
דיבידנד שהוכרז	-	-	(25,000)	(25,000)	-	(25,000)
השקעות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	8,921	8,921
משיכות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	(386)	(386)
סך הכל עסקות עם בעלים	460,358	(392)	218	460,184	(2,054)	458,130
יתרה ליום 31 בדצמבר 2022	1,125,025	10,477	601,379	1,736,881	354,389	2,091,270

	הון המיוחס לבעלי מניות החברה				
	הון מניות, פרמיה על מניות וקרנות הון עסקאות עם המיעוט	**קרנות הון אחרות**	**עודפים**	**סך הכל**	**זכויות שאינן מקנות שליטה**	**סך ההון**
	אלפי ש"ח					
יתרה ליום 1 בינואר 2021	183,682	(2,012)	218,713	400,383	549,135	949,518
רווח כולל:						
רווח לשנה	-	-	53,456	53,456	79,351	132,807
רווח כולל אחר לשנה	-	4,628	-	4,628	653	5,281
סך הכל רווח כולל לשנה	-	4,628	53,456	58,084	80,004	138,088
עסקות עם בעלים:						
העברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע בקצב הפחת	-	(104)	104	-	-	-
מרכיב הטבה בהענקת אופציות ומניות לעובדים	2	-	76,038	76,040	-	76,040
הטבה בגין הלוואות שהתקבלו מבעל מניות	-	1,026	-	1,026	-	1,026
המרת הלוואות למניות	145,329	-	-	145,329	-	145,329
שינויים בזכויות הבעלות בישויות מאוחדות	335,654	-	-	335,654	(418,447)	(82,793)
דיבידנד שהוכרז	-	-	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)
השקעות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	160,338	160,338
משיכות הוניות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	(109,956)	(109,956)
סך הכל עסקות עם בעלים	480,985	922	66,142	548,049	(368,065)	179,984
יתרה ליום 31 בדצמבר 2021	664,667	3,538	338,311	1,006,516	261,074	1,267,590

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:			
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות שוטפת (ראה נספח א')	67,725	(680,887)	(294,010)
מסי הכנסה ששולמו	(5,128)	(5,982)	(28,650)
מסי הכנסה שהתקבלו	1,105	4,292	4,245
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות שוטפת	63,702	(682,577)	(318,415)
תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:			
רכישת רכוש קבוע	(462)	(1,332)	(95)
פרעון (מתן) הלוואות והשקעות לישויות כלולות וישויות בשליטה משותפת, נטו	53,091	(12,807)	14,715
השקעה בנדל"ן להשקעה	(392,966)	(519,327)	(239,028)
מכירת נדל"ן להשקעה	44,320		9,165
פרעון (מתן) הלוואות לאחרים	(8,752)	(4,983)	1,044
מכירת ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	-	-	10,656
מכירת (השקעה) בניירות ערך סחירים	-	1,192	(839)
ריבית שהתקבלה	13,737	-	-
משיכה (הפקדה) בפיקדון מוגבל בשימוש ובחשבונות בנק מיועדים	109,827	(69,891)	(171,767)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(181,205)	(607,148)	(376,149)
תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:			
תמורה מהנפקת מניות	99,271	487,161	-
השקעות המיעוט בישויות מאוחדות	47,021	8,921	160,338
משיכות המיעוט מישויות מאוחדות	(94,442)	(386)	(130,355)
קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים	449,598	1,071,038	637,813
פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים	(201,711)	(260,747)	(117,397)
קבלת (פרעון) הלוואות מבעלי עניין	-	(220,000)	49,527
רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות	(15,748)	(46,812)	(6,634)
פרעון הלוואות מאחרים	-	(3,705)	(31,079)
דיבידנד ששולם לבעלי מניות	(52,570)	(35,000)	-
פירעון מרכיב קרן של התחיבות בגין חכירה	(3,755)	-	-
תמורה מהנפקת אג"ח	187,744	494,880	-
ריבית ששולמה	(190,795)	(101,445)	(66,868)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	224,613	1,393,905	495,345
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים	107,110	104,180	(199,219)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	171,986	67,806	267,025
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	279,096	171,986	67,806

קבוצת אקרו בע"מ

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
נספח א' לדוח תזרימי המזומנים			
מזומנים נטו ששימשו לפעולות -			
רווח לפני מסים על ההכנסה	82,084	454,794	163,012
התאמות בגין:			
חלק החברה ב(רווחי) הפסדי חברות מוחזקות	792	(59,242)	(57,494)
תשלום מבוסס מניות	4,540	24,826	76,038
התחייבות יחסי עובד מעביד	-	(83)	-
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה	31,755	(292,347)	(164,383)
הוצאות מימון, נטו	29,709	43,618	38,095
פחת והפחתות	1,633	1,491	1,364
	68,429	(281,737)	(106,380)
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:			
גידול בלקוחות והכנסות לקבל	(75,732)	(74,225)	(49,336)
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה	172,062	(154,008)	(617)
גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים	14,576	(5,618)	40,526
גידול בזכאים ויתרות זכות	(387,276)	92,565	177,695
קיטון (גידול) במלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין	193,582	(712,658)	(518,910)
	(82,788)	(853,944)	(350,642)
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעולות	67,725	(680,887)	(294,010)
מידע בדבר פעילות שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים			
עלויות מימון שהוונו לנדל"ן להשקעה	13,275	6,240	7,628
הכרה במלאי כנגד התחייבות למתן שירותי בנייה	71,496	39,073	308,664
רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות כנגד מלאי דירות	-	-	43,841
מימוש זכויות בשותפויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני כנגד קבלת מלאי דירות	-	-	(60,328)
נכס זכות שימוש (מסווג כנדל"ן להשקעה) כנגד התחייבות בגין חכירה	27,650	-	-
דיבידנד שהוכרז	-	-	10,000
רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות כנגד הנפקת מניות (ראה ביאור 15ג' להלן)	-	-	362,071
המרת הלוואות להון מניות (ראה ביאור 15ד' להלן)	-	-	145,329
רכישת זכויות מיעוט בישויות מאוחדות (ראה ביאור 15ו' ו- 20ב' להלן)	1,061	7,271	15,374

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים אלה.

ביאור 1 - כללי:

א. כללי:

התאגדות ותחילת הפעילות:

1) קבוצת אקרו בע"מ (לשעבר: ארבוב השקעות בע"מ; להלן – החברה) התאגדה ונרשמה כחוק ביום 6 ביולי 1994 והחלה את פעילותה העסקית ביום 1 באוגוסט 1994.

2) החברה פועלת באופן ישיר ובאמצעות חברות ושותפויות מוחזקות בייזום, איתור, רכישה, השבחה, ניהול ומכירה של נדל"ן למגורים, למשרדים ולמסחר בישראל, ובאיתור, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן מניב בישראל.

ביום 28 בפברואר 2022 השלימה החברה גיוס הון בדרך של הנפקה לציבור על פי תשקיף הנפקה ותשקיף מדף, תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה לכ-500 מיליון ש"ח, להרחבה ראה ביאור 15ז'.

ביום 7 בנובמבר 2023 ביצעה החברה הקצאה פרטית של מניות 3,125, בתמורה כוללת של 100 מיליוני ש"ח, להרחבה ראה ביאור 15א'(8).

3) השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

ביום 7 באוקטובר 2023 פרצה מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: "המלחמה") במדינת ישראל. התמשכות המלחמה הובילה להאטה בפעילות העסקית במשק הישראלי בין היתר בעקבות סגירת מפעלים בדרום ובצפון הארץ, פגיעה בתשתיות, גיוס אנשי מילואים לתקופה שאינה ידועה מראש וכן לשיבוש הפעילות הכלכלית בישראל. הימשכות המלחמה עשויה לגרור השלכות נרחבות על תחומים ענפיים רבים ואזורים גאוגרפיים שונים במדינה. התנודות הפוטנציאליות במחירי הסחורות, שערי מטבע חוץ, זמינות חומרים, זמינות כח אדם, שירותים מקומיים וגישה למשאבים מקומיים עשויות להשפיע על ישויות אשר פעילותן העיקרית היא בישראל.

נכון למועד פרסום הדוח, השפעת המלחמה על תוצאות פעילות החברה קיימת אך אינה מהותית והיא צפויה להיוותר ככזו בטווח הזמן המיידי וזאת בהתחשב בחוסנה הפיננסי, במצבה העסקי של החברה, בתזרים המזומנים שלה ובשלבים בהם נמצאים הפרויקטים השונים. בשלב זה לא ניתן לצפות את משך המלחמה ובאם תורחב לגזרות נוספות, וזו אף עשויה להימשך מספר חודשים (כאשר למועד פרסום הדוח המשק הסתגל לשגרה בצל לחימה). בשים לב לחוסר הודאות בדבר משך המלחמה והיקפה, הרי שלמועד פרסום הדוח אין ביכולת החברה להעריך את מלוא ההשפעות העתידיות של המלחמה על המצב הכלכלי בישראל בכלל ועל מצב החברה בפרט. החברה בוחנת באופן שוטף את כלל ההשלכות המפורטות לעיל וכן השלכות נוספות שלעת עתה אינן מהותיות לפעילותה.

ב. הגדרות:

החברה	-	קבוצת אקרו בע"מ.
הקבוצה	-	החברה, חברות מאוחדות שלה, חברות ושותפויות בשליטה משותפת וחברות ושותפויות כלולות.
אקרו 2006	-	אקרו נדל"ן (2006) בע"מ.
אקרו ייזום	-	אקרו נדל"ן ייזום בע"מ.
אקרו נכסים	-	אקרו נכסים בע"מ.
אקרו השבחת מקרעין	-	אקרו השבחת מקרקעין בע"מ.
בעלי עניין	-	כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
צדדים קשורים	-	כהגדרתם ב-IAS 24.

ביאור 1 - כללי (המשך):

ב. הגדרות (המשך):

חברות מוחזקות - חברות ושותפויות מאוחדות, חברות ושותפויות בשליטה משותפת וחברות ושותפויות כלולות.
באשר לרשימת החברות המוחזקות - ראה נספח לדוחות הכספיים.

מדד - מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר - דולר של ארה"ב.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית:

להלן עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו באופן עקבי במסגרת הדוחות הכספיים ביחס לכל התקופות המוצגות:

א. בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים:

1) הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023, מציתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (International Financial Reporting Standards) שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (International Accounting Standard Board) (להלן - תקני ה-IFRS) וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

2) לקבוצה שני מחזורים תפעוליים. בהתייחס לפעילות היזום, המחזור התפעולי נמשך, בדרך כלל, על פני תקופה של כארבע שנים. לעיתים, בהתחשב במורכבותו וגודלו של פרויקט, תקופה זו עשויה להימשך עד כחמש שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס לפעילות היזום הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות (אשר נכנסה לתקופת המחזור התפעולי) מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

3) הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאות.

ב. דוחות כספיים מאוחדים:

1) חברות בנות וצירופי עסקים

חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי הקבוצה. הקבוצה שולטת בישות כאשר לקבוצה קיים כוח השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות שינבעו לה מאותה ישות.

בחלק מהסכמי ההלוואות של החברה ושותפים שהינם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בשותפויות מוחזקות, החזר ההלוואות יתבצע רק בכפוף להחלטת השותף הכללי. לפיכך, הלוואות השותפים לשותפויות אלו מוצגות במאזן החברה כזכויות שאינן מקנות שליטה.

במצב זה, לצורך ייחוס הרווח הנקי לשנה בין בעלי מניות החברה לזכויות שאינן מקנות שליטה, מתחשבת החברה בריבית החוזית הנצברת בגין ההלוואות העודפות הקיימות בידי הזכויות שאינן מקנות שליטה.

2) עסקות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שתוצאתן אינה איבוד שליטה

עסקות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות שתוצאתן אינה איבוד שליטה מטופלות כעסקות עם בעלים. בעסקות אלה, ההפרש בין השווי ההוגן של תמורה כלשהי ששולמה או שהתקבלה לבין הסכום שבו מתואמות הזכויות שאינן מקנות שליטה כדי לשקף את השינויים בזכויות היחסיות שלהן בחברה הבת, מוכר ישירות בהון המיוחס לבעלים של החברה.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

ב. דוחות כספיים מאוחדים (המשך):

3) הסדרים משותפים

השקעות בהסדרים משותפים מסווגות כפעילויות משותפות או כעסקות משותפות כתלות בזכויות ובמחויבויות של הצדדים להסדר.

הסדרים משותפים אשר הקבוצה קבעה כי יש לסווגם כעסקות משותפות, מטופלות לפי שיטת השווי המאזני (ראו סעיף 5 להלן).

ביחס להסדרים משותפים אשר הקבוצה קבעה כי יש לסווגם כפעילויות משותפות, הקבוצה מכירה בזכויותיה בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים הרלוונטיים.

4) ישויות כלולות

ישות כלולה הינה ישות בה יש לקבוצה השפעה מהותית, אך לא שליטה, המתבטאת לרוב בהחזקה של 20% עד 50% מזכויות ההצבעה. השקעה בחברה כלולה מטופלת לפי שיטת השווי המאזני (ראו סעיף 5 להלן).

5) שיטת השווי המאזני

כאשר חלק הקבוצה בהפסדי ישות כלולה או עסקה משותפת שווה לזכויותיה בהשקעה (לרבות כל יתרות החובה אחרות הבלתי מובטחות) או עולה עליהן, הקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים, אלא אם קיימת לקבוצה מחוייבות משפטית או משתמעת לשאת בהפסדי החברה הכלולה או העסקה המשותפת מעבר לזכויותיה בה או במידה שבוצעו תשלומים בעבור הישות הכלולה או העסקה המשותפת.

הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח האם קיימים סימנים לירידת ערכה של ההשקעה בישות הכלולה או בעסקה המשותפת. במידה שמתקיים סימן כלשהו כאמור, הקבוצה מחשבת את סכום ירידת הערך כהפרש בין הסכום בר ההשבה של ההשקעה (הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה) לערכה בספרים ומכירה בסכום ירידת הערך ברווח או הפסד בסמיכות לסעיף "חלק ברווחי (הפסדי) ישויות מוחזקות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני".

ג. תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:

פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחד מהתאגידים בקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות (להלן - מטבע הפעילות). הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בשקלים חדשים, שהוא מטבע הפעילות של החברה והחברות המאוחדות הפועלות בישראל.

ד. מזומנים ושווי מזומנים:

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, השקעות אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה, ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על 3 חודשים, אשר אינם מוגבלים מבחינת משיכה או שימוש.

ה. מלאי מקרקעין :

מלאי מקרקעין למכירה ולפיתוח נמדד כנמוך מבין העלות או שווי המימוש נטו. עלות המלאי כוללת את העלויות הישירות המזוהות בגין רכישת המלאי ועלויות אשראי שהוונו. שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה. (למידע נוסף ראה סעיף יג להלן).

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

ו. נדל"ן להשקעה:

הטיפול החשבונאי בנדל"ן להשקעה בדוחותיה הכספיים של הקבוצה הינו כדלקמן:

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות. עלות הנדל"ן להשקעה כוללת את מחיר רכישתו ועלויות נלוות הניתנות לייחוס במישרין לעסקת הרכישה.

לאחר ההכרה לראשונה מודדת הקבוצה את הנדל"ן להשקעה שלה בהתאם למודל השווי ההוגן דהיינו, בשוויו ההוגן, המייצג את ערכו בשוק, כנקבע מדי שנה -על ידי מעריכי שווי חיצוניים. השווי ההוגן מבוסס על המחירים בשוק פעיל, המותאמים, במידת הצורך, בגין הבדלים במהות, במיקום או במצב הנכס המתייחס. כאשר המידע אינו זמין, משתמשת הקבוצה בשיטות הערכה חלופיות, כגון מחירים עדכניים בשווקים פחות פעילים, או תחזיות תזרימי מזומנים מהוונים. הערכות אלה נבחנות מדי שנה והרווח או הפסד הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מוכרים ברווח או הפסד לתקופה בה הם נבעו במסגרת סעיף "שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה".

ז. נכסים פיננסיים:

1. סיווג

הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ונכסים פיננסיים בעלות מופחתת. הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו מוחזקים הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם. עבור נכסים הנמדדים בשווי הוגן, שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד או ברווח כולל אחר.

הקבוצה מסווגת מחדש את נכסיה הפיננסיים שהינם מכשירי חוב כאשר, ורק כאשר, חל שינוי במודל העיסקי שלה לניהול הנכסים הפיננסיים.

א) נכסים פיננסים בעלות מופחתת

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת (בעיקר יתרות לקוחות) הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

2. הכרה ומדידה

ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, למעט לקוחות. נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

3. ירידת ערך נכסים פיננסיים

הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים שהינם מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה ונכסים בגין חוזים עם לקוחות הנובעים מעסקות בתחולת IFRS 15.

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או על בסיס קבוצתי. לשם כך, הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני עתיד.

עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים. סכום הפרשי האשראי החזויים (או ביטולם) יוכר ברווח או הפסד.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

ז. נכסים פיננסיים (המשך):

3. **ירידת ערך נכסים פיננסיים**

עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.

על אף האמור לעיל, הקבוצה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים עם לקוחות שנובעים מעסקות בתחולת IFRS 15.

ח. הלוואות :

הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות מוצגות בשיטת העלות המופחתת, על בסיס שיטת הרבית האפקטיבית. חישוב הריבית האפקטיבית הגלומה בהלוואות שהינן צמודות מדד, המבוצע נכון למועד קבלתן, מבוסס על תזרימי המזומנים הנומינליים החזויים בגינן (ללא התחשבות בתחזית לגבי שינויים עתידיים במדד), כאשר לתאריך כל דיווח כספי מוצמדות היתרות הנומינליות של סכום העלות המופחתת של ההלוואות האמורות, למדד המחירים לצרכן לתאריך המאזן.

ט. עלויות אשראי:

עלויות בגין אשראי ספציפי וכללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר (נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשימוש המיועד שלו או למכירתו) מהוונות כחלק מעלות הנכס, במהלך התקופה החל מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל התנאים הבאים: (א) מתהוות לחברה הוצאות בגין הנכס; (ב) מתהוות לקבוצה עלויות אשראי; וכן (ג) הקבוצה מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו.

היוון עלויות האשראי כאמור מופסק כאשר, באופן מהותי, הושלמו כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

לא ניתן להוון עלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן החל מהמועד שבו הושלמו באופן מהותי הפעילויות הנדרשות לצורך מכירת הנכס, נשוא העסקה,. ההכרה בעלויות מימון שאינן כשירות להיוון כהוצאה בדוח רווח והפסד ממועד התהוותן, חלף היוון עלויות האשראי למלאי והכרה בעלויות האשראי דרך עלות המכר במועד שבו מוכרות העלויות בגין הפרויקט בדוח רווח והפסד בהתאם ל- IFRS15.

י. מיסים שוטפים ונדחים:

הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי, במדינות בהן החברה והחברות הבנות פועלות ומפיקות הכנסה חייבת. הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס, בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות משולמים לרשויות המס.

סכום המיסים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המיסים הנדחים ימומשו או כשהתחייבויות המיסים הנדחים ייושבו.

ההכרה בנכסי מיסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.

הקבוצה זוקפת התחייבויות מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים החייבים במס המיוחסים להשקעות בחברות בנות, בסניפים, בחברות כלולות ובזכויות בעסקאות משותפות, למעט במקרים בהם עיתוי היפוך ההפרשים הזמניים נשלט על ידי הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך בהפרשים הזמניים בעתיד הנראה לעין.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

י. מיסים שוטפים ונדחים (המשך):

הקבוצה מכירה בנכסי מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס, הנובעים מהשקעות בחברות בנות, בסניפים, בחברות כלולות ובזכויות בעסקאות משותפות, אם ורק אם צפוי כי ההפרש הזמני יתהפך בעתיד הנראה לעין וכן תהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני.

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:

- קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים; וכן
- נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.

יא. הפרשות:

הפרשות בגין תביעות משפטיות ואחרות מוכרות, כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחוייבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחוייבות.

יב. חכירות:

כאשר נכסים מוחכרים על ידי הקבוצה לאחרים במסגרת חכירה תפעולית, הם נכללים בדוח על המצב הכספי בהתאם למהותם, ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי שלהם, באופן עקבי לנכסים דומים שבשימוש הקבוצה. הכנסות מדמי שכירות מוכרות על פני תקופת החכירה לפי שיטת הקו הישר.

יג. הכרה בהכנסות

הכנסות מחוזים עם לקוחות:

א) **מדידת ההכנסות**

הכנסות הקבוצה נמדדות לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים, כגון מיסי מכירה מסוימים. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ, ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה.

אם התמורה שהובטחה ללקוח כוללת סכום משתנה (למשל, כתוצאה מהנחות או מזכות החזרה), הקבוצה אומדת את סכום התמורה לו היא תהיה זכאית בתמורה להעברת הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח במסגרת העסקה, וכוללת במחיר העסקה את כל הסכום של התמורה המשתנה, או את חלקו, רק במידה שצפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנה תתברר לאחר מכן. בסוף כל תקופת דיווח, הקבוצה מעדכנת את מחיר העסקה שנאמד על מנת לייצג באופן נאות את הנסיבות הקיימות בסוף תקופת הדיווח והשינויים בנסיבות במהלך תקופת הדיווח.

כמו כן, הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף, אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הקבוצה לבין הלקוח מספק ללקוח או לקבוצה הטבה מימון משמעותית בקשר להעברת הסחורות או השירותים ללקוח (כלומר, כאשר החוזה כולל רכיב מימון משמעותי). הקבוצה אינה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון משמעותי אם הקבוצה מצפה, במועד ההתקשרות בחוזה, שהתקופה בין המועד שבו הלקוח משלם עבור סחורה או שירות אלה תהיה שנה אחת או תקופה קצרה משנה אחת.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

יג. הכרה בהכנסות

הפרשה לבדק ולאחריות

הקבוצה בוחנת האם אחריות אשר הובטחה ללקוח במסגרת החוזה מספקת ללקוח בטחון שהפריט המתייחס עונה על המפרט שסוכם בין הצדדים או לחילופין מהווה שירות מובחן בגינו קיימת לקבוצה מחויבות ביצוע נפרדת. במסגרת זאת מובאים בחשבון שיקולים שונים, לרבות, בין היתר, האם מוקנית ללקוח האפשרות לרכוש את האחריות בנפרד, האם האחריות נדרשת על פי חוק, אורכה של תקופת האחריות וכן מהות הפעולות שהקבוצה התחייבה לבצע במסגרת תקופת האחריות.

הקבוצה קבעה בהתייחס למחויבות לבדק ולאחריות המסופקת ללקוחות במסגרת חוזים למכירת דירות למגורים בתקופת הבדק ובתקופת האחריות, כי המחויבות הנ"ל ניתנת על מנת להבטיח עמידה במאפייני המפרט והאיכות שהוסכמו בין הצדדים ובהתאם היא אינה שירות מובחן ואינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת. לאור האמור מכירה הקבוצה בהפרשה בגין רכיבים אלה בהתאם להוראות IAS 37.

בהסכמים בהם הקבלן המבצע נושא, כלפי הקבוצה, באחריות לתקן את הליקויים האמורים, מוכר נכס שיפוי, במקביל להכרה בהפרשה כאמור, במידה ומתקיימים עקרונות ההכרה בנכס כאמור ובסכום שאינו עולה על סכום ההפרשה.

הכנסות מחוזים עם לקוחות:

א) **מועד ההכרה בהכנסה**

הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח. עבור כל מחויבות ביצוע, הקבוצה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן.

מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים: (א) הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה/הקבוצה; (ב) ביצועי הקבוצה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו; או (ג) ביצועי הקבוצה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה, ולקבוצה יש זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.

ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת בנקודת זמן.

ב) **סוגי ההכנסות של הקבוצה:**

1) הכנסות משיווק, ודמי תיווך פרויקטים

הכנסות משיווק ודמי תיווך פרויקטים מוכרות במועד בו הושלמו התנאים בהתאם לחוזה השירות המזכים את הקבוצה בקבלת התמורה.

2) הכנסות מדמי שכירות

דמי שכירות מנדל"ן להשקעה ודמי הניהול המשמשים לתפעול השוטף של הנכסים, מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת החכירה.

3) הכנסות ממכירת דירות ושירותי בנייה

החברה הגיעה למסקנה כי בחוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, על סמך הוראות החוק והרגולציה הרלוונטית בישראל, ובהסתמך על חוות דעת משפטיות שהתקבלו, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה, וכן קיימת לה זכות לאכוף את קיום החוזה. בנסיבות הללו, הקבוצה תכיר בהכנסה לאורך זמן. כאשר לא יתקיימו התנאים האמורים, ההכנסה מוכרת בנקודת זמן אחת.

הקבוצה מכירה בהכנסה לאורך זמן על ידי מדידת ההתקדמות לקראת קיום מלא של מחויבות הביצוע באופן שמשקף את ביצועי החברה בהעברת השליטה על הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח. כאשר לא ניתן למדוד באופן סביר את התוצאה של מחויבות

יג. הכרה בהכנסות (המשך):

ב) **סוגי ההכנסות של הקבוצה** (המשך):

3) הכנסות ממכירת דירות ושירותי בנייה (המשך)

ביצוע (למשל בשלבים המוקדמים של חוזה) אך הקבוצה מצפה להשיב את העלויות שהתהוו, הכנסות מוכרות רק עד להיקף העלויות שהתהוו (מרווח אפס) עד למועד שבו ניתן למדוד באופן סביר את התוצאה של מחויבות הביצוע.

בפרויקטים של נדל"ן יזמי עבורם מכירה הקבוצה בהכנסה על פני זמן, מאחר ולא ניתן לבצע מסירה של דירה ספציפית בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין בכללותו, הקבוצה קובעת את שיעור ההתקדמות בגין כל חוזה מכר בהתאם לשיעור ההתקדמות של הבניין בכללותו.

הקבוצה מודדת את ההתקדמות באמצעות שיטה המבוססת על תשומות. בהתאם לשיטה זו, שיעור ההשלמה נקבע על בסיס היחס שבין סך העלויות שנצברו לתום תקופת הדיווח בגין הפרויקט, לבין סך העלויות שנצברו, והחזויות לצורך השלמת הפרויקט, למעט עלויות שאינן משקפות את שלב ההתקדמות בשיעור השלמה. אומדן זה כולל את העלויות הישירות וכן עלויות עקיפות המתייחסות במישרין לקיום מחויבות הביצוע ומוקצות על בסיס מפתח העמסה סביר. החברה בדעה כי שימוש בשיטת העלויות מייצג בצורה הנאותה ביותר את אופן העברת השליטה ללקוח.

ביישום גישה המבוססת על תשומות, הקבוצה אינה כוללת את ההשפעות של תשומות כלשהן אשר אינן משקפות את ביצועי החברה בהעברת השליטה על הסחורות או השירותים ללקוח. בהתאם לכך, בתחום הנדל"ן היזמי, עלויות כגון: עלות קרקע, אגרות והיטלים

ועלויות אשראי, אשר אינן תורמות להתקדמות בקיום מחויבות ביצוע, אינן נכללות במדידת שיעור ההשלמה.

במקרים בהם הקבוצה תתחיל לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם נחתם חוזה מחייב עם הלקוח, בעת חתימה על החוזה הקבוצה מכירה בהכנסה על בסיס מצטבר ("catch up"), המשקפת את מחויבויות הביצוע שהושלמו חלקית או הושלמו נכון לתאריך חתימת החוזה.

מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בעסקאות פינוי בינוי ועסקאות תמ"א 38/2 בישראל בתמורה למתן שירותי בנייה למוכר המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במועד בו תנאי ההסכם מאפשרים לקבוצה לקבל את החזקה בקרקע, במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה. מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה.

בתקופות עוקבות, ההתחייבות כאמור מתואמת על מנת לשקף את רכיב המימון המשמעותי הגלום בעסקה. ההתחייבות למתן שירותי הבנייה ומלאי המקרקעין נזקפים להכנסות ועלות המכר, בהתאמה, בהתאם לשיעור ההתקדמות של המלאי בכללותו.

4) הכרה בהכנסות מעסקאות קומבינציה

בנוסף, בעסקאות כאמור מסוג התחדשות העירונית, מכירה הקבוצה גם בהתחייבות פיננסית לתשלום שכר הדירה למוכרי המקרקעין. התחייבות פיננסית זו מטופלת בתקופות עוקבות לפי שיטת העלות המופחתת.

עלויות שהצטברו בגין עסקאות קומבינציה מסוג ההתחדשות עירונית, הכוללות עלויות ישירות מזוהות הנדרשות לצורך תכנון וקידום הפרויקטים הוכרו כנכסים לא שוטפים החל מהמועד שבו הקבוצה השיגה את אחוז החתימות המינימאלי הנדרש. עלויות אלה מוכרות בעלות מלאי המקרקעין במועד ההכרה במלאי המקרקעין כאמור לעיל.

יג. הכרה בהכנסות (המשך):

ב) **סוגי ההכנסות של הקבוצה** (המשך):

4) הכרה בהכנסות מעסקאות קומבינציה (המשך):

מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציית תקבולים, במסגרתה מתחייבת הקבוצה למסור מזומן כתלות במחיר שבו ימכרו הדירות שיבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי המחויבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים הצפויים.

בתקופות עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים, כאשר הם מהוונים מידי תקופה לפי שיעור הריבית האפקטיבית המקורית של ההתחייבות והשינוי נזקף לעלות המלאי .

ג) **נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות**

כאשר כל אחד מהצדדים לחוזה ביצע את מחויבויותיו, הקבוצה מציגה את החוזה בדוח על המצב הכספי כנכס בגין חוזה עם לקוח או כהתחייבות בגין חוזה עם לקוח, בהתאם ליחסים בין הביצועים של הקבוצה לבין התשלום של הלקוח. נכס בגין חוזה עם לקוח הוא זכות הקבוצה לתמורה עבור סחורות או שירותים שהקבוצה העבירה ללקוח. התחייבות בגין חוזה עם לקוח היא מחויבות של הקבוצה להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם הקבוצה קיבלה תמורה (או סכום של תמורה שחל מועד פירעונה) מהלקוח.

הכנסות לקבל הינן נכס חוזה אשר מוכר כאשר לקבוצה קיימת זכות לתמורה עבור נכס נדל"ן שהקבוצה העבירה ללקוח.

מקדמות מרוכשי דירות הינן התחייבות בגין חוזה ומייצגות את התמורה שקיבלה הקבוצה עוד בטרם העבירה נכס נדל"ן ללקוח.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

יד. תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:

1) תיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומיושמים על ידי הקבוצה עבור תקופות דיווח המתחילות ביום 1 בינואר 2023:

א) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1 הצגת דוחות כספיים, בנושא גילוי למדיניות חשבונאית (להלן בסעיף זה - התיקון ל-IAS 1)

התיקון ל-IAS 1 דורש מחברות לגלות מידע מהותי לגבי המדיניות החשבונאית שלהן. בהתאם לתיקון, מידע על המדיניות החשבונאית הוא מהותי אם, כאשר הוא נלקח בחשבון ביחד עם מידע אחר הניתן בדוחות הכספיים, ניתן לצפות באופן סביר כי הוא ישפיע על החלטות שהמשתמשים העיקריים בדוחות הכספיים מקבלים על בסיס דוחות כספיים אלה.

התיקון ל-IAS 1 אף מבהיר שמידע על המדיניות החשבונאית צפוי להיות מהותי אם, בלעדיו, תימנע ממשתמשי הדוחות הכספיים האפשרות להבין מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. בנוסף, התיקון ל-IAS 1 מבהיר כי אין צורך בגילוי מידע לא מהותי על מדיניות חשבונאית. עם זאת, ככל שמידע כאמור ניתן, יש לוודא כי אין הוא מסווה מידע מהותי על מדיניות חשבונאית.
בהתאם להוראות התיקון ל-IAS 1, התיקון יושם על ידי הקבוצה במסגרת דוחות כספיים/מאוחדים אלה, החל מיום 1 בינואר 2023, והוא הוביל לצמצום ומיקוד המידע שניתן לגבי המדיניות החשבונאית שלה ביחס לדוחות קודמים.

ב) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 8 *מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות*, בנושא הגדרה של אומדנים חשבונאיים (להלן - התיקון ל-IAS 8)

התיקון ל-IAS 8 מבהיר כיצד ישויות צריכות להבחין בין שינויים במדיניות חשבונאית לבין שינויים באומדנים חשבונאיים. הבחנה זאת מהותית, מאחר ששינויים באומדנים חשבונאיים מיושמים באופן פרוספקטיבי, עבור עסקות ואירועים אחרים בעתיד, בעוד ששינויים במדיניות חשבונאית, ככלל, מיושמים באופן רטרוספקטיבי לעסקות ואירועים אחרים בעבר, כמו גם לאירועים ועסקות בתקופה הנוכחית.

בהתאם להוראות התיקון ל-IAS 8, התיקון יושם על ידי הקבוצה החל מיום 1 בינואר 2023, באופן פרוספקטיבי. ליישום לראשונה של התיקון ל-IAS 8 לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של הקבוצה.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

יד. תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות (המשך):

2) תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף מחייב ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם המוקדם:

א) תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 1 *הצגת דוחות כספיים*, בנושא סיווג התחייבויות כשוטפות או כהתחייבויות לא שוטפות ובנושא התחייבויות לא שוטפות עם אמות מידה פיננסיות (להלן בסעיף זה - התיקונים ל-IAS 1):

התיקונים ל-IAS 1 מבהירים את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות או לא שוטפות בדוח על המצב הכספי. התיקונים מבהירים, בין היתר כי:

1) התחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת אם לישות קיימת זכות מהותית, בתום תקופת הדיווח, לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות 12 חודשים לאחר תום תקופת הדיווח.

2) הזכות לדחות סילוק של התחייבות בגין הסכם הלוואה למשך לפחות 12 חודשים לאחר תום תקופת הדיווח כפופה לעיתים לעמידת הישות בתנאים שנקבעו בהסכם ההלוואה (להלן - אמות מידה פיננסיות). סיווג התחייבות בגין הסכם הלוואה כאמור כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת ייקבע רק על בסיס אמות המידה הפיננסיות אשר בהן נדרשת הישות לעמוד במועד תום תקופת הדיווח או לפניו. אמות מידה פיננסיות בהן נדרשת הישות לעמוד לאחר תום תקופת הדיווח לא יובאו בחשבון בקביעה זו.

3) ככל שהתחייבות בגין הסכם הלוואה לגביה נדרשת הישות לעמוד באמות מידה פיננסיות במהלך 12 החודשים לאחר תום תקופת הדיווח סווגה כהתחייבות לא שוטפת, יובא גילוי בביאורים המאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את הסיכון שההתחייבות עשויה לעמוד לפירעון במהלך 12 החודשים לאחר תום תקופת הדיווח. בכלל זה, יובא גילוי לגבי מהות התנאים בהן נדרשת הישות לעמוד, מועד הבחינה שלהם, הערך בספרים של ההתחייבויות הקשורות וכן עובדות ונסיבות המצביעות על כך שהישות עשויה להתקשות לעמוד בתנאים אלה. גילוי זה עשוי להתייחס לפעולות מסוימות בהן נקטה הישות על מנת למנוע הפרה פוטנציאלית של התנאים וכן את העובדה שהישות לא מצייתת לתנאים בהתבסס על הנסיבות הקיימות בתום תקופת הדיווח.

4) כוונת הישות בנוגע למימוש זכות קיימת לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות 12 חודשים לאחר תום תקופת הדיווח אינה רלוונטית לצורך סיווג ההתחייבות.

5) סילוק של התחייבות יכול שיעשה בדרך של העברת מזומן, משאבים כלכליים אחרים או מכשירים הוניים של הישות. סיווג התחייבות כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת לא יושפע מזכות הקיימת לצד האחר לדרוש את סילוק ההתחייבות על ידי העברת מכשירים הוניים של הישות, אם זכות זו סווגה על ידי הישות במסגרת ההון.

התיקונים ל-IAS 1 ייושמו על ידי הקבוצה באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024 או לאחריו ליישום לראשונה של התיקונים ל-IAS 1 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של הקבוצה.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

יד. תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות (המשך):

2) תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף מחייב ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם המוקדם (המשך):

ב) תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 16 *חכירות*, בנושא התחייבות חכירה בעסקת מכירה וחכירה בחזרה (להלן - התיקון ל-IFRS 16)

התיקון ל-IFRS 16 הוסיף הנחיות בעניין המדידה העוקבת של נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין חכירה הנובעים מעסקת מכירה וחכירה בחזרה. בהתאם להוראות התיקון, לאחר מועד התחילה, המוכר-חוכר ימדוד את הנכס זכות השימוש ואת ההתחייבות בגין החכירה על ידי יישום ההוראות הקבועות בתקן IFRS 16 ביחס למדידה עוקבת של חכירות אחרות שאינן נובעות מעסקות מכירה וחכירה בחזרה. ואולם, התיקון ל- IFRS 16מוסיף שלצורך המדידה העוקבת של התחייבות בגין חכירה הנובעת מחכירה בחזרה, בעת יישום ההוראות האמורות, המוכר-חוכר יקבע את "תשלומי החכירה" או "תשלומי החכירה המתוקנים" באופן שהמוכר-חוכר לא יכיר בסכום כלשהו מהרווח או הפסד המתייחס לזכות השימוש שנותרה בידיו. הדבר עשוי להשפיע בפרט על עסקות מכירה וחכירה בחזרה שבהן תשלומי החכירה כוללים תשלומים משתנים שאינם תלויים במדד או בשער.

כמו כן, התיקון ל-IFRS 16 מציין שהחלת הדרישות האמורות אינן מונעות מהמוכר-חוכר להכיר ברווח או הפסד כלשהו המתייחס לביטול חלקי או לביטול המלא של החכירה בהתאם להוראות התקן. בהתאם להוראות התיקון ל-IFRS 16, התיקון יושם על ידי הקבוצה, כמוכרת-חוכרת, לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2024, וזאת באופן רטרוספקטיבי עבור עסקות מכירה וחכירה בחזרה שבהן היא התקשרה לאחר מועד היישום לראשונה של IFRS 16 ליישום לראשונה של התיקון ל-IFRS 16 לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים/המאוחדים של הקבוצה.

ביאור 3 - אומדנים ושיקולי דעת חשבונאים מהותיים:

אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות.
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה, מפורטים להלן:

אומדנים:

1) השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה - הקבוצה בחרה במדיניות חשבונאית להציג את הנדל"ן להשקעה לפי מודל השווי ההוגן. השינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח והפסד.
השווי ההוגן נקבע על-ידי מעריכי שווי חיצוניים ופנימיים אשר הינם בעלי כישורים מקצועיים מתאימים. השווי ההוגן נבחן לפחות פעם בשנה ובכל מועד בו קיימות אינדיקציות לשינוי מהותי בשווי. ראה ביאור 8יג' בדבר המתודולוגיה וההנחות ששימשו בהערכות השווי.

2) בחינת שווי המימוש נטו של מלאי מקרקעין - ירידת ערך של מלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין, נבחנת בהתבסס על מחירי המכירה הצפויים במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות ההשלמה הנדרשות ועלויות המכירה הנדרשות למכירת המלאי.

3) אומדן עלויות חזויות לצורך קביעת שיעור ההשלמה – הנהלת החברה אומדת את תקציב העלויות החזויות להשלמה לצורך חישוב שיעור השלמה בכל מועד דיווח, המשמש בקביעת ההכנסות ממכירת דירות ומשרדים. האומדן כרוך באי ודאויות, ומתבסס על שיקול דעת והנחות שחלקן סובייקטיביות של הנהלת החברה.

שיקולי דעת חשבונאיים:

1) קיום מחויבות ביצוע - כמפורט בביאור 2יג' לעיל, הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח. עבור כל מחויבות ביצוע, הקבוצה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן. על מנת לקבוע את השיטה המתאימה להכרה בהכנסה. הקבוצה הגיעה למסקנה כי בחוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, על סמך הוראות החוק והרגולציה הרלוונטית בישראל, ובהסתמך על חוות דעת משפטיות שהתקבלו, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה, וכן קיימת לה זכות לאכוף את קיום החוזה. בנסיבות הללו, הקבוצה תכיר בהכנסה לאורך זמן. כאשר לא יתקיימו התנאים האמורים, ההכנסה מוכרת בנקודת זמן אחת.

2) הסדרים משותפים
הקבוצה מחזיקה ב-50% מזכויות ההצבעה במספר ישויות של הקבוצה. לקבוצה ולבעלי הזכויות האחרים של הישויות קיימת שליטה משותפת בישויות אלו, בהתאם להסכם חוזי לפיו נדרשת הסכמה פה אחד של כל בעלי הזכויות לגבי כל הפעילויות הרלוונטיות של הישויות האמורות. הסדר משותף זה, מספק לקבוצה ולצדדים האחרים להסדר המשותף זכויות לנכסים נטו של ישויות אלו. כתוצאה מכך, הסדר זה מסווג כעסקה משותפת ומטופל לפי שיטת השווי המאזני. לפרטים נוספים ראה ביאור 9 ד'.

ביאור 4 - מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:

ניהול סיכונים פיננסיים:

<u>גורמי סיכון פיננסיים</u>

פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק (לרבות סיכוני מטבע, סיכון ריבית, סיכון מדד המחירים לצרכן), סיכוני אשראי וסיכון נזילות. תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ושואפת למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה.

ניהול הסיכונים מתבצע על ידי מחלקת הכספים של הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת על-ידי סמנכ"ל הכספים. מחלקת הכספים של הקבוצה מזהה, מעריכה ומגדרת את הסיכונים הפיננסיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם יחידותיה התפעוליות של הקבוצה.

א) סיכוני שוק:

(1) סיכון מטבע

פעילות הקבוצה מחוץ לישראל, מתבצעת בניו יורק, ארצות הברית, והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות למטבע הדולר של ארה"ב. סיכון שער חליפין נובע מעסקות מסחריות עתידיות, נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע חוץ והשקעות נטו בפעילויות חוץ.
סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות המוכרים בדוחות הכספיים נקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות.

הערכים בספרים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים בדולר הינם:

נכסים		התחייבויות	
31 בדצמבר		31 בדצמבר	
2023	2022	2023	2022
אלפי ש"ח			
4,089	9,507	-	25,298

לקבוצה השקעות מסוימות בפעילויות חוץ, שהנכסים נטו שלהם חשופים לסיכון בגין תרגום מטבע חוץ.

ביום 31 בדצמבר 2023, אילו נחלש/התחזק מטבע הפעילות של הקבוצה ב-5% מול הדולר, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח לאחר מס לשנה המסתיימת במועד זה גבוה בכ-158 אלפי ש"ח (31 בדצמבר 2022 נמוך בכ-604 אלפי ש"ח).

(2) סיכון תזרימי מזומנים ושווי הוגן בגין שיעור ריבית
ליום 31 בדצמבר 2023 הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויי בריבית השוק (פריים) הנובע מהלוואות שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים בסך של כ- 2,204 מיליון ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2022 כ-2,150 מיליון ש"ח) הנושאים ריבית המשתנה בהתאם לשינוי בריבית הפריים.

בהתבסס על התרחישים הנערכים, תזוזה של 1% בשיעור הריבית, תתבטא בעלייה מרבית של כ-16,974 אלפי ש"ח (2022 -כ-16,557 אלפי ש"ח) או בירידה של כ-16,974 אלפי ש"ח (2022 - כ-16,557 אלפי ש"ח), ברווח לאחר מס, בהתאמה.

ביאור 4 - מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):

ב) סיכון אשראי

לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי.

לעניין הכנסות הקבוצה ממכירת מקרקעין ונדל"ן להשקעה בוחנת ההנהלה באופן שוטף הערכות אשראי של הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות במידת הצורך הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים. עם זאת על פי רוב מוסכם בין הצדדים בהסכמי המכר כי החזקה המשפטית על המקרקעין אינה עוברת טרם לתשלום מלא התמורה בעסקה. להערכת ההנהלה סיכון האשראי הגלום בעסקאות למכירת מקרקעין אינו משמעותי.

ג) סיכון נזילות

תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה. סמנכ"ל הכספים של החברה בוחן תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק יתרות מזומנים כך שהחברה לא תאלץ לחרוג ממסגרות אשראי.
תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון תוכנית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה.

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים (קרן וריבית) בסכומים לא מהוונים:

	פחות משנה	בין שנה ל-2 שנים	בין 2 שנים ל-5 שנים	יותר מ-5 שנים
	אלפי ש"ח			
יתרה ליום 31 בדצמבר 2023:				
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים	470,679	1,462,894	246,455	480,557
ספקים ונותני שירותים	120,051	-	-	-
זכאים ויתרות זכות אחרות	41,937	-	-	-
אגרות חוב	65,890	66,229	554,444	-
	698,557	1,529,123	800,899	480,557

	פחות משנה	בין שנה ל-2 שנים	בין 2 שנים ל-5 שנים	יותר מ-5 שנים
	אלפי ש"ח			
יתרה ליום 31 בדצמבר 2022:				
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים	475,159	1,216,090	513,759	189,562
ספקים ונותני שירותים	105,475	-	-	-
זכאים ויתרות זכות אחרות	88,363	-	-	-
אגרות חוב	22,650	72,650	498,698	-
	691,647	1,288,740	1,012,457	189,562

ביאור 4 - מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):

ניהול הון

יעדי ניהול ההון של הקבוצה הינם להעניק תשואה לבעלי המניות והטבות לבעלי עניין אחרים, ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.

הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה, לרבות שינוי סכומי הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות, החזר הון לבעלי המניות, הנפקת מניות חדשות או מכירת נכסים לצורך הקטנת התחייבויות.

ביאור 5א' - מזומנים ושווי מזומנים:

הרכב:

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
מזומנים בבנק במטבע ישראלי	32,670	21,176
מזומנים בבנק במטבע חוץ	4,089	9,507
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר במטבע ישראלי	242,337	141,303
	279,096	171,986

ערכם בספרים של המזומנים ושווה מזומנים מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.

ביאור 5ב' - מזומנים ופיקדונות בחשבונות בנק מיועדים:

כולל מזומנים ופיקדונות שהתקבלו בפרויקטים להקמת מלאי דירות תחת חוק מכר (דירות) או מזומנים בשל פרויקטים בליווי בנקאי ומשכך מוגבלים לשימוש לטובת הקמת הפרויקטים ו/ או פירעון אשראי בנקאי ספציפי בפרויקטים.

ביאור 6 - חייבים ויתרות חובה:

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
א) לקוחות והכנסות לקבל:		
פרויקט GOLF (ראה ביאור 7ב' 1)	8,911	77,293
פרויקט **ACRO BUSINESS CAMPUS** (ראה ביאור 8ז')	77,898	98,410
פרויקט YARD	87,605	3,899
אחרים	106,906	26,115
	281,320	205,717

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
תנועה בלקוחות והכנסות לקבל:		
יתרה לתחילת שנה	205,717	131,492
התאמה מצטברת	40,306	10,682
נכסים בגין חוזים חדשים שהוכרו במהלך השנה	35,297	63,543
יתרה לסוף שנה	281,320	205,717

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
ב) חייבים אחרים:		
חשבון שוטף קבוצות רכישה וחשבונות נאמנות	1,449	1,283
מוסדות ממשלתיים	7,079	23,151
מקדמות לנותני שירותים	315	3,130
חייבים פרויקט מד"א (ראה ביאור 7ב'3)	-	136,279
צדדים קשורים (ראה ביאור 21ב')	-	557
נכס שיפוי בגין בדק ואחריות	7,309	4,564
הוצאות מראש	7,384	7,931
חייבים פרויקט בלום (ראה ביאור 7ב'2)	-	15,071
אחרים	8,765	9,652
	32,301	201,618

היתרות הכלולות במסגרת "חייבים ויתרות חובה" בגין פריטים כספיים אינן כוללות חובות מסופקים.

ערכם בספרים של החייבים ויתרות החובה מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.

ביאור 7 - מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין :

א. הרכב:

		31 בדצמבר	
		2023	2022
		אלפי ש"ח	
מלאי מקרקעין לזמן קצר			
פרויקט YARD	(4ג')	166,070	266,195
מלאי לזמן קצר אחרים		391,757	430,548
		557,827	696,743
תשלומים על חשבון מקרקעין		10,142	16,732
סה"כ מלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין לזמן קצר		567,969	713,475
מלאי מקרקעין לזמן ארוך			
פרויקט מגדל מזא"ה	(7)	468,856	441,077
פרויקט 3700	(9)	349,141	334,397
פרויקט בלום	(2)	307,769	283,692
פרויקט כיכר השעון	(6)	207,807	195,731
פרויקט תל השומר 401 (ראו ביאור 8יד')		135,590	124,699
מלאי לזמן ארוך אחרים		327,719	306,872
		1,796,882	1,686,468
תשלומים על חשבון מקרקעין		75,669	39,769
סה"כ מלאי מקרקעין ותשלומים על חשבון מקרקעין לזמן ארוך		1,872,551	1,726,237
סה"כ מלאי מקרקעין		**2,440,520**	**2,439,712**

ביאור 7 - מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

ב. מידע נוסף

1. פרויקט מתחם GOLF

הקבוצה הקימה פרויקט בשכונת הדר יוסף בתל אביב, המכיל 183 יח"ד, קומת מסחר אחת ו-3 קומות משרדים (באשר לנדל"ן להשקעה בהקמה, ראה ביאור 8ו').

חלוקת המקרקעין לרכיב המגורים והנדל"ן המסחרי בוצעה על פי שווי הוגן.

ביום 21 בנובמבר 2019, חתמו שותפויות כיתן עם מוסד בנקאי על מסגרת מימון להקמת הפרויקט (ראה ביאור 11ב'2).

נכון למועד הדוח על המצב הכספי נחתמו הסכמי מכר עבור 180 יחידות דיור בפרויקט וסך התמורה שהתקבלה בגינם הינה כ- 627 מיליוני ש"ח.

ביום 12 במרס 2023 התקבל אישור איכלוס לחלק המגורים ובמהלך השנה נמסרו מלוא יח"ד שנמכרו.

ליום 31 בדצמבר, 2023 הגיעה הקבוצה לשיעור התקדמות של100% והכירה בהכנסה במהלך שנת 2023 בסך של כ- 43 מיליוני ש"ח בגין מכירת דירות. סך המקדמות מלקוחות שהתקבלו בשנת 2023 הינם כ- 108.2 מיליוני ש"ח, ויתרת המלאי הינה בסך של כ-10 מיליון ש"ח.

2. פרויקט בלום

הסכם רכישת מקרקעין עיקריים (להלן- "בלום")

ביום 10 באוגוסט 2011 התקשרה מבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ, חברה בת בשליטתה של אקרו ייזום (להלן - "מבואות יפו") עם צד שלישי (להלן - "המוכר") בהסכם לרכישת מקרקעין בשטח של כ-32 דונם, המצוי ברחוב הרצל בתל אביב (להלן - "המקרקעין" או "בלום") תמורת סך של 105.5 מיליון ש"ח אשר שולמו במלואם ביוני 2014.

ביום 8 בנובמבר 2012 נחתם הסכם למכירת מחצית מהזכויות בבלום לצד שלישי (להלן - "הרוכש" או "טארה") תמורת סך של 65 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ). במקביל לחתימה על חוזה המכירה, האמור לעיל, חתמה החברה עם טארה על הסכם שיתוף, אשר במסגרתו מסדירים הצדדים את היחסים ביניהם כך שמבואות יפו מחזיקה ב-50% מהזכויות, וטארה מחזיקה ביתרת הזכויות במקרקעין העיקריים (50%).

רכישת זכויות חברת דואר ישראל (להלן- "מתחם הדואר" או "הדואר")

ביום 27 בדצמבר 2017 רכשה מבואות יפו מחברת דואר ישראל בע"מ (להלן - "הדואר") את מלוא זכויות הדואר במקרקעין נוספים המצויים גם כן במתחם בשטח כולל של 4.7 דונם בסכום של 38 מיליוני ש"ח.

בנוסף לתמורה החוזית הנ"ל, בהתאם להוראות הסכם הרכישה מהדואר התחייבה מבואות יפו לשאת בחבות היטל ההשבחה החלה על הדואר. במהלך השנה, שילמה מבואות יפו סך של כ- 6 מיליון ש"ח בגין היטל השבחה כאמור.

ביום 3 באוקטובר 2022 שולמו דמי היתר בגין מתחם הדואר בסך של כ- 16.6 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ אשר מהווה 75% מדמי ההיתר שקבעה רמ"י. בהתאם לתשלום דמי ההיתר שולם בינואר 2023 גם מס רכישה.

תשלום דמי ההיתר בגין מתחם הדואר בוצע במקביל להליך השגה שניה שמתנהל בפני ועדת השגות.

רכישת יתרת זכויות בזק (להלן- "בזק")

ביום 3 במרס 2020, התקשרה מבואות יפו בהסכם רכישה עם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן - "בזק") לרכישת יתרת זכויות החכירה המהוונות של בזק במתחם פרויקט בלום, בשטח כולל של 872 מ"ר (להלן - "המקרקעין") תמורת 8 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה, אשר נכון למועד הדוח על המצב הכספי שולמו במלואם. בתקופת הדוח קיבלה מבואות יפו שובר תשלום דמי היתר מרמ"י על סך של כ-11 מליון ש"ח בתוספת מע"מ שביחס אליו הגישה החברה תביעה לבית משפט לעניין המועד הקובע שעל בסיסו הוכנה השמאות על ידי רמ"י.

ביאור 7 - מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

2. פרויקט בלום (המשך)

כללי

ביום 9 בדצמבר 2014, התקבלה החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב לאישור תכנית בנייה של עד 730 יחידות דיור, כאשר חלקה של מבואות יפו יחד עם טארה הינו כ-631 יחידות דיור וכי במבני המגורים ישולבו חזיתות מסחריות. כמו כן מקצה התכנית שטח למבני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים ולשטחים פרטיים פתוחים. במהלך חודש יוני 2017 התקבל היתר הריסה ובמהלך חודש ספטמבר 2017 החלו עבודת הריסה במתחם.

בהתאם להוראות חוזה החכירה הפרטני בין מבואות יפו וטארה לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן - "רמ"י") קיימת למבואות יפו ולטארה זכות לבצע עסקה לשינוי יעוד וניצול במקרקעין לאחר תשלום דמי היתר לרמ"י (להלן - "דמי ההיתר").

בהתאם לחוזה החכירה הפרטני, ככל ששולם היטל השבחה בגין המקרקעין, כי אז במקרה של תשלום הן של היטל השבחה והן של דמי היתר, החברה תהיה זכאית לקבל מרמ"י מחצית מהיטל ההשבחה ששולם או מחצית מדמי ההיתר, לפי הנמוך.

ביום 30 בנובמבר 2022 שולמו דמי היתר בגין המקרקעין העיקריים בסך כ- 160.8 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, זאת לאחר שניתנה הכרעת ועדת ההשגות בהשגה השניה והתקבל אישור מאת ועדת הפטור של רמ"י ביחס לערכי השווי המעודכנים של המקרקעין העיקריים. בהתאם לתשלום דמי ההיתר שולם בינואר 2023 גם מס רכישה. באותו יום שולם היטל השבחה עבור המקרקעין העיקריים על בסיס שומה מכרעת מיום 25 באוקטובר 2016 בסך של כ- 60 מיליון ש"ח כאשר כמחצית מהסכום הושב, מכוח הוראות חוזה החכירה, למבואות יפו וטארה.

בחודש יוני 2023, נחתם בין מבואות יפו וטארה לבין רמ"י חוזה חכירה מהוון בגין זכויות הבניה לפי תא/4000, ונכון לתאריך הדוח החברות פועלות לרישום החכירה הנ"ל בלשכת רישום המקרקעין.

3. פרויקט "מד"א"

ביום 3 בינואר 2017 התקשרה הקבוצה, באמצעות דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ (2016) שותפות מוגבלת, שותפות אשר מוחזקת בשיעור של 40% (להלן - "דה וינצ'י בשרונה") בהסכם מכר לרכישת זכויות בחלק מהמקרקעין ברח' ארליך 8 פינת רח' שבטי ישראל 48, בתל-אביב הידועים כחלק מחלקה 222 בגוש 7045 (להלן - "הסכם המכר" ו- "המקרקעין" או "מקרקעי מד"א") תמורת סך של 38 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.

באוקטובר 2021 רכשה דה וינצ'י בשרונה מרשות מקרקעי ישראל (להלן-"רמ"י") את יתרת הזכויות בחלקה 222 בגוש 7045, המהוות תוספת של כ-800 מ"ר, תמורת כ-6 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (באופן שלאחר הרכישה כאמור היא זכאית להירשם כבעלת מלוא הזכויות במקרקעי מד"א).

ביום 28 באוקטובר 2021 חתמה דה וינצ'י בשרונה על כתב ויתור טענות המופנה לעיריית תל אביב יפו (להלן - "העירייה") ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת"א יפו, לפיו, בכפוף לאישור תכנית בנין עיר מס' תא/4931 – "מרחב יצחק שדה – חלקות 57, 58, 59", אשר תייעד את מקרקעי חסן ערפה 57-59 לאזור עירוני מעורב ולשטח פרטי פתוח (להלן - "התב"ע החדשה"), יופקעו באופן גמור ומוחלט לטובת העירייה וזאת ללא כל תמורה מצד העירייה, זכויות דה וינצ'י בשרונה, במקרקעי מד"א.

אקרו ש.מ 05 שותפות מוגבלת המהווה צד קשור הינה חלק מהבעלים במקרקעין הידוע גם כפרויקט חסן ערפה 57-59 (להלן - "מקרקעי חסן ערפה 57-59").

ביום 29 בספטמבר 2022 התקשרה דה וינצ'י בשרונה בהסכם לפיו בעד הסכמתה לחתום על מסמכי התוכנית שבמסגרתה מופקעים מקרקעי מד"א, כאמור לעיל, תשולם לשותפות דה וינצ'י בשרונה תמורה בסך של 136 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, אשר תשולם על ידי בעלי הזכויות במקרקעי חסן ערפה 57-59. התמורה תהיה צמודה לעליית מדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת ההסכם, ותשולם בתשלום אחד לא יאוחר מיום 16 בדצמבר 2022. במקרה של איחור בתשלום התמורה לאחר מועד זה, יישא הסכום שבפיגור ריבית בשיעור שנתי של 5%.

בחודש ינואר 2023 התקבלה התמורה במלואה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמתואר לעיל והושלמה העסקה.

ביאור 7- מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

4 . התחדשות עירונית:

במהלך שנת 2016, החלה הקבוצה בהליכי התקשרות בהסכמי התחדשות עירונית שונים עם בעלי הזכויות של מקרקעין הממוקמים בעיקר בתל אביב-יפו (להלן - "פרויקטים התחדשות עירונית") באמצעות אקרו נדל"ן התחדשות עירונית שותפות מוגבלת (להלן בסעיף זה: "השותפות"), ובאמצעות בניין עיר ט.י.ג בע"מ (להלן - "בניין עיר"), חברה המוחזקת במלואה על ידי השותפות (ראה ביאור 21א'(1)), לבדה או עם צדדים שלישיים (להלן וביחד עם החברה: "השותפים").

השותפות נמצאת במו"מ להתקשרויות בהסכמי התחדשות עירונית עם בעלי הזכויות של מקרקעין (להלן - "הבעלים") בפרויקטים של התחדשות עירונית שונים (להלן - "הסכם תמ"א" או "הסכמי תמ"א") המפורטים להלן, כאשר עיקרי התנאים המתלים הינם כדלקמן:

- שיעור חתימות מינימאלי מבעלי הזכויות במקרקעין עד למועד מוגדר.
- קבלת חוות דעת מהנדס, לבחינת עמידת הבניינים בתנאים המאפשרים ביצוע תמ"א 38.
- התקבל היתר בניה בפרק זמן הנדרש.
- ייחתם הסכם עם בנק מלווה לביצוע הפרויקט עד למועד הנדרש וחתימת 100% מבעלי הזכויות במקרקעין על הסכם הליווי.
- קבלת הסכמת רשויות שלטובתן רשומה הערת אזהרה, ככל ונדרש.

בהתאם להסכמי התמ"א, ובכפוף להתקיימות תנאים מתלים, השותפות תיטול על עצמה את תכנון ובניית הפרויקט, לרבות בניית יחידות הבעלים, וזאת בתמורה לקבלת זכויות במקרקעין.

נכון למועד הדוח על המצב הכספי, הקבוצה מקדמת פרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38 (לרבות פינוי בינוי)) אשר נמצאים בשלבים שונים כמפורט להלן.

בנוסף למפורט להלן, לחברה כ- 26 פרויקטים נוספים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, הנמצאים בשלבים של תכנון ורישוי שונים. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, סך ההשקעות של החברה בגין פרויקטים אלה מסתכם לסכום שאינו מהותי.

א. פרויקט PRAZON

הקבוצה (באמצעות שותפות אקרו פרזון תל אביב – שותפות מוגבלת, שותפות המוחזקת בשרשור בבעלות מלאה) וצד שלישי התקשרו בהסכם תמ"א 38/2 עם הבעלים במקרקעין הנמצאים ברחוב ברח' פרזון 19 ו- 21 בתל אביב. הפרויקט כולל הריסה ופינוי 2 בנייני המגורים הקיימים הכוללים 36 יח"ד של הבעלים והקמת 4 בנייני מגורים חדשים בני 7 קומות וקומת גג חלקית מעל מרתף חניה משותף עבור 112 יח"ד, 76 יח"ד עבור השותפים. חלק הקבוצה בפרויקט הינו 50%.

ביום 02 באוגוסט 2020, חתמו היזמים בפרויקט עם מוסד בנקאי על הסכם לקבלת מסגרת מימון (להלן - "הסכם מימון") להקמת הפרויקט בסך כולל של 292,000 אלפי ש"ח, מתוכו אשראי כספי בסך של 16 מיליון ש"ח ערבויות חוק מכר בסך של כ- 169 מיליון ש"ח, ערבויות לבעלי הזכויות במקרקעין וערבויות פיננסיות אחרות בהיקף של 107 מיליון ש"ח.

בחודש ספטמבר 2020 התקבל היתר בנייה לפרויקט ובחודש דצמבר 2020 פונו הדיירים והיזמים החלו בהקמת הפרויקט. במקביל נרשמה עלות הקרקע לפי שווי עלויות הבנייה לדיירים והוכרה התחייבות למתן שירותי בניה בסכום זהה.

נכון למועד הדוח על המצב הכספי התקשרה החברה בהסכמי מכירת כל 76 יח"ד הכלולות בפרויקט, כאשר הקבוצה הכירה בהכנסה בשנת 2023 ו- 2022 בסך של כ- 37.6 מיליון ש"ח וכ- 46.2 מיליון ש"ח, בהתאמה. חלק הקבוצה ביתרת המקדמות מלקוחות בשנת 2023 ו- 2022 הינו כ- 1.8 מיליון ש"ח ו- 11.6 מיליון בהתאמה. יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח.

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, החברה החלה במסירת הדירות.

ביאור 7 - מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

4 . התחדשות עירונית (המשך):

ב. פרויקט BART

הקבוצה התקשרה (באמצעות התחדשות בבארט אקרו נדל"ן שותפות מוגבלת ובניין עיר המוחזקות על ידי החברה בשרשור בבעלות מלאה) בהסכם תמ"א עם הבעלים של המקרקעין ברח' בארט 5, 7 ו-9 בתל-אביב. בהתאם להסכם התמ"א, הבניינים החדשים שנבנים כוללים 112 יח"ד, 54 יח"ד של הבעלים והיתרה של השותפות.

ביום 24 בנובמבר 2020, התקשרו היזמים בפרויקט יחד עם מוסד בנקאי בהסכם לקבלת מסגרת מימון (להלן - "הסכם מימון") להקמת הפרויקט בסך כולל של 501,000 אלפי ש"ח, מתוכו אשראי כספי בסך של כ- 16 מיליון ש"ח ערבויות חוק מכר בסך של כ- 212 מיליון ש"ח, ערבויות לבעלי הזכויות במקרקעין וערבויות פיננסיות אחרות בהיקף של 273 מיליון ש"ח.

במהלך שנת 2021, התקיימו כל התנאים המתלים בהסכם התמ"א ובחודש מאי 2021, התקבל היתר בניה לפרויקט. במהלך חודש אוקטובר 2021 פונו הבעלים מדירותיהם והיזמים החלו בהריסת המבנים הקיימים. במקביל נרשמה עלות הקרקע לפי שווי עלויות שירותי הבנייה והוכרה התחייבות למתן שירותי בניה בסכום זהה והתחייבות לתשלום דמי שכירות למפונים.

נכון למועד הדוח, נחתמו הסכמי מכירה עבור 57 יח"ד. הקבוצה הכירה בהכנסה בשנה המדווחת בסך של כ-151 מיליון ש"ח (כ- 61.5 מיליון ש"ח בשנת 2022), יתרת המקדמות מלקוחות הינה כ-24 מיליון ש"ח (כ- 79 מיליון ש"ח בשנת 2022).

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 36 מיליון ש"ח.

ג. פרויקט YARD

במהלך שנת 2017 ניגשה הקבוצה (באמצעות אקרו התחדשות בתל אביב 02 – שותפות מוגבלת (להלן בסעיף זה: "**השותפות**") המוחזקת על ידי החברה בשרשור בבעלות מלאה) למכרז יזמים לצורך ייזום פרויקט פינוי בינוי עם הבעלים במקרקעין הנמצאים ברחובות הצנחנים ובית אל בשכונת נווה שרת בתל אביב. בהתאם להסכם התמ"א, יחס החלוקה יהיה כך ש- 128 מיח"ד יוקצו לבעלים ו- 242 יח"ד ושטחי המסחר יוקצו לשותפות. במהלך חודש ספטמבר 2017, קיבלה השותפות הודעה על זכייתה במכרז האמור לעיל.

נכון למועד הדוח על המצב הכספי התקיימו התנאים המתלים בהסכם לרבות חתימתם של 100% מהבעלים. השותפות החלה בשיווק הפרויקט ונכון למועד הדוח, השותפות התקשרה עם רוכשי דירות בהסכמי מכירה עבור 224 מתוך 242 יח"ד ובהסכם למכירת שטחי המסחר בפרויקט.

במרץ 2021, התקשרה השותפות עם מוסד בנקאי על הסכם לקבלת מסגרת מימון (להלן: "הסכם מימון") להקמת הפרויקט בסך כולל של 1,197.5 מיליון ש"ח, מתוכו אשראי כספי בסך של 66 מיליון ש"ח ערבויות חוק מכר בסך של כ- 607 מיליון ש"ח, ערבויות לבעלי הזכויות במקרקעין וערבויות פיננסיות אחרות בהיקף של 524.5 מיליון ש"ח.

בחודש מאי 2021 התקבל היתר בנייה לפרויקט ובחודש נובמבר 2021 פונו הבעלים מהמקרקעין והשותפות החלה בהריסת המבנים הקיימים והקמת 6 בניינים, מתוכם 2 בניינים בני 25 קומות כ"א ו- 4 בניינים בני 8 קומות כ"א. במקביל נרשמה עלות הקרקע אשר נרכשה מהדיירים לפי שווי עלויות הבנייה והוכרה התחייבות למתן שירותי בניה בסכום זהה. בנוסף, הקבוצה הכירה בהתחייבות לתשלום דמי שכירות והובלה למפונים, כאשר קיטון ההתחייבות הינו בהתאם לקצב התשלומים לדיירים.

הקבוצה הכירה בהכנסה בשנת 2023 ו- 2022 בסך של כ-315 מיליון ש"ח וכ- 101 מיליון ש"ח, בהתאמה.

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 166 מיליון ש"ח.

ביאור 7 - מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

4 . התחדשות עירונית (המשך):

ד. פרויקט שרת

הקבוצה (באמצעות אקרו התחדשות בתל אביב 03, שותפות מוגבלת המוחזקת על ידי החברה בשרשור בבעלות מלאה) וצדדים שלישיים (להלן בסעיף זה: "**השותפים**") התקשרו בהסכם תמ"א 38/2 עם בעלי הזכויות של מקרקעין הנמצאים ברחוב משה שרת בתל אביב. חלק הקבוצה הינו 33.33%. בהתאם להסכם התמ"א, יחס החלוקה יהיה 77 יח"ד לבעלים ו-86 יח"ד לשיווק על ידי השותפים.

ביום 10 ביוני 2018, התקשרו השותפים בהסכם עסקה משותפת במטרה להסדיר ביניהם את חלוקת הזכויות והחובות בפרויקט, לפיו החברה תהיה אחראית על שיווק הפרויקט בתמורה של 3% מהתקבולים על פי הסכמי המכר ועל הניהול הכספי של הפרויקט. השותפים האחרים יהיו אחראים על ייזום וניהול שוטף מול הדיירים בתמורה של 1.5% מתקבולי הסכמי המכר, על תכנון ופיקוח הפרויקט בסך השווה ל2.5% מעלויות הבנייה הישירות בהתאם להסכם ניהול תכנון מפורט שיחתם.

ביום 14 במארס 2022 נחתם הסכם לליווי הפרויקט עם מוסד בנקאי. היקף מסגרת האשראי תעמוד על סך של כ- 1,004 מיליון ש"ח מתוכו אשראי כספי בסך של 50 מיליון ש"ח ערבויות חוק מכר בסך של כ- 412 מיליון ש"ח, ערבויות לבעלי הזכויות במקרקעין בסך של כ- 503 מיליון ש"ח ערבויות פיננסיות ואחרות בהיקף של 39 מיליון ש"ח.

במהלך שנת 2021, החלו השותפים בשיווק הפרויקט ונכון למועד הדוח על המצב הכספי, השותפים התקשרו בהסכמי מכירת 45 יח"ד.

במהלך אוגוסט 2022, התקבל היתר בניה ויצאה הודעת פינוי לבעלים. פינוי הדיירים הסתיים בדצמבר 2022, כאשר באותו מועד נרשמה עלות הקרקע בעסקה לפי שווי עלויות הבנייה והוצאות צפויות בגין יחידות הדיירים, מנגד, הוכרה התחייבות למתן שירותי בניה ותשלומי הדיירים בסכום זהה.

הקבוצה הכירה בהכנסה בשנת 2023 בסך של כ-15.8 מיליון ש"ח.

ביום 30 בינואר 2023, השותפים החלו בהריסת המבנים הקיימים והקמת הפרויקט ויתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 78 מיליון ש"ח.

ה. פרויקט וייצמן

הקבוצה (באמצעות אקרו נדל"ן התחדשות עירונית, שותפות מוגבלת המוחזקת על ידי החברה בשרשור בבעלות מלאה) ביחד עם צד ג' התקשרו בהסכם תמ"א 38/2 עם הבעלים של המקרקעין הנמצאים בחלקה 1153 בגוש 6212 שברחוב וייצמן 80, 82, 84, 86 ו-88 בתל אביב, בפרויקט להריסת 2 מבנים הקיימים והקמת 2 בניינים חדשים הכוללים 74 יח"ד, מתוכם 39 יח"ד ייבנו לטובת הבעלים. חלקה של השותפות בפרויקט הינו 50%.

נכון למועד החתימה על הדוח על המצב הכספי, חתמו על הסכם התמ"א 100% מהבעלים והתקיימו יתר התנאים המתלים להסכם. השותפים החלו בשיווק הפרויקט ונכון למועד הדוח חתמו על הסכמי מכירה עבור 26 יח"ד.

בפברואר 2022, התקבל היתר בנייה לפרויקט והשותפים התקשרו בהסכם ליווי מול בנק ממן במסגרת כוללת של 312 מיליון ש"ח, מתוכו אשראי כספי בסך של 21 מיליון ש"ח ערבויות חוק מכר בסך של כ- 138 מיליון ש"ח, ערבויות לבעלי הזכויות במקרקעין וערבויות פיננסיות אחרות בסך של כ- 173 מיליון ש"ח.

במהלך חודש יוני 2022, הסתיים תהליך הפינוי והחלו עבודות הריסה למבנה הקיים בשטח. במקביל נרשמה עלות הקרקע אשר נרכשה מהדיירים לפי שווי עלויות שירותי הבנייה והוכרה התחייבות למתן שירותי בניה בסכום זהה. בנוסף, הקבוצה הכירה בהתחייבות לתשלום דמי שכירות ועלויות למפונים, כאשר קיטון ההתחייבות הינו בהתאם לקצב התשלומים לדיירים.

ביום 4 בספטמבר 2022, התקשרו השותפים בהסכם עסקה משותפת במטרה להסדיר ביניהם את חלוקת הזכויות והחובות בפרויקט.

ביאור 7- מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

4 . התחדשות עירונית (המשך):

ה. פרויקט וייצמן (המשך):

הקבוצה הכירה בהכנסה בשנת 2023 ו- 2022 בסך של כ-14.3 מיליון ש"ח וכ- 11.5 מיליון ש"ח, בהתאמה.

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 30 מיליון ש"ח.

ו. פרויקט בזל

השותפות וצדדים שלישיים (להלן: "השותפים") התקשרו בהסכם תמ"א 38/2 עם בעלי הזכויות של מקרקעין הנמצאים ברחוב יהושע בן נון 32, 34, 36, 38 ו-40 ורחוב הר נבו 3, 5, 7, 9 ו- 11 בתל אביב, לפיו יוקמו בניינים בעלי 183 יח"ד (102 יח"ד יוקצו לבעלים ו- 81 יח"ד יוקצו לשותפים).

בשנת 2019 התקשרו השותפים בהסכם עסקה משותפת, במטרה להסדיר ביניהם את חלוקת הזכויות והחובות בפרויקט, חלקה של השותפות בפרויקט הינו 33.33%. תנאי הסכם העסקה המשותפת זהים לתנאים שנקבעו בפרויקט שרת (ראה סעיף ד' לעיל).

במהלך שנת 2022, השותפות החלה בשיווק הפרויקט ועד למועד הדוח, השותפים התקשרו בהסכמי מכירת 20 יח"ד. יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 10 מיליון ש"ח.

בדצמבר 2023 השותפים התקשרו בהסכם ליווי מול בנק מממן במסגרת כוללת של 1,186 מיליוני ש"ח, מתוכו אשראי כספי בסך של 80 מיליון ש"ח ערבויות חוק מכר בסך של כ- 423 מיליון ש"ח, ערבויות לבעלי הזכויות במקרקעין וערבויות פיננסיות אחרות בסך של כ- 671 מיליון ש"ח.

ז. פרויקט מרים החשמונאית

השותפות ביחד עם צד ג' (להלן - "השותפים"), בחלקים שווים, התקשרו בהסכם פינוי בינוי עם בעלי הזכויות במקרקעין הנמצאים בחלקה 987 בגוש 6212 שברחוב מרים החשמונאית 10,12,14,16,18 ו-20 וברחוב אנטיגונוס 2 ו-4 בתל אביב, בפרויקט להריסת הבניינים הקיימים והקמת ארבעה בניינים חדשים הכוללים 104 יח"ד, 49 מיחידות הדיור יוקצו לבעלים והיתר יוקצו לשותפים.

השותפים החלו בשיווק הפרויקט ונכון למועד הדוח, השותפים התקשרו עם רוכשים בהסכמים למכירת 23 יח"ד בפרויקט. יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ-84 מיליון ש"ח.

ביום 1 באוגוסט 2022, התקשרו השותפים בהסכם ליווי מול בנק מממן במסגרת כוללת של 748 מיליון ש"ח, חלק החברה 50%, מתוכו אשראי כספי בסך של 88 מיליון ש"ח והיתרה כמסגרת ערבויות.

בהתאם להסכם המימון, קיימים תנאים מקדימים להעמדת המימון בפרויקט הכוללים, בין היתר, קבלת היתר בנייה, פינוי בעלי הזכויות, מכירה מוקדמת של 8 יח"ד לפחות מיחידות הפרויקט בתמורה של 50 מיליון ש"ח לכל הפחות והשקעת הון עצמי של השותפות בפרויקט בסך כולל של 35 מיליון ש"ח.

בחודש אוגוסט 2022 התקבל היתר בניה לפרויקט ובחודש יולי 2023 הושלם פינוי הדיירים מדירותיהם והשותפים החלו בהקמת הפרויקט.

ביאור 7- מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

5. פרויקט ויסוצקי:

ביולי 2018 התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו גולת הכותרת (י.א) 2017 שותפות מוגבלת (להלן- "אקרו גולת הכותרת"), יחד עם צדדים שלישיים (להלן בסעיף זה: "הצדדים"), בהסכמים לרכישת זכויות במקרקעין ברחוב ויסוצקי בתל אביב לפיו ירכשו הצדדים מהמוכרים את מלוא זכויות המוכרים במקרקעין ברחוב ויסוצקי 8-6 בתל אביב (להלן בסעיף זה: "המקרקעין").

תמורת הממכר התחייבו הצדדים לשלם למוכרים סך של כ-300 מיליוני ש"ח (חלק אקרו גולת הכותרת כ- 100 מיליוני ש"ח) בתוספת מע"מ. עד לחודש יולי 2019 שולמה מלוא התמורה על ידי הצדדים.

במהלך נובמבר 2020 התקבל היתר חפירה ודיפון לפרויקט ובינואר 2021 בוצעו עבודות הריסה למבנה הקיים בשטח. בחודש יולי 2021 התקבל היתר בניה מלא לביצוע הפרויקט.

ביום 13 בינואר 2022 התקשרה אקרו ייזום עם שותף שהינו בעל זכויות באקרו גולת הכותרת בהסכם לרכישת מלוא זכויות השותף ו/או הלוואות השותף באקרו גולת הכותרת תמורת כ- 8.8 מיליון ש"ח כך שחלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט עלה מכ- 25% לכ- 29%.

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, מבוצעות באתר עבודות גמר וחיפויי חוץ.

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, 148 רוכשים חתמו על הסכמי מכר מתוך 173 יח"ד וכן נחתם הסכם מכר על מלוא השטח המסחרי. סך התמורה הצפויה בגין הסכמי מכר אלו הינה כ- 617.5 מיליוני ש"ח (חלק אקרו גולת הכותרת כ-205.8 מיליון ש"ח).

ליום 31 בדצמבר, 2023 הגיעה הקבוצה לשיעור התקדמות של כ- 68.3% והכירה בהכנסה במהלך שנת 2023 בסך של כ- 263 מיליוני ש"ח (חלק אקרו גולת הכותרת כ-87.7 מיליון ש"ח) בגין מכירת דירות. סך המקדמות מלקוחות שהתקבלו בשנת 2023 הינם כ-85.5 מיליוני ש"ח (חלק אקרו גולת הכותרת כ-28.5 מיליון ש"ח). יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 64 מיליון ש"ח.

6. פרויקט כיכר השעון

ביום 25 בנובמבר 2021 התקשרה אקרו עסקים בנדל"ן שותפות מוגבלת (להלן - "אקרו עסקים") עם צד שלישי (להלן - "חברת המתחם") בחוזה במסגרתו רכשה אקרו עסקים את זכותה החוזית של חברת המתחם להירשם כחוכרת של חלקות 4, 5, 6 ו -7 בגוש 7017 ביפו (להלן - "המתחם") בתמורה לסך של 225 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, אשר שולמו במלואם באוקטובר 2022.
יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 208 מיליון ש"ח.

7. פרויקט מזא"ה

ביום 19 בינואר, 2021 התקשרה שותפות אקרו מטרופולין שותפות מוגבלת (להלן- "אקרו מטרופולין"), (נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי מוחזקת על ידי אקרו ייזום בשיעור של 100%) בהסכמים עם צדדים שלישיים לא קשורים (להלן- "המוכרים") לרכישת זכויות במקרקעין בחלקה 53 בגוש 7077 ברחוב מנחם בגין בתל אביב (להלן- "הממכר") לבניית פרויקט למגורים הכולל 268 יח"ד, 700 מ"ר מסחר, ו-9,500 מ"ר למבני ומוסדות ציבור, תמורת 390 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ אשר שולמו במלואם. החברה צופה קבלת היתר חפירה ודיפון בחודשים הקרובים. יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 469 מיליון ש"ח.

8. פרויקט התחיה

ביום 17 במרס 2022 התקשרה אקרו ייזום עם צד שלישי (להלן: "המוכרת") בחוזה במסגרתו רכשה אקרו ייזום את זכות הבעלות של המוכרת בחלקה 94 (חלק) ובחלקה 106 (חלק) ואת זכות החכירה של המוכרת בחלקה 107 (חלק) בגוש 7087 בתל אביב בתמורה של 42 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ בנוסף למס רכישה בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח אשר שולמו במלואם. סך של כ- 37 מיליון ש"ח סווג כמלאי מקרקעין והיתר סווג כנדל"ן להשקעה. יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 40 מיליון ש"ח.

ביאור 7 - מלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין (המשך):

9. פרויקט 3700

ביום 29 בנובמבר 2021 התקשרה אקרו ש.מ 43 שותפות מוגבלת (להלן "ש.מ 43"), בהסכם מכר עם יחידים הזכאים להירשם כבעלים במקרקעין לרכישת זכויותיהם במקרקעין בתמורה לסך של כ-211,000 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "הסכם המכר" ו- "התמורה"), אשר השתכלל ביום 14 ביוני 2022, עם התקיימות התנאי המתלה שנקבע לו.

הסכם המכר כלל הוראות בדבר התאמת התמורה כך שבמידה ובמהלך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר, תתבצע רכישה על ידי ש.מ 43 או צד שלישי של זכויות במקרקעין של חלק המהווה 25% או יותר במקרקעין (שאינן הממכר) ואשר ניתן לגזור ממנה שווי למקרקעין במלואם העולה ביותר מ-4%, תשולם תוספת תמורה למוכרים בסך השווה למחצית הפרש תוספת השווי מהשקל הראשון כפול החלק היחסי של הממכר מתוך המקרקעין (להלן: "התאמת התמורה"). בהמשך לכך, צד שלישי התקשר בעסקה לרכישת מקרקעין הסמוכים לממכר המהווים את יתרת הזכויות במקרקעין שלא נרכשו על ידי ש.מ 43 (להלן: "העסקה הסמוכה").

ביום 20 בנובמבר 2022 נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם המכר (להלן: "התוספת להסכם") אשר לפיה שולמה למוכרים יתרת התמורה בסך של כ-245 מיליון ש"ח (סך של כ-169 מיליון ש"ח בגין מחיר העסקה המקורי וסך של כ-76 מיליון ש"ח בגין התאמת התמורה במזומן). כמו כן, בהתאם למנגנון התאמת התמורה והתוספת להסכם, ש.מ 43 תשלם מחצית מהיטל ההשבחה ומהיטל הפיתוח שיחול על המוכרים. סכום ההיטלים בסך של כ- 26 מיליון ש"ח שולמו בחודש מרס 2023. במהלך שנת 2023 הגישו המוכרים וש.מ 43 השגה בפני הוועדה המקומית על גובה היטל ההשבחה ששולם. בחודש אוקטובר התקבלה ההשגה שהוגשה ובהתאם קיבלה ש.מ 43 החזר בגין היטל ההשבחה בגובה של כ- 1.8 מיליון ש"ח.

10. שעבודים

יתרת המלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין המשועבד ליום 31 בדצמבר 2023, בשעבודים ספציפיים כביטחון להתחייבות, הינו כ-2.3 מיליארדי ש"ח. לפרטים בגין התחייבות מובטחות בשעבודים ראה ביאור 11ג' להלן.

ג. צפי מימוש המלאי מקרקעין, דירות למכירה ותשלומים על חשבון מקרקעין:

להלן מידע בדבר מלאי שחזוי שימומש לאחר יותר מ-12 חודשים מסוף תקופת הדיווח ואשר מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים של הקבוצה:

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
מימוש ב-12 החודשים הקרובים	381,420	385,400
מימוש לאחר 12 החודשים הקרובים	186,549	328,075
	567,969	713,475

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה:

הרכב:

		31 בדצמבר	
		2023	2022
		אלפי ש"ח	
תשלומים ע"ח מקרקעין		17,860	18,195
מקרקעין			
פרויקט יצחק שדה 2	(א)	253,000	253,500
פרויקט דיור להשכרה- תל השומר	(ב)	213,505	-
פרויקט עץ הזית	(ד)	183,450	178,816
מקרקעין אחרים		443,682	412,070
		1,093,637	844,386
נדל"ן להשקעה בהקמה			
פרויקט One Tower ("דפי זהב")	(ה)	-	463,737
פרויקט – Acro Business Campus	(ז)	-	136,400
פרויקט מגדל אלפא	(ט)	87,637	76,500
נדל"ן להשקעה בהקמה אחרים		78,317	129,675
		165,954	806,312
נדל"ן להשקעה			
פרויקט One Tower ("דפי זהב")	(ה)	584,550	-
פרויקט "סי-טאוור" (מייקרוסופט)	(ח)	304,805	303,559
פרויקט המשרדים והמסחר – Golf	(ו)	323,073	301,000
פרויקט – Acro Business Campus	(ז)	140,996	-
נדל"ן להשקעה אחרים		67,400	67,900
		1,420,824	672,459
		2,698,275	2,341,352

ביאור 8- נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

תנועה:

	מקרקעין	נדל"ן להשקעה בהקמה	נדל"ן להשקעה	סה"כ
יתרה ליום 31 בדצמבר 2020	*351,154*	*459,323*	*291,054*	*1,101,531*
יתרה ליום 1 בינואר 2021	*316,854*	*468,623*	*316,054*	*1,101,531*
רכישות ישירות של נדל"ן להשקעה	47,650	4,327	-	51,977
עלויות אשראי שהוונו (*)	9,096	12,696	360	22,152
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	39,766	91,882	32,735	164,383
עלויות בניה ואחרות	1,832	136,008	3,670	141,510
מימוש נדל"ן להשקעה	**-**	**(9,609)**	**-**	**(9,609)**
יתרה ליום 31 בדצמבר 2021	**415,198**	**703,927**	**352,819**	**1,471,944**
מיון לנכסים בהקמה/נדל"ן להשקעה	(31,740)	(158,257)	189,997	-
יתרה ליום 1 בינואר 2022	383,458	545,670	542,816	1,471,944(**)
רכישות ישירות של נדל"ן להשקעה	323,173	31,429	-	354,602
עלויות אשראי שהוונו (*)	18,893	13,771	1,171	33,835
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה (***)	74,095	**137,602**	92,650	304,347
עלויות בניה ואחרות	**8,809**	**135,340**	**35,822**	**179,971**
מיון (למלאי מקרקעין) ממלאי מקרקעין	35,958	(57,500)	-	(21,542)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2022	844,386	806,312	672,459	2,323,157(**)
רכישות ישירות של נדל"ן להשקעה	287,425	1,732	-	289,157
עלויות אשראי שהוונו (*)	53,885	14,754	1,375	70,014
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה (***)	(105,999)	50,552	11,076	(44,371)
עלויות בניה ואחרות	13,936	94,437	10,185	118,558
מימוש נדל"ן להשקעה	-	(44,320)	-	(44,320)
מיון לנכסים בהקמה/נדל"ן להשקעה	-	(725,546)	725,546	-
מיון (למלאי מקרקעין) ממלאי מקרקעין	-	(31,780)	-	(31,780)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2023	**1,093,633**	**166,141**	**1,420,641**	**2,680,415**

(*) שיעור ההיוון

ששימש את הקבוצה לחישוב עלויות האשראי שהוונו לנדל"ן להשקעה חושב כממוצע המשוקלל של שיעורי ההיוון בגין ההלוואות הכלליות בקבוצה במהלך השנים 2023, 2022 ו-2021. שיעור היוון זה הינו 5.2%, 7.95% ו-7.8% בהתאמה.

(**) לא כולל תשלומים על חשבון מקרקעין בסך של 17,860 אלפי ש"ח בשנת 2023 ו- 18,194 אלפי ש"ח בשנת 2022.

(***) השינוי בשווי ההוגן כולל הפשרת הפרשה בגין אופציית מכר בפרויקט מתחם ה- 1000 שמומשה במהלך שנת 2023, בסך של כ-12 מיליון ש"ח, (להרחבה ראה ביאור 8י').

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

א. פרויקט יצחק שדה 2:

הקבוצה מחזיקה באמצעות אקרו אופק בהיר, שותפות מוגבלת, המוחזקת על ידי אקרו נכסים בשיעור של כ-66.7% (להלן - "אופק בהיר") במגרש במתחם "יצחק שדה" בתל אביב, הידוע כחלקה 44 בגוש 7077. וכן, ב- 74.5% מחלקה 49 באותו מתחם. ביום 29 ליולי, 2019 התקשרה אופק בהיר בהסכם שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים ביחס לחלקות 44, 48, 49 ו-51 בגוש 7077 (להלן - "ההסכם" ו- "המתחם"). בהתאם להסכם, הצדדים יפעלו לאיחוד המגרשים בחלקות וקידום והקמת פרויקט משותף, כאשר כל צד מהווה 50% בפרויקט.

ביום 15 בדצמבר 2022 פורסמה להפקדה תוכנית תא/5136 אשר נערכה על בסיס תוכנית מתאר תא/5000 וקובעת איחוד וחלוקה בהסכמה בין החלקות והקמת 2 מגדלים בייעוד עירוני מעורב עבור שימושים מעורבים לתעסוקה, מסחר, שימושים ציבוריים ומגורים.
בעקבות הפקדת התב"ע עודכנו ייחוס העלויות בין סעיפי המלאי מקרקעין לסעיפי נדל"ן להשקעה.
בשל כך מויינו לסעיפי הנדל"ן להשקעה עלויות בסך של כ-36 מיליון ש"ח.
בחודש מאי 2023 אושרה תוכנית תא/ 5136 לאיחוד המגרשים במתחם, כאשר הקבוצה מחזיקה 50% מהמתחם.
יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 86 מיליון ש"ח.

ב. פרויקט דיור להשכרה- תל השומר:

ביום 21 בדצמבר 2022 נודע לחברה כי אקרו ש.מ. 46 שותפות מוגבלת (להלן: "אקרו ש.מ 46"), המוחזקת על ידי החברה (בשרשור סופי) בשיעור של 100%, זכתה במכרז שניהלו רשות מקרקעי ישראל ודירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, לרכישת זכויות חכירה ישירה מהוונות (ללא הסכם פיתוח) במקרקעין בשטח כולל של כ-7.7 דונם המצוי במתחם תל השומר דרום ברמת גן, זאת בתמורה לסך של כ-175 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין ובנוסף סך של כ-30.5 מיליוני ש"ח בגין הוצאות הפיתוח. על המתחם צפויה אקרו ש.מ 46 לתכנן, להקים ולנהל פרויקט מגורים אשר יכלול 199 יחידות דיור לפחות, בשטח כולל של כ-18,585 מ"ר עיקרי, הכולל כ-1,137 מ"ר (ברוטו) שטחי מסחר ומשרדים. יחידות הדיור תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים, למשך תקופה שלא תפחת מ-20 שנים ברציפות, כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ואילו יתר יחידות הדיור (50%) תושכרנה על ידי אקרו ש.מ 46 לשוכרים בשוק החופשי, והכל בהתאם לתנאי רמ"י ודירה להשכיר לעניין אופן קביעת שכר הדירה ותנאי הסכמי השכירות שייחתמו עם כלל השוכרים בפרויקט.

במהלך שנת 2023 שולמה יתרת התמורה בסך של כ- 202 מיליוני ש"ח.

ג. פרויקט דיור להשכרה- סירקין:

ביום 9 בפברואר 2023 נודע לחברה כי אקרו ש.מ. 46, זכתה במכרז שניהלו רשות מקרקעי ישראל ודירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, לרכישת זכויות חכירה ישירה מהוונות (ללא הסכם פיתוח) במקרקעין בשטח כולל של כ-8.9 דונם המצוי במתחם סירקין בפתח תקווה, זאת בתמורה לסך של כ-18 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ כדין ובנוסף סך של כ-19 מיליוני ש"ח בגין הוצאות הפיתוח.

על המתחם צפויה אקרו ש.מ 46 לתכנן, להקים ולנהל פרויקט מגורים אשר יכלול 174 יחידות דיור לפחות (לפני תוספת זכויות/הקלות שבס, ככל שיתקבלו), בשטח כולל של כ-16,095 מ"ר עיקרי, וכן כ-5,387 מ"ר שטחי שירות עילי. יחידות הדיור תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים, למשך תקופה שלא תפחת מ-20 שנים ברציפות, כאשר 50% מיחידות הדיור תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ואילו יתר יחידות הדיור (50%) תושכרנה על ידי חברת הפרויקט לשוכרים בשוק החופשי, והכל בהתאם לתנאי רמ"י ודירה להשכיר לעניין אופן קביעת שכר הדירה ותנאי הסכמי השכירות שייחתמו עם כלל השוכרים בפרויקט. ביום 9 במאי 2023, הושלמה העסקה ושולמה מלוא התמורה בין היתר באמצעות הלוואה שנטלה אקרו ש.מ 46 מתאגיד בנקאי בסך של כ- 22 מיליוני ש"ח. ההלוואה הועמדה עד ליום 8 במאי 2025 ונושאת ריבית בשיעור פריים + 1.2% המשולמת בכל חודש.

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

ד. פרויקט "עץ הזית"

ביום 30 בנובמבר 2017 חתמה הקבוצה באמצעות אקרו ש.מ.מ 03 שותפות מוגבלת (להלן – "אקרו ש.מ.מ 03") על הסכם עקרונות לעסקה משותפת יחד עם צדדים שלישיים (להלן בסעיף זה – "השותפים") לפיו יפעלו במשותף לרכישת מקרקעין בשטח של כ-49 דונם במתחם "עץ הזית" בפתח תקווה.

ביום 4 בדצמבר 2017 חתמה אקרו ש.מ.מ 03 יחד עם השותפים (להלן – "הצדדים") על הסכם מכר עם צד שלישי לרכישת זכויות במקרקעין המתוארות לעיל תמורת סך של 140 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (חלק אקרו ש.מ.מ 03 הינו 50%). השותפים יפעלו יחדיו לצורך תכנון המקרקעין, השבחתו, מכירתו או הקמת פרויקט לתעסוקה, משרדים ומסחר עליו.

מלוא התמורה שולמה למוכר אשר מומנה מאשראי שהועמד לצדדים.

בחודש אפריל 2018, חתמו השותפים על הסכם שכירות עם צד שלישי (להלן – "השוכר"), לפיו ישכור השוכר חלק מהמקרקעין לתקופה בת 10 שנים, שתחילתה ביום 15 במאי 2018 (להלן – "השטח המושכר"). דמי השכירות עד ליום 14 במאי 2023 יעמדו על סך של כ- 2.7 מיליון ש"ח לשנה (חלק אקרו- 50%). ב-5 שנים הנוספות יעמדו דמי השכירות על סך של כ- 3.9 מיליון ש"ח לשנה (חלק אקרו- 50%). ככל שיוקטן השטח המושכר, בהתאם לזכאות השותפים, יוקטנו דמי השכירות באופן יחסי.

ביום 6 במאי, 2020 פורסמה תוכנית מתאר לאזור תעסוקה מטרופוליני משני קרית אריה, אשר מטרתה פיתוח כאזור תעסוקה משגשג, אטרקטיבי ותחרותי ביחס לסביבתו.

ה. פרויקט ONE TOWER ("דפי זהב")

ביום 19 בספטמבר 2017 התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו בניה ותשתית (ל.כ) 2017 שותפות מוגבלת (להלן- "אקרו בניה ותשתית"), בהסכם עסקה משותפת עם צד שלישי (להלן – "שותף") לפיו רכשו אקרו בניה ותשתית יחד עם השותף (להלן בסעיף זה – "הצדדים") זכויות במקרקעין במתחם "דפי זהב" ברמת גן וכי יפעלו הצדדים במשותף (בחלקים שווים) לצורך הקמתו של פרויקט על המקרקעין (להלן – "המקרקעין").

ביום 21 בנובמבר 2017 חתמו הצדדים על הסכמי מכר עם צדדים שלישיים (להלן – "המוכרים") לפיו ירכשו הצדדים מהמוכרים את מלוא זכויותיהם במקרקעין, ולרבות הזכויות וההתחייבויות של המוכרים וכן זכויות הבעלות להן זכאי אחד מיחידי המוכרים מכח הסכם עם עיריית רמת גן (להלן –

"העירייה"). תמורת הממכר שילמו הצדדים למוכרים סך של 159,543 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (חלק אקרו בנייה ותשתית 79,772 אלפי ש"ח).

בנוסף, נקבע בהסכם המכר כי הצדדים לוקחים על עצמם את התחייבות אחד מיחידי המוכרים לבניית יחידות העירייה. עלות ההקמה הוערכה בסך של כ-32 מיליון ש"ח (חלק אקרו בניה ותשתית כ-16 מיליון ש"ח).

במהלך חודש ינואר 2018 הושלמה רכישת הזכויות במתחם ונמסרה החזקה במקרקעין וכן הוכרה התחייבות למתן שירותי בניה לבניית יחידות העירייה (להלן – "יחידות העירייה").

בחודש אוגוסט 2019, התקבל היתר בניה להקמת מגדל משרדים בן 38 קומות מעל 5 קומות מרתפי חניה והחלו עבודות להקמת המגדל אשר יכלול שטח של 44.9 אלף מ"ר ברוטו משרדים ומסחר להשכרה. נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, הפרויקט נמצא בשלב ביצוע עבודות גמר בבניין ובשטחים הציבוריים.

בתקופת הדוח, התקשרו הצדדים בהסכמי שכירות עם צדדי ג' בגין שטח כולל של כ-2 אלף מ"ר ברוטו (בשנים 2021 ו-2022 נחתמו הסכמי שכירות בשטח כולל של כ-40.5 אלף מ"ר ברוטו).

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

ה. פרויקט ONE TOWER ("דפי זהב") (המשך):

בחודש יוני 2023 התקבלה תעודת גמר בפרויקט ונמסרו חלק מהשטחים והועברה החזקה לידי השוכרים בפרויקט. בתקופת הדיווח הוכרו הכנסות שכירות בגינם בסך של כ-30 מיליון ש"ח (חלק אקרו בניה ותשתית- כ-15 מיליון ש"ח). בעקבות קבלת תעודת הגמר, בחודש יולי 2023, החלה השותפות לשכור את שטחי קומות העירייה בפרויקט ובהתאם ל-IFRS 16 הכירה בנכס זכות שימוש (המסווג כנדל"ן להשקעה) כנגד התחייבות בגין חכירה בסך כ- 55 מיליון ש"ח (חלק אקרו בניה ותשתית- כ-28 מיליון ש"ח).

ו. פרויקט המשרדים והמסחר GOLF

בהמשך לאמור בביאור 7ב'1 לעיל, הקבוצה ייעדה את הזכויות לשטחי המסחר והמשרדים שקיימים במתחם לנדל"ן להשקעה.

בחודש מרס 2021 קיבלה החברה היתר לבניית מבנה תעסוקה בן 6 קומות משרדים (מתוכם כ- 300 מ"ר עיקרי ביעוד ציבורי בבעלות העירייה) וקומת גג, מעל קומת קרקע מסחרית, וכן עד ארבעה מפלסי מרתפים בהם בין היתר כ-2,163 מ"ר שטחים נלווים למסחר ולמשרדים, 255 חניות לדירות המגורים, 134 חניות לשטחי התעסוקה והמסחר ו-5 חניות לעיריית ת"א.

ב-15 ביולי 2021 חתמה הקבוצה על הסכם שכירות עם צד ג' בגין 6 קומות משרדים, מרפסת וגג בהיקף כולל של כ-8,490 מ"ר ברוטו וכן בגין 94 חניות במתחם, תקופת השכירות הבסיסית תהא בת 60 חודשים שתחילתה במועד תחילת תקופת השכירות ("תקופת השכירות הבסיסית"). בתום תקופת השכירות הבסיסית, תינתן לשוכר אפשרות לשכור את המושכר למשך תקופת שכירות נוספת אחת בת 60 חודשים מעבר לתקופת השכירות הבסיסית ("תקופת השכירות הנוספת"). בתקופת השכירות הבסיסית דמי השכירות המייצגים הינם כ-10 מיליון ש"ח. בתקופת השכירות הנוספת יעלו דמי השכירות החודשיים בשיעור של 5% ביחס לדמי השכירות ששולמו בחודש האחרון של תקופת השכירות הבסיסית ("דמי השכירות בתקופת השכירות הנוספת").

ביום 17 אוגוסט 2022 התקבל אישור איכלוס לשטחי המשרדים ולחלק משטחי המסחר. ביום 12 במרס 2023, התקבל אישור איכלוס בגין יתרת שטחי המסחר. נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי נמסרו כל השטחים.

ז. פרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS

ביום 14 בפברואר 2019, התקשרה אקרו ש.מ.מ 08 שותפות מוגבלת (להלן - "אקרו ש.מ.מ 08"), בהסכם לרכישת מלוא הזכויות במקרקעין ביעוד לתעסוקה ומסחר בשטח של כ- 13.5 אלפי מ"ר בקריית אונו. המקרקעין הידועים כחלקה 14 בגוש 7348 (מגרש 83), נרכשו בתמורה לסך של 76 מיליון

ש"ח וכן החזר הוצאות פיתוח בהן נשאה המוכרת בסך של כ- 9.5 מיליון ש"ח. אקרו ש.מ.מ 08 שילמה את מלוא התמורה בגין המקרקעין.

אקרו ש.מ.מ 08 מקימה על המקרקעין פרויקט של 3 בניינים בני 9-13 קומות של משרדים ומסחר בהיקף של כ-45 אלפי מ"ר ברוטו משרדים וכ-5 אלפי מ"ר ברוטו מסחר. בחודש דצמבר 2020, התקבל היתר בניה לביצוע הפרויקט.

בחודש מרס 2022, ביצעה השותפות שינוי סיווג של כ-9 אלף מ"ר ברוטו משרדים מסעיף נדל"ן להשקעה לסעיף המלאי. בנוסף בחודש מרס 2023 ,בוצע שינוי סיווג של כ- 3 אלפי מ"ר ברוטו משרדים בסך של כ- 32 מיליוני ש"ח מסעיף נדל"ן להשקעה לסעיף המלאי.

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

ז. פרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS (המשך):

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, נחתמו חוזי מכר עבור שטח של כ-39 אלפי מ"ר ברוטו משרדים ו-0.5 אלף מ"ר ברוטו מסחר. כתוצאה מחוזי מכירה אלה, הכירה החברה בתקופה המדווחת הכנסה בסך של כ-122 מיליון ש"ח.

בחודש אוגוסט 2023 התקבלה תעודת גמר לשניים מתוך שלושת הבניינים בפרויקט ונכון למועד הדוח על המצב הכספי החלו למסור את היחידות בפרויקט. לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ביום 09 בינואר 2024, התקבלה תעודת גמר לבניין הנוסף.

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 32 מיליון ש"ח.

ח. פרויקט "סי-טאוור" (מייקרוסופט)

ביום 6 במאי 2016 התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו פרוייקטים יחד עם ב.ו.ב מדף 56 בע"מ (להלן – "קנדה") תדהר אינווסמנט שותפות מוגבלת (להלן – "תדהר") וצד שלישי נוסף (להלן – "השותף"), (אקרו פרויקטים, קנדה, תדהר והשותף ייקראו בסעיף זה להלן ביחד: "הצדדים"), עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה במסמך עקרונות מחייב (להלן – "הסכם העקרונות") לרכישת זכויות הבעלות בקרקע, במצבה AS IS, בהרצליה פיתוח, בשטח מגרשים כולל של כ- 10.3 דונם בתמורה לסך כולל של כ- 200 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (להלן – "התמורה"). חלק אקרו פרוייקטים בתמורה הסתכם לסך של כ- 60 מיליון ש"ח.

ביום 11 בדצמבר 2016, זכו הצדדים במכרז להקמת קמפוס של חברת מיקרוסופט ישראל (להלן – "**מיקרוסופט**") בנכס, במסגרתו חברת מיקרוסופט תשכור את הנכס בהסכם שכירות ארוך טווח.

לפי ההסכם, החל מיום 1 ביולי 2020 מיקרוסופט תשכור מהשותפים משרדים בשטח של כ- 44 אלפי מ"ר ברוטו בתוספת 875 חניות ושטחי אחסון בפרויקט "סי טאוור". תקופת השכירות תהיה עד כ-21 שנים כמפורט להלן (להלן- "תקופת השכירות הכוללת"):

(א) תקופת השכירות הראשונה תהיה החל ממועד המסירה, כהגדרתו להלן ועד לתום 15 שנה ושלושה חודשים מהמועד האמור; (ב) בנוסף למייקרוסופט תינתנה 2 תקופות אופציה, הראשונה ל-5 שנים והשנייה לשנה אחת (להלן ביחד- "האופציה").

במהלך חודש מרץ 2018, התקשרו הצדדים בהסכם עסקה עם צדדים שלישיים נוספים (להלן ביחד: "השותפים הנוספים") אשר הינם בעלי זכויות בחלקות הסמוכות לקרקע המתוארת לעיל בהרצליה, לפיו יבצעו השותפים הקיימים והשותפים הנוספים איחוד מגרשים למגרש מאוחד אחד באופן בו

השותפים הקיימים והנוספים יהיו בעלים משותפים במושע במגרש אחד והם יקימו במשותף את הפרויקט. חלקה של אקרו פרויקטים הינו כ-24% מהמגרש המאוחד. עם ביצוע איחוד המגרשים, מלוא זכויות הצדדים במגרש המאוחד (קיימות ו/או עתידיות ו/או בלתי מנוצלות), מכל מין וסוג שהוא תהיינה בבעלות משותפת של הצדדים לעסקה המשותפת על פי יחס אחזקותיהם.

במהלך חודש מרס 2020, התקבל טופס 4 לפרויקט ובמהלך יולי 2020 הועברה החזקה לידי מייקרוסופט והחל איכלוס המשרדים, בתקופת הדיווח הוכרו הכנסות שכירות בגינם בסך של כ-61 מיליון ש"ח (חלק אקרו פרויקטים – כ-15 מיליון ש"ח).

ביום 1 באוקטובר 2020, התקשרו הצדדים ביחד עם השותפים הנוספים אל מול גופים מוסדיים לטובת העמדת הלוואה בהיקף של 830 מיליון ש"ח (חלק אקרו פרוייקטים – כ-200 מיליון ש"ח) חלף ההלוואה שהועמדה למימון הקמת הפרויקט. להרחבה ראה ביאור 11.ב'.3 להלן.

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

ח. פרויקט "סי-טאוור" (מייקרוסופט) (המשך):

ביום 21 בדצמבר 2020, חתמו הצדדים ביחד עם השותפים הנוספים על תוספת להסכם השכירות, לפיו מייקרוסופט תשכור שטחים נוספים בשטח של כ-2.5 אלפי מ"ר מקומת הקרקע, קומת הגלריה, שטחי אחסנה וקומת המרתף בתוספת 53 מקומות חניה.

ביום 11 בפברואר 2021, התקבל אישור לשימוש חורג ממסחר למשרדים בקומת הקרקע לתקופה של 5 שנים, מרבית השטחים המיועדים למסחר יוסבו למשרדים, תוך הותרת חזית מסחרית בחלק מהמבנה בלבד.

ט. פרויקט מגדל אלפא

1. הסכם רכישת מקרקעין

בתאריך 21 ביולי 2014 התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו תל אביב 1 בע"מ (להלן: "אקרו ת"א 1"), בהסכם מכר עם צד שלישי (להלן – "המוכר") לפיו תרכוש אקרו ת"א 1 50% מזכויות המוכר במתחם "יצחק שדה" בתל אביב (להלן: "המקרקעין") המהווים את שטחי המסחר והמלונאות אשר יבנו בקומות התחתונות של הפרוייקט שיוקם על המקרקעין (להלן: "הממכר") הצפוי לכלול בנוסף לשטחי המסחר והמלונאות גם 842 מ"ר עיקרי של שטחי ציבור ו- 120 יח"ד שיבנו בקומות העליונות, אשר יוקמו באמצעות קבוצת רכישה שתנהל אקרו הרצליה. באותו מועד התקשרו הצדדים בהסכם שיתוף פעולה המסדיר את היחסים בין הצדדים. מלוא התמורה בגין הממכר בסך של כ- 19.6 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ) שולמה.

2. הסכם מכירת זכויות במקרקעין

במהלך חודש יולי 2019 התקשרו אקרו ת"א 1 והמוכר בהסכם עם צד שלישי (להלן – "הרוכשת") למכירת 30% מזכויותיהן במקרקעין בתמורה לסך של כ – 22 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (חלק אקרו ת"א 1 כ- 11 מיליון ש"ח), וכן השיבה הרוכשת סך של כ- 6 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (חלק אקרו ת"א 1 כ- 3 מיליון ש"ח), בגין הוצאות שהוצאו על ידי אקרו ת"א 1 והמוכר בקשר עם המקרקעין, וכן הון עצמי שהושקע בפרויקט.

כמו כן, התקשרו אקרו ת"א 1, המוכר והרוכשת בהסכם שכירות ותפעול המלון אשר עתיד להיות מוקם על המקרקעין. הרוכשת תשלם דמי שכירות בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הכולל תשלום דמי שכירות כמפורט להלן: בשנה הראשונה תשלם הרוכשת דמי שכירות לפי פדיון בלבד, והחל מהשנה השנייה דמי השכירות יקבעו כגבוה מבין דמי שכירות קבועים בסך של 8 מיליון ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה לבין דמי שכירות לפי פדיון כמפורט בהסכם השכירות.

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ביום 11 בפברואר 2024, התקבל טופס 4 לפרויקט.

פירוטים בדבר פרויקטים המופיעים במסגרת סעיפי אחרים-

י. מתחם ה-1000 ראשון לציון

ביום 12 בדצמבר 2019, חתמו הקבוצה באמצעות אקרו לנדסקייפ, שותפות מוגבלת (להלן – "אקרו לנדסקייפ") והפניקס חברה לביטוח בע"מ שהינו בעל עניין (להלן – "הפניקס") (להלן ביחד- "השותפים") על הסכם שיתוף בשיעור החזקה של 7.16% ו-92.84%, בהתאמה לשם הסדרת רכישת מגרש 5030 בשטח של כ-60.4 דונם, אשר ניתן לבנות בו 355,570 מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר, המהווה חלק מחלקה 93 בגוש 3947 ב"מתחם ה-1000" בראשון לציון ע"פ תנאי מכרז עיריית ראשון לציון (להלן – "העירייה").

בחודשים פברואר-מרס 2020 שילמו השותפים את מלוא התמורה בגין המקרקעין, כאשר חלקה של אקרו לנדסקייפ הסתכם לסך של כ- 25 מיליון ש"ח.

ביום 5 בספטמבר 2021 התקשרו אקרו לנדסקייפ והפניקס חברה לביטוח בע"מ עם אשטרום נכסים בע"מ (להלן – "אשטרום") בהסכם מכר, במסגרתו רכשה אשטרום 22.5% מכל זכויותיהם

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

פירוטים בדבר פרויקטים המופיעים במסגרת סעיפי אחרים (המשך)-

י. מתחם ה-1000 ראשון לציון (המשך):

והתחייבויותיהם של אקרו והפניקס במקרקעין בתמורה לסך של 128 מיליון ש"ח (חלק אקרו לנדסקייפ כ-9.2 מיליון ש"ח) בתוספת החזר הוצאות. אופן חלוקת הצדדים במקרקעין המשותפים לאחר ההסכם (זכויות בהיקף של כ-48 אלפי מ"ר יוחזקו על ידי הפניקס בלבד ויתרת הזכויות בשטח כולל של כ-301 אלפי מ"ר זכויות תעסוקה וכ-6 אלפי מ"ר מסחר) במצב החדש יהיה כדלקמן: 67.5% הפניקס; 6.43% אקרו; 26.07% אשטרום (להלן יחדיו- "הצדדים"). בנוסף, ביום 5 בספטמבר 2021 התקשרו אקרו, הפניקס ואשטרום בתוספת מס' 2 להסכם שיתוף (להלן – "התוספת") ההסכם והתוספת קובעים הוראות בדבר ניהול העסקה המשותפת. בתאריך 31 בדצמבר 2021, העסקה הושלמה והתמורה בגין המכירה התקבלה.

ביום 6 בינואר 2022 התקשרה אקרו לנדסקייפ בהסכם אופציה עם הפניקס בקשר עם מכירת מלוא זכויותיה של אקרו לנדסקייפ במקרקעין. בהתאם להסכם, הפניקס תהיה רשאית לממש את האופציה תוך 42 חודשים מיום חתימת ההסכם, וזאת בתמורה לסך של כ-31,568 אלפי ש"ח, כאשר לסכום זה יצורפו כל העלויות שהושקעו ע"י אקרו לנדסקייפ החל ממועד רכישת הקרקע מהעירייה וכלה במועד מימוש האופציה בתוספת הצמדה ומע"מ. יצוין כי ככל שתמומש האופציה, הפניקס תהא פטורה מתשלום חלקה של אקרו, כפי שהוא נכון למועד חתימת ההסכם, בשכר ניהול ההקמה כהגדרתו בהסכם השיתוף, ובהתאם עם הפסקת תשלום שכר ניהול ההקמה, אקרו תהא פטורה מתן שירותי הניהול כאמור, בעקבות הסכם אופציה הנ"ל רשמה החברה התחייבות בסך של כ-12 מליון ש"ח בהתחייבויות שוטפות. בחודש מרס 2023, קיבלה אקרו לנדסקייפ הודעת מימוש אופציה מטעם הפניקס. ביום 3 באפריל 2023, התקשרו אקרו לנדסקייפ והפניקס חברה לביטוח בע"מ בהסכם מכר אשר במסגרתו רכשה הפניקס את זכויותיה והתחייבויותיה של אקרו לנדסקייפ בפרויקט מתחם ה-1000 בתמורה בסך של כ-44,320 אלפי ש"ח.

יא. פרויקט הצפירה

ביום 19 בדצמבר 2021, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו ש.מ 40 שותפות מוגבלת, (להלן: "אקרו ש.מ 40") יחד עם צדדים שלישיים (להלן ביחד: "הצדדים" או "השותפים" או "הקונים"), בהסכם שיתוף המעגן את מערכת היחסים ביניהם בקשר עם רכישת חלקה 241 בגוש 6976 בשטח של 4,347 מ"ר (לפני הפקעה) ברחוב הצפירה 11 בת"א (להלן: "המקרקעין" או "הממכר"), לשם הקמת פרויקט אשר יכלול מגורים, תעסוקה ומסחר (להלן: "הפרויקט"). בהתאם להסכם השיתוף, לכל אחד מהשותפים יש חלק שווה בפרויקט, קרי 33.3%. בד בבד עם הסכם השיתוף, התקשרו הקונים עם בעלי המקרקעין (להלן: "המוכר") בהסכם לרכישת הממכר במצבו As-Is (להלן: "הסכם מכר"), בתמורה לסך כולל של 304.9 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (חלק אקרו ש.מ 40- 33.3%). במהלך שנת 2022 שילמו השותפים את מלוא התמורה ועסקת המקרקעין הושלמה. הקונים קיבלו על עצמם את התחייבויות המוכר כלפי עיריית ת"א מכוח כתב התחייבות מיום 23 במאי 2012 (להלן: "כתב ההתחייבות"). יצוין כי ישנם שוכרים הקיימים במקרקעין. יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 93 מיליון ש"ח.

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

פירוטים בדבר פרויקטים המופיעים במסגרת סעיפי אחרים (המשך):

יב. פרויקט בית עמנואל

<u>מקרקעין</u>

ביום 16 במרס 2022 התקשרה אקרו ש.מ 10, שותפות מוגבלת (להלן: "אקרו ש.מ 10"), אשר הוחזקה נכון ליום הרכישה בשיעור של כ-68.2% על ידי אקרו נכסים, עם צד שלישי לא קשור בחוזה במסגרתו רכשה אקרו ש.מ 10 את זכויות הבעלות בחלקות 74 ו-76 בגוש 6976 ברחוב הצפירה 18 בתל אביב בתמורה של 63 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. התמורה שולמה במלואה בתקופת הדוח. כמו כן, בחודש מאי 2022 שילמה השותפות מס רכישה בסך 3.8 מיליון ש"ח. מתוך התמורה, סך של כ- 44.7 מיליון ש"ח סווג כנדל"ן להשקעה והיתר סווג כמלאי מקרקעין.

ביום 31 בדצמבר 2023 התקשרה השותפות עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה בה שהינו הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 77 בגוש 6976, בעסקה לרכישת מלוא זכויותיו האמורות, במצבן IS-AS, בתמורה לסך של 30 מיליון ש"ח. לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי שולמו מתוך התמורה סך של כ-9 מליון ש"ח בתוספת מע"מ, מועד השלמת העסקה צפוי להיות ברבעון השני של שנת 2024.

<u>הסכמי קומבינציה</u>

בימים 18 ביולי 2023 ו-7 בדצמבר 2023 התקשרה אקרו ש.מ 10 (להלן "היזם") עם צדדים שלישיים, הבעלים של חלקות 112, 113 ו-216 בגוש 6976 הנמצא ברחוב הצפירה 20 בתל אביב (להלן: "בעלי המקרקעין הנותרים"), בהסכמי קומבינציה (להלן: "הסכמי הקומבינציה") לפיהם התחייבה השותפות להשלים הקמת פרויקט ולספק שירותים לבניית יחידות הבעלים בהתאם לקבוע בהסכמי הקומבינציה. הסכמי הקומבינציה כפופים להתקיימות מספר תנאים מתלים מצטברים, כמפורט בהסכם.

בכוונת החברה להקים במתחם פרויקט אשר יכלול מגורים, תעסוקה ומסחר.

בדבר עליה בשיעור החזקה בשותפות, ראה הרחבה בביאור 15ו'.

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 28 מיליון ש"ח.

יג. פרויקט שניצלר

ביום 10 במרס 2022, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו נכסים עם צדדים שלישיים (להלן: "המוכרים"), בהסכמים לרכישה של מלוא הזכויות המהוות כ- 1.25 דונם בחלקות 45, 46 וחלק מחלקה 53 הידועה כחלקה 53א בגוש 7051 (להלן - "המגרש הראשון") במצבם As-Is, וכן לרכישה של 75% מהזכויות המהוות כ- 1.7 דונם בחלקות 54, 55, 56 וחלק מחלקה 53 הידועה כחלקה 53ב בגוש 7051 (להלן: "המגרש השני") במצבם As-Is, בתמורה לסך כולל של כ-160 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "הסכמי המכר"). במהלך שנת 2022 מלוא התמורה שולמה ונמסרה הזכות לחזקה במקרקעין.

בד בבד, בקשר עם יתרת 25% מהמגרש השני, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו נכסים עם צד שלישי (להלן: "בעלי המקרקעין הנותרים"), בהסכם קומבינציה (להלן: "הסכם הקומבינציה") לפיו התחייבה אקרו נכסים להשלים את הקמת הפרויקט על המגרש הראשון, המגרש השני ומגרשים סמוכים ולספק שירותים לבניית יחידות הבעלים בהתאם לקבוע בהסכם הקומבינציה. הסכם הקומבינציה כפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים מצטברים, כמפורט בהסכם.

בכוונת החברה להקים במתחם פרויקט אשר יכלול מגורים, תעסוקה ומסחר.

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 109 מיליון ש"ח.

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

פירוטים בדבר פרויקטים המופיעים במסגרת סעיפי אחרים (המשך):

יד. פרויקט תל השומר - 401

ביום 27 באפריל 2022, הקבוצה באמצעות אקרו נכסים זכתה במכרז שניהלה רמ"י לרכישת זכויות חכירה ישירה מהוונות במקרקעין בשטח כולל של כ-14 דונם ברמת גן (הידועים כחלק מחלקות 14, 24, 25, 26, 38, 39, 44 ו-45 בגוש 6232, מגרש 401 לפי תמ"ל/1023) המיועדים לבניית שטחים עיליים בהיקף של כ-102,500 מ"ר ברוטו שטחי תעסוקה ועוד כ-3,500 מ"ר ברוטו שטחי מסחר (להלן יחד: "המקרקעין") בסכום של כ-96 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין ובתוספת של כ-41 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) בגין הוצאות פיתוח לרמ"י (להלן יחד: "התמורה").
במהלך שנת 2022, מלוא התמורה שולמה והחזקה במקרקעין הועברה לידי אקרו נכסים.
בכוונת החברה לשווק כ-92 אלף מ"ר ברוטו משרדים למכירה, וכ-10 אלף מ"ר ברוטו משרדים ושטחי המסחר להשכרה.

יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה בסך של כ- 136 מיליון ש"ח.

טו. קביעת השווי ההוגן

נדל"ן להשקעה מוצג בשווי ההוגן כפי שנקבע בעיקר על-פי הערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך.

השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, במידה שקיימות עסקאות כאלה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס.

באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.

השווי ההוגן מייצג את הסכום ביום ההערכה לפיו יוחלפו הנכסים בין המוכר לקונה בעסקה בתנאי שוק לאחר שהצדדים פעלו בתבונה ובזהירות ללא כפייה לפי תקני הערכות שווי בינלאומיים.

להלן ניתוח של הנדל"ן להשקעה בשווי הוגן, לפי שיטות הערכה שונות.

הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

- מחירים מצוטטים (בלתי מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים זהים (רמה 1).
- נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר נגזרים מהמחירים) (רמה 2).
- נתונים לגבי הנכס שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (נתונים שאינם ניתנים לצפייה) (unobservable inputs) (רמה 3).

קרקעות פנויות

השווי ההוגן נאמד תוך שימוש בטכניקת ההשוואה, כאשר מודל הערכת השווי מבוסס על מחיר למטר רבוע של נכסים ברי השוואה, הנובע מעסקאות נצפות בשוק פעיל לרבות התאמות שונות כגון גודל, מיקום וכדומה.

נכסים להשכרה בהקמה

עבור נכס נדל"ן להשקעה בהקמה הערכת השווי מבוססת על אמידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה לאחר השלמת הקמתו, בניכוי אומדן עלויות ההקמה הצפויות לנבוע לצורך השלמתו או לחלופין בשיטת הערכת השווי למקרקעין בתוספת עלויות הקמה של הנכס, תוך התחשבות בשיעור היוון אשר מותאם בגין הסיכונים הרלוונטיים והמאפיינים של הנכס ובעיתוי השלמת ההקמה.

בקביעת שווים של מבני משרדים ומסחר בהקמה נעשה שימוש בשיעורי היוון בטווח של 6.3%-8.25%.

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

טו. קביעת השווי ההוגן (המשך)

נכס	שווי הוגן ליום 31 בדצמבר 2023	טכניקת הערכה	רמה	עליית/ (ירידת) ערך שהוכרה בשנת 2023
	אלפי ש"ח			אלפי ש"ח
פרויקט עץ הזית	183,450	גישת ההשוואה	רמה 3	(1,800)
פרויקט יצחק שדה 2	253,000	גישת ההשוואה	רמה 3	(19,873)
פרויקט One Tower ("דפי זהב")	584,550	גישת היוון ההכנסות	רמה 3	39,974
פרויקט – Acro Business Campus	140,996	גישת היוון ההכנסות וגישת השוואה	רמה 3	24,785
פרויקט "סי-טאוור" (מייקרוסופט)	304,805	גישת היוון ההכנסות וגישת ההשוואה	רמה 3	1,769
פרויקט המשרדים והמסחר – Golf	323,073	גישת היוון ההכנסות	רמה 3	9,807
פרויקט דיור להשכרה- תל השומר	213,505	גישת ההשוואה	רמה 3	(51,395)
פרויקט מגדל אלפא	87,637	גישת היוון ההכנסות וגישת ההשוואה	רמה 3	(414)
אחרים	589,399	---	רמה 3	(34,608)

נכס	שווי הוגן ליום 31 בדצמבר 2022	טכניקת הערכה	רמה	עליית/ (ירידת) ערך שהוכרה בשנת 2022
	אלפי ש"ח			אלפי ש"ח
פרויקט עץ הזית	178,816	גישת ההשוואה	רמה 3	13,466
פרויקט יצחק שדה 2	253,500	גישת ההשוואה	רמה 3	28,728
פרויקט One Tower ("דפי זהב")	463,737	גישת היוון ההכנסות	רמה 3	86,012
פרויקט – Acro Business Campus	136,400	גישת היוון ההכנסות וגישת השוואה	רמה 3	34,962
פרויקט "סי-טאוור" (מייקרוסופט)	303,559	גישת היוון ההכנסות וגישת ההשוואה	רמה 3	15,227
פרויקט המשרדים והמסחר – Golf	301,000	גישת היוון ההכנסות	רמה 3	73,975
אחרים	686,145	---	רמה 3	51,977

ביאור 8 – נדל"ן להשקעה ותשלומים ע"ח נדל"ן להשקעה (המשך):

טו. קביעת שווי הוגן (המשך):

נדל"ן להשקעה מהותי הנמדד בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה 3:

נכס	שווי הוגן ליום 31 בדצמבר		טכניקת הערכה	תיאור הנתונים שאינם ניתנים לצפייה	טווח
	2023	2022			
נדל"ן להשקעה:					
פרויקט ONE TOWER ("דפי זהב")	584,550	463,737	גישת היוון ההכנסות	שיעור היוון שכ"ד למ"ר מסחר שכ"ד למ"ר משרדים	6.35%-7.35% 120 ש"ח למ"ר מסחר 100 ש"ח למ"ר משרדים
פרויקט סי-טאוור (מייקרוסופט)	304,805	303,559	גישת היוון ההכנסות וגישת ההשוואה	שיעור היוון מחיר השוואה למ"ר מבונה	5.35%- 7% 8,500 ש"ח למ"ר מבונה
פרויקט המשרדים – GOLF	323,073	301,000	גישת היוון ההכנסות	שיעור היוון	6.3%

טז. שעבודים

יתרת הנדל"ן להשקעה המשועבד ליום 31 בדצמבר 2023, בשעבודים ספציפיים כביטחון להתחייבות, הינו כ-2.7 מיליארדי ש"ח. לפרטים בגין התחייבות מובטחות בשעבודים ראה ביאור 11ג' להלן.

ביאור 9 – חברות מוחזקות:

א. ישויות כלולות וישויות בשליטה משותפת:

החברה פועלת באמצעות חברות ושותפויות מוחזקות. ההשקעה נכללת לפי שיטת השווי המאזני, כמפורט להלן:

הרכב:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
ישויות בשליטה משותפת		
עלות ההשקעה (*)	71,608	33,183
חלק ברווחים שנצברו, נטו	141,922	234,950
סך הכל השקעה בישויות בשליטה משותפת לתום התקופה	213,530	268,133
ישויות כלולות		
עלות ההשקעה	23,003	23,003
חלק ברווחים שנצברו, נטו	20,322	25,087
קרנות הון	(4,679)	(5,112)
הלוואות שניתנו, נטו	35,910	30,416
הפסד מירידת ערך	(3,695)	(3,695)
סך הכל השקעה בישויות כלולות לתום התקופה	70,861	69,699
סך הכל השקעה בישויות בשליטה משותפת וישויות כלולות	284,391	337,832

(*) כולל הלוואות שניתנו לשותפויות מוחזקות ואשר בהתאם לתנאיהן, מסווגות כהון השותפויות (ראה ביאור 2ב'2)

ביאור 9 – חברות מוחזקות (המשך):

ב. ישויות כלולות בישראל:

(1) פינת גלילות בע"מ-

ביום 23 באוקטובר 2015, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו כחול לבן א.ר שותפות מוגבלת (להלן – "אקרו כחול לבן"), המוחזקת על ידי אקרו ייזום ב 60% מהזכויות, בהסכם משקיעים לרכישת כ- 27.3% ממניות חברת פינת גלילות בע"מ (להלן – "הסכם משקיעים" ו-"פינת גלילות", בהתאמה), חברה בבעלות מלאה של צד שלישי ואשר מחזיקה ב -15.28% ממניות פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ (להלן – "פי גלילות"). תמורת רכישת המניות כאמור הינה 53 מיליון ש"ח. פי גלילות מוחזקת בחלקה על ידי מדינת ישראל והינה בעלת הזכויות במקרקעין המהווים חטיבת קרקע בשטח המוניציפאלי של עיריית רמת השרון בשטח כולל של 167 דונם.

פינת גלילות התקשרה ברכישה נוספת של 21.52% מניות נוספות של פי גלילות מצד שלישי בתמורה ל- 106 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.

במהלך חודש יוני 2016, התקשרה פינת גלילות ברכישה נוספת מצד שלישי אחר, של מניות פי גלילות בשיעור 3.36%. עם השלמת העסקה מחזיקה פינת גלילות בכ-40.16% ממניות פי גלילות.
ביום 8 באפריל 2019 הצביעה האסיפה הכללית של פי גלילות, פה אחד, בעד פירוק מרצון בהליך עם הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983.

ביום 30 במרס 2020 נחתם הסכם בעלי מניות בפי גלילות (להלן- "ההסכם") המאשר לפי החלטה של המפרק במסגרת הפירוק, את העברת זכויות החכירה במקרקעין פי גלילות לבעלי מניותיה, וזאת מכוח הסכם החכירה הקיים בין בעלי המניות לרמ"י, לפי חלקם במניות פי גלילות.

ביום 3 במאי 2020 הועברו זכויות החכירה במקרקעין לבעלי המניות. במועד זה שולמו מפי גלילות היטלי השבחה לעיריית רמת השרון בסך של כ- 120 מיליון ש"ח (חלקה של פינת גלילות הינו 48 מיליון ש"ח), שולם על ידי פינת גלילות מס רכישה בסך של כ-23 מיליון ש"ח והתקבל אישור העירייה להעברת הזכויות במקרקעין לבעלי המניות. בנוסף, העבירו בעלי המניות הפרטיים לפי גלילות סך של כ- 33 מיליון ש"ח (חלקה של פינת גלילות כ- 26 מיליון ש"ח) להבטחת חלקם היחסי בסכום החשיפה להתחייבויות הקיים בחברת פי גלילות, בהתאם לקביעת המפרק, וקיום התחייבויותיהם על פי ההסכם. כמו כן, הפקידה המדינה (המחזיקה בכ-50% מפי גלילות) בידי המפרק התחייבות בסך של כ- 33 מיליון ש"ח בגין חלקה בסכום החשיפה.

במקביל נטלה פינת גלילות הלוואה מתאגיד בנקאי למימון התשלומים שפורטו לעיל. מסגרת האשראי שניתנה הינה בגובה של 210 מיליון ש"ח אשר נוצלה במלואה, ומועד פרעונה הסופי הינו ביוני 2025. ההלוואה נושאת ריבית של פריים +1.5%. אקרו ייזום ערבה לפרעון מסגרת האשראי בהתאם לשיעור החזקת הקבוצה בפינת גלילות, קרי 27.3% כמפורט לעיל.

בחודש פברואר 2024 החליטה הותמ"ל על הפקדת תוכנית תמ"ל 3007. במקביל עתידים להתבצע טבלאות הקצאה ואיזון בין כלל בעלי הזכויות במתחם, ובעלי הזכויות בפינת גלילות בוחנים מהלך של חלוקת זכויות פינת גלילות במקרקעין ביניהם.

ביאור 9 – חברות מוחזקות (המשך):

ג. ישות בשליטה משותפת:

(1) א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית:

שותפות א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית (להלן – "דה וינצ'י") מוצגת לפי שיטת השווי המאזני ומוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של 50%. (לפרטים בדבר מידע מתומצת על הדוח הכספי של דה וינצ'י ראה סעיף ד' להלן)

ביום 30 בנובמבר 2015 ניגשה הקבוצה באמצעות שותפות דה וינצ'י בכנרית, למכרז פומבי (להלן – "המכרז"), שפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י"), להתקשרות בהסכם חכירה לחכירת מגרש למגורים, משרדים ומסחר במתחם כנרית, בפינת הרחובות קפלן ולאונרדו דה וינצ'י בתל אביב, בשטח של כ- 9,958 מ"ר (להלן – "הסכם חכירה").

על המגרש חלה תוכנית מפורטת שמטרתה שינוי ייעוד הקרקע מאזור צבאי לאזור עירוני מעורב. במסגרת התוכנית ייבנו במתחם שני מגדלי מגורים אשר יכללו כ- 334 יח"ד, 6 קומות משרדים כאשר בכל מגדל קומת הקרקע תהווה קומת מסחר.

ביום 14 בדצמבר 2015, קיבלה דה וינצ'י בכנרית הודעה על זכייה במכרז ובהתאם לתנאי המכרז, הסכם החכירה נחתם ביוני 2016 ושולמה מלוא התמורה.

תמורת רכישת זכויות החכירה שילמה דה וינצ'י בכנרית לרמ"י סך של כ-821 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (להלן – "התמורה"). בנוסף לתשלום התמורה, דה וינצ'י בכנרית שילמה לרמ"י דמי פיתוח בסך של כ-6.2 מיליון ש"ח וכן תבצע על חשבונה מטלות ציבוריות.

במהלך שנת 2016, דה וינצ'י בכנרית שיווקה את המקרקעין כיחידות קרקע במצבן As-Is, וגיבשה קבוצת רכישה (להלן – "הרוכשים") אשר רכשה את הקרקע מדה וינצ'י בכנרית במועד תשלום יתרת התמורה המעוגן בהסכם החכירה כאמור לעיל.

במהלך שנת 2017 הגישה השותפות בקשה לתוספת שטח בנוי של כ-10% המהווים כ-3,318 מ"ר עיקרי ו-38 יח"ד במסגרת חוק המכונה תקנות שבס – כחלון. במאי 2018 החליטה הועדה המקומית לאשר את תוספת היחידות.

<u>ניהול הפרויקט</u>

השותפות זכאית לדמי ניהול בגין שירותי הניהול המוענקים לפרויקט וריכוז העל של פעילות הרוכשים, בהתאם להסכם השיתוף. הזכאות לדמי הניהול מותנית בעמידה באבני דרך בהתאם לשלבי השלמת העסקה, בהתאם להסכמים שנחתמו עם קבוצות הרוכשים.

עד לתום 2023 הכירה השותפות במלוא דמי הניהול בהתאם לעמידה באבני הדרך. בשנת 2023 הוכרו דמי ניהול בסך של כ- 18 מיליון ש"ח. (בשנת 2022 לא הוכרו דמי ניהול).

<u>נדל"ן להשקעה</u>

דה וינצ'י ייעדה את יתרת הזכויות למשרדים ומסחר שנותרו, כ- 9,000 מ"ר לבניה ולהשכרה ארוכות טווח, והן מוצגות בדוחות דה וינצ'י במסגרת סעיף נדל"ן להשקעה.

ביום 30 במרס 2023 התקבל אישור אכלוס לפרויקט. עד לתאריך הדוח על המצב הכספי נמסרו השטחים בגינם התקבל אישור איכלוס ובהתאם החלה השותפות להכיר בהכנסות מדמי שכירות.

בשנת 2023 רשמה דה וינצ'י עלית ערך בגין זכויות המשרדים והמסחר בסך של כ- 27 מיליון ש"ח. העלייה בשווי הנכס נובעת בעיקרה מהסכמי שכירות שנחתמו והצמדתם למדד והקטנת מקדם הסיכון שכן הסתיימה הבנייה והפרויקט אוכלס. נכון למועד הדוח על המצב הכספי יתרת הנכס, לאחר עלויות בניה בתקופת הבניה, מסתכמת לסך של כ- 418 מיליון ש"ח (לפי 100%).

ביאור 9 – חברות מוחזקות (המשך):

ג. ישויות בשליטה משותפת (המשך):

(1) א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית (המשך):

<u>מימון הפרויקט</u>

ביום 13 בנובמבר 2019, השותפות התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם ליווי פיננסי לפרויקט. במסגרת ההסכם נקבע, בין היתר, כי תועמד מסגרת אשראי למגורים של עד 86 מיליון ש"ח ומסגרת אשראי לתעסוקה של עד 115 מיליון ש"ח. מסגרות האשראי שימשו את השותפות למימון חלקה בעלויות פרויקט המגורים והתעסוקה. האשראי נשא ריבית שנתית בשיעור פריים + 1.6%.

ביום 14 במרץ 2023 נחתם הסכם מסגרת מימון מחדש בקשר לנדל"ן המניב של פרויקט דה וינצ'י לפיו תקבל שותפות הפרויקט מסגרת של כ-286.1 מליוני ש"ח חלף האשראי הקיים, שתישא עמלת אי ניצול בשיעור של 0.3% לשנה וכן ריבית שנתית כפי שתקבע על ידי הבנק עם העמדת ההלוואה בפועל. תקופת ההלוואה תהיה 4.5 שנים ממועד העמדתה עם פירעון קרן רבעוני של 1% ויתרת קרן בסוף תקופת ההלוואה וכן תשלום ריבית רבעוני. נכון למועד זה, האשראי נוצל במלואו. סך של כ-105 מליון ש"ח נלקח ביום 20 ביולי 2023 בריבית של 3.61% וסך של כ-181.1 מליון ש"ח נלקח ביום 6 באוגוסט 2023 בריבית של 3.8%. האשראי הינו צמוד למדד המחירים לצרכן. מועד הפירעון הסופי של ההלוואה יהיה אוגוסט 2027.

(2) אקרו אשדר ביפו:

ביום 3 בספטמבר 2018 ניגשה הקבוצה באמצעות אקרו אשדר ביפו, שותפות מוגבלת המוחזקת על ידי אקרו ייזום בשיעור של כ- 35% בשרשור סופי, יחד עם צדדים שלישיים (להלן – "השותפים") למכרז פומבי שפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב יפו לרכישת זכויות חכירה במתחמים לבניה רוויה בתל אביב – יפו בפינת הרחובות נס לגויים והיינה – היינריך הכולל זכויות לבניית 163 יחידות דיור מיועדות למכירה לרוכשים הזכאים להיכלל במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ו- 184 יחידות דיור, המיועדות למכירה בשוק החופשי ובנוסף 3 יחידות דיור אשר יוענקו למדינה ללא תמורה וכן 1,400 מ"ר למסחר (אף הם לשיווק בשוק החופשי) (להלן: "**פרויקט GO YAFO**")

במהלך חודש ספטמבר 2018 קיבלה אקרו אשדר ביפו הודעה על זכיה במכרז בסכום של כ-212.6 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ, נכון למועד הדוח, מלוא התמורה שולמה ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ- 4,950 אלפי ש"ח.

במסגרת המכרז, על השותפות למכור יחידות דיור בפרויקט לזכאים להיכלל בתוכנית "מחיר למשתכן" במחיר של 14,900 ש"ח למ"ר דירתי (כהגדרת שטח זה במכרז), צמוד למדד תשומות הבניה למגורים מיום קבלת היתר בניה, בתוספת מע"מ.

למועד הדוח פונו כל הדיירים המוגנים והמחזיקים במקרקעין ובמקרקעין סמוכים, בהתאם לדרישה בהוראות המכרז, לאחר שהגיעו להסכמות עם הדיירים המוגנים ועם המחזיקים במקרקעין על פינויים. המגרשים נמסרו לשותפות בחודש נובמבר 2021, תחת מחאת השותפות, היות וטרם הבשילו באותה עת התנאים שאינם תלויים בשותפות להתחלת הבניה (בוצעה העתקת סיבים אופטיים מהמגרשים ע"י חברות סלולר ועת"א, שטרם הסתיימה באותה עת, אלא רק במאי 2022). במאי 2022 החלו עבודות דיפון וחפירה במתחם, העבודות הסתיימו בחודש ינואר 2023.

ביום 20 באוקטובר 2022 התקשרה אקרו אשדר ביפו בהסכם הלוואה עם תאגיד בנקאי לצורך הקמת הפרויקט על דרך ליווי פיננסי. מסגרת האשראי מכוח הסכם ההלוואה הינה עד לסך כולל של 839 מיליון ש"ח, מתוכה 275 מיליון ש"ח מסגרת אשראי, 559 מיליון ש"ח מסגרת ערבויות לפי חוק מכר וערבות ביצוע בסך 5 מיליון ש"ח (להלן: "מסגרת האשראי").

ביאור 9 – חברות מוחזקות (המשך):

ג. ישויות בשליטה משותפת (המשך):

(2) אקרו אשדר ביפו (המשך):

ביום 15 בפברואר 2023 התקבלו היתרי בנייה עבור כל שלושת המגרשים. במהלך חודש מאי 2023 התקבלו רישיונות עבודה והוחל בביצוע ביסוס הבניינים. נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הקבלן הראשי נמצא בשלב השלד של מרתפים 2 ו-3 וזאת לאחר סיומו המלא של ביצוע הביסוס עבור כלל הבניינים.
נכון לתאריך הדוח נמכרו 43 יחידות דיור המיועדות למכירה לשוק החופשי.

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ביום 7 בפברואר 2024 החל הבנק המלווה בהעמדת המימון לבניית פרויקט GO YAFO. אקרו אשדר ביפו והבנק המלווה הגיעו להסכמות כי בשלב זה יועמד על ידי אקרו אשדר ביפו הון עצמי מינימאלי בשיעור של כ-14.2% מעלויות הקמת הפרויקט (כ- 110 מיליון ש"ח). כחלק מההסכמות, היה ועד ליום 31 ביולי 2024 לא תעמוד אקרו אשדר ביפו ביעדי המכירות שהוסכמו, אזי היא תידרש להעמיד הון עצמי נוסף עד לתקרת ההון העצמי (כ- 146.7 מיליון ש"ח). בנוסף, אקרו אשדר ביפו התחייבה במסגרת ההסכמות לסיים את ביצוע עבודות ההקמה עד ליום 1 בפברואר 2027.

(3) אקרו ש.מ 05:

במהלך חודש אוקטובר 2018 התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו ש.מ 05 שותפות מוגבלת (להלן: "אקרו ש.מ 05") המוחזקת על ידי אקרו נכסים נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי בשיעור של כ- 33.33% בשרשור סופי בשלושה הסכמים לרכישת זכויות במקרקעין ברחוב המסגר בתל אביב יחד עם צדדים שלישיים (להלן – "הצדדים"). בהתאם להסכמים אלו, ירכשו הצדדים, במסגרת הליך פירוק שיתוף במקרקעין בתיק המתנהל בבית משפט השלום בהרצליה, מבעלי הזכויות את זכויותיהם במקרקעין (הידועים כחלק מחלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077) בתמורה כוללת בסך של כ- 208 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה, כפי שנקבע בהסכמים אלו (חלק אקרו ש.מ 05 כ- 188.6 מיליוני ש"ח).

בשנת 2019, מלוא התמורה שולמה על ידי אקרו ש.מ 05 והועברה החזקה המשפטית במקרקעין לידי השותפות (בכפוף לזכויות מחזיקים/פולשים הקיימים במקרקעין הנ"ל). במהלך החודשים פברואר-מרץ בשנת 2019 הועמדו לאקרו ש.מ 05 הלוואות מתאגיד בנקאי על סך של כ-178 מיליוני ש"ח. אקרו נכסים ערבה לפרעון מסגרות האשראי בשיעור של עד 50%.

ביום 10 בינואר 2019 התקשרה אקרו ש.מ 05 בהסכמים לרכישת מלוא זכויותיה של אקרו ארט, שותפות מוגבלת ושל צד נוסף שאינו קשור לקבוצה (להלן – "המוכר" או "אקרו ארט") המהווה כ- 14.48% מחלקה 57 בגוש 7077 בתמורה לסך של כ- 17.9 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה, כפי שנקבע בהסכם המכר. בחודש פברואר 2019 הושלמה העסקה והועברה מלוא התמורה בסך של כ- 18.1 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ למוכר.

ביום 10 בינואר 2019 התקשרה אקרו ש.מ 05 בהסכם לרכישת מלוא זכויותיו של צד נוסף שאינו קשור לקבוצה (להלן – "המוכר") המהווה כ- 9.45% מחלקה 58 בגוש 7077 וכ- 3.31% מחלקה 59 בתמורה לסך של כ- 16.2 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה, כפי שנקבע בהסכם המכר. בחודש פברואר 2019 הושלמה העסקה והועברה מלוא התמורה למוכר.

ביאור 9 – חברות מוחזקות (המשך):

ג. ישויות בשליטה משותפת (המשך):

(3) אקרו ש.מ 05:

במקביל, התקשרה אקרו ש.מ 05 בהסכמי קומבינציה עם מספר בעלי קרקע המחזיקים בשטחים במקרקעין האמורים. בקשר עם חלקות 57, 58 ו-59, אקרו ש.מ 05 התקשרה עם חלק מהבעלים הרשומים בחלקות והמהווים כ- 43.81%, כ- 16.58% וכ- 20.40% בחלקות, בהתאמה, בהסכם קומבינציה לפיו תספק שירותים לבניית יחידות הבעלים בהתאם לקבוע בהסכמי הקומבינציה.

ביום 12 בספטמבר 2022 פורסמה למתן תוקף תוכנית תא/4931, התוכנית נערכה על בסיס תוכנית מתאר תא/5000 וקובעת איחוד וחלוקה בהסכמה בין החלקות והקמת 2 מגדלים, במסגרת התוכנית וכתנאי למימושה יוקצה מגרש הידוע כ"מגרש מד"א" לצורכי ציבור וירשם ע"ש העירייה, להרחבה ראה ביאור 7(3).

בכוונת אקרו ש.מ 05 להקים במתחם פרויקט מגורים, תעסוקה ומסחר. הפרויקט נמצא בשלב קידום תכנית עיצוב הפרויקט ובמקביל נפתחה בקשה להיתר חפירה, דיפון וביסוס.

לפרטים בדבר מידע מתומצת על הדוח הכספי של אקרו ש.מ 05 ראה סעיף ד' להלן.

ד. מידע כספי מתומצת על ישויות בשליטה משותפת:

(1) מידע מתומצת על הדוח הכספי :

	אקרו ש.מ 05, שותפות מוגבלת		**א.ק.מ דה וינצי בכנרית, שותפות מוגבלת**	
	31 בדצמבר			
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	אלפי ש"ח			
שוטף:				
נכסים שוטפים	10,629	8,036	45,309	54,708
התחייבויות שוטפות	295,748	407,059	15,895	11,056
	(285,119)	(399,023)	29,414	43,652
בלתי שוטף:				
נכסים שאינן שוטפים	613,742	594,519	418,014	384,381
התחייבויות שאינן שוטפות	150,000	-	274,143	103,009
	463,742	594,519	143,871	281,372
נכסים נטו	178,623	195,496	173,285	325,024
חלק הקבוצה בסך הנכסים נטו *	55,805	63,333	86,581	162,472

(*) בהתחשב בזכויות הצדדים ברווחים

(2) מידע מתומצת על הרווח הכולל:

	אקרו ש.מ 05, שותפות מוגבלת		**א.ק.מ דה וינצי בכנרית, שותפות מוגבלת**	
	31 בדצמבר			
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
	אלפי ש"ח			
הכנסות	(35,274)	85,658	52,094	60,686
סך רווח כולל	(38,573)	84,723	42,262	55,687

ביאור 10 – רכוש קבוע:

ביום 4 במרס 2008 התקשרה אקרו 2006 בהסכם יחד עם 14 רוכשים נוספים לרכישת מלוא הזכויות במתחם מקרקעין בשטח רשום של 8,020 מ"ר הידוע כחלקות 27 ו-28 בגוש 6592 באזור התעשייה של הרצליה (חלק הקבוצה 1,045 מ"ר). במהלך שנת 2014 הסתיימה הבניה והפרויקט אוכלס. מרבית יתרת הרכוש הקבוע הינה בניינים ושיפורים במושכר המשמשים כמשרדי הקבוצה. הזכויות במקרקעין משועבדות להבטחת הלוואות מבנקים.

החל מיום 30 ביוני 2021 מודדת החברה את הקרקע והמבנה שבבעלותה המיועד לשימושה העצמי על בסיס הערכה מחדש, שכן להערכת החברה, בסיס זה נותן לקורא הדוחות מידע רלבנטי יותר המשקף את שווי השוק של הנכס האמור.

החברה התקשרה עם מעריך שווי מוסמך בלתי תלוי, שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום ולסוג הנדל"ן שהוערך, על מנת לקבוע את השווי ההוגן של הקרקע והמבנה אשר בבעלותה.

השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן דמי שכירות ראויים לנכסים דומים.

השווי ההוגן של המבנה והקרקע ליום 30 ביוני 2021 הינו 24,950 אלפי ש"ח, החברה הכירה בשערוך של 10,100 אלפי ש"ח במקביל הכירה החברה לראשונה בקרן הערכה מחדש נטו ממס, בסך של 7,777 אלפי ש"ח.

במהלך התקופה החברה סיווגה סך של כ- 661 אלפי ש"ח מקרן הערכה מחדש לעודפים לפי קצב הפחת.

להלן הסכומים שהיו מוכרים בספרים לו החברה הייתה בוחרת למדוד רכוש זה לפי מודל העלות:

	31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2022
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מבנים:		
עלות	15,060	15,060
פחת נצבר	7,226	6,381
עלות מופחתת מבנה	7,834	8,679
קרקע – עלות	4,892	4,892
סך הכל עלות מופחתת קרקע ומבנה – לפי מודל עלות	12,726	13,571

ביאור 11 – אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים:

א. הרכב:

		שיעורי ריבית משוקללים ליום 31 בדצמבר	31 בדצמבר	
		2023	2023	2022
		%	אלפי ש"ח	
במסגרת ההתחייבויות השוטפות:				
הלוואות למימון פרויקטים וחלויות שוטפות לזמן ארוך:				
פרויקט יצחק שדה 2	ב.7	פריים +0.9%-1.2%	40,731	140,684
פרויקט שניצלר		פריים + 0.8%	120,394	-
פרויקט תל השומר- 401		פריים + 1.2%	106,136	-
אחרים		פריים + 0.25%-1.9%	207,863	359,036
			475,124	499,720
במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך:				
הלוואות למימון פרויקטים:				
פרויקט מזא"ה	ב.9	פריים+0.7%	327,584	327,156
פרויקט ONE TOWER ("דפי זהב")	ב.5	3.18%-3.28%	339,533	201,357
פרויקט 3700	ב.10	פריים+ 1.43%	221,472	196,181
פרויקט סי טאוור (מייקרוסופט)	ב.3	1.29% - 5%	193,102	193,748
פרויקט בלום	ב.1	פריים + 1.2%	178,494	171,283
פרויקט כיכר השעון	ב.8	פריים+ 0.71%	167,202	165,148
פרויקט שניצלר		פריים+0.8%	-	120,310
פרויקט תל השומר- 401		פריים+ 1.2%	-	105,782
פרויקט דיור להשכרה- תל השומר	ב.11	פריים+ 1.2%	140,329	-
אחרים		פריים+ 2.25%-0.69%	617,746	413,885
			2,185,462	1,894,850

שיעור ריבית הפריים ליום 31 בדצמבר 2023- 6.25% (2022- 4.75%).

ערכם בספרים של האשראי וההלוואות מתאגידים בנקאיים, מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן בעקבות השינוי בשיעור הריבית.

ביאור 11 – אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

ב. פרטים נוספים לגבי אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים:

1) **פרויקט בלום:**

לצורך מימון פרויקט בלום, כאמור בביאור 7ב'2, נטלה מבואות יפו הלוואה מתאגיד בנקאי אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכמה לסך של כ- 193 מיליון ש"ח (מהווה את חלק מבואות יפו) בריבית פריים+ 1.2%, אשר תועמד לפרעון עד ליום 1 בינואר 2025 (מתוך סכום זה כ- 15 מיליון ש"ח יועמדו לפירעון עד ליום 30 בנובמבר 2024).

2) **פרויקט מתחם GOLF:**

<u>מימון הפרויקט היזמי</u>

ביום 21 בנובמבר 2019, חתמו שותפויות כיתן עם מוסד בנקאי על מסגרת מימון שנפרעה עם מסירת הדירות לדיירים במהלך 2023 למעט ערבויות מכר שמסתכמות לכ-26 מליון ש"ח שנכון לתאריך פרסום הדוח מסתכמות לסך של כ-4 מליון ש"ח בלבד.

<u>מימון הפרויקט המניב</u>

ביום 23 בפברואר 2023 התקשרו שותפויות כיתן בהסכם מימון מחדש, אשר יחול ביחס לשטחי המשרדים והמסחר בפרויקט (להלן: "הנכס"), במסגרתו הבנק העמיד להן מסגרת אשראי עד לסך כולל שלא יעלה על 192 מיליון ש"ח הכוללת: (1) סך של כ-76 מיליון ש"ח אשר הועמדו לצורך פירעון חלק מהאשראי הקיים ו-(2) סכום של כ-116 מיליון ש"ח המהווה את יתרת מסגרת האשראי (להלן ביחד: "מסגרת האשראי" או "ההסכם", לפי העניין). מסגרת האשראי תהיה ניתנת לניצול עד ליום 31 במרס 2023 וזאת באמצעות נטילת הלוואות לז"א (לכל היותר 4 הלוואות), שמועד פירעונן הסופי יחול בחלוף 57 חודשים ממועד חתימת ההסכם ואשר תישאנה ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת 0.63%. כמו כן, השותפויות התחייבו לעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן: (1) יחס LTV –הסך הכולל של היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לא יעלה בכל עת על 73.8% משווי הנכס כפי שייקבע על פי הערכת שווי (לא כולל מע"מ) ו-(2) היחס שבין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין ה-NOI מהנכס לא יעלה בכל עת על 9.9. בהתאם להסכם, הבטוחות שיועמדו על ידי החברה הינן הבטוחות שהועמדו במסגרת האשראי הקיים. בנוסף, יועמדו ערבויות ללא הגבלה בסכום ע"י אקרו נכסים, אקרו ייזום והשותף הכללי בלווה (שהינו אף הוא בבעלות החברה) עבור הבטחת התחייבויותיהן של שותפויות כיתן על פי ההסכם. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, השותפויות עומדות באמות המידה הפיננסיות.

לתאריך הדוח על המצב הכספי האריך הבנק את מסגרת האשראי לעיל לשנה נוספת, כאשר המסגרת תהא ניתנת לניצול עד ליום 28 בפברואר 2025.

3) **פרויקט סי-טאוור (מייקרוסופט):**

ביום 1 באוקטובר 2020, התקשרו השותפים עם גופים מוסדיים מקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ומקבוצת עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות, בארגון של קבוצת הראל (להלן – "המוסדיים") בהסכם הלוואה להעמדת הלוואה לשותפים, נון ריקורס בהיקף של 830 מיליון ש"ח (חלק אקרו פרויקטים – כ-200 מיליון ש"ח) לתקופה של 15 שנים (להלן ובהתאמה- "הסכם ההלוואה", "סכום ההלוואה" ו"ההלוואה", לפי העניין). ההלוואה תפרע אשראי קיים של השותפים. מסכום ההלוואה, סך של 780 מיליון ש"ח (חלק אקרו פרויקטים – כ-188 מיליון ש"ח) ישא ריבית בשיעור השווה לתשואת אג"ח ממשלתי צמוד מדד במח"מ דומה, כפי שתהיה במועד העמדת ההלוואה, בתוספת מרווח של 1.75% (כולל תוספת, ריבית שנתית של כ-1.29%), צמודה למדד המחירים לצרכן. יתרת ההלוואה, בסך של 50 מיליון ש"ח (חלק אקרו פרויקטים – כ-12 מיליון ש"ח), תישא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.75% (כולל תוספת, נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי ריבית של 5%).

ביאור 11- אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

ב. פרטים נוספים לגבי אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

3) **פרויקט סי-טאוור (מייקרוסופט)** (המשך):

להבטחת פירעון האשראי ירשמו לטובת המוסדיים שעבודים שעיקריהם מפורטים להלן:

א. שעבוד קבוע והמחאה ראשונה בדרגה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, של כל זכויות הלווים במקרקעין ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו להבטחת הזכויות האמורות ,ולרבות פירות והכנסות מהמקרקעין והמבנה לרבות דמי שכירות, דמי שימוש, סכומי נזק, סכומי שיפוי וסכומי פיצוי בקשר עם המבנה. לרבות כל דמי השכירות ומקדמות שיועברו ולרבות כל הביטחונות שניתנו מאת השוכרים על פי הסכמי השכירות (ובכלל זה על ידי מיקרוסופט על פי הסכם השכירות) להבטחת התחייבויותיהם של השוכרים.

ב. שעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה, של כל זכויות יחידי הלווה על פי הסכם הניהול של הפרויקט.

ג. בנוסף, להבטחת פירעון האשראי, השותפים יפקידו בפיקדון סכום הנדרש לצורך תשלומי קרן וריבית לתקופה של שישה חודשים על חשבון האשראי (להלן – "כרית שירות החוב"). הלווה לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בכספים המופקדים בכרית שירות החוב (לרבות הריבית שתצטבר בגין הכספים כאמור) עד לסילוק מלוא האשראי.

כמו כן, התחייבו השותפים לעמוד באמות המידה הפיננסיות של (1) יחס NOI שנתי (ארבעת הרבעונים הקלנדריים שקדמו למועד בדיקה (להלן: "NOI השנתי")) שלא יפחת מ-41.4 מיליון ש"ח; (2) יחס שירות חוב היסטורי (היחס שבין ה-NOI השנתי שקדם למועד בדיקה לבין תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה, בגין אשראי ששולמו במהלך אותם רבעונים) שלא יפחת מ-1.15; (3) יחס שירות חוב חזוי (היחס שבין ה-NOI הצפוי להתקבל בארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים למועד הבדיקה (כל רבעון) על בסיס הסכמי שכירות חתומים לבין תשלומי הקרן, והריבית בגין האשראי שצפויים להיות משולמים במהלך אותם רבעונים) שלא יפחת מ- 1.1; (4) יחס LTV שלא יעלה עד תום שלוש שנים ממועד הסגירה מ-85% ולאחר מכן ירידה בשיעור של 5% מדי שלוש שנים עד לכדי שיעור של 65%. נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הקבוצה עומדת ביחסים פיננסים אלה.

4) **פרויקט ויסוצקי:**

בהמשך לאמור בביאור 7ב'5 לעיל, ביום 18 במרס 2020, חתמה הקבוצה עם מוסד בנקאי על מסגרת מימון להקמת הפרויקט בסך כולל של 700 מיליוני ש"ח כמפורט להלן:

א. מסגרת אשראי למימון הפרויקט בסך של כ- 298 מיליוני ש"ח (כאשר ההלוואה לרכישת מלוא הזכויות בקרקע שנלקחה באוקטובר 2018, בסכום של כ-250 מיליוני ש"ח, תהווה חלק מניצול המסגרת)- האשראי יישא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת מרווח של 1.1% לשנה. בגין אי ניצול מסגרת האשראי, החברה תחויב בריבית של 0.25% לשנה בגין יתרה בלתי מנוצלת של מסגרת המימון.

ב. מסגרת ערבויות-

(1) ערבויות מכר- ערבויות לרוכשי הדירות במסגרת חוק המכר בסכום כולל של 400 מיליוני ש"ח. במקרה בו תמורת מכירות היחידות אשר תופקד בפרויקט תעלה על סכום זה, תוגדל מסגרת ערבויות חוק המכר בהתאם ומסגרת האשראי תקטן בסכום זהה. ערבויות המכר לרוכשי הדירות ישאו עמלה בשיעור של 0.7% מיתרת הערבויות.

(2) ערבויות אחרות- הסכום הכולל של הערבויות האחרות יעמוד על 2 מיליוני ש"ח. סכומים אשר לא ינוצלו מתוך מסגרת זו, לא יהיו ניתנים לניצול בדרך אחרת.

הסכם המימון של הפרויקט קובע כי, במקרה שתחול הפרה של התחייבויות הקבוצה הקשורות לקצב בניית הפרויקט, קצב מכירת הדירות ומחירי היחידות, תהא לבנק עילה להעמדת פירעון מידי של מסגרת האשראי שניתנה לקבוצה.

ביאור 11- אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

ב. פרטים נוספים לגבי אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

4) **פרויקט ויסוצקי:**

הקבוצה תסלק לבנק את מלוא החובות וההתחייבויות בחשבון הפרויקט עד 60 ימים ממועד סיום הבניה ולא יאוחר מיום 31 באוגוסט 2024. בנוסף שיעבדה הקבוצה את זכויותיה בפרויקט וכן את הזכויות הנובעות לה מנכסים כספיים ופיקדונות.

5) **פרויקט ONE TOWER ("דפי זהב"):**

ביום 18 ביולי 2019 התקשרו השותפים בפרויקט עם תאגיד בנקאי בהסכם ליווי פיננסי לפרויקט. במסגרת ההסכם נקבע, בין היתר, כי תועמד מסגרת אשראי של עד 425 מיליון ש"ח צמודה למדד, אשר מסגרת האשראי בגין רכישת הקרקע הינה חלק ממסגרת האשראי הנ"ל. האשראי ישא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת מרווח של 0.8%, ונכון ליום 31 בדצמבר 2021, בתוספת מרווח של 0.9%.

ביום 2 באוגוסט 2023, התקשרו אקרו בניה ותשתית והשותף שלה בפרויקט One Tower (50% כל צד) בהסכם הלוואה חדש עם בנק מקומי, אשר העמיד מסגרת אשראי בסך כולל של כ-500 מיליוני ש"ח אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית שנתית קבועה בשיעור 3.18% אשר תהיה צמודה למדד. בנוסף, הבנק העמיד ללווה אשראי נוסף בסך של 194 מיליוני ש"ח אשר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וישא ריבית שנתית קבועה בשיעור 3.28% אשר תהיה צמודה למדד. קרן ההלוואה תיפרע ב-27 תשלומים רבעונים שווים החל מיום 6 באוקטובר 2023 בסך של 5.2 מיליוני ש"ח (לפני הצמדה), כאשר התשלום האחרון יחול ביום 6 ביולי 2030 ויהיה בסך של כ- 554 מיליוני ש"ח (לפני הצמדה). העמדת ההלוואה בסך כולל של כ- 694 מיליוני ש"ח (חלק אקרו בניה ותשתית כ- 347 מיליוני ש"ח) תיפרע את הלוואת ההקמה בפרויקט.

כמו כן, התחייבו השותפים לעמוד באמות המידה הפיננסיות של (1) יחס NOI שנתי לא יפחת מ-50 מיליון ש"ח; (2) יחס שירות חוב היסטורי (היחס שבין ה-NOI בארבעה רבעונים קלנדריים קודמים ליום הבדיקה לבין תשלומי הקרן והריבית והפרשי ההצמדה) בגין האשראי לאותה תקופה שלא יפחת מ-1.15; (3) יתרת יחס האשראי ל NOI לא יעלה על 13; (4) יחס LTV שלא יעלה על 80%. נכון ליום 31 בדצמבר 2023 הקבוצה עומדת ביחסים פיננסים אלה.

6) **פרויקט – ACRO BUSINESS CAMPUS :**

ביום 31 בדצמבר 2020 התקשרה אקרו ש.מ.מ 08 עם התאגיד בנקאי בהסכם ליווי פיננסי לפרויקט. במסגרת ההסכם נקבע, בין היתר, כי תועמד מסגרת אשראי של עד 260 מיליון ש"ח, הכוללת העמדת ערבויות חוק מכר וכן העמדת אשראי כספי בהיקף של עד 75 מיליון ש"ח, כאשר סכומים שיופקדו על ידי רוכשים בפרויקט יפרעו את האשראי הכספי. לאחר פירעון מלוא האשראי הכספי, יועמד אשראי נוסף, בהתאם לצורך, בסך של עד 35 מיליון ש"ח. האשראי הנוסף, ככל שיועמד, ישא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת מרווח של 0.9%.

בהתאם להסכם הליווי, מסגרת האשראי שתועמד על ידי התאגיד הבנקאי מהווה שיעור של כ- 50% בלבד מסכום התמורה החזויה בפרויקט. בחודש מאי 2021 נחתמה תוספת להסכם הליווי הפיננסי לפרויקט עם התאגיד הבנקאי לטובת העמדת מסגרת אשראי בסך של 490 מיליון ש"ח, כך שהתאגיד הבנקאי יעמיד אשראי למלוא הפרויקט, תקרת האשראי הכספי לא תעלה בכל עת על סך של 50 מיליון ש"ח.

ביאור 11 – אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

ב. פרטים נוספים לגבי אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

6) **פרויקט – ACRO BUSINESS CAMPUS** (המשך):

ביום 28 בדצמבר 2023, התקשרה אקרו ש.מ.מ 08 בהסכם הלוואה חדש עם בנק מקומי, אשר העמיד מסגרת אשראי בסך כולל של כ-80 מיליוני ש"ח אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן "הקרן") ותישא ריבית שנתית קבועה בשיעור 3.8% אשר תהיה צמודה למדד.

קרן ההלוואה תיפרע ב-60 תשלומים רבעוניים לא שווים ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר, וב-1 לינואר של כ"א מהשנים 2024-2039. בתשלומים 1-19 במצטבר ישולמו 14.25% מהקרן, בתשלום ה-20 ישולם 50.75% מהקרן, בתשלומים ה-40-21 במצטבר ישולמו 15% מהקרן ובתשלומים ה-60-40 במצטבר ישולמו 20% מהקרן.

הריבית תיפרע ב-60 תשלומים רבעוניים ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר, וב-1 לינואר של כ"א מהשנים 2024-2039.

7) **פרויקט יצחק שדה 2**

בחודש דצמבר 2019, נטלה אקרו אופק בהיר מתאגיד בנקאי לצורך מימון רכישת הזכויות במקרקעין בחסן ערפה מגרש 44, הלוואה בסך של כ-140,000 אלפי ש"ח. זכויות המקרקעין בפרויקט משועבדות לטובת התאגיד הבנקאי שהעמיד את ההלוואה. ביום 2 בדצמבר 2022, חודשה ההלוואה. ההלוואה אינה צמודה למדד ונושאת ריבית משתנה של פריים בתוספת 1.2%. בחודש דצמבר 2023 חודשה ההלוואה בשנית כך שמועד פרעונה יהא ביום 5 בינואר 2025. יתר תנאי ההלוואה ללא שינוי.

בחודש יוני 2021, נטלה אקרו אופק בהיר ביחד עם צדדים שלישיים (להלן ביחד: "השותפים") מתאגיד בנקאי לצורך מימון רכישת הזכויות במקרקעין בחסן ערפה מגרש 49 הלוואה בסך של כ-53,900 אלפי ש"ח (חלק השותפות כ- 40,156 אלפי ש"ח). זכויות המקרקעין בפרויקט משועבדות לטובת התאגיד הבנקאי שהעמיד את ההלוואה. ההלוואה אינה צמודה למדד ונושאת ריבית משתנה של פריים בתוספת 0.91%. בהתאם להסכם המימון אשר נחתם בחודש יוני 2021, ההלוואה תועמד באמצעות אשראים לז"ק שזמן פרעונם הסופי יחול עד לא יאוחר מיום 31 במאי 2024. לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, הוארך מועד הפרעון הסופי של ההלוואה ליום 31 במאי 2025.

8) **פרויקט כיכר השעון**

בהמשך לביאור 7ב'(6) לעיל, במהלך שנת 2022 אקרו עסקים בנדל"ן שותפות מוגבלת נטלה הלוואה מתאגיד בנקאי לצורך מימון רכישת הזכויות במקרקעין בסך של 165 מיליון ש"ח. ההלוואה הועמדה עד ליום 30 באפריל 2025 ונושאת ריבית שנתית בשיעור פריים + 0.71%.

9) **פרויקט מזא"ה**

בהמשך לביאור 7ב'(7) בחודש מאי 2021 התקשרה אקרו מטרופולין שותפות מוגבלת, עם תאגיד בנקאי בהסכם להעמדת מימון בסך כולל שלא יעלה על 374 מיליון ש"ח (להלן - "הסכם מימון" ו-"ההלוואה").

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי יתרת ההלוואה הינה כ-326 מיליון ש"ח.

ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים + 0.7% ומועד פרעונה הסופי יחול עד ולא יאוחר מיום 1 בינואר, 2025 כאשר הקרן תפרע בתשלום אחד והריבית תפרע בתשלומים רבעוניים רצופים אשר ישולמו מדי 3 חודשים ב-31 לכל חודש קלנדרי.

ביאור 11- אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

ב. פרטים נוספים לגבי אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים (המשך):

10) **פרויקט 3700**

בהמשך לביאור 7ב(9) בחודש נובמבר 2022, נטלה אקרו ש.מ 43 שותפות מוגבלת (להלן: "ש.מ 43"), אשראי מתאגיד בנקאי והלוואה מאחרים בחלקים שווים לצורך מימון רכישת הזכויות במקרקעין בסך של כ- 196 מיליון ש"ח (להלן: "הסכם המימון"). האשראי הועמד עד לא יאוחר מחלוף 36 חודשים ממועד העמדת האשראי ונושא ריבית שנתית בשיעור פריים + 1.43%.

ביום 23 בפברואר 2023 נטלה ש.מ 43 הלוואה נוספת בסך של כ- 7.6 מיליון ש"ח בתנאים זהים להסכם המימון.

11) **פרויקט דיור להשכרה- תל השומר**

במרץ 2023 נטלה אקרו ש.מ 46 אשראי מתאגיד בנקאי בסך של כ- 140 מיליוני ש"ח. ההלוואה הועמדה עד ליום 20 במרס 2025 ונושאת ריבית בשיעור פריים + 1.2% המשולמת בתום כל רבעון.

12) **מסגרת אשראי כללית מתאגיד בנקאי**

ביום 21 בנובמבר 2021, התקשרה הקבוצה באמצעות אקרו נכסים, אקרו ייזום ואקרו התחדשות עירונית (להלן ביחד: "הישויות") בהסכם מימון של מסגרת אשראי בסך כולל של 100 מיליון ש"ח (להלן: "מסגרת האשראי"), כל אחת מהישויות תוכלנה לנצל את מסגרת האשראי בתנאי שסכום הניצול המצטבר של כל הישויות ביחד לא יעלה על סכום מסגרת האשראי. מועד הפירעון הסיופי של מסגרת האשראי הינו 21 בנובמבר 2024.

לאחר תאריך המאזן, הוארכה מסגרת האשראי האמורה לשנה נוספת, כאשר מועד פירעונה הסופי הינו נובמבר 2025.

ג. שעבודים

להבטחת הלוואות ואשראי שקיבלה החברה וישויות המוחזקות על ידה, נרשמו שעבודים קבועים על נכסים קבועים, זכויות במקרקעין, מלאי בהקמה ונכסי נדל"ן להשקעה. כמו כן נרשמו שעבודים שוטפים בגין הפרויקטים המסויימים על נכסי החברה.

יתרת האשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים המובטחות ליום 31 בדצמבר 2023 הינן כדלקמן:

	31 בדצמבר
	2023
	אלפי ש"ח
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן קצר	475,124
אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך	2,185,462
	2,660,586

ביאור 12 - אגרות חוב:

א. ביום 14 באוגוסט 2022, הנפיקה החברה 500 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') בתמורה כוללת ברוטו של 500 מיליון ש"ח, כאשר הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ- 5.2 מיליון ש"ח.

קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון ב-4 תשלומים שנתיים, לא שווים, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2024 עד 2027 (כולל), באופן שכל אחד מהתשלומים הראשון והשני יהווה 10% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה א'), התשלום השלישי יהווה 35% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה א') ואילו תשלום הקרן הרביעי והאחרון יהווה 45% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה א').

אגרות החוב נושאות ריבית שנתית (לא צמודה) בשיעור של 4.53%, אשר תשולם ביום 31 בדצמבר 2022 ובימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2023 עד 2027 (כולל).

<u>אמות מידה פיננסיות</u>

בקשר עם אגרות החוב סדרה א' שהונפקו על ידי החברה, התחייבה החברה לעמוד באמות הפיננסיות הבאות:

- הון החברה לא יפחת מסך של 1,100 מיליון ש"ח.
- היחס חוב פיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו לא יעלה על 78%.

<u>חלוקת דיבידנדים</u>

בהתאם לשטר הנאמנות אגרות החוב (סדרה א'), החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים (כהגדרתם בחוק החברות), בכפוף למגבלות המצטברות הבאות: (א) הן לפני החלוקה והן בעקבותיה, יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו לא יעלה על 70%; (ב) ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין של החברה, שפורסמו לפני מועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע חלוקה, בניכוי סכום החלוקה, לא יפחת אל מתחת ל-1,275 מיליון ש"ח; (ג) החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות; (ד) במועד החלוקה לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי וכן ביצוע החלוקה לא יביא להתקיימות עילה לפירעון מיידי; (ה) אין בחלוקה כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב; (ו) לא מתקיימים בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, של החברה, שפורסמו לפני מועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע חלוקה, סימני אזהרה (כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל- 1970). בנוסף, החברה התחייבה כי כל עוד קיימות אגרות חוב (סדרה א') במחזור, שלא לבצע חלוקה בשיעור העולה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות במועד הרלוונטי, וזאת בהתבסס על הדוחות הכספיים (רבעונים או שנתיים) האחרונים שפורסמו על-ידי החברה עובר למועד החלוקה ובלבד שהחלוקה כאמור עומדת בהגבלות הקבועות בשטר הנאמנות והוראות כל דין.

ב. ביום 2 בינואר 2023, הרחיבה החברה את סדרת אגרות חוב (סדרה א') ב- 200 מיליון ש"ח ערך נקוב בתמורה כוללת ברוטו של 188.4 מיליון ש"ח. שיעור הריבית האפקטיבית השנתית הינו כ- 6.2%.

תנאי אגרות החוב הנוספות זהים לתנאי סדרת האגרות חוב הקיימת של החברה.

בהתאם לדוח על המצב הכספי, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב.

ביאור 13 - זכאים ויתרות זכות:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
א. ספקים ונותני שירותים:		
שטרות והמחאות לפירעון	2,774	12,646
חובות פתוחים	2,540	1,007
הוצאות לשלם	114,737	91,822
	120,051	105,475
ב. מקדמות מלקוחות		
פרויקט YARD	53,118	154,050
פרויקט BART	24,283	79,165
מאחרים	84,853	136,919
	162,254	370,134
תנועה במקדמות מלקוחות:		
יתרה לתחילת שנה	370,134	291,692
מקדמות שהתקבלו במהלך השנה	308,014	480,941
הכנסות שהוכרו במהלך השנה	(515,894)	(402,499)
יתרה לסוף שנה	162,254	370,134
ג. אחרים:		
מוסדות	1,876	3,614
עובדים ומוסדות בגין עובדים	4,157	4,144
הכנסות מראש וזכאים בגין פרויקטים	7,125	17,568
זכאים בגין רכישת חברה מוחזקת (ראה ביאור 21א')	708	681
זכאים בגין פרויקט 3700 (ראה ביאור 7ב'9)	-	25,492
זכאים בגין מתחם ה-1000 (ראה ביאור 8ח')	-	12,069
הפרשה לבדק ואחריות	7,309	4,704
בעלי עניין בחברות מוחזקות	6,604	7,703
אחרים	14,158	12,388
	41,937	88,363
ד. התחייבות למתן שירותי בנייה(*):		
פרויקט YARD	86,795	159,462
פרויקט BART	25,151	61,958
אחרים	138,164	103,055
	250,110	324,475

ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית.

(*) כאמור בביאור 2 יג(ב), עם התהוות ההתחייבות ביצוע עבור דיירים או רשויות בעלי הזכויות, החברה מכירה בהתחייבות לשירותי בנייה עבור בעלי הזכויות בהתאם לשווי ההוגן של עלויות שירותי הבניה, כאשר קיטון ההתחייבות הינו בהתאם לקצב שירותי הבנייה. בפרויקטים תמ"א 38/2 ופינוי בינוי, במועד פינוי הדיירים החברה מכירה בהתחייבות לתשלום דמי שכירות למפונים, כאשר קיטון ההתחייבות הינו בהתאם לקצב התשלומים לדיירים.

ביאור 14 - מסים על ההכנסה:

א. מיסוי החברות בישראל:

שיעורי המס - הכנסות החברה והחברות הבנות בישראל חייבות במס חברות בשיעור 23%.

ב. הרכב המיסים הנדחים והתנועה בהם בכל אחת מהשנים שהסתיימו בתאריכי המאזנים, הינם:

	מלאי מקרקעין	הפסד מועבר	נדל"ן להשקעה	אחרים	סך הכל
			אלפי ש"ח		
יתרה ליום 31 בדצמבר 2020	(15,756)	21,175	(68,613)	5,414	(57,780)
שינויים בשנת 2021:					
שינויים אשר נזקפו להון	-	-	-	(2,968)	(2,968)
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד	(9,684)	12,398	(39,644)	6,257	(30,673)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2021	(15,756)	21,175	(68,613)	5,414	(57,780)
שינויים בשנת 2022:					
שינויים אשר נזקפו להון	-	-	-	261	261
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד	(29,864)	5,172	(65,900)	(3,595)	(94,187)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2022	(45,620)	26,347	(134,513)	2,080	(151,706)
שינויים בשנת 2023:					
שינויים אשר נזקפו להון				249	249
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד	(2,037)	1,287	10,201	8,416	17,867
יתרה ליום 31 בדצמבר 2023	(47,657)	27,634	(124,312)	10,745	(133,590)

ג. ניתוח הנכסים וההתחייבויות של מיסים נדחים, הינו כדלקמן:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
נכסי מסים נדחים:		
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר יותר מ-12 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי	28,986	26,195
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 12 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי	1,446	1,145
	30,432	27,340
התחייבויות מסים נדחים:		
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי לאחר יותר מ-12 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי	(163,563)	(179,046)
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי בתוך 12 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי	(459)	-
	(164,022)	(179,046)
התחייבויות/נכסי מסים נדחים (נטו)	(133,590)	(151,706)

ביאור 14 - מסים על ההכנסה (המשך):

ד. מיסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
שוטפים:			
בגין השנה המדווחת	36,041	4,099	1,117
בגין שנים קודמות	74	(946)	(1,585)
נדחים	(17,867)	94,187	30,673
	18,248	97,340	30,205

ה. התאמת המס התיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי", שהיה חל אילו כל הכנסות החברה היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על החברה (ראה א' לעיל), לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחת:

	השנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
רווח לפני מסים על ההכנסה, כמדווח בדוחות רווח והפסד	82,084	454,794	163,012
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי	23%	23%	23%
המס התיאורטי בגין רווח זה	18,879	104,603	37,493
עליה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:			
חלק המס של המיעוט בשותפויות מאוחדות, כלולות ובשליטה משותפת	(2,901)	(22,608)	(20,299)
השפעת המס בגין תוצאות חברות כלולות ועסקאות משותפות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני הנכללות בדוח רווח או הפסד נטו ממס	3,096	2,035	1,083
תשלום מבוסס מניות	1,045	5,711	17,489
מסים בגין שנים קודמות	(2,741)	3,538	(2,348)
הפסדים להעברה שלא נוצרו בגינם מיסים נדחים	154	2,812	1,199
הוצאות לא מוכרות ואחרות, נטו	716	1,249	(4,412)
מסים על ההכנסה בגין התקופה המדווחת	18,248	97,340	30,205

ו. שומות מס

על פי הוראות הדין, תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומים נקבעה ל-4 שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה. בהתאם, שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה והחברות הבנות בישראל עד שנת 2017 נחשבות כסופיות (בכפוף למועדי הגשת הדוחות ותקופת ההתיישנות על פי דין).

ביאור 14 - מסים על ההכנסה (המשך):

ז. השפעת אימוץ תקני ה- IFRS בישראל על חבות המס

החברה עורכת את דוחותיה הכספיים, לפי תקני ה-IFRS.

תקני IFRS שונים מכללי חשבונאות מקובלים בישראל, ובהתאם לכך, עריכת דוחות כספיים לפי תקני IFRS עשויה לשקף מצב כספי, תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.

בהתאם להוראות החוק שפורסמו בשנים 2010, 2012 ו- 2014 (להלן - הוראות שעה), בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס לגבי שנות המס 2007 עד 2013, לא יחול תקן חשבונאות מספר 29 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות.

משמעות הוראת השעה היא שתקני ה-IFRS לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות המס האמורות.

במהלך שנת 2014, פורסם תזכיר חוק מעודכן לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן - תזכיר החוק) הנובע מיישום תקני ה-IFRS בדוחות הכספיים. תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה-IFRS. יחד עם זאת, בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה, אשר יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת לצורכי מס במקרים שקיימת אי בהירות ותקני ה-IFRS אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל. הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק טרם הושלמו וספק אם יסתיימו בעתיד הקרוב.

עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק, מעריכה הנהלת החברה כי הוראות השעה שנקבעו לשנים 2007 עד 2013 תוארכנה בסופו של דבר גם לשנים 2014 עד 2020. בשל כך, צופה הנהלת החברה בשלב זה כי החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס שקודמות לשנת המס 2021.

בהתחשב בהוראת השעה החלה על שנות המס 2007 עד 2013 ובהערכת החברה לגבי ההיתכנות להארכתה לגבי השנים 2014 עד 2020, כאמור לעיל, חישבה החברה את הכנסתה החייבת לצורכי מס לשנות המס 2008 ועד 2020 בהתבסס על התקינה החשבונאית הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ תקני ה-IFRS בישראל, בכפוף להתאמות מסוימות.

ח. הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות

נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות מוכרים במידה שמימוש הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.

הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות בגין חברות הקבוצה מגיעים לכדי כ- 120 מיליון ש"ח וכ-114 מיליון ש"ח לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022, בהתאמה, והקבוצה צופה לממש את הטבת המס בגינם.

ביאור 15 - הון:

	מספר המניות			
	רשום		מונפק ונפרע	
	31 בדצמבר			
	2023	2022	2023	2022
מניות רגילות ללא ע.נ כ"א*	1,000,000,000**	1,000,000,000**	61,098,929	57,209,000

* המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות (כאשר לכל בעל מניה קול אחד), זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.

** ביום 14 בפברואר 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה את השינויים הבאים בהון החברה: (1) הגדלת הון המניות הרשום של החברה מסך של 100,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח, כל אחת, לסך של 1,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח, (2) פיצול הון מניות החברה כך שכל מניה אחת בעלת 1 ש"ח ערך נקוב תפוצל לסך של 1,000 מניות בעלות ערך נקוב של 0.001 ש"ח, כל אחת, כך שהונה הרשום של החברה יעמוד על סך של 1,000,000,000 מניות בעלות ערך נקוב של 0.001 ש"ח (3) ביטול ערכן הנקוב של כל אחת ממניות החברה, באופן בו הונה הרשום של החברה יעמוד על סך של 1,000,000,000 מניות ללא ערך נקוב.

בדוח על השינויים בהון, הון מניות, פרמיה על מניות וקרנות הון עסקאות עם המיעוט מוצגים יחד החל מדוחות אלו, וסכום הון המניות לשנים 2023 ו-2022 הינו 61 ו-57 בהתאמה.

נתוני המניות בטבלה לעיל ובכל יתר נתוני המניות בדוח כספי זה תואמו למפרע באופן שמשקף את השינויים שבוצעו בהון החברה כמפורט לעיל.

א. הון מניות

(1) התקשרות בהסכם להחלפת מניות

במהלך חודש אוגוסט 2020 התקשרה החברה וצד ג' נוסף אשר מהווים בעלי המניות של אקרו ייזום ואקרו נכסים (בשיעור החזקה של 80% ו- 20% בהתאמה) בהסכם החלפת מניות (להלן - "ההסכם") בהתאם לסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, באופן, שבכפוף להתקיימות תנאים מתלים, החברה תקצה לצד ג' 4,523,000 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה ואשר תהוונה, אחרי ההקצאה כ-13.4% מהון המניות המונפק של החברה וזאת כנגד מלוא החזקותיה של צד ג' באקרו ייזום ובאקרו נכסים.

כנגד הקצאת מניות החברה לצד ג', אקרו ייזום ואקרו נכסים הפכו לחברות בנות בבעלות ובשליטה מלאות של החברה.

(2) עסקת השינוי מבנה

במהלך ספטמבר 2021, התקשרה החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים בהסכמים להחלפת זכויות בישויות מאוחדות והמרת הלוואות להון לפיהם החברה הקצתה 14,653,000 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה ואשר תהוונה, אחרי ההקצאה כ-30.9% מהון המניות המונפק של החברה (ראה ביאור 16ג').

(3) בדבר הקצאת מניות למנכ"ל החברה, ראה פירוט בסעיף ב' להלן.

(4) ביום 2 בפברואר 2023 מימש מנכ"ל החברה כ-496,017 כתבי אופציה ל-302,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם לתכנית 2020.

(5) ביום 1 במאי 2023 מימש נושא משרה בחברה כ-57,000 כתבי אופציה ל-29,090 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם לתכנית 2020.

(6) ביום 21 בספטמבר 2023 מימש נושא משרה בחברה כ-60,000 יחידות מניה חסומות ל-60,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם לתכנית 2021.

(7) ביום 24 באוקטובר 2023 מימש נושא משרה בחברה כ-142,000 כתבי אופציה ל-81,285 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם לתכנית 2020.

ביאור 15 - הון מניות (המשך):

א. הון מניות (המשך):

(8) ביום 7 בנובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של 3,125,000 מניות רגילות ללא ע.נ לגוף מוסדי, אשר תהוונה לאחר הקצאתן כ- 5.14% ובדילול מלא כ- 5.04% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בתמורה כוללת של 100 מיליוני ש"ח, אשר התקבלה ביום 7 בנובמבר 2023.

(9) ביום 10 בדצמבר 2023 מימש עובד בחברה כ-3,000 כתבי אופציה ל-1,680 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם לתכנית 2020.

(10) ביום 27 בדצמבר 2023 מימש מנכ"ל בחברה כ-496,983 כתבי אופציה ל-290,874 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בהתאם לתכנית 2020.

ב. תשלום מבוסס מניות

(1) ביום 24 בספטמבר 2020, אישר דירקטוריון החברה תכנית הקצאת אופציות לעובדים ו/או נושאי משרה (להלן – "תכנית 2020") (להלן- "הניצעים הראשונים"), על פיה יוענקו לעובדים ו/או נושאי משרה כפי שייקבע בעתיד על ידי דירקטוריון החברה, עד 1,419,000 אופציות, ללא תמורה, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן.

מועדי הזכאות יהיו כמפורט להלן: (1) 25% מכמות האופציות יהיו ניתנות למימוש החל מתום 24 חודשים ממועד הקצאתן; (2) 25% מכמות האופציות יהיו ניתנות למימוש החל מתום 36 חודשים ממועד הקצאתן; (3) 25% מכמות האופציות יהיו ניתנות למימוש החל מתום 48 חודשים ממועד הקצאתן; (4) 25% מכמות האופציות יהיו ניתנות למימוש החל מתום 60 חודשים ממועד הקצאתן.

התכנית אמורה להתנהל במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצורכי מס סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, בגין האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית, למעט מרכיב הטבה פירותי, אם קיים, שנקבע במועד ההקצאה.

ביום 14 בינואר 2021 הוענקו סך של 1,334,000 אופציות לעובדים ו/או נושאי משרה במסגרת תכנית 2020. השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה, מחושב לפי מודל בלק ושולס הינו כ-14 ש"ח והשווי ההוגן של כל כתבי האופציה שהוקצו הינו כ-18,570 אלפי ש"ח.

השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של 16.99 ש"ח, סטיית תקן (יומית) של 42% לתקופה של 5 שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו 0.32%, לתקופת מימוש של 5 שנים. ביום 13 בספטמבר 2021 החליט דירקטוריון החברה ביחס לניצעים הראשונים אשר הוענקו להם אופציות ביום 14 בינואר 2021, כי תבוצע התאמה לתקופת ההבשלה (Vesting) באופן שמלוא כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מיום 31 בינואר 2023 חלף תקופת ההבשלה אשר הייתה קבועה בתכנית.

ביום 28 באוקטובר 2021 אישר דירקטוריון החברה הענקה של 75,000 אופציות לעובדים ו/או נושאי משרה (להלן- "הניצעים השניים"), בהתאם לתוכנית 2020.

השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה שהוקצו לניצעים השניים, מחושב לפי מודל בלק ושולס הינו כ-32 ש"ח והשווי ההוגן של כל כתבי האופציה שהוקצו לניצעים השניים הינו כ-2,377 אלפי ש"ח.

השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של 16.99 ש"ח, סטיית תקן (יומית) של 40.8% לתקופה של 5 שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו 0.8%, לתקופת מימוש של 5 שנים.

ביאור 15- הון מניות (המשך):

ב. תשלום מבוסס מניות (המשך)

(2) ביום 30 בנובמבר 2021 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, תכנית להקצאת מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה (להלן - "התכנית") על פיה יוענקו למנכ"ל החברה (להלן - "הניצע"), ללא תמורה, 1,497,000 מניות רגילות של החברה (להלן - "המניות") ללא תקופת הבשלה. דירקטוריון החברה אישר באותו מועד בקשר עם התכנית כאמור, כי הקצאת המניות מכוח התכנית לניצע שהינו תושב ישראל על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה תיעשה בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון. ביום 30 בנובמבר 2021 המניות הוקצו לניצע.

שווי של כל המניות אשר הוקצו לניצע במועד ההענקה מסתכם לסך של כ-68 מיליון ש"ח והחברה הכירה בהוצאה בסכום זה במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2021.

(3) ביום 14 בפברואר 2022 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הקצאה של 145,000 מניות רגילות של החברה, תמורת ערכן הנקוב, מכח תכנית להקצאת מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תכנית 2021") לשני נושאי משרה בחברה וזאת ללא תקופת הבשלה. שווי המניות אשר הוקצו הינם כ-7.7 מיליון ש"ח.

בנוסף אושרה הקצאה של 181,000 מניות רגילות של החברה לנושא משרה נוסף, מכח תכנית 2021, באופן ש-60,000 מניות רגילות של החברה תוקצינה ביום 1 בינואר 2023, 60,000 מניות רגילות של החברה תוקצינה ביום 1 בינואר 2024 ו-61,000 מניות רגילות של החברה תוקצינה ביום 1 בינואר 2025 (להלן: "מועד ההבשלה"). השווי ההוגן של ההקצאה הינו כ-9.4 מיליון ש"ח, כאשר המניות תוקצינה ככל ובמועד ההבשלה נושא המשרה יהיה עובד החברה.

ביום 15 ביוני 2022, אישר דירקטוריון החברה הקצאה נוספת של 10,000 כתבי אופציה לא סחירים לשני עובדי החברה (שאינם נושאי משרה או בעלי עניין בחברה), הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב, וזאת בהתאם לתוכנית 2020 (ראה ביאור 16ב(1) לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2021). השווי ההוגן למועד ההקצאה הינו כ- 343 אלפי ש"ח, אשר חושב בהתבסס על מחיר מימוש של 16.99 ש"ח לתקופה של שנתיים, כאשר 50% מכתבי האופציות ניתנים למימוש החל מיום 1 בינואר 2023 ו-50% החל מיום 1 בינואר 2024.

(4) ביום 6 בספטמבר 2023 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הקצאה של 381,462 מניות רגילות של החברה, תמורת ערכן הנקוב, מכח תכנית להקצאת מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תכנית 2023") לנושא משרה בחברה. מועדי הזכאות וכן מנגנון המימוש מכח תכנית זו זהה למתואר בתכנית 2020 המפורטת לעיל. השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה, מחושב לפי מודל בלק ושולס הינו כ-13 ש"ח והשווי ההוגן של כל כתבי האופציות שהוקצו הינו כ-5 מיליון ש"ח. השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של 35.59 ש"ח, סטיית תקן יומית של 41% לתקופה של 5.5 שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו 3.73%.

ג. עסקת השינוי מבנה

ביום 14 בספטמבר 2021 התקשרו החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים עם משקיעים שהינם בעלי זכויות בתאגידים מוחזקים של החברה (להלן - "התאגידים המוחזקים") וכן עם התאגידים המוחזקים בהסכמי החלפת זכויות (להלן - "הסכם החלפת הזכויות" ו-"עסקת השינוי מבנה") בהתאם לסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961, בשני שלבים באופן שבשלב הראשון וכנגד זכויות המשקיעים בתאגידים המוחזקים, כל אחת מאקרו ייזום ואקרו נכסים, לפי העניין, הקצתה לכל אחד מהמשקיעים מניות באקרו ייזום ובאקרו נכסים, במצבן As-Is; ובאופן שבשלב השני כנגד החזקות המשקיעים באקרו ייזום או אקרו נכסים, לפי העניין, הקצתה החברה לכל אחד מהמשקיעים מניות של החברה, במצבן As-Is, היינו בסה"כ 9,478,000 מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א של החברה בהתאם לחלוקה הקבועה בהסכם החלפת המניות, ובאופן שלאחר הקצאה כאמור אקרו ייזום ואקרו נכסים הפכו לחברות בנות בבעלות ובשליטה מלאות של החברה.

ביאור 15 - הון מניות (המשך):

ג. עסקת השינוי מבנה (המשך):

ביום 13 בספטמבר 2021 התקשרו החברה, אקרו ייזום ואקרו נכסים עם שני צדדי ג' שהינם בעלי זכויות בתאגידים מוחזקים של החברה, בשרשור סופי, (להלן - "התאגידים המוחזקים"), בהסכם מכר והקצאה (להלן - "הסכם המכר וההקצאה") לפיו: (א) המשקיעים מכרו לאקרו ייזום ואקרו נכסים, לפי העניין, את מלוא הזכויות והתחייבויות של המשקיעים בתאגידים המוחזקים לרבות השקעות הון שבוצעו על ידם ולרבות הלוואות בעלים שהועמדו על ידם לתאגידים המוחזקים אשר תפרענה כנגד תשלום סך של כ-121 מיליון ש"ח; (ב) החברה תקצה למשקיעים 2,084,000 מניות רגילות של החברה, כשהן נקיות וחופשיות, וזאת בתמורה לסך של כ-98 מיליון ש"ח.

ד. הסכמי המרת הלוואות להון

ביום 14 בספטמבר 2021 התקשרה החברה בהסכמי המרת הלוואות להון, נפרדים ושאינם תלויים זה בזה באופן שהלוואות (קרן וריבית שנצברה עד למועד חתימת ההסכם) שהועמדו על ידי בעל מניות ב' ומלווה ב' (כהגדרתם בביאור 13 לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2021) וביום 30 בספטמבר 2021 התקשרה החברה עם מלווה ד' (כהגדרתו בביאור 13 לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2021) בהסכם המרת הלוואות להון (להלן יחד ובהתאמה- "המשקיעים" ו-"הסכמי ההמרה") לפיהם הלוואות שהועמדו על ידי המשקיעים לחברה בסכום כולל של כ-145 מיליון ש"ח (קרן וריבית שנצברה בגינן), הומרו ל-3,091,000 מניות רגילות של החברה.

סך הקצאת המניות המפורטת בסעיפים ג' ו- ד' לעיל מהוות כ-30.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

ה. חלוקת דיבידנד

ביום 20 במרס 2023 החליט דירקטוריון החברה על חלוקה בסך של כ-52 מיליון ש"ח, אשר חולק נכון למועד הדוח על המצב הכספי.

ו. רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

ביום 20 במרס 2023 התקשרה אקרו ייזום עם שותפים שהינם בעלי זכויות באקרו מטרופולין בהסכם לרכישת מלוא זכויות והלוואות השותפים באקרו מטרופולין תמורת כ- 15.7 מיליוני ש"ח כך שחלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט עלה מכ- 96.1% ל- 100%.

ביום 27 בדצמבר 2023 התקשרה אקרו נכסים עם שותף שהינו בעל זכויות בש.מ 10 בהסכם הקצאת זכויות אשר במסגרתו עלתה אקרו נכסים מ-68.2% ל-80% אחזקה בשותפות.

ז. הנפקה ראשונה לציבור

ביום 23 בפברואר 2022 פרסמה החברה תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף וביום 28 בפברואר 2022 פרסמה החברה הודעה משלימה (להלן יחד: "התשקיף"). ניירות הערך נשוא התשקיף הוצעו בדרך של הנפקה על ידי החברה, למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "המשקיעים המוסדיים" ו-"תקנות ההצעה", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה. בהתאם לתשקיף, ניירות הערך הוצעו לניצעים המוסדיים ב- 69.9 ש"ח למניה כאשר הוצעו סך של 7,160,000 מניות.

במסגרת ההצעה, הוגשו לחברה הזמנות לרכישת 22,055,300 מניות, בסך כספי כולל של כ- 1,541 מיליון ש"ח. מתוך ההזמנות שהוגשו כאמור, החברה נענתה להזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 7,160,000 מניות, בתמורה כוללת של כ-500,484 אלפי ש"ח אשר התקבלה ביום 2 במרס 2022

ביאור 16 - הכנסות:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
הכנסות ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה :			
פרויקט GOLF (ראה ביאור 7ב'1)	43,406	197,267	235,069
פרויקט ACRO BUSINESS CAMPUS - (ראה ביאור 8ה')	122,040	226,797	118,155
פרויקט **YARD** (ראה ביאור 7ב'4(ג))	315,431	101,288	28,576
פרויקט **BART** (ראה ביאור 7ב'4(ב))	151,148	61,626	17,440
אחרים	188,441	233,717	48,806
	820,466	820,695	448,046

ביאור 17 - הוצאות מכירה, פרסום ושיווק:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
משכורות והוצאות בקשר לעובדים	5,283	5,169	4,277
פרסום ושיווק	10,646	5,099	7,326
תיווך וייעוץ	588	3,164	4,204
	16,517	13,432	15,807

ביאור 18 - הוצאות הנהלה וכלליות:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
משכורת והוצאות בקשר לעובדים (1)	45,686	57,339	100,571
תרומות, מתנות וכיבודים	2,926	2,188	1,604
עמלות, שכר מקצועי וביטוחים	7,595	9,657	10,188
אחזקת מבנים, משרדים וציוד	5,804	4,244	3,309
פחת והפחתות	1,633	1,491	1,364
אחרות	878	5,498	2,674
	64,522	80,417	119,710

(1) בשנת 2023 כללו הוצאות משכורות והוצאות בקשר לעובדים הוצאות בגין הענקת אופציות ומניות בסך של כ- 4,543 אלפי ש"ח, בשנת 2022 כ- 24,829 אלפי ש"ח ובשנת 2021 כ- 68,280 אלפי ש"ח כמתואר בביאור 15ב' (2).

ביאור 19 - הוצאות (הכנסות) מימון - נטו:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	באלפי ש"ח		
הוצאות מימון:			
הוצאות ריבית:			
הלוואות מבעלי עניין	-	16,485	11,376
בגין הלוואות מבעלי זכויות בישויות מאוחדות וצדדים קשורים	-	200	7,185
בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים	165,465	77,924	39,584
עמלות בנקים ואחרות	10,172	15,352	17,125
ריבית והפרשי שער בגין הלוואות מאחרים	-	67	13,057
ריבית בגין אגרות חוב (ראה ביאור 12 לעיל)	35,553	8,893	-
בניכוי - עלויות אשראי שהוונו כחלק מעלות המלאי	(94,055)	(37,084)	(26,549)
בניכוי - עלויות אשראי שהוונו כחלק מעלות נדל"ן להשקעה	(70,014)	(33,835)	(22,152)
סך הוצאות מימון	47,121	48,002	39,626
הכנסות מימון:			
ריבית והפרשי שער בגין הלוואה לצד קשור ואחרים	548	190	268
הכנסות מימון משערוך ניירות ערך	-	2	353
הכנסות ריבית מפקדונות ואחרים	16,864	4,192	910
סך הכנסות מימון	17,412	4,384	1,531

ביאור 20 – התקשרויות ותלויות:

א. התחייבות בגין רכישת בניין עיר ט.י.ג בע"מ:

1. רכישת בניין עיר ט.י.ג בע"מ

ביום 1 בדצמבר 2019, התקשרה אקרו נדל"ן התחדשות עירונית שותפות מוגבלת (להלן בסעיף זה - "השותפות") בהסכם רכישת 10,000 מניות רגילות 1 ש"ח ע.נ, המהוות 100% מההון המונפק והנפרע של בניין עיר ט.י.ג בע"מ (להלן - "הסכם הרכישה" ו-"בניין עיר", בהתאמה), שהינה חברה פרטית הפועלת בישראל ובבעלות מלאה של צדדים שלישיים אשר מקדמת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית (ראה גם ביאור 7 לעיל).

2. הסכם ייזום

טרם מועד הרכישה, התקשרה בניין עיר בהסכם קבלת שירותים עם חלק מבעלי מניותיה לשעבר להנעת פרויקטים חדשים מתוך רשימת פרויקטים מוגדרים מראש (להלן - "הסכם הייזום"). בהתאם להסכם הייזום, בניין עיר תקבל את השירותים כאמור עבור רשימה סגורה של פרויקטים בתמורה כדלקמן:

א. בגין כל יח"ד המיועדת לרוכשים שאינם בעלי זכויות טרם הקמת הפרויקט (להלן - "רוכשים חדשים") הממוקמת בתל אביב, ישולם סך של 135 אלפי ש"ח, פרט לפרויקט BART, עבורו ישולם סך של כ-3.7 מיליוני ש"ח ככל שייבנו 58 יח"ד המיועדות לרוכשים חדשים. נכון למועד הדוח על המצב הכספי, שולמו כ- 2.9 מיליון ש"ח.

ב. בגין כל יח"ד המיועדת לרוכשים חדשים הממוקמת בהרצליה, ישולם סך של 70 אלפי ש"ח.

ביאור 20 – התקשרויות ותלויות (המשך):

א. התחייבות בגין רכישת בניין עיר ט.י.ג בע"מ (המשך):

2. הסכם ייזום (המשך):

התשלומים המפורטים לעיל ישולמו בהתאם לחלקה של בניין עיר בפרויקטים כאמור ועל פי לוח תשלומים המפורט בהסכם הייזום.

החברה הכירה במועד רכישת בניין עיר בסך של כ-8.8 מיליוני ש"ח בגין התחייבותה לתשלום על פי הסכם הייזום.

השותפות מעדכנת מעת לעת את בסיס ההנחות בהתאם לסבירות התרחשות התנאים והתממשות הזכויות בפרויקטים.

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, עומדת יתרת ההתחייבות לתשלום על סך של 8.5 מיליוני ש"ח.

ב. רכישת מניות המיעוט באקרו נדל"ן התחדשות עירונית

ביום 10 במאי 2021, התקשרה החברה באמצעות אקרו ייזום (להלן - "הרוכשת") עם צד ג' המחזיק ב-17% באקרו נדל"ן התחדשות עירונית שותפות מוגבלת (להלן - "המוכרת" ו- "השותפות"), בהסכם לרכישת זכויותיו בשותפות (להלן - "הסכם הרכישה").
בהתאם להסכם הרכישה, הרוכשת שילמה עבור זכויות המוכרת בשותפות תמורה כוללת של כ-22.6 מיליון ש"ח והשותפות פרעה את הלוואת המוכרת בתוספת הריבית שנצברה למועד ההתקשרות בסך כולל של כ- 20 מיליון ש"ח. החברה טיפלה ברכישה כעסקה עם המיעוט כאשר ההפרש בין התמורה ששולמה לבין הערך בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף להון תחת קרן הון עסקאות עם המיעוט.
כחלק מתנאי ההסכם, הסכימה המוכרת לא להתחרות בשותפות (ביחס לפרויקטים שהשותפות החתימה דיירים על הסכם טרם חתימת הסכם הרכישה) כפועל יוצא הכירה החברה בנכס בלתי מוחשי בגין הסכם אי התחרות בסך של 4.7 מיליון ש"ח בדוח על המצב הכספי, אותו מפחיתה עם הקידום בזמן.

ג. הליכים משפטיים

נכון למועד החתימה על הדוח, תביעה אשר הוגשה נגד הקבוצה וצדדים אחרים, בסך של 50 מיליון ש"ח, בטענה כי באחד מהפרויקטים של התחדשות עירונית (חלקה של הקבוצה בפרויקט הינו 50%), ובניין נוסף מפרויקט אחר, פעלו לשדל את בעלי הדירות להפר את ההסכמים עם היזם הקודם עימו החלו להתקשר בהסכמים ולחתום עימו על הסכם פינוי בינוי, נמחקה על פי החלטת בית משפט מיום 5 בפברואר 2024.
בנוסף, היזם הקודם הגיש במסגרת הליך בוררות תביעה כנגד בעלי הדירות, במסגרתה עתר להורות על אכיפת ההסכם שנחתם בינו לבין בעלי הדירות או לחייב את הבעלים בתשלום פיצויים בסך 160 מיליוני ש"ח. בשלב זה הקבוצה אינה צד להליך הבוררות, אולם עשויה להיות לו השפעה עליה מכח התניית שיפוי הקיימת בהסכם שנחתם בינה לבין בעלי הדירות הכפופה להוראות ההסכם.
על בסיס המידע הקיים בידי הקבוצה בשלב זה (בו היא כאמור איננה צד לבוררות), עומדות לבעלי הדירות טענות כבדות משקל כנגד התביעה שהוגשה נגדם.

ביאור 21 – עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

א. עסקות עם בעלי ענין וצדדים קשורים:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
הוצאות שכר / שכר טרחה לצדדים קשורים הנותנים שירותים לקבוצה או מטעמה:			
הסכום (*)	20,383	32,956	82,796
מספר האנשים שאליהם מתייחסות ההטבות	6	5	6

(*) כולל שווי הטבה בגין מניות ואופציות שהוענקו לצדדים קשורים המועסקים בחברה בסך של 3,690 אלפי ש"ח בשנת 2023 (סך של 24,828 אלפי ש"ח בשנת 2022 וסך של 68,280 אלפי ש"ח בשנת 2021).

ביאור 21 – עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):

א. עסקות עם בעלי ענין וצדדים קשורים (המשך):

במסגרת הסכם ההשקעה וההלוואה האמורים בביאור 12 לעיל, החברה ובעלי המניות סיכמו על ביטול מנגנון התגמול הקיים של מנהלי החברה וחתימת הסכמים חדשים עם נושאי משרה בחברה אשר יאמצו את עקרונות התגמול אשר עיקריו מפורטים להלן ואשר יחולו בתוקף מיום 1 בינואר 2018:

1. תגמול קבוע: סך התגמול הקבוע לששת נושאי המשרה הבכירים בחברה יהא סך של 560 אלפי ש"ח לחודש בגין היקף משרה מלאה (100%), בנוסף לעלייה בגובה של 2% בכל שנה.

2. כתגמול נוסף, תשלם החברה תגמול משתנה שנתי כמפורט להלן:

(א) תגמול משתנה שנתי בסך השווה ל- 6% מרווח החברה בשנה הרלוונטית לפני מיסים על ההכנסה על פי הדוחות הכספיים (המאוחדים) לאותה שנה בניכוי חלק המיעוט, ברוטו, ברווחי חברות מאוחדות וכלולות באותה שנה (או בתוספת חלק המיעוט, ברוטו, בהפסדי חברות מאוחדות וכלולות באותה שנה) ובניכוי 25 מיליון ש"ח, ובלבד שהתוצאה הינה חיובית. הרווח לפני מס לא יכלול 50% מרווחי (הפסדי) שערוך.

(ב) תגמול משתנה שנתי בסך השווה ל 0.1% מסך הכנסות החברה כפי שיופיעו בדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה (ללא חלק המיעוט), בתוספת חלק החברה בהכנסות ישויות כלולות כפי שיופיעו בדוחות הכספיים של הישויות הכלולות.

(ג) תגמול משתנה שנתי בסך השווה ל 0.1% מסך עלויות כל פרויקט קבוצת הרכישה לחברי קבוצת הרכישה שארגנה החברה ושגיבושה הושלם בשנת הדוח (היינו, חברי קבוצת הרכישה חתמו על הסכם מכר מחייב עם בעלי הקרקע) (להלן - "גיבוש קבוצת הרכישה") בתקופה של 12 חודשים לפני או 12 חודשים אחרי גיבוש קבוצות הרכישה.

(ד) בדבר הקצאת מניות למנכ"ל החברה, ראה פירוט בביאור 16ב(2) להלן.

ביום 14 בפברואר 2022 אושרה מדיניות תגמול חדשה עבור נושאי המשרה בחברה, אשר יאמצו את מדיניות התגמול, אשר עיקריה מפורטים להלן, החל מיום 1 בינואר 2022:

1. תגמול קבוע: סך התגמול הקבוע לחמשת נושאי המשרה הבכירים בחברה יהא סך של 750 אלפי ש"ח לחודש, בגין היקף משרה של משרה מלאה (100%). התגמול הקבוע יהיה צמוד לעליית המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2021.

2. כתגמול נוסף, תשלם החברה תגמול משתנה שנתי ל-5 נושאי משרה, בסך השווה ל-8.5% מרווח החברה שמעל 50 מיליון ש"ח ועד לגובה 75 מיליון ש"ח, בשנה הרלוונטית לפני מיסים על הכנסה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים לאותה שנה בניכוי חלק המיעוט, ברוטו, ברווחי חברות מאוחדות וכלולות באותה שנה (או בתוספת חלק המיעוט, ברוטו, בהפסדי חברות מאוחדות וכלולות באותה שנה), ובלבד שהתוצאה חיובית.

בגין רווח החברה מעל 75 מיליון ש"ח כמפורט לעיל תשלם החברה תגמול משתנה בסך השווה ל-9.75%.

תקרת התגמול המשתנה לחמשת נושאי המשרה ביחד, הינו 9 מיליון ש"ח.

הרווח לפני מס לא יכלול רווחי/ הפסדי שערוך שטרם מומשו, במקרה של מימוש נכס יתווספו/ יופחתו רווחי/ הפסדי השערוך שנוטרלו מהרווח לפני מס, כאמור לעיל (לרבות בחברות כלולות) לסכום רווח לפני מס.

במידה וירשם הפסד בשנה הנתונה, הוא יועבר לשנה העוקבת וייגרע מהרווח לפני מס של החברה או יתווסף להפסד של השנה העוקבת, מנגנון זה יוגבל לתקופה של 3 שנים.

ביאור 21 – עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):

ב. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

	31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
במסגרת הנכסים השוטפים:		
חייבים	-	557
במסגרת ההתחייבויות השוטפות:		
זכאים ויתרות זכות	5,904	431
	5,904	431

ביאור 22 - רווח למניה:

בסיסי:

הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברה בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות.

	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
רווח המיוחס לבעלים של החברה	47,724	262,850	53,456
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות	58,000,408	56,033,753	38,181,000
הרווח הבסיסי למניה (בש"ח)	0.82	4.69	1.4

הכמות המשוקללת של המניות הינה בהתחשב בפיצול המניות שבוצע ביום ה-14 בפברואר 2022 .לפרטים נוספים ראה ביאור 16.

מדולל:

הרווח המדולל למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברה בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות ובגין השפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות.

	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
רווח המיוחס לבעלים של החברה	47,724	262,850	53,456
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות	58,000,408	56,033,753	38,181,000
התאמות:			
כתבי אופציה	658,306	833,510	396,000
סה"כ	58,658,714	56,867,263	38,577,000
הרווח מדולל למניה (בש"ח)	0.81	4.62	1.4

ביאור 23 - מידע מגזרי

ההנהלה קבעה את מגזרי הפעילות של הקבוצה בהתבסס על המידע אשר נסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה למטרת הקצאת המשאבים למגזרים והערכת הביצועים שלהם.

מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות רכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה למטרת הקצאת המשאבים למגזרים והערכת ביצועי המגזרים השונים המתבססת על אופן הפקת ההכנסות מהפרויקט והרווח התפעולי. לגבי פרויקטים המנוהלים בחברה מוחזקת בה שותפה החברה ואשר מוצגים בדוחות בשיטת השווי המאזני, נסקרים הנתונים על בסיס חלקה היחסי של החברה בפרויקט.

להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה :

א. תחום הנדל"ן היזמי - הכולל איתור מקרקעין, תהליכי השבחה וייזום של פרויקטים בנדל"ן, לרבות התחדשות עירונית. וטיפול בקבוצות משקיעים המשקיעות בפרויקטים בתחום הפעילות. במסגרת פרויקטים של קבוצות משקיעים משתתפת החברה בפרויקטים, במישרין ו/או בעקיפין, כאחד המשקיעים בפרויקטים (בדרך כלל כשותף מוגבל) ומובילה או לוקחת חלק בייזום הפרויקט (בדרך כלל כשותף כללי) בהתאם להסכמות עם קבוצת המשקיעים, הקמת פרויקטים למגורים ו/או למשרדים ומסחר על המקרקעין ומכירת היחידות בהם. במסגרת הכנסות מגזר פעילות זה סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי את כלל הסעיפים המוצגים במסגרת קטגוריית ההכנסות בהקשר למגזר פעילות זה בדוח רווח והפסד, כגון הכנסות ממכירת מקרקעין, דירות ושירותי בנייה (כולל רווח ממכירת חלק בישויות מוחזקות העוסקות בתחום זה), הכנסות משיווק ותיווך פרויקטים, וכן את חלק החברה ברווחי (הפסדי) ישויות המטופלות בשיטת השווי המאזני העוסקות בתחום זה.

ב. תחום הנדל"ן מניב -

הכולל איתור פרויקטים אטרקטיביים בתחום הנדל"ן המניב, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן מניב בישראל.

ג. אחרים-

מייצג בעיקר תחום דיור להשכרה, ארגון וניהול קבוצות רכישה ופעילות החברה בפרויקטים בניו יורק.

המידע המגזרי בגין המגזרים המדווחים לשנת 2023, הינו כדלקמן :

	נדל"ן יזמי	נדל"ן מניב	אחרים	התאמות למאוחד	מאוחד
הכנסות	812,358	70,540	14,706	-	897,604
רווחי (הפסדי) חברות מוחזקות	113	(905)	-	-	(792)
סך הכנסות	812,471	69,635	14,706	-	896,812
תוצאות המגזר	147,118	68,611	(40,515) (*)	-	175,214
הוצאות שאינן מיוחסות					(63,421)
הכנסות מימון					17,412
הוצאות מימון					(47,121)
רווח לפני מיסים על הכנסה					**82,084**
מידע נוסף :					
נכסי המגזר	3,156,756	2,573,478	290,268	253,677	6,274,179
סך הנכסים כוללים בין היתר :					
השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני	213,351	66,725	4,315		
התחייבויות המגזר	1,760,594	1,326,451	157,846	885,463	4,130,354

(*) סעיף תוצאות המגזר בשנת 2023 כולל הפסד של מגזר הדיור להשכרה בסך של כ-41 מיליוני ש"ח הנובע משערוכים שליליים שבוצעו לשני נכסים. מגזר זה טרם מניב הכנסות מהשכרה, שכן הנכסים בשלב ההקמה. יתרת נכסי המגזר בדוח על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר 2023 הינה 253 מיליוני ש"ח.

ביאור 23 - מידע מגזרי (המשך):

המידע המגזרי בגין המגזרים המדווחים לשנת 2022, הינו כדלקמן:

	נדל"ן יזמי	נדל"ן מניב	אחרים	התאמות למאוחד	מאוחד
הכנסות	826,948	326,644	5,028	-	1,158,620
רווחי (הפסדי) חברות מוחזקות	79	57,802	1,361	-	59,242
סך הכנסות	827,027	384,446	6,389	-	1,217,862
תוצאות המגזר	203,514	374,247	(6,363)	-	571,398
הוצאות שאינן מיוחסות					(72,986)
הכנסות מימון					4,384
הוצאות מימון					(48,002)
רווח לפני מיסים על הכנסה					**454,794**
מידע נוסף:					
נכסי המגזר	3,346,482	2,458,035	11,281	241,013	6,056,811
סך הנכסים כוללים בין היתר:					
השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני	244,756	89,164	3,913		
התחייבויות המגזר	2,149,895	1,103,064	25,205	687,377	3,965,541

המידע המגזרי בגין המגזרים המדווחים לשנת 2021, הינו כדלקמן:

	נדל"ן יזמי	נדל"ן מניב	אחרים	התאמות למאוחד	מאוחד
הכנסות	449,074	190,025	4,703	-	643,802
רווחי (הפסדי) חברות מוחזקות	(3,278)	61,626	(854)	-	57,494
סך הכנסות	445,796	251,651	3,849	-	701,296
תוצאות המגזר	64,094	245,038	3,444	-	312,576
הוצאות שאינן מיוחסות					(111,469)
הכנסות מימון					1,531
הוצאות מימון					(39,626)
רווח לפני מיסים על הכנסה					**163,012**
מידע נוסף:					
נכסי המגזר	2,125,545	1,649,899	62,311	102,762	3,940,517
סך הנכסים כוללים בין היתר:					
השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני	177,974	81,559	5,897		
התחייבויות המגזר	1,509,490	789,250	22,237	351,950	2,672,927

ביאור 24 – אירועים לאחר תאריך המאזן:

(1) ביום 28 בינואר 2024 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הקצאה של 283,869 מניות רגילות של החברה, תמורת ערכן הנקוב, מכח תכנית להקצאת מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תכנית 2023") לנושא משרה בחברה. מועדי הזכאות וכן מנגנון המימוש מכח תכנית זו זהה למתואר בתכנית 2020 המפורטת לעיל. השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה, מחושב לפי מודל בלק ושולס הינו כ-17 ש"ח והשווי ההוגן של כל כתבי האופציות שהוקצו הינו כ-5 מיליון ש"ח. השווי ההוגן האמור חושב בהתבסס על מחיר מימוש של 46.67 ש"ח, סטיית תקן יומית של 42.5% לתקופה של 5.5 שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון הינו 3.69%.

שם החברה/ השותפות המוחזקת:	**שיעור בעלות בהון (%)**	**שיעור בעלות בהצבעה (%)**
ישויות מאוחדות:		
אקרו השבחת מקרקעין בע"מ	100%	100%
אקרו נדל"ן (2006) בע"מ	100%	100%
אקרו נדל"ן ייזום בע"מ	100%	100%
אקרו נכסים בע"מ	100%	100%
מבואות יפו א.ק נדל"ן בע"מ	100%	100%
בנייני אקרו 1 בע"מ	100%	100%
אקרו ניו-יורק בע"מ	100%	100%
אקרו ניו יורק 51 בע"מ	100%	100%
אקרו נאות אפקה צ.א.ר, שותפות רשומה	100%	100%
בנייני אקרו כוכב השרון י.צ.א (2015), שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ייזום בהרצליה א.ר (2014) שותפות רשומה	100%	100%
אקרו תל אביב 1 בע"מ	100%	100%
אקרו תל אביב 2 (2014) בע"מ	100%	100%
בנייני אקרו בשחקים א.ר.ב (2015) שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו כחול לבן א.ר, שותפות מוגבלת	60%	100%
ACRO RICA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	100%	100%
מגדלי אקרו שותפות מוגבלת	100%	100%
מגדלי אקרו ניהול נכסים י.צ.א.ר (2015) שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ש.א.א.ש פרויקטים שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו בנייה ותשתית (ל.כ) 2017, שותפות מוגבלת	61.80%	100%
אקרו ש.מ.מ 03, שותפות מוגבלת	100%	100%

שם החברה/ השותפות המוחזקת:	שיעור בעלות בהון (%)	שיעור בעלות בהצבעה (%)
דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ. (2016), שותפות מוגבלת	40%	100%
ארבוב נדל"ן יו אס איי (צ.א.ר), שותפות מוגבלת	50%	100%
אקרו תל אביב א.ר.ב (2014) שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ארט - שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו נכסים (א.ר.ב) 2016 - שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו נדל"ן התחדשות עירונית - שותפות מוגבלת	100%	100%
Acro Holdings LP	32.22%	100%
ACRO Montrose L.P	100%	100%
ACRO 416West 52nd ST LP	77.37%	100%
אקרו חוצות העיר (י.א) 2017, שותפות מוגבלת	70%	100%
אקרו גולת הכותרת (י.א) 2017, שותפות מוגבלת	87.56%	100%
אקרו שביל הארץ (ל.כ) 2017, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ש.מ.מ 08, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ש.מ.מ 02, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו אופק בהיר, שותפות מוגבלת	66.7%	100%
אקרו ש.מ.מ 01, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו לנדסקייפ, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו מטרופולין, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ש.מ 40 שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו עסקים בנדל"ן שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ש.מ 43, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ש.מ 10, שותפות מוגבלת	80%	80%

שם החברה/ השותפות המוחזקת:	שיעור בעלות בהון (%)	שיעור בעלות בהצבעה (%)
אקרו ש.מ 46 שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו ש.מ 18, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו פרזון תל אביב - שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 02, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 03, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 05, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 06, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 07, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 09, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 10, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 11, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 12, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 13, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 14, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 15, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 17, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 16, שותפות מוגבלת	85%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 18, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 19, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 20, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 21, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 22, שותפות מוגבלת	100%	100%

שם החברה/ השותפות המוחזקת:	שיעור בעלות בהון (%)	שיעור בעלות בהצבעה (%)
אקרו התחדשות בתל אביב 25, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 26, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 27, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 28, שותפות מוגבלת	80%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 29, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 30, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 31, שותפות מוגבלת	100%	100%
אקרו התחדשות בתל אביב 32, שותפות מוגבלת	100%	100%
תדהר, אקרו ברחוב אבן גבירול 190 תל אביב, שותפות מוגבלת	50%	50%
תדהר, אקרו תפ אראל בצפון תל אביב, שותפות מוגבלת	40%	40%
התחדשות עירונית מתחם ארבר, שותפות מוגבלת	37.50%	37.50%
אקרו אביב ביפת 183-173, שותפות מוגבלת	50%	50%
אקרו אביב בנוח 6-2 שותפות מוגבלת	66.67%	66.67%
אקרו הקונגרס, שותפות מוגבלת	80%	80%
אקרו מכרזים בע"מ	100%	100%
בניין עיר ט.י.ג	100%	100%
התחדשות בבארט אקרו נדל"ן- שותפות מוגבלת	100%	100%
ישויות כלולות:		
פינת גלילות בע"מ	16.4%	27.34%
ישויות בשליטה משותפת:		
צוקי ארסוף בע"מ	33.16%	33.16%
אקרו ש.מ 05, שותפות מוגבלת	33.33%	50%

שם החברה/ השותפות המוחזקת:	שיעור בעלות בהון (%)	שיעור בעלות בהצבעה (%)
בנייני אקרו 2 בע"מ	50%	50%
בנייני אקרו 3 בע"מ	50%	50%
אקרו פאנגאיה שותפות רשומה	40%	40%
א.ק.מ דה וינצ'י בכנרית שותפות מוגבלת	50%	50%
אקרו אשדר ביפו, שותפות מוגבלת	35%	50%

קבוצת אקרו בע"מ

מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים

המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

<u>ליום 31 בדצמבר 2023</u>

תוכן העניינים

	עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים	3
נתונים על המצב הכספי	4-5
נתוני רווח או הפסד ועל הרווח הכולל	6
נתונים על תזרימי המזומנים	7-8
מידע נוסף למידע כספי נפרד	9-14

לכבוד
בעלי המניות של קבוצת אקרו בע"מ
המנופים 2, הרצליה

א.ג.נ,

הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של קבוצת אקרו בע"מ (להלן - "החברה") לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 ולכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של ישויות מוחזקות אשר חלק החברה בסך נכסיהן בניכוי סך התחייבויותיהן, נטו הסתכם לסך של כ-619,703 אלפי ש"ח וכ-476,271 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 בהתאמה, ואשר חלק החברה ברווחי (הפסדי) אותן ישויות הסתכם לסך של כ- (16,148) אלפי ש"ח וכ-62,566 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו באותם תאריכים, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן ישויות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן ישויות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

חיפה,
20 במרס 2024

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה ב- PricewaterhouseCoopers International Limited

נתונים על המצב הכספי

	מידע נוסף	ליום 31 בדצמבר 2023	2022
		אלפי ש"ח	
נכסים			
נכסים שוטפים:			
מזומנים ושווי מזומנים	(4)	129,047	31,063
לקוחות		-	28
חייבים ויתרות חובה	(5)	1,026	2,531
		130,073	33,622
נכסים שאינם שוטפים:			
רכוש קבוע		30	42
מסי הכנסה נדחים		721	806
נדל"ן להשקעה		2,000	2,000
		2,751	2,848
סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות	(6)	2,416,792	2,236,248
סה"כ נכסים המיוחסים לחברה עצמה		2,549,616	2,272,718

יצחק ארבוב	זיו יעקובי	צחי פרץ
יו"ר הדירקטוריון	דירקטור ומנכ"ל	סמנכ"ל כספים

תאריך אישור מידע כספי נפרד על ידי דירקטוריון החברה: 20 במרס 2024

נתונים על המצב הכספי

	מידע נוסף	ליום 31 בדצמבר 2023	2022
		אלפי ש"ח	
התחייבויות והון עצמי			
התחייבויות שוטפות:			
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב		65,890	-
מסי הכנסה לשלם		5,566	1,886
זכאים אחרים	(7)	23,835	24,239
		95,291	26,125
התחייבויות שאינן שוטפות:			
זכאים אחרים ז"א		5,712	14,721
הלוואות לזמן ארוך:			
אגרות חוב	(8)	620,673	494,986
		626,385	509,707
סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה		721,676	535,832
סך הכל הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה	(9)	1,827,940	1,736,886
		2,549,616	2,272,718

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

נתוני רווח או הפסד:

	מידע נוסף	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2023	2022	2021
		אלפי ש"ח		
הכנסות				
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות		79,194	312,262	150,126 (*)
משיווק ותיווך פרויקטים	(10)	23,263	18,224	10,983
מדמי ניהול		137	-	7,797
אחרות		2,231	-	-
		104,825	330,486	168,906
עלויות והוצאות				
הוצאות מכירה, פרסום ושיווק		5,766	6,453	6,989
הנהלה וכלליות	(11)	12,346	30,802	86,045
רווח מפעולות		86,713	293,231	75,872
הוצאות מימון	(12)	35,590	25,427	24,104
הכנסות מימון	(12)	1,877	857	353 (*)
הוצאות מימון, נטו		33,713	24,570	23,751
רווח לפני מיסים על ההכנסה		53,000	268,661	52,121
(הכנסות) הוצאות מיסים על ההכנסה	(13)	5,276	5,811	(1,335)
רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה		47,724	262,850	53,456
רווח כולל אחר- סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:				
חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ועסקאות משותפות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני		2,009	7,331	4,628
סה"כ רווח כולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה		49,733	270,181	58,084

(*) סווגו מחדש מספרי השוואה

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

נתונים על תזרימי המזומנים

	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:			
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ראה נספח א')	4,194	31,986	14,487
מסי הכנסה ששולמו, נטו	(1,515)	(5,259)	(404)
מזומנים נטו שנבעו לפעילות שוטפת	2,679	26,727	14,083
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
ריבית שהתקבלה	1,844	-	-
השקעה בני"ע סחירים	-	1,192	(838)
מתן הלוואות לישויות מוחזקות	(109,241)	(697,322)	(49,279)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(107,397)	(696,130)	(50,117)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
תמורה מהנפקת אג"ח	187,744	494,880	-
קבלת הלוואות מבעלי מניות בחברה	-	-	50,782
פירעון הלוואות מבעלי מניות החברה	-	(220,000)	-
פירעון הלוואות מאחרים	-	(81)	(840)
תמורה מהנפקת מניות	99,271	487,161	-
דיבידנד ששולם לבעלי מניות	(52,570)	(35,000)	-
ריבית ששולמה	(31,743)	(29,452)	(11,445)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	202,702	697,508	38,497
גידול במזומנים ושווי מזומנים	97,984	28,105	2,463
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	31,063	2,958	495
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	129,047	31,063	2,958

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

נתונים על תזרימי המזומנים (המשך)

	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
נספח א' לדוח תזרימי המזומנים			
מזומנים נטו ששימשו לפעולות			
רווח לפני מיסים המיוחס לבעלים של החברה	53,000	268,661	52,121
התאמות בגין:			
תשלום מבוסס מניות	4,540	24,826	76,039
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות	(79,194)	(312,262)	(150,126) (*)
פחת והפחתות	13	21	21
הוצאות מימון, נטו	33,713	24,570	23,751 (*)
	(40,928)	(262,845)	(50,315)
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות תפעוליים :			
קיטון בלקוחות והכנסות לקבל	28	357	10,850
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה	1,506	19,582	(19,522)
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות	(9,412)	6,231	21,353
	(7,878)	26,170	12,681
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	4,194	31,986	14,487
מידע בדבר פעילות שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים			
רכישת זכויות בישויות מוחזקות כנגד הנפקת מניות	-	-	362,071
המרת הלוואות להון מניות	-	-	145,329
דיבידנד שהוכרז	-	-	10,000

(*) סווגו מחדש מספרי השוואה

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

מידע נוסף

(1) כללי

א. הגדרות

להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 (להלן - "**דוחות מאוחדים**"), המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה (להלן - "**מידע כספי נפרד**"), המוצגים בהתאם לתקנה 9ג (להלן - "**התקנה**") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל-1970 (להלן - "**התוספת העשירית**") בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.

יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.

במידע כספי נפרד זה –

(1) החברה – קבוצת אקרו בע"מ (להלן - "**החברה**").
(2) חברות מאוחדות/חברות בנות - חברות, לרבות שותפויות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה.
(3) חברות מוחזקות - חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות או עסקה משותפת, שהשקעת החברה בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

ב. השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

ביום 7 באוקטובר 2023 פרצה מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: "המלחמה") במדינת ישראל. התמשכות המלחמה הובילה להאטה בפעילות העסקית במשק הישראלי בין היתר בעקבות סגירת מפעלים בדרום ובצפון הארץ, פגיעה בתשתיות, גיוס אנשי מילואים לתקופה שאינה ידועה מראש וכן לשיבוש הפעילות הכלכלית בישראל. הימשכות המלחמה עשויה לגרור השלכות נרחבות על תחומים ענפיים רבים ואזורים גאוגרפיים שונים במדינה. התנודות הפוטנציאליות במחירי הסחורות, שערי מטבע חוץ, זמינות חומרים, זמינות כח אדם, שירותים מקומיים וגישה למשאבים מקומיים עשויות להשפיע על ישויות אשר פעילותן העיקרית היא בישראל.
נכון למועד פרסום הדוח, השפעת המלחמה על תוצאות פעילות החברה קיימת אך אינה מהותית והיא צפויה להיוותר ככזו בטווח הזמן המיידי וזאת בהתחשב בחוסנה הפיננסי, במצבה העסקי של החברה, בתזרים המזומנים שלה ובשלבים בהם נמצאים הפרויקטים השונים. בשלב זה לא ניתן לצפות את משך המלחמה ובאם תורחב לגזרות נוספות, וזו אף עשויה להימשך מספר חודשים (כאשר למועד פרסום הדוח מתחיל להיכנס לשגרה בצל לחימה). בשים לב לחוסר הודאות בדבר משך המלחמה והיקפה, הרי שלמועד פרסום הדוח אין ביכולת החברה להעריך את מלוא ההשפעות העתידיות של המלחמה על המצב הכלכלי בישראל בכלל ועל מצב החברה בפרט. החברה בוחנת באופן שוטף את כלל ההשלכות המפורטות לעיל וכן השלכות נוספות שלעת עתה אינן מהותיות לפעילותה.

(2) עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:

א. **אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970**

המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - תקנה 9ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן - התוספת), ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום 24 בינואר 2010 המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן - הבהרת סגל הרשות).

המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - תקני ה- IFRS) בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי 27 "דוחות כספיים נפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 2 לדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.

במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים גם גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה.

(2) **<u>עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד</u>** (המשך)

(1) **נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה**

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, לאחר נטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין.

ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.

(2) **הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה**

מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, לאחר נטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.

נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח או הפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל. סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות הרווח או הפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה. נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.

ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, בהתאמה, כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד

(3) **תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה**

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו, יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים), בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו.

נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים. סכומים אלה משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

ב. **<u>עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות</u>**

1. **הצגה**
יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות בנות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטים בנתונים על המצב הכספי ועל הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים.

2. **מדידה**
עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני דיווח כספי בינלאומיים ("IFRS"), המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים.

(3) מכשירים פיננסים

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים (קרן וריבית) בסכומים לא מהוונים:

	פחות משנה	בין שנה ל-2 שנים	בין 2 שנים ל-5 שנים	יותר מ-5 שנים
	אלפי ש"ח			
יתרה ליום 31 בדצמבר 2023:				
אגרות חוב	65,890	66,229	554,444	-
	65,890	66,229	554,444	-

	פחות משנה	בין שנה ל-2 שנים	בין 2 שנים ל-5 שנים	יותר מ-5 שנים
	אלפי ש"ח			
יתרה ליום 31 בדצמבר 2022:				
הלוואה מאחרים	2,231	-	-	-
הלוואות מבעלי מניות	22,650	72,650	498,698	-
	24,881	72,650	498,698	-

(4) מזומנים ושווי מזומנים

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
במטבע ישראלי	803	567
במטבע חוץ	1,619	2,097
פיקדונות בנקים	126,625	28,399
	129,047	31,063

חשיפת הקבוצה לסיכון שיעורי ריבית, סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטות בביאור 4 לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר מכשירים פיננסיים.

(5) חייבים ויתרות חובה

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
לקוחות בגין דמי משווק - חברות קשורות	1,026	2,506
אחרות	-	25
	1,026	2,531

(6) השקעות בחברות מוחזקות

א. הרכב ההשקעות, רשימת חברות הקבוצה ותיאור השקעות ועסקאות מהותיות בחברות מוחזקות

			יתרות ליום 31 בדצמבר 2023				יתרות ליום 31 בדצמבר 2022		
	מדינת ההתאגדות	שעור הבעלות ליום 31.12.2023	השקעה במניות וחלק ברווחים (הפסדים)	הלוואות שניתנו	סה"כ השקעה	השקעה במניות וחלק ברווחים (הפסדי ם)	הלוואות שניתנו	סה"כ השקעה
		%	אלפי ש"ח			אלפי ש"ח		
חברות מאוחדות								
אקרו נדל"ן ייזום בע"מ	ישראל	**100%**	**201,192**	**938,359**	**1,139,551**	177,141	757,646	934,787
אקרו נכסים בע"מ	ישראל	**100%**	**769,853**	**414,461**	**1,184,314**	723,128	465,527	1,188,655
אחרות			**(21,822)**	**114,749**	**92,927**	(21,508)	134,314	112,806
			949,223	**1,467,569**	**2,416,792**	878,761	1,357,487	2,236,248

1) הסכם קבלת שירותים

החברה וחברות מוחזקות שלה (להלן ביחד: "**אקרו**") התקשרו בהסכם לקבלת שירותים הדדיים (להלן: "**הסכם השירותים**"), לפיו כל אחת מחברות הקבוצה המרכזיות ,קרי, אקרו נדל"ן ייזום בע"מ, אקרו נכסים בע"מ ואקרו נדל"ן 2006 בע"מ, תעניק שירותים לחברות האחרות בהתאם לעובדים שמועסקים אצלה.

מידי שנה מבוצעת התחשבנות סופית בין כל הצדדים בהתאם לעלויות בפועל אשר התהוו לכל צד וזאת על מנת להביא לידי ביטוי את ההסכמות המפורטות לעיל. בגין שנת 2023 זוכתה החברה בסך של כ-16,144 אלפי ש"ח (בשנת 2022 כ-15,319 אלפי ש"ח) בגין השירותים האמורים לעיל.

(7) זכאים אחרים

	ליום 31 בדצמבר	
	2023	2022
	אלפי ש"ח	
עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר	8,527	3,096
הוצאות לשלם	300	150
שיקים לפירעון	-	134
הכנסות נדחות - דמי משווק - חברות קשורות	13,587	16,371
זכאים בגין דיבידנד	-	
אחרים	1,421	4,488
	23,835	24,239

(8) אגרות חוב

ראה באור 12 לדוחות הכספיים המאוחדים.

(9) הון מיוחס לבעלים של החברה

ראה באור 15 לדוחות המאוחדים.

(10) הכנסות משיווק ותיווך פרויקטים

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
דמי משווק פרויקט **PRAZON**	867	959	605
דמי משווק פרויקט מרים החשמונאית	2,395	-	-
דמי משווק פרויקט **ONE TOWER** (דפי זהב)	2,792	-	-
דמי משווק פרויקט **ACRO BUSINESS CAMPUS**	3,278	3,990	6,577
דמי משווק פרויקט **BART**	3,337	1,375	369
דמי משווק פרויקט ויסוצקי	2,107	2,319	2,378
דמי משווק פרויקט **YARD**	7,249	2,376	624
דמי משווק פרויקט וייצמן	284	1,877	-
דמי משווק פרויקט שרת	954	4,839	-
הכנסות מדמי תיווך יד שניה	-	489	430
	23,263	18,224	10,983

(*) דמי משווק- בהתאם להסכמות בין החברה לחברות המוחזקות שלה, תהיה החברה זכאית בפרויקטים אלה לדמי משווק בשיעורים האמורים בהסכמי שותפויות הפרויקט, או בהתאם להסכמות הצדדים.

(11) הוצאות הנהלה וכלליות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
משכורות והוצאות בקשר לעובדים	8,596	26,890	83,435
עמלות ושכר מקצועי	2,665	3,079	2,145
אחזקת מבנים, משרדים וציוד	759	485	425
פחת והפחתות	13	21	21
אחרות	313	327	19
	12,346	30,802	86,045

(12) הוצאות והכנסות מימון

נזקפו לרווח והפסד

	2023	2022	2021
	אלפי ש"ח		
הוצאות מימון			
ריבית והפרשי הצמדה לבנקים ואחרים	37	49	10
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות מבעלי מניות ואגרות חוב	35,553	25,378	23,005
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות מאחרים	-	-	1,089
	35,590	25,427	24,104
הכנסות מימון			
ריבית והפרשי הצמדה לבנקים ואחרים	1,877	857	353 (*)
	1,877	857	353
הוצאות מימון, נטו שנזקפו לרווח והפסד	33,713	24,570	23,751

(*) סווגו מחדש מספרי השוואה

(13) מיסים על ההכנסה

א. תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין - ראה ביאור 14 לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב. הרכב המיסים הנדחים והתנועה בהם בכל אחת מהשנים שהסתיימו בתאריכי המאזנים, הינם:

	נדל"ן להשקעה	הפסד מועבר	אחרים	סך הכל
יתרה ליום 31 בדצמבר 2021	(314)	-	2,323	2,009
שינויים בשנת 2022:				
שינויים אשר נזקפו להון	-	-	-	-
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד	-	-	(1,203)	(1,203)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2022	(314)	-	1,120	806
שינויים בשנת 32:				
שינויים אשר נזקפו להון	-	-	-	-
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד	-	-	(85)	(85)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2023	(314)	-	1,035	721

ג. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד:

	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2022	2021
		אלפי ש"ח	
שוטפים	5,191	5,617	980
נדחים	85	1,202	(2,315)
שנים קודמות	-	(1,008)	-
הוצאות (הכנסות) מיסים על הכנסה	5,276	5,811	(1,335)

(14) אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי

לגבי אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה ביאור 24 לדוחות הכספיים המאוחדים.

פרק ד'

דוח פרטים נוספים על התאגיד


פרויקט אקרו בשדרה

קבוצת אקרו

קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

פרק ד': פרטים נוספים על התאגיד

על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("התקנות")

(בהתאם לסעיפי התקנות)

שם החברה	**קבוצת אקרו בע"מ**
מספר חברה ברשם החברות	**51-199680-3**
כתובת	**מנופים 2, הרצליה**
טלפון	**09-9718900**
פקסימיליה	**09-9718901**
כתובת דואר אלקטרוני	**vered@acrogrp.com**
תאריך הדוח	**31 בדצמבר 2023**
תאריך פרסום הדוח	**21 במרץ 2024**

תקנה 28ב: **<u>הערכות שווי</u>**

לפרטים ראה סעיף 17 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח תקופתי זה.

תקנה 10א': **<u>תמצית דו"חות על הרווח הכולל לפי רבעונים</u>**

להלן תמצית דוח רווח והפסד לכל אחד מהרבעונים בתקופת הדוח (במיליוני ש"ח):

	Q4-2023	Q3-2023	Q2-2023	Q1-2023
ממכירת מקרקעין דירות ושירותי בניה	204	224	188	205
מדמי ניהול	1	1	1	8
משיווק פרויקטים	(1)	3	---	3
הכנסות מדמי שכירות ואחרות	19	19	12	11
סך הכל הכנסות	223	247	201	227
עלות מכירת מקרקעין, דירות ושירותי בניה	163	176	155	165
עלות השכרת הנכסים והפעלתם	---	2	2	---
הוצאות מכירה, פרסום ושיווק	5	4	4	4
הוצאות הנהלה וכלליות	17	16	16	16
ירידה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה	2	29	(4)	5
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות	5	2	(5)	(1)
הוצאות בחינה וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית	3	---	4	1
סך הכל הוצאות ועלויות	**195**	**229**	**172**	**190**
רווח מפעולות	**28**	**18**	**29**	**37**
הוצאות מימון, נטו	(4)	13	11	10
רווח לפני מיסים על הכנסה	**32**	**5**	**18**	**27**
מיסים על ההכנסה	6	3	4	5
רווח נקי לתקופה	**26**	**2**	**14**	**22**
לבעלים של החברה	20	(1)	10	19
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	6	3	4	3
רווח נקי לתקופה	**26**	**2**	**14**	**22**
רווח כולל אחר	(3)	2	3	---
סך הכל רווח כולל לתקופה	**23**	**4**	**17**	**22**

תקנה 11: רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות לתאריך הדוח על המצב הכספי

#	שם החברה	סוג המניה	מספר המניות המוחזקות על-ידי החברה	ערך נקוב למניה	ערך בדוח הכספי הנפרד של החברה כמשמעותו בתקנה 9ג באלפי ש"ח	יתרת הלוואות ליום 31 בדצמבר 2023 (באלפי ש"ח)	תנאי הלוואות	שיעור החזקה		
								בהון	בכוח ההצבעה	בסמכות למנות דירקטורים
.1	אקרו נדל"ן ייזום בע"מ (להלן: "**אקרו ייזום**")	רגילות	2,986	0.1 ש"ח	201,192	938,359	שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה	100%	100%	100%
.2	אקרו נכסים בע"מ (להלן: "**אקרו נכסים**")	רגילות	2,205	0.1 ש"ח	769,853	414,461		100%	100%	100%

תקנה 12: שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות

הלוואות לחברת אקרו נדל"ן ייזום:

במהלך 2023 הועמדו הלוואות ומנגד נפרעו הלוואות במספר מועדים.
סך ההלוואות שהחברה העמידה לאקרו נדל"ן ייזום במהלך 2023 : 311,319 אלפי ש"ח.
סך ההחזרים מאקרו נדל"ן ייזום במהלך 2023 : 108,843 אלפי ש"ח.
יתרת ההלוואה ליום 31.12.23 : 938,359 אלפי ש"ח.

הלוואות לחברת אקרו נכסים:

במהלך 2023 הועמדו הלוואות ומנגד נפרעו הלוואות במספר מועדים.
סך ההלוואות שהחברה העמידה לאקרו נכסים במהלך 2023 : 57,697 אלפי ש"ח.
סך ההחזרים מאקרו נכסים במהלך 2023 : 87,000 אלפי ש"ח.
יתרת ההלוואה ליום 31.12.23 : 414,461 אלפי ש"ח.

תקנה 13: הכנסות של חברות בנות מהותיות והכנסות מהן לתאריך הדו"ח (באלפי ש"ח)

#	שם חברת הבת / החברה הכלולה	רווח (הפסד)	רווח (הפסד) כולל אחר	דיבידנד בשנה הדוח	דיבידנד לאחר תאריך הדוח	דמי ניהול והשתתפות בהוצאות בשנת הדוח	דמי ניהול והשתתפות בהוצאות לאחר תאריך הדוח	הכנסות (הוצאות) ריבית והפרשי הצמדה מחברת הבת/חברה כלולה בשנת הדוח	הכנסות (הוצאות) ריבית והפרשי הצמדה מחברת הבת/חברה כלולה לאחר תאריך הדוח
.1	אקרו ייזום	11,204	9,377	---	---	1,608	---	27,527	---
.2	אקרו נכסים	41,352	41,352	---	---	(2,134)	---	13,879	---

תקנה 20: מסחר בבורסה

א. ביום 2 בינואר 2023 השלימה החברה הרחבה של סדרה אגרות החוב (סדרה א') בדרך של הקצאה פרטית למספר גופים מסווגים של 200,000,000 אגרות חוב (סדרה א'), שתמורתן נטו הסתכמה לסך של כ-187,500 אלפי ש"ח.

ב. ביום 1 בנובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה להקצות לכלל חברה לביטוח בע"מ, עבור משקיעים מוסדיים בשליטתה, 3,125,000 מניות החברה, אשר מהוות כ-5.14% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא), בתמורה לסך של 32 ש"ח למניה ותמורה כוללת ברוטו בסך של 100 מיליון ש"ח. ההקצאה בוצעה ביום 7 בנובמבר 2023.

תקנה 21: <u>תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה</u>

להלן פירוט אודות התגמולים ששילמה החברה וכל ההתחייבויות לתשלומים לשנת 2023: (א) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בה או בתאגיד בשליטתה; (ב) לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה (אם לא נמנה בס"ק (א) לעיל); וכן (ג) לכל בעל עניין בחברה וקרוב שלו:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)		סה"כ (באלפי ש"ח)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקות בהון התאגיד ו/או בחברות בנות[1]	שיעור החזקות בהון התאגיד ו/או בחברות בנות (בדילול מלא)	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	ריבית	אחר	
יצחק ארבוב	יו"ר דירקטוריון פעיל	100%	26.16%	25.76%	2,586	1,943	---	---	---	---	---	12	4,541
זיו יעקובי	דירקטור ומנכ"ל	100%	5.14%	5.06%	2,592	1,943	[2] 307	---	---	---	---	14	4,856
אמיר מלאך	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה	100%	0.58%	1.41%	1,516	773	[3] 565	---	---	---	---	9	2,863
צחי פרץ	סמנכ"ל הכספים החל מיום 1 ביוני 2023	100%	---	0.46%	972	472	[4]---	---	---	---	---	11	1,455

[1] ההחזקה היא לרבות באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ו/או באמצעות נאמן.

[2] ביום 24 בספטמבר 2020 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, תכנית להקצאת אופציות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (להלן: "**תכנית 2020**") על פיה הקצתה החברה ביום 14 בינואר 2021 להי"ה זיו יעקובי, שמוליק סימן טוב, אמיר מלאך וורד לזר ארביב (סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה), ללא תמורה, 1,334,000 כתבי אופציה, לא סחירים (להלן: "**כתבי האופציה**") הניתנים למימוש לעד 1,334,000 מניות החברה (הנתונים לאחר פיצול הון שבוצע בחברה בסמוך לפני הנפקת מניותיה לציבור), ללא תמורה בהתאם למועדי הזכאות שנקבעו בתכנית 2020, וזאת בחלוקה המפורטת להלן: זיו יעקובי – 993,000 כתבי אופציה; שמוליק סימן טוב – 142,000 כתבי אופציה; אמיר מלאך – 142,000 כתבי אופציה וורד לזר ארביב – 57,000 כתבי אופציה, וזאת על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, במסלול רווח הון באמצעות נאמן. ביום 13 בספטמבר 2021 החליט דירקטוריון החברה ביחס לניצעים האמורים, כי תבוצע התאמה לתקופת הקניה (Vesting) באופן שמלוא כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מיום 31 בינואר 2023 חלף תקופת ההקניה אשר הייתה קבועה בתכנית 2020.

[3] ביום 14 בפברואר 2022 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הקצאה של 115,000 מניות למר אמיר מלאך והקצאה של 30,000 מניות למר שמוליק סימן טוב מכוח תוכנית 2021 (כהגדרתה בהע"ש 6 להלן) וזאת על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961, במסלול רווח הון באמצעות נאמן. המניות האמורות מופקדות נכון למועד זה אצל הנאמן. בנוסף, לפרטים אודות הקצאת 381,462 כתבי אופציה למר מלאך בשנת 2023 על פי תכנית אופציות לעובדים מחודש אוגוסט 2023 ראה סעיף 2 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.

[4] לפרטים אודות הקצאת כתבי אופציה למר צחי פרץ ראה הטבלה בתקנה זו להלן.

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)						תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)		סה"כ (באלפי ש"ח)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקות בהון התאגיד ו/או בחברות בנות[1]	שיעור החזקות בהון התאגיד ו/או בחברות בנות (בדילול מלא)	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	ריבית	אחר	
גידי מוזס	סמנכ"ל התחדשות עירונית[5]	100%	0.2%	0.29%	1,601	[6]773	[7] 2,773	---	---	---	---	16	5,163
שמוליק סימן טוב	כיהן כסמנכ"ל כספים עד ליום 1 ביוני 2023 ויועץ בתחום כוח אדם ושכר ועוזר ליו"ר הדירקטוריון החל מיום 1 ביולי 2023	100% כסמנכ"ל כספים, 40% כיועץ בתחום כוח אדם ושכר ו-40% כעוזר ליו"ר הדירקטוריון	0.21%	0.21%	1,117	---	44	---	249	---	---	15	1,425

[5] יצוין כי מר מוזס סיים את תפקידו כסמנכ"ל ההתחדשות העירונית ביום 1 במרץ 2024 והינו זכאי לשכר בגין 90 ימי הודעה מוקדמת בהתאם להסכם העסקתו. במקביל מר מוזס והחברה סיכמו את תנאי המשך העסקתו בחברה בנושאים הקשורים להתחדשות העירונית והפיתוח העסקי בחברה.

[6] יצוין כי סך של כ-79 אלף ש"ח מתוך המענק שולם למר מוזס (לאחר שניתן לכך ביום 6 בספטמבר 2023 אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה) כפיצוי בגין נזק כספי בסכום דומה שנוצר לו עקב הקצאת יחידות מניות חסומות שבוצעה לו (כחלק מהתגמול ההוני שלו בחברה), באיחור של כשנה וחצי מן המועד שסוכם עימו, ושבעטיו לא קיבל מר מוזס דיבידנד בסכום דומה אותו היה מקבל לו ההקצאה הייתה מתבצעת במועד. יצוין כי האיחור בהקצאת המניות נבע מכך שבמהלך שנה 2023 התברר כי על פי נוסחה של התכנית להקצאת מניות מחודש נובמבר 2021, מכוחה הוקצו יחידות המניות החסומות במקור כמפורט בסעיף 3.2.2 לתשקיף (לעיל ולהלן: "**תוכנית 2021**"), ניתן היה להקצות מניות בלבד ולא יחידות מניה חסומות. אי לכך, החברה פעלה לתיקון תוכנית 2021 והגשתה מחדש לרשות המיסים. לפרטים נוספים אודות ההקצאה למר מוזס ראה סעיף 2 לדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה המצורף לדוח זה.

[7] לפרטים אודות הקצאת 181,000 יחידות מניה חסומות למר גידי מוזס ראה סעיף 2 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

להלן פירוט תנאי הכהונה והעסקה של הדירקטורים, נושאי המשרה בחברה (להלן: "**המנהלים**") ובעל העניין שצוינו בטבלה שלעיל,[8]:

שם	תפקיד	היקף משרה	תגמול קבוע (אלפי ש"ח) (אלפי ש"ח) (במונחים שנתיים)[9]	תגמול משתנה בגין רווח לפני מס[10] [11] [12]				סה"כ תגמול (קבוע ומשתנה) מקסימלי (אלפי ש"ח)	תגמול הוני [13]	הערות
				רווח לפני מס בשנת המדידה (מיליוני ש"ח)	תגמול במונחי שיעור מהרווח	תגמול בפועל (במיליוני ש"ח)	תגמול מצטבר (במיליוני ש"ח)			
יצחק ארבוב	יו"ר דירקטוריון פעיל	100%	2,400	עד 50[14]	0%	0	0	5,400	---	בנוסף זכאי כל אחד מהמנהלים לתנאים המפורטים להלן: טלפון נייד (החברה תישא בעלויות אחזקתו לרבות מס הכנסה בגין שווי השימוש בו); 24 ימי חופשה בשנה, ימי הבראה וימי מחלה; הפרשות סוציאליות כמקובל על פי דין וכן הפרשה לקרן השתלמות; החזר הוצאות שהוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו, כנגד הצגת קבלות לרבות הוצאות על ארוחות. כ"א מהצדדים להסכם יהיה
				50 – 75	2.75%	כ-0.7	0.7			
זיו יעקובי	דירקטור ומנכ"ל	100%	2,400	מעל 75 ועד כ-152	3%	כ-2.3	3	5,400	---	
				רווח לפני מס בשנת המדידה (מיליוני ש"ח)	תגמול במונחי שיעור מהרווח	תגמול בפועל (במיליוני ש"ח)	תגמול מצטבר (במיליוני ש"ח)			
אמיר מלאך	משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה	100%	1,400					2,400	---	
גידי מוזס	סמנכ"ל התחדשות עירונית	100%	1,400	עד 50[15]	0%	0	0	2,400	מר מוזס זכאי להקצאת יחידות מניה חסומות כמפורט בסעיף 2 לדוח תיאור עסקי התאגיד	
				50 – 75	1%	כ-0.25	0.25			
				מעל 75 ועד ל-135	1.25%	כ-0.75	1			

[8] יובהר כי ביחס להתקשרות החברה עם ה"ה ארבוב, יעקובי ומלאך, הרי שלאור היותם נמנים על בעלי השליטה בחברה ובהתאם לתקנה 1ב(ב) תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות ההקלות**") התקשרות עימם תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית.

[9] התגמול הקבוע צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 2021 שפורסם ביום 15 בינואר 2022, למעט מר פרץ לו התגמול הקבוע צמוד למדד המחירים בגין חודש מאי 2023.

[10] "**רווח לפני מס**" - הינו רווח החברה בשנה הרלוונטית לפני מיסים על ההכנסה על פי הדוחות הכספיים (המאוחדים) שלה לאותה שנה, לפני המענקים לנושאי משרה, ובניכוי חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות באותה שנה לפני מס (או בתוספת חלק המיעוט בהפסדי חברות מאוחדות באותה שנה לפני מס), בנטרול רווחי והפסדי שערוך לבעלי מניות החברה שטרם מומשו, לרבות נטרול רווחים והפסדים חד פעמיים שאינם במהלך העסקים הרגיל, ובלבד שהתוצאה הינה חיובית. מרווחי/הפסדי חברות כלולות ינוטרלו הוצאות/הכנסות מיסים וכן ינוטרלו רווחי/הפסדי שיערוך שטרם מומשו. יובהר, כי במקרה של מימוש נכס יתווספו/יופחתו רווחי/הפסדי השערוך שנוטרלו מהרווח לפני מס כאמור לעיל (לרבות בחברות כלולות) לסכום רווח לפני מס.

[11] במידה שבשנה נתונה תרשום החברה הפסד (להלן: "**ההפסד המועבר**"), ההפסד המועבר יועבר לשנה העוקבת וייגרע מן הרווח לפני מס של החברה או יתווסף להפסד של השנה העוקבת, לפי העניין, לצורך חישוב המענק השנתי בשנה העוקבת. היה ותוצאת סיכום זו תהיה שלילית היא תועבר לשנה שלאחר מכן וכך הלאה מידי שנה בשנה. למען הסר ספק יובהר כי, ההפסד המועבר בתקופה של מספר שנים, יצטבר וינוכה מהרווח לפני מס בשנה הראשונה בה יהא רווח כאמור או בכל שנה שלאחריה בה יהיה רווח כאמור עד להגעה לסף העמידה המינימלי ברווח לפני מס לאחר ניכוי מלוא ההפסד המועבר. במקרה בו הרווח לפני מס של החברה בשנה נתונה יהיה מעל תקרת הרווח לפני מס לחישוב התגמול המשתנה, ההפרש בין הרווח לפני מס של החברה לבין תקרת הרווח לחישוב התגמול המשתנה (להלן: "**הרווח המועבר**") יועבר לשנה העוקבת ויתווסף לרווח לפני מס של החברה או ייגרע מההפסד של החברה בשנה העוקבת, לפי העניין, לצורך חישוב התגמול המשתנה השנתי בשנה העוקבת. היה ותוצאת סיכום זו תהיה גבוהה מתקרת הרווח לחישוב התגמול המשתנה בשנה העוקבת, יועבר הרווח המועבר בגין אותה שנה לשנה שלאחר מכן וכך הלאה מדי שנה ובלבד שלא יעלה על תקרת הרווח לחישוב התגמול המשתנה בכל שנה. המנגנון שלעיל יוגבל לתקופה של 3 שנים.

[12] **השבת המענק במקרה של טעות** - ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים תוך פרק זמן של 3 שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי, ישיב נושא המשרה את ההפרש העודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על-פי הנתונים המעודכנים (תוך שיקלול הפרשים ככל שקיימים בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה ו/או ששולמו על-ידיו). במקרים בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמוך מ-10% מסך המענק בגין אותה שנה, ובכפוף לכך כי נושא המשרה עדיין מועסק בחברה, לא יידרש נושא המשרה להשיבו. השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בשנה העוקבות והיתרה, במידה ותהיה, תסולק במזומן מתוך השכר בפריסה ל-12 חודשים.

[13] לפרטים אודות הקצאת ניירות ערך לה"ה יעקובי ומלאך שלא מכח הסכמי העסקתם, ראה תקנה 21 לעיל.

[14] הרווח לפני מס יהיה צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר 2022 שפורסם ביום 15 בפברואר 2022. להבדיל מעצם הזכאות למענק, גובה המענק מחושב בהתאם לסכומים בטבלה זו ללא הפרשי הצמדה.

[15] ראה ה"ש 11 לעיל.

שם	תפקיד	היקף משרה	תגמול קבוע (אלפי ש"ח) (אלפי ש"ח) (במונחים שנתיים)[9]	תגמול משתנה בגין רווח לפני מס[10] [11] [12]	סה"כ תגמול (קבוע ומשתנה) מקסימלי (אלפי ש"ח)	תגמול הוני [13]	הערות
צחי פרץ	סמנכ"ל כספים (החל מיום 1 ביוני 2023)	100%	1,200	<table><tr><th>רווח לפני מס בשנת המדידה (מיליוני ש"ח)</th><th>תגמול במונחי שיעור מהרווח</th><th>תגמול בפועל (באלפי ש"ח)</th><th>תגמול מצטבר (באלפי ש"ח)</th></tr><tr><td>עד 50[16]</td><td>0%</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>50 – 75</td><td>0.75%</td><td>187.5</td><td>187.5</td></tr><tr><td>מעל 75 ועד ל-135</td><td>0.9375%</td><td>562.5</td><td>750</td></tr></table> יובהר כי התגמול המשתנה המקסימלי לו זכאי מר פרץ הינו מיליון ש"ח ("**התקרה**"), כך שבנוסף לתגמול משתנה בגין רווח לפני מס כמפורט לעיל שיכול להגיע עד 75% מהתקרה, מר פרץ זכאי למענק בשיקול דעת בשיעור של עד 25% מהתקרה, קרי 250 אלפי ש"ח, בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וכפוף לכך שהמענק בשיקול הדעת לא יעלה על 3 משכורות בסיס חודשיות.	1,200	מר פרץ זכאי לאופציות לא סחירות של החברה בשווי הענקה כולל של 5 מיליון ש"ח.[17]	רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 90 ימים (למעט מר פרץ -60 ימים) וכן זכאי ל-60 ימי הסתגלות (למעט מר פרץ). בנוסף מר פרץ זכאי להעמדת רכב צמוד, ונשיאה בשווי השימוש בו ולמענק חתימה בגובה 145 אלפי ש"ח (עלות מעביד)

[16] ראה ה"ש 11 לעיל.

[17] בהתאם לכך, ביום 28 בינואר 2024 הוקצו למר פרץ 283,869 כתבי אופציה, אשר, יהיו ניתנים למימוש עד לתום 5.5 שנים ממועד הקצאתם לעד 283,869 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, המהוות, נכון למועד זה ובהנחת מימוש כלל כתבי האופציה, כ-0.464% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (וכ-0.457% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא). מועדי הזכאות למימוש כתבי האופציה על ידי מר פרץ הינם כמפורט להלן: (1) 25% מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 24 חודשים ממועד הקצאתם; (2) 25% מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 36 חודשים ממועד הקצאתם; (3) 25% מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 48 חודשים ממועד הקצאתם; ו-(4) 25% מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 60 חודשים ממועד הקצאתם. מחיר המימוש של כל כתב האופציה הינו 46.67 ש"ח. כתבי האופציה ימומשו (ככל וימומשו) במנגנון cashless. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 7 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2024-01-000817).

להלן פירוט תנאי הכהונה של מר שמוליק סימן טוב

ביום 2 ביולי 2023 אישרו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון וביום 10 באוגוסט 2023 אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר גלעד שמואל סימן טוב, מבעלי השליטה בחברה (אשר כיהן עד ליום 1 ביוני 2023 כסמנכ"ל הכספים של החברה), כיועץ בתחום כוח אדם ושכר וכן כעוזר ליו"ר דירקטוריון החברה, אשר נכנסה לתוקפה רטרואקטיבית ליום 1 ביולי 2023.

בתמורה לשירותיו, זכאי מר סימן טוב לסך גלובאלי של 47,700 ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ המורכב מסך של 32,000 ש"ח, בתוספת מע"מ בגין היעוץ בתחום כח אדם ושכר ומסך של 15,700 ש"ח, בתוספת מע"מ, בגין השירותים כעוזר ליו"ר דירקטוריון החברה, כשסכומים אלה צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע נכון למועד חתימת הסכם הייעוץ שנחתם עימו ביום 10 באוגוסט 2023.

בנוסף, מר סימן טוב זכאי להחזר הוצאות הדרושות למילוי תפקידו (ללא תקרה) כגון: הוצאות נסיעה, הוצאות חניה, והוצאות ארוחת צהריים עד לסכום של 100 ש"ח ליום בימים בהם יהיה מר סימן טוב נוכח במשרדי החברה לצורך מתן השירותים וזאת כנגד המצאת חשבונית כדין על ידו לחברה.

מר סימן טוב מעניק את השירותים בהיקף של 40% משרה (73 שעות) לכל אחד מרכיבי מהשירותים (סה"כ 80% משרה), כאשר במסגרת הסכם הייעוץ, לא יתקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד.

הסכם הייעוץ בתוקף ללא מגבלת זמן ואולם היה ובהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, יידרש לאשרו מחדש ולא יתקבל אישור כאמור של אורגני החברה - הוא יבוא לידי סיום באופן מיידי. יובהר, כי בהתאם לתקנה 1ב(ב)(2) לתקנות ההקלות, הסכם הייעוץ טעון אישור בתום חמש שנים מהמועד שהחברה הפכה לחברה ציבורית ולאחר מכן יידרש לאשרו מחדש מדי 3 שנים.

לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מהימים 2 ביולי 2023, 2 באוגוסט 2023, 10 באוגוסט 2023 ו-7 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-073620, 2023-01-072295, 2023-01-074719 ו- 2023-01-084928, בהתאמה).

להלן פירוט אודות גמול דירקטורים

בנוסף לאמור לעיל, יצוין כי גמול הדירקטורים הכולל ששולם על ידי החברה בשנת 2023 לחברי הדירקטוריון שהיו זכאים לגמול, קרי ה"ה אילן בצרי ורון ארזי (דירקטורים חיצוניים), נעמי אנוך (דירקטורית בלתי תלויה) וגיא גורן (דירקטור), אשר הינו בהתאם לסכומים הקבועים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, הסתכם לסך של כ-622 אלפי ש"ח. יצוין כי יתר הדירקטורים שמכהנים כדירקטורים בחברה נכון למועד זה (קרי ה"ה יצחק ארבוב, זיו יעקובי ורונית חיימוביץ) אינם זכאים נכון למועד זה לגמול כלשהו בגין כהונתם כדירקטורים בחברה.

לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח, לא שולמו תגמולים לנושאי משרה בקשר עם כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח אשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח.

<u>תקנה 21א:</u> **<u>השליטה בתאגיד</u>**

בעלי השליטה המשותפת בחברה לעניין חוק החברות, תשנ"ט-1999 ולעניין חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן ובהתאמה: "**חוק החברות**" ו-"**חוק ניירות ערך**") הינם ה"ה יצחק ארבוב (להלן: "**צחי**") זיו יעקובי, שמוליק סימן טוב, אמיר מלאך, ישראל לאופולד גורן ורעיה שטראוס בן דרור המחזיקים יחד, במישרין ו/או באמצעות חברות בבעלותם ובשליטתם המלאות ו/או באמצעות נאמן (לרבות ביחד עם יהודה אלמלה, רפי רב חן, ארז גיל ואילן קפון הנחשבים בעלי שליטה לעניין חוק החברות בלבד כמפורט להלן) (להלן יחד: "**בעלי השליטה**"), נכון למועד פרסום דוח זה, במניות המהוות כ-59.17% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, שלא בדילול מלא וכ-59.11% בדילול מלא, וזאת לאור התקשרותם בהסכם בעלי המניות המפורט בסעיף 3.10.2 לתשקיף (להלן: "**הסכם בעלי המניות**"). מנגד, ה"ה יהודה אלמלה, רפי רב חן, ארז גיל ואילן קפון, שהינם אף הם צד להסכם בעלי המניות, נחשבים כבעלי שליטה משותפת בחברה רק ביחס להוראות חוק החברות שכן הם אינם מעורבים בפעילות החברה. לפרטים אודות החזקות בעלי השליטה במניות החברה ראה תקנה 24 להלן.

יצוין כי ה"ה זיו יעקובי, אילן קפון, שמוליק סימן טוב, אמיר מלאך, ארז גיל, ישראל לאופולד גורן, יהודה אלמלה ורפי רב חן, העניקו (בין במישרין ובין באמצעות חברות בשליטתם) למר יצחק ארבוב ייפוי כוח, להצבעה מכוח מניותיהם בחברה, והכול כמפורט בסעיפים 3.10-3.9 לתשקיף.

לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי המניות ראה סעיף 3.10.2 לתשקיף המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

יצוין כי על מנת לאפשר מכירת מניות על ידי חלק מבעלי השליטה שהינם צד להסכם בעלי המניות, בשנת 2022 נחתמו תוספת ראשונה ותוספת שניה להסכם בעלי המניות (בהתאמה), שנועדו לאפשר לחלק מבעלי השליטה (להלן בס"ק זה: "**המוכרים**") למכור את מניותיהם לבעלי שליטה אחרים בחברה (להלן: "**הרוכשים**"), שכן הכמויות שנמכרו היו גבוהות מהכמות אותן היו רשאים המוכרים למכור באותם המועדים בהתאם למגבלות הקבועות בהסכם בעלי המניות ובנוסף היו המכירות האמורות כפופות למתן זכות סירוב למר ארבוב, אשר במסגרת התוספות האמורות נתן הסכמתו למכירת המניות האמורות מבלי שתוצענה לו קודם (יובהר כי ייפוי הכוח שניתן למר ארבוב בגין המניות האמורות יוסיף לחול ביחס למניות האמורות). בנוסף, כמפורט בסעיף 2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, ביום 12 בספטמבר 2023 התקשרו בעלי מניות בחברה, הנמנים על בעלי השליטה בה, במערך הסכמים שתוצאתם הגדלת חלקם במניות גרעין השליטה בחברה של ה"ה יצחק ארבוב (יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה), זיו יעקובי (דירקטור ומנכ"ל החברה), ישראל לאופולד גורן ויהודה אלמלה. למול קיטון באחזקותיהם במניות החברה של ה"ה אילן קפון ושמואל גלעד סימן טוב. בהקשר זה יצוין כי ה"ה סימן טוב וקפון ויתרו על זכותם להתאמת התמורה בגין המניות שמכרו לה הם זכאיים מכוח הסכם בעלי המניות מקום בו מר ארבוב ימכור את המניות הנמכרות בתקופה בת 12 חודשים ממועד רכישתן, כמפורט סעיף 3.10.2(3) לתשקיף. כמו כן, מר ארבוב ויתר על זכותו לרכוש בעתיד את המניות אשר רכש מר זיו יעקובי ממר קפון, מכוח האופציה שהוקנתה לו במסגרת הסכם בעלי המניות על ידי יעקובי, כמפורט בסעיף 3.10.2(4) לתשקיף. עוד יצוין כי 50% מהתמורה בגין עסקאות הרכישה של מר ארבוב מה"ה קפון וסימן טוב ישולמו בתוך 36 חודשים ממועד חתימת ההסכם, ועד למועד האמור יתרת 50% מהמניות הנמכרות יוחזקו בנאמנות. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 13 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-106239).

תקנה 22: עסקאות עם בעלי שליטה

להלן פרטים (לרבות בדרך של הפניה) ביחס לכל עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, אשר התאגיד התקשר בה במהלך שנת 2023 או במועד מאוחר לסוף שנת 2023 ועד למועד הגשת הדוח התקופתי או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח התקופתי:

	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה וזהות צדדיה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
עסקאות עם בעלי שליטה לפי סעיף 270(4) לחוק החברות				
1.	דירקטוריון ואסיפה הכללית, ביום 14 בפברואר 2022.	אישור תנאי כהונת המנהלים **(אשר כיהנו באותו מועד)** כמפורט בתקנה 21 לעיל. **יצוין כי בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות התקשרות זו, ביחס לכל אחד מהמנהלים, תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית.**	עניינם האישי של ה"ה צחי ארבוב, זיו יעקובי ואמיר מלאך בהתקשרויות נובע מהיותם צד להן.	יצוין כי גם ה"ה שמוליק סימן טוב ואילן קפון, מבעלי השליטה בחברה, היו צד להתקשרות האמורה אולם נכון למועד זה זו כבר אינה רלבנטית ביחס אליהם.
2.	1. ביום 24 בספטמבר 2020 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הקצאת אופציות לנושאי משרה עליהם נמנים זיו יעקובי, שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך (להלן בס"ק זה: "**הניצעים**") מכוח תוכנית 2020 (כהגדרתה בתקנה 21 לעיל), אשר הוקצו לניצעים ביום 14 בינואר 2021. ביום 13 בספטמבר 2021 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית עדכון לתקופת ההקניה כמפורט בתקנה 21 לעיל; 2. ביום 30 בנובמבר 2021 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הקצאה של מניות לזיו יעקובי מכוח תוכנית 2021 (כהגדרתה בתקנה 21 לעיל); 3. ביום 14 בפברואר 2022 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של	1. הקצאה של 1,334,000 כתבי אופציה (הכמות מותאמת לפיצול שבוצע בהון החברה), לא סחירים, הניתנים למימוש ל-1,334,000 מניות של החברה לבעלי השליטה. 2. הקצאת 149,700 מניות של החברה (מותאם לפיצול שבוצע בהון החברה), תמורת ערכן הנקוב, למר זיו יעקובי, דירקטור ומנכ"ל החברה, בהתאם לתוכנית 2021. 3. הקצאת 115,000 מניות של החברה למר אמיר מלאך ו-30,000 מניות של החברה למר שמוליק סימן טוב, תמורת ערכן הנקוב, בהתאם לתוכנית 2021.	עניינם האישי של כ"א מה"ה זיו יעקובי, אמיר מלאך ושמוליק סימן טוב נובע מעצם היותם ניצעי התוכניות שצוינו לעיל.	

	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה וזהות צדדיה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
	החברה הקצאה של מניות לה"ה שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך מכוח תוכנית 2021.			
.3	דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 14 בפברואר 2022.	התחייבות לתיחום פעילות של מר צחי ארבוב, בעל השליטה בחברה, אשר ניתנה לחברה ללא תמורה והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.	עניינו האישי של מר צחי ארבוב נובע מהעובדה שהינו צד להתחייבות החד צדדית כל עוד הינו בעל השליטה בחברה.	
.4	דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 14 בפברואר 2022.	מתן התחייבות לפטור ולשיפוי לה"ה צחי ארבוב, אילן קפון, זיו יעקובי, שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך, המכהנים או כיהנו כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה, וכן ליתר נושאי המשרה שכיהנו באותה עת בחברה. **יצוין כי בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס לבעלי השליטה, תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית.**	עניינם האישי של בעלי השליטה נובע מעצם היותם מוטבים על פי ההתחייבויות לפטור ושיפוי.	לפרטים נוספים ראו תקנה 29 להלן.
.5	דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 21 בפברואר 2022.	הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של ה"ה צחי ארבוב, אילן קפון, זיו יעקובי, שמוליק סימן טוב ואמיר מלאך, המכהנים או כיהנו כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה. **יצוין כי בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס לבעלי השליטה, תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית.**	עניינם האישי של בעלי השליטה נובע מעצם היותם מוטבים על פי הפוליסה.	לפרטים נוספים ראו תקנה 29 להלן.
.6	ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבתם מיום 18 בספטמבר 2022.	אישור הכללתו של מר גיא גורן, המכהן כדירקטור בחברה ואשר הינו בנו של מר ישראל גורן, מבעלי השליטה בחברה, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה. אישור ועדת התגמול והדירקטוריון ניתן מכוח הוראת תקנה 1ב(5) לתקנות ההקלות. **יצוין כי בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות, התקשרות זו תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית.**	עניינו האישי של מר ישראל לאופולד גורן, מבעלי השליטה בחברה, בהתקשרות נובע מהיותו של בנו, גיא, מוטב על פיה.	לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 18 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-118768), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
.7	ועדת התגמול ביום 17 בנובמבר 2022, דירקטוריון החברה ביום 20 בנובמבר 2022 והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 26 בדצמבר 2022.	מתן התחייבות לפטור ולשיפוי למר גיא גורן, המכהן כדירקטור בחברה ואשר הינו בנו של מר ישראל גורן, מבעלי השליטה בחברה. **יצוין כי בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות, התקשרות זו תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית.**	עניינו האישי של מר ישראל לאופולד גורן, מבעלי השליטה בחברה,	לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 20 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-111321), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה וזהות צדדיה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
			בהתקשרות נובע מהיותו של בנו, גיא, מוטב על פיה.	
.8	ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 29 בספטמבר 2022.	ביום 29 בספטמבר 2022, אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנות (4) ו/או 1(5)) לתקנות ההקלות, את התקשרות שותפות דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ (להלן: "**שותפות מד"א**")[18] ובעלי הזכויות במגרש חסן ערפה 59-57[19] בהסכם, ולפיו בעד הסכמתה של שותפות מד"א לחתום על מסמכי התוכנית שבמסגרתה יופקע מגרש מד"א שבבעלותה לטובת עירית תל אביב-יפו, ישולם לה סך של 136 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ על ידי בעלי הזכויות במגרש חסן ערפה 59-57. ברקע חתימת ההסכם, עמדה ההסכמה אליה הגיעו בעלי זכויות במתחם חסן ערפה 59-57 (הכוללים את החברה) המוסמכים לקבל החלטות בקשר עם פרויקט מתוכנן במגרש חסן ערפה 59-57 ועירית תל אביב-יפו, ולפיה, בתמורה להפקעת מגרש מד"א ומסירתו על ידי שותפות מד"א לעירייה ללא תמורה, יאושרו במסגרת התב"ע של פרויקט חסן ערפה 59-57 הזכויות המקסימליות האפשריות מכוח תכנית המתאר הכללית של תל אביב (תא/5000) מבלי שבעלי הזכויות בפרויקט חסן ערפה יידרשו להקצות ולבנות שטחים לצורכי ציבור במסגרת הפרויקט ולשאת בתשלום תועלות ציבוריות, מה שיוביל לחיסכון מהותי בעלויות פרויקט חסן ערפה. התמורה שולמה לשותפות מד"א בחודש ינואר 2023.	העניין האישי של מר בעלי השליטה בהתקשרות נובע מעובדת היות הגב' רעיה שטראוס בן דרור ומר אלון ארבוב, הנמנים על בעלי הזכויות במגרש מד"א, בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם.	לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-099339), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
.9	ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 23 במאי 2023	ביום 23 במאי 2023 (להלן: "**מועד האישור**") אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנה 1ב(3) לתקנות ההקלות, כי מר גיא גורן, המכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה והינו בנו של מר ישראל לאופולד גורן הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה, יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"), וזאת החל ממועד האישור ועד לתום 5 שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית	עניינו האישי של מר ישראל לאופולד גורן, מבעלי השליטה בחברה, בהתקשרות נובע מהיותו של בנו, גיא, מוטב על פיה.	לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 24 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-047635).
.10	ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 2 ביולי 2023 והאסיפה הכללית ביום 10 באוגוסט 2023	הקצאת 381,462 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-381,462 מניות החברה אשר היוו, נכון לאותו מועד, כ-0.66% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה, למר אמיר מלאך, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה הנמנה על בעלי השליטה בחברה. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת של החברה עד לתום 5.5 שנים ממועד הקצאתו וזאת בתמורה לסך של 35.59 ש"ח (לא צמוד), שהיה שער מניית החברה בבורסה בסמוך לפני מועד אישור הדירקטוריון את הענקת כתבי האופציה המוצעים למר מלאך, בתוספת 10%. מר מלאך לא יידרש לשלם בפועל את מחיר המימוש ומימוש כתבי האופציה המוצעים ייעשה רק באמצעות מנגנון מימוש נטו (Cashless). מועדי הזכאות לקבלת ומימוש כתבי האופציה יהיו כמפורט להלן: (1) 25% מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 24 חודשים ממועד הקצאתם; (2) 25% מכתבי	עניינו האישי של מר מלאך, מבעלי השליטה בחברה, בהתקשרות נובע מהיותו מוטב על פיה.	לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מהימים 2 ביולי 2023, 2 באוגוסט 2023, 10 באוגוסט 2023 ו-7 בספטמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-073620, 2023-01-072295, 2023-01-074719 ו- 2023-01-084928, בהתאמה)

[18] על בעלי הזכויות בשותפות מד"א נמנים בין היתר החברה (40%, בשרשור סופי); מר אלון ארבוב (20% בשרשור), שהינו אחיו של מר יצחק ארבוב שהינו מבעלי השליטה בחברה; והגב' רעיה שטראוס בן דרור (10% בשרשור סופי) הנמנית על בעלי השליטה בחברה.

[19] בעלי הזכויות מגרש חסן ערפה 59-57 כוללים בין היתר את אקרו ש.מ 05 שותפות מוגבלת אשר מוחזקת על ידי החברה (33.3%) בשרשור סופי.

	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה וזהות צדדיה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
		האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 36 חודשים ממועד הקצאתם; (3) 25% מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 48 חודשים ממועד הקצאתם; ו-(4) 25% מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום 60 חודשים ממועד הקצאתם. ההקצאה בפועל בוצעה ביום 7 בספטמבר 2023, לאחר שהתקיימו כלל התנאים שנקבעו לה		
.11	ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 2 ביולי 2023 והאסיפה הכללית ביום 10 באוגוסט 2023	התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר גלעד שמואל סימן טוב, מבעלי השליטה בחברה, כיועץ בתחום כוח אדם ושכר וכן כעוזר ליו"ר דירקטוריון החברה, אשר נכנסה לתוקפה רטרואקטיבית ליום 1 ביולי 2023, כמפורט בתקנה 21 בדוח זה לעיל.	עניינו האישי של מר סימן טוב, מבעלי השליטה בחברה, בהתקשרות נובע מהיותו מוטב על פיה.	---
עסקאות אחרות				
.12	דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 14 בפברואר 2022	הסכם שכירות משנה במסגרתו משכירה בנין עיר ט.י.ג בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאות של החברה (להלן: "**בנין עיר**"),לקליר פיוטשר לנדמרק בע"מ, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של מר אלון ארבוב, אחיו של צחי ארבוב ("**קליר**"), שטח של 294 מ"ר בבנין משרדים באזור התעשיה הרצליה, וכן 6 חניות (להלן: "**המושכר**") החל מיום 1 בפברואר 2020 ועד ליום 20 ביוני 2024 (להלן: "**תקופת השכירות**"). דמי השכירות החודשיים הנוכחיים מסתכמים לסך של 40 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין והם צמודים למדד נובמבר 2021. יצוין כי כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם השכירות בהודעה מראש של 60 ימים ובכל מקרה ככל שהסכם השכירות הראשי יבוטל תקופת השכירות על פי הסכם שכירות המשנה תסתיים אף היא.	עניינו האישי של מר צחי ארבוב בהתקשרות נובע מעצם היות קליר שבשליטת אחיו צד לה	---
.13	ועדת הביקורת ביום 12 בדצמבר 2022	ביום 12 בדצמבר 2022 אישרה ועדת הביקורת תשלום דמי תיווך בסך של מיליון ש"ח בגין עסקת "כיכר השעון", למר עמוס יעקובי אביו של מר זיו יעקובי (מבעלי השליטה בחברה, דירקטור ומנכ"ל החברה), כעסקה שאינה חריגה וזאת היות שהיא התבצעה בתנאי השוק, במהלך העסקים הרגיל של החברה ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על נכסי החברה, התחייבויותיה או רווחיותה. התשלום הושלם במהלך חודש מרץ 2023.	עניינו האישי של מר זיו יעקובי בהתקשרות נובע מהיות אביו צד לה	---
.14	ועדת הביקורת ביום 18 במרץ 2024	אישור התקשרות למכירת יחידת פנטהאוז בפרויקט אחימאיר של החברה, למר ישראל גורן, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, וזאת בתמורה לסך של 16,750 מיליון ש"ח. תנאי ההתקשרות הינם זהים לתנאי התקשרות בה התקשרה החברה לאחרונה למכירת יחידת פנטהאוז נוספת בפרויקט, ששטחה זהה, לצד ג'. ההתקשרות אושרה כעסקה לא חריגה עם בעל שליטה בחברה, לאור היותה נעשית במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק וכי אין בה כדי להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה, נכסיה או התחייבויותיה.	מר ישראל גורן הינו צד להתקשרות האמורה.	
.15	ועדת הביקורת ביום 18 במרץ 2024	אישרור התקשרות במסגרתה העמידה החברה בחודש יוני 2023 לשותפות אקרו כחול לבן א.ר. שותפות מוגבלת (אשר החברה מחזיקה בשרשור 60% מהונה; מר רפי רב חן, מבעלי השליטה בחברה, מחזיק בשרשור ב-20% מהונה ושותף נוסף שהינו צד ג' מחזיק ביתרת 20% מהונה) את מלוא המימון שנדרש לאותה שותפות לצורך פרעון ריבית שוטפת בגין הלוואה שנטלה חברה בת של השותפות מתאגיד בנקאי. בהתאם להסכם השותפות, מר רב חן והשותף הנוסף נדרשים להעמיד 60% (30% כ"א) בגין כל מימון לו נדרשת השותפות, ואילו החברה נדרשת להעמיד 40%	מר רפי רב חן הינו צד להתקשרות	

	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה וזהות צדדיה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
		מהמימון האמור, ואולם בפועל, כאמור לעיל, העמידה החברה את מלוא המימון הנדרש לטובת תשלום הריבית האמורה, אשר הסתכם לסך כולל של 4.9 מיליון ש"ח (החלק שהועמד עבור מר רב חן והשותף הנוסף מסתכם לסך כולל של 1,513,298 ש"ח, 1,538,806 ש"ח עבור כל אחד מהם). ועדת הביקורת של החברה אישררה ביום 18 במרץ 2024 את העמדת המימון האמור עבור מר חן כעסקה לא חריגה עם בעל השליטה בה, שכן ההתקשרות נעשית במהלך העסקים הרגיל, אין בה כדי להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה, נכסיה או התחייבויותיה ובנוסף היא נעשית בתנאי שוק (שכן בגין העמדת חלקו במימון המימון, ישלם מר רב חן לחברה את ריבית ההון של החברה, אשר אף עולה על הריבית הגבוהה ביותר בה נשאה החברה בתקופת ההלוואה האמורה בגין הלוואותיה). יצוין כי מר רב חן צפוי לפרוע בימים הקרובים את ההלוואה האמורה אשר הועמדה לו על ידי החברה.		

<u>הצטרפות של בעל שליטה ו/או קרוביהם לשותפויות המחזיקות בפרויקט</u>

להלן יובא תיאור הפרויקטים בהם מי מבעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם נמנה על בעלי הזכויות בו:

מס'	שם בעל השליטה או קרובו	שם השותפות המוגבלת	שם הפרויקט	שיעור החזקות בשותפות המוגבלת	שיעור השקעתו בהון השותפות המוגבלת	שיעור הריבית השנתית הקבועה בגין ההשקעה בהון השותפות המוגבלת	תנאי ההסכם השותפות המוגבלת
.1	אלון ארבוב[20]	דה וינצ'י בשרונה א.ק.ק.נ (2016) שותפות מוגבלת (להלן: "**שותפות מד"א**")	מד"א	20%	30%	5%	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה. יצוין כי ביום 29 בספטמבר 2022, אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנות (4) ו/או 1(5)) לתקנות ההקלות, את התקשרות שותפות מד"א עם ובעלי הזכויות במגרש חסן ערפה -57 59, לפיו בעד הסכמתה של שותפות מד"א לחתום על מסמכי התוכנית שבמסגרתה יופקע מגרש מד"א שבבעלותה לטובת עירית תל אביב-יפו, ישולם לה סך של 136 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ על ידי בעלי הזכויות במגרש חסן ערפה 59-57, כמפורט בתקנה 22 זו לעיל. התמורה שולמה לשותפות מד"א בחודש ינואר 2023.
.2	דורון ארבוב[21]	ACRO 416 E 52ND STREET LP (להלן: "**שותפות 52**")	פרויקט 52 (ניו-יורק)	6.72% מהזכויות מסוג Class A	כ-10%	8%	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.
.3		אקרו גולת הכותרת (י.א) 2017, שותפות מוגבלת ("**אקרו גולת הכותרת**")	ויסוצקי	12.445%	18.667%	5%	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.
.4		אקרו בניה ותשתיות (ל.כ) 2017 – שותפות מוגבלת	One Tower (דפי זהב)	5%	7.5%	5%	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה. למעט כמפורט להלן: הסכם השותפות המוגבלת כולל אופציית PUT לפיה אם וככל שהשותף הכללי (החברה, בשרשור סופי ושותף מוביל נוסף) יחליט שלא למכור שטחים בפרויקט שיוחסו לשותפות המוגבלת (להלן: "**השטחים הנותרים**") ולאחר שהשטחים שאינם השטחים הנותרים שווקו במלואם, אזי שעם תשלום מלוא התמורה בגינם ותשלום, דמי השיווק ודמי הניהול לחברה בגין השטחים שאינם הנותרים, ולמשך

[20] באמצעות קליר, כהגדרתה בתקנה 22 לעיל.

[21] במישרין או באמצעות דיאן אינבסטמנט בע"מ, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של אירית (סימה) ארבוב ודורון ארבוב, גיסתו ואחיו של מר יצחק ארבוב, בעל השליטה בחברה.

מס׳	שם בעל השליטה או קרובו	שם השותפות המוגבלת	שם הפרויקט	שיעור החזקות בשותפות המוגבלת	שיעור השקעתו בהון השותפות המוגבלת	שיעור הריבית השנתית הקבועה בגין ההשקעה בהון השותפות המוגבלת	תנאי ההסכם השותפות המוגבלת
							תקופה של 30 ימים שיחלו בתום 24 חודשים ממועד קבלת טופס 4 ראשון בפרויקט, קרי עד חודש יוני 2025 (להלן: "**תקופת האופציה**") תעמוד לכל אחד מהשותפים המוגבלים הזכות לחייב את אקרו נכסים לרכוש ממנו את זכויותיו בשותפות המוגבלת כפי שייקבע על ידי מעריך שווי חיצוני.
.5	רפאל רב חן	אקרו כחול לבן א.ר שותפות מוגבלת	גלילות	20%	30%	4%	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה, כמפורט בה"ש 113 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה. בנוסף, לפרטים אודות אישרור ועדת ביקורת ביחס להעמדת מימון עבור חלקו של מר חן במימון הנדרש לשותפות, ראה תקנה 22 לעיל.
.6	יהודה אלמלה[22]	אקרו חוצות העיר (י.א) 2017, שותפות מוגבלת	GO YAFO	10%	15%	5%	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה
.7	רעיה שטראוס[23]	שותפות מד"א	מד"א	10%	15%	5%	ראה ס"ק 1 בטבלה זו לעיל.
.8	ישראל גורן[24]	ארבוב נדל"ן יו אס איי (צ.א.ר) שותפות מוגבלת	שלבים	50%	75%	5%	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.
.9		אקרו בניה ותשתיות (ל.כ) 2017 – שותפות מוגבלת	One Tower (דפי זהב)	10%	15%	5%	ראה ס"ק 5 בטבלה זו לעיל.
.10		ההחזקות במקרקעין הינן במושע[25]	מגדל אקרו (2 קומות משרדים בשטח של 3,139 מ"ר, וחניות)	50%	50%	---	ההסכם הינו דומה במהותו לתיאור הכללי המפורט בסעיף 6.1.13 לדוח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה. יצוין כי ניהול הפרויקט יבוצע באמצעות ועדת היגוי המורכבת מ-4 נציגים (2 מצד החברה ו-2 מצד מר גורן). בחודש ינואר 2022 אקרו נכסים ומר גורן התקשרו בהסכם להשכרת הנכס לצד ג׳ לתקופה בת 7 שנים ותקופות אופציה נוספות בנות סה"כ 17 שנים, כאשר דמי השכירות יהיו בסך של 82 למ"ר ויעלו בהדרגה בתקופות הקבועות בהסכם עד לסך 100.78 ש"ח לכל 1 מ"ר.

[22] באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה.
[23] באמצעות רעיה שטראוס השקעות בע"מ.
[24] באמצעות גורן נ.צ.ב בע"מ (להלן: "**גורן נ.צ.ב**")
[25] מר גורן מחזיק במקרקעין באמצעות גורן סי 6 בע"מ, שהינה חברה בבעלות מלאה של גורן נ.צ.ב.

מס'	שם בעל השליטה או קרובו	שם השותפות המוגבלת	שם הפרויקט	שיעור החזקות בשותפות המוגבלת	שיעור השקעתו בהון השותפות המוגבלת	שיעור הריבית השנתית הקבועה בגין ההשקעה בהון השותפות המוגבלת	תנאי ההסכם השותפות המוגבלת
							בחודש אפריל 2022 התקשרו אקרו נכסים ומר גורן עם בנק מקומי בהסכם הלוואה בסך של 42 מיליון ש"ח אשר כנגדו שועבדו הנכס והועמדו ערבויות של החברה ומר גורן, יחד ולחוד.

יצוין כי עובר לעסקת שינוי המבנה (המפורטת בסעיף 2.3 לתשקיף), התקשרה החברה עם ה"ה ישראל גורן ורפאל רב חן בהסכמים המפורטים בס"ק 6-9 בטבלה לעיל, אולם אלה הפכו לבעלי שליטה משותפת בחברה[26] לאחר עסקת שינוי המבנה, ותנאי ההתקשרות והמשך ההחזקה המשותפת עימם בשותפויות הנוספות ככאלה (קרי, כבעלי שליטה בחברה) לא אושרו באופן ספציפי עובר להנפקה. לפיכך, ביום 17 בנובמבר 2022 אישררה ועדת הביקורת וביום 20 בנובמבר 2022 אישרר דירקטוריון החברה את התקשרויות האמורות, כעסקאות שאינן חריגות היות שהן מתבצעות בתנאי השוק, במהלך העסקים הרגיל של החברה והן אינן עשויות להשפיע באופן מהותי על נכסי החברה, התחייבויותיה או רווחיותה, זאת לאור העובדה כי הסכמי השותפות שנחתמו עם בעלי השליטה אלה נחתמו עוד קודם להפיכתם לבעלי שליטה בחברה ותנאיהם דומים במהותם להסכמי השותפות בהם נוהגת החברה להתקשר בכלל הפרויקטים שלה, לרבות עם צדדים שלישיים.

תקנה 24: החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בתאגיד

לפרטים אודות החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה בניירות הערך של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, ראה דיווח מיידי מיום 7 בינואר 2023, כפי שתוקן ביום 9 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2024-01-002851 ו-2024-01-003931, בהתאמה). לפרטים אודות שינויים בהחזקות בעלי ענין בחברה מאז 1 בינואר 2024, אשר ידועים לחברה, ראו דיווחים מיידיים מהימים 2 בינואר 2024 ו-28 בינואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-000820 ו- 2024-01-010848).

למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה אינם מחזיקים במניות או בניירות ערך אחרים של חברות מוחזקות מהותיות של החברה.

תקנה 24א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים למועד פרסום הדוח:

הון רשום	1,000,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת
הון מונפק ונפרע	61,158,929 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת
אופציות	889,331 כתבי אופציה לא סחירים שהוקצו לעובדים ונושאי משרה בכירה בחברה והניתנים למימוש לעד 889,331 מניות רגילות של החברה
יחידות מניה חסומות	61,000 יחידות מניה חסומות של החברה הניתנות למימוש (כפוף לתנאים) ל-61,000 מניות רגילות של החברה.

תקנה 24ב: מרשם בעלי המניות של התאגיד

שם המחזיק	מס. זיהוי/מספר ברשם החברות בישראל/מספר דרכון	כמות המניות
החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	515736817	61,158,929
סה"כ		61,158,929

תקנה 26: הדירקטורים של התאגיד (המכהנים נכון למועד פרסום דוח זה)

שם:	יצחק ארבוב	זיו יעקובי	רונית חיימוביץ'	גיא גורן	אילן בצרי	רון ארזי	נעמי אנוך
תפקיד:	יו"ר דירקטוריון	דירקטור ומנכ"ל	דירקטורית	דירקטור	דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני	דירקטורית בלתי תלויה
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון	IZHAK ARABOV	ZIV YACOBI	RONIT HAIMOVICH	Guy Goren	Ilan Batzri	Ron Arazi	Neomi Enoch
מספר זיהוי:	031844830	032220121	056417843	200400794	052134921	014233456	55373187
תאריך לידה:	1/1/1975	15/4/1975	12/5/1960	04/04/1988	09/12/1953	23/07/1971	19/09/1958
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רמת ים 3, הרצליה	ויתקין 13, רמת-השרון	אלוני ניסים 3 דירה 2501, תל אביב-יפו	פיכמן 11 תל אביב	דקל 314 מושב אורה	בת יפתח 21, תל אביב 6993227	אלוף קלמן מגן, תל אביב 6107079
נתינות:	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
תחילת כהונה:	30/11/2001	31/12/2014	30/12/2020	24/04/2022	29/05/2022	29/05/2022	29/05/2022
חברות בוועדת דירקטוריון:	לא	לא	לא	לא	יו"ר ועדת הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול.	חבר בועדת הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול.	חברה בועדת הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול.
האם הינו דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה:	לא	לא	לא	לא	דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני	דירקטורית בלתי תלויה
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:	לא	לא	כן	לא	כן	כן	כן
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	כן (יו"ר דירקטוריון פעיל)	כן (מנכ"ל החברה)	כן (נושאת משרה ברעיה שטראוס השקעות בע"מ (בשמה הקודם: שביל האלה בע"מ) חברה בבעלות ובשליטה מלאות של הגב' רעיה שטראוס בן דרור, הנמנית על בעלי השליטה המשותפת בחברה)	כן (מנהל בחברת גורן נ.צ.ב בע"מ שהינה חברה בבעלותו ובשליטתו של מר ישראל לאופולד גורן, הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה)	לא	לא	לא

שם:	יצחק ארבוב	זיו יעקובי	רונית חיימוביץ'	גיא גורן	אילן בצרי	רון ארזי	נעמי אנוך
השכלה:	בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במקרקעין ומימון (המרכז הבינתחומי הרצליה)	תואר ראשון במשפטים (אוניברסיטת BRUNEL לונדון). עורך דין	תואר ראשון בכלכלה וניהול (הטכניון); תואר שני בכלכלה (טכניון).	תואר ראשון במנהל עסקים (The City University of New York); בוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה (אוניברסיטת רייכמן)	תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה (האוניברסיטה העברית); תואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית) ורואה חשבון מוסמך	תואר ראשון במשפטים (אוניברסיטת תל אביב) ותואר שני במנהל עסקים (אוניברסיטת תל אביב)	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (אוניברסיטת תל אביב) ותואר שני במנהל עסקים (ברדפורד בריטניה), רו"ח מוסמכת
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון החברה	דירקטור ומנכ"ל החברה	מנכ"לית שטראוס השקעות (1993) בע"מ	מנהל בחברת גורן נ.צ.ב בע"מ	ראש החטיבה העסקית, משנה למנכ"ל וחבר הנהלה בבנק הבינלאומי לישראל (2007-2020)	מנכ"ל חברת קומט אנד פרוגרס בע"מ, מנכ"ל חברת רשפים דלתות בע"מ	יעוץ אסטרטגי ופיננסי (נעמי אנוך יוזמה בע"מ)
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	תאגידים פרטיים בהם מחזיקה החברה (במישרין ועקיפין) וכן תאגידים פרטיים בהם מחזיק במישרין	תאגידים פרטיים בהם מחזיקה החברה (במישרין ועקיפין) וכן בזיו יעקובי י.ת בע"מ	; רב אתגר בע"מ; שביל האלה בע"מ; אקרו ייזום נדל"ן בע"מ; אקרו נכסים בע"מ; איי פקט בע"מ; אור מאניה בע"מ; השחר העולה החזקות בע"מ והשחר העולה ייעוץ וניהול השקעות בע"מ.	סמארט אגרו ניהול בע"מ	דירקטור חיצוני בשלמה חברה לביטוח בע"מ	קבסיר אדיוקיישן בע"מ וגרין קינוקו בע"מ	דירקטורית חיצונית במקורות חברת מים בע"מ; מטריסלף בע"מ; אקסל סולושנס גרופ בע"מ
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	לא	לא	לא	כן (בנו מר ישראל לאופולד גורן, הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה)	לא	לא	לא
האם הינו דירקטור שהחברה רואה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לעניין המספר המזערי:	לא	לא	כן	לא	כן	כן	כן

תקנה 26א: נושאי משרה בכירה של התאגיד

שם:	אמיר מלאך	ורד לזר ארביב	גדעון מוזס	צחי פרץ	דן יהודה גינגיס	אוהד אדרי	רפאל קובי	אורי אילן
מספר זיהוי:	024856460	025706888	027233352	021376108	017352725	036939726	034205427	052350063
תאריך לידה:	15/3/1970	11/11/1973	21/07/1974	07/02/1980	18/7/1974	04/12/1984	09/03/1978	08/05/1954
תאריך תחילת כהונה:	31/12/2014	16/10/2017	01/01/2020	01/06/2023	15/06/2022	01/04/2015	25/01/2021	01/12/2019
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו:	**משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה**	**סמנכ"ל, יועצת משפטית בחברה ומזכירת חברה**	**סמנכ"ל ההתחדשות העירונית (ראה ה"ש 7 לעיל)**	**סמנכ"ל כספים**	**סמנכ"ל שיווק**	**מנהל כספים**	**מנהל כספים**	**מבקר פנימי**
האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד:	כן (נמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה)	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
השכלה:	תואר ראשון בהנדסה אזרחית בהתמחות קונסטרוקציות וניהול הביצוע (טכניון); תואר שני בהנדסה אזרחית, התמחות בניהול הביצוע (טכניון).	תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במקרקעין (המרכז הבינתחומי הרצליה); תואר שני במשפטים (אוניברסיטת תל אביב); עורכת דין.	תואר ראשון במשפטים וחשבונאות (אוניברסיטת תל אביב); תואר שני במנהל עסקים (אוניברסיטת מישיגן)	תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות (המסלול האקדמי המכללה למנהל); תואר שני במימון (המסלול האקדמי המכללה למנהל)	תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ן- MBA מ- INSEAD שבצרפת.	תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנהל. רואה חשבון מוסמך.	תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנהל. רואה חשבון מוסמך.	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (האוניברסיטה העברית), רו"ח מוסמך.
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	דירקטור (חדל לכהן ב-26/12/22) ומשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה בחברה	אוקטובר 2017- כיום: יועצת משפטית וסמנכ"לית בחברה	מנכ"ל ושותף בחברת בניין עיר ט.י.ג בע"מ והחל מינואר 2020 מנהל פעילות ההתחדשות העירונית בחברה	2009-2019 חשב, מנהל כספים וסמנכ"ל כספים בשיכון ובינוי אנרגיה בע"מ; 2019-2023 סמנכ"ל כספים בשיכון ובינוי נדל"ן בע"מ	2010 – 2018 סמנכ"ל קבוצת אלדר 2018-2022 – סמנכ"ל שיווק ומכירות אפריקה ישראל מגורים	תפקידים שונים במחלקת הכספים של החברה	החל מאוגוסט 2011 ועד יולי 2019: חשב חברת מבני תעשיה בע"מ; אוגוסט 2019 ועד דצמבר 2020: סמנכ"ל כספים בחברת מ.א שדה השקעות בע"מ	בעל משרד לשירותי ביקורת פנים בחברות ציבוריות ואחרות

תקנה 26ב: מורשי החתימה העצמאיים של התאגיד

נכון למועד דוח זה, לא קיימים בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

תקנה 27: רואה החשבון של התאגיד

שם: קסלמן וקסלמן – רואי חשבון (PWC ישראל)

מען: סניף חיפה – רחוב מת"מ 25, חיפה

תקנה 28: שינויים בתזכיר ו/או בתקנון

בשנת הדיווח לא בוצע כל שינוי בתזכיר ו/או תקנון החברה.

תקנה 29: המלצות והחלטות הדירקטוריון

חלוקת דיבידנד או ביצוע חלוקה

א. ביום 20 במרץ 2023 החליט דירקטוריון החברה על חלוקה בסך של כ-52.57 מיליון ש"ח אשר בוצעה בפועל ביום 13 באפריל 2023.

ב. ביום 20 במרץ 2024 החליט דירקטוריון החברה על חלוקה בסך של כ-9.6 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי המפורסם בסמוך לדוח זה.

שינוי בהון המונפק

ביום 1 בנובמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה להקצות לכלל חברה לביטוח בע"מ, עבור משקיעים מוסדיים בשליטתה, 3,125,000 מניות החברה, אשר מהוות כ-5.14% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא), בתמורה לסך של 32 ש"ח למניה ותמורה כוללת ברוטו בסך של 100 מיליון ש"ח. ההקצאה בוצעה ביום 7 בנובמבר 2023.

החלטות אסיפה כללית מיוחדת

ביום 10 באוגוסט 2023 התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בה הוחלט לאשר את: עדכון מדיניות התגמול של החברה; הקצאת אופציות למר אמיר מלאך, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, כמפורט בתקנה 22 לעיל; אישור תנאי העסקה של מר גלעד שמואל סימן טוב, מבעלי השליטה בחברה, כיועץ בתחום כוח אדם ושכר וכן כעוזר ליו"ר דירקטוריון החברה כמפורט בתקנה 21 לעיל.

תקנה 29א: החלטות החברה

1.1 עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף 270(1) לחוק החברות

הפרטים הנדרשים על פי תקנה זו ובכלל זה עסקאות חריגות (כהגדרתן בחוק החברות) עם נושאי משרה בחברה הטעונות אישור לפי סעיף 270(1) לחוק החברות פורטו כבר בתקנה 22 לעיל.

1.2 מתן התחייבות לפטור

ביום 14 בפברואר 2022 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה, מתן התחייבות לפטור (להלן: "**כתב הפטור**") לדירקטורים ולנושאי המשרה שכיהנו בחברה באותה עת וכן לנושאי משרה בחברות מוחזקות של החברה.

ביום 17 בנובמבר 2022 אישרה ועדת התגמול, ביום 20 בנובמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה וביום 26 בדצמבר 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתב פטור לה"ה גיא גורן (דירקטור) נעמי חנוך (דב"ת), אילן בצרי (דח"צ) ורון ארזי (דח"צ).

ביום 17 בנובמבר 2022 אישרה ועדת התגמול וביום 20 בנובמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה מתן כתב פטור למר דן יהודה גינגיס, סמנכ"ל שיווק של החברה.

ביום 21 במרץ 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן כתב פטור למר צחי פרץ, סמנכ"ל הכספים של החברה.

בהתאם לכתב הפטור ובכפוף להוראות סעיפים 259 ו-263 לחוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה תתחייב לפטור את הדירקטורים

ונושאי המשרה מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות) בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

יצוין כי בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס לבעלי השליטה המכהנים כנושאי משרה, תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית. כן יצוין כי בניגוד לכתב הפטור שניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כתב הפטור שניתן למר גיא גורן, חבר דירקטוריון החברה, לא יחול על החלטה או עסקה עם בעלי השליטה בחברה ו/או נושאי המשרה בחברה ו/או על החלטה או עסקה שלבעלי השליטה בחברה או לנושאי משרה בחברה יש בה ענין אישי.

1.3 <u>התחייבות לשיפוי</u>

ביום 14 בפברואר 2022 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה, מתן התחייבות לשיפוי (להלן: "**כתב השיפוי**") לדירקטורים ולנושאי המשרה שכיהנו בחברה באותה עת וכן לנושאי משרה בחברות מוחזקות של החברה.

ביום 17 בנובמבר 2022 אישרה ועדת התגמול, ביום 20 בנובמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה וביום 26 בדצמבר 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתב שיפוי לה"ה גיא גורן (דירקטור) נעמי חנוך (דב"ת), אילן בצרי (דח"צ) ורון ארזי (דח"צ).

ביום 17 בנובמבר 2022 אישרה ועדת התגמול וביום 20 בנובמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה מתן כתב שיפוי לדן יהודה גינגיס, סמנכ"ל שיווק של החברה.

ביום 21 במרץ 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן כתב שיפוי למר צחי פרץ, סמנכ"ל הכספים של החברה

בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב אחת או יותר מאלה (להלן: "**ההתחייבות לשיפוי**"):

(א) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת;

(ב) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובדים או שלוחים של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.

בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על הדירקטורים לטובת אדם אחר על פי פסק דין (לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט) (להלן: "**חבויות כספיות**"), ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי.

יצוין, כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי (וזאת מבלי לגרוע מזכותם של הדירקטורים ונושאי המשרה לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת). עם זאת, למען הסר ספק, יצוין כי החברה לא תידרש לשלם לנושא משרה סכומים כלשהם מכוח כתב השיפוי אם וככל שסכומים כאמור שולמו לו או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי מצד שלישי כלשהו זולת החברה.

כן יצוין, כי בהתאם להוראת סעיף 162 לתקנון החברה, יכלול כתב השיפוי התחייבות לשיפוי בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך, כהגדרתו להלן, שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית).

"**הליך**" לעניין סעיף זה – הליך לפי פרק ח'3 לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), הליך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק ט'1 לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים) והליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות.

יצוין כי בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס לבעלי השליטה המכהנים כנושאי משרה, תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית.

1.4 <u>ביטוח דירקטורים ונושאי משרה</u>

ביום 21 בפברואר 2022 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההתקשרויות הבאות:

א. התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שוטפת (D&O) (להלן: "**הפוליסה השוטפת**") לתקופה של 12 חודשים החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, בגבול אחריות של 20 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ולמצטבר לתקופת הביטוח.

ב. כל עוד גבולות האחריות של הפוליסה השוטפת לא יעלו על 20 מיליון דולר למקרה ולתקופה (בתוספת הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות), תוכל החברה להתקשר, במהלך העסקים הרגיל, לתקופות כפי שתקבענה על ידי דירקטוריון החברה (בכפוף להוראות הדין[27]), בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובתאגידים בשליטתה (להלן: "**פוליסות הביטוח העתידיות**"), כפי שיהיו מעת לעת, ובלבד שההתקשרות בפוליסות הביטוח תהיה בתנאי שוק ולא תשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

בהתאם לכך, ביום 26 בפברואר 2023 אישרה ועדת התגמול את חידוש הפוליסה האמורה, בתוקף מיום 1 במרץ 2023 כאשר גבולות האחריות של הפוליסה החדשה הינם 20 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ולמצטבר לתקופת הביטוח והפרמיה השנתית המשולמת בגינה הינה 97.5 אלפי דולר. גובה ההשתתפות העצמית לתביעה לחברה הינה כדלקמן: תביעות בישראל ושאר העולם – 50 אלפי דולר, תביעות בארה"ב/קנדה – 125 אלפי דולר, תביעות כנגד החברה בגין הפרת דיני ניירות ערך – 100 אלפי דולר. ביום 26 בפברואר 2024 אישרה ועדת התגמול את חידוש הפוליסה האמורה, בתוקף מיום 1 במרץ 2024 כאשר גבולות האחריות של הפוליסה החדשה הינם 20 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ולמצטבר לתקופת הביטוח והפרמיה השנתית המשולמת בגינה הינה כ-78 אלפי דולר. גובה ההשתתפות העצמית לתביעה לחברה הינה כדלקמן: תביעות בישראל ושאר העולם – 50 אלפי דולר, תביעות בארה"ב/קנדה – 125 אלפי דולר, תביעות כנגד החברה בגין הפרת דיני ניירות ערך – 100 אלפי דולר.

ג. הכללת כלל נושאי המשרה שכיהנו בחברה באותה עת, לרבות נושאי משרה בתאגידים מוחזקים של החברה, בפוליסות שצוינו בס"ק א-ב' לעיל.

יצוין כי ביום 18 בספטמבר 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאם לתקנות 1ב(5) ו-1ב1 לתקנות ההקלות את הכללת ה"ה מר גיא גורן (דירקטור שהינו בנו של מר ישראל גורן, מבעלי השליטה

[27] יצוין כי בפועל, בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000, ועדת התגמול של החברה היא שמאשרת את חידוש הפוליסות, בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה.

בחברה), נעמי אנוך (דירקטורית בלתי תלויה), אילן בצרי ורון ארזי (דירקטורים חיצוניים) בפוליסה השוטפת ובפוליסות העתידיות; ביום 17 בנובמבר 2022 אישרה ועדת התגמול וביום 20 בנובמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה את הכללת דן יהודה גינגיס, סמנכ"ל שיווק של החברה בפוליסה השוטפת ובפוליסות העתידיות וזאת בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות; וביום 21 במרץ 2023 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הכללת צחי פרץ, סמנכ"ל הכספים של החברה בפוליסה השוטפת ובפוליסות העתידיות וזאת בהתאם לתקנה 1ב1 לתקנות ההקלות.

בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות ההקלות, התקשרות זו, ביחס לבעלי השליטה המכהנים כנושאי משרה, תהא טעונה אישור מחדש בחלוף 5 שנים מהמועד בו תהפוך החברה לחברה ציבורית.

נכון למועד דוח זה לכלל נושאי המשרה ניתנו התחייבות לפטור, שיפוי וביטוח.

20 במרץ 2024
תאריך

_____
קבוצת אקרו בע"מ

שמות החותמים	**תפקידם**
יצחק ארבוב	יו"ר דירקטוריון
זיו יעקובי	דירקטור ומנכ"ל

פרק ה'

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי



פרויקט One Tower

קבוצת אקרו

מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת קבוצת אקרו בע"מ (להלן – "**התאגיד**"), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

1. זיו יעקובי, מנכ"ל;
2. צחי פרץ, סמנכ"ל כספים.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה;

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה: מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי, בחינת בקרות מפתח ובחינת אפקטיביות הבקרות. רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות על תהליכי סגירת תקופה חשבונאית לרבות, עריכה והכנת דוחות כספיים והגילויים, בקרות ברמת הארגון, בקרות כלליות של מערכות המידע (ITGC) ובקרות בתהליכים עסקיים מהותיים מאוד: ניהול פרויקטים ומלאי, נדלן להשקעה וגזברות.

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31 בדצמבר 2023 היא אפקטיבית.

<u>הצהרות מנהלים</u>:

(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(1):

הצהרת מנהלים

הצהרת מנהל כללי

אני, זיו יעקובי, מצהיר כי:

1. בחנתי את הדוח התקופתי של קבוצת אקרו בע"מ (להלן – "**התאגיד**") לשנת 2023 (להלן – "**הדוחות**");

2. לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות לבחינת הדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

ב. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

א. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

ב. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ג. הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

_____ _____

20 במרץ 2024 זיו יעקובי, מנכ"ל

(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2):

הצהרת מנהלים

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, צחי פרץ, מצהיר כי:

1. בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של חברת קבוצת אקרו בע"מ (להלן – "**התאגיד**") לשנת 2023 (להלן – "**הדוחות**");

2. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות לבחינת הדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

ב. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

א. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

ב. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ג. הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

_____ _____

20 במרץ 2024 צחי פרץ, סמנכ"ל כספים